# এক নজরে


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| বিজেএস নির্দেশিকা | ২ – ১৮ |
| ১৮’শ বিজেএস প্রিলি প্রশ্নোত্তর | ১৯ – ২০ |
| ১৮’শ বিজেএস লিখিত প্রশ্নোত্তর | ২১ – ৪৩ |
| সম্পত্তি আইন সংক্রান্ত বিষয়াবলি | ৪৭ – ১১৩ |
| রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ | ১১৪ - ১৪৪ |
| অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ | ১৪৫ - ১৬৪ |
| নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ | ১৬৫ – ১৯০ |
| চুক্তি আইন, ১৮৭২ | ১৯১ - ২৫০ |

**বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার প্রার্থীদের অনুসরণীয় নির্দেশাবলি এবং জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ :-**

**১। আবেদনপত্র :-**

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আবেদনপত্র (BJSC Form I) অনলাইনে পূরণ করিয়া শুধু আবেদন করা যাইবে। নির্ধারিত সময়ের পর দাখিলী কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইবে না।

**২। শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা :-**

- **(ক)** "তিনি কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা কোনো স্বীকৃত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হন।
- তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তিকে আইন বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা, ক্ষেত্রমত, আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ প্রাপ্ত হইতে হইবে।"
- **(খ)** অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিজিপিএ-এর ক্ষেত্রে :-
    - **(১)** বিশ্ববিদ্যালয়ে যেই স্কেলে (যেমন-৪ বা ৫) সিজিপিএ প্রদান করিয়া থাকে সেই সিজিপিএ স্কেলকে ৮০% এর সমান নম্বর ধরিতে হইবে;
    - **(২)** উক্ত নম্বরের অনুপাতে অর্জিত সিজিপিএ-এর নম্বরকে শতকরা নম্বরে রূপান্তর করিতে হইবে;
    - **(৩)** উল্লিখিত পদ্ধতিতে রূপান্তরিত শতকরা নম্বরের ভিত্তিতে নিম্নরূপ বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণ করিতে হইবে :-

| **নিরূপিত নম্বর ব্যাপ্তি (শতকরা হারে)** | **সমতুল্য শ্রেণি/বিভাগ** |
|---|---|
| ৬০% বা তদূর্ধ্ব | প্রথম শ্রেণি/বিভাগ |
| ৪৫% বা ততোধিক কিন্তু ৬০% এর কম | দ্বিতীয় শ্রেণি/বিভাগ |
| ৩৩% বা ততোধিক কিন্তু ৪৫% এর কম | তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ |

অর্থাৎ কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ৪ বা ৫ স্কেলে সিজিপিএ প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, উল্লিখিত (১) ও (২) শর্ত অনুসারে শতকরা হার নিরূপণেরজন্য নিম্নের সূত্রটি ব্যবহার করিতে হইবে :

$$\frac{৮০}{\text{বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত সিজিপি এস্কেল(যেমন - ৪ বা ৫)}} \times \text{অর্জিতসিজিপিএ} = \text{অর্জিতশতকরানম্বর}$$

**উদাহরণ:** কোন শিক্ষার্থী সিজিপিএ ৪.০০ স্কেলে ৩.০০ পাইয়া থাকিলে তাহার অর্জিত শ্রেণি/বিভাগ হইবে নিম্নরুপ :

$\frac{৮০}{৪} \times ৩ = ৬০\%$ ; অর্থাৎ তাহার অর্জিত ফলাফল প্রথম শ্রেণি/বিভাগ বলিয়া গণ্য হইবে।

কোন শিক্ষার্থী সিজিপিএ ৫.০০ স্কেলে ৩.০০ পাইয়া থাকিলে তাহার অর্জিত শ্রেণি/বিভাগ হইবে নিম্নরুপ :

$\frac{৮০}{৫} \times ৩ = ৪৮\%$ ; অর্থাৎ তাহার অর্জিত ফলাফল দ্বিতীয় শ্রেণি/বিভাগ বলিয়া গণ্য হইবে।

**(গ) বিদেশি ডিগ্রি :** বিদেশ হইতে অর্জিত আইন বিষয়ক ডিগ্রিকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমানের বলিয়া কোন প্রার্থী দাবি করিলে তিনি তাহার অর্জিত ডিগ্রির সনদের সত্যায়িত ফটোকপি BJSC Form II এর সহিত জমা দিবেন। বিদেশ হইতে অর্জিত আইন বিষয়ে কোনো ডিগ্রিকে সহকারী জজ পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমান (Equivalent) বলে 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' কর্তৃক ঘোষিত হইতে হইবে।

**(ঘ) পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থী :** আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতক (সম্মান) অথবা এলএল.এম. পরীক্ষায় অবতীর্ণ কোন প্রার্থী আবেদনপত্রদাখিল করিতে পারিবেন এবং তাহাদের আবেদনপত্র নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে গৃহীত হইবে :—

- **(১)** উক্ত পরীক্ষা আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখে বা তৎপূর্বে শেষ হইতে হইবে।
- **(২)** প্রার্থী উক্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছেন মর্মে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/বিভাগীয় প্রধান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ উল্লিখিত সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি BJSC Form II এর সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। বিজেএস-এর মৌখিক পরীক্ষার সময় আইন বিষয়ে উক্ত পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় শ্রেণি/সমমানের গ্রেড অর্জনের প্রমাণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল/সাময়িক সনদপত্র এবং নম্বরপত্রের মূলকপি প্রদর্শন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া এইগুলির সত্যায়িত ফটোকপিও কমিশনে দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না এবং প্রার্থিতাও বাতিল হইবে।
- **(৩)** (১) বা (২) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তের যে কোনটি পালন করা না হইলে আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

**৩। বয়স :-** নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে অনধিক ৩২ বৎসর। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষার মূল সনদপত্র অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স নির্ধারণ করা হইবে; এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হইবে না।

**৪। জাতীয়তা ও বিদেশি নাগরিক-এর সহিত বিবাহ সংক্রান্ত :-** প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল হইতে হইবে। তবে প্রার্থী যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন, তাহা হইলে তিনি অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

**৫। কোটা সংক্রান্ত :-** চূড়ান্ত ফলাফল ও সুপারিশযোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রস্তুতকালে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস গঠন বিধিমালা, ২০২৩ এর সর্বশেষ বিধান অনুসৃত/প্রযোজ্য হবে।

**৬। চাকুরিরত প্রার্থীদের করণীয় :-**

- **(ক)** সরকারি অফিস বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-সরকারি সংস্থায় চাকুরিরত প্রার্থীদেরকে যথাসময়ে BJSC Form II এর সহিত সংযুক্ত ফরমে তাহাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিল স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই অনাপত্তিপত্র (N.O.C) জমা দিতে হইবে, অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না।
- **(খ)** চাকুরি হইতে অপসারিত (Removed) হইয়াছেন অথবা চাকুরি হইতে ইস্তফা দিয়াছেন এমন প্রার্থীরাও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে এই সব প্রার্থীকে চাকুরি হইতে অপসারণের আদেশের বা ইস্তফাপত্র গৃহীত হইয়াছে মর্মে আদেশের সত্যায়িত ফটোকপি BJSC Form II এর সহিত দাখিল করিতে হইবে।
- **(গ)** কোনো প্রার্থী BJSC Form II জমাদানের পর, কিন্তু মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে কোনো চাকুরিতে যোগদান করিলে বা চাকুরি হইতে ইস্তফাদান করিলে বা চাকুরি হইতে অপসারিত হইলে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উক্ত প্রার্থীকে অবশ্যই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র (N.O.C)/ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র গ্রহণ/অপসারণ আদেশের কপি দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না।

**৭। BJSC Form I পূরণ :-** অনলাইনে BJSC Form I ভালভাবে পড়িয়া প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাশে রাখিয়া সতর্কতার সহিত পূরণ করিতে হইবে।

**৮। BJSC Form II পূরণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল :-**

- **(ক)** প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণকে স্বহস্তে পূরণকৃত BJSC Form II ভাঁজ না করিয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ একটি যথাযথ মাপের শক্ত কাগজের খামে কমিশন সচিবালয়ে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে পৌঁছাইতে হইবে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে BJSC Form II ও সংযুক্ত কাগজাদি গ্রহণ করা হইবে না;
- **(খ)** উল্লিখিত খাম সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসযোগে পৌঁছানো যাইবে;
- **(গ)** সরাসরি দাখিলকৃত বা ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসযোগে প্রেরিত খাম পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শেষ তারিখ ও সময়ের মধ্যে উহাতে উল্লিখিত ঠিকানায় না পৌঁছিলে তাহা গৃহীত হইবে না;
- **(ঘ)** যে-কোনো পর্যায়ে আবেদনপত্রে কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়িলে প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হইবে;
- **(ঙ)** BJSC Form II এর সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি $A_4$ সাইজের অফসেট কাগজে নিম্নবর্ণিত ক্রমানুসারেই দাখিল করিতে হইবে :-
    - **(১)** এস.এস.সি/সমমান পরীক্ষা পাসের মূল সনদ ও নম্বরপত্র।
    - **(২)** এইচ.এস.সি/সমমান পরীক্ষা পাসের মূল সনদ ও নম্বরপত্র।
    - **(৩)** আইন বিষয়ে স্নাতক/সম্মান/এলএল.এম. পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ উল্লিখিত অবতীর্ণ সনদ।
    - **(৪)** আইন বিষয়ে স্নাতক/সম্মান/এলএল.এম. পরীক্ষা পাসের মূল/সাময়িক সনদ এবং মূল নম্বরপত্র (একাধিক অংশসহ)।
    - **(৫)** স্নাতক ও তদূর্ধ্ব ডিগ্রী থাকিলে এর মূল/সাময়িক সনদ ও মূল নম্বরপত্র।
    - **(৬)** স্নাতক/সম্মান/এলএল.এম. পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত শতকরা হারে পরিবর্তিত প্রাপ্ত নম্বরের প্রত্যয়নপত্র (প্রত্যয়নপত্রের নমুনা কপি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে)।
    - **(৭)** প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।
    - **(৮)** আবেদনপত্রে উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানার সমর্থনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন) কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব/জাতীয়তা সনদপত্র।
    - **(৯)** জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট।
    - **(১০)** চাকুরি হতে অপসারণ আদেশ/ইস্তফাপত্র/অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র (ক্ষেত্রমতে)।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য : BJSC Form I, BJSC Form II ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদির প্রিন্ট কাগজের এপিঠ-ওপিঠ করা যাবে না।**

**BJSC Form II এর সহিত আরও যাহা জমা দিতে হইবে :—**

- **(১)** আবেদনপত্র দাখিলের অব্যবহিত পূর্বের তিন মাসের মধ্যে তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি BJSC Form II এর চিহ্নিত স্থানে সংযুক্ত করিতে হইবে।

**বিঃ দ্রঃ**

- **(ক)** পূর্বে বর্ণিত যেই সকল ক্ষেত্রে সত্যায়িত কাগজপত্র দাখিলের শর্ত আছে সেই সকল কাগজপত্র ১ম শ্রেণির সরকারি গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।
- **(খ)** পূর্বে বর্ণিত যেই সকল কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করার নির্দেশ রহিয়াছে, সেইগুলির মূল কপি মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রদর্শন করিতে হইবে এবং একসেট সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হইবে; অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না এবং প্রার্থিতা বাতিল করা হইবে।
- **(গ)** সংযুক্ত যে-কোনো সনদ/নম্বরপত্র-এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ করিবার সিদ্ধান্ত লইতে পারিবে।
- **(ঘ)** প্রার্থীকে আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর করিতে হইবে, নতুবা আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;
- **(ঙ)** আবেদনপত্রের কোনো ঘর পূরণ না করিলে বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল না করিলে আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আবেদনপত্রের কোনো ঘর প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইলে উক্ত স্থান ফাঁকা রাখিতে হইবে;
- **(চ)** BJSC Form II ও চাহিত কাগজপত্র এবং অন্যান্য চিঠিপত্র 'সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০' ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

**৯। ঠিকানা :-**

- **(ক)** BJSC Form II এর সহিত সংযুক্ত ফরমে প্রার্থীর ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে নতুন ঠিকানা তৎক্ষণাৎ কমিশনের সচিব-কে অবগত করাইতে হইবে;
- **(খ)** প্রার্থী কর্তৃক এই আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানা যদি ইতোপূর্বে উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হইতে ভিন্ন হয় কিংবা মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যদি স্বামীর ঠিকানা ব্যবহার করা হয় সেই ক্ষেত্রে প্রার্থীকে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার স্বপক্ষে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার প্রদত্ত জাতীয়তার সনদপত্র জমা দিতে হইবে।

**১০। পরীক্ষার ফি :-** আবেদনটি জমা হওয়ার পর প্রার্থীকে টেলিটক মোবাইল ফোন নম্বরের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত হারে ও নিয়মে রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে হইবে।

**১১। প্রার্থীর ছবি :-** অনলাইনে আবেদন (BJSC Form I) দাখিল করিবার অব্যবহিত পূর্বের তিন মাসের মধ্যে তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি/উক্ত ছবির স্ক্যান কপি (১০০ কিলোবাইটের নিচে) নির্দিষ্ট স্থানে আপলোড করিতে হইবে।

**১২। প্রবেশপত্র :-** বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আবেদনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে প্রবেশপত্রের প্রিন্ট লইতে পারিবেন। আবেদনপত্র হারাইয়া গেলে বা নষ্ট হইলে যেকোনো সময় তিনি User ID দিয়া লগইন করিয়া 'Admit Card' বাটনে ক্লিক করিয়া প্রিন্ট লইতে পারিবেন।

**১৩। প্রাথমিক পরীক্ষা (*Preliminary Examination*) ও পাস নম্বর :-** সকল প্রার্থীকে ১০০ নম্বরের MCQ (Multiple Choice Question) পদ্ধতিতে প্রাথমিক পরীক্ষায় (Preliminary Examination) অবতীর্ণ হতে হবে। উক্ত পরীক্ষায় মোট ১০০ টি MCQ থাকবে। প্রতিটি MCQ এর মান হবে ১ (এক) নম্বর। তবে প্রতিটি MCQ এর ভুল উত্তরের জন্যে ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। সকল প্রার্থীকেই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রাক যোগ্যতা হিসেবে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ৫০। প্রাথমিক পরীক্ষায় সাধারণ বাংলা, সাধারণ ইংরেজি, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ, সাধারণ গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং আইন বিষয়সমূহের উপর প্রশ্ন করা হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর কোনো প্রার্থীর লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে না।

**১৪। লিখিত পরীক্ষা, উহার মানবণ্টন ও সিলেবাস :-** নিম্নবর্ণিত বিষয় ও নম্বরের ভিত্তিতে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে-

## লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে মোট ১০০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে। লিখিত পরীক্ষার মানবণ্টন হইবে নিম্নরূপঃ-

আবশ্যিক সাধারণ বিষয়সমূহ, মোট নম্বর-৪০০

| ক্রমিক নং | বিষয়ের নাম | পূর্ণমান |
|---|---|---|
| ১। | সাধারণ বাংলা | ১০০ |
| ২। | সাধারণ ইংরেজি | ১০০ |
| ৩। | বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ | ১০০ |
| | ক. বাংলাদেশ বিষয়সমূহ | ৫০ |
| | খ. আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ | ৫০ |
| ৪। | সাধারণ গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান (General Mathematics and Everyday Science) | ১০০ |
| | ক. সাধারণ গণিত (এস.এস.সি পর্যন্ত আবশ্যিক গণিত) | ৫০ |
| | খ. দৈনন্দিন বিজ্ঞান | ৫০ |

দ্বিতীয় ভাগ, আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহ, মোট নম্বর – ৫০০

| ক্রমিক নং | বিষয়ের নাম | পূর্ণমান |
|---|---|---|
| ১। | **দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত আইন :-** | **পূর্ণমান : ১০০** |
| | ক. The Code of Civil Procedure, 1908 | ৬০ |
| | খ. The Specific Relief Act, 1877 | |
| | গ. The Civil Courts Act, 1887 | |
| | ঘ. The Limitation Act, 1908 | ৪০ |
| | ঙ. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণা ও এতদসংক্রান্ত আইন | |
| ২। | **অপরাধ সংক্রান্ত আইন :-** | **পূর্ণমান : ১০০** |
| | ক. The Code of Criminal Procedure, 1898 | ৪০ |
| | খ. The Penal Code, 1860 | ৪০ |
| | গ. The Evidence Act, 1872 | ২০ |
| ৩। | **পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক আইন :-** | **পূর্ণমান : ১০০** |

| | | |
|---|---|---|
| | ক. মুসলিম আইন | ৬০ |
| | খ. হিন্দু আইন | ২০ |
| | গ. অন্যান্য আইন | ২০ |
| | (i) The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 (Act No. VIII of 1939) | |
| | (ii) The Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (Ordnance No. VIII of 1961) | |
| | (iii) পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ২৬ নং আইন) | |
| **৪।** | **সাংবিধানিক আইন, জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট ও আইনের ব্যাখ্যার ধারণা :-** | **পূর্ণমান : ১০০** |
| | ক. সাংবিধানিক আইন | **৮০** |
| | খ. The General Clauses Act, 1897 খ. The General Clauses Act, 1897 | **২০** |
| | গ. আইনের ব্যাখ্যার ধারণা | |
| **৫।** | **সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনঃ-** | **পূর্ণমান : ১০০** |
| | ক. The Contract Act, 1872 | ৬০ |
| | খ. The Transfer of Property Act, 1882 | |
| | গ. The Registration Act, 1908 | |
| | ঘ. The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 | ৪০ |
| | ঙ. The Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 | |

তৃতীয় ভাগ, ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ, মোট নম্বর – ১০০

**[নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির মধ্য হইতে যে-কোন একটি বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে।]**

| **ক্রমিক নং** | **বিষয়ের নাম** | **পূর্ণমান** |
|---|---|---|
| **১।** | **ঐচ্ছিক বিষয়-১** | **পূর্ণমান : ১০০** |
| | ক. শিশু আইন, ২০১৩ | ৬০ |
| | খ. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ | |
| | গ. আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আইন | |
| | ঘ. The Special Powers Act, 1974 | |
| | ঙ. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ | ৪০ |
| | **অথবা,** | |
| **২।** | **ঐচ্ছিক বিষয়-২** | **পূর্ণমান : ১০০** |
| | ক. দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত আইন | ৪০ |
| | খ. আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ | |
| | গ. The Negotiable Instruments Act, 1881 | ৬০ |
| | ঘ. মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০২৩ (২০২৬ সনের ৫৫ নং আইন) | |
| | ঙ. সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৮১ নং আইন) | |

**১৫। পরীক্ষার স্থান ও তারিখ :-** কমিশন সকল পরীক্ষা ঢাকায় গ্রহণ করিবে। তবে দেশের বাহিরে অবস্থানরত প্রার্থীর সংখ্যা এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাধামে কমিশন দেশের বাহিরে কোন স্থানেও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। প্রাথমিক, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ কমিশনের ওয়েবসাইট এবং দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হইবে।

**১৬। পরীক্ষার ভাষা :-** কমিশন ভিন্নরূপ নির্দেশনা প্রদান না করিলে একজন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষার কোনো একটি বিষয়ে বাংলা বা ইংরেজি যে কোনো একটি ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন, তবে একই বিষয়ে আংশিক বাংলা বা আংশিক ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

**১৭। লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর :-** নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ভিন্নরূপ উল্লেখ না থাকিলে লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহে গড়ে ৫০% নম্বর পাইলে একজন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন। কোনো পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষার কোনো বিষয়ে ৩০% এর কম নম্বর পাইলে তিনি লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলিয়া গণ্য হইবেন। প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময় হইবে তিন ঘণ্টা।

**১৮। উত্তরপত্রের গোপনীয়তা :-** পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপন দলিল হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহা কোনো পরীক্ষার্থীকে বা তাহার প্রতিনিধিকে দেখানো হইবে না। উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষার জন্য কোনো দরখাস্ত বিবেচনা করা হইবে না।

**১৯। মৌখিক পরীক্ষা :-**

- **(ক)** মৌখিক পরীক্ষার জন্য মোট ১০০ নম্বর নির্ধারিত থাকিবে। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হইবে। মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর আইন সম্পর্কিত জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, হাতের লেখার স্পষ্টতা, মানসিক সতর্কতা, মানসিক শক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বাচনভঙ্গি, নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি ও ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিক এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ যেমন-খেলাধুলা, বিতর্ক, শখ ইত্যাদি বিবেচনা করা হইবে। কোনো প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় ৫০%-এর কম নম্বর পাইলে তিনি অকৃতকার্য হইবেন।
- **(খ)** সরকারি অফিস বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-সরকারি সংস্থায় চাকুরিরত প্রার্থীদেরকে মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রণালয়/উক্ত সংস্থার প্রধান কার্যালয় এর নিকট হইতে অনাপত্তিপত্র দাখিল করিতে হইবে।
- **(গ)** কমিশন কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময়-
  শিক্ষা বোর্ড, ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল অথবা সাময়িক সনদপত্র, মূল মার্কশীট এবং ৮ (ঙ) দফায় বর্ণিত অন্যান্য সনদপত্রের মূলকপি ও এক সেট ফটোকপি প্রদর্শন করিতে হইবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না এবং প্রার্থিতা বাতিল করা হইবে।

**২০। স্বাস্থ্য পরীক্ষা :-**

- **(ক)** লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীগণকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা ক্ষেত্র বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো মেডিকেল অফিসার-এর নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। মহাপরিচালক এইরূপ স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করিলে তাহা প্রার্থীগণকে যথাসময়ে কমিশনের ওয়েবসাইট এবং দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মারফত অবহিত করানো হইবে।
- **(খ)** কোনো পুরুষ প্রার্থীর উচ্চতা ও ওজন যথাক্রমে ১.৫২৪ মিটার ও ৪৫ কেজি এবং মহিলা প্রার্থীর উচ্চতা ও ওজন যথাক্রমে ১.৪৭৩ মিটার ও ৪০ কেজির কম হইলে তিনি নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।
- **(গ)** প্রার্থীগণকে "বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭" এর ৩য় তফসিল অনুযায়ী দৃষ্টি শক্তি এবং অন্যান্য শারীরিক সক্ষমতা সম্পন্ন হইতে হইবে।
- **(ঘ)** প্রার্থী সংক্রামক ব্যাধি হইতে মুক্ত এতদমর্মে কোনো মেডিকেল অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র উপস্থাপন করিতে হইবে।
- **(ঙ)** কোনো প্রার্থী নিয়োগযোগ্য হইবেন না, যদি উক্ত মেডিকেল বোর্ড বা মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোনো দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে।
- **(চ)** মেডিকেল বোর্ড বা ক্ষেত্রমত মেডিকেল অফিসার কর্তৃক একজন প্রার্থীকে কোনো খুঁত বা ত্রুটির কারণে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইলে উক্ত খুঁত বা ত্রুটিসহ অযোগ্যতা ঘোষণার বিষয়টি প্রার্থীকে জানানো হইবে। প্রার্থী উক্ত ঘোষণা সম্পর্কে অবগত হইবার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশন বরাবর আপীল করিতে পারিবেন।
- **(ছ)** আপীলকারীর স্বাস্থ্য পুনরায় পরীক্ষা সংক্রান্ত আপীল শুনানি হইবে কিনা তদ্বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- **(জ)** কমিশন আপীলকারীর স্বাস্থ্য পুনরায় পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেডিকেল আপীল বোর্ড গঠন করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে মেডিকেল আপীল বোর্ড-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- **(ঝ)** স্বাস্থ্য পরীক্ষার সফল সমাপ্তি কোনো প্রার্থীকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিবে না।

**২১। মিথ্যা তথ্য দাখিল :-** যদি কোন প্রার্থী সজ্ঞানে কোনো মিথ্যা তথ্য দাখিল করেন বা এমন কোনো তথ্য দাখিল করেন যাহা তিনি মিথ্যা মর্মে বিশ্বাস করেন বা কোনো তথ্য গোপন করেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো জাল সনদপত্র দাখিল করেন বা কোনো দলিলে তাহার বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রার্থিতা সম্পর্কিত কোনো তথ্য ঘষামাজা বা পরিবর্তন করেন, অথবা পরীক্ষার হলে অসদাচরণ করেন, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে উক্ত কার্য বা কার্যসমূহের জন্য যেই পরীক্ষার নিমিত্ত উক্তরূপ কার্য করিয়াছেন তাহাসহ পরবর্তী এক বা একাধিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অযোগ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করাসহ তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাইতে পারে।

**২২। BJSC Form II খামে ভরার পূর্বের সতর্কতা :-**

- **(ক)** সব অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে কিনা?
- **(খ)** আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করা হইয়াছে কিনা?
- **(গ)** আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে ছবি আঠা দিয়া লাগানো ও ছবির উপরে সত্যায়ন করা হইয়াছে কিনা?
- **(ঘ)** সত্যায়িত সার্টিফিকেট ও মার্কসীটগুলি আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে কিনা?

**লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহের বিস্তারিত সিলেবাস**

**প্রথম ভাগ, আবশ্যিক সাধারণ বিষয়, মোট নম্বর ৪০০**

| | | |
|---|---|---|
| **১।** | **সাধারণ বাংলা** | **পূর্ণমান : ১০০** |
| **ক** | রচনা লিখন (সংকেতসহ অথবা সংকেতবিহীন) : | ২০ |
| **খ** | ভাবসম্প্রসারণ : | ১০ |
| **গ** | সারমর্ম/সারসংক্ষেপ লিখন : | ০৫ |
| **ঘ** | বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি : | ১০ |
| **ঙ** | ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ : | ০৫ |
| **চ** | পত্র লিখন (সরকারি/ আধা-সরকারি/ স্মারকপত্র/ ব্যবসা সংক্রান্ত/ ব্যক্তিগত/ আবেদনপত্র/ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর পত্র ইত্যাদি) : | ১০ |
| **ছ** | **ব্যাকরণ :**<br>ধ্বনি; দ্বিরুক্তি শব্দ; উপসর্গ; ধাতু; প্রত্যয়; শব্দ; পদ-প্রকরণ; ভাষা; ক্রিয়াপদ; কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ; সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ; বাংলা অনুজ্ঞা; ক্রিয়া-বিভক্তি, সাধু ও চলিত ভাষা; কারক ও বিভক্তি এবং সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ; অনুসর্গ; বাক্য শুদ্ধিকরণ; সন্ধি; সমাস; বচন; সমার্থক শব্দ; বিপরীত শব্দ; শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ; বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনাদির ব্যবহার; দাপ্তরিক পরিভাষার ব্যবহারে বাক্য গঠন; যতি চিহ্নের ব্যবহার; এক কথায় প্রকাশ; একই শব্দ ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ; উক্তি পরিবর্তন; বাক্য রূপান্তর-যেমন: সরল থেকে যৌগিক, জটিল থেকে যৌগিক, যৌগিক থেকে জটিল। | ৩০ |
| **জ** | **বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর/টিকা লিখন :**<br>(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মোশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জসীম উদ্দীন, বেগম রোকেয়া, ফররুখ আহমদ, কায়কোবাদ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, হুমায়ুন আহমেদ, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, হাসান আজিজুল হক-সহ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের কবি, সাহিত্যিক এবং নাট্যকার সম্পর্কে)। | ১০ |

| | | |
|---|---|---|
| **২।** | **সাধারণ ইংরেজি** | **পূর্ণমান : ১০০** |
| I | **Essay** : (With Hints or Without Hints) | ২০ |
| ii | **Amplification of Ideas** : | ১০ |
| iii | **Precise writing/Summary Writing** : | ০৫ |
| iv | **Objective Reporting** : | ১০ |
| V | **Translation from Bangla to English** : | ১০ |
| vi | **Letter Writing**:<br>(Personal/Official/Demi-Official/Formal/Application/Business Letter/Letter to Editors/Writing of *Curriculum Vitae*) | ১০ |
| Vii | **Short questions on English Language and works of classical and modern authors** : | ০৫ |

**viii Grammar :** **৩০**

(a) Correction of errors in composition;
(b) Fill in the blanks;
(c) Use of Idioms and Phrases;
(d) Transformation and Conversion of Sentences;
(e) Use of verbs and Prepositions;
(f) Parts of speech;
(g) Voice;
(h) Narration;
(i) Antonyms and Synonyms;
(j) Use of Articles;
(k) Tense;
(l) Degrees.

**৩। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ (Bangladesh and International Affairs) :** **পূর্ণমান : ১০০**

**ক. বাংলাদেশ বিষয়সমূহ (Bangladesh Affairs) :**

(i) Topographical and Demographic Features of Bangladesh;

(ii) Historical background of Bangladesh & Bangladesh Liberation War;

(iii) Social, Economic and Political Life in Bangladesh;

(iv) Art and Literature of Bangladesh;

(v) Cultural Heritage of Bangladesh; **৫০**

(vi) Resources and Conservation : Natural, Flora and Fauna, Mineral; **১০**

(vii) Management of Water and Energy Resources;

(viii) Various Development Strategies and Policies of Bangladesh;

(ix) Foreign Policies and Relations of Bangladesh;

(x) Role of Education in Human Resource Development;

(xi) Role of Media and Information and Communication Technology (ICT);

(xii) Government of Bangladesh : Legislature, Executive and Judiciary;

(xiii) Administrative Set-Up: Central and Local Governments;

(xiv) Civil-Military Relations in Bangladesh;

(xv) Combating Corruption in Bangladesh and the Impact of Corruption on Socio-Economic Development;

(xvi) Role of NGO'S in Bangladesh;

(xvii) Empowerment of Women in Bangladesh;

(xviii) Political and Economic Institutions and their Accountability;

(xix) Good Governance and Accountability of Public Institutions;

(xx) Civil Society, Democracy and State Building;

(xxi) Reforms in Bangladesh: Administrative, Land and Education;

(xxii) Role of IMF, ADB, IDB, World Bank in Bangladesh;

(xxiii) Role of Securities and Exchange Commission;

(xxiv) Effect of Free Market and Globalization in Bangladesh;

(xxv) Role of Agriculture, Industry, Commerce and Service Sectors to GNP, GDP and Per Capita Income of Bangladesh;

(xxvi) Human Resource Development and Migration Strategy of Bangladesh;

(xxvii) Different Environmental Issues in Bangladesh;

(xxviii) Important Issues and Current Affairs.

[redacted]

**খ. আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ (International Affairs) :**

(i) Relationship between International Law and Municipal Law, Application of International Law in State Territories;

(ii) State as a Subject of International Law: Rights and Duties of States, State responsibility and State succession and State territorial jurisdiction;

(iii) Settlement of International Disputes;

৫০

(iv) State Sovereignty: Meaning and Components;

(v) Individuals under International law;

(vi) Balance of Power;

(vii) Law of the Sea: Delimitation of Bangladesh's Maritime Zones, Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone, High Seas;

(viii) The United Nations: General Assembly, Security Council, International Court of Justice, Economic and Social Council and The Development Agenda, Collective Security, Conflictual Issues and Peace Keeping, Cairo Conference (Population), Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972; Rio Declaration on Environment and Development,

1992; Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, 1971; Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora, 1973; Convention on Biological Diversity, 1992; United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992; Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Changes, 1997; United Nations Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses, 1997 and the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, 2011; Copenhagen Conference (Social Issues); Beijing Conference (Women); International Labour Organization, World Trade Organization, Bangladesh and Amnesty International;

(ix) NATO;

(x) Non-Aligned Movement;

(xi) Commonwealth;

(xii) Diplomatic and Consular Law: Diplomacy, Diplomatic Envoys, Functions and Immunities of Diplomatic Envoys;

(xiii) Armament and Disarmament: Treaties relating to arms control;

(xiv) Economic Instrument of National Policy, Tariff, Cartels, Dumping, Quotas and Licenses, Loan and Grant, Inter-government Agent; Barter Commodity Agreement; Pre-emptive buying, Exchange Control, Control of Enemy Assets;

(xv) Regionalism: Meaning and Reasons for Forming Regional Organizations, ASEAN, BIMSTEC, OPEC, OAS, APEC, SAARC, SAFTA, NAFTA, EU, OIC, African Union, GCC;

(xvi) The International Politics of South East Asia, Latin America, Middle East and Sub-Sahara Region;

(xvii) Foreign Policies of Bangladesh, India, Pakistan, China, North Korea, UK, USA, France, Germany, South Africa, Israel and Russia;

(xviii) Financial Institutions: G-8, G-77, LDCs, G-20, ADB, World Bank, WTO, European Union Bank, IMF, Islamic Development Bank;

(xix) Important Issues and Current Affairs.

**৪। সাধারণ গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান (General Mathematics and Everyday Science):** **পূর্ণমান : ১০০**

**ঘ 'ক' অংশ : সাধারণ গণিত (এস, এস, সি পর্যন্ত আবশ্যিক গণিত)**
**Part-'A' General Mathematics (Compulsory Mathematics upto SSC)** **৫০**

**Arithmetic :** Simplification; Averages; Greatest Common Divisor and Least Common Multiple; Unitary Method; Percentages; Simple Interest; Loss and Gain; Work and Time; Ratio and Proportion.

**Algebra :** Simplification; Formulas for Squares and Cubes and their Applications; Polynomials; Remainder; Theorem; Factorisation of Quadratic and Cubic Polynomials; Simple Equations; Systems of Simultaneous Linear Equations in Two Unknowns; Graphs of Linear Equations.

**Geometry :** Basic Theorems (including their consequences) on Straight Lines; Angles; Triangles; Parallel Lines; Parallelograms; Circles; Theorem of Pythagoras; Area of Triangle.

| | | |
|---|---|---|
| | **'খ' অংশ : দৈনন্দিন বিজ্ঞান** | **৫০** |
| **জ** | **(Part-'B' Everyday Science)** | **১০** |

**(i) Information and Communication Technology:**

General Knowledge about Computer and IT, Composition of Computer, Software and Hardware, Operating Systems, Word Processing, Spreadsheet Analysis, Database, Computer Programming, Computer Network and Internet, E-mail, Application of Computer and Multimedia, etc;

**(ii) Others :**

**Light :** Nature, Spectrum, Different Colours and Wavelengths, X-ray, Ultraviolet Radiation and LASER, etc;

**Sound :** Hearing Mechanism, Decibel, Frequency, Sound Machines in Home and **Around:** Television, Radio, Cell Phone, Telephone, Fax, Tape Recorder, Microphone, Loud Speaker, Public Address System, etc;

**Electricity :** Current, Cell, Battery, Generator, Light Bulb, Voltage, Heater, Plug, Socket, Live Wire and Possible Hazards, etc;

**Magnet** : Polarity and Relationship with Current, etc;

**Disease and Healthcare :** Deficiency, Infection, Antiseptic, Antibiotics, Stroke, Heart Attack and Hypertension, Diseases and Vaccination, Basic Concept of Cancer, AIDS and Hepatitis, Ultrasonography, ECG, MRI, City Scan, Endoscopy etc;

**Atmosphere :** Biosphere and Hydrosphere: Basic Treatment, Role of Oxygen, Carbon Dioxide and Nitrogen, Fresh and Polluted Water, Pasteurization, Disaster Management, etc;

**Bio-technology :** DNA, DNA Test, RNA, Gene, Genetic Disorder in Human Beings, Cloning, Sex Determining Chromosome, etc;

**Primary Physics :** Motion, Force, Work, Power & Energy, Heat & Temperature, etc;

**দ্বিতীয় ভাগ, আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহ, মোট নম্বর – ৫০০**

| | | |
|---|---|---|
| **১ ।** | **দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত আইন :** | **পূর্ণমান : ১০০** |
| **ক** | The Code of Civil Procedure, 1908.: | ৬০ |
| **খ** | The Specific Relief Act, 1877 | ১০ |
| **গ** | The Civil Courts Act, 1887 | |

ঘ The Limitation Act, 1908 ৪০

০৫

ঙ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণা ও এতদসংক্রান্ত আইন

**The Code of Civil Procedure, 1908** ১০

(Continued)Commissions; Suits by or against the Government or Public Officers in Their Official Capacity; Suits by or against Minors and Persons of Unsound Mind; Interpleader Suits; Attachment before Judgment; Interlocutory Orders; Temporary Injunctions; Appointment of Receivers; Judgment and Decree; Execution of Decrees and Orders; Appeals from Original Decrees and Orders; Reference; Review; Revision; Inherent Powers of Court; Amendment of Judgment, Decrees and Orders; Appeals to the Appellate Division; Enlargement of time; Power to Make up Deficiency of Court-Fees and Leading Case-laws of the Supreme Court of Bangladesh on the Above Topics.

**The Specific Relief Act, 1877 (Act No. I of 1877)** ৩০

Nature, Scope and Object; Specific Relief How Given; Relief not Granted to Enforce Penal Law; Recovery of Possession of Property; Specific Performance of Contracts; Rectification of Instruments; Recession of Contracts; Cancellation of Instruments; Declaratory Decrees; Appointment of Receivers; Injunctions Generally; Perpetual Injunction; Mandatory Injunction; Refusal of Injunctions; Guiding Principles of Granting Injunction; and Leading Case-laws of the Supreme Court of Bangladesh on the Above Topics.

**The Code of Civil Procedure, 1908 (Continued)** ১০

Commissions; Suits by or against the Government or Public Officers in Their Official Capacity; Suits by or against Minors and Persons of Unsound Mind; *Interpleader* Suits; Attachment before Judgment; Interlocutory Orders; Temporary Injunctions; Appointment of Receivers; Judgment and Decree; Execution of Decrees and Orders; Appeals from Original Decrees and Orders; Reference; Review; Revision; Inherent Powers of Court; Amendment of Judgment, Decrees and Orders; Appeals to the Appellate Division; Enlargement of time; Power to Make up Deficiency of Court-Fees and Leading Case-laws of the Supreme Court of Bangladesh on the Above Topics.

**The Specific Relief Act, 1877** (Act No. I of 1877)

Nature, Scope and Object; Specific Relief How Given; Relief not Granted to Enforce Penal Law; Recovery of Possession of Property; Specific Performance of Contracts; Rectification of Instruments; Recession of Contracts; Cancellation of Instruments; Declaratory Decrees; Appointment of Receivers; Injunctions Generally; Perpetual Injunction; Mandatory Injunction; Refusal of Injunctions; Guiding Principles of Granting Injunction; and Leading Case-laws of the Supreme Court of Bangladesh on the Above Topics.

**The Civil Courts Act, 1887** (Act No. XII of 1887)

Constitution and Jurisdiction of Civil Courts; Determination of Jurisdiction; Temporary Charge of District Court; Place of Sitting of Courts; Power of District Judge to Transfer Cases; Bar to Try Suits in which Judges' Interests are Involved.

**The Limitation Act, 1908** (Act No. IX of 1908)

Nature, Scope and Objects; Definitions and Applicability; Prescription, *Laches* and Limitation; Limitation in Criminal Proceedings; Limitation of Suits, Appeals and Applications; Extension of

Time; Mistake of Facts and Law; Fraud; Acknowledgement; Easement; Adverse Possession; Legal Disability; Doctrine of Condonation of Delay; Extension of Time of Proceeding in Wrong Courts; Appeals and Computation of Period of Limitation; Acquisition of Ownership by Possession.

**বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণা ও এতদসংক্রান্ত আইন :-**

Concept and Theories of Alternative Dispute Resolution (ADR); Modes of ADR; ADR Mechanism in-

(i) The Code of Civil Procedure, 1908

(ii) The Muslim Family Laws Ordinance, 1961

(iii) The Customs Act, 1969

(iv) The Income-tax Ordinance, 1984

(v) পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ২৬ নং আইন)

(vi) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

(vii) বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪

(viii) সালিশ আইন, ২০০১

(ix) অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩

(x) গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এবং

(xi) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬।

**২। অপরাধ সংক্রান্ত আইন :-** **পূর্ণমান : ১০০**

ক. The Code of Criminal Procedure, 1898 ৪০

খ. The Penal Code, 1860 ৪০

গ. The Evidence Act, 1872 ২০

**The Code of Criminal Procedure, 1898** (Act No. V of 1898)

First Information Report, Complaint, Charge-Sheet, Cognizance, Cognizable and Non-Cognizable Offence, Bailable and Non-Bailable Offence, Inquiry and Investigation, Non Cognizable case; Constitution and Powers of Criminal Courts; Aid and Information to the Magistrates, the Police and Persons Making Arrests; Arrest Generally, Arrest Without Warrant; Process to Compel Appearance; Maintenance of Public Order and Tranquility; Preventive Action of Police; Information to Police and Process of Investigation; Proclamation and Attachment; Search Warrant; Discovery of Persons Wrongfully Confined; Security for Keeping the Peace and for Good Behaviour; Unlawful Assemblies; Public Nuisance; Dispute as to Immovable Property; Information, Investigation and Inquiry; Jurisdiction of Criminal Courts in Inquiries and Trials; Initiation of Proceedings; Complaints to Magistrates; Commencement of Proceedings Before the Magistrates; Framing of Charges; Trial of Cases by Magistrates; Summary Trials; Trial before the Court of Sessions; Mode of Taking and Recording Evidence; Judgment; Submission of Sentences for Confirmation; Appeal; References and Revision; Execution; Suspension; Remission and Computation of Sentences; Provisions as to Bail and Bonds, Anticipatory Bail; Public Prosecutors; Commission for Examination of Witnesses; Special Rules of Evidence; Disposal of Property in Criminal Cases; Transfer of Criminal Cases; Inherent Power of the High Court Division; Payment of Expenses and Compensation Out of Fine; Provision for Powers of Judges and Magistrates being exercised by their successor in office and Leading Case-laws of the Supreme Court of Bangladesh on the Above Topics.

**The Penal Code, 1860** (Act No. XLV of 1860)

Origin; Nature and Scope of the Law; Development of Criminal Law; Elements in Crime; Definitions : Relation between Civil Injuries and Crimes; Criminals and Involvement of the State; Common Intention and Common Object; Motive; *Mensrea*; Knowledge; Presumption of Innocence; Mistake of Fact and Mistake of Law; Punishment: Its Objects and Limitation; General Exceptions; Joint Liability; Abetment; Criminal Conspiracy; Offences Against the State; Offences Against the Public Tranquility; False Evidence and Offences Against Public Justice; Offences Relating to Coin and Government Stamps, Offences Relating to Religion; Offences Affecting the Human Body: Homicide, Culpable Homicide, Hurt, Grievous Hurt, Criminal Force, Assault, Wrongful Restraint and Confinement, Kidnapping, Abduction, Offences against Property : Theft, Extortion, Dacoity and Robbery; Criminal Misappropriation of Property; Criminal Breach of Trust; Cheating; Mischief; Criminal Trespass and Forgery; Offences Relating to Documents; Offences Relating to Marriage; Defamation; Criminal Intimidation and Attempts to Commit Offences.

**The Evidence Act, 1872** (Act No. I of 1872)

Definitions; Presumption of Facts; Relevancy of Facts; Facts in Issue; Relevant Facts; Admissions; Statement by Persons Who Cannot be Called for as Witnesses; Statements Made Under Special Circumstances ; How much of a Statement is to be Proved; Relevancy of Judgments of Courts of Justice; Opinions of Third Persons when Relevant; Character of the Persons who are Connected with the facts to be Proved; Privileged Communications; Accomplice; Facts which need not to be Proved; Oral Evidence; Documentary Evidence; Circumstantial Evidence; Proof of Documents; Public Documents; Private Documents; Presumption as to Documents; Exclusion of Oral Evidence By Documentary Evidence; Production and Effects of Evidence; Burden of Proof; *Estoppel*; Witnesses; Competence of Witness; Number of Witnesses; Refreshing Memory;

Power of the Court to put Questions or Order of Production of any Documents or Thing; Impeachment or Confirmation of the Credit of a Witness; Examination of Witnesses; Improper Admission and Rejection of Evidence

**৩। পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক আইন :-** **পূর্ণমান : ১০০**

ক. মুসলিম আইন ৬০

খ. হিন্দু আইন ২০

গ. অন্যান্য আইন ২০

(i) The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 (Act No. VIII of 1939)
(ii) The Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (Ordnance No. VIII of 1961)
(iii) পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ২৬ নং আইন)

**মুসলিম আইন**

Sources and Origins of Muslim Law; The Quran, The Hadith, Ijma, Qiyas; Concept of Ijtihad and Mujtahid; Fatwas; Different Schools of Thoughts in Muslim Law and Reasons for their Development; Statutory Development of Muslim Law in Bangladesh and Judicial Decisions; Conversion to Mohamedanism; General Principle of Sunni of Inheritance; Succession and Administration; Principles of Representation; Spes Successionis; Application of Legislation relating to Family Laws by the Courts in Bangladesh; Marriage; Dissolution of Marriage; Registration of

Marriage; Restitution of Conjugal Rights; Dower; Maintenance; Gift; Wakf; The Wakfs Ordinance, 1962; Marz-ul-Maut; Will; Hiba-bil-Ewaz; Right of Shufaa; Administration of Estate; Guardianship of Person and Property; Legitimacy and Acknowledgment and Leading Case-laws of the Supreme Court of Bangladesh on the Above Topics.

**হিন্দু আইন**

Nature and Scope of Hindu Law; History and Origin of Hindu Law; Sources of Hindu Law; Schools of Hindu Law; Marriage; Maintenance; Adoption; Minority and Guardianship; General Principles of Succession under *Dayabagha* and *Mitakshara* Schools; Distinctions between *Dayabagha* and *Mitakshara* School. Exclusion from Inheritance; *Stridhana* and Women's Property; Religious and Charitable Endowments; Debts; Gifts; Will; Statutory Development of Hindu Law in Bangladesh.
হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২।

**অন্যান্য আইন**

(i) The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 (Act No. VIII of 1939)
(ii) The Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (Ordnance No. VIII of 1961)
(iii) পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩

| | | |
|---|---|---|
| **৪।** | **সাংবিধানিক আইন, জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট ও আইনের ব্যাখ্যার ধারণা :-** | **পূর্ণমান : ১০০** |
| | ক. সাংবিধানিক আইন | ৮০ |
| | খ. The General Clauses Act, 1897 | ২০ |
| | গ. আইনের ব্যাখ্যার ধারণা | |

**সাংবিধানিক আইন :-**

**The Fundamentals of Constitutional Law:** The Nature of a Constitution; Written and Unwritten Constitution; Rule of Law; Separation of Powers; Supremacy of the Constitution; Parliamentary form of Government; Effects of violation of Fundamental Rights; Doctrine of Classification; Ex post facto Law; Double Jeopardy; Speedy and Fair Trial; Self-incrimination; Constitutional Rights and Human Rights; Supremacy of Law as Involving Concepts of 'Legal Certainty' and 'Procedural Fairness'; Features of the Constitution of 1972.

**The Constitution of Bangladesh:** Framing of the Constitution of Bangladesh; Proclamation of Independence Order; Preamble; Citizenship; Fundamental Principles of State Policy; Fundamental Rights and their Enforcement.

**The Executive:** The President, Modes of Election and Terms of Office; Powers and Functions of the President; Legislative Powers; Prerogative of Mercy; President's Immunity; Impeachment and Removal of the President; The Prime Minister and the Cabinet; Tenure of Office; Ministerial Responsibility; Collective and Individual Responsibility of Ministers; Relation between the Executive and Parliament; Rule making Power; Emergency Power; Local Government and Powers of Local Body; Supreme Command and War; The Attorney-General.

**The Legislature:** Composition and Duration of Parliament; Membership of Parliament; Qualification and Disqualification for Election to Parliament ; Vacation of Seat; Resignation by Members of Parliament; Meeting of Parliament; Termination of Parliament; Functions of Parliament; Legislation; Delegated Legislation; Ordinance making Power; Amendment Procedures and Various Amendments to the Constitution; Control of Public Finance; Deliberation and Discussion; Bar against Double Membership; Functions; Privileges ; Immunities; Powers and Functions of the Speaker and Deputy Here is the complete text transcribed from the image image_6a9480.png formatted for a Word Document structure:
Speaker ; Sovereignty of Parliament; Quorum; Standing Committee of Parliament; Ombudsman; Contempt of Parliament.

**The Judiciary:** The Supreme Court: Establishment, Composition, Structure, Jurisdiction and Powers of the Supreme Court; Appointment of Judges and Their Removal; Judicial Review; Superintendence and Control of the Subordinate Courts; Binding Effect of Supreme Court Judgments; Review of Judgments and Order by Appellate Division; Establishment of Subordinate Courts; Administrative Tribunals; Supreme Judicial Council; Judicial Review; Separation of Powers and Independence of the Judiciary and Leading Cases on the Above-mentioned Topics.

**The Election Commission:** Establishment of Election Commission; Functions of Election Commission; Voters qualifications for Registration; Time for Holding Election; Power of Parliament to make provisions as to Elections; Electoral Role.

**The Services of the Republic:** The Judicial Service of Bangladesh and its Constitutional basis; Judicial Service Commission: Composition, Powers and Functions; Appointment of Members; Term of Offices; Annual Reports; Public Service Commission: Composition, Powers and Functions.

**Others :** Contracts and Deeds; International Treaties; Oaths of Offices; Transitional and Temporary Provisions; The Schedule Number-3rd, 4th, 5th, 6th and 7th of the Constitution; Law Continuance Enforcement Order; Provisional Constitution of Bangladesh.

**The General Clauses Act, 1897** (Act No. X of 1897) Object of the Act; Definition Clause; Scope and Application; Act, Enactment; Laws; General Rules of Construction; Effect of Repeal; Computation of Time; Power and Functionaries; Provisions as to Orders, Rules etc. made under Enactment; Miscellaneous.

**আইনের ব্যাখ্যার ধারণা**

Approach to Interpretation; Construction and General Principles of Interpretation; Literal Rule; Golden Rule and Mischief Rule of Interpretation; Rule of Harmonious Construction; Internal and External Aid to Interpretation; Maxims of Interpretation; Interpretation of Penal Statute; Interpretation of Constitutional Law; General and Special Rules; Problems of Constitutional Interpretation; Structural Change.

| ক্রমিক নং | বিষয়ের নাম | পূর্ণমান |
|---|---|---|
| ৫। | সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনঃ | ১০০ |
| ক। | The Contract Act, 1872 | ৬০ |
| খ। | The Transfer of Property Act, 1882 | |
| গ। | The Registration Act, 1908 | |
| **গ** | | |
| ঘ। | The State Acquisition and Tenancy Act, 1950. | ৪০ |
| ঙ। | The Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 | |

**The Contract Act, 1872 (Continued)**

Coercion; Undue Influence; Fraud; Misrepresentation; Mistake of Facts and Law; Contingent Contracts; Performance of Contracts; Contracts which must be Performed; By whom Contracts must be Performed; Time and Place of Performance; Performance of Reciprocal Promises; Appropriation of the Payments; Contracts Which Need not be Performed; Consequences of Breach of Contract; Indemnity and Gurantee; Bailment; Bailments of Pledges; Suits by Bailees or Bailors againt wrong-doers; Agency; Different Classes of Agents; Creation of Agency; Appointment and Authority of Agents; Sub-Agents; Revocation of Authority; Agent's Duty to Principal; Principal's Duty to Agent; Effect of Agency on Contract with Third Persons.

**The Transfer of Property Act, 1882 (Act No. IV of 1882)**

Nature and Scope of the Law of Transfer of Property; Kinds of Property; Notice; What may be Transferred; Who Can Transfer; Operation of Transfer; Condition Restraining Alienation; Restriction Repugnant to Interest Created; Rule against Perpetuity; Conditional Transfer; Fulfillment of Condition Subsequent; Election when Necessary; Transfer by Ostensible Owner; Transfer by Co-owner; Joint Transfer for Consideration; Transfer by Co-owner of share in common property; Rules of Priority; Doctrine of Lispendens; Fraudulent Transfer; Doctrine of Part Performance; Sale; Contract for Sale; Mortgage; Rights and Liabilities of Mortgagor; Rights and Liabilities of Mortgagee; Doctrine of Redemption; Charges; Lease; Exchange; Gifts; Transfers of Actionable Claims.

**The Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908)**

Definitions; Registrable Documents; Documents Requiring Compulsory Registration, Optional Registration; Time and Place of Presentation; Effects of Registration and Non-Registration; Duties and Powers of Registering Officers; Remedies in the event of Refusal of Registration; Penalties.

**The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (EB Act No. XXVIII of 1951)**

Acquiring Rent Receiving Interest by the State; Preparation, Maintenance and Revision of Recod-of-Rights; Bar to Jurisdiction of Civil Courts in certain matters; Power to enter, upon land, to make survey, etc; Sub-letting; Settlement and use of land vested in the Government; Incidents of Holdings of Raiyats and Transfer, Purchase and Acquisition of Lands; Pre-emption; Provisions Relating to Enhancement and Reduction of Rent; Amalgamation, Sub-division and Consolidation of Holdings; Provisions related to Rent and Realisation of Rent; Land Survey Tribunal and Land Survey Appellate Tribunal; Appeal, Review and Revision; Exemption of Rent; Special Provisions for Exemption of Land Revenue in Relation to Agricultural Land.

**The Non-Agricultural Tenancy Act,** 1949 (EB Act No. XXIII of 1949)

Definitions; Classes of Non-Agricultural Tenants; Purposes for Holding Non-Agricultural Tenancy; Incidents of Holding of Non-Agricultural Land for 12 Years and More and for Less Than 12 Years; Under Tenant; Pre-emption; Improvement.

## তৃতীয় ভাগ

ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ, মোট নম্বর – ১০০

**[নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির মধ্য হইতে যে-কোনোএকটি বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে।]**

| ঐচ্ছিক বিষয় | বিষয়ের নাম ও বিবরণ | পূর্ণমান |
|---|---|---|
| **১ ।** | **ঐচ্ছিক বিষয়-১** | **পূর্ণমান : ১০০** |
| ক। | শিশু আইন, ২০১৩ | ৬০ |
| খ। | নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ | |
| গ। | আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আইন | |
| ঘ। | The Special Powers Act, 1974 | ৪০ |
| ঙ। | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ | |
| | **অথবা** | |
| **২ ।** | **ঐচ্ছিক বিষয়-২** | **পূর্ণমান : ১০০** |
| ক। | দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত আইন | **৪০** |
| খ। | আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ | |
| গ। | The Negotiable Instruments Act, 1881 | **৬০** |
| ঘ। | মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০২৩ (২০২৬ সনের ৫৫ নং আইন) | |
| ঙ। | সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৮১ নং আইন) | |

### ঐচ্ছিক বিষয়-১

**শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) :-**

সংজ্ঞা; প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য; শিশু কল্যাণ বোর্ড এবং উহার কার্যাবলী; শিশুবিষয়ক ডেস্ক, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা ইত্যাদি; শিশু-আদালত ও উহার কার্যপ্রণালী; গ্রেপ্তার, তদন্ত, বিকল্প পন্থা (ডাইভারশন) এবং জামিন; আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও সহায়তা; শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র ও প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠান; শিশু সংক্রান্ত বিশেষ অপরাধসমূহের দণ্ড; বিকল্প পরিচর্যা।

**নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) :-**

সংজ্ঞা; শাস্তি ও দণ্ডসমূহ; ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান; সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা নিষেধ; ভবিষ্যৎ সম্পত্তি হইতে অর্থদণ্ড আদায়; অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি; মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের ইত্যাদির শাস্তি; অপরাধের তদন্ত; অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ, বিচার পদ্ধতি; আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার; ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যেকোন স্থানে জবানবন্দি গ্রহণের ক্ষমতা; রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, ইত্যাদির সাক্ষ্য; সাক্ষীর উপস্থিতি; ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ; ট্রাইব্যুনালের গঠন, এখতিয়ার, বিচার পদ্ধতি; আপীল; মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন; অপরাধে প্ররোচনা বা সহায়তার শাস্তি; নিরাপদ হেফাজত; ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদির জবাবদিহিতা; ধর্ষিতা নারী ও শিশুর মেডিক্যাল পরীক্ষা।

**আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আইন :**

- ✓ আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ নং আইন ৬ সনের ২০০০))
- ✓ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন), দায়িত্ব, কার্যাবলী ইত্যাদিপ্রবিধানমালা (, ২০১১
- ✓ আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫

- ✓ আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৪
- ✓ আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫

**The Special Powers Act, 1974 (Act No. XIV of 1974) :**

Offences relating to Smuggling, Counterfeiting of currency notes and Government stamps, Adulteration etc; Penalty for Counterfeiting Currency-notes and Government Stamps; Penalty for Smuggling; Penalty for Adulteration of, or sale of Adulterated Food, Drink, Drugs or Cosmetics; Penalty for Attempt, etc; Offences under this Act and certain other offences to be tried by Special Tribunals; Constitution, Jurisdiction and Powers of Special Tribunal; Application of the Code to proceedings of Special Tribunals; Framing of Charges; Judgment; Appeals and Confirmation of Death Sentences; Power of Government to remit or suspend for commute any sentences; Offences to be Cognizable and non-bailable; Report by Police Officer to Government; Bar on Jurisdiction of Courts; Execution of death sentences.

**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন: (**

সংজ্ঞা; আইনের প্রাধান্য; অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা ও তদসংশ্লিষ্ট; মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ; মাদকদ্রব্য প্রতিরোধের ক্ষমতাসমূহ; অপরাধ ও দণ্ড; ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও অপরাধের বিচার; ক্ষতিপূরণ দাবি অগ্রহণযোগ্য; রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন ও উহার প্রতিবেদন; কমিটি গঠন ও উহার দায়িত্ব।

**ঐচ্ছিক বিষয়২-**

**দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন: (**

সংজ্ঞা; দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা ও গঠন (দুদক); কমিশনারদের নিয়োগ ও মেয়াদ; বাছাই কমিটি; কমিশনারদের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, অক্ষমতা, পদত্যাগ ও অপসারণ; প্রধান নির্বাহী; কমিশনের সভা, সিদ্ধান্ত, কার্যাবলী, তদন্তের ক্ষমতা এবং অনুসন্ধান বা তদন্তকার্যে বিশেষ ক্ষমতা; তদন্তের সময়সীমা; গ্রেপ্তারের ক্ষমতা; অভিযুক্ত ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ; অভিযোগের তদন্ত; কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা; সহায়ক সম্পত্তির ঘোষণা; জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত সম্পত্তির দখল; অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিন অযোগ্যতা এবং বিচার; মিথ্যা তথ্য প্রদানের দণ্ড; সরল বিশ্বাসে কাজকর্ম রক্ষণ; মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে অনুমোদন ইত্যাদি; ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ; কমিশনের নিজস্ব প্রসিকিউশন ইউনিট।

**দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭**

**মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন: (**মানিলন্ডারিং; মানিলন্ডারিং অপরাধ সংক্রান্ত বিভিন্ন দণ্ড; অপরাধের তদন্ত ও বিচার; স্পেশাল জজের বিশেষ এখতিয়ার; অপরাধের আমলযোগ্যতা, অআপোষ-যোগ্যতা ও অজামিনযোগ্যতা-; দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদনের অপরিহার্যতা; জামিন সংক্রান্ত বিধান; সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ ও ক্রোক আদেশ সংক্রান্ত এবং এর বিরুদ্ধে আপীল; সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও এ জাতীয় সম্পত্তির ফেরত দান; বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (পূর্ববর্তী অংশ) বিরুদ্ধে আপীল; বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া; আপীল; মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব; বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি; সত্ত্বা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।

**The Criminal Law Amendment Act, 1958 (Act No. XL of 1958) :**

Definitions; Appointment and Jurisdiction of Special Judges; Offences to be Tried by Special Judges; Time-limit for Investigation; Procedure in Trial of Cases and Powers of Special Judges; Special Rules of Evidence; Bar on Trial de novo; Punishment of Offences; Appeal, Revision and Transfer of Cases; Bail and Imprisonment.

**আইন(দ্রুত বিচার আইন) শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ-, ২০০২ (২০০২ সনের ১১ নং আইন: (**

সংজ্ঞা; শাস্তিসমূহ; অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, অস্ত্র ইত্যাদি; দ্রুত বিচার আদালত গঠন; আদালতের এখতিয়ার; বিচার পদ্ধতি; আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার; ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ, ইত্যাদি; জামিন সংক্রান্ত বিধান; ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা ইত্যাদির সাক্ষ্যমূল্য।

**The Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. XXVI of 1881) :**

Negotiable Instruments; Promissory Notes; Hundis; Bills of Exchange and Cheques; Drawer & Drawee; Holder & Holder in Due Course; Payment in Due Course; Indorsement; Dishonour of Cheque for Insufficiency of Funds etc. in the Account and Trial of Criminal Cases Relating to such Dishonour.

**মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৩ নং আইন: (**

সংজ্ঞা, মানব পাচার ও তদসংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ এবং দণ্ড, অভিবাসী চোরাচালান ও তদসংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ এবং দণ্ড, অন্যান্য অপরাধ ও দণ্ড, অভিযোগ দায়ের ও তদন্ত, বিচার পদ্ধতি, মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন, মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি ও সাক্ষীদের সহায়তা এবং সুরক্ষা ও পুনর্বাসন, মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান দমন ও প্রতিরোধে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তা, বিবিধ।

**সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৮১ নং আইন: (**

সংজ্ঞা, জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সী, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি, জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো, অপরাধ ও দণ্ড, অপরাধের তদন্ত ও বিচার, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বিবিধ।

## ১৮শ বিজেএস পরীক্ষা প্রিলিমিনারি , ২০২৫

**১ .The Contract Act, 1872 এর বিধান মতে Coercion (বলপ্রয়োগএর -( -মাধ্যমে সম্মতি আদায় করলে সে চুক্তি**

(ক বৈধ ( বাতিলযোগ্য (খ) অবৈধ (গ) বাতিল (ঘ)

উত্তর) বাতিলযোগ্য (খ) :Voidable)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :The Contract Act, 1872 এর ধারা ১৯ অনুযায়ী, যদি কোনো চুক্তিতে বলপ্রয়োগ )Coercion), প্রতারণা )Fraud) বা মিথ্যা বর্ণনার )Misrepresentation) মাধ্যমে কারো সম্মতি আদায় করা হয়, তবে সে চুক্তিটি সেই পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে বাতিলযোগ্য হবে। (যার সম্মতি আদায় করা হয়েছে)

**২. The Transfer of Property Act, 1882 এর ১০৫ ধারা অনুসারে ইজারার মূল্যকে কী বলা হয়?**

(ক) সেলামী (খ) কর (গসুদ (ঘ) খাজনা (

**উত্তর) সেলামী (খ) :Premium)**

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :The Transfer of Property Act, 1882 এর ধারা ১০৫ অনুযায়ী, ইজারার ক্ষেত্রে যে এককালীন মূল্য প্রদান করা হয়, তাকে প্রিমিয়াম )Premium) বা সেলামী বলা হয়। আর যে অর্থ নিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়, তাকে ভাড়া )Rent) বা খাজনা বলা হয়। যেহেতু অপশনে 'সেলামী' এবং 'খাজনা' দুটোই আছে, এবং ইজারার প্রাথমিক মূল্য হিসেবে সেলামী )Premium) একটি সুনির্দিষ্ট উত্তর।

**৩. The Transfer of Property Act, 1882 এর বিধানে সোলে ডিক্রির ক্ষেত্রে Lis pendens নীতি-**

(কপ্রয়োগযোগ্য হবে না (খ) প্রয়োগযোগ্য হবে (

(গউপরের কোনটিই নয় (ঘ) আদালত অনুমতি দিলে প্রয়োগযোগ্য হবে (

উত্তরপ্রয়োগযোগ্য হবে (ক) :

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :During the pendency in any Court 2[in Bangladesh], of any suit or proceeding which is not collusive and in which any right to immoveable property is directly and specifically in question, the property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect the rights of any other party thereto under **any decree** or order which may be made therein, **except under the authority of the Court** and on such terms as it may impose.এখানে any decree includes compromise decree (সোলে ডিক্রি (as well.

**৪. The Transfer of Property Act, 1882 এর বিধানে সম্পত্তির বিক্রয় চুক্তিতে দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রিএর সময় উল্লেখ না থাকলে কত সময় ধরে নিতে হবে-?**

(ক মাস ৪ ( মাস ৩ (খ) মাস ২ (গ) ঘমাস ৬ (

**উত্তরমাস ৬ (ঘ :**

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :The Transfer of Property Act, 1882 (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন -( ৫৪ক- In a contract for sale of any immoveable property, a time, to be effective from the date of registration, shall be mentioned for execution and registration of the instrument of sale, and **if no time is mentioned, six months shall be deemed to be the time**

**৫ .The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ১৪৩ ধারা অনুসারে খতিয়ানে হালনাগাদ সংরক্ষণ কার্যক্রমে কোন কারণপ্রসূত পরিবর্তন খতিয়ানে সন্নিবেশযোগ্য নয়?**

(কহস্তান্তরের ফলে নামজারী (খ) জোতের একত্রীকরণ (

(গ(ঘ) রিসিভার নিয়োগ ( জমি সিকস্তি হেতু খাজনা মওকুফ

**উত্তররিসিভার নিয়োগ (গ) :**

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ধারা 143C- The Collector shall maintain up-to-date, in the prescribed manner, the record-of-rights prepared or revised under Part IV or under this Part by correcting clerical mistakes and by incorporating therein the changes on account of-

(a) the mutation of names as a result of transfer or inheritance;

(b)the subdivision, amalgamation or consolidation of holdings;

ew settlement of lands or of holdings purchased by the Government; and

(d) the abatement of rent on account of abandonment or diluvion or acquisition of land.

**৬. 'Onerous Gift' কোন আইনের বিধানে প্রযোজ্য?**

(কউপরের সবকটি (ঘ) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন (গ) হিন্দু আইন (খ) মুসলিম আইন (

**উত্তরসম্পত্তি হস্তান্তর আইন (গ) :**

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :'Onerous Gift' (দায়যুক্ত দান এর ধারণাটি (The Transfer of Property Act, 1882 (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন এর ধারা (127 -এ সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে বিধান রয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে, যদি কোনো দানের সাথে গ্রহীতার ওপর কোনো দায় বা বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়, তবে তাকে Onerous Gift বলে।

**৭. The Transfer of Property Act, 1882 এর কোন ধারায় সদ্ বিশ্বাসে ও মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তরগ্রহীতাএর অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে-?**

(ক (53B (খ (53D (গ (52 (ঘ (53

**উত্তর (ঘ) :53**

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :The Transfer of Property Act, 1882 এর ধারা 53 (Fraudulent Transfer) অনুযায়ী, যদি কোনো হস্তান্তর প্রতারণামূলক হয়, তবে যে হস্তান্তরগ্রহীতা সদ্ বিশ্বাসে ও মূল্যের বিনিময়ে )In good faith and for consideration) সম্পত্তি গ্রহণ করেন, তার অধিকার সংরক্ষিত থাকে।

**৮. অনাদায়ের ক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির অঙ্গীকার পালন, অথবা দায় পরিশোধের চুক্তিকে The Contract Act, 1872 অনুসারে কী বলা হয়?**

(কখেসারতের চুক্তি ( জি (খ)ম্মা (গ জামিনের চুক্তি ( ঘটনা নির্ভর চুক্তি (ঘ)

**উত্তর (গ) :জামিনের চুক্তি )Contract of Guarantee)**

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :The Contract Act, 1872 এর ধারা 126 অনুযায়ী, জামিনের চুক্তি হলো সেই চুক্তি, যেখানে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি )Surety) অন্য ব্যক্তির )Principal Debtor) অনাদায়ের ক্ষেত্রে তার প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধের অঙ্গীকার করে।

**৯. The Transfer of Property Act, 1882 এর বিধানে বিনা জামানতে ঋণ গ্রহণ করা হলে ঋণদাতার পাওনার যে অধিকার সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে?**

(ক চার্জ ( দান (খ) রেহেন (গ) নালিশযোগ্য দাবী (ঘ)

**উত্তর) নালিশযোগ্য দাবী (ঘ) :Actionable Claim)**

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :The Transfer of Property Act, 1882 এর ধারা 3 অনুযায়ী, নালিশযোগ্য দাবী )Actionable Claim) বলতে বোঝায় এমন কোনো ঋণ বা দাবি যা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির জামানত দ্বারা সুরক্ষিত নয় এবং যার জন্য দেওয়ানী আদালতে প্রতিকার চাওয়া যায়। এটিই মূলত বিনা জামানতে )unsecured) দেওয়া ঋণের ওপর ঋণদাতার পাওনার অধিকার।

**১০। The Registration Act, 1908 এর বিধানে মিথ্যা তথ্য দিয়ে দলিল রেজিস্ট্রির শাস্তি -**

(ক বছরের কারাদণ্ড ৭ (  অর্থদণ্ড (খ)

ক ও খ উভয়ই (গ)  ক অথবা খ (ঘ)

সঠিক উত্তর বছরের কারাদণ্ড ও ৭) ক ও খ উভয়ই (গ) :অর্থদণ্ড।(

বিকল্পগুলোতে ক, খ, গ এবং ঘ থাকে, এবং 'গ' ও 'ঘ' তে পৃথকভাবে 'কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড একসাথে' এবং 'শুধুমাত্র কারাদণ্ড বা শুধুমাত্র অর্থদণ্ড' উল্লেখ থাকে, তাহলে আপনার বিবেচনা অনুযায়ী গ এবং ঘ উভয় উত্তর সঠিকshall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine or with both." (যার বাংলা অনুবাদ: "...কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে যার মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা জরিমানা হবে, অথবা উভয় হতে পারে।")

২) শাস্তির তিনটি বিকল্প .Three Alternatives): * কবছর পর্যন্ত কারা ৭ .দণ্ড )Imprisonment up to 7 years) * খ) অর্থদণ্ড/জরিমানা .Fine) * গকারাদণ্ড . ) অর্থদণ্ড উভয়ই/এবং জরিমানাBoth Imprisonment and Fine)

## ১৮শ বিজেএস লিখিত পরীক্ষা, ২০২৫

সময়-৩ ঘণ্টা পূর্ণমান-১০০

[বাংলা অথবা ইংরেজি যে-কোনো একটি ভাষায় উত্তর দিতে হবে; তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো যে-কোনো ভাষায় লেখা যাবে]

'ক' অংশঃ যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দিন (৩×২০=৬০)

১। ক) "চিরন্তন হস্তান্তর বিরোধী নিয়মটি এই সাধারণ নীতি বা উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সম্পত্তি হস্তান্তরের স্বাধীনতা এমনভাবে ব্যবহার করা যাবে না যাতে সেই স্বাধীনতাই ধ্বংস হয়ে যায়।"-সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমগুলো অন্তর্ভুক্ত করে বিবৃতিটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন। 10

খ) The Transfer of Property Act, 1882 এর অধীনে পূর্বশর্ত এবং পরবর্তী শর্ত এর মধ্যে পার্থক্য করুন। কখন একটি শর্ত উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর অধীনে হস্তান্তরকে বাতিল করে দেয়?

(গ) A, ১৫.১০.২০২০ তারিখে B এর অনুকূলে একটি জমির ব্রিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন এবং একই জমি সে ২০.১০.২০২০ তারিখে সম্পাদিত ও নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে C এর নিকট বিক্রয় করেন। B এর অনুকূলে সম্পাদিত দলিলটি পরে ২৫.১০.২০২০ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছিল। B এর কাছে পূর্ববর্তী হস্তান্তর বিষয়ে C এর কোনো জ্ঞান ছিল না এবং তিনি মূল্য পরিশোধকারী একজন সরল বিশ্বাসী ক্রেতা হিসেবে কাজ করেছিলেন। The Transfer of Property Act, 1882 এর সংশ্লিষ্ট বিধানের আলোকে এই পরিস্থিতিতে B ও C এর মধ্যে কার অগ্রাধিকার রয়েছে তা নির্ধারণ করুন।

২ (ক) পরবর্তী ক্রেতা কর্তৃক মার্শালিং' বলতে কী বোঝায়? এটা The Transfer of Property Act, 1882 এর ধারা ৮১ এর অধীন মার্শালিং থেকে কীভাবে আলাদা?

(খ) A, B এর নিকট একটি জমি বিক্রয় করেন এবং প্রতিশ্রুতি (covenant) দেন যে, জমিটি দায়মুক্ত। বিক্রয়ের পর C, A এর নিকট থেকে পূর্ববর্তী বন্ধক এর ভিত্তিতে জমিটির ওপর তার দাবি জানান, যা A, B এর নিকট জমিটি হস্তান্তরের সময় প্রকাশ করেননি। এই বিক্রয়ের সময় B এর প্রতি A এর কী দায়িত্ব ছিল? The Transfer of Property Act, 1882 এর অধীনে এখন B এর কী আইনি প্রতিকার রয়েছে?

গ) "একবার বন্ধক, সর্বদাই বন্ধক।" নীতিটি ব্যাখ্যা করুন। চুক্তির মাধ্যমে রেহেন উদ্ধারের অধিকার সীমিত করা যায় কী? 'উদ্ধারের বাধা' (clog on redemption) বলতে কী বোঝায়? কখন বন্ধকগ্রহীতা 'foreclosure' এর জন্য এবং কখন কেবল বিক্রয়ের জন্য মামলা করতে পারেন?

৩। ক) "যেখানে প্রতিদান নেইএর প্রাসঙ্গিক The Contract Act, 1872 এটি অকাট্য নিয়ম নয়।-"সেখানে কোনো চুক্তি নেই। , বিধানের আলোকে এই বিবৃতিটি ব্যাখ্যা করুন।

খ) B, A এর প্রস্তাবটি চিঠির মাধ্যমে গ্রহণ করেন। চিঠিটি ডাকে দেরি হয়ে যায়। A এর বিরুদ্ধে এবং B এর বিরুদ্ধে প্রস্তাবটি গ্রহণের যোগাযোগ কখন সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে? যদিও এর চিঠি পৌঁছানোর আগে টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রস্তাবটি বাতিল করেন, তবে কি কোনো চুক্তি হবে? প্রাসঙ্গিক আইনি ধারা এবং নজিরের আলোকে উত্তর দিন।

গ) অভিপ্রায় এবং প্রতিকারের ক্ষেত্রে 'বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা' কীভাবে 'প্রতারণা' থেকে ভিন্ন? The Contract Act, 1872 এর অধীনে কখন নীরবতা প্রতারণা হিসেবে গণ্য হয়? প্রতারণা বা বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনার মাধ্যমে সম্মতি আদায় করলে চুক্তির ওপর কী প্রভাব পড়ে?

৪। ক) 'চুক্তি নিস্ফলতার মতবাদ (Doctrine of Frustration)' ব্যাখ্যা করুন। প্রাথমিক অসম্ভবতা এবং পরবর্তী অসম্ভবতার মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ দেখান।

খ) চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষতিপূরণের নিয়ম কী? 'পূর্ব-নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ' এবং 'দণ্ড' এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন। নির্দিষ্ট অঙ্কে ক্ষতিপূরণের উল্লেখ থাকলেও আদালত কখন যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন?

গ) ১ জানুয়ারি Z তার বন্ধু M এর সাথে একটি গাড়ি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় এবং হস্তান্তরের সময় মূল্য পরিশোধের চুক্তি করেন। এই চুক্তির ওপর ভরসা করে M নিজের পুরাতন গাড়িটি বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম দামে বিক্রি করেন; ব্যাংক ঋণ নেন এবং ফি ও সুদ দেন। হস্তান্তরের দিন, M টাকা নিয়ে উপস্থিত হলে Z চুক্তি ভঙ্গ করে M এর পরিবর্তে তার নিজ চাচার কাছে গাড়িটি বিক্রয় করে দেন। The Contract Act, 1872 এর অধীনে এই পরিস্থিতিতে M এর প্রতিকার কী?

৫। ক) The Registration Act, 1908 অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য দলিল দাখিলের সময়সীমা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিধান উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন। ০১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে X যুক্তরাষ্ট্রে একটি আমমোক্তারনামা সম্পাদন করেন। কুরিয়ারের মাধ্যমে ০১ মে ২০২৬ তারিখে এই নথিটি ঢাকায় পৌঁছায়। যদি ০১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে Y কুরিয়ারের রসিদসহ এটি নিবন্ধনের জন্য জমা দেন তবে কী নিবন্ধনের জন্য দলিল দাখিলের সময়সীমার মধ্যে হবে? যদি নিবন্ধক এটি গ্রহণ না করেন, তবে প্রতিকার কী?

খ) নিবন্ধনের জন্য গৃহীত দলিলে কোন কোন তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন?

গ) নিবন্ধকের কার্যালয়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের অসততার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে কী ধরণের শাস্তি আরোপ করা যায়?

'খ' অংশঃ যে-কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দিন (২×২০=৪০)

(৬) (ক) কৃষি ও অকৃষি প্রজাদের মধ্যে পার্থক্য করুন।

খ) The Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 এর বিধান মতে প্রজা বা মালিক অকৃষি ভূমিতে কী কী ধরণের উন্নয়ন করতে পারেন?

গ) A একজন অকৃষি প্রজা তার অধিকৃত অকৃষি জমিতে কাঠামো নির্মাণ করেন। B খাজনা বাকির দায়ে সার্টিফিকেট জারিতে উক্ত অকৃষি জমি খরিদ করেন এবং কাঠামোসহ উক্ত জমির দখল নিতে চান, কিন্তু A বাধা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে B এর করনীয় সম্পর্কে আইনি পরামর্শ দিন।

৭। ক) The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর অধীনে খতিয়ান (record-of-rights) প্রস্তুতেরবিভিন্ন পর্যায় এবং খতিয়ান সংশোধনের জন্য সৃষ্ট বিভিন্ন। বিভিন্ন ফোরাম সম্পর্কে আলোচনা করুন। সর্বশেষ সংশোধিত খতিয়ান বিষয়ে আইনে অনুমিত সাক্ষ্য মূল্য ব্যাখ্যা করুন।

খ) একজন আদিবাসী রায়ত কর্তৃক জমি হস্তান্তর সম্পর্কিত সাধারণ নিয়মটি কী? A একজন আদীবাসী রায়ত। তিনি তার নিজের জমি একজন অ-আদিবাসী ব্যক্তিকে হস্তান্তর করতে চান। এই হস্তান্তরের পূর্বে A-কে কী কী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং না করলে তার আইনি ফলাফল কী হবে উল্লেখ করুন।

৮। ক) The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 অনুসারে জোতের ?বলতে কী বোঝায় 'একত্রীকরণ' এবং 'সংযুক্তকরণ' বিশেষ কর ,জমি একত্রিকরণ প্রকল্প শুরু করার প্রক্রিয়াে কে আবেদন করার অধিকারী এবং এই আবেদনকে গ্রামের সকল রায়তের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী আবেদন হিসেবে গণ্য হওয়ার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আইনি সীমা কী তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন।

খ) জনাব রহিম একজন রায়ত যার জমি বর্তমানে গ্রীন ব্যাংকে বন্ধক রয়েছে। স্থানীয় রাজস্ব কর্মকর্তা রহিমের উক্ত জমির এলাকায় একটি একত্রীকরণ প্রকল্প অফিসিয়ালি শুরু করেন। প্রকল্পটি চলমান থাকাকালে রহিম তার উক্ত বন্ধকী সম্পত্তিটি রাজস্ব কর্মকর্তার অনুমতি ব্যাতিরেকে তৃতীয় পক্ষ জনাব কবির এর নিকট বিক্রয় করেন। The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর বিধানানুসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উত্তর দিন-

i) জনাব রহিম এবং জনাব কবির এর মধ্যকার জমি হস্তান্তরের বৈধতা নিরূপন করুন এবং চলমান একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় জনাব কবির এর আইনি অবস্থান নির্ধারণ করুন;

ii) যদি একত্রীকরণ প্রকল্পটি চূড়ান্ত হয় এবং একীভূত নতুন জোত জনাব রহিমকে বরাদ্দ দেয়া হয় তাহলে গ্রিন ব্যাংকের অনুকূলে প্রদত্ত বন্ধকের অবস্থান কী হবে তা ব্যাখ্যা করুন।

**প্রশ্ন: "চিরন্তন হস্তান্তর বিরোধী নিয়মটি এই সাধারন নীতি বা উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সম্পত্তি হস্তান্তরের স্বাধীনতা এমন ভাবে ব্যবহার করা যাবে না যাতে সেই স্বাধীনতাই ধবংস হয়ে যায়।" - সাধারন নিয়মের ব্যতিক্রমগুলো অন্তর্ভুক্ত করে বিবৃতিটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ (Transfer of Property Act, 1882)-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি আইনি নীতি হলো "চিরন্তন হস্তান্তর বিরোধী নিয়ম" বা Rule Against Perpetuities, যা আইনের ১৪ ধারায় বিধৃত হয়েছে। কোনো মালিক যদি তার ইচ্ছানুযায়ী সম্পত্তিকে চিরকালের জন্য হস্তান্তর-অযোগ্য করে যান, তবে তা বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। আলোচ্য বিবৃতিটি মূলত ১৪ ধারার অন্তর্নিহিত দর্শনকেই তুলে ধরেছে।

বিবৃতিটিতে একটি সূক্ষ্ম আইনি ও দার্শনিক দ্বন্দ্ব তুলে ধরা হয়েছে।

- **স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব:** সম্পত্তি হস্তান্তর করা বা দান করা একজন মালিকের অবিচ্ছেদ্য অধিকার বা স্বাধীনতা। কিন্তু মালিক যদি এই স্বাধীনতা প্রয়োগ করে দলিলে এমন শর্ত জুড়ে দেন যে, "আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তান, তার সন্তান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এই সম্পত্তি কেবল ভোগ করবে কিন্তু কখনো বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবে না"—তবে তিনি মূলত তার নিজের 'হস্তান্তরের স্বাধীনতা' প্রয়োগ করে অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের 'হস্তান্তরের স্বাধীনতা' হরণ করছেন।
- **মৃত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ :** আইন কখনোই সমর্থন করে না যে, একজন মৃত ব্যক্তির ইচ্ছা বা নির্দেশ শত শত বছর ধরে জীবিত মানুষদের সম্পত্তির অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করবে।
- **অর্থনৈতিক নীতি:** সম্পত্তি যদি বাজারে স্থবির হয়ে পড়ে , তবে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন এবং রাজস্ব আদায় বাধাগ্রস্ত হয়। তাই জনস্বার্থে , স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতার এই ধ্বংসযজ্ঞকে ঠেকাতেই চিরন্তন হস্তান্তর বিরোধী নিয়মের জন্ম।

**চিরন্তন হস্তান্তর বিরোধী নিয়ম (ধারা ১৪):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১৪ ধারা অনুযায়ী, কোনো সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এমন কোনো শর্ত বা স্বার্থ সৃষ্টি করা যাবে না, যা হস্তান্তরের তারিখে জীবিত এক বা একাধিক ব্যক্তির জীবনকাল এবং অতঃপর জন্মগ্রহণকারী কোনো অজাত ব্যক্তির অপ্রাপ্তবয়স্ককাল (১৮ বছর) পার হওয়ার পর কার্যকর হবে।

সহজ কথায়, সম্পত্তি আটকে রাখার সর্বোচ্চ সময়সীমা হলো:

**সর্বোচ্চ সময়সীমা = জীবিত ব্যক্তির জীবনকাল + অজাত ব্যক্তির ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত।**

এর বেশি সময়ের জন্য সম্পত্তি হস্তান্তর বা আটকে রাখা সম্পূর্ণ বাতিল বলে গণ্য হবে।

**দৃষ্টান্ত:** 'ক' একটি সম্পত্তি 'খ'-কে তার জীবনকালের জন্য, এরপর 'গ'-কে তার জীবনকালের জন্য এবং সর্বশেষে 'গ'-এর অজাত সন্তানের ২৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার শর্তে হস্তান্তর করলো। এখানে 'গ'-এর সন্তানের ১৮ বছর পার হওয়ার পরও (২৫ বছর পর্যন্ত) সম্পত্তিটি আটকে রাখার শর্ত দেওয়া হয়েছে, যা ১৪ ধারার লঙ্ঘন। তাই এই হস্তান্তরটি বাতিল।

**১৪ ধারার নিয়মের আবশ্যিক শর্তসমূহ:**

একটি হস্তান্তর বাতিল হতে হলে নিচের শর্তগুলো বিদ্যমান থাকতে হবে:

ক. সম্পত্তিটি হস্তান্তরিত হতে হবে।

খ. হস্তান্তরটি এমন স্বার্থ সৃষ্টি করবে যা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে।

গ. চূড়ান্ত সুবিধাভোগী হবে হস্তান্তরের সময় অজাত কোনো ব্যক্তি।

ঘ. অজাত ব্যক্তির অনুকূলে চূড়ান্ত মালিকানা বা স্বার্থ অবশ্যই তার ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই ন্যস্ত হতে হবে।

**চিরন্তন হস্তান্তর বিরোধী নিয়মের ব্যতিক্রমসমূহ (Exceptions to the Rule):**

যদিও ১৪ ধারা সম্পত্তির অবাধ গতিশীলতা নিশ্চিত করে, কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সব স্থবিরতা ক্ষতিকর নয়। তাই জনকল্যাণ ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে আইনের ১৪ ধারার কিছু যৌক্তিক ব্যতিক্রম রয়েছে, যেখানে চিরস্থায়িত্বের নিয়ম খাটবে না:

**ক. জনকল্যাণমূলক বা দাতব্য হস্তান্তর (ধারা ১৮):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১৮ ধারা হলো ১৪ ধারার সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম। যদি কোনো সম্পত্তি জনকল্যাণ, ধর্মীয় উদ্দেশ্য, মানবতা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা বিস্তার বা শিল্প-সাহিত্যের উন্নতির জন্য চিরতরে দান, ট্রাস্ট বা ওয়াকফ করা হয়, তবে তা বাতিল হবে না। কারণ, ব্যক্তি মালিকানায় সম্পত্তি আটকে থাকলে তা ক্ষতিকর, কিন্তু জনকল্যাণে সম্পত্তি চিরকাল আটকে থাকলে তা সমাজেরই উপকার করে।

**খ. অগ্রক্রয়াধিকার চুক্তি (Right of Pre-emption):**

অগ্রক্রয়াধিকারের চুক্তির ক্ষেত্রে চিরস্থায়িত্বের নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কারণ, একটি সাধারণ চুক্তি সম্পত্তিতে তাৎক্ষণিক কোনো আইনি স্বার্থ (Interest in rem) সৃষ্টি করে না। (যেমনটি *Ram Baran Prasad v. Ram Mohit Hazra* মামলায় বলা হয়েছে)।

**গ. চিরস্থায়ী ইজারা (Perpetual Leases):**

চিরস্থায়ী লিজ বা ইজারার ক্ষেত্রে (যেমন ৯৯ বা ৯৯৯ বছরের লিজ) ১৪ ধারা প্রযোজ্য হয় না। লিজের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা (Ownership) হস্তান্তর হয় না, বরং কেবল শর্তসাপেক্ষে ভোগের অধিকার দেওয়া হয়। লিজ নবায়নের শর্ত চিরস্থায়ী হলেও তা বৈধ।

**ঘ. ব্যক্তিগত চুক্তি (Personal Agreements):**

এমন কোনো চুক্তি যা কেবল পক্ষগণের মধ্যে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা (Personal obligation) সৃষ্টি করে এবং সম্পত্তির উপর কোনো স্বার্থ বা স্বত্ব (Estate) তৈরি করে না, তার উপর এই নিয়ম কার্যকর হয় না।

**ঙ. বন্ধক খালাসের অধিকার (Equity of Redemption):**

বন্ধকের ক্ষেত্রে "Once a mortgage, always a mortgage" নীতি প্রযোজ্য। একজন বন্ধকদাতা (Mortgagor) তার বন্ধকী সম্পত্তি যে কোনো সময় ঋণ পরিশোধ করে খালাস করার অধিকার রাখেন। এই অধিকার চিরস্থায়ী এবং এটি ১৪ ধারা দ্বারা বারিত নয়।

**চ. অর্পিত স্বার্থ (Vested Interest):**

চিরন্তন হস্তান্তর বিরোধী নিয়মটি কেবল শর্তাধীন স্বার্থের (Contingent Interest) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি কোনো সম্পত্তিতে ইতিমধ্যে অর্পিত স্বার্থ (Vested Interest) সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তা হস্তান্তরে বা ভোগদখলে কোনো সময়ের বাধা থাকে, তবে ১৪ ধারা সেখানে প্রযোজ্য হবে না।

পরিশেষে বলা যায়, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১৪ ধারা এবং এর অধীনস্থ ব্যতিক্রমগুলো (বিশেষত ১৮ ধারা) একটি নিখুঁত ভারসাম্য বা ব্যালেন্স সৃষ্টি করেছে। মালিকের সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকার যেমন রক্ষা করা হয়েছে, তেমনি সেই অধিকারের অপব্যবহার রোধ করে সম্পত্তির অর্থনৈতিক গতিশীলতাও নিশ্চিত করা হয়েছে। "স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলিত করার স্বাধীনতা কারো নেই"—এই অকাট্য দর্শনের উপর ভর করেই চিরন্তন হস্তান্তর বিরোধী নিয়মটি আধুনিক সম্পত্তি আইনের অন্যতম মূলভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

**(খ) প্রশ্ন: সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর অধীনে পূর্বশর্ত এবং পরবর্তী শর্তের মধ্যে পার্থক্য করুন। কখন একটি শর্ত উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর অধীনে হস্তান্তরকে বাতিল করে দেয়?**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ (Transfer of Property Act, 1882) অনুযায়ী, সম্পত্তি হস্তান্তরের সময় হস্তান্তরকারী দলিলে বিভিন্ন শর্ত যুক্ত করতে পারেন, যা 'শর্তসাপেক্ষ হস্তান্তর' বা Conditional Transfer নামে পরিচিত। আইন অনুযায়ী এই শর্তগুলো মূলত দুই ভাগে বিভক্ত: পূর্বশর্ত (Condition Precedent) এবং পরবর্তী শর্ত (Condition Subsequent)। এই শর্তগুলো অবশ্যই বৈধ হতে হবে, নতুবা আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী হস্তান্তরটি বাতিল বলে গণ্য হতে পারে।

**পূর্বশর্ত এবং পরবর্তী শর্তের ধারণা:**

- **পূর্বশর্ত (Condition Precedent):** সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী, পূর্বশর্ত হলো এমন একটি শর্ত যা পালন করার পরেই হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে গ্রহীতার স্বার্থ ন্যস্ত (Vested) বা অর্জিত হয়। অর্থাৎ, শর্তটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত গ্রহীতা সম্পত্তির মালিকানা লাভ করেন না।
  - *দৃষ্টান্ত:* 'ক' একটি সম্পত্তি 'খ'-কে দেওয়ার প্রস্তাব করে এই শর্তে যে, 'খ'-কে 'গ', 'ঘ' এবং 'ঙ'-এর সম্মতি নিয়ে বিবাহ করতে হবে। এটি একটি পূর্বশর্ত।

- **পরবর্তী শর্ত (Condition Subsequent):** আইনের ২৯ ধারা অনুযায়ী, পরবর্তী শর্ত হলো এমন একটি শর্ত যা সম্পত্তি হস্তান্তরের পরে ঘটাতে হয় বা পালন করতে হয়। এই ক্ষেত্রে হস্তান্তরের সাথে সাথেই সম্পত্তিতে গ্রহীতার স্বার্থ ন্যস্ত হয়ে যায়, কিন্তু পরবর্তীতে শর্তটি পালনে ব্যর্থ হলে বা শর্তভঙ্গ করলে সেই অর্জিত স্বার্থ বিলুপ্ত (Divested) হয়ে যায়।
  - *দৃষ্টান্ত:* 'ক' একটি সম্পত্তি 'খ'-কে এই শর্তে হস্তান্তর করে যে, 'খ' যদি পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে ইংল্যান্ডে না যায়, তবে সম্পত্তিটি 'গ'-এর কাছে চলে যাবে। এটি একটি পরবর্তী শর্ত।

**৩. পূর্বশর্ত এবং পরবর্তী শর্তের মধ্যে পার্থক্য:**

নিচে ছক ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে পূর্বশর্ত ও পরবর্তী শর্তের মূল পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

| পার্থক্যের বিষয় | পূর্বশর্ত (Condition Precedent) - ধারা ২৬ | পরবর্তী শর্ত (Condition Subsequent) - ধারা ২৯ |
|---|---|---|
| **১. পালনের সময়** | এই শর্তটি সম্পত্তি হস্তান্তরের বা স্বার্থ অর্জনের **পূর্বে** পালন করতে হয়। | এই শর্তটি সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়ার **পরে** পালন করতে হয়। |
| **২. স্বার্থ ন্যস্ত হওয়া (Vesting)** | শর্তটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তিতে গ্রহীতার কোনো মালিকানা বা স্বার্থ ন্যস্ত হয় না। | হস্তান্তরের সাথে সাথেই স্বার্থ ন্যস্ত হয়, কিন্তু শর্ত ভঙ্গ হলে তা বাতিল হয়ে যায়। |
| **৩. পালনের কঠোরতা (Compliance)** | আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী, পূর্বশর্তের ক্ষেত্রে **যৌক্তিক পালন (Substantial compliance)** করলেই তা পালিত হয়েছে বলে গণ্য হয়। অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলেও চলে। | পরবর্তী শর্ত অবশ্যই **কঠোরভাবে (Strictly)** পালন করতে হয়। একটু এদিক-সেদিক হলে স্বার্থ বাতিল হয়ে যায়। |
| **৪. শর্ত অবৈধ বা অসম্ভব হলে প্রভাব** | আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী, পূর্বশর্ত যদি অসম্ভব বা অবৈধ হয়, তবে **সম্পূর্ণ হস্তান্তরটিই বাতিল** হয়ে যায়। | আইনের ৩২ ধারার নীতি অনুযায়ী, পরবর্তী শর্ত অবৈধ বা অসম্ভব হলে কেবল শর্তটি বাতিল হয়, কিন্তু **হস্তান্তরটি বৈধ থাকে** এবং গ্রহীতা সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক হন। |
| **৫. স্বার্থের ধরন** | শর্ত পূরণের আগ পর্যন্ত গ্রহীতার স্বার্থটি থাকে **শর্তাধীন স্বার্থ (Contingent Interest)**। | শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত গ্রহীতার স্বার্থটি থাকে **অর্পিত স্বার্থ (Vested Interest)**। |

**২৫ ধারা: কখন শর্ত হস্তান্তরকে বাতিল করে দেয়?**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের **২৫ ধারা** মূলত পূর্বশর্তের বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে। এই ধারা অনুযায়ী, যদি হস্তান্তরের সাথে যুক্ত পূর্বশর্তটি আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ বা বাতিলযোগ্য হয়, তবে সেই শর্তের ওপর ভিত্তি করে করা সম্পূর্ণ হস্তান্তরটিই বাতিল (Void) হয়ে যাবে।

২৫ ধারা অনুযায়ী, নিচের **৬টি কারণের যেকোনো একটি** বিদ্যমান থাকলে একটি শর্ত হস্তান্তরকে বাতিল করে দেয়:

**ক. শর্তটি অসম্ভব হলে (Impossible):**

যদি শর্তটি বাস্তব বা প্রাকৃতিকভাবে পালন করা অসম্ভব হয়, তবে হস্তান্তর বাতিল হবে।

- *দৃষ্টান্ত:* 'ক' একটি সম্পত্তি 'খ'-কে দেওয়ার শর্ত দেয় এই মর্মে যে, 'খ'-কে ১ ঘণ্টার মধ্যে পায়ে হেঁটে ১০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। শর্তটি অসম্ভব, তাই হস্তান্তর বাতিল।

**খ. আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হলে (Forbidden by law):**

শর্তটি যদি দেশের প্রচলিত কোনো আইন দ্বারা সরাসরি নিষিদ্ধ হয়।

- *দৃষ্টান্ত:* 'ক', 'খ'-কে একটি সম্পত্তি দেওয়ার শর্ত দেয় যদি 'খ' কোনো নির্দিষ্ট জালিয়াতি বা চোরাচালান করে। এটি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বিধায় হস্তান্তর বাতিল।

**গ. আইনের বিধানকে ব্যাহত করার মতো হলে (Defeats the provisions of any law):**

শর্তটি সরাসরি নিষিদ্ধ না হলেও, এটি এমন প্রকৃতির যা অনুমোদন করলে কোনো আইনের মূল উদ্দেশ্য বা বিধান ব্যর্থ হবে।

- *দৃষ্টান্ত:* হিন্দু বা মুসলিম আইনের উত্তরাধিকার বিধানকে প্রতারণামূলকভাবে এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো শর্ত যুক্ত করলে।

**ঘ. শর্তটি প্রতারণামূলক হলে (Fraudulent):**

যদি শর্তের উদ্দেশ্যই হয় অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে প্রতারণা করা, তবে হস্তান্তর বাতিল হবে।

- *দৃষ্টান্ত:* পাওনাদারদের (Creditors) ঠকানোর উদ্দেশ্যে দেউলিয়া হওয়ার আগে সম্পত্তি হস্তান্তরের যে কোনো প্রতারণামূলক শর্ত।

**ঙ. অন্যের শরীর বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন জড়িত থাকলে (Involves injury to person or property):**

শর্তটি যদি এমন হয় যে তা পূরণের জন্য অন্য কারো শারীরিক ক্ষতি বা কারো সম্পত্তির ক্ষতি করতে হবে।

- *দৃষ্টান্ত:* 'ক', 'খ'-কে সম্পত্তি দেওয়ার প্রস্তাব দেয় এই শর্তে যে, 'খ'-কে 'গ'-এর বাড়ি পুড়িয়ে দিতে হবে বা 'গ'-কে শারীরিকভাবে আঘাত করতে হবে।

**চ. অনৈতিক বা জনস্বার্থ বিরোধী হলে (Immoral or opposed to public policy):**

আদালতের দৃষ্টিতে যদি শর্তটি অনৈতিক বা রাষ্ট্রের জনস্বার্থের (Public policy) পরিপন্থী হয়।

- *দৃষ্টান্ত:* 'ক', 'খ'-কে একটি বাড়ি হস্তান্তর করে এই শর্তে যে, 'খ' তার স্বামী/স্ত্রীকে ডিভোর্স দেবে বা 'খ'-কে 'ক'-এর রক্ষিতা (Mistress) হিসেবে থাকতে হবে। এটি অনৈতিক এবং জনস্বার্থ বিরোধী, তাই হস্তান্তরটি বাতিল।

পরিশেষে বলা যায়, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের শর্তগুলো মালিকের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয় ঠিকই, কিন্তু তা অবশ্যই আইনসম্মত হতে হবে। পূর্বশর্ত ও পরবর্তী শর্তের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো সম্পত্তি ন্যস্ত হওয়ার সময় ও শর্ত পালনের প্রকৃতির মধ্যে। তবে যে শর্তই হোক না কেন, তা যদি ২৫ ধারায় বর্ণিত অসম্ভব, অবৈধ, অনৈতিক বা ক্ষতিকর কোনো উপাদান ধারণ করে, আইন সেই শর্তকে এবং তদানুযায়ী পূর্বশর্তসাপেক্ষ সেই হস্তান্তরকে শুরু থেকেই বাতিল (Void ab initio) হিসেবে গণ্য করে।

(গ) **প্রশ্ন: A একই জমি B এবং C এর কাছে পরপর বিক্রি করেছেন। B-এর দলিল আগে সম্পাদিত হলেও পরে নিবন্ধিত হয়। C সরল বিশ্বাসী ক্রেতা হিসেবে আগে দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করেন। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর আলোকে B ও C এর মধ্যে কার অগ্রাধিকার রয়েছে?**

**আইনি সমস্যা :**

একই সম্পত্তি যদি একই মালিক কর্তৃক পর্যায়ক্রমে একাধিক ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা হয়, তবে গ্রহীতাদের মধ্যে কার অধিকার আগে বলবৎ হবে বা অগ্রাধিকার (Priority) পাবে, তা নির্ণয় করাই এই সমস্যার মূল বিষয়। এখানে C একজন সরল বিশ্বাসী ক্রেতা হওয়া সত্ত্বেও B-এর আগে অধিকার লাভ করবেন কি না, সেটিই নির্ধারণ করতে হবে।

**প্রাসঙ্গিক আইন :**

এই সমস্যার সমাধানের জন্য দুটি আইনের বিধান একত্রে বিশ্লেষণ করতে হবে:

ক. **সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর ৪৮ ধারা**

খ. **নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ এর ৪৭ ধারা**

**আইনি বিধানের বিশ্লেষণ:**

**সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৪৮ ধারা:**

এই ধারায় "অগ্রাধিকারের নীতি" বা "Doctrine of Priority" আলোচনা করা হয়েছে। এটি মূলত ল্যাটিন ম্যাক্সিম **"Qui prior est tempore potior est jure"** (যে সময়ের দিক থেকে আগে, আইনের দিক থেকেও সে আগে/অধিকারপ্রাপ্ত)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪৮ ধারার মূলকথা হলো: কোনো ব্যক্তি যদি একই সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তর করেন এবং সেই অধিকারগুলো যদি একসাথে বলবৎ করা সম্ভব না হয়, তবে যে হস্তান্তরটি **সময়ের দিক থেকে আগে** সৃষ্টি হয়েছে, সেই হস্তান্তরটি অগ্রাধিকার পাবে। (অবশ্য যদি কোনো বিশেষ চুক্তি বা আইন দ্বারা ভিন্ন কিছু বলা না থাকে)।

**নিবন্ধন আইনের ৪৭ ধারা:**

নিবন্ধন আইনের ৪৭ ধারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছে যে, কোনো নিবন্ধিত দলিল যে তারিখে নিবন্ধিত হয়েছে সেই তারিখ থেকে কার্যকর হয় না, বরং **যে তারিখে দলিলটি সম্পাদিত হয়েছে, সেই তারিখ থেকেই কার্যকর হয়** (It

**ঘটনায় আইনের প্রয়োগ :**

ঘটনার সময়কাল বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই:

- **B এর ক্ষেত্রে:** বিক্রয় দলিল সম্পাদিত হয়েছে ১৫.১০.২০২০ তারিখে। দলিলটি নিবন্ধিত হয়েছে ২৫.১০.২০২০ তারিখে। নিবন্ধন আইনের ৪৭ ধারা অনুযায়ী, নিবন্ধিত হওয়ার পর এই দলিলটির কার্যকারিতা পূর্ববর্তী তারিখে অর্থাৎ **১৫.১০.২০২০ তারিখ থেকে** (সম্পাদনের দিন) শুরু হয়েছে বলে আইনগতভাবে ধরে নেওয়া হবে।
- **C এর ক্ষেত্রে:** বিক্রয় দলিল সম্পাদিত ও নিবন্ধিত হয়েছে ২০.১০.২০২০ তারিখে। তাই C-এর অধিকার সৃষ্টি হয়েছে **২০.১০.২০২০ তারিখে**।

এখন সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৪৮ ধারার অগ্রাধিকার নীতি প্রয়োগ করলে দেখা যায়, B-এর অধিকার সৃষ্টি হয়েছে **১৫.১০.২০২০** তারিখে এবং C-এর অধিকার সৃষ্টি হয়েছে ২০.১০.২০২০ তারিখে। অর্থাৎ, সময়ের দিক থেকে B-এর অধিকার আগে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, **B-এর অধিকার C-এর অধিকারের উপর অগ্রাধিকার পাবে।**

**C-এর "সরল বিশ্বাসী ক্রেতা" (Bona Fide Purchaser) দাবির বৈধতা:**

ঘটনায় বলা হয়েছে, C পূর্ববর্তী হস্তান্তর সম্পর্কে জানতেন না এবং তিনি মূল্য পরিশোধকারী একজন সরল বিশ্বাসী ক্রেতা।

আইন অনুযায়ী, **C এই ক্ষেত্রে কোনো আইনি সুরক্ষা পাবেন না।** এর আইনি কারণ হলো:

- সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৪৮ ধারা একটি পরম নীতি। এখানে সরল বিশ্বাস বা নোটিশের অভাব (Lack of notice) পরবর্তী ক্রেতাকে পূর্ববর্তী বৈধ হস্তান্তরের বিপরীতে সুরক্ষা দেয় না।
- যখন A তার সম্পত্তি ১৫.১০.২০২০ তারিখে B-এর কাছে বিক্রি করে দলিল সম্পাদন করলেন (যা পরে নিবন্ধিত হয়ে বৈধতা পেয়েছে), তখন আইনগতভাবে ১৫.১০.২০২০ তারিখেই A তার মালিকানা হারিয়েছেন।
- ২০.১০.২০২০ তারিখে যখন A আবার একই সম্পত্তি C-এর কাছে বিক্রি করেন, তখন ওই সম্পত্তিতে A-এর নিজেরই কোনো মালিকানা বা অধিকার অবশিষ্ট ছিল না। একটি সর্বজনীন আইনি নীতি হলো **"Nemo dat quod non habet"** (কারো নিজের যে অধিকার নেই, সে অন্যকে সেই অধিকার দিতে পারে না)। যেহেতু ২০ A ২০২০ তারিখে.১০.ওই জমির মালিক ছিলেন না, তাই সরল বিশ্বাসে কিনলেও অ (Title) কোনো বৈধ স্বত্ব বা মালিকানা Cর্জন করতে পারবেন না।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৪৮ ধারা এবং নিবন্ধন আইনের ৪৭ ধারার বিধান অনুযায়ী, **এই পরিস্থিতিতে জমির উপর B-এর সম্পূর্ণ অগ্রাধিকার রয়েছে।**

যদিও C একজন সরল বিশ্বাসী ক্রেতা এবং তার দলিলটি আগে নিবন্ধিত হয়েছিল, তবুও দলিল সম্পাদনের তারিখ অনুযায়ী B-এর অধিকার আগে সৃষ্টি হওয়ায় C জমির মালিকানা পাবেন না। তবে C চাইলে প্রতারণা ও চুক্তি ভঙ্গের জন্য A-এর বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে মামলা করে তার প্রদত্ত মূল্য ও ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন।

**২ ) ক) পরবর্তী ক্রেতা কর্তৃক মার্শালিং' বলতে কী বোঝায়? এটা The Transfer of Property Act, 1882 এর ধারা ৮১ এর অধীন মার্শালিং থেকে কীভাবে আলাদা?**

**১. পরবর্তী ক্রেতা কর্তৃক মার্শালিং (Marshalling by Subsequent Purchaser)**

'মার্শালিং' (Marshalling) অর্থ হলো কোনো পাওনা বা দায়ের বিপরীতে সম্পত্তিকে এমনভাবে সাজানো বা বিন্যস্ত করা যাতে সবার স্বার্থ রক্ষিত হয়। **ধারা ৮১** অনুযায়ী, যখন কোনো ব্যক্তি তার একাধিক সম্পত্তি বন্ধক রাখেন এবং পরবর্তীকালে এর মধ্যে একটি সম্পত্তি অন্য কারো কাছে বিক্রয় করেন, তখন ওই ক্রেতা (Subsequent Purchaser) দাবি করতে পারেন যে, বন্ধকগ্রহীতা যেন তার পাওনা টাকা প্রথমে ওই সম্পত্তিগুলো থেকে আদায় করেন যেগুলো বন্ধকদাতার কাছে এখনো আছে এবং ক্রেতার কাছে বিক্রয় করা হয়নি।

পরবর্তী ক্রেতা তার কেনা সম্পত্তিটিকে বন্ধকী দায় থেকে বাঁচাতে বন্ধকগ্রহীতাকে বাধ্য করতে পারেন যেন তিনি বন্ধকদাতার হাতে থাকা অবশিষ্ট সম্পত্তিগুলো থেকে আগে পাওনা উসুল করেন।

**২. ধারা ৮১ (বন্ধকগ্রহীতার ক্ষেত্রে মার্শালিং) বনাম সাধারণ মার্শালিং (ক্রেতার ক্ষেত্রে)**

আইনগতভাবে, ধারা ৮১ মূলত বন্ধকগ্রহীতার (Mortgagee) ওপর একটি বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে। নিচে এদের মূল পার্থক্যগুলো দেওয়া হলো:

| বৈশিষ্ট্য | ধারা ৮১: বন্ধকগ্রহীতার ক্ষেত্রে মার্শালিং | পরবর্তী ক্রেতার মার্শালিং |
|---|---|---|
| **মূল ভিত্তি** | এটি বন্ধকগ্রহীতার ওপর অর্পিত আইনি বাধ্যবাধকতা। | এটি পরবর্তী ক্রেতার একটি অধিকার (Equitable Right)। |
| **সম্পত্তির প্রকৃতি** | এখানে সব সম্পত্তিই বন্ধকীকৃত। | এখানে একটি অংশ বন্ধকীকৃত এবং একটি অংশ বিক্রয় করা হয়েছে। |
| **উদ্দেশ্য** | অন্য কোনো বন্ধকগ্রহীতার ক্ষতি না করে দায় সমন্বয় করা। | নিজের কেনা সম্পত্তিটিকে বন্ধকী দায় থেকে মুক্ত বা সুরক্ষিত রাখা। |
| **প্রয়োগ** | যখন একই বন্ধকগ্রহীতার কাছে একাধিক সম্পত্তি বন্ধক থাকে। | যখন বন্ধকদাতা একটি বন্ধকীকৃত সম্পত্তির কিছু অংশ বা অন্য কোনো সম্পত্তি পরে হস্তান্তর করেন। |

- **ধারা ৮১ (Section 81):** এটি 'মার্শালিং বাই সাবসিকুয়েন্ট মর্টগেজি' (Marshalling by Subsequent Mortgagee) নামেও পরিচিত। এটি তখনই কার্যকর হয় যখন একই বন্ধকদাতার দুটি আলাদা ঋণ থাকে এবং বিভিন্ন বন্ধকগ্রহীতার স্বার্থ জড়িত থাকে।
- **পরবর্তী ক্রেতার ক্ষেত্রে:** এটি মূলত সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আসে (Equity of redemption), যেখানে ক্রেতা আইনের আশ্রয় নিয়ে তার ক্রয়কৃত সম্পত্তিকে অহেতুক দায় থেকে রক্ষা করতে চান।

**একটি উদাহরণ:** ক-এর দুটি জমি (X এবং Y) আছে। সে জমি দুটি খ-এর কাছে বন্ধক রাখল। পরে সে জমি X, গ-এর কাছে বিক্রি করল। এখন খ যদি টাকা না পাওয়ার কারণে জমি X বিক্রি করতে চায়, তবে গ (পরবর্তী ক্রেতা) খ-কে বলতে পারে, "তুমি আগে জমি Y বিক্রি করে তোমার টাকা আদায় করো, তারপরও ঘাটতি থাকলে X-এর দিকে এসো।" এটাই হলো পরবর্তী ক্রেতা কর্তৃক মার্শালিং।

ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট, ১৮৮২ (Transfer of Property Act, 1882)-এর ধারা ৫৫ অনুযায়ী, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা (A) এবং ক্রেতার (B) সুনির্দিষ্ট কিছু দায়বদ্ধতা ও অধিকার রয়েছে। আপনার বর্ণিত পরিস্থিতিতে আইনের আলোকে ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো:

**১. B-এর প্রতি A-এর দায়িত্ব**

ধারা ৫৫(১)(এ) অনুযায়ী, বিক্রেতার (A) প্রধান দায়িত্ব হলো সম্পত্তির কোনো 'ম্যাটেরিয়াল ডিফেক্ট' (Material Defect) বা শিরোনামে কোনো ত্রুটি থাকলে তা ক্রেতার (B) কাছে প্রকাশ করা। যেহেতু সম্পত্তিটি বন্ধকীকৃত ছিল, তাই এটি একটি বড় ধরণের ত্রুটি বা দায় (Encumbrance) হিসেবে গণ্য হয়।

- **তথ্য গোপন করা:** A যদি B-এর কাছে সম্পত্তিটি দায়মুক্ত বলে দাবি করেন এবং বন্ধকের বিষয়টি গোপন রাখেন, তবে তা আইনত একটি প্রতারণামূলক আচরণ।
- **দায়ের মুক্তি:** ধারা ৫৫(১)(জি) অনুযায়ী, বিক্রয়ের তারিখ পর্যন্ত সম্পত্তির ওপর বিদ্যমান সকল দায় (Incumbrances) পরিশোধ করার দায়িত্ব বিক্রেতার। যদি বিক্রেতা তা না করে থাকেন, তবে তিনি তার আইনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

**২. B-এর আইনি প্রতিকার**

ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট, ১৮৮২-এর অধীনে B-এর বেশ কিছু প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে:

- **চুক্তি বাতিল (Rescission of Contract):** বিক্রেতা যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা দায় গোপন করেন, তবে ক্রেতা সেই বিক্রয় চুক্তি বাতিল করার দাবি জানাতে পারেন।
- **ক্ষতিপূরণ ও দাবি (Damages/Compensation):** সম্পত্তির শিরোনামে ত্রুটি গোপন করার কারণে B-এর যদি আর্থিক ক্ষতি হয়, তবে তিনি A-এর বিরুদ্ধে দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।
- **বন্ধকী দায় পরিশোধ:** B চাইলে সম্পত্তির দখল অক্ষুণ্ন রাখতে আইনগতভাবে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং পরবর্তীতে সেই অর্থ A-এর কাছ থেকে আদায় করার অধিকার রাখেন।
- **মামলা করার অধিকার:** C যদি বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে সম্পত্তির ওপর দাবি জানায়, তবে B-কে আইনি লড়াইয়ে নামতে হবে। এক্ষেত্রে A-এর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও চুক্তির শর্ত ভঙ্গের জন্য যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

**পরামর্শ:**

A আইন অনুযায়ী সম্পত্তির সমস্ত দায়ভার B-এর কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য ছিলেন। যেহেতু তিনি তা করেননি, তাই B আইনের আশ্রয় নিয়ে হয় চুক্তিটি বাতিল করতে পারেন, অথবা প্রতারণার দায়ে A-এর কাছে থেকে ক্ষতিপূরণসহ বন্ধকী দায় মেটানোর খরচ দাবি করতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে আপনার নিকটস্থ কোনো আইনজীবী বা লিগ্যাল ফার্মের সহায়তা নিয়ে দলিলের চেইন এবং বন্ধকী তথ্যাদি যাচাই করে দ্রুত মামলা বা নোটিশের প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত।

(গ)'একবার বন্ধক, সর্বদাই বন্ধক' (Once a mortgage, always a mortgage) আইনশাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় নীতি। নিচে আপনার প্রশ্নগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

**'একবার বন্ধক, সর্বদাই বন্ধক' নীতিঃ**

এই নীতিটি মূলত একটি ল্যাটিন প্রবাদ, *"Once a mortgage, always a mortgage, and nothing but a mortgage"* থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো, বন্ধকের মূল প্রকৃতি বা বন্ধকদাতার সম্পত্তি উদ্ধারের অধিকার (Right of Redemption) কোনোভাবেই বিনষ্ট করা যাবে না। বন্ধকদাতার সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার কাছে কেবল নিরাপত্তার জামানত হিসেবে থাকে। কোনো শর্ত বা চুক্তির মাধ্যমে যদি বন্ধকদাতার সম্পত্তি উদ্ধারের অধিকারকে চিরতরে কেড়ে নেওয়া হয় বা আইনি বাধা সৃষ্টি করা হয়, তবে তা আইনত অবৈধ।

**চুক্তির মাধ্যমে রেহেন (Redemption) উদ্ধারের অধিকার সীমিত করাঃ**

**না, চুক্তির মাধ্যমে সম্পত্তি উদ্ধারের অধিকার সীমিত করা বা পুরোপুরি কেড়ে নেওয়া যায় না।** এটি আইনত অগ্রহণযোগ্য। কোনো চুক্তিতে যদি এমন কোনো শর্ত থাকে যা বন্ধকদাতার সম্পত্তি উদ্ধারের অধিকারকে সরাসরি অস্বীকার করে বা জটিল করে তোলে, তবে আদালত সেই শর্তকে বাতিল বলে ঘোষণা করবে।

- **কারণ:** বন্ধকদাতার এই অধিকার একটি সহজাত অধিকার । একে আইনি ভাষায় 'ক্লগ (Clog) 'বলা হয়। আইন মনে করে, কেউ যখন বিপদে পড়ে সম্পত্তি বন্ধক রাখে, তখন সে খুব সহজেই অসম বা কঠোর শর্ত মেনে নিতে রাজি হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া থেকে বন্ধকগ্রহীতাকে বিরত রাখাই এই নীতির উদ্দেশ্য।

**উদ্ধারের বাধা বা 'ক্লগ অন রিডেম্পশন' (Clog on Redemption)ঃ**

কোনো দলিল বা চুক্তিতে যদি এমন কোনো শর্ত থাকে যা বন্ধকদাতার সম্পত্তি উদ্ধারের অধিকারকে ব্যাহত করে, বিলম্বিত করে বা অসম্ভব করে তোলে, তবে তাকেই **'ক্লগ' (Clog on Redemption)** বলা হয়।

- **উদাহরণ:** চুক্তিতে যদি লেখা থাকে— "ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে বন্ধকদাতার সম্পত্তি উদ্ধারের অধিকার শেষ হয়ে যাবে এবং তা বন্ধকগ্রহীতার নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হবে।" এটি একটি স্পষ্ট ক্লগ এবং আদালত এটি কার্যকর করবে না।

**ফোরক্লোজার (Foreclosure) বনাম বিক্রয়ের মামলা**

দ্য ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট, ১৮৮২-এর ধারা ৬৭ অনুযায়ী, বন্ধকগ্রহীতা কখন কোনটির জন্য মামলা করবেন তা নির্ভর করে বন্ধকের ধরনের ওপর:

**ক. ফোরক্লোজারের (Foreclosure) জন্য মামলা:**

ফোরক্লোজার মানে হলো বন্ধকদাতার সম্পত্তি উদ্ধারের অধিকার চিরতরে শেষ করে দেওয়া এবং সেই সম্পত্তি নিজের নামে নিয়ে আসা।

- **কখন করা যায়:** এটি কেবল **'কন্ডিশনাল সেল' (Mortgage by Conditional Sale)** এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি চুক্তিতে থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে দলিলটি চূড়ান্ত বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে, তবে বন্ধকগ্রহীতা ফোরক্লোজারের ডিক্রি চেয়ে মামলা করতে পারেন।

**খ. বিক্রয়ের (Sale) জন্য মামলা:**

এটি হলো সম্পত্তি নিলামে তুলে পাওনা টাকা আদায় করা।

- **কখন করা যায়:** অধিকাংশ বন্ধকের ক্ষেত্রে, যেমন— **সিম্পল মর্টগেজ (Simple Mortgage), ইংলিশ মর্টগেজ (English Mortgage),** অথবা যেখানে বন্ধকদাতার ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা থাকে। আদালত তখন সম্পত্তিটি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রির নির্দেশ দেয় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে বন্ধকগ্রহীতার পাওনা পরিশোধ করা হয়।
- **ফোরক্লোজার:** সম্পত্তিটি নিজের করে নেওয়া (শর্ত সাপেক্ষে)।
- **বিক্রয়:** সম্পত্তিটি আদালতের মাধ্যমে নিলামে বিক্রি করে পাওনা টাকা উসুল করা।

সাধারণত চুক্তি আইনের মূল ভিত্তি হলো **'প্রতিদান' (Consideration)**। ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ধারা ২(d) অনুযায়ীপ্রতিদান , ছাড়া কোনো চুক্তি আইনত কার্যকর হয় না ।

এটি কোনো **অকাট্য বা নিরঙ্কুশ নিয়ম নয়**। ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের **ধারা ২৫**-এ কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির উল্লেখ রয়েছে, যেখানে প্রতিদান ছাড়াই একটি চুক্তি আইনত বৈধ এবং বলবৎযোগ্য (Enforceable) বলে গণ্য হয়।

নিচে ধারা ২৫-এর আলোকে এর ব্যতিক্রমগুলো ব্যাখ্যা করা হলো:

**১. স্বাভাবিক স্নেহ ও ভালোবাসা (Natural Love and Affection)**

যদি কোনো চুক্তি লিখিত এবং রেজিস্ট্রিকৃত হয় এবং তা নিকটাত্মীয়দের মধ্যে স্বাভাবিক প্রেম ও ভালোবাসার ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়, তবে সেখানে প্রতিদানের প্রয়োজন নেই।

- **শর্ত:**
  - সম্পর্কটি নিকটাত্মীয়ের হতে হবে।
  - চুক্তিটি লিখিত হতে হবে।
  - দলিলটি অবশ্যই রেজিস্ট্রি (Registration) হতে হবে।

**২. স্বেচ্ছায় সেবা প্রদান**

যদি কোনো ব্যক্তি অতীতে অন্য কারো জন্য স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করে থাকেন বা কোনো সেবা দিয়ে থাকেন, এবং পরবর্তীতে ওই ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, তবে প্রতিদান না থাকলেও সেই প্রতিশ্রুতি একটি বৈধ চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে।

- **উদাহরণ:** আপনি বিপদে পড়ে কারো জন্য কিছু করলেন, পরবর্তীতে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি আপনাকে কিছু অর্থ দিতে চাইলেন।

**৩. সময় বা পরিত্যাগত ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি**

আইন অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর ঋণের দাবি তামাদি (Time-barred) হয়ে যায় এবং আদালতে তা উসুল করা যায় না। তবে, কোনো ঋণগ্রহীতা যদি লিখিতভাবে স্বাক্ষর করে সেই তামাদি ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন, তবে সেই চুক্তিটি বৈধ।

- **শর্ত:** প্রতিশ্রুতিটি অবশ্যই লিখিত হতে হবে এবং ঋণগ্রহীতা বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

**৪. দান বা উপহার (Completed Gifts)**

ধারা ২৫-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সম্পন্ন হওয়া দান বা উপহারের ক্ষেত্রে প্রতিদানের কোনো প্রয়োজন নেই। যদি কোনো দাতা কাউকে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দান করেন এবং তা আইনত হস্তান্তরিত হয়ে যায়, তবে গ্রহীতা পরবর্তীতে তার কোনো প্রতিদান দেয়নি বলে চুক্তিটি বাতিল হবে না।

**৫. প্রতিনিধিত্ব বা এজেন্সি (Agency)**

চুক্তি আইনের ধারা ১৮৫ অনুযায়ী, এজেন্সির ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য কোনো প্রতিদানের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, কারো পক্ষে কাজ করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করতে আলাদা কোনো মূল্যের বিনিময়ের প্রয়োজন নেই।

**৬. চ্যারিটেবল বা দাতব্য সাবস্ক্রিপশন (Charitable Subscriptions)**

যদিও এটি নিয়ে বিতর্ক আছে, তবে অনেক ক্ষেত্রে যদি সাবস্ক্রিপশনের ভিত্তিতে কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু হয়ে যায় এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়, তবে প্রতিদান না থাকা সত্ত্বেও সেই প্রতিশ্রুতি আদালতে বলবৎযোগ্য হতে পারে।

উপরের বিধানগুলো স্পষ্ট করে যে, যদিও 'প্রতিদান' চুক্তির একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, তবে আইনের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে—বিশেষ করে যেখানে মানবিক সম্পর্ক, কৃতজ্ঞতাবোধ বা আইনগত বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান—সেখানে **'প্রতিদানহীন চুক্তি'ও আইনত বৈধতা পায়।** তাই বলা যায়, "যেখানে প্রতিদান নেই, সেখানে কোনো চুক্তি নেই"—এই সাধারণ নিয়মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম রয়েছে।

**খ) B, A এর প্রস্তাবটি চিঠির মাধ্যমে গ্রহণ করেন। চিঠিটি ডাকে দেরি হয়ে যায়। A এর বিরুদ্ধে এবং B এর বিরুদ্ধে প্রস্তাবটি গ্রহণের যোগাযোগ কখন সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে? যদিও এর চিঠি পৌঁছানোর আগে টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রস্তাবটি বাতিল করেন, তবে কি কোনো চুক্তি হবে? প্রাসঙ্গিক আইনি ধারা এবং নজিরের আলোকে উত্তর দিন।**

দ্য কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট, ১৮৭২ (The Contract Act, 1872)-এর **ধারা ৪ ও ৫** অনুযায়ী উত্তর নিচে দেওয়া হলো:

**১. প্রস্তাব গ্রহনের যোগাযোগ কখন সম্পন্ন হয়?**

ধারা ৪ অনুযায়ী, প্রস্তাব গ্রহনের (Acceptance) যোগাযোগ দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়:

- **প্রস্তাবকারীর (A) বিরুদ্ধে:** গ্রহীতা (B) যখন তার স্বীকৃতির চিঠিটি ডাকযোগে পাঠিয়ে দেন (অর্থাৎ, যখন চিঠিটি B-এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়), তখনই A-এর বিরুদ্ধে স্বীকৃতির যোগাযোগ সম্পন্ন বলে গণ্য হয়।
- **গ্রহীতার (B) বিরুদ্ধে:** যখন A-এর কাছে চিঠিটি পৌঁছায় এবং A তা জানতে পারেন, তখন B-এর বিরুদ্ধে স্বীকৃতির যোগাযোগ সম্পন্ন বলে গণ্য হয়।

অর্থাৎ, চিঠিটি পোস্ট করার মুহূর্তেই A-এর জন্য স্বীকৃতি চূড়ান্ত হয়ে যায়, কিন্তু B-এর জন্য এটি চূড়ান্ত হয় যখন A চিঠিটি হাতে পান।

**২. B কি টেলিগ্রামের মাধ্যমে স্বীকৃতি বাতিল করতে পারবেন?**

**হ্যাঁ, B তার স্বীকৃতি বাতিল করতে পারবেন**, তবে তা করতে হবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

ধারা ৫ অনুযায়ী:

- **নিয়ম:** একজন স্বীকৃতিদাতা (B) তার স্বীকৃতি যেকোনো সময় বাতিল করতে পারেন, **কিন্তু তা হতে হবে স্বীকৃতির চিঠি A-এর কাছে পৌঁছানোর ঠিক আগ মুহূর্তে বা পৌঁছানোর আগেই।**
- **আপনার ক্ষেত্রে:** যেহেতু চিঠির পৌঁছাতে দেরি হয়েছে, তাই চিঠিটি A-এর হাতে পৌঁছানোর আগে যদি B-এর টেলিগ্রামটি A-এর কাছে পৌঁছে যায়, তবে B-এর স্বীকৃতি কার্যকরভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

**ফলাফল:**

- যদি টেলিগ্রামটি চিঠির আগেই A-এর কাছে পৌঁছায়, তবে স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যাবে এবং **কোনো বৈধ চুক্তি গঠিত হবে না।**
- যদি চিঠিটি আগে পৌঁছে যায় বা চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে বা পাওয়ার পর টেলিগ্রাম পৌঁছায়, তবে বাতিলটি আর কাজ করবে না এবং চুক্তিটি বৈধ বলে গণ্য হবে।
- **চুক্তি কি হবে?** যদি টেলিগ্রামটি চিঠি পাওয়ার আগেই A-এর কাছে পৌঁছায়, তবে চুক্তি হবে না। যদি চিঠি আগে পৌঁছায়, তবে চুক্তিটি বৈধ।
- **আইনি ভিত্তি:** দ্য কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট, ১৮৭২-এর **ধারা ৪** (যোগাযোগ সম্পন্ন হওয়ার সময়) এবং **ধারা ৫** (প্রস্তাব ও স্বীকৃতি বাতিলের সময়সীমা)। **পরামর্শ:** এখানে 'যোগাযোগ' বা 'পৌঁছানো' বিষয়টিই মুখ্য। আইন অনুযায়ী, স্বীকৃতি বাতিলের টেলিগ্রামটি যদি A-এর কাছে স্বীকৃতির চিঠির আগে বা একই সাথে পৌঁছায়, তবে B-এর সেই বাতিলের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

**(গ) অভিপ্রায় এবং প্রতিকারের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা কীভাবে প্রতারনা থেকে ভিন্ন? The Contract Act ,1872 এর অধীনে নীরবতা প্রতারণা হিসেবে গণ্য হয়?প্রতারনা বা বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনার মাধ্যমে সম্মতি আদায় করলে চুক্তির উপর কি প্রভাব পড়ে?**

**বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা ও প্রতারণার পার্থক্য**

ধারা ১৮ (Misrepresentation) এবং ধারা ১৭ (Fraud)-এর আলোকে এদের মূল পার্থক্যগুলো নিচে দেওয়া হলো:

| বিষয় | বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা (ধারা ১৮) | প্রতারণা (ধারা ১৭) |
|---|---|---|
| **অভিপ্রায় (Intention)** | কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থাকে না। ব্যক্তি নিজে বিশ্বাস করেন যে তথ্যটি সত্য। | ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যকে ধোঁকা দেওয়ার বা প্রতারণা করার অসৎ উদ্দেশ্য থাকে। |
| **উদ্দেশ্য** | অন্য পক্ষকে চুক্তিতে প্ররোচিত করা। | অন্য পক্ষকে প্ররোচিত করা এবং তাকে আর্থিকভাবে বা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা। |
| **প্রতিকার** | চুক্তি বাতিলযোগ্য এবং ক্ষতিপূরণ চাওয়া যায় না (তবে ক্ষেত্রবিশেষে চুক্তি বাতিল করা যায়)। | চুক্তি বাতিলযোগ্য এবং আক্রান্ত পক্ষ প্রতারকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বা ড্যামেজ দাবি করতে পারে। |

**নীরবতা কি প্রতারণা? (ধারা ১৭-এর ব্যাখ্যা)**

সাধারণ নিয়ম হলো— **'Silence is not fraud'** (নিরবতা প্রতারণা নয়)। কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য গোপন রাখা বা চুপ থাকা সাধারণত প্রতারণা হিসেবে গণ্য হয় না, যদি না সেই ব্যক্তি সত্য প্রকাশ করতে বাধ্য থাকেন।

**তবে ব্যতিক্রম (প্রতারণা হিসেবে গণ্য হবে):**

১. **প্রকাশের বাধ্যবাধকতা (Duty to speak):** যদি চুক্তির প্রকৃতি এমন হয় যে তথ্য প্রকাশ করা আবশ্যক (যেমন: বিমা চুক্তি বা ফাসিডিয়ারি সম্পর্ক/বিশ্বস্ততার সম্পর্ক), তবে নীরব থাকা প্রতারণা।

২. **নীরবতা যখন বাকের সমতুল্য:** যদি নীরবতা এমন হয় যে তা কোনো সত্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে (যেমন: ক্রেতা জিজ্ঞাসা করল, "ঘোড়াটি কি সুস্থ?" এবং বিক্রেতা চুপ থাকল, এটি প্রতারণা হতে পারে)।

**সম্মতি আদায়ের প্রভাব (ধারা ১৯)**

প্রতারণা বা বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনার মাধ্যমে যদি কারো সম্মতি (Consent) আদায় করা হয়, তবে চুক্তির ওপর এর প্রভাব নিম্নরূপ:

- **চুক্তি বাতিলযোগ্য (Voidable Contract):** যার সম্মতির ওপর প্রতারণা বা বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা করা হয়েছে, সেই পক্ষ চাইলে চুক্তিটি **'বাতিলযোগ্য' (Voidable)** ঘোষণা করতে পারে। অর্থাৎ, আক্রান্ত পক্ষ চাইলে চুক্তিটি কার্যকর রাখতে পারে অথবা তা বাতিল (Rescind) করতে পারে।
- **ক্ষতিপূরণ:** প্রতারণার ক্ষেত্রে, আক্রান্ত পক্ষ চুক্তি বাতিল করার পাশাপাশি প্রতারকের কাছ থেকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

- **ব্যতিক্রম:** বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে, যদি আক্রান্ত পক্ষের কাছে সত্য উদ্ঘাটন করার সাধারণ সুযোগ থাকে (Ordinary diligence), তবে সে চুক্তিটি বাতিল করতে পারে না। কিন্তু প্রতারণার ক্ষেত্রে, প্রতারিত ব্যক্তি তার সাধারণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও চুক্তি বাতিলের সুযোগ পেতে পারেন।

প্রতারণা হলো **'ইচ্ছাকৃত অপরাধ'** যার জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়, আর বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা হলো মূলত **'ভুল ধারণা'** যা সচেতন অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়াই ঘটতে পারে। চুক্তির ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রতিকারের ধরণ (যেমন: কেবল চুক্তি বাতিল বনাম ক্ষতিপূরণসহ বাতিল) নির্ধারণ করে।

**(৪) ক) 'চুক্তি নিস্ফলতার মতবাদ (Doctrine of Frustration)' ব্যাখ্যা করুন। প্রাথমিক অসম্ভবতা এবং পরবর্তী অসম্ভবতার মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ দেখান।**

**ক) চুক্তি নিষ্ফলতার মতবাদ (Doctrine of Frustration):**

দ্য কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট, ১৮৭২-এর **ধারা ৫৬** অনুযায়ী, কোনো চুক্তি যদি এমন কোনো কাজ করার জন্য সম্পাদিত হয় যা সম্পাদনের সময় অসম্ভব ছিল বা পরবর্তীতে অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে সেই চুক্তিটি 'নিষ্ফল' (Void) হয়ে যায়। একেই আইনের ভাষায় 'চুক্তি নিষ্ফলতার মতবাদ' বলা হয়।

মূল কথা হলো, যদি চুক্তির মূল উদ্দেশ্য বা ভিত্তি এমন কোনো ঘটনার কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায় যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় , তবে পক্ষগণ তাদের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পান।

প্রাথমিক অসম্ভবতা বনাম পরবর্তী অসম্ভবতা

চুক্তি সম্পাদনের সময়ের ওপর ভিত্তি করে অসম্ভবতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

১. প্রাথমিক অসম্ভবতা (Initial Impossibility)

যখন চুক্তির শর্তগুলো এমন কোনো কাজ করার জন্য দেওয়া হয় যা শুরু থেকেই অসম্ভব, তখন চুক্তিটি প্রথম থেকেই 'অবৈধ' বা 'Void ab initio' গণ্য হয়।

- **উদাহরণ:** A এবং B চুক্তি করল যে, B, A-এর জন্য একটি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেবে এবং বিনিময়ে A তাকে ৫ লক্ষ টাকা দেবে। যেহেতু এটি প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী শুরু থেকেই অসম্ভব, তাই এটি কোনো বৈধ চুক্তি নয়।

২. পরবর্তী অসম্ভবতা (Subsequent Impossibility)

এটি তখন ঘটে যখন চুক্তি করার সময় বিষয়টি সম্ভব ছিল, কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের আগেই বা চলাকালীন কোনো অভাবনীয় ঘটনার কারণে তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধারা ৫৬-এর অধীনে এটিই 'নিষ্ফলতার মতবাদ' হিসেবে পরিচিত।

- **উদাহরণ:** A একটি হলঘর ভাড়া নিল B-এর কাছ থেকে, কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। কিন্তু বক্তৃতা দেওয়ার দুই দিন আগে ভবনটিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটল এবং এটি ধ্বংস হয়ে গেল। এখানে চুক্তিটি শুরুর সময় সম্ভব ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে চুক্তিটি নিষ্ফল হয়ে যাবে।

**পার্থক্যের ছক:**

| বিষয় | প্রাথমিক অসম্ভবতা | পরবর্তী অসম্ভবতা |
|---|---|---|
| **সময়কাল** | চুক্তি সম্পাদনের মুহূর্তেই তা অসম্ভব। | চুক্তি সম্পাদনের সময় সম্ভব ছিল, পরে অসম্ভব হয়েছে। |
| **আইনি অবস্থা** | এটি Void ab initio (প্রথম থেকেই বাতিল)। | এটি চুক্তি হওয়ার পর Void (নিষ্ফল) হয়। |

| বিষয় | প্রাথমিক অসম্ভবতা | পরবর্তী অসম্ভবতা |
|---|---|---|
| **দায়বদ্ধতা** | কোনো বৈধ চুক্তিই গঠিত হয় না। | চুক্তি গঠিত হয়েছিল, কিন্তু ঘটনার কারণে বিলুপ্ত হয়েছে। |
| **উদাহরণ** | আকাশে মেঘে ঘর তৈরি করা। | যুদ্ধের কারণে পণ্য পরিবহণ নিষিদ্ধ হওয়া বা শিল্প-কারখানা ধ্বংস হওয়া। |

**আইনি নোট:** পরবর্তী অসম্ভবতার ক্ষেত্রে যদি কোনো পক্ষ কোনো সুবিধা (Benefit) পেয়ে থাকেন, তবে ধারা ৬৫ অনুযায়ী তাকে তা ফেরত দিতে বা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকতে হবে।

খ) চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষতিপূরণের নিয়ম কী? 'পূর্ব-নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ' এবং 'দণ্ড' এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন। নির্দিষ্ট অঙ্কে ক্ষতিপূরণের উল্লেখ থাকলেও আদালত কখন যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন?

চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষতিপূরণের নিয়ম (ধারা ৭৩)

চুক্তি লঙ্ঘিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অনাদায়ী পক্ষের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। এর প্রধান নিয়মগুলো হলো:

- **স্বাভাবিক ক্ষতি:** চুক্তি ভঙ্গের ফলে স্বাভাবিকভাবে যে ক্ষতির উদ্ভব হয়েছে, তার জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে।
- **বিশেষ ক্ষতি (যা পক্ষগণ জানতেন):** চুক্তি করার সময় যদি উভয় পক্ষ জানতেন যে চুক্তি ভঙ্গের ফলে নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ ক্ষতি হতে পারে, তবে সেই ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে।
- **পরোক্ষ বা দূরবর্তী ক্ষতি:** অত্যন্ত দূরবর্তী বা পরোক্ষ ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না।
- **ক্ষতি কমানোর দায়িত্ব:** ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে তার ক্ষতির পরিমাণ বাড়ে না (Duty to mitigate the loss)।

'পূর্ব-নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ' (Liquidated Damages) বনাম 'দণ্ড' (Penalty)

চুক্তিতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ উল্লেখ থাকলে আদালত দেখতে চান সেটি 'পূর্ব-নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ' নাকি 'দণ্ড'।

| বিষয় | পূর্ব-নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ | দণ্ড (Penalty) |
|---|---|---|
| **উদ্দেশ্য** | প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ আগে থেকে অনুমান করে নির্ধারণ করা। | চুক্তি ভঙ্গকারীকে ভয় দেখানো বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া। |
| **পরিমাণ** | ক্ষতির অনুপাত অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত হয়। | অস্বাভাবিক, মাত্রাতিরিক্ত এবং শাস্তিমূলক হয়। |
| **আইনি বৈধতা** | আদালত এটি সম্পূর্ণ বহাল রাখেন। | আদালত এটি পুরোপুরি মেনে চলেন না। |

নির্দিষ্ট অঙ্কের উল্লেখ থাকলেও আদালত কখন যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন? (ধারা ৭৪)

চুক্তিতে নির্দিষ্ট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ লেখা থাকলেও আদালত অন্ধভাবে তা প্রদান করেন না। ধারা ৭৪ অনুযায়ী, আদালত নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করেন:

- **শাস্তিমূলক অঙ্কের ক্ষেত্রে:** যদি চুক্তিতে উল্লিখিত অঙ্কটি প্রকৃত সম্ভাব্য ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশি বা অযৌক্তিক হয় (Penalty), তবে আদালত সেটি দিতে বাধ্য নন। আদালত তখন **'যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ' (Reasonable Compensation)** নির্ধারণ করেন।
- **প্রকৃত ক্ষতির প্রমাণ:** আদালত কেবল 'প্রকৃত ক্ষতির' (Actual loss) পরিমাণ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবেন। চুক্তিতে লেখা অঙ্কটি সর্বোচ্চ সীমা (Ceiling) হিসেবে কাজ করে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আদালত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই পুরো অঙ্কটিই দেবেন।
- **আদালতের ক্ষমতা:** আদালত চুক্তির পক্ষগুলোর আর্থিক অবস্থা এবং প্রকৃত ক্ষতির প্রমাণ সাপেক্ষে আদালতের বিবেচনাবোধ প্রয়োগ করে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস বা নির্ধারণ করতে পারেন।

**উদাহরণ:** A এবং B চুক্তি করল যে, B সময়মতো কাজ না করলে A-কে ১০ লক্ষ টাকা দিবে, যদিও B-এর কাজের মূল্যই ছিল ২ লক্ষ টাকা। এখানে ১০ লক্ষ টাকা একটি 'দণ্ড' (Penalty)। আদালত এখানে ১০ লক্ষ টাকা না দিয়ে প্রকৃত যে ক্ষতি হয়েছে, তার ভিত্তিতে একটি যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবেন।

আদালত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখেন। লক্ষ্য থাকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার প্রকৃত ক্ষতির বেশি লাভ করতে না পারে  এবং চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে কেউ অন্যায্য সুযোগ নিতে না পারে।

**গ) ১ জানুয়ারি Z তার বন্ধু M এর সাথে একটি গাড়ি নির্দিষ্টমূল্যে বিক্রয় এবং হস্তান্তরের সময় মূল্য পরিশোধের চুক্তি করেন। এই চুক্তির ওপর ভরসা**

**করে M নিজের পুরাতন গাড়িটি বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম দামে বিক্রি করেন; ব্যাংক ঋণ নেন**

**এবং ফি ও সুদ দেন। হস্তান্তরের দিন, M টাকা নিয়ে উপস্থিত হলে Z চুক্তি ভঙ্গ করে M এর**

**পরিবর্তে তার নিজ চাচার কাছে গাড়িটি বিক্রয় করে দেন। The Contract Act, 1872 এর অধীনে**

**এই পরিস্থিতিতে M এর প্রতিকার কী?**

M-এর আইনি প্রতিকার (প্রতিকারের ধরণ)

যেহেতু Z চুক্তি ভঙ্গ করেছেন, তাই M নিম্নোক্ত প্রতিকারগুলো পেতে পারেন:

- **ক্ষতিপূরণ (Compensation for Breach of Contract):** M চুক্তি ভঙ্গের ফলে যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, তার জন্য Z-এর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ চেয়ে দেওয়ানি আদালতে মামলা করতে পারেন।
- **স্বাভাবিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ:** গাড়িটি না পাওয়ার কারণে M-এর স্বাভাবিক যে ক্ষতি হয়েছে (যেমন: বাজারের বর্তমান দাম এবং চুক্তিমূল্যের পার্থক্য), তা তিনি দাবি করতে পারেন।

বিশেষ ক্ষতির দাবি (Special Damages)

আপনার প্রশ্নে উল্লেখিত M-এর অন্যান্য আর্থিক কর্মকাণ্ড যেমন: নিজের পুরাতন গাড়ি কম দামে বিক্রি করা, ব্যাংক ঋণ নেওয়া এবং সুদ প্রদান করা—এগুলো **'পরোক্ষ বা দূরবর্তী ক্ষতি' (Remote/Indirect Loss)** হিসেবে গণ্য হতে পারে।

- **নিয়ম:** ধারা ৭৩ অনুযায়ী, কোনো ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য তা অবশ্যই চুক্তির স্বাভাবিক পরিণাম হতে হবে। যদি চুক্তি করার সময় Z জানতেন না যে, গাড়িটি কেনার জন্য M ব্যাংক ঋণ নেবেন বা পুরাতন গাড়ি কম দামে বিক্রি করবেন, তবে এই সুদ বা বিক্রয়ের ক্ষতির জন্য Z-কে দায়ী করা কঠিন হতে পারে।
- **ব্যতিক্রম:** যদি চুক্তির সময় M, Z-কে জানিয়ে থাকেন যে, "আমি এই গাড়িটি কেনার জন্যই ব্যাংক ঋণ নিয়েছি বা আমার পুরাতন গাড়িটি বিক্রি করছি", তবেই M এই বিশেষ ক্ষতিগুলোর জন্য দাবি করতে পারেন।

মামলা বা প্রতিকারের ভিত্তি

ধারা ৭৩-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, M-কে প্রমাণ করতে হবে:

১. Z চুক্তি ভঙ্গ করেছেন।

২. এই ভঙ্গের কারণে M-এর প্রকৃত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

৩. M তার ক্ষতি কমানোর জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা নিয়েছেন

M-এর করণীয়

- **আইনি নোটিশ:** প্রথমত, M একজন আইনজীবীর মাধ্যমে Z-কে একটি লিগ্যাল নোটিশ পাঠাতে পারেন, যেখানে চুক্তি ভঙ্গের কারণে তার ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হবে।
- **দেওয়ানি মামলা:** যদি Z ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেন, তবে M উপযুক্ত দেওয়ানি আদালতে **'Specific Performance'** (অর্থাৎ, চুক্তি অনুযায়ী গাড়িটি পাওয়ার আবেদন) অথবা চুক্তির ভঙ্গজনিত কারণে **'Damages' (ক্ষতিপূরণ)** দাবি করে মামলা করতে পারেন।

**পরামর্শ:** আদালত গাড়িটি পাওয়ার জন্য (Specific Performance) আদেশ দিতে পারেন যদি গাড়িটি বিরল প্রকৃতির হয়। তবে সাধারণ গাড়ির ক্ষেত্রে সাধারণত আর্থিক ক্ষতিপূরণই মূল প্রতিকার। ব্যাংক ঋণ এবং সুদের বিষয়টি প্রমাণ করতে হলে M-কে অবশ্যই দেখাতে হবে যে Z-এর সাথে চুক্তির সময় এই বিষয়গুলো জ্ঞাত ছিল (Contemplation of the parties)।

৫।ক) The Registration Act, 1908 অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য দলিল দাখিলের সময়সীমা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিধান উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন। ০১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে X যুক্তরাষ্ট্রে একটি আমমোক্তারনামা সম্পাদন করেন। কুরিয়ারের মাধ্যমে ০১ মে ২০২৬ তারিখে এই নথিটি ঢাকায় পৌঁছায়। যদি ০১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে Y কুরিয়ারের রসিদসহ এটি নিবন্ধনের জন্য জমা দেন তবে কী নিবন্ধনের জন্য দলিল দাখিলের সময়সীমার মধ্যে হবে? যদি নিবন্ধক এটি গ্রহণ না করেন, তবে প্রতিকার কী?

দলিল দাখিলের সময়সীমা সংক্রান্ত আইনি বিধান

রেজিস্ট্রেশন আইনের **ধারা ২৩** অনুযায়ী, কোনো দলিল (উইল ছাড়া) সম্পাদনের **৩ (তিন) মাসের** মধ্যে নিবন্ধনের জন্য দাখিল করতে হয়। তবে, যদি দলিলটি বাংলাদেশের বাইরে সম্পাদিত হয়, তবে তার জন্য **ধারা ২৬**-এ বিশেষ বিধান রয়েছে।

**ধারা ২৬ (বাংলাদেশের বাইরে সম্পাদিত দলিল):** এই ধারা অনুযায়ী, কোনো দলিল বাংলাদেশের বাইরে সম্পাদিত হলে তা বাংলাদেশে পৌঁছানোর **৬ (ছয়) মাসের** মধ্যে নিবন্ধনের জন্য দাখিল করতে হবে। এটি উক্ত দলিল সম্পাদনের তারিখ থেকে ৩ মাসের সাধারণ সময়সীমার একটি ব্যতিক্রম।

সমস্যার বিশ্লেষণ

- **সম্পাদনের তারিখ:** ০১ জানুয়ারি ২০২৬।
- **বাংলাদেশে পৌঁছানোর তারিখ:** ০১ মে ২০২৬।
- **আইনি সময়সীমা:** ধারা ২৬ অনুযায়ী, দলিলটি বাংলাদেশে পৌঁছানোর ৬ মাস অর্থাৎ ০১ মে ২০২৬ থেকে ০৬ মাস গণনা করলে সময়সীমা শেষ হয় **৩১ অক্টোবর ২০২৬** তারিখে।
- **দাখিলের তারিখ:** ০১ নভেম্বর ২০২৬।

**সিদ্ধান্ত:** যেহেতু সময়সীমা ৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে শেষ হয়েছে, তাই ০১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত দলিলটি **নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হবে না**। দলিলটি নির্ধারিত সময়ের একদিন পর দাখিল করা হয়েছে, তাই এটি আইনত সময়barred (Time-barred)।

নিবন্ধক দলিল গ্রহণ না করলে প্রতিকার

যদি নিবন্ধক (সাব-রেজিস্ট্রার) সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে দলিলটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তবে নিম্নোক্ত প্রতিকারগুলো পাওয়া যাবে:

- **লিখিত আদেশ (ধারা ৭১):** রেজিস্ট্রেশনকারী কর্মকর্তা যদি নিবন্ধন করতে বা দলিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তবে তাকে অবশ্যই তার অস্বীকৃতির কারণ **লিখিতভাবে** রেকর্ড করতে হবে। তিনি মৌখিকভাবে এটি করতে পারবেন না।

- **আপিল (ধারা ৭২):** সাব-রেজিস্ট্রারের অস্বীকৃতির আদেশের বিরুদ্ধে সেই সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস যে জেলার অন্তর্ভুক্ত, সেই জেলার **রেজিস্ট্রার (District Registrar)-এর নিকট ৩০ দিনের মধ্যে আপিল** করা যাবে। জেলা রেজিস্ট্রার উক্ত দলিল নিবন্ধনের নির্দেশ দিতে পারেন যদি তিনি মনে করেন যে নিবন্ধক ভুলবশত এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
- **দেওয়ানি মামলা (ধারা ৭৭):** যদি জেলা রেজিস্ট্রারও আপিল মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেন, তবে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অস্বীকৃতির আদেশ পাওয়ার **৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত দেওয়ানি আদালতে মামলা (Suit)** দায়ের করতে পারেন। আদালত যদি প্রমাণ পান যে দলিলটি নিবন্ধনের যোগ্য ছিল এবং সব আইনি শর্ত পূরণ হয়েছে, তবে আদালত দলিলটি নিবন্ধনের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

যদিও আপনার ক্ষেত্রে সময়সীমা ৩১ অক্টোবর শেষ হয়েছে, তবুও যদি আপনি বিলম্বের কোনো যৌক্তিক বা অনিবার্য কারণ (অনিবার্য পরিস্থিতি) আদালতে বা জেলা রেজিস্ট্রারের নিকট প্রমাণ করতে পারেন, তবে বিশেষ বিবেচনার সুযোগ থাকে কি না তা যাচাই করা প্রয়োজন। তবে সাধারণত আইনের কঠোর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি সময়সীমার বাইরে।

**খ) নিবন্ধনের জন্য গৃহীত দলিলে কোন কোন তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন?**

**১. দলিলের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু:** দলিলটি কী ধরনের (যেমন: বিক্রয় কবলা, হেবা, বন্ধক বা আমমোক্তারনামা) এবং এর মূল উদ্দেশ্য বা শর্তাবলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

**২.সম্পত্তির সঠিক বর্ণনা (Description of Property):**

- সম্পত্তির অবস্থান (মৌজা, থানা, জেলা)।
- খতিয়ান নম্বর (সিএস, এসএ, আরএস, বিএস বা মহানগরী খতিয়ান)।
- দাগ নম্বর (প্লট নম্বরসহ)।
- জমির পরিমাণ (শতাংশ বা কাঠা)।
- সম্পত্তির চারপাশের সীমানা (চৌহদ্দি—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম)।

**৩. পক্ষগণের বিবরণ:**

- দলিল দাতা (Executant) এবং গ্রহীতার (Claimant) নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), পেশা, বয়স এবং বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা।
- জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর।

**৪. সম্পত্তির মালিকানা ও হস্তান্তরের ইতিহাস:** দাতা কীভাবে সম্পত্তির মালিক হয়েছেন (যেমন: ক্রয়সূত্রে, ওয়ারিশসূত্রে বা দানসূত্রে) তার ধারাবাহিক বিবরণ এবং পূর্ববর্তী দলিলের তথ্য (দলিলে উল্লেখিত থাকলে)।

**৫. মূল্য ও ফি:**

- সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য বা হস্তান্তরমূল্য (বিজিএম বা সরকারি মূল্য অনুযায়ী)।
- প্রদত্ত স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি-এর বিবরণ।

**৬. ছবি ও হাতের ছাপ:** দলিলের নির্দিষ্ট স্থানে দাতা ও গ্রহীতার পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং টিপসই বা স্বাক্ষর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

**৭. সাক্ষী ও শনাক্তকারী:** কমপক্ষে দুইজন সাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর এবং দলিলের দাতা ও গ্রহীতাকে শনাক্তকারী ব্যক্তির নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর।

**৮. ই-রেজিস্ট্রেশন সংশ্লিষ্ট তথ্য:** বর্তমানে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থায় দলিলের সাথে সংশ্লিষ্ট খতিয়ান এবং নামজারির (Mutation) তথ্যাদি উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

**আইনি সতর্কতা:** কোনো দলিলে যদি সম্পত্তির চৌহদ্দি বা দাগ নম্বর ভুল থাকে, তবে রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী নিবন্ধক সেই দলিল প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। এছাড়া, আমমোক্তারনামার ক্ষেত্রে উক্ত আমমোক্তারনামাটি মূল এবং যথাযথভাবে প্রত্যায়িত বা নিবন্ধিত কি না, তা উল্লেখ থাকা জরুরি।

গ)নিবন্ধকের কার্যালয়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের অসততার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে কী ধরণের শাস্তি আরোপ করা যায়? ৪

১. রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীন শাস্তি (ধারা ৮১-৮৩)

- **ভুল এন্ট্রি বা জাল নথিপত্র (ধারা ৮১):** যদি কোনো রেজিস্ট্রেশনকারী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল এন্ট্রি করেন, অথবা দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বেআইনিভাবে অর্থ গ্রহণ করেন বা কোনো অনিয়ম করেন, তবে তিনি **কারাদণ্ড** (সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত) অথবা **অর্থদণ্ড** অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।
- **তথ্য গোপন বা জালিয়াতি (ধারা ৮২):** কোনো কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের সাথে জড়িত কোনো নথিপত্র জাল করেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেন বা দলিল জালিয়াতি করেন, তবে তিনি সর্বোচ্চ **৭ বছরের কারাদণ্ড** এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
- **কর্তব্যে অবহেলা:** রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধান অমান্য করে দলিল নিবন্ধন করলে বা দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলা করলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (যেমন: চাকরি থেকে বরখাস্ত, পদাবনতি) গ্রহণের সুযোগ থাকে।

২. দণ্ডবিধি (Penal Code, 1860) ও দুর্নীতি দমন কমিশন আইন

নিবন্ধক কার্যালয়ের কোনো কর্মকর্তা যদি ঘুষ গ্রহণ করেন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতি করেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে:

- **দণ্ডবিধি অনুযায়ী:** সরকারি কর্মচারী হিসেবে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ (Criminal Breach of Trust) বা প্রতারণার দায়ে মামলা করা যায়।
- **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন:** যদি তারা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অবৈধ সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪'-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়। এতে কঠোর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

৩. বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (Disciplinary Action)

সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী, অসততা প্রমাণিত হলে:

- চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত।
- চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসর।
- পদোন্নতি স্থগিত বা বেতন হ্রাস।

নিবন্ধকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসততা কেবল একটি নৈতিক স্খলন নয়, এটি আইনত গুরুতর অপরাধ। যদি কোনো কর্মকর্তা অনিয়ম করেন, তবে ভুক্তভোগী ব্যক্তি **ধারা ৮২ বা ৮৩**-এর অধীনে ফৌজদারি মামলা করতে পারেন এবং একই সাথে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

(৬)(ক) কৃষি ও অকৃষি প্রজাদের মধ্যে পার্থক্য করুন।

**কৃষি প্রজা ও অকৃষি প্রজার সংজ্ঞা ও পার্থক্য**

| তুলনার বিষয় | কৃষি প্রজা (Agricultural Tenant) | অকৃষি প্রজা (Non-Agricultural Tenant) |
|---|---|---|
| মূল উদ্দেশ্য | জমির ব্যবহার মূলত কৃষিকাজ বা ফসল উৎপাদনের জন্য করা হয়। | জমি মূলত বসতবাড়ি, ব্যবসা বা অন্য কোনো অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। |

| তুলনার বিষয় | কৃষি প্রজা (Agricultural Tenant) | অকৃষি প্রজা (Non-Agricultural Tenant) |
|---|---|---|
| **আইনের ভিত্তি** | এটি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর অধীনে পরিচালিত হয়। | এটি মূলত অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ (Non-Agricultural Tenancy Act, 1949) অনুযায়ী পরিচালিত। |
| **জমির প্রকৃতি** | জমিটি কৃষিজমি হিসেবে নথিবদ্ধ। | জমিটি বসতবাড়ি বা বাণিজ্যিক বা শিল্প এলাকা হিসেবে নথিবদ্ধ। |
| **হস্তান্তরযোগ্যতা** | কৃষিজমির হস্তান্তর আইনের বিশেষ বিধিনিষেধ (যেমন: সিলিং বা সর্বোচ্চ সীমা) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। | অকৃষি জমি হস্তান্তর তুলনামূলকভাবে সহজ এবং তা অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের বিধান মানে। |
| **উচ্ছেদ প্রক্রিয়া** | কৃষকের উচ্ছেদের বিষয়টি প্রজাস্বত্ব আইনের কঠোর নিয়মে আবদ্ধ (কৃষক জমি চাষ করলে তাকে সহজে উচ্ছেদ করা যায় না)। | অকৃষি প্রজার ক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত বা নোটিশের মাধ্যমে উচ্ছেদ বা দখল পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া ভিন্ন। |

**মূল পার্থক্যসমূহ বিশ্লেষণ:**

১. **ব্যবহারের ধরন:** কৃষি প্রজার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সে জমিতে চাষাবাদ করে এবং সেখান থেকে ফসল বা কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করে। অন্যদিকে, অকৃষি প্রজার ক্ষেত্রে জমিটি সাধারণত আবাসিক (Residential), বাণিজ্যিক (Commercial) বা শিল্প (Industrial) উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

২. **আইনি সুরক্ষা:** কৃষি প্রজাদের ক্ষেত্রে সরকার বিশেষ সুরক্ষা দিয়ে থাকে যাতে তাদের চাষাবাদের অধিকার বিঘ্নিত না হয়। অকৃষি প্রজারা মূলত চুক্তির শর্ত এবং অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের ভিত্তিতে তাদের অধিকার দাবি করে।

৩. **প্রজাস্বত্ব আইনের প্রয়োগ:** ১৯৫০ সালের আইনের অধীনে কৃষি প্রজাদের অবস্থা এবং অধিকারের যে চিত্র ফুটে ওঠে, অকৃষি প্রজা তার চেয়ে ভিন্ন ধারায় (১৯৪৯ সালের আইন অনুযায়ী) নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকি পৌরসভা বা শহর এলাকার অকৃষি জমিগুলো সাধারণত এই অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের আওতাভুক্ত থাকে।

যদি কোনো ব্যক্তি জমিটি ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করেন, তবে তিনি **কৃষি প্রজা**। আর যদি জমিটি ঘরবাড়ি নির্মাণ বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য ব্যবহার করেন, তবে তিনি **অকৃষি প্রজা**।

**খ) The Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 এর বিধান মতে প্রজা বা মালিক অকৃষি ভূমিতে কী কী ধরণের উন্নয়ন করতে পারেন?**

১. অকৃষি প্রজার উন্নয়নের অধিকার (ধারা ৭)

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের **ধারা ৭** অনুযায়ী, একজন অকৃষি প্রজা তার অকৃষি ভূমিতে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করার অধিকার রাখেন, যদি না ইজারা দলিলে এর বিপরীত কোনো শর্ত থাকে:

- **গৃহ নির্মাণ:** প্রজা তার ইজারা নেওয়া ভূমিতে বসবাসের জন্য বা ব্যবসায়িক ব্যবহারের জন্য ঘরবাড়ি বা স্থাপনা তৈরি করতে পারেন।
- **সংস্কার ও সম্প্রসারণ:** বিদ্যমান কোনো স্থাপনার সংস্কার, পরিবর্তন বা তা সম্প্রসারণের কাজ করতে পারেন।
- **উন্নয়নমূলক অবকাঠামো:** জমিটিকে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য বা সুবিধাজনক করার জন্য সীমানা প্রাচীর তৈরি, রাস্তা তৈরি বা ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ করতে পারেন।

- **বৃক্ষরোপণ:** প্রজা ভূমির সৌন্দর্য বর্ধন বা ছায়ার জন্য গাছ লাগাতে পারেন।

২. মালিক বা ভূমির মালিকের ভূমিকা

আইন অনুযায়ী, ভূমির মালিক (Landlord) সাধারণত প্রজার স্বাভাবিক উন্নয়ন কাজে বাধা দিতে পারেন না, যদি সেই কাজগুলো জমিটির মূল প্রকৃতি বা উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। তবে মালিকের কিছু অধিকার ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

- **অনুমোদন:** যদি ইজারা দলিলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে যে বড় ধরনের স্থাপনা নির্মাণের জন্য মালিকের পূর্বানুমতি নিতে হবে, তবে প্রজা অনুমতি নিতে বাধ্য।
- **উন্নয়নের সুবিধা:** প্রজা যদি ভূমিতে এমন কোনো উন্নয়ন করেন যা ভূমির মূল্য বাড়িয়ে দেয়, তবে সেই উন্নয়নের সুফল সাধারণত প্রজারই থাকে। তবে ইজারা মেয়াদ শেষে সেই উন্নয়নগুলো মালিকের স্বার্থে কীভাবে ব্যবহৃত হবে তা চুক্তির ওপর নির্ভর করে।

৩. উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা

অকৃষি প্রজা চাইলেই সব ধরনের উন্নয়ন করতে পারেন না। কিছু ক্ষেত্রে আইন বা চুক্তির বাধা রয়েছে:

- **মৌলিক পরিবর্তন:** প্রজা জমির এমন কোনো পরিবর্তন করতে পারবেন না যা জমিটির চরিত্র (Character) সম্পূর্ণ বদলে ফেলে। যেমন—একটি আবাসিক উদ্দেশ্যে নেওয়া জমিকে অনুমতি ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ বা অবৈধ শিল্প-কারখানায় রূপান্তর করা যাবে না।
- **ক্ষতিসাধন:** এমন কোনো উন্নয়ন করা যাবে না যা ভূমির মান হ্রাস করে বা পার্শ্ববর্তী জমির মালিকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে।
- **চুক্তির শর্ত:** যদি ইজারা দলিলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে যে প্রজা স্থাপনা তৈরি করতে পারবেন না, তবে তিনি তা করতে পারবেন না।

৪. উন্নয়ন ও ক্ষতিপূরণ (ধারা ১৩)

আইনের বিধান অনুযায়ী, ইজারা অবসানের সময় প্রজা তার নিজ খরচে তৈরি করা স্থাপনা বা উন্নয়নের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন, যদি তা ইজারা দলিলের শর্ত মোতাবেক হয়। তবে প্রজা যদি অনুমোদনের বাইরে কোনো উন্নয়ন করেন, তবে মালিক তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নন।

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের মূল দর্শন হলো, প্রজা যাতে তার অকৃষি ভূমিতে স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গতভাবে বসবাস বা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন। তাই ঘরবাড়ি নির্মাণ, সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন—এগুলো প্রজার আইনগত অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়, যতক্ষণ না তা ইজারা চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করে বা জমিটির মৌলিক প্রকৃতি নষ্ট করে।

**গ) A একজন অকৃষি প্রজা তার অধিকৃত অকৃষি জমিতে কাঠামো নির্মাণ করেন। B খাজনা বাকির দায়ে সার্টিফিকেট জারিতে উক্ত অকৃষি জমি খরিদ করেন এবং কাঠামোসহ উক্ত জমির দখল নিতে চান, কিন্তু A বাধা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে B এর করনীয় সম্পর্কে আইনি পরামর্শ দিন।**

আইনি অবস্থান বিশ্লেষণ

B যেহেতু খাজনা বাকির দায়ে সার্টিফিকেট বিক্রয় (Certificate Sale)-এর মাধ্যমে জমিটি ক্রয় করেছেন, তাই তিনি আইনত উক্ত ভূমির মালিকানা ও স্বত্ব লাভ করেছেন। তবে, অকৃষি প্রজা A-এর জমিতে নির্মিত কাঠামোর ওপর তার অধিকার এবং দখলের আইনি প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে B-এর করণীয়সমূহ হলো:

B এর জন্য আইনি পদক্ষেপসমূহ

ক) দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা (Suit for Recovery of Possession)

B নিজে বলপ্রয়োগ করে A-কে উচ্ছেদ করতে পারবেন না, কারণ এটি বেআইনি। B-কে উপযুক্ত দেওয়ানি আদালতে **দখল পুনরুদ্ধারের মামলা (Suit for Recovery of Possession)** দায়ের করতে হবে। সার্টিফিকেট বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বত্ব বা মালিকানা দলিল (Sale Certificate) এই মামলার প্রধান প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।

খ) সার্টিফিকেট অফিসারের মাধ্যমে দখল গ্রহণ

পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্ট (Public Demands Recovery Act, 1913)-এর অধীনে সার্টিফিকেট বিক্রয় সম্পন্ন হলে, আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট অফিসার ক্রেতাকে (B) জমির দখল বুঝিয়ে দিতে পারেন। B সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার বরাবর একটি দরখাস্ত দিয়ে **দখল হস্তান্তরের জন্য আবেদন** করতে পারেন। যদি অফিসার দখল দিতে ব্যর্থ হন বা A বাধা প্রদান করেন, তবে অফিসার পুলিশের সহায়তা নিতে পারেন।

গ) উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনি সতর্কতা

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে, যদি A সেখানে বৈধভাবে কাঠামো নির্মাণ করে থাকেন এবং তার প্রজাস্বত্ব এখনো টিকে থাকে (যদি আইনগতভাবে তা বাতিল না হয়ে থাকে), তবে B-কে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় নিতেই হবে। যেহেতু B সার্টিফিকেট ক্রয় করেছেন, তাই তিনি A-এর স্থলাভিষিক্ত বা মালিক হিসেবে গণ্য হবেন।

A-এর কাঠামোর বিষয়ে B-এর অবস্থান

যেহেতু A তার অধিকৃত জমিতে কাঠামো নির্মাণ করেছেন, তাই B-এর জন্য করণীয় হলো:

- **কাঠামোর স্থিতাবস্থা:** বিবাদ এড়াতে B কাঠামোটি ভাঙার চেষ্টা করবেন না। আদালতে আবেদনের মাধ্যমে আদালতের নির্দেশে দখল গ্রহণ করা সবচেয়ে নিরাপদ।
- **ক্ষতিপূরণ ও স্বত্ব:** যদি A-এর নির্মাণ কাজ আইনসম্মত হয়ে থাকে, তবে উচ্ছেদের সময় আইনের বিধান অনুযায়ী কাঠামো বাবদ কোনো ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার A-এর আছে কি না, তা আদালত নির্ধারণ করবেন। B নিজে এটি নিষ্পত্তি করতে গেলে আইনি জটিলতায় পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

পরামর্শ ও সতর্কতা ঃ

১. **সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে চলুন:** A বাধা প্রদান করলে B-এর কোনো অবস্থাতেই নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া (Self-help) উচিত নয়। এতে B-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হতে পারে।

২. **আইনি নোটিশ:** একজন আইনজীবীর মাধ্যমে A-কে আইনি নোটিশ প্রদান করুন এবং তাকে সার্টিফিকেট বিক্রয়ের বিষয়টি জানিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দখল ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করুন।

৩. **আদালতের আশ্রয়:** নোটিশের পরও দখল না ছাড়লে অবিলম্বে দেওয়ানি আদালতে স্বত্ব ঘোষণার পাশাপাশি দখল পুনরুদ্ধারের মামলা দায়ের করুন। সার্টিফিকেট বিক্রয় সনদটি (Sale Certificate) আদালতে দাখিল করা অত্যাবশ্যক।

৪. **সার্টিফিকেট অফিসারকে অবগত করা:** সার্টিফিকেট বিক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানা প্রাপ্ত হওয়ায়, সার্টিফিকেট অফিসারকে বিষয়টি অবহিত করে সরকারি প্রক্রিয়ায় দখল বুঝে পাওয়ার আবেদনটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করুন।

সার্টিফিকেট মূলে খরিদদার হওয়ার সুবাদে আইনত B-ই জমির প্রকৃত মালিক। তবে দখল পেতে হলে তাকে অবশ্যই আদালতের ডিক্রি বা সার্টিফিকেট অফিসারের মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় যেতে হবে।

৮।ক) The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 অনুসারে জোতের 'সংযুক্তকরণ' এবং 'একত্রীকরণ' বলতে কী বোঝায়? জমি একত্রিকরণ প্রকল্প শুরু করার প্রক্রিয়া, বিশেষ করে কে আবেদন করার অধিকারী এবং এই আবেদনকে গ্রামের সকল রায়তের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী আবেদন হিসেবে গণ্য হওয়ার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আইনি সীমা কী তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন।

সংযুক্তকরণ (Consolidation) ও একত্রীকরণ (Amalgamation)

- **সংযুক্তকরণ (Consolidation):** এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন রায়তের বা প্রজার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত কৃষি জমিগুলোকে একটি বা অল্প কয়েকটি খণ্ডে এনে সুসংগঠিত করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো জমির টুকরোগুলোর আকার বড় করে চাষাবাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- **একত্রীকরণ (Amalgamation):** এটি মূলত একাধিক রায়তের সংলগ্ন জমিগুলোকে একত্র করে একটি বড় খণ্ডে রূপান্তর করা, যাতে সেচ, রাস্তাঘাট বা আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি প্রয়োগ সহজ হয়।

জমি একত্রীকরণ প্রকল্প শুরুর প্রক্রিয়া ও আবেদনকারী

আইনের বিধান অনুযায়ী, কোনো নির্দিষ্ট গ্রামের বা ব্লকের রায়তদের জমি একত্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করার ধাপসমূহ হলো:

- **আবেদনকারী:** যে কোনো রায়ত বা রায়তগণের একটি গোষ্ঠী যারা ওই গ্রামের বা সংশ্লিষ্ট ব্লকের জমির মালিক, তারা একত্রীকরণের জন্য আবেদন করতে পারেন।
- **আবেদন প্রক্রিয়া:** আবেদনটি যথাযথ রাজস্ব কর্মকর্তার (Revenue Officer) নিকট করতে হবে। ওই কর্মকর্তা আবেদনের যথার্থতা যাচাই করে একত্রীকরণ প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ বা উদ্যোগ নিতে পারেন।

প্রতিনিধিত্বকারী আবেদনের আইনি সীমা

আইনের ধারা অনুযায়ী, কোনো আবেদনকে ওই গ্রামের বা ব্লকের **সকল রায়তের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বকারী আবেদন** হিসেবে গণ্য করার জন্য নির্দিষ্ট আইনি সীমা পূরণ করতে হয়। এই সীমাটি হলো:

- **সংখ্যাগত শর্ত:** যদি ওই গ্রাম বা ব্লকের মোট রায়তের অন্তত **৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ)** রায়ত একত্রীকরণ প্রকল্পের পক্ষে লিখিত সম্মতি প্রদান করেন; **অথবা**
- **পরিমাণগত শর্ত:** যদি আবেদনকারী রায়তগণ ওই গ্রাম বা ব্লকের মোট আবাদি জমির অন্তত **৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ)** মালিকানায় থাকেন;

তবেই সেই আবেদনটি ওই গ্রাম বা ব্লকের সকল রায়তের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে গণ্য হবে। এটি পূরণ হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পুরো গ্রামের জন্য একটি বাধ্যতামূলক একত্রীকরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে, যা অ-সম্মতি প্রদানকারী বা সংখ্যালঘু রায়তদের ওপরও প্রযোজ্য হবে।

- **সংযুক্তকরণ:** জমির খণ্ডসমূহকে এক স্থানে আনা।
- **একত্রীকরণ:** একাধিক রায়তের জমিকে একীভূত করা।
- **প্রতিনিধিত্বকারী হওয়ার শর্ত:** হয় ৫০% রায়তের সম্মতি, না হয় মোট জমির ৫০% মালিকের সম্মতি।

**খ) জনাব রহিম একজন রায়ত যার জমি বর্তমানে গ্রীন ব্যাংকে বন্ধক রয়েছে। স্থানীয় রাজস্ব কর্মকর্তা রহিমের উক্ত জমির এলাকায় একটি একত্রীকরণ প্রকল্প অফিসিয়ালি শুরু করেন। প্রকল্পটি চলমান থাকাকালে রহিম তার উক্ত বন্ধকী সম্পত্তিটি রাজস্ব কর্মকর্তার অনুমতি ব্যাতিরেকে তৃতীয় পক্ষ জনাব কবির এর নিকট বিক্রয় করেন। The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর বিধানানুসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উত্তর দিন-**

রহিম ও কবিরের মধ্যকার হস্তান্তরের বৈধতা ও বন্ধকের অবস্থান

i) হস্তান্তর ও কবিরের আইনি অবস্থান

আইনের ধারা ১২১ ও সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী, যখন কোনো এলাকায় জমি একত্রীকরণ কার্যক্রম) আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এবং তা চলমান থাকে, তখন সেই এলাকার জমির মালিকানা বা স্বত্বের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়।

- **হস্তান্তরের বৈধতা:** একত্রীকরণ কার্যক্রম চলমান অবস্থায় রাজস্ব কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ছাড়া জমির যেকোনো ধরনের হস্তান্তর বা বিক্রয় **আইনত অকার্যকর ও অবৈধ**। জনাব রহিম যেহেতু রাজস্ব কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত জমিটি জনাব কবিরের নিকট বিক্রয় করেছেন, তাই এই হস্তান্তরটি আইনের দৃষ্টিতে বাতিল বলে গণ্য হবে।
- **কবিরের আইনি অবস্থান:** জনাব কবির এই জমির বৈধ মালিকানা লাভ করবেন না। কারণ, যে সম্পত্তি বিক্রয়ের ওপর আইনি নিষেধাজ্ঞা চলমান ছিল, তা তিনি আইন অমান্য করে কিনেছেন। ফলে একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় জনাব কবিরের কোনো আইনি অবস্থান থাকবে না; তিনি উক্ত জমির কোনো স্বত্ব দাবি করতে পারবেন না। রাজস্ব কর্মকর্তা তার রেকর্ড বা নতুন বরাদ্দে কবিরের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য নন।

ii) গ্রিন ব্যাংকের বন্ধকী সম্পত্তির অবস্থান

আইন অনুযায়ী, একত্রীকরণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো জমির ব্যবস্থাপনা সহজ করা, মালিকের স্বত্ব নষ্ট করা নয়।

- **বন্ধকের রূপান্তর:** একত্রীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে যদি জনাব রহিমের পুরনো বিক্ষিপ্ত জোত বা জমিটি বিলুপ্ত হয়ে নতুন একটি একীভূত জোত তাকে বরাদ্দ দেওয়া হয়, তবে রহিমের উক্ত নতুন জোতটিই এখন বন্ধকী সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।
- **গ্রিন ব্যাংকের সুরক্ষা:** গ্রিন ব্যাংকের বন্ধকী স্বত্ব বিলুপ্ত হবে না। এটি **'substituted security'** বা বিকল্প জামানত হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ, নতুন একীভূত জোতের ওপর ব্যাংকের পূর্বের বন্ধকী অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বহাল থাকবে। রাজস্ব কর্মকর্তা নতুন জোতটি বরাদ্দের সময় রহিমের বিপরীতে গ্রিন ব্যাংকের বন্ধকী স্বার্থের) বিষয়টি রেকর্ডে উল্লেখ রাখবেন। ব্যাংক চাইলে নতুন জোতের ওপর তাদের অগ্রাধিকার বা চার্জ নতুনভাবে নথিভুক্ত করতে পারে।

রহিম ও কবিরের চুক্তিটি অবৈধ, আর গ্রিন ব্যাংকের অধিকার পুরনো জমি থেকে স্থানান্তরিত হয়ে নতুন বরাদ্দকৃত একীভূত জোতের ওপর বর্তাবে।

# সম্পত্তি আইন সংক্রান্ত বিষয়াবলি (Lectures on Property Laws)

## প্রথম অংশঃ সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ (The Transfer of Property Act, 1882)


| অধ্যায় | আলোচ্য বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| **অধ্যায় ১** | প্রাথমিক আলোচনা এবং ব্যাখ্যা (Basics and Interpretation) | ৪৭ |
| **অধ্যায় ২** | সম্পত্তি হস্তান্তর (Transfer of Property) | ৫২ |
| **অধ্যায় ৩** | হস্তান্তরের শর্তাবলি (Conditions in Transfer) | ৫৭ |
| **অধ্যায় ৪** | অজাত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর এবং শাশ্বতকাল-বিরোধী নিয়ম (Transfer to Unborn Person and Rule Against Perpetuity) | ৬৩ |
| **অধ্যায় ৫** | নির্বাচন এবং দৃশ্যমান মালিক (**nemo debet** নীতির ব্যতিক্রম) [Election and Ostensible Owner] | ৬৭ |
| **অধ্যায় ৬** | পরবর্তী মালিক এবং সহ-মালিক কর্তৃক হস্তান্তর (Transfer by Subsequent Owner and Co-Owner) | ৭১ |
| **অধ্যায় ৭** | অগ্রাধিকার, উন্নয়ন, সংযুক্তি, বিচারাধীন মামলা (**Lis Pendens**) এবং ধারা ৫৩এ-৫৩ই | ৭৩ |
| **অধ্যায় ৮** | বিক্রয় এবং বিক্রয়ের চুক্তি (Sale and Contract for Sale) | ৮০ |
| **অধ্যায় ৯** | বন্ধক (Mortgage) | ৮৫ |
| **অধ্যায় ১০** | ক্রমবিন্যাস, দায়প্রদান, স্থলাভিষিক্ততা এবং 'ট্যাকিং' নিষিদ্ধকরণ (Marshalling, Contribution, Subrogation and Prohibition on Tacking) | ৮৯ |
| **অধ্যায় ১১** | ইজারা (Lease) | ৯৪ |
| **অধ্যায় ১২** | বিনিময়, দান এবং নালিশযোগ্য দাবি (Exchange, Gift and Actionable Claim) | ৯৮ |


## দ্বিতীয় অংশ: রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (The State Acquisition and Tenancy Act, 1950)


| অধ্যায় | আলোচ্য বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| **অধ্যায় ১** | রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের প্রাথমিক বিষয়াবলি | ১১৪ |
| **অধ্যায় ২** | গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ (Important Definitions) | ১১৬ |
| **অধ্যায় ৩** | জমির সর্বোচ্চ সীমা এবং জোত হস্তান্তরের সীমাবদ্ধতা (Land Ceiling and Limitation of the transfer of Holding) | ১১৮ |
| **অধ্যায় ৪** | স্বত্বলিপি (Record-of-Rights) প্রস্তুতি, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংশোধন | ১১৯ |

| | | |
|---|---|---|
| **অধ্যায় ৫** | উপ-ইজারা, শিকস্তি, পয়স্তি এবং রায়তের স্বার্থ বিলোপ (Sub-Letting, Diluvion, Alluvion and Extinguishment of Raiyat's Interest) | ১২২ |
| **অধ্যায় ৬** | অগ্রক্রয় (Pre-Emption) | ১২৪ |
| **অধ্যায় ৭** | খাজনা বৃদ্ধি ও হ্রাস সংক্রান্ত বিধিনিয়ম | ১২৭ |
| **অধ্যায় ৮** | জোত একত্রীকরণ, উপ-বিভাজন এবং জমি একত্রীকরণ (Amalgamation, Subdivision, and Consolidation of Land Holdings) | ১২৮ |
| **অধ্যায় ৯** | ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এবং ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল | ১২৯ |
| **অধ্যায় ১০** | ক্রমবিন্যাস, দায়প্রদান, স্থলাভিষিক্ততা এবং 'ট্যাকিং' নিষিদ্ধকরণ (Marshalling, Contribution, Subrogation and Prohibition on Tacking) | ১৩১ |
| **অধ্যায় ১১** | ইজারা (Lease) | ১৩৩ |
| **অধ্যায় ১২** | বিনিময়, দান এবং নালিশযোগ্য দাবি (Exchange, Gift and Actionable Claim) | ১৩৫ |


## তৃতীয় অংশ: অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ (The Non-Agricultural Tenancy Act, 1949)


| **অধ্যায়** | **আলোচ্য বিষয়** | **পৃষ্ঠা** |
|---|---|---|
| **অধ্যায় ১** | প্রাথমিক আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহ | ১৪৫ |
| **অধ্যায় ২** | অকৃষি প্রজার শ্রেণিবিভাগ এবং জোত দখল/ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি | ১৪৮ |
| **অধ্যায় ৩** | ১২ বছর বা তার বেশি এবং ১২ বছরের কম সময় ধরে অকৃষি জমি দখলের ক্ষেত্রসমূহ | ১৫২ |
| **অধ্যায় ৪** | অগ্রক্রয় (Pre-Emption) | ১৫৬ |
| **অধ্যায় ৫** | উন্নয়ন (Improvements) | ১৫৯ |
| **অধ্যায় ৬** | বিবিধ (Miscellaneous) | ১৬১ |


## চতুর্থ অংশ: নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ (The Registration Act, 1908)


| **অধ্যায়** | **আলোচ্য বিষয়** | **পৃষ্ঠা** |
|---|---|---|
| **অধ্যায় ১** | প্রাথমিক আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহ | ১৬৫ |
| **অধ্যায় ২** | নিবন্ধনযোগ্য দলিলসমূহ (Registrable Documents) | ১৬৬ |

| | | |
|---|---|---|
| **অধ্যায় ৩** | নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান (Refusal to Register) | ১৭০ |
| **অধ্যায় ৪** | দলিল উপস্থাপনের সময়সীমা (Time for Presenting Documents) | ১৭৭ |
| **অধ্যায় ৫** | নিবন্ধকের (Registrar) দায়িত্ব/ক্ষমতা এবং দণ্ডবিধি (Penalties) | ১৮২ |


## পঞ্চম অংশ: চুক্তি আইন, ১৮৭২ (The Contract Act, 1872)


| অধ্যায় | আলোচ্য বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| **অধ্যায় ১** | সংজ্ঞা এবং চুক্তির গঠন (Definitions and Formation of Contract) | ১৯১ |
| **অধ্যায় ২** | যোগাযোগ (Communication) | ১৯৪ |
| **অধ্যায় ৩** | প্রতিদান (Consideration) | ১৯৮ |
| **অধ্যায় ৪** | পক্ষগণের সক্ষমতা (Capacity of Parties) | ২০১ |
| **অধ্যায় ৫** | চুক্তির প্রকৃতি এবং স্বাধীন সম্মতি (Nature of Contract and Free Consent) | ২০৫ |
| **অধ্যায় ৬** | ঘটনা-সাপেক্ষ স্বার্থ (Contingent Interests) | ২১৪ |
| **অধ্যায় ৭** | চুক্তি সম্পাদন এবং পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি (Performance of Contracts and Reciprocal Promises) | ২১৬ |
| **অধ্যায় ৮** | যে সকল চুক্তি পালনের প্রয়োজন নেই এবং চুক্তি ভঙ্গ (Breach of Contract) | ২২০ |
| **অধ্যায় ৯** | ক্ষতিপূরণ এবং নিশ্চয়তা (Indemnity and Guarantee) | ২২৩ |
| **অধ্যায় ১০** | গচ্ছিত রাখা এবং বন্ধক (Bailment and Pledge) | ২২৭ |
| **অধ্যায় ১১** | প্রতিনিধিত্ব/এজেন্সি (Agency) | ২৩৩ |
| **অধ্যায় ১২** | বিবিধ (Miscellaneous) | ২৪১ |

# প্রথম অংশ: সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২
# (Part I: The Transfer of Property Act, 1882)

## অধ্যায় ১: প্রাথমিক আলোচনা এবং ব্যাখ্যা
## (Chapter I: Basics and Interpretation)

### ১. সম্পত্তির অর্থ (Meaning of Property)

"সম্পত্তি" শব্দটি সাধারণত এমন যেকোনো কিছুকে বোঝায় যা মালিকানাধীন বা দখলভুক্ত হতে পারে এবং যার ওপর কোনো ব্যক্তি বা সত্তার বৈধ **আইনি অধিকার (legal rights)** রয়েছে। অর্থাৎ, সম্পত্তি বলতে এমন বিষয়বস্তুকে বোঝায় যা একজন ব্যক্তি নিজ মালিকানায় রাখতে, ব্যবহার করতে, হস্তান্তর করতে এবং অন্যদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত বা বর্জন করতে পারে।

এই ধারণাটি হোহফেল্ড (Hohfeld) এবং বেন্থাম (Bentham)-এর মতো প্রখ্যাত আইনতাত্ত্বিকদের দ্বারা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তারা দেখিয়েছেন যে, সম্পত্তি কেবল কোনো বস্তু বা বিষয় নয়, বরং এটি বস্তুর সাথে সম্পর্কিত **আইনি সম্পর্ক (legal relationship)** এবং এর ওপর নিয়ন্ত্রণের নামান্তর।

### ২. শব্দটির উৎপত্তি (Origin of the Term)

"সম্পত্তি" বা *Property* শব্দটির একটি সমৃদ্ধ এবং বহুমাত্রিক ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাস রয়েছে, যার শিকড় ল্যাটিন ভাষায় নিহিত এবং যা শত শত বছর ধরে রূপ লাভ করেছে:

- **ল্যাটিন উৎস:** "Property" শব্দটি ল্যাটিন শব্দ *proprietas* থেকে এসেছে, যা মূলত *proprius* থেকে উদ্ভূত (যার অর্থ: "নিজস্ব", "কারো নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত", অথবা "বিশেষ")।
- **মালিকানা ও স্বাতন্ত্র্য:** *Proprius* শব্দটি মালিকানা, স্বাতন্ত্র্য এবং একজন ব্যক্তি ও একটি বস্তুর মধ্যকার সুদৃঢ় সম্পর্ককে নির্দেশ করে। ফলস্বরূপ, *Proprietas* বলতে এমন কিছুকে বোঝাতে শুরু করে যা আইনত মালিকানাধীন, অথবা কোনো কিছুর মালিক হওয়ার গুণাবলি।
- **রোমান আইন:** রোমানরা আইনি প্রেক্ষাপটে *proprietas*-এর চেয়ে *dominium* (নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা) শব্দটি অধিক ব্যবহার করত।

### ৩. সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ইতিহাস (History of the Transfer of Property Act, 1882)

- **প্রেক্ষাপট:** সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ পাস হওয়ার পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে সম্পত্তি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো অভিন্ন আইন ছিল না। সম্পত্তির লেনদেন মূলত ব্যক্তিগত আইন (হিন্দু ও মুসলিম আইন) এবং ইংরেজি সাধারণ আইনের (English common law) নীতিসমূহ দ্বারা পরিচালিত হতো, যা আদালত কর্তৃক প্রায়শই অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হতো।
- **আইনি অনিশ্চয়তা:** এর ফলে বিভ্রান্তি, পরস্পরবিরোধী রায় এবং আইনি অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা দান সংক্রান্ত দেওয়ানি বিষয়গুলোতে।
- **আইন কমিশনের উদ্যোগ:** লর্ড ম্যাকলের (Lord Macaulay) অধীনে প্রথম আইন কমিশন (১৮৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত) ভারতে আইন প্রণয়ন ও সংকলনের (codify) উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর প্রধান ফসল ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code)। পরবর্তী কমিশনগুলো দেওয়ানি আইনের (civil laws) দিকে মনোযোগ দেয়। জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি **সংবিধিবদ্ধ আইনের (codified law)** প্রয়োজনীয়তা আইনি নিশ্চয়তা ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃত হয়।
- **খসড়া ও প্রণয়ন:** প্রাথমিকভাবে, ১৮৭৭ সালে এই আইনের প্রথম খসড়া উত্থাপন করা হয়, কিন্তু সমালোচনা ও অসম্পূর্ণতার কারণে তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আইনজ্ঞ, আইনজীবী এবং বিচারকদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করে ১৮৮২ সালে একটি সংশোধিত খসড়া উত্থাপন করা হয়।
- **কার্যকারিতা:** সম্পত্তি হস্তান্তর আইনটি **১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২** তারিখে প্রণীত হয় এবং **১ জুলাই, ১৮৮২** তারিখ হতে কার্যকর হয়।

- **আইনের কাঠামো:** প্রারম্ভিকভাবে, এই আইনটি ৮টি অধ্যায় এবং ১৩৭টি ধারা নিয়ে গঠিত ছিল। আইনটি **১৮৮২ সালের ৪ নং আইন (Act no. IV of 1882)** হিসেবে সংখ্যায়িত। কালক্রমে, পরিবর্তিত আইনি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আইনটিকে বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে।
- **ঐতিহাসিক তাৎপর্য:** সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করার মাধ্যমে এই আইনটি ভারতীয় উপমহাদেশের আইনি ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে। যদিও এর শিকড় ব্রিটিশ সাধারণ আইনের ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত, তথাপি বিচারিক উদ্ভাবন, আইনগত পরিমার্জন এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এটি একটি অনন্য ভারতীয় সংবিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হয়েছে।

### ৪. প্রস্তাবনা (Preamble)

আইনটির প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে, *"যেহেতু পক্ষগণের কার্য দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর বিষয়ক আইনের কতিপয় অংশ সংজ্ঞায়িত ও সংশোধন করা সমীচীন; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হলো।"* প্রস্তাবনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর আইনি অর্থ, উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য নিম্নরূপ:

- **সংশোধন ও অভিন্নতা:** "সংশোধন করা" (*to amend*) শব্দগুচ্ছটি নির্দেশ করে যে, এই আইনটি সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রথম আইনি দলিল ছিল না। ১৮৮২ সালের পূর্বে প্রথাগত রীতিনীতি, ব্যক্তিগত আইন এবং ইংরেজি সাধারণ আইনের নীতিসমূহ অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হতো। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিবর্তে বিদ্যমান আইনগুলোতে অভিন্নতা আনা, সেগুলোকে নিয়মতান্ত্রিক করা এবং সংস্কার করা।
- **হস্তান্তরের ধরন:** এই আইনটি কীভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায়—যেমন: বিক্রয় (*sale*), বন্ধক (*mortgage*), ইজারা (*lease*), দান (*gift*), বিনিময় (*exchange*) ইত্যাদি সংজ্ঞায়িত, নিয়ন্ত্রিত এবং সীমাবদ্ধ করে।
- **প্রয়োগক্ষেত্র:** এই আইনটি কেবল **পক্ষগণের কার্য দ্বারা (act of parties)** হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, **আইনের কার্যকারিতা দ্বারা (operation of law)** উদ্ভূত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নয় (যেমন: ইচ্ছাপত্রবিহীন উত্তরাধিকার বা দেউলিয়া অবস্থা)।
- **মূল উদ্দেশ্য:** প্রস্তাবনাটি আইনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে, যা হলো জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত আইন নিয়ন্ত্রণ এবং একীভূত করা।
- **দিকনির্দেশক নীতি:** এই প্রস্তাবনাটি আইনটির পরিধি এবং উদ্দেশ্যের একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণাপত্র। এটি একটি দিকনির্দেশক আলোকবর্তিকা যা জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যকার **স্বেচ্ছাধীন লেনদেনের (voluntary transactions)** ওপর আইনের মনোযোগকে জোর দেয়, যার ফলে সম্পত্তির লেনদেনে স্বচ্ছতা, অভিন্নতা এবং আইনি নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়।

### ৫. ব্যাখ্যামূলক ধারা (Interpretation Clause)

এই আইনের **ধারা ৩**-এ ব্যাখ্যামূলক বিধানসমূহ (interpretation clauses) সন্নিবেশিত রয়েছে। এটি এই আইনের অভ্যন্তরে থাকা বেশ কয়েকটি শব্দ এবং শব্দগুচ্ছের অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

### ৬. স্থাবর সম্পত্তি (Immovable Property)

এই ধারাটিতে 'স্থাবর সম্পত্তি'-এর কোনো অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। বরং ধারাটিতে একটি বর্জনশীল (exclusionary) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, *'স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত দণ্ডায়মান কাঠ (standing timber), বর্ধনশীল ফসল (growing crops) এবং ঘাস (grass) হবে না'। এর অর্থ হলো, এই সংজ্ঞাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ (exhaustive) নয়।*

'স্থাবর সম্পত্তি'-এর অর্থ অনুধাবন করার জন্য জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট (GCA, নিবন্ধন আইন (Registration Act) এবং রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (State Acquisition and Tenancy Act)-এর পর্যালোচনা করতে হবে। GCA-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হবে ভূমি, ভূমি হতে উদ্ভূত সুবিধাদি এবং ভূমির সাথে সংযুক্ত বস্তুসমূহ'। যেখানে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন একটি বর্জনশীল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, সেখানে GCA বিপরীতভাবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

সুতরাং, সংজ্ঞাটির একটি সমন্বিত রূপ দাঁড়ায়: *'স্থাবর সম্পত্তি অর্থ ভূমি, ভূমি হতে উদ্ভূত সুবিধাদি এবং ভূমির সাথে সংযুক্ত বস্তুসমূহ; তবে দণ্ডায়মান কাঠ, বর্ধনশীল ফসল এবং ঘাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়'।*

নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ (Registration Act, 1908)-এর বিধান:

অধিকন্তু, ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনের ২(৬) ধারায় বলা হয়েছে, "স্থাবর সম্পত্তি"-এর অন্তর্ভুক্ত হবে ভূমি, দালানকোঠা, ভূমি হতে উদ্ভূত সুবিধাদি এবং ভূমির সাথে সংযুক্ত বস্তুসমূহ, অথবা ভূমির সাথে সংযুক্ত কোনো কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বস্তু, বংশানুক্রমিক ভাতাসমূহ (hereditary allowances), চলাচলের অধিকার (rights to ways), আলো, ফেরি এবং মৎস্যখামার (fisheries); কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত হবে না—

- (ক) দণ্ডায়মান কাঠ, বর্ধনশীল ফসল বা ঘাস, তা তাৎক্ষণিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে থাকুক বা না থাকুক;
- (খ) গাছের ফল এবং রস, তা বর্তমানে বিদ্যমান থাকুক বা ভবিষ্যতে জন্মাক; এবং
- (গ) ভূমিতে প্রোথিত বা সংযুক্ত যন্ত্রপাতি, যখন তা ভূমি থেকে পৃথকভাবে লেনদেন করা হয়।

'ভূমির সাথে সংযুক্ত' (Attached to Earth)-এর ব্যাখ্যা:

ওপরের উভয় সংজ্ঞাতেই 'ভূমির সাথে সংযুক্ত' শব্দগুচ্ছটি নির্দেশ করা হয়েছে এবং এটি সম্পত্তি হস্তান্তর (TP) আইনের ৩ ধারায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "ভূমির সাথে সংযুক্ত" অর্থ—

- (ক) ভূমিতে প্রোথিত বা মূলযুক্ত, যেমন গাছপালা এবং গুল্মের ক্ষেত্রে;
- (খ) ভূমিতে গ্রথিত (imbedded), যেমন দেয়াল বা দালানকোঠার ক্ষেত্রে; অথবা
- (গ) এমনভাবে গ্রথিত কোনো কিছুর সাথে সংযুক্ত যা উক্ত সংযুক্ত বস্তুর স্থায়ী ও সুবিধাজনক ভোগের (permanent beneficial enjoyment) জন্য করা হয়েছে।

এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, ফলপ্রদায়ী গাছ (trees which bear fruits) দণ্ডায়মান কাঠ (standing timber) নয়। এর অর্থ হলো, ফলপ্রদায়ী গাছগুলোকে 'অস্থাবর সম্পত্তি' (movable property) হিসেবে গণ্য করতে হবে। প্রোথিত বস্তু এবং প্রোথিত বস্তুর সাথে সংযুক্ত কোনো কিছুকে অবশ্যই 'স্থায়ী ও সুবিধাজনক ভোগ' (permanent beneficial enjoyment)-এর পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। সংযুক্তির ধরন (mode of annexation) এবং সংযুক্তির উদ্দেশ্য (intention of the annexation) হলো কোনো কিছু স্থায়ীভাবে গ্রথিত কিনা তা বোঝার প্রধান নিয়ামক।

**SAT Act-এর বিধান ও সামগ্রিক অর্থ:**

পরিশেষে, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (SAT) আইনের ২(১৬) ধারায় বলা হয়েছে, "ভূমি" অর্থ এমন ভূমি যা বছরের যেকোনো সময় কর্ষিত, অকর্ষিত বা পানিতে নিমজ্জিত থাকে, এবং এর অন্তর্ভুক্ত হবে ভূমি, বসতবাড়ি বা দালানকোঠা হতে উদ্ভূত সুবিধাদি এবং সেই সাথে ভূমির সাথে সংযুক্ত বস্তুসমূহ, অথবা ভূমির সাথে সংযুক্ত কোনো কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বস্তু।

সুতরাং, উপরিউক্ত আইনসমূহ এবং সেগুলোর বিধানাবলির আলোকে 'স্থাবর সম্পত্তি'-এর অর্থ একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ (holistic manner) থেকে বুঝতে হবে। 'স্থাবর সম্পত্তি'-এর অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে সম্পত্তি হস্তান্তর (TP) আইনই একমাত্র ভিত্তি নয়।

**৭. প্রত্যয়িত (Attested)**

৩ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো দলিলের (instrument) ক্ষেত্রে "প্রত্যয়িত" অর্থ, এবং সর্বদাই এর অর্থ হিসেবে গণ্য হবে যে, এটি দুই বা ততোধিক সাক্ষী দ্বারা প্রত্যয়িত, যাদের প্রত্যেকে সম্পাদনকারীকে (executant) দলিলে স্বাক্ষর করতে বা তার চিহ্ন প্রদান করতে দেখেছেন, অথবা সম্পাদনকারীর উপস্থিতিতে এবং তার নির্দেশক্রমে অন্য কোনো ব্যক্তিকে দলিলে স্বাক্ষর করতে দেখেছেন, অথবা সম্পাদনকারীর নিকট থেকে তার নিজের স্বাক্ষর বা চিহ্নের, বা উক্ত অন্য ব্যক্তির স্বাক্ষরের ব্যক্তিগত স্বীকৃতি (personal acknowledgement) পেয়েছেন, এবং যাদের প্রত্যেকে সম্পাদনকারীর উপস্থিতিতে দলিলে স্বাক্ষর করেছেন; তবে এরূপ একাধিক সাক্ষীর একই সময়ে উপস্থিত থাকা আবশ্যক হবে না, এবং প্রত্যয়নের কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোর (particular form of attestation) প্রয়োজন হবে না।

এই বিধানটি নির্দেশ করে যে, প্রত্যয়ন হলো দলিল সম্পাদনের চাক্ষুষ প্রমাণের সমতুল্য। স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো দলিলের কোনো পক্ষ সেই দলিলের প্রত্যয়নকারী সাক্ষী (attesting witness) হতে পারবে না। প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে অবশ্যই তার প্রত্যয়নের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, তিনি সম্পাদনকারীকে স্বাক্ষর করতে দেখেছেন অথবা সম্পাদনকারীর স্বাক্ষরের ব্যক্তিগত স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

**৮. নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি (Notice)**

**এই ধারায় প্রদত্ত নোটিশের সংজ্ঞাটি দুই ধরনের নোটিশকে নির্দেশ করে। এগুলো হলো প্রকৃত নোটিশ (Actual notice) এবং অনুমিত নোটিশ (Constructive notice)।**

**প্রকৃত নোটিশ (Actual Notice):**

"প্রকৃত নোটিশ" বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে কোনো ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে অবগত থাকেন, বিশেষ করে সম্পত্তির হস্তান্তর বা অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে। এই ধারায় বলা হয়েছে, 'একজন ব্যক্তির কোনো বিষয়ে নোটিশ আছে বলে গণ্য হবে যখন তিনি প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি জানেন, অথবা যখন, অনুসন্ধান করা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকা (willful abstention) বা চরম অবহেলার (gross negligence) কারণ ব্যতীত, তিনি বিষয়টি জানতে পারতেন'।

সুতরাং, প্রকৃত নোটিশ হলো:

- **কোনো বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান (Direct knowledge);**
- **পর্যবেক্ষণ, যোগাযোগ বা তথ্যের মাধ্যমে অর্জিত;**
- **এটি অনুমিত বা অনুমাননির্ভর নয়। এর অর্থ হলো, এটি হলো বাস্তব এবং সচেতন জ্ঞান (conscious awareness)।**

**অনুমিত নোটিশ (Constructive Notice):**

অনুমিত নোটিশ বা পরোক্ষ নোটিশ হলো একটি আইনি অনুমান (legal presumption) যে, একজন ব্যক্তি যদি যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করতেন বা যথাযথ অনুসন্ধান করতেন তবে তিনি একটি বিষয় জানতে পারতেন, যদিও বাস্তবে তিনি তা জানতেন না। এটি এই আইনের ৩ ধারার ব্যাখ্যা ১ (Explanation I)-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, আইন দুটি ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ের জ্ঞান আছে বলে অনুমান করে:

- যদি ব্যক্তিটি এমন অনুসন্ধান করা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যান যা একজন যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি করতেন (ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকা বা willful abstention)।
- যদি ব্যক্তিটি যথাযথ সতর্কতা বা মনোযোগ প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হন (চরম অবহেলা বা gross negligence)।

এই অনুমিত জ্ঞানকেই অনুমিত নোটিশ (constructive notice) বলা হয়। যেখানে কোনো ব্যক্তির জ্ঞান অর্জনের উপায় রয়েছে কিন্তু তিনি অজ্ঞ থাকার পথ বেছে নেন, সেখানে আইন তাকে উক্ত বিষয়ে অনুমিত নোটিশ পেয়েছে বলে গণ্য করে। এই বিধানে প্রদত্ত তিনটি ব্যাখ্যা অনুমিত নোটিশ অর্জনের তিনটি পদ্ধতি নির্দেশ করে। সেগুলো হলো:

- ব্যাখ্যা ১ (Explanation I): নিবন্ধন আইনের অধীন যথাযথভাবে নিবন্ধিত এবং জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত যেকোনো দলিল, উক্ত সম্পত্তির লেনদেনকারী যেকোনো ব্যক্তির জন্য অনুমিত নোটিশ হিসেবে বিবেচিত হবে।
- ব্যাখ্যা ২ (Explanation II): যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তির প্রকৃত দখলে (actual possession) দেখা যায়, তবে তা অন্য যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বত্ব বা মালিকানার (title) নোটিশ হিসেবে কাজ করবে। এর অর্থ হলো, প্রকৃত দখল স্বত্বের অনুমিত নোটিশের জন্ম দেবে।
- ব্যাখ্যা ৩ (Explanation III): কোনো এজেন্টের (agent) নিকট প্রদত্ত নোটিশকে মুখ্য ব্যক্তির (principal) ওপর প্রদত্ত নোটিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। এ ক্ষেত্রে, কার্যকর প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক (operative agency relation) থাকা আবশ্যক এবং ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতিতে (in the course of business) মুখ্য ব্যক্তির পক্ষে কাজ করার সময় নোটিশ অর্জন করতে হবে। যদি এজেন্ট প্রতারণামূলকভাবে প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি গোপন করেন, তবে কোনো অনুমিত নোটিশ অনুমান করা হবে না।

**প্রকৃত এবং অনুমিত নোটিশের মধ্যে পার্থক্য (Difference between actual and constructive Notice)**

| নোটিশের ধরন (Type of Notice) | অর্থ (Meaning) | উদাহরণ (Example) |
|---|---|---|
| প্রকৃত নোটিশ (Actual Notice) | ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কোনো বিষয় জানেন। | 'ক'-কে একটি পূর্ববর্তী বন্ধক সম্পর্কে সরাসরি জানানো হয়েছে। |
| অনুমিত নোটিশ (Constructive Notice) | যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করলে ব্যক্তির বিষয়টি জানা উচিত ছিল। | জমির দখলে অন্য কেউ আছে এই বিষয়টি 'ক' এড়িয়ে গেছেন। |

সরলবিশ্বাসী ক্রেতাদের (bona fide purchasers) ক্ষেত্রে, নোটিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ কোনো পূর্ববর্তী দাবি বা হস্তান্তর সম্পর্কে প্রকৃত নোটিশ থাকা সত্ত্বেও সম্পত্তি ক্রয় করেন, তবে তার স্বার্থ বাতিল (defeated) হতে পারে, কারণ তিনি সরলবিশ্বাসে (good faith) কাজ করেননি। সম্পত্তির অধিকারের অগ্রাধিকার (priority of rights), হস্তান্তরের বৈধতা এবং হস্তান্তরগ্রহীতা নোটিশবিহীন একজন সরলবিশ্বাসী ক্রেতা কি না তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নোটিশের আইনি তাৎপর্য, বিশেষ করে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ (TP Act)-এর অধীন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**২. গ) 'X' এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন এবং দখলে আছেন। 'Y' একই জমি ক্রয় করেন এবং দলিল নিবন্ধন করেন। 'Y'-এর নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দখল এবং পূর্ববর্তী নোটিশের কোনো আইনি প্রভাব থাকবে কি? আলোচনা করুন। [১৪শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**প্রদত্ত ক্ষেত্রে, 'X' দলিল নিবন্ধন ছাড়াই জমিটি ক্রয় ও দখল করেছেন, যেখানে 'Y' পরবর্তীতে একই জমি ক্রয় করে দলিল নিবন্ধন করেছেন।**

**আইনি নীতিসমূহ (Legal Principles):**

- **অনুমিত নোটিশ (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৩ ধারা):**
    - **ব্যাখ্যা ১ (Explanation I): আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক কোনো দলিলের নিবন্ধন, নিবন্ধনের তারিখ হতে সর্বসাধারণের জন্য নোটিশ (public notice) হিসেবে কাজ করে।**
    - **ব্যাখ্যা ২ (Explanation II): স্থাবর সম্পত্তির দখলকে দখলকার ব্যক্তির অধিকারের অনুমিত নোটিশ হিসেবে গণ্য করা হয়।**
- **নিবন্ধিত দলিলের অগ্রাধিকার (নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর ৫০ ধারা): স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি নিবন্ধিত দলিল একই সম্পত্তি সংক্রান্ত পূর্ববর্তী অনিবন্ধিত দলিলের ওপর অগ্রাধিকার পাবে, শর্ত থাকে যে হস্তান্তরগ্রহীতা নোটিশবিহীন একজন সরলবিশ্বাসী মূল্য প্রদানকারী ক্রেতা (bona fide purchaser for value without notice) হন।**

**প্রয়োগ (Application):**

**যদিও 'X'-এর দখল তার স্বার্থের অনুমিত নোটিশ সমতুল্য, কিন্তু একটি নিবন্ধিত দলিলের অনুপস্থিতি তার আইনি অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়। 'Y', যদি সরলবিশ্বাসে এবং 'X'-এর অনিবন্ধিত ক্রয়ের প্রকৃত বা অনুমিত নোটিশ ছাড়াই কাজ করে থাকেন, তবে তিনি একজন সরলবিশ্বাসী ক্রেতা হিসেবে সুরক্ষা পাবেন। নিবন্ধন আইনের ৫০ ধারার অধীন, 'X'-এর অনিবন্ধিত দলিলের ওপর 'Y'-এর নিবন্ধিত দলিল অগ্রাধিকার (precedence) পাবে।**

**উপসংহার (Conclusion):**

**পূর্ববর্তী দখল অনুমিত নোটিশের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু এটি একটি যথাযথভাবে নিবন্ধিত হস্তান্তর দলিলকে (registered conveyance) প্রদত্ত সংবিধিবদ্ধ অগ্রাধিকারকে (statutory priority) বাতিল (override) করতে পারে না। অতএব, 'Y'-এর নিবন্ধিত স্বত্বই প্রবল হবে (prevail), এবং 'Y', 'X'-এর নিকট থেকে দখল উদ্ধার করতে পারবেন।**

# অধ্যায় ২: সম্পত্তি হস্তান্তর
# (Chapter II: Transfer of Property)

**১. সংজ্ঞা (Definition)**

**এই আইনের ৫ ধারা (Section 5)-এ 'সম্পত্তি হস্তান্তর'-এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, "সম্পত্তি হস্তান্তর" অর্থ এমন একটি কাজ যার মাধ্যমে একজন জীবিত ব্যক্তি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে, অন্য এক বা একাধিক জীবিত ব্যক্তির নিকট, অথবা নিজের নিকট, অথবা নিজের এবং অন্য এক বা একাধিক জীবিত ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করেন (conveys property)।**

**সুতরাং, এই সংজ্ঞা থেকে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্ভূত হয়:**

- **একটি কাজ (an act)**
- **সম্পত্তি হস্তান্তরের কাজ (of conveying properties)**
- **জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে (between living person বা *inter-vivos*)**

**এর অর্থ হলো, সম্পত্তি হস্তান্তর বলতে কেবল একটি কাজের মাধ্যমে এক জীবিত ব্যক্তি থেকে অন্য জীবিত ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করাকে বোঝায়। একজন ব্যক্তি নিজের কাছেও সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন (উদাহরণস্বরূপ- ট্রাস্ট বা Trust)। যদিও সম্পত্তি হস্তান্তরের (কাজটির) ফলাফল ভবিষ্যতে কার্যকর হতে পারে, তবে সম্পত্তিটিকে (বিষয়বস্তু) অবশ্যই বর্তমান/বিদ্যমান (present/existing) হতে হবে।**

- **উদাহরণ- 'X' একটি সম্পত্তি 'Y'-এর নিকট তার জীবনস্বত্বে (for life), এরপর 'Z'-এর নিকট তার জীবনস্বত্বে এবং এরপর 'W'-এর নিকট হস্তান্তর করলেন। এখানে 'Y'-এর নিকট হস্তান্তরটি বর্তমান এবং অন্যান্যগুলো ভবিষ্যৎ।**

**জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যকার এই হস্তান্তর 'inter-vivos' হস্তান্তর হিসেবে পরিচিত। এর অর্থ হলো, মৃত কোনো ব্যক্তি সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন না। এ কারণেই সম্পত্তি হস্তান্তর (TP) আইনের অধীন 'ইচ্ছাপত্র' বা 'উইল' (will) সম্পত্তি হস্তান্তরের কোনো পদ্ধতি নয়। অধিকন্তু, সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে অবশ্যই সম্পত্তির ওপর স্বত্ব/মালিকানা স্বার্থের (title/proprietary interest) হস্তান্তর হতে হবে। সে কারণেই বাঁটোয়ারা (partition), চার্জ (charge), দাবি ত্যাগ (relinquishment), সারেন্ডার (surrender) এবং মুক্তি (release)-এর মতো পদ্ধতিগুলো সম্পত্তি হস্তান্তর নয়।**

**২. যা হস্তান্তর করা যেতে পারে (What may be transferred)**

**এই আইনের ৬ ধারা-এ কী হস্তান্তর করা যেতে পারে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও ধারা টিতে কিছু ব্যতিক্রমসমুহ উল্লেখ রয়েছে এতে কি হস্তান্তর করা যায় না তা বর্নিত আছে, তবে ধারাটি কী হস্তান্তর করা যেতে পারে সে সম্পর্কে একটি ইতিবাচক নির্দেশনা দিয়ে শুরু হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'যেকোনো ধরনের সম্পত্তি হস্তান্তর করা যেতে পারে'। এরপর ব্যতিক্রমগুলোতে এমন পরিস্থিতিগুলোর কথা বলা হয়েছে যেগুলো হস্তান্তর করা যাবে না:**

- উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা (Spes-successionis) হস্তান্তরযোগ্য নয়। মূলত, *Spes-successionis* বলতে কোনো প্রকাশ্য উত্তরাধিকারীর (heir-apparent) কোনো সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্ভাবনাকে বোঝায়। এর অর্থ হলো, উত্তরাধিকার উন্মুক্ত হওয়ার পূর্বে কোনো ব্যক্তি কেবল উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে হস্তান্তর করতে পারবেন না।
    - উদাহরণ- রাকেশ নামক একজন হিন্দু ব্যক্তি বেশ কিছু সম্পত্তির মালিক। তিনি তার বিধবা স্ত্রী সুধা রানী এবং ভাই গণেশকে রেখে মারা যান। এখানে ভাই গণেশের, সুধা রানীর পরে উত্তরাধিকারী হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি সম্ভাবনা (spes-successionis) এবং প্রকৃত মালিক হওয়ার পূর্বে তিনি এটি হস্তান্তর করতে পারবেন না।
- শুধুমাত্র পুনঃপ্রবেশের অধিকার (Mere right of re-entry) হস্তান্তরযোগ্য নয়। মূলত, পুনঃপ্রবেশের অধিকার বলতে এখানে 'ইজারা' (lease)-এর ক্ষেত্রে বোঝায়, যখন ইজারাদাতা ইজারাকৃত সম্পত্তির ওপর তার দখল পুনরায় গ্রহণ করতে চান।
- ব্যবহারস্বত্ব বা সুখাধিকার (Easement)-কে এর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ব্যতীত হস্তান্তর করা যাবে না।
- ব্যক্তিগত ভোগের জন্য সীমাবদ্ধ স্বার্থ (Interest restricted for personal enjoyment) হস্তান্তর করা যাবে না।
- ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের অধিকার (Right to future maintenance) হস্তান্তর করা যাবে না।

- শুধুমাত্র মামলা করার অধিকার (Mere right to sue) হস্তান্তরযোগ্য নয়।
- কোন সরকারি পদ বা বেতন (public office or salary) হস্তান্তরযোগ্য নয়।
- **বৃত্তি এবং রাজনৈতিক পেনশন (Stipends and political pensions) হস্তান্তর করা যাবে না।**
- **এমন কোনো সম্পত্তি যার প্রকৃতিই এর হস্তান্তরযোগ্যতা নিষেধ করে, অথবা বেআইনি প্রতিদানের (unlawful consideration) বিনিময়ে হস্তান্তর, অথবা আইনত অযোগ্য কোনো হস্তান্তরগ্রহীতার (legally disqualified transferee) নিকট হস্তান্তর, করা যাবে না।**

**৩. হস্তান্তরের সক্ষমতা (Competency to Transfer)**

এই আইনের ৭ ধারা সক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করে। সক্ষমতাগুলো হলো:

- চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হওয়া (Competent to contract)
- সম্পত্তির ওপর স্বত্ব/কর্তৃত্ব থাকা (Having title/authority to property)

এটি কোনো অতিরিক্ত যোগ্যতার কথা উল্লেখ করে না, বরং চুক্তি করার যোগ্যতাকে হস্তান্তরের সক্ষমতা হিসেবে নিশ্চিত করে। চুক্তি করার যোগ্যতা চুক্তি আইন, ১৮৭২ (Contract Act, 1872) দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই ধারাটি কেবল হস্তান্তরকারীর (transferor) সক্ষমতার কথা উল্লেখ করে, হস্তান্তরগ্রহীতার (transferee) নয়। সুতরাং হস্তান্তরের সক্ষমতা হলো:

- **সাবালকত্ব (Majority)**
- **সুস্থ মস্তিষ্ক (Sound mind)**

**৪. হস্তান্তরের কার্যকারিতা (Operation of Transfer)**

**এই আইনের ৮ ধারা এ বিষয়ে আলোচনা করে। এটি নির্দেশ করে যে, সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে সম্পত্তির সাথে সেই সম্পত্তির ওপর থাকা সকল স্বার্থও হস্তান্তরিত হয়। হস্তান্তরের কার্যকারিতার মধ্যে হস্তান্তরকারীর সম্পূর্ণ স্বার্থ (whole interests) অন্তর্ভুক্ত থাকে। সংক্ষেপে, হস্তান্তরের কার্যকারিতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে পরিবেষ্টন করে:**

- **সম্পত্তি (Property) এবং**
- **আনুষঙ্গিক আইনি বিষয়াবলি (Legal incidents)**

**এখানে আনুষঙ্গিক আইনি বিষয়াবলির মধ্যে সকল ব্যবহারস্বত্ব (easementary rights), খাজনা/মুনাফা, যন্ত্রপাতি, জামানত (securities) এবং সেই সম্পত্তি থেকে উদ্ভূত আয় অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হলো, সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার সম্পত্তির সাথেই হস্তান্তরিত হবে।**

**৫. মৌখিক হস্তান্তর (Oral Transfer)**

**যদিও ৯ ধারা এটি নিয়ে আলোচনা করে, তবে বর্তমানে মৌখিক হস্তান্তরের কোনো সুযোগ নেই। নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ (Registration Act, 1908)-এর ১৭ এবং ১৭ক (17A) ধারা বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য দলিল সম্পর্কে বিধান দেয়। এই দলিলগুলোর মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর (TP) আইনে উল্লিখিত সকল হস্তান্তর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বস্তুত, ৯ ধারার শেষাংশেই বলা হয়েছে যে, 'যেক্ষেত্রে আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে লিখিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়'। নিবন্ধন আইন লিখিত হওয়াকে পূর্বশর্ত হিসেবে বাধ্যতামূলক করেছে এবং এর ফলে এই ধারাটি তার তাৎপর্য হারিয়েছে।**

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**১. ক) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর বিধানাবলি অনুযায়ী "সম্পত্তি হস্তান্তর" বলতে আপনি কী বোঝেন? [১৪শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর অধীন সম্পত্তি হস্তান্তর:**

**সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৫ ধারা অনুযায়ী, "সম্পত্তি হস্তান্তর" অর্থ এমন একটি কাজ যার মাধ্যমে একজন জীবিত ব্যক্তি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে, অন্য এক বা একাধিক জীবিত ব্যক্তির নিকট, অথবা নিজের এবং অন্য এক বা একাধিক জীবিত ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। এখানে "জীবিত ব্যক্তি" বলতে কোনো কোম্পানি, সমিতি বা ব্যক্তিবর্গকে (নিবন্ধিত হোক বা না হোক) অন্তর্ভুক্ত করে। সম্পত্তি অস্থাবর বা স্থাবর উভয়ই হতে পারে। যদিও সম্পত্তিটিকে অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে, তবে হস্তান্তরিত স্বার্থ তাৎক্ষণিকভাবে বা ভবিষ্যতে**

**কার্যকর হতে পারে। আইন দ্বারা অন্যভাবে সীমাবদ্ধ না হলে, এই ধরনের হস্তান্তর বিভিন্ন রূপ নিতে পারে, যেমন—বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা, দান এবং বিনিময়।**

**একটি ইজারা (যা সম্পত্তির ওপর একটি স্বার্থ সৃষ্টি করে) এবং একটি লাইসেন্সের (যা কোনো স্বার্থ হস্তান্তর না করে কেবল ব্যবহারের অনুমতি দেয়) মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সংক্ষেপে, এই আইনের অধীন সম্পত্তি হস্তান্তর হলো— বিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, এক জীবিত ব্যক্তি থেকে অন্য জীবিত ব্যক্তির নিকট তাৎক্ষণিকভাবে বা ভবিষ্যৎ তারিখে সম্পত্তির অধিকার বা স্বার্থের বৈধ রূপান্তর।**

---

**১. সম্পত্তি হস্তান্তরের সংজ্ঞা দিন। কোন ধরনের সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না? একটি সম্পত্তি কি মৌখিকভাবে হস্তান্তর করা যায়? প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি উল্লেখপূর্বক আপনার উত্তর দিন। [৭ম বিজিএস]**

**উত্তর:**

**সম্পত্তি হস্তান্তর – সংজ্ঞা, সীমাবদ্ধতা এবং মৌখিক হস্তান্তর:**

- **সংজ্ঞা:**
  **সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৫ ধারা "সম্পত্তি হস্তান্তর"-কে এমন একটি কাজ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে, যার মাধ্যমে একজন জীবিত ব্যক্তি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে, অন্য এক বা একাধিক জীবিত ব্যক্তির নিকট, অথবা নিজের এবং অন্য এক বা একাধিক জীবিত ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। "জীবিত ব্যক্তি" পরিভাষাটিতে কোনো কোম্পানি, সমিতি বা ব্যক্তিবর্গ (নিবন্ধিত হোক বা না হোক) অন্তর্ভুক্ত। এই সংজ্ঞাটি কেবল পক্ষগণের মধ্যকার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আইনের কার্যকারিতা দ্বারা (operation of law) উদ্ভূত হস্তান্তরকে বাদ দেয়, যা *Queensland Insurance Co. Ltd. v. British India Steam Navigation Co. Ltd., PLD 1958 (WP) Karachi 389; PLR 1959 (1) WP 1069* মামলায় স্পষ্ট করা হয়েছে।**
- **যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না:**
  এই আইনের ৬ ধারায় কিছু ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য নয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:
  (ক) প্রকাশ্য উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা (*spes successionis*),
  (খ) পরবর্তী শর্ত ভঙ্গের কারণে পুনঃপ্রবেশের অধিকার,
  (গ) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ব্যতীত সুবিধাজনক স্বত্ব (easements),
  (ঘ) সীমাবদ্ধ স্বার্থ যেমন- জীবনস্বত্ব (life interest),
  (ঙ) ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের অধিকার,
  (চ) শুধুমাত্র মামলা করার অধিকার, এবং
  (ছ) সরকারি পদ বা বেতন, ইত্যাদি।
- **মৌখিক হস্তান্তর:**
  ৯ ধারার অধীন, যেসব ক্ষেত্রে আইন দ্বারা লিখিত হওয়া স্পষ্টভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে লিখিত দলিল ছাড়াই সম্পত্তি হস্তান্তর করা যেতে পারে। তবে, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন এবং নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর অধীন কিছু হস্তান্তর, যেমন— স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, এক বছরের অধিক সময়ের ইজারা এবং স্থাবর সম্পত্তির দান অবশ্যই একটি লিখিত এবং নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।

---

**১. কোন ধরনের সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় এবং কে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন? 'A' তার বাড়িটি 'B'-কে ভাড়া দিয়ে বিদেশে যান। মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, 'B' একটি ইজারা দলিলের ভিত্তিতে মালিকানা দাবি করে এবং বাড়িটি 'C'-এর নিকট বিক্রি করে দেয়। 'A' কি এই বিক্রয়ের দ্বারা বাধ্য থাকবেন? 'A' ও 'C'-এর জন্য উপলব্ধ প্রতিকারসমূহ উল্লেখ করুন। [৬ষ্ঠ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি, যোগ্য হস্তান্তরকারী এবং প্রতারণামূলক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিকারসমূহ:**

- **যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যেতে পারে:**
  **সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৬ ধারা অনুযায়ী, এই আইন বা বলবৎ অন্য কোনো আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ক্ষেত্রগুলো**

ব্যতীত যেকোনো ধরনের সম্পত্তি হস্তান্তর করা যেতে পারে। এই ধারায় ব্যতিক্রমগুলোর তালিকা দেওয়া হয়েছে, যেমন— উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা (*spes successionis*), পুনঃপ্রবেশের অধিকার, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ব্যতীত সুবিধাজনক স্বত্ব, ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের অধিকার, শুধুমাত্র মামলা করার অধিকার, সরকারি পদ এবং বেতন, বৃত্তি এবং ভাতা, এবং এমন হস্তান্তর যা স্বার্থের প্রকৃতির পরিপন্থী, যার উদ্দেশ্য বেআইনি, অথবা যেখানে হস্তান্তরগ্রহীতা আইনত অযোগ্য।

- সম্পত্তি হস্তান্তরে যোগ্য ব্যক্তি:
  ৭ ধারা অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন যদি:
- তিনি চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হন, এবং
- তিনি ওই সম্পত্তির অধিকারী হন অথবা তা হস্তান্তর করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।
  সুতরাং, কেবল একজন বৈধ মালিক বা আইনগত কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিই একটি বৈধ হস্তান্তর সম্পন্ন করতে পারেন।
- ঘটনার ওপর প্রয়োগ: (Application to Facts)
  মালিক হিসেবে 'A' তার বাড়িটি 'B'-কে ইজারা বা ভাড়ায় প্রদান করেছেন। একটি ইজারা কেবল সম্পত্তি ভোগের অধিকার হস্তান্তর করে; এটি মালিকানা বা মালিকানা হস্তান্তরের অধিকার প্রদান করে না। স্বত্ব না থাকা সত্ত্বেও, 'B' প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তিটি 'C'-এর নিকট বিক্রি করেছে। "nemo dat quod non habet" (কারো কাছে যা নেই তা সে অন্যকে দিতে পারে না) নীতির অধীনে, 'A'-এর বিরুদ্ধে এই বিক্রয়টি শুরু থেকেই বাতিল (void ab initio)। এই বিক্রয়ের দ্বারা 'A' বাধ্য নন।
- 'A'-এর জন্য উপলব্ধ প্রতিকারসমূহ:
- বিক্রয় দলিল বাতিলকরণ: সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৮৭-এর ৩৯ ধারার অধীন, 'A', 'B' ও 'C'-এর মধ্যে সম্পাদিত প্রতারণামূলক দলিলটি বাতিলের প্রার্থনা করতে পারেন।
- দখল পুনরুদ্ধার: প্রকৃত মালিক হিসেবে 'A' দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করতে পারেন।
- স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Permanent Injunction): মামলা বিচারাধীন অবস্থায় 'C' যেন সম্পত্তিটি হস্তান্তর বা পরিবর্তন করতে না পারে, সেজন্য নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারেন।
- ক্ষতিপূরণ (Damages): প্রতারণামূলক হস্তান্তরের কারণে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য 'B'-এর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।
- 'C'-এর জন্য উপলব্ধ প্রতিকারসমূহ:
- প্রত্যার্পণ (Restitution): 'B'-এর নিকট থেকে ক্রয়মূল্য এবং আনুষঙ্গিক খরচের অর্থ ফেরত দাবি করতে পারেন।
- প্রতারণা এবং ভুল বর্ণনার মামলা: চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ১৭ এবং ১৮ ধারার অধীন 'B'-এর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা করতে পারেন।
- চুক্তি রদ (Rescission of Contract): সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ২৭ ধারার অধীন প্রতারণামূলক বিক্রয় চুক্তিটি বাতিল করতে পারেন।

---

২. খ) সম্পত্তি হস্তান্তর কখন কার্যকর হয়? ত্রুটিপূর্ণ স্বত্বের অধিকারী কোনো ব্যক্তি যদি সম্পত্তিতে কোনো উন্নয়ন সাধন করে থাকেন এবং পরবর্তীতে উত্তম স্বত্বধারী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সেখান থেকে উচ্ছেদ হন, তবে ওই দখলদারের আইনি অধিকার কী কী? [১৪শ বিজিএস]
উত্তর:
হস্তান্তর কখন কার্যকর হয় এবং ত্রুটিপূর্ণ স্বত্বধারীর অধিকার:

- হস্তান্তর কখন কার্যকর হয়:
  সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৮ ধারার অধীন, সম্পত্তি হস্তান্তরের সাথে সাথে হস্তান্তরকারীর উক্ত সম্পত্তিতে হস্তান্তর করার মতো যেসব স্বার্থ থাকে, তা আনুষঙ্গিক আইনি বিষয়াদিসহ তৎক্ষণাৎ হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট বর্তায়। এই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে— সুখাধিকার (easements), হস্তান্তরের পর উদ্ভূত খাজনা ও মুনাফা, ভূমির সাথে সংযুক্ত সকল বস্তু, যন্ত্রপাতির স্থানান্তরযোগ্য অংশ, ঋণের জামানত বা অন্যান্য নালিশযোগ্য দাবি এবং উক্ত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত সুদ বা আয়। দলিলে ভিন্নরূপ কোনো উদ্দেশ্য প্রতীয়মান না হলে, সম্পাদনের সাথে সাথেই হস্তান্তরটি কার্যকর হয়।

- **ত্রুটিপূর্ণ স্বত্বধারীর অধিকার:**
  **এই আইনের ৫১ ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, যখন কোনো ব্যক্তি সরলবিশ্বাসে (in good faith) নিজেকে একটি স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করে, উক্ত সম্পত্তিতে উন্নয়ন সাধন করেন, এবং পরবর্তীতে উত্তম স্বত্বধারী (better title) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উচ্ছেদ হন, তখন উক্ত উচ্ছেদকৃত ব্যক্তি নিম্নোক্ত অধিকারগুলো পাওয়ার যোগ্য হবেন:**
- **উন্নয়নের জন্য ক্ষতিপূরণ: যে ব্যক্তি উচ্ছেদ করছেন তার নিকট হতে উন্নয়নের সমমূল্য পরিশোধের বা উক্ত মূল্য পরিশোধ নিশ্চিত করার দাবি করতে পারেন।**
- **ক্রয় করার বিকল্প (Option to Purchase): উচ্ছেদকারী ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তিতে থাকা তার স্বার্থ (উন্নয়নের মূল্য বাদে) বর্তমান বাজার মূল্যে বিক্রি করার দাবি করতে পারেন।**
- **ফসলের অধিকার: উচ্ছেদের পূর্বে রোপণকৃত ফসল নিজের কাছে রাখা এবং সংগ্রহ করার অধিকার, এবং এই উদ্দেশ্যে অবাধে সম্পত্তিতে প্রবেশ ও প্রস্থানের অধিকার পাবেন।**

# অধ্যায় ৩: হস্তান্তরের শর্তাবলি
# (Chapter III: Conditions in Transfer)

**এই আইনের বেশ কয়েকটি ধারায় শর্তাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হস্তান্তরের ক্ষেত্রে শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ হলো— ১০, ১১, ১২, ২৫, ২৬ এবং ২৯ ধারা।**

| ধারা | বিষয়বস্তু |
|---|---|
| ধারা ১০ | হস্তান্তরে বাঁধাদানের শর্ত (Conditions restraining alienation) |
| ধারা ১১ | ভোগের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তাবলি (Conditions restraining enjoyment) |
| ধারা ১২ | দেউলিয়া অবস্থা বা হস্তান্তরের প্রচেষ্টার ওপর শর্ত (Condition on insolvency or attempted alienation) |
| ধারা ২৫ | শর্তযুক্ত হস্তান্তর (Conditional transfer) |
| ধারা ২৬ | পূর্বশর্ত (Condition precedent) |
| ধারা ২৯ | পরবর্তী শর্ত (Condition subsequent) |

**একজন ব্যক্তি শর্তহীনভাবে (absolutely) বা শর্তযুক্তভাবে (conditionally) সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন। হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এমন শর্ত থাকতে পারে যা এই আইন দ্বারা অনুমোদিত। একইভাবে, এমন শর্ত থাকতে পারবে না যা এই আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। এ ধরনের কোনো শর্ত আরোপ করা হলে হস্তান্তরটি বাতিল (void) হয়ে যায়। এই স্বতঃসিদ্ধভাবে নিষিদ্ধ শর্তগুলো (inherently prohibited conditions) ছাড়াও, আইন দ্বারা বাতিল বলে ঘোষিত অন্যান্য শর্তাবলি হস্তান্তরটিকে বৈধ রাখে, কিন্তু শর্তগুলো বাতিল হয়ে যায়।**

**১. হস্তান্তরে বাঁধাদানের শর্ত(Conditions restraining alienation)**

১০ ধারা অনুযায়ী, হস্তান্তরগ্রহীতার দ্বারা পুনরায় হস্তান্তর/হস্তান্তরকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তা কার্যকর হবে না। যদি এ ধরনের কোনো শর্ত আরোপ করা হয়, তবে শর্তটি বাতিল হয়ে যায় এবং হস্তান্তরটি এমনভাবে বৈধ থাকে যেন সেখানে কোনো শর্তই যুক্ত করা হয়নি। পুনরায় হস্তান্তর করার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তরগ্রহীতার ইচ্ছাধীন এবং হস্তান্তরকারী তা নির্ধারণ করে দিতে পারেন না। এখানে, হস্তান্তরকরণ (alienation) বলতে হস্তান্তরগ্রহীতার দ্বারা পুনরায় হস্তান্তরকে (re-transfer) বোঝায়। এই বিধিনিষেধ 'সীমিত স্বার্থ' (limited interest) এবং 'নিরঙ্কুশ স্বার্থ' (absolute interest) উভয় হস্তান্তরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

- উদাহরণ: 'X' তার সম্পত্তিগুলো 'Y'-এর নিকট হস্তান্তর করলেন। বিক্রয়ের সময় 'X' একটি শর্ত আরোপ করলেন যে, 'Y' উক্ত সম্পত্তি পুনরায় হস্তান্তর করতে পারবেন না। হস্তান্তর/পুনরায় হস্তান্তরের অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করার কারণে এই শর্তটি বাতিল।
- রোশার বনাম রোশার (Rosher v Rosher) মামলা: এই মামলায়, একজন ব্যক্তি অন্য একজনের অনুকূলে একটি শর্তসাপেক্ষে দান (gift) করেছিলেন যে, যদি হস্তান্তরগ্রহীতা হস্তান্তরকারীর স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় হস্তান্তর করেন, তবে স্ত্রী সাধারণ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে সম্পত্তিটি ক্রয়ের অগ্রাধিকার পাবেন। এই শর্তটিকে হস্তান্তরের নিরঙ্কুশ অধিকারকে প্রভাবিত করার কারণে বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছিল।

**হস্তান্তরের ওপর বাধানিষেধের নিয়মের ব্যতিক্রমসমূহ (Exceptions to the Rule against Restraint on Alienation):**

যদিও ১০ ধারা হস্তান্তরের ওপর নিরঙ্কুশ বাধানিষেধ আরোপকারী শর্তগুলোকে বাতিল করে, তবে বেশ কয়েকটি ব্যতিক্রম রয়েছে যেখানে এ ধরনের বিধিনিষেধ বহাল রাখা যেতে পারে। এই ব্যতিক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে ইজারা, বিবাহিত নারী এবং সাংঘর্ষিক শর্তাবলি (repugnant conditions) জড়িত পরিস্থিতি, যা নিচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো:

- ইজারা (Leases): ইজারার ক্ষেত্রে, ইজারাদারের (lessee) কেবল সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার থাকে, যেখানে মালিকানা ইজারাদাতার (lessor) নিকট থেকে যায়। ইজারাদারের তার ইজারা স্বার্থ হস্তান্তর করার ক্ষমতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপকারী শর্তাবলি বৈধ হতে পারে, শর্ত থাকে যে এই শর্তগুলো ইজারাদাতা বা তার অধীন দাবিদারদের অনুকূলে হয়।
- বিবাহিত নারী (Married Women): যখন সম্পত্তি এমন কোনো বিবাহিত নারীর নিকট হস্তান্তর করা হয় যিনি হিন্দু, মুসলিম বা বৌদ্ধ নন, তখন হস্তান্তর সীমাবদ্ধকারী একটি শর্ত বৈধ হতে পারে।

**২. ভোগের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তাবলি (Conditions restraining enjoyment)**

**১১ ধারা ভোগের উপর নিয়ন্ত্রনমূলক শর্তগুলোকে বাতিল করে দেয়। এর অর্থ হলো, হস্তান্তরটি এমনভাবে কার্যকর থাকবে যেন সেখানে** কোনো শর্তই ছিল না। হস্তান্তরগ্রহীতা কোন পদ্ধতিতে সম্পত্তি ভোগ করবেন সে বিষয়ে হস্তান্তরকারী কোনো শর্ত আরোপ করতে পারেন না। তবে মনে রাখতে হবে যে, এই বিধিনিষেধ কেবল 'নিরঙ্কুশ হস্তান্তরের' (absolute transfers) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, 'সীমিত স্বার্থ' (limited interests) হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নয়।

- ব্যতিক্রম ১ (Exception I): এই ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এ ধরনের শর্তের সুযোগ রাখা হয়েছে যদি তা পার্শ্ববর্তী জমির (adjoining land) সুবিধার্থে হয়। হস্তান্তরকারী পার্শ্ববর্তী সম্পত্তির সুবিধাজনক ব্যবহারের জন্য ভোগের ওপর শর্ত আরোপ করতে পারেন।
    - উদাহরণ: 'X' দুটি সম্পত্তি 'A' এবং 'B'-এর মালিক। তিনি 'Z'-এর নিকট 'A' বিক্রি করলেন এই শর্তে যে, 'Z' তার অর্থ পার্শ্ববর্তী জমি 'B'-এর ওপর দিয়ে যাওয়া একটি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (drainage system) মেরামতের কাজে ব্যবহার করবেন। এই বিধিনিষেধটি বৈধ কারণ এটি পার্শ্ববর্তী জমি 'B'-এর সুবিধাজনক ভোগের (beneficial enjoyment) জন্য করা হয়েছে।
- **ব্যতিক্রম ২ (Exception II): এই আইনের ১৭ ধারা হস্তান্তরিত সম্পত্তির ভোগের পদ্ধতি নির্ধারণের একটি সীমিত সুযোগ প্রদান করে। এই ধারা হস্তান্তরিত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় সঞ্চয় করার (accumulation of income) নির্দেশনার অনুমতি দেয়। এটি কেবল দুটি পরিস্থিতিতে (যেটি বেশি দীর্ঘ হয়) অনুমোদিত:**
    - **হস্তান্তরকারীর জীবদ্দশায় (During the life of transferor); অথবা**
    - **হস্তান্তরের তারিখ থেকে ১৮ বছর সময়কাল পর্যন্ত (During a period of 18 years from the date of transfer)।**
    - **উদাহরণ: ২০০০ সালে টম জেরির নিকট একটি সম্পত্তি হস্তান্তর করেন এই নির্দেশনাসহ যে, এর আয় ৪০ বছর পর্যন্ত (২০৪০ সাল পর্যন্ত) সঞ্চয় করতে হবে। টম ২০২০ সালে মারা যান। এখানে নির্দেশনাটি ২০২০ সাল পর্যন্ত বৈধ/কার্যকর থাকবে (যদিও এটি হস্তান্তরের পর থেকে ১৮ বছরের বেশি, তবে এটি হস্তান্তরকারীর জীবদ্দশার মধ্যে রয়েছে)।**

**৩. দেউলিয়া অবস্থা বা হস্তান্তরের প্রচেষ্টার ওপর শর্ত (Condition on insolvency or attempted alienation)**

ধারা ১২: কোনো শর্ত যা হস্তান্তরগ্রহীতার দেউলিয়া অবস্থা (insolvency) বা স্বার্থ হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টার কারণে সম্পত্তিতে কোনো স্বার্থের অবসান ঘটায়, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এটি হস্তান্তরগ্রহীতাকে আর্থিক অসুবিধা বা তার স্বার্থ হস্তান্তরের প্রচেষ্টার কারণে সম্পত্তির অধিকার হারানো থেকে রক্ষা করে।

**৪. যে শর্তগুলো হস্তান্তরকে বাতিল করে (Conditions making transfer void)**

এই আইনের ২৫ ধারা-এ এমন সব শর্তের উল্লেখ রয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণ হস্তান্তরকে বাতিল করে দেয়। ধারাটিতে বলা হয়েছে—
"সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং কোনো শর্তের ওপর নির্ভরশীল একটি স্বার্থ বাতিল হয়ে যায় যদি শর্তটির পরিপূরণ অসম্ভব হয়, অথবা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়, অথবা এমন প্রকৃতির হয় যে, তা অনুমোদিত হলে যেকোনো আইনের বিধানকে ব্যর্থ করে দেবে, অথবা তা প্রতারণামূলক হয়, অথবা তা অন্য কোনো ব্যক্তির শরীর বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে বা ক্ষতিসাধনের ইঙ্গিত দেয়, অথবা আদালত সেটিকে অনৈতিক বা জনস্বার্থের পরিপন্থী (opposed to public policy) বলে মনে করেন।"

**সুতরাং, নিম্নোক্ত ধরনের শর্তাবলি আরোপ করা যাবে না:**

- **অসম্ভব শর্তাবলি (Impossible conditions)**
- **আইন দ্বারা নিষিদ্ধ শর্তাবলি (Conditions forbidden by law)**

- আইনের বিধানকে ব্যর্থকারী শর্তাবলি (Conditions defeating the provisions of law)
- প্রতারণামূলক শর্তাবলি (Fraudulent conditions)
- ক্ষতিকারক শর্তাবলি (Injurious conditions)
- অনৈতিক শর্তাবলি (Immoral conditions)
- জনস্বার্থের পরিপন্থী শর্তাবলি (Conditions opposed to public policy)
- উদাহরণ:
    - টম জেরির নিকট তার খামার/সম্পত্তি ইজারা দিলেন এই শর্তে যে, সে এক ঘণ্টায় একশ মাইল হাঁটবে। ইজারাটি বাতিল কারণ শর্তটি একটি অসম্ভব শর্ত ছিল।
    - মিস্টার 'X' তার ভাইঝি নাতাশার নিকট ৫০,০০০/- টাকা হস্তান্তর করলেন এই শর্তে যে, যদি সে তার স্বামীকে পরিত্যাগ করে তবে সে টাকাটা পাবে। এই হস্তান্তরটি অনৈতিক হওয়ার কারণে বাতিল।

হস্তান্তরের ক্ষেত্রে শর্তগুলোকে আরও দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

- পূর্বশর্ত (Condition Precedent)
- পরবর্তী শর্ত (Condition Subsequent)

৫. পূর্বশর্ত (Condition Precedent)

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ২৬ ধারা অনুযায়ী, পূর্বশর্ত বলতে এমন একটি শর্তকে বোঝায় যা সম্পত্তি হস্তান্তর কার্যকর হওয়ার পূর্বে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। পরবর্তী শর্তের (Condition Subsequent) বিপরীতে, এটিতে হুবহু বা আক্ষরিক পরিপূরণের (exact or literal fulfillment) প্রয়োজন হয় না; বরং, শর্তটির যুক্তিসঙ্গত বা যতদুর সম্ভব কাছাকাছি প্রতিপালন পর্যাপ্ত বলে বিবেচনা করা হয়। এই যতদুর সম্ভব কাছাকাছি প্রতিপালন মূলত 'সাই-প্রেস নীতি' (Doctrine of Cy-près)-এর অনুরূপ।

- উদাহরণ: মিস্টার রহমান মিস্টার করিমের নিকট তার সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য সম্মত হলেন এই শর্তে যে, মিস্টার করিম বিয়ের পূর্বে মিস্টার আনিস, মিস ফরিদা এবং মিস্টার হোসেনের সম্মতি গ্রহণ করবেন। যদি মিস্টার হোসেন সম্মতি দেওয়ার পূর্বেই মারা যান, তবে মিস্টার করিম যদি কেবল মিস্টার আনিস এবং মিস ফরিদার সম্মতি গ্রহণ করেন, তবুও শর্তটি পূরণ হয়েছে বলে গণ্য করা হতে পারে।

৬. পরবর্তী শর্ত (Condition Subsequent)

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ২৯ ধারা অনুযায়ী, পরবর্তী শর্ত বলতে এমন একটি শর্তকে বোঝায় যা সম্পত্তি হস্তান্তর সংঘটিত হওয়ার পরে পূরণ করতে হয়। পূর্বশর্তের বিপরীতে, এই শর্তে কঠোর এবং হুবহু প্রতিপালন (strict and exact compliance) প্রয়োজন হয়। যদি নির্দিষ্ট শর্তটি পূরণ করা না হয়, তবে হস্তান্তরটি বাতিল হয়ে যেতে পারে এবং সম্পত্তিটি হস্তান্তরকারী বা মূল মালিকের নিকট ফিরে আসতে পারে।

- উদাহরণ: যদি মিস্টার আলম মিস নাদিয়ার নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করেন এই শর্তে যে, তাকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ৭৫ শতাংশের বেশি নম্বর অর্জন করতে হবে, তবে হস্তান্তরটি কেবল তখনই বৈধ থাকবে যদি সে এই শর্ত পূরণ করে। যদি মিস নাদিয়া শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে সম্পত্তিটি মিস্টার আলমের নিকট ফিরে আসবে।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য (Difference between the two):

| তুলনার বিষয় (Aspect) | পূর্বশর্ত (ধারা ২৬)(Condition Precedent) | পরবর্তী শর্ত (ধারা ২৯)(Condition Subsequent) |
|---|---|---|
| শর্ত পূরণের সময় *(Timing of Condition)* | হস্তান্তর কার্যকর হওয়ার পূর্বে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। | হস্তান্তর কার্যকর হওয়ার পরে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। |
| হস্তান্তরের ওপর প্রভাব | শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত হস্তান্তর সম্পন্ন হয় না। | শর্ত পূরণ না হলে হস্তান্তরটি বাতিল হয়। |

| | | |
|---|---|---|
| *(Effect on Transfer)* | | |
| পরিপালনের কঠোরতা *(Strictness of Compliance)* | যতদুর সম্ভব কাছাকাছি প্রতিপালন যথেষ্ট। | পরিপূর্নভাবে প্রতিপালন আবশ্যক। |
| শর্ত পূরণে ব্যর্থতার ফলাফল *(Result if Condition Fails)* | কোনো হস্তান্তর সংঘটিত হয় না। | সম্পত্তি হস্তান্তরকারীর নিকট ফিরে আসে (reverts)। |

**অন্যান্য ধরনের শর্তাবলি (Other Types of Conditions):**

- **২৭ ধারা: একজনের অনুকূলে পূর্ববর্তী হস্তান্তর ব্যর্থ হলে অন্য জনের অনুকূলে শর্তাধীন হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই ধারাটি প্রযোজ্য হয়।**
- ২৮ ধারা: এটি শর্তসাপেক্ষ সীমাবদ্ধতার (Conditional Limitation) ধারণা প্রবর্তন করে, যেখানে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা না ঘটলে সম্পত্তি কোনো দ্বিতীয় সুবিধাভোগীর (secondary beneficiary) নিকট হস্তান্তরিত হয়।
- ৩০ ধারা: কোনো অতিরিক্ত বা দূরবর্তী শর্তের (ulterior condition) ব্যর্থতা মূল হস্তান্তরের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। যদি পরবর্তী হস্তান্তর বৈধ না হয় তাহলে তা দ্বারা পূর্ববর্তী হস্তান্তর ব্যার্থ হবে না।
- ৩১ ধারা: এটি কোনো ঘটনা ঘটা বা না-ঘটার ওপর ভিত্তি করে হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনা করে; যদি নির্দিষ্ট ঘটনাটি ঘটতে ব্যর্থ হয়, তবে হস্তান্তরটি বাতিল (void) হয়ে যায়।
- ৩২ ধারা: এই ধারাটিতে জোর দেওয়া হয়েছে যে, এ ধরনের শর্তাবলি অবশ্যই বেআইনি বা জনস্বার্থের পরিপন্থী (against public policy) হওয়া যাবে না।
- ৩৩ ধারা: এটি সময়সীমাবিহীন শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করে; এক্ষেত্রে হস্তান্তরটি কেবল তখনই তামাদি বা বিলুপ্ত (lapses) হয় যখন শর্তটি স্থায়ীভাবে অসম্ভব হয়ে পড়ে।
- ৩৪ ধারা: এটি সময়সাপেক্ষে শর্তাবলি (time-bound conditions) নিয়ে আলোচনা করে; যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শর্ত পূরণ করা না হয়, তবে হস্তান্তরটি বাতিল হয়ে যায়— তবে শর্ত থাকে যে, এই বিলম্ব যদি এমন কারো কারণে ঘটে যার উক্ত সম্পত্তিতে কায়েমি স্বার্থ (vested interest) রয়েছে, তবে হস্তান্তরটি বাতিল হবে না।

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**২. বিভিন্ন ধরনের 'শর্তযুক্ত হস্তান্তর' (conditional transfers) আলোচনা করুন। কোনো সম্পত্তির 'পূর্বশর্ত' (condition precedent) এবং 'পরবর্তী শর্ত' (condition subsequent) পূরণ না হলে সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলাফল কী হয়? প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি উল্লেখপূর্বক উত্তর দিন। [৮ম বিজিএস]**

**উত্তর (Answer):**

**সম্পত্তির শর্তযুক্ত হস্তান্তর (Conditional Transfers of Property)**

**সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ সম্পত্তির ভোগদখল ও নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধরনের শর্তযুক্ত হস্তান্তরকে স্বীকৃতি প্রদান করে।**

- **হস্তান্তর বা হস্তান্তরকরণের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক শর্ত (১০ ধারা) সাধারণত বাতিল (void), কেবল ইজারাদাতার সুবিধার্থে কৃত ইজারার ক্ষেত্র ব্যতীত।**
- **সৃষ্ট স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক বাধানিষেধসমূহ (১১ ধারা) অকার্যকর; সম্পূর্নরূপে স্বত্ববান একজন হস্তান্তরগ্রহীতা স্বাধীনভাবে সম্পত্তি ভোগ বা নিষ্পত্তি করতে পারেন।**
- **দেউলিয়া অবস্থা বা হস্তান্তরকরণের প্রচেষ্টার কারণে স্বার্থের অবসান ঘটায় এমন শর্তাবলিও (১২ ধারা) হস্তান্তরগ্রহীতার অধিকার রক্ষার স্বার্থে বাতিল বলে গণ্য হয়।**
- **চিরন্তর হস্তান্তর বিরোধী নিয়ম (১৪ ধারা) সম্পত্তিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আবদ্ধ রাখা থেকে বিরত রাখে, যা কেবল জীবিত ব্যক্তিবর্গের আয়ুষ্কাল এবং হস্তান্তরের সময় জীবিত (মাতৃগর্ভে থাকা) কোনো ব্যক্তির নাবালককাল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।**

- ঘটনা-সাপেক্ষ স্বার্থ (Contingent interests) (২১ ধারা), বয়স-সাপেক্ষ হস্তান্তর (২২ ধারা) বা অনিশ্চিত ঘটনা-সাপেক্ষ হস্তান্তর (২৩ ধারা), কেবল তখনই কায়েমি (vest) হয় যদি নির্দিষ্ট ঘটনাগুলো ঘটে।
- শর্তযুক্ত হস্তান্তর বাতিল বলে গণ্য হবে যদি শর্তগুলো অসম্ভব, বেআইনি, অনৈতিক বা জনস্বার্থের পরিপন্থী (against public policy) হয় (২৫ ধারা)।
- যেখানে অন্যজনের অনুকূলে দ্বিতীয় বা বিকল্প হস্তান্তর  করা হয় (২৭ ধারা), প্রাথমিক হস্তান্তর ব্যর্থ হলে সেটি কার্যকর হয়।

পূর্বশর্তের প্রভাব (Effect of Conditions Precedent)

পূর্বশর্ত হলো এমন একটি শর্ত যা হস্তান্তরগ্রহীতা কোনো স্বার্থ অর্জন করার পূর্বে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। ২৬ ধারা-এর অধীন, যদি শর্তটি যতদূর সম্ভব কাছাকাছি প্রতিপালন করা হয় তবে হস্তান্তরটি কার্যকর হয়; অন্যথায়, এটি ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো হস্তান্তর একাধিক ব্যক্তির সম্মতি অর্জনের শর্তযুক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটে, তবে অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা যতদূরসম্ভব প্রতিপালন হস্তান্তরটিকে বৈধ করার জন্য যথেষ্ট। এই নীতি নমনীয়তা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করে, যা ছোটখাটো বা অনিবার্য সমস্যাগুলোকে কোনো হস্তান্তর বাতিল করা থেকে নিবৃত্ত রাখে।

পরবর্তী শর্তের প্রভাব (Effect of Conditions Subsequent)

পরবর্তী শর্ত হলো এমন একটি শর্ত যা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার পর একটি কায়েমি স্বার্থের (vested interest) অবসান ঘটাতে পারে। ২৮-২৯ ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, এ ধরনের শর্তাবলি অবশ্যই কঠোরভাবে (strictly) পূরণ করতে হবে। হস্তান্তরকারীর শর্তানুযায়ী যদি শর্তটি সংঘটিত হয় বা ব্যর্থ হয়, তবে স্বার্থটি কোনো বিকল্প সুবিধাভোগীর (alternative beneficiary) নিকট হস্তান্তরিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো হস্তান্তরে নির্দিষ্ট করা থাকে যে সম্পত্তিটি 'B'-এর নিকট যাবে তবে 'B' যদি সম্মতি ব্যতীত বিবাহ করে তবে তা 'D'-এর নিকট হস্তান্তরিত হবে, এ ক্ষেত্রে এই শর্তটির কঠোর পরিপালন স্বার্থটিকে 'D'-এর দিকে ধাবিত করে। পরবর্তী শর্তাবলি এটি নিশ্চিত করে যে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনা (future contingencies) সম্পর্কে হস্তান্তরকারীর অভিপ্রায় কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

---

১. গ) 'X' কিছু শর্তসহ তার সম্পত্তিটি 'Y'-এর নিকট বিক্রি করেন, যার মধ্যে একটি হলো 'এটি জুয়ার কেন্দ্র (gambling centre) হিসেবে ব্যবহার না করা।' 'Y' কি এই শর্তাবলি মেনে চলতে বাধ্য? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদান করুন। [১৪শ বিজিএস]

উত্তর (Answer):

আইনি নীতিসমূহ (Legal Principles):

- সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর অধীন, পরবর্তী শর্ত (condition subsequent) হলো হস্তান্তরগ্রহীতার ওপর আরোপিত এমন একটি শর্ত যা সম্পত্তি হস্তান্তরের পরে অবশ্যই পূরণ করতে হবে।
- এই আইনের ২৯ ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, পরবর্তী শর্তাবলি বাধ্যতামূলক (binding) হবে যদি সেগুলো সম্পাদন করা সম্ভব হয়, আইন দ্বারা নিষিদ্ধ না হয়, অনৈতিক না হয় এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী (opposed to public policy) না হয়।
- একটি বৈধ পরবর্তী শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে হস্তান্তরিত স্বার্থ বাজেয়াপ্ত (forfeiture) হতে পারে অথবা চুক্তিতে সম্মত অন্যান্য প্রতিকারের উদ্ভব হতে পারে।

ঘটনার ওপর প্রয়োগ (Application to Facts):

বর্তমান ক্ষেত্রে, 'X' তার সম্পত্তিটি 'Y'-এর নিকট এই শর্তে বিক্রি করেছেন যে, এটি জুয়ার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এই শর্তটি মালিকানা হস্তান্তরের পরে কার্যকর হওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যা এটিকে একটি পরবর্তী শর্তে পরিণত করে। শর্তটি আইনসম্মত, যুক্তিসঙ্গত এবং মেনে চলা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। যেহেতু এটি কোনো আইন, নৈতিকতা বা জনস্বার্থের লঙ্ঘন করে না, সেহেতু এটি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ২৯ ধারার অধীন বলবৎযোগ্য (enforceable)। হস্তান্তরগ্রহীতা হিসেবে 'Y', হস্তান্তরের অধীন তার অধিকার এবং দায়িত্বের অংশ হিসেবে এই বিধিনিষেধ মেনে চলতে বাধ্য।

সিদ্ধান্ত (Decision):

সম্পত্তির ব্যবহার সম্পর্কে 'X' কর্তৃক আরোপিত শর্তটি মেনে চলতে 'Y' আইনত বাধ্য।

যুক্তি (Reasoning):

- **যেহেতু শর্তটি ২৯ ধারার অধীন বৈধ এবং পরবর্তী শর্ত হিসেবে বলবৎযোগ্য, সেহেতু 'Y' কর্তৃক এটি পরিপালনে ব্যর্থতা আইনি পরিণতির জন্ম দেবে, যেমন সম্ভাব্য বাজেয়াপ্তকরণ অথবা বিক্রয় চুক্তিতে নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য প্রতিকার।**
- **আইন এটি নিশ্চিত করে যে হস্তান্তরকারীর অভিপ্রায়কে সম্মান জানানো হয় এবং হস্তান্তরগ্রহীতারা সম্পত্তির ব্যবহারের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ মেনে চলেন, যখন এ ধরনের শর্তাবলি আইনসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত হয়।**

# অধ্যায় ৪: অজাত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর এবং চিরন্তর হস্তান্তর বিরোধী নিয়ম
# (Chapter IV: Transfer to Unborn Person and Rule Against Perpetuity)

**১. অজাত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর (Transfer to Unborn):**

এই আইনের ৭ ধারা হস্তান্তরকারীর সক্ষমতা নির্ধারণ করে, কিন্তু এটি হস্তান্তরগ্রহীতার সক্ষমতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করে না। সুতরাং, একজন অজাত ব্যক্তি (unborn person) হস্তান্তরগ্রহীতা হতে পারেন অথবা কোনো অজাত ব্যক্তির অনুকূলে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যেতে পারে। আইনের ১৩ এবং ১৪ ধারা একত্রে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। এই পদ্ধতিটি ৫ ধারার একটি ব্যতিক্রম, যেখানে হস্তান্তর কেবল inter-vivos বা জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

যদিও এই পদ্ধতিটি অজাত ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তরের সাথে সম্পর্কিত, তবে এটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অজাত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনটি পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে:

- সরাসরি হস্তান্তর নয় (No direct transfer)
- পূর্ববর্তী স্বার্থ (Prior interest)
- নিরঙ্কুশ স্বার্থ (Absolute interest)

**সরাসরি হস্তান্তর নয় (No direct transfer):**

ল্যাটিন প্রবাদ 'hereditas (vel res) non debet esse in abeyantia'-এর অর্থ হলো 'একটি সম্পত্তি স্থগিত বা মালিকানাবিহীন অবস্থায় থাকতে পারে না'। যদি কোনো সম্পত্তি সরাসরি অজাত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হয়, তবে তা অব্যবহৃত বা স্থগিত (abeyance) অবস্থায় থাকতে পারে। মালিকানার এমন স্থগিতাবস্থা সৃষ্টিকারী কোনো হস্তান্তর আইনত বাতিল। এ কারণেই, অজাত শিশুর নিকট সরাসরি হস্তান্তর সম্ভব নয়।

পূর্ববর্তী স্বার্থ (Prior Interest):

অজাত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরের পূর্বে অবশ্যই একজন জীবিত ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে হবে। এর অর্থ হলো, হস্তান্তরের তারিখ থেকে অজাত ব্যক্তির জন্ম পর্যন্ত সময়কালের জন্য একজন জীবিত ব্যক্তির অনুকূলে একটি 'পূর্ববর্তী স্বার্থ' সৃষ্টি করতে হবে। এই পূর্ববর্তী বা জীবনস্বত্ব ভোগকারী ব্যক্তি উক্ত জীবনস্বত্ব কোনো অযাচিত তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করার মাধ্যমে অজাত ব্যক্তির স্বার্থকে ব্যাহত (defeat) করতে পারবেন না।

**নিরঙ্কুশ স্বার্থ (Absolute Interest):**

অজাত ব্যক্তিকে অবশ্যই নিরঙ্কুশ স্বার্থ প্রদান করতে হবে। অজাত ব্যক্তির জন্য জীবনস্বত্ব (life interest) সৃষ্টি করা অনুমোদিত নয়। সুতরাং, সম্পূর্ণ সম্পত্তিটি অজাত ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত বা হস্তান্তরিত হতে হবে।

দৃষ্টান্ত (Illustration):

মিস্টার রহিম তার মালিকানাধীন একটি সম্পত্তি মিস্টার কবিরের নিকট ট্রাস্ট হিসেবে হস্তান্তর করেন, যা প্রথমে মিস্টার রহিম নিজে এবং তার ভবিষ্যৎ স্ত্রী মিসেস রহিমের (তাদের বিয়ের পর) আজীবন ভোগের জন্য, একের পর এক ব্যবহৃত হবে। তাদের উভয়ের মৃত্যুর পর, সম্পত্তিটি তাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের আজীবন ভোগের জন্য যাবে এবং তার মৃত্যুর পর তা তাদের দ্বিতীয় পুত্রের নিকট যাবে।

যাইহোক, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুকূলে সৃষ্ট স্বার্থটি অবৈধ, কারণ মিস্টার রহিম সেই পর্যায়ে সম্পত্তিতে তার সম্পূর্ণ অবশিষ্ট স্বার্থ হস্তান্তর করেননি। আইনের অধীন, ভবিষ্যৎ অজাত সুবিধাভোগীর (যেমন জ্যেষ্ঠ পুত্র) নিকট স্বার্থের এমন আংশিক হস্তান্তর বৈধ নয়, যদি না এতে হস্তান্তরকারীর সম্পূর্ণ অবশিষ্ট স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

**ব্যাখ্যা (Explanation):**

**আইন দাবি করে যে, যখন একটি ভবিষ্যৎ স্বার্থ সৃষ্টি করা হয় (যেমন জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য), তখন তা অবশ্যই হস্তান্তরকারীর সম্পূর্ণ অবশিষ্ট স্বার্থকে পরিবেষ্টন করবে। যেহেতু মিস্টার রহিম সেই স্বার্থের কিছু অংশ সংরক্ষণ করেছিলেন বা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করেননি, তাই জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিধানটি আইনত ব্যর্থ হয়। ১৩ ধারা অনুযায়ী, অজাত শিশুর কেবল 'নিরঙ্কুশ স্বার্থ' থাকতে পারে। সুতরাং, অজাত ব্যক্তির অনুকূলে সৃষ্ট যেকোনো পূর্ববর্তী স্বার্থ, শর্ত এবং হস্তান্তর উভয়কেই বাতিল করে দেয়। জীবিত ব্যক্তিদের অনুকূলে একাধিক ধারাবাহিক 'জীবনস্বত্ব' সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু অজাত ব্যক্তির কেবল 'নিরঙ্কুশ স্বার্থ' থাকতে পারে।**

২. চিরন্তন হস্তান্তর বিরোধী নিয়ম (Rule against perpetuity):

এই আইনের ১৪ ধারায় এই নিয়মটি রয়েছে। মূলত, এটি একটি সম্পত্তি সর্বোচ্চ কত সময় পর্যন্ত অহস্তান্তরযোগ্য থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সময়সীমা প্রদান/নির্ধারণ করে। অর্থাৎ সম্পত্তিকে চিরতরে আটকে রাখা থেকে নিবৃত্ত করা। অজাত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরকে একটি সম্পত্তিকে অহস্তান্তরযোগ্য করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ পরবর্তী সময়ে স্বার্থটি নিরঙ্কুশভাবে ন্যস্ত হয়।

এই ধারাটি সম্পত্তি হস্তান্তরের তারিখ থেকে সম্পত্তির স্বার্থ স্থগিত রাখার সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়। এটি নিম্নলিখিত সময়কাল পর্যন্ত স্বার্থ ন্যস্তকরণ (vesting) স্থগিত রাখার অনুমতি দেয়:

- পূর্ববর্তী স্বার্থভোগীর জীবদ্দশা (lifetime of the previous interest holder) এবং
- গর্ভধারণ কাল (gestation period) অন্তর্ভুক্ত করে এবং
- সুবিধাভোগীর নাবালকত্বকাল (minority of the beneficiary)।

এই নিয়মটি মূলত যা নিশ্চিত করে তা হলো:

- ন্যস্তকরণ কোনোভাবেই পূর্ববর্তী স্বার্থভোগীর জীবদ্দশার চেয়ে বেশি প্রসারিত হতে পারবে না।
- অজাত ব্যক্তিকে অবশ্যই উপরিউক্ত জীবদ্দশার মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে হবে।
- জন্মের ১৮ বছর পর (সাবালকত্ব অর্জনে) নিরঙ্কুশ ন্যস্তকরণ হবে।

একটি সম্পত্তি সর্বোচ্চ যে সময়কালের জন্য আবদ্ধ বা অহস্তান্তরযোগ্য থাকতে পারে তা হলো: পূর্ববর্তী স্বার্থভোগীর আয়ুষ্কাল + অজাত ব্যক্তির নাবাকলত্ব কাল। এর ফলে, সম্পত্তিটি চিরন্তন কালের (perpetuity) জন্য আবদ্ধ থাকে না বরং সংজ্ঞায়িত আয়ুষ্কালসহ বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়।

উদাহরণ (Example):

রহিম তার অজাত পুত্র করিমের নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। তবে, যেহেতু সরাসরি হস্তান্তর সম্ভব নয়, তাই তিনি প্রথমে জালালের নিকট তার জীবদ্দশার জন্য এবং তারপর কামালের নিকট তার জীবদ্দশার জন্য সম্পত্তিটি হস্তান্তর করেন। জালাল ২০ বছর বেঁচে থাকেন এবং এরপর কামাল ১০ বছর বেঁচে থাকেন (জালালের মৃত্যুর পর)। কামালের মৃত্যুর ঠিক পূর্বে করিম জন্মগ্রহণ করে। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় করিম ১৮ বছর বয়সের পর নিরঙ্কুশ স্বার্থ লাভ করতে পারবে। এর মানে হলো, এখানে সংশিষ্ট সম্পত্তিটি অহস্তান্তরযোগ্য থাকবে ২০ বছর + ১০ বছর + ১৮ বছর = ৪৮ বছর।

অজাত শিশুর নিকট হস্তান্তর কেবল তখনই সম্পন্ন হয় যখন শিশুটি সাবালকত্ব অর্জন করে। ১৪ ধারা অনুযায়ী, যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হস্তান্তরের শর্তগুলো পূরণ না হয়, তবে হস্তান্তরটি ব্যর্থ হয়। সম্পত্তির স্বার্থ ন্যস্তকরণ স্থগিত রাখার সর্বোচ্চ অনুমোদিত সময়কালের মধ্যে মাতৃগর্ভে থাকার সময়কাল (gestation period) এবং শিশুর অপ্রাপ্তবয়স্ক কাল অন্তর্ভুক্ত থাকে।

- [বিঃদ্রঃ: জীবিত ব্যক্তিদের অনুকূলে একাধিক ধারাবাহিক জীবনস্বত্ব সৃষ্টিতে কোনো সীমা বা বাধা নেই, শর্ত থাকে যে হস্তান্তর করার সময় উক্ত ব্যক্তিরা জীবিত থাকতে হবে।]
- [বিঃদ্রঃ: সর্বশেষ জীবনস্বত্ব শেষ হওয়ার পূর্বে যদি অজাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ না করে, তবে হস্তান্তরটি ব্যর্থ হয়।]

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

২. খ) "অস্তিত্বহীন কোনো ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না।" সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর বিধানাবলির আলোকে ব্যতিক্রমসহ এই ধারণাটি এবং এর প্রয়োগযোগ্যতা আলোচনা করুন। [১৬শ বিজিএস]

উত্তর (Answer):

অস্তিত্বহীন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর এবং এর ব্যতিক্রম (Transfer to Persons Not in Existence and Its Exception)

- সাধারণ নীতি (General Principle):
  সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৫ ধারার অধীন, "সম্পত্তি হস্তান্তর" বলতে এমন একটি কাজকে বোঝায় যার মাধ্যমে একজন জীবিত ব্যক্তি অন্য এক বা একাধিক জীবিত ব্যক্তির নিকট, অথবা নিজের এবং অন্য এক বা একাধিক জীবিত ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। যেহেতু এই আইন হস্তান্তরের সময় হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তরগ্রহীতা উভয়কেই "জীবিত ব্যক্তি" (living

persons) হওয়ার শর্ত আরোপ করে, সেহেতু হস্তান্তরের তারিখে অস্তিত্ব নেই এমন কোনো ব্যক্তির নিকট সাধারণত সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না। এখনও জন্মগ্রহণ করেনি এমন কোনো ব্যক্তির নিকট সরাসরি হস্তান্তর বাতিল (void)।

- ব্যতিক্রম – ১৩ ধারা (অজাত ব্যক্তির সুবিধা):
  ১৩ ধারা একটি ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে, যা নিম্নোক্ত শর্তাবলি সাপেক্ষে অজাত ব্যক্তির সুবিধার্থে সম্পত্তি হস্তান্তরের অনুমতি দেয়:
- পূর্ববর্তী স্বার্থ (Prior Interest): হস্তান্তরটিকে অবশ্যই হস্তান্তরের সময় অস্তিত্বশীল কোনো ব্যক্তির অনুকূলে একটি পূর্ববর্তী স্বার্থ সৃষ্টি করতে হবে।
- নিরঙ্কুশ স্বার্থ (Absolute Interest): অজাত ব্যক্তিকে অবশ্যই সম্পত্তিতে থাকা সম্পূর্ণ অবশিষ্ট স্বার্থ গ্রহণ করতে হবে, কোনো সীমিত স্বার্থ (limited interest) নয়।
- অস্তিত্ব লাভ (Person Coming into Existence): পূর্ববর্তী স্বার্থের অবসান ঘটার পূর্বেই অজাত ব্যক্তিকে অবশ্যই অস্তিত্ব লাভ করতে (জন্মগ্রহণ করতে) হবে।
- দৃষ্টান্ত (Illustration):
  'A' তার সম্পত্তি 'B'-এর নিকট তার জীবনস্বত্বে (for life) হস্তান্তর করেন, এবং 'B'-এর মৃত্যুর পর তা 'B'-এর প্রথম সন্তানের নিকট যাবে। যদি হস্তান্তরের পর 'B'-এর কোনো সন্তান হয়, তবে 'B'-এর মৃত্যুর পর সন্তানটি সম্পত্তিটি লাভ করবে। এটি ১৩ ধারার বিধানাবলি প্রতিপালন করে।

---

২. গ) কী কী শর্তে অজাত ব্যক্তির অনুকূলে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যেতে পারে? একটি সম্পত্তির মালিক 'X'। 'X' একটি ট্রাস্ট দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে সম্পত্তিটি 'Y'-এর নিকট হস্তান্তর করেন যা 'X' নিজে এবং তার ভাবী স্ত্রীর আজীবন ভোগের জন্য, এবং তাদের মধ্যে যিনি দীর্ঘজীবী হবেন তার মৃত্যুর পর তাদের সম্ভাব্য বিবাহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনস্বত্বের জন্য, এবং তার মৃত্যুর পর 'X'-এর দ্বিতীয় পুত্রের জন্য। 'X'-এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সুবিধার্থে সৃষ্ট স্বার্থটি কি কার্যকর হবে? প্রাসঙ্গিক বিধানের উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করুন। [৭ম বিজিএস]
উত্তর (Answer):
অজাত ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তর (Transfer in Favour of an Unborn Person)

- আইনি কাঠামো (Legal Framework):
  সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ১৩ ধারা অজাত ব্যক্তির সুবিধার্থে সম্পত্তি হস্তান্তরের অনুমতি দেয়, শর্ত থাকে যে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করা হয়েছে: (১) হস্তান্তরটিকে অবশ্যই একজন জীবিত ব্যক্তির অনুকূলে একটি পূর্ববর্তী স্বার্থ সৃষ্টি করতে হবে, (২) অজাত ব্যক্তির জন্য সৃষ্ট স্বার্থটি হস্তান্তরকারীর সম্পূর্ণ অবশিষ্ট স্বার্থকে পরিবেষ্টন করবে, এবং (৩) পূর্ববর্তী স্বার্থ বিদ্যমান থাকাকালীন সময়ে অজাত ব্যক্তিকে অবশ্যই অস্তিত্ব লাভ করতে হবে।
- ঘটনার ওপর প্রয়োগ (Application to the Facts):
  'X' তার সম্পত্তি 'Y'-এর নিকট ট্রাস্ট হিসেবে হস্তান্তর করেন যা 'X' নিজে এবং তার ভাবী স্ত্রীর আজীবন ভোগের জন্য, এবং তাদের মধ্যে দীর্ঘজীবী ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাদের সম্ভাব্য বিবাহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনস্বত্বের জন্য, এবং পরবর্তীতে 'X'-এর দ্বিতীয় পুত্রের জন্য। এখানে, হস্তান্তরের সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র অজাত হলেও, একটি কাঠামোগত ট্রাস্ট দলিলের মাধ্যমে তার জন্য বিধান রাখা হয়েছে, যা ১৩ ধারার শর্তাবলি পূরণ করে: এখানে জীবিত ব্যক্তিদের ('X' এবং তার স্ত্রী) জন্য একটি পূর্ববর্তী স্বার্থ রয়েছে এবং 'X'-এর অবশিষ্ট স্বার্থটি কার্যকরভাবে অজাত পুত্রের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে।
- উপসংহার (Conclusion):
  'X'-এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য সৃষ্ট স্বার্থটি বৈধ এবং তা কার্যকর হবে। ট্রাস্ট ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করে যে অজাত পুত্রের স্বার্থ আইনগতভাবে স্বীকৃত এবং বলবৎযোগ্য, যা এই আইনের ১৩ ধারার শর্তাবলি পরিপালন করে।

---

২. গ) 'X', তার 'A' এবং 'B' নামক দুই পুত্র থাকা সত্ত্বেও, 'Y'-এর নিকট একটি সম্পত্তি এই শর্তে হস্তান্তর করেন যে, 'Y' তার জীবদ্দশায় সম্পত্তিটি ভোগ করবেন এবং 'Y'-এর মৃত্যুর পর 'Y'-এর উত্তরাধিকারীরা এটি ভোগ করবেন। 'Y' কোনো উত্তরাধিকারী না রেখেই মারা যান। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর বিধানাবলি অনুযায়ী এভাবে হস্তান্তরিত সম্পত্তির স্বত্ব কে অর্জন করবে? [১৬শ বিজিএস]

উত্তর (Answer):

আইনি নীতিসমূহ (Legal Principles):

- জীবনস্বত্ব (Life Interest): সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর অধীন, হস্তান্তরের মাধ্যমে জীবনস্বত্ব সৃষ্টি করা যেতে পারে, যা হস্তান্তরগ্রহীতাকে তার জীবদ্দশায় সম্পত্তিটি ভোগ করার অধিকার প্রদান করে।
- অজাত ব্যক্তির জন্য অবশিষ্টাংশ (১৩ ধারা): অজাত ব্যক্তির সুবিধার্থে কোনো হস্তান্তর কেবল তখনই বৈধ হয় যখন বিদ্যমান কোনো ব্যক্তির অনুকূলে একটি পূর্ববর্তী স্বার্থ থাকে এবং অজাত ব্যক্তির স্বার্থটি হস্তান্তরকারীর সম্পূর্ণ অবশিষ্ট স্বার্থকে পরিবেষ্টন করে।
- শর্তাবলির ব্যর্থতা (Failure of Conditions): যদি একটি বৈধ অবশিষ্ট স্বার্থের শর্তাবলি পূরণ না হয়, তবে কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ স্বার্থটি কার্যকর হতে পারে না।

ঘটনার ওপর প্রয়োগ (Application to Facts):

'X', 'Y'-এর নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করেন, যেখানে 'Y'-কে জীবনস্বত্ব প্রদান করা হয় এবং নির্দিষ্ট করা হয় যে 'Y'-এর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তিটি ভোগ করবেন। 'Y' কোনো উত্তরাধিকারী না রেখেই মারা যান। যেহেতু প্রাসঙ্গিক সময়ে 'Y'-এর কোনো উত্তরাধিকারীর অস্তিত্ব ছিল না, সেহেতু অজাত ব্যক্তির অনুকূলে একটি বৈধ অবশিষ্ট স্বার্থ সৃষ্টির জন্য ১৩ ধারার অধীন শর্তাবলি পূরণ হয়নি।

সিদ্ধান্ত (Decision):

'Y'-এর উত্তরাধিকারীদের জন্য উদ্দিষ্ট অবশিষ্ট স্বার্থটি ব্যর্থ হয়েছে।

যুক্তি (Reasoning):

যেহেতু ১৩ ধারার শর্তাবলি পূরণ হয়নি, সেহেতু সম্পত্তিটি অস্তিত্বহীন উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হতে পারে না। ফলস্বরূপ, 'Y'-এর মৃত্যুর পর সম্পত্তিটি আদি হস্তান্তরকারী 'X'-এর নিকট ফিরে আসবে (reverts)। এই আইনি কাঠামো নিশ্চিত করে যে, অজাত ব্যক্তিদের জন্য ভবিষ্যৎ স্বার্থ কেবল তখনই বৈধ হয় যখন তা বিদ্যমান ব্যক্তিদের অনুকূলে পূর্ববর্তী স্বার্থ সৃষ্টির মাধ্যমে যথাযথভাবে কাঠামোগত রূপ লাভ করে।

# অধ্যায় ৫: নির্বাচন এবং দৃশ্যমান মালিক (*nemo dat quod non habet* নীতির ব্যতিক্রম)
# (Chapter V: Election and Ostensible Owner (exception to nemo dat rule))

**১. Nemo Dat Quod Non Habet নীতিঃ**

এটি সম্পত্তি আইনের একটি মৌলিক ল্যাটিন প্রবাদ যার অর্থ হলো 'একজন ব্যক্তি তার নিজের চেয়ে উত্তম স্বত্ব (better title) প্রদান করতে পারেন না'। সহজ কথায়, স্বত্বহীন কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন না। এর অর্থ হলো, কেবল মালিকই (মালিকানা স্বার্থের অধিকারী) একটি সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন। যদি এমন কেউ সম্পত্তি হস্তান্তর করার চেষ্টা করেন যার ওই সম্পত্তির ওপর কোনো মালিকানা বা কর্তৃত্ব নেই, তবে হস্তান্তরগ্রহীতা হস্তান্তরকারীর চেয়ে ভালো কোনো স্বত্ব লাভ করবেন না।

ব্যতিক্রমসমূহ (Exceptions):

সম্পত্তি হস্তান্তর (TP) আইনে এই নিয়মের দুটি ব্যতিক্রম রয়েছে যেখানে একজন ব্যক্তি হস্তান্তরিত সম্পত্তির মালিক/স্বত্বাধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও তা হস্তান্তর করতে পারেন। সেগুলো হলো:

- নির্বাচনের মতবাদ বা ডকট্রিন অব ইলেকশন (Doctrine of Election) - ধারা ৩৫
- কৃত্রিম মালিক কর্তৃক হস্তান্তর (Transfer by Ostensible Owner) - ধারা ৪১

**২. নির্বাচনের মতবাদ (Doctrine of Election):**

এই আইনের ৩৫ ধারা নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করে। নির্বাচন একজন ব্যক্তিকে সম্পত্তি লেনদেনের প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত দুই বা ততোধিক বিকল্পের মধ্যে থেকে যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়। হস্তান্তরকারী মালিকের সামনে দুটি পরস্পরবিরোধী বা বিকল্প অধিকার উপস্থাপন করেন এবং মালিককে অবশ্যই যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে, কারণ তিনি উভয়টি ভোগ করতে পারবেন না।

এটি এই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যে, একজন ব্যক্তিকে একটি লেনদেনের সুবিধা (benefit) এবং বোঝা (burden) উভয়ই একসাথে বহন করতে হবে। এই মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, সম্পূর্ণ তৃতীয় একজন ব্যক্তি বিকল্পগুলো প্রস্তাব করেন এবং সম্পত্তির সাথে সম্পর্কহীন হওয়া সত্ত্বেও হস্তান্তরকারী (transferor) হিসেবে আবির্ভূত হন। সুতরাং, নির্বাচন মতবাদ কে নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপ করা যায়:

- হস্তান্তরকারী অবশ্যই এমন কোন সম্পত্তি হস্তান্তরের ঘোষনা দিয়েছে যেটা হস্তান্তর করার কোন অধিকার তার নেই।
- সে অবশ্যই উক্ত সম্পত্তির মালিক কে কোন সুবিধা দিবে।
- হস্তান্তর এবং সুবিধা প্রদান একই লেনদেনের মাধ্যমে করতে হবে।
- সম্পত্তির মালিককে এই দুই সুবিধার মধ্যে যে কোন একটি নির্বাচন করতে হবে। সে একই সাথে দুইটা সুবিধা রাখতে পারবে না।

**উদাহরণ (Example):**

**রিনা 'গ্রিনফিল্ড এস্টেট'-এর মালিক, যার মূল্য ৮০,০০০/- টাকা।**

**তানভীর একটি দানপত্রের (deed of gift) মাধ্যমে 'গ্রিনফিল্ড এস্টেট' ফারাহর নিকট হস্তান্তর করার ইচ্ছা পোষণ করে, যদিও ওই এস্টেটের ওপর তার কোনো মালিকানা নেই। একই দানপত্রে তানভীর রিনাকে ১,০০,০০০/- টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।**

**এটি এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে রিনাকে অবশ্যই একটি নির্বাচন করতে হবে:**

**১. ১,০০,০০০/- টাকার দান গ্রহণ করা, যার মাধ্যমে তানভীর কর্তৃক ফারাহর নিকট তার সম্পত্তি (গ্রিনফিল্ড এস্টেট) হস্তান্তরের বিষয়ে রিনার সম্মতি প্রকাশ পাবে, অথবা**

**২. এস্টেটের ওপর তার মালিকানা ধরে রাখা, এবং তা করতে গিয়ে ১,০০,০০০/- টাকার আর্থিক দান থেকে বঞ্চিত হওয়া**

**গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য (Notes):**

- **পরোক্ষ সুবিধা (indirect benefit) লাভের ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রয়োজন নেই।**
- **দ্বৈত ক্ষমতার (double capacity) অধিকারী ব্যক্তি এক ক্ষমতায় সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন এবং অন্য ক্ষমতায় ভিন্নমত (dissent) পোষণ করতে পারেন।**

- নির্বাচনের জন্য যদি কোনো নির্দিষ্ট সুবিধা প্রস্তাব করা হয়, তবে মালিক অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাগুলো (incidental benefits) ধরে রাখতে পারেন (ওই নির্দিষ্ট সুবিধা ত্যাগ করা/নির্বাচন থেকে ভিন্নমত পোষণ করা সত্ত্বেও)।

নির্বাচনের দাবি এবং অনুমান (Requisition and Presumption to Election):

সুবিধাটি গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা একটি ঘটনাগত প্রশ্ন (question of fact)। নির্বাচন প্রকাশ্য (express) বা আচরণের মাধ্যমে অনুমেয় (implied by conduct) হতে পারে। তবে, যদি সুবিধাটি কোনো বাধা ছাড়াই দুই বছর ধরে ভোগ/ব্যবহার করা হয়, তবে ইতিবাচক নির্বাচনের একটি আইনি অনুমান (legal presumption) সৃষ্টি হবে।

যদিও অনুমানের সময়সীমা দুই বছর পর্যন্ত প্রসারিত, তবুও হস্তান্তরকারী প্রস্তাব দেওয়ার ১ বছর পর মালিককে নির্বাচন করার জন্য দাবি জানাতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে, মালিককে অবশ্যই নির্বাচনটি গ্রহণ করতে হবে বা তা থেকে ভিন্নমত পোষণ করতে হবে। দাবি জানানোর একটি যুক্তিসঙ্গত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও তা করতে ব্যর্থ হলে, তা ইতিবাচকভাবে নির্বাচনের জন্ম দেবে (আইনের কার্যকারিতা দ্বারা বা *by operation of law*)।

---

৩. দৃশ্যমান মালিক কর্তৃক হস্তান্তর (Transfer by Ostensible Owner):

একজন দৃশ্যমান মালিক (ostensible owner) হলেন এমন একজন ব্যক্তি যার প্রকৃত মালিক না হওয়া সত্ত্বেও মালিকানার সমস্ত উপাদান রয়েছে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৪১ ধারা দৃশ্যমান মালিক কর্তৃক হস্তান্তরের নীতি প্রতিষ্ঠা করে। একজন দৃশ্যমান মালিক হলেন এমন কেউ যিনি প্রকৃত মালিক না হওয়া সত্ত্বেও, দখল, প্রকাশ্য উপস্থাপন (public representation) অথবা নিবন্ধিত দলিলের মতো নথিপত্রের মাধ্যমে নিজেকে মালিক হিসেবে উপস্থাপন করার অনুমতি পান।

এই ধারাটি এমন একজন সরলবিশ্বাসী হস্তান্তরগ্রহীতাকে (bona fide transferee) সুরক্ষা প্রদান করে যিনি সরলবিশ্বাসে কাজ করে এবং হস্তান্তরকারীর স্বত্ব যাচাই করার জন্য যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা (reasonable care) অবলম্বন করার পর, প্রকৃত মালিকের প্রকাশ্য বা অনুমেয় সম্মতিক্রমে (express or implied consent) উক্ত দৃশ্যমান মালিকের নিকট থেকে সম্পত্তি ক্রয় করেন। এমন ক্ষেত্রে, হস্তান্তরকারী প্রকৃত মালিক না হওয়া সত্ত্বেও হস্তান্তরটি বৈধ বলে গণ্য হয়।

উদাহরণ (For example):

মিস্টার রহিম তার ভাই করিমকে স্বত্বের দলিলপত্র নিজের কাছে রাখতে এবং ঢাকায় একটি জমির মালিক হিসেবে কাজ করতে দেন। এর ওপর নির্ভর করে মিস্টার তানভীর, দলিলপত্র যাচাই করার পর এবং সরলবিশ্বাসে, করিমের নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে জমিটি ক্রয় করেন। পরবর্তীতে, প্রকৃত মালিক হিসেবে রহিম এই বিক্রয়টিকে অবৈধ বলে দাবি করেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি করিমকে দৃশ্যমান মালিক হিসেবে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তানভীর যথাযথ সতর্কতা ও সরলবিশ্বাসে কাজ করেছিলেন, সেহেতু ৪১ ধারার অধীন হস্তান্তরটি বৈধ।

দৃশ্যমান মালিক কর্তৃক বৈধ হস্তান্তরের শর্তাবলি (Conditions of a valid transfer by ostensible owner):

- প্রকৃত মালিকের প্রকাশ্য বা অনুমেয় সম্মতি (Express or implied consent of the owner)
- দৃশ্যমান মালিক প্রতিদানের (consideration) বিনিময়ে হস্তান্তর করবেন
- হস্তান্তরগ্রহীতা যুক্তিসঙ্গত সতর্কতার সাথে সরলবিশ্বাসে কাজ করবেন

এখানে, হস্তান্তরগ্রহীতা আইন দ্বারা সুরক্ষিত থাকবেন কারণ প্রকৃত মালিক নিজেকে হস্তান্তর থেকে প্রত্যাহার করতে পারবেন না। এমন পরিস্থিতিতে প্রকৃত মালিক স্টপেল বা প্রতিবন্ধক নীতির (estoppel) দ্বারা আবদ্ধ থাকেন, কারণ দৃশ্যমান মালিক তার সম্মতিতেই কাজ করেছেন। এটি 'হোল্ডিং আউট' (Holding Out) মতবাদ নামেও পরিচিত, কারণ দৃশ্যমান মালিক প্রকৃত মালিকের অনুমতি নিয়ে যে লেনদেন করেছেন, প্রকৃত মালিক নিজেকে তার দায়বদ্ধতা থেকে বাইরে রাখতে (hold himself out) পারেন না।

শর্তাংশটি (proviso) স্পষ্ট করে যে, হস্তান্তরগ্রহীতার সরলবিশ্বাসে কাজ করা বাধ্যতামূলক এবং তার দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত দূরদর্শিতার অভাব তাকে কোনো সুরক্ষা প্রদান করবে না।

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য (Notes):

- নাবালকের অভিভাবক নাবালকের সম্পত্তির দৃশ্যমান মালিক নন, কারণ নাবালক সম্মতি দিতে পারে না।
- ট্রাস্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি দৃশ্যমান মালিক হতে পারেন না। (যেমন- একজন মোহন্ত)।

- **আইনের দৃষ্টিতে একজন বেনামদারকে (benamidar) দৃশ্যমান মালিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।**

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**৩. দৃষ্টান্তসহ 'নির্বাচনের মতবাদ' (doctrine of election)-এর নিয়মাবলি আলোচনা করুন। এই নিয়মগুলোর ব্যতিক্রমসমূহ কী কী? [৮ম বিজিএস]**

**উত্তর (Answer):**

**নির্বাচনের মতবাদ (Doctrine of Election):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৩৫ ধারার অধীন, নির্বাচনের মতবাদ তখন প্রযোজ্য হয় যখন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর করেন যার মালিক তিনি নন, কিন্তু উক্ত হস্তান্তরের মাধ্যমে তিনি প্রকৃত মালিককে একটি সুবিধা (benefit) প্রদান করেন। মালিককে অবশ্যই বেছে নিতে (choose) হবে যে তিনি সুবিধাটি গ্রহণ করবেন নাকি হস্তান্তরটি প্রত্যাখ্যান (reject) করবেন।

**কখন নির্বাচন আবশ্যক (When Election is Necessary):**

যদি কোনো হস্তান্তরকারী মালিকানা ছাড়াই সম্পত্তি হস্তান্তর করেন কিন্তু প্রকৃত মালিককে একটি সুবিধা প্রদান করেন, তবে মালিককে অবশ্যই হস্তান্তরটি অনুমোদন (confirm) করতে হবে অথবা তা থেকে ভিন্নমত (dissent) পোষণ করতে হবে। ভিন্নমত পোষণ করলে প্রদত্ত সুবিধাটি ত্যাগ (relinquish) করতে হয়, যা পরবর্তীতে হস্তান্তরকারীর নিকট ফিরে যায় (reverts)। বিনামূল্যের বা প্রতিদানবিহীন হস্তান্তরের (gratuitous transfers) ক্ষেত্রে, নির্বাচনের পূর্বে হস্তান্তরকারীর মৃত্যু হলে, উক্ত সুবিধাটি বঞ্চিত হস্তান্তরগ্রহীতাকে (disappointed transferee) ক্ষতিপূরণ প্রদানের সাপেক্ষে ব্যবহৃত হয়।

**নির্বাচনের ব্যতিক্রমসমূহ (Exceptions of Election):**

১. **পরোক্ষ সুবিধা (Indirect Benefit):** লেনদেনের অধীন পরোক্ষ সুবিধা লাভকারী কোনো ব্যক্তির জন্য নির্বাচন করা আবশ্যক নয়। কেবল প্রত্যক্ষ সুবিধাই (direct benefits) নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে।

২. **ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা/সত্তায় (Different Capacities):** একজন ব্যক্তি একটি ক্ষমতায় বা সত্তায় (যেমন, ব্যক্তিগতভাবে) সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন এবং অন্য একটি ক্ষমতায় (যেমন, ট্রাস্টি বা অভিভাবক হিসেবে) ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। নির্বাচন কেবল প্রতিটি ক্ষমতার ভিত্তিতে (per capacity) আবশ্যক।

৩. **হস্তান্তরকারীর মৃত্যুসহ প্রতিদানবিহীন হস্তান্তর (Gratuitous Transfer with Death of Transferor):** যদি হস্তান্তরটি বিনামূল্যের বা প্রতিদানবিহীন হয় (without consideration) এবং নির্বাচনের পূর্বে হস্তান্তরকারী মারা যান বা অক্ষম হয়ে পড়েন, তবে এই মতবাদটি তাৎক্ষণিকভাবে সুবিধা ত্যাগের (forfeiture) বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। এর পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ (compensation) দাবি করা যেতে পারে।

৪. **সম্পত্তির পরিবর্তে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট সুবিধা (Specific Benefit Given in Lieu of Property):** যখন সম্পত্তির পরিবর্তে একটি সুনির্দিষ্ট সুবিধা প্রদান করা হয়, তখন মালিক যদি সম্পত্তিটি দাবি করেন তবে তাকে কেবল ওই সুনির্দিষ্ট সুবিধাটি ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু একই লেনদেন থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধাগুলো ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই।

৫. **জ্ঞানের অভাব (Absence of Knowledge):** সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি নির্বাচন করার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত না থাকেন, তবে জ্ঞান অর্জন না করা পর্যন্ত বা তাকে বিষয়টি না জানানো পর্যন্ত এই মতবাদটি প্রযোজ্য হয় না।

---

**১. খ) "হস্তান্তরকারী তার নিজের চেয়ে উত্তম স্বত্ব হস্তান্তরগ্রহীতাকে প্রদান করতে পারেন না।" - ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কি এই নীতির কোনো ব্যতিক্রম রয়েছে? সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর বিধানাবলির আলোকে আলোচনা করুন। [১৬শ বিজিএস]**

**উত্তর (Answer):**

**হস্তান্তরকারী তার নিজের চেয়ে উত্তম স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারেন না (Transferor Cannot Convey Greater Title than He Has):** সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর অধীন সাধারণ আইনি নীতি হলো, **"Nemo dat quod non habet"** (কারো কাছে যা নেই তা সে অন্যকে দিতে পারে না) প্রবাদের ওপর ভিত্তি করে, একজন হস্তান্তরকারী তার নিজের যে স্বত্ব আছে তার চেয়ে উত্তম কোনো স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারেন না।

তবে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। **স্টপেল বা প্রতিবন্ধক নীতির (doctrine of estoppel)** অধীন, যদি প্রকৃত মালিক অন্য কোনো ব্যক্তিকে মালিক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করার অনুমতি দেন, তবে সরলবিশ্বাসে এবং প্রতিদানের বিনিময়ে সম্পত্তি অর্জনকারী তৃতীয় কোনো পক্ষ একটি বৈধ স্বত্ব লাভ করেন, কারণ প্রকৃত মালিক হস্তান্তরটি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে স্টপেল দ্বারা বারিত বা বাধাগ্রস্ত (estopped) হন। অন্য একটি ব্যতিক্রম তখন উদ্ভূত হয় যখন প্রকৃত মালিক স্বত্বহীন কোনো ব্যক্তির দ্বারা কৃত হস্তান্তরকে অনুমোদন বা সমর্থন (ratifies) করেন; এ ধরনের অনুমোদন হস্তান্তরটিকে ভূতাপেক্ষভাবে (retrospectively) বৈধতা প্রদান করে। এই ব্যতিক্রমগুলো নির্দোষ তৃতীয় পক্ষকে রক্ষা করে, ন্যায্যতা নিশ্চিত করে এবং সম্পত্তি লেনদেনে নিশ্চয়তা বৃদ্ধি করে।

**ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ - ব্যতিক্রমের প্রেক্ষাপট (Application to Loans - Exception Context):**

ঋণ গ্রহণের প্রেক্ষাপটে, একজন হস্তান্তরকারী (যেমন, বন্ধকদাতা বা mortgagor) এমন সম্পত্তির ওপর জামানত সৃষ্টি করতে পারেন যার সম্পূর্ণ মালিক তিনি নন, শর্ত থাকে যে সেখানে প্রকৃত মালিকের সম্মতি বা স্টপেল বিদ্যমান রয়েছে।

- **উদাহরণ (Example):** একটি ইজারার অধীন সীমিত অধিকারসম্পন্ন একজন ভাড়াটিয়া সম্পত্তিটি বন্ধক দিতে পারেন; যদি জমির মালিক অনুমতি দেন বা আপত্তি না করেন, তবে বন্ধকগ্রহীতা সম্পত্তির বিপরীতে এমনভাবে অধিকার অর্জন করতে পারেন যেন ভাড়াটিয়ার উক্ত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব ছিল।

# অধ্যায় ৬: পরবর্তী মালিক এবং সহ-মালিক কর্তৃক হস্তান্তর
# (Chapter VI: Transfer by Subsequent Owner and Co-Owner)

| আলোচ্য বিষয় | ধারা |
|---|---|
| **ক্ষমতাহীন পরবর্তী স্বার্থাধিকারী কর্তৃক হস্তান্তর** (Transfer by unauthorized subsequent interest holder) | **ধারা ৪৩** |
| **এক সহ-মালিক কর্তৃক হস্তান্তর** (Transfer by One Co-owner) | **ধারা ৪৪** |
| **প্রতিদানের বিনিময়ে যৌথ হস্তান্তর** (Joint Transfer for Consideration) | **ধারা ৪৫** |
| **সাধারণ সম্পত্তিতে সহ-মালিকগণ কর্তৃক হস্তান্তর** (Transfer by co-owners in common property) | **ধারা ৪৭** |

**১. ক্ষমতাহীন পরবর্তী স্বার্থাধিকারী কর্তৃক হস্তান্তর (Transfer by unauthorized subsequent interest holder):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৪৩ ধারা একজন ক্রেতাকে সম্পত্তির মালিকানা দাবি করার সুযোগ দেয় যদি বিক্রেতা, যিনি বিক্রয়ের সময় প্রতারণামূলকভাবে বা ভুলবশত নিজেকে মালিক হিসেবে দাবি করেছিলেন, পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক হন; শর্ত থাকে যে, মূল বিক্রয় চুক্তিটি তখনও বিদ্যমান থাকতে হবে। এই ধারাটি মূলত 'স্টপেল বা প্রতিবন্ধক নীতির' (Doctrine of Estoppel) একটি প্রতিফলন, কারণ যে বিক্রেতা পূর্বে প্রতারণামূলক কাজ করেছেন, তিনি পরবর্তীতে অর্জিত উত্তম স্বার্থ বা অধিকার (subsequently acquired good interest) হস্তান্তর করা থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে পারবেন না।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ধারা ৪৩ এ Feeding the grant by estoppel নীতিটি আলোচনা করা হয়েছে। Feeding the grant by estoppel অর্থ হলো স্বকার্যজনিত বাধার দ্বারা অশুদ্ধ হস্তান্তর সিদ্ধ হওয়া।

- উদাহরণ: যদি অর্জুন চন্দনের নিকট জমি বিক্রি করে, যার মধ্যে এমন একটি প্লটও অন্তর্ভুক্ত থাকে যার মালিকানা তার এখনও নেই, কিন্তু পরবর্তীতে সে উত্তরাধিকারসূত্রে সেটি লাভ করে, তবে চন্দন চুক্তির অংশ হিসেবে ওই জমিটি দাবি করতে পারবে।

**২. এক সহ-মালিক কর্তৃক হস্তান্তর (Transfer by One Co-owner):**

৪৪ ধারার অধীন, যখন কোনো সম্পত্তির একজন সহ-মালিক (co-owner) তার অংশ অন্য কারো নিকট বিক্রি বা হস্তান্তর করেন, তখন ক্রেতা বিক্রেতার অনুরূপ অধিকার লাভ করেন, যেমন— সম্পত্তিতে বসবাস করা, এর ব্যবহারে অংশীদার হওয়া, অথবা এটির আনুষ্ঠানিক বিভাজন (বাঁটোয়ারা বা partition) দাবি করা। এর অর্থ হলো, হস্তান্তরগ্রহীতা সহ-মালিকের (হস্তান্তরকারীর) সকল অধিকার লাভ করেন। তবে, পারিবারিক বসতবাড়ির (যেখানে একটি যৌথ পরিবার একত্রে বসবাস করে) ক্ষেত্রে, পারিবারিক বাড়ির গোপনীয়তা এবং শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে একটি ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হয়।

এই ধারায় starnger purchaser সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

- উদাহরণ: রহিম, করিম এবং সেলিম নামের তিন ভাই যৌথভাবে একটি বড় জমির মালিক, যার মধ্যে একটি পারিবারিক বসতবাড়ি রয়েছে যেখানে তারা সবাই বড় হয়েছে। তারা এখনও আইনগতভাবে সম্পত্তিটি ভাগ করেনি, তাই এটি এখনও অবিভক্ত রয়েছে। একদিন, করিম সম্পত্তির তার অংশটি ইমরান নামের একজন বহিরাগতের নিকট বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। যেহেতু করিম আইনত তার অংশ বিক্রি করতে পারে, তাই ইমরান এখন সম্পত্তিতে করিমের স্বার্থের মালিক।

**৩. সাধারণ সম্পত্তিতে সহ-মালিকগণ কর্তৃক হস্তান্তর (Transfer by co-owners in common property):**

৪৭ ধারা অনুযায়ী, যখন কোনো সম্পত্তির একাধিক সহ-মালিক যৌথভাবে এর একটি অংশ হস্তান্তর করেন কিন্তু কার অংশ থেকে কতটুকু হস্তান্তর কার্যকর হচ্ছে তা স্পষ্ট করেন না, তখন আইন অনুমান করে যে, যদি তাদের সকলের সমান অংশ থাকে তবে হস্তান্তরটি তাদের অংশ থেকে সমানভাবে করা হয়েছে, এবং যদি তাদের অংশ অসমান হয় তবে তা আনুপাতিক হারে (proportionately) করা হয়েছে।

- উদাহরণ: যদি আরমান অর্ধেক অংশের মালিক হয়, এবং বুশরা ও ছোটন প্রত্যেকে এক-চতুর্থাংশ করে মালিক হয়, এবং তারা যৌথভাবে জমির একটি অংশ বিক্রি করে কিন্তু কার অংশ থেকে এটি দেওয়া হচ্ছে তা উল্লেখ না করে, তবে আরমানের অংশ বেশি হ্রাস পাবে, কারণ তার মালিকানা বেশি ছিল। সুতরাং, বিক্রিত অংশটি তাদের মূল অংশের আনুপাতিক হারে নেওয়া হয়।

**৪. প্রতিদানের বিনিময়ে যৌথ হস্তান্তর (Joint Transfer for Consideration):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৪৫ ধারা উল্লেখ করে যে, যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে কোনো সম্পত্তি ক্রয় করেন, তখন তাদের মালিকানার অংশ নির্ভর করে কীভাবে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল তার ওপর। যদি তারা একটি যৌথ তহবিল (joint fund) ব্যবহার করেন, তবে তাদের অংশ উক্ত তহবিলে তাদের অবদানের সমপরিমাণ হবে। যদি প্রত্যেকে আলাদাভাবে অর্থ প্রদান করেন, তবে মালিকানা তাদের ব্যক্তিগত অবদানের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। যদি কোনো প্রমাণ না থাকে, তবে তাদের সমান মালিকানা আছে বলে অনুমান করা হয়। মুল্য বা পণহীন হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য নয়

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**৩. 'A', 'B' এবং 'C' একটি বসতবাড়ির সহ-মালিক। তারা সেখানে যৌথভাবে বসবাস করেন। 'C' তার অংশটি 'D'-এর নিকট বিক্রি করেন, যিনি একজন বহিরাগত বা অপরিচিত ব্যক্তি (stranger)। 'D' বসতবাড়িটিতে 'A' এবং 'B'-এর সাথে যৌথ দখলের (joint possession) দাবি করেন, কিন্তু 'A' এবং 'B' তাকে বাধা দেন। 'D'-এর যথাযথ প্রতিকার কী হতে পারে? প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন। [৭ম বিজিএস]**

উত্তর (Answer):

- ঘটনা (Facts): 'A', 'B' এবং 'C' একটি বসতবাড়ির সহ-মালিক এবং তারা সেখানে যৌথভাবে বসবাস করেন। 'C' তার অংশটি একজন বহিরাগত বা অপরিচিত ব্যক্তি 'D'-এর নিকট বিক্রি করে দেন। 'D', 'A' ও 'B'-এর সাথে যৌথ দখলের দাবি করেন, কিন্তু তারা তার দাবিকে প্রতিহত করেন বা বাধা দেন।
- প্রাসঙ্গিক আইন (Relevant Law): সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৪৪ ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, যখন কোনো সহ-মালিক স্থাবর সম্পত্তিতে তার অংশ হস্তান্তর করেন, তখন হস্তান্তরগ্রহীতা হস্তান্তরকারীর যৌথ দখল বা সাধারণ ভোগের অধিকারগুলো অর্জন করেন এবং তিনি বাঁটোয়ারা বা বণ্টন (partition) কার্যকর করতে পারেন। তবে, কোনো অবিভক্ত পরিবারের মালিকানাধীন বসতবাড়ির ক্ষেত্রে, হস্তান্তরগ্রহীতা যদি উক্ত পরিবারের সদস্য না হন, তবে তিনি বসতবাড়িটির যৌথ দখল বা সাধারণ ভোগের অধিকারী হবেন না।
- প্রয়োগ (Application): এখানে, বসতবাড়িটি 'A', 'B' এবং 'C'-কে নিয়ে গঠিত একটি অবিভক্ত পরিবারের মালিকানাধীন। 'D', একজন বহিরাগত এবং পরিবারের সদস্য না হওয়ার কারণে, বসতবাড়িটির যৌথ দখল দাবি করতে পারেন না। 'A' এবং 'B' আইনত সম্পত্তিতে তার প্রবেশ এবং সাধারণ ভোগে বাধা দেওয়ার অধিকারী।
- উপলব্ধ প্রতিকার (Relief Available): 'D'-এর একমাত্র আইনি প্রতিকার হলো তার অংশ পৃথক করে তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বাঁটোয়ারা বা বণ্টনের মামলা (suit for partition) দায়ের করা। তিনি বসতবাড়িতে 'A' এবং 'B'-এর সাথে যৌথভাবে বসবাসের অধিকার বলবৎ করতে পারবেন না।
- উপসংহার (Conclusion): সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৪৪ ধারার অধীন, 'D' যৌথ দখল থেকে বারিত বা বাধাপ্রাপ্ত হবেন, তবে তিনি তার পৃথক অংশ পাওয়ার জন্য বাঁটোয়ারা বা বণ্টন চাইতে পারেন।

# অধ্যায় ৭: অগ্রাধিকার, উন্নয়ন, সংযুক্তি, বিচারাধীন মামলা এবং ধারা ৫৩ক-৫৩ঙ
# (Chapter VII: Priority, Improvements, Accession, Lis Pendens and 53A-53E)

| আলোচ্য বিষয় | ধারা |
|---|---|
| অগ্রাধিকার (Priority) | ধারা ৪৮ |
| উন্নয়ন এবং সংযুক্তি (Improvements and Accession) | ধারা ৫১, ৬৩, ৬৩ক (63A) |
| বিচারাধীন মামলা (Lis Pendens) | ধারা ৫২ |
| ২০০৪ সালে নতুন যুক্ত হওয়া ধারাসমূহ (Newly added sections of 2004) | ধারা ৫৩ক-৫৩ঙ (53A-53E) |

**১. অগ্রাধিকার (Priority):**

**৪৮ ধারায়** বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই সম্পত্তির ওপর বিভিন্ন ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান বা বিক্রয় করেন এবং সেই অধিকারগুলো একত্রে বিদ্যমান থাকা সম্ভব না হয়, তবে প্রথম ব্যক্তির অধিকার অগ্রাধিকার (priority) পাবে, যদি না এর বিপরীত কোনো চুক্তির অস্তিত্ব থাকে।

এই মতবাদটি আইনি প্রবাদ **"qui prior est tempore, potior est jure"** দ্বারা প্রভাবিত, যার অনুবাদ হলো "সময়ের দিক থেকে যিনি প্রথম, আইনের দিক থেকে তিনি উত্তম বা অধিকতর শক্তিশালী (he who is first in time is better in law)।"

এই ধারায় The Rule Of Priority প্রতিফলিত হয়েছে।

- **উদাহরণ:** যদি কোনো জমির মালিক, রফিক, প্রথমে তার জমি হাসানের নিকট ইজারা (lease) দেন, এবং পরবর্তীতে সুমিকে হাসানের ইজারার কথা না জানিয়ে একই জমি বিক্রি করেন, তবে সুমির মালিকানা হাসানের ইজারার সাপেক্ষে (subject to) হবে, কারণ হাসানের অধিকার আগে সৃষ্টি হয়েছিল। আইন পরবর্তী অধিকারের চেয়ে পূর্ববর্তী অধিকারকে সুরক্ষা দেয়, যদি না পূর্ববর্তী ক্রেতা তা ছেড়ে দিতে সম্মত হন।
- **[বিঃদ্রঃ: অধিকতর স্পষ্টতার জন্য এর সাথে নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর ৪৭ ধারাটি পড়ুন।]**
- **[বিঃদ্রঃ: সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৭৮ এবং ৭৯ ধারা অগ্রাধিকারের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম প্রদান করে।]**

**২. উন্নয়ন এবং সংযুক্তি (Improvements and Accession):**

- **৫১ ধারা** এমন একজন ব্যক্তিকে সুরক্ষা প্রদান করে যিনি সরলবিশ্বাসে (in good faith) কোনো সম্পত্তি ক্রয় করেন বা গ্রহণ করেন, নিজেকে প্রকৃত মালিক ভেবে সম্পত্তিতে অর্থ ব্যয় করে উন্নয়ন সাধন করেন, যেমন— বাড়ি নির্মাণ, জমিতে বেড়া দেওয়া বা ফসল রোপণ। পরবর্তীতে যদি উত্তম আইনি স্বত্বধারী (better legal title) কোনো ব্যক্তি মালিকানা প্রমাণ করে উক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করেন, তবে যিনি উন্নয়ন সাধন করেছিলেন তার উচ্ছেদের সময়কার উন্নয়নের মূল্যের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
    - **[বিঃদ্রঃ: যদি ওই ব্যক্তি ফসল রোপণ করে থাকেন, তবে তিনি তা কাটা ও নেওয়ার অধিকারী হবেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে তাকে অবাধে প্রবেশ ও প্রস্থানের অনুমতি দিতে হবে।]**
- **৬৩ ধারায়** বলা হয়েছে যে, যদি কোনো বন্ধকগ্রহীতা (mortgagee) তার দখলে থাকাকালীন বন্ধককৃত সম্পত্তিতে কোনো উন্নয়ন বা সম্প্রসারণ (improvement or extension) যুক্ত করেন, তবে বন্ধকদাতা (mortgagor যখন ঋণ পরিশোধ করে সম্পত্তিটি পুনরুদ্ধার করবেন তখন তিনি উক্ত সংযুক্তির অধিকারী হবেন, যদি না এর বিপরীত কোনো চুক্তির অস্তিত্ব থাকে।

- **৬৩ক (63A) ধারায়** বলা হয়েছে যে, যদি বন্ধকগ্রহীতা তার দখলে থাকাকালীন বন্ধককৃত সম্পত্তিতে কোনো উন্নয়ন সাধন করেন, তবে বন্ধকদাতা সম্পত্তিটি খালাস (redeem) করার সময় কোনো মূল্য পরিশোধ ছাড়াই উক্ত উন্নয়নের অধিকারী হবেন, যদি না এর বিপরীত কোনো চুক্তির অস্তিত্ব থাকে।

**সংক্ষিপ্ত ছক:**

| ধরন (Modes) | কে পাবে? / সাধারণ নিয়ম (Who gets it?) |
|---|---|
| **উন্নয়ন (Improvements) / ৫১** | সরলবিশ্বাসী ক্রেতা যিনি উক্ত উন্নয়ন সাধন করেছেন। |
| **সংযুক্তি (Accession) / ৬৩** | সংযুক্তি বন্ধকদাতার (mortgagor) প্রাপ্য হবে। |
| **উন্নয়ন (Improvements) / ৬৩ক** | উন্নয়ন বন্ধকদাতার প্রাপ্য হবে। |

---

**৩. বিচারাধীন মামলার মতবাদ (Doctrine of Lis Pendens):**

"লিস পেন্ডেন্স" (Lis Pendens) শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ "একটি বিচারাধীন মামলা" (a pending suit)। "লিস" (Lis) অর্থ মামলা বা বিরোধ, এবং "পেন্ডেন্স" (Pendens) অর্থ বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন বা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এটি **"Ut pendent nihil innovetur"** প্রবাদের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যার অর্থ হলো— কোনো মামলা চলমান থাকাকালীন কোনো পরিবর্তন করা উচিত নয়।

এই আইনি মতবাদটি নিশ্চিত করে যে, কোনো মামলা আদালতের বিবেচনাধীন থাকাকালীন বিরোধের বিষয়বস্তু হস্তান্তর বা পরিবর্তন করা যাবে না। এই মতবাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো, মামলা চলমান থাকাকালীন এক পক্ষ কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি করা রোধ করা, যা অন্য পক্ষের স্বার্থকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

এই আইনের **৫২ ধারায়** এটি সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং এই নিয়ম প্রয়োগের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি রয়েছে:

- একটি বিচারাধীন মামলা (A pending suit)
- বাংলাদেশের আদালতে (In Bangladesh's court)
- মামলাটি স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত হতে হবে (The suit relates to immovable property)
- মামলাটি যোগসাজশমূলক হওয়া যাবে না (The suit must not be collusive)
- আদালতকে উপযুক্ত বা এখতিয়ারসম্পন্ন হতে হবে (The court is competent)

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৫২ ধারার অধীন, বিচারাধীন মামলার মতবাদ কেবল তখনই প্রযোজ্য হয় যখন নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করা হয়। প্রথমত, একটি বিচারাধীন মামলা থাকতে হবে, যার অর্থ হলো সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই দায়ের করা হয়েছে এবং এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। দ্বিতীয়ত, মামলাটি বাংলাদেশের কোনো আদালতে দায়ের করা হতে হবে, যা নিশ্চিত করে যে মতবাদটি দেশের আইনি ব্যবস্থার এখতিয়ারের অধীন কাজ করছে। তৃতীয়ত, বিরোধটি অবশ্যই স্থাবর সম্পত্তি (যেমন জমি বা দালান) সম্পর্কিত হতে হবে, কারণ আইন বিশেষভাবে এমন সম্পত্তির স্বার্থ রক্ষা করে। চতুর্থত, মামলাটি যোগসাজশমূলক (collusive) হওয়া যাবে না, অর্থাৎ আইন বা অন্য পক্ষদের সাথে প্রতারণা করার জন্য পক্ষগণকে একত্রিত হয়ে বা ষড়যন্ত্র করে কাজ করা চলবে না। পরিশেষে, আদালতকে উপযুক্ত হতে হবে, অর্থাৎ বিরোধটি কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির জন্য বিষয়বস্তু এবং আঞ্চলিক সীমা উভয় দিক থেকেই আদালতের যথাযথ এখতিয়ার (jurisdiction) থাকতে হবে। কেবল এই শর্তগুলো পূরণ হলেই 'লিস পেন্ডেন্স'-এর নিয়মটি মামলা দায়েরের পর কৃত হস্তান্তরকে জড়িত পক্ষগুলোর অধিকার প্রভাবিত করা থেকে বিরত রাখে।

**মতবাদটির ব্যতিক্রমসমূহ (Exceptions to the doctrine):**

যাইহোক, ধারাটি নিজেই এই মতবাদের দুটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করেছে। এর অর্থ হলো, বিচার চলাকালীন হস্তান্তরের (transfer pendente lite) ওপর এই নিয়মটি প্রভাব ফেলবে না যখন—

- মামলাটি যোগসাজশমূলক হয় (The suit is a collusive one)

- আদালত অনুমতি দেন (The court permits)

প্রথমত, যদি মামলাটি যোগসাজশমূলক হয়, যার অর্থ পক্ষগুলো আইনকে ব্যর্থ করতে বা আদালতকে বিভ্রান্ত করার জন্য একসাথে কাজ করছে, তবে এই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে না এবং মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন কৃত হস্তান্তর কার্যকর হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আদালত যদি স্বয়ং বিচার চলাকালীন হস্তান্তরের অনুমতি দেন তবে এই মতবাদটি কার্যকর হয় না; অর্থাৎ, আদালত যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে বিচারাধীন মামলা সত্ত্বেও সম্পত্তি হস্তান্তরের অনুমতি দিতে পারেন। এই দুটি পরিস্থিতিতে, 'লিস পেন্ডেন্স' দ্বারা সাধারণত প্রদত্ত সুরক্ষা সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধা দেয় না।

**বিচার চলাকালীন হস্তান্তরের আইনি প্রভাব (Legal Effect of transfer pendente lite):**

প্রাথমিকভাবে, এই মতবাদটি কোনো মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন বা *pendente lite* সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধা প্রদান করে। তবে, যদি এরপরেও কোনো হস্তান্তর ঘটে, তবে তা কেবল বাতিল বা উপেক্ষা করা হয় না। এমন পরিস্থিতিতে, হস্তান্তরগ্রহীতা মূল মামলার সিদ্ধান্তের দ্বারা বাধ্য থাকবেন। এর অর্থ হলো, বিচারাধীন মামলার সাথে জড়িত কোনো লেনদেনে হস্তান্তরগ্রহীতা হিসেবে কাজ করা ব্যক্তি সম্পত্তিটি হারানোর ঝুঁকিতে থাকবেন যদি তার হস্তান্তরকারী মামলায় হেরে যান। সুতরাং, সম্পূর্ণ লেনদেনটি বাতিল করার পরিবর্তে, 'লিস পেন্ডেন্স'-এর মতবাদ লেনদেনটিকে বিচারাধীন মামলার ফলাফলের অধীনস্থ (subservient) করে দেয়।

- **উদাহরণ:** 'A' এক খণ্ড জমির মালিকানা দাবি করে 'B'-এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। মামলাটি বিচারাধীন থাকাকালীন 'B' জমিটি 'C'-এর নিকট বিক্রি করে দেয়। 'লিস পেন্ডেন্স'-এর মতবাদ অনুযায়ী, 'C'-এর নিকট বিক্রয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায় না, বরং 'C' জমিটি 'A'-এর মামলার ফলাফলের সাপেক্ষে (subject to the outcome) গ্রহণ করে। যদি আদালত 'A'-এর পক্ষে রায় দেন, তবে 'C' জমিটি হারাবে, কারণ 'B'-এর হস্তান্তর করার মতো কোনো উত্তম অধিকার ছিল না। বিপরীতভাবে, যদি 'B' জয়ী হয়, তবে 'C'-এর স্বত্ব বৈধ থাকবে। এটি নির্দেশ করে যে মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন কৃত কোনো হস্তান্তর সম্পূর্ণ বাতিল হওয়ার পরিবর্তে মামলার ফলাফলের অধীনস্থ থাকে।

---

**৪. ২০০৪ সালের নতুন যুক্ত হওয়া ধারাসমূহ (Newly added sections of 2004):**

সম্পত্তি হস্তান্তর (সংশোধন) আইন, ২০০৪ (The Transfer of Property (Amendment) Act, 2004) এই আইনের অভ্যন্তরে ৫৩ক-৫৩ঙ (53A-53E) ধারাগুলো সন্নিবেশিত করেছে। এটি কিছু বিষয় সম্পর্কে হালনাগাদ বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে। সেগুলো হলো:

| ধারা (Sections) | মূল ধারণা (Core concept) | আইনি প্রভাব (Legal effect) |
|---|---|---|
| **৫৩ক (53A)** | আংশিক চুক্তি পালন ( Doctrine Of Part - Performance) | চুক্তি অনুযায়ী আংশিক কাজ করার পর হস্তান্তরকা্রী বাতিল করার সুযোগ নিতে পারবে না। |
| **৫৩খ (53B)** | বিক্রয় চুক্তির আওতায় থাকা কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাবে না। | বিক্রয় চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন তৃতীয় কোনো পক্ষের নিকট হস্তান্তর বাতিল (void) হবে। |
| **৫৩গ (53C)** | মালিকানার রেকর্ডের প্রয়োজনীয়তা | খতিয়ানে না থাকা কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে না। |
| **৫৩ঘ (53D)** | বন্ধকগ্রহীতার সম্মতি (Consent of Mortgagee) | সম্মতি ব্যতীত রেহেনের আওতায় থাকা যেকোনো বিক্রয় বা পুনঃবন্ধক বাতিল হবে। |
| **৫৩ঙ (53E)** | স্বত্বের হলফনামা (Affidavit of Title) | হস্তান্তর দলিল হলফনামা কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে। আইনি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। |

---

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**৩. অগ্রাধিকারের মতবাদ (doctrine of priority) বর্ণনা করুন। অগ্রাধিকারের মতবাদ প্রয়োগের জন্য কী কী শর্ত পূরণ করতে হয়? বিক্রয় এবং বন্ধকের মাধ্যমে সৃষ্ট অধিকারের অগ্রাধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। [৬ষ্ঠ বিজিএস]**

**উত্তর (Answer):**

**অগ্রাধিকারের মতবাদ (Doctrine of Priority):**

অগ্রাধিকারের মতবাদটি সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৪৮ ধারায় বিধৃত রয়েছে। এতে বিধান করা হয়েছে যে, যখন কোনো ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই স্থাবর সম্পত্তির ওপর বিভিন্ন অধিকার সৃষ্টি করেন এবং সেই অধিকারগুলো সম্পূর্ণভাবে একত্রে সহাবস্থান করতে পারে না, তখন পরবর্তী প্রতিটি অধিকার পূর্বে সৃষ্ট অধিকারের অধীন হবে, যদি না পূর্ববর্তী হস্তান্তরগ্রহীতা কোনো বিশেষ চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হন। এটি নিশ্চিত করে যে পরবর্তী অধিকারগুলোর ওপর পূর্ববর্তী অধিকারগুলো অগ্রাধিকার পাবে।

**প্রয়োগের শর্তাবলি (Conditions for Application):**

এই মতবাদটি প্রয়োগের জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে:

১. একই ব্যক্তি কর্তৃক একই সম্পত্তির ওপর একাধিক অধিকার সৃষ্টি করতে হবে।

২. অধিকারগুলো অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সৃষ্টি হতে হবে।

৩. অধিকারগুলো এমন হতে হবে যেন সেগুলো সম্পূর্ণভাবে একত্রে সহাবস্থান করতে না পারে।

৪. অগ্রাধিকার পরিবর্তনকারী কোনো বিশেষ চুক্তি থাকা চলবে না।

**বিক্রয় এবং বন্ধকের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (Priority in Case of Sale and Mortgage):**

- **পরবর্তী ক্রেতা কর্তৃক ক্রমবিন্যাস বা মার্শালিং (Marshalling by Subsequent Purchaser - ধারা ৫৬):** যদি কোনো বন্ধকদাতা (mortgagor) একাধিক সম্পত্তি এক ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখেন এবং পরবর্তীতে এক বা একাধিক সম্পত্তি অন্য কারো নিকট বিক্রি করেন, তবে ক্রেতা দাবি করতে পারেন যে বন্ধকি ঋণটি যেন তার কাছে বিক্রি না করা সম্পত্তিগুলো থেকে পরিশোধ করা হয়, শর্ত থাকে যে এতে বন্ধকগ্রহীতার (mortgagee) অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয়।
- **পূর্ববর্তী বন্ধকগ্রহীতার অধিকার স্থগিতকরণ (Postponement of Prior Mortgagee - ধারা ৭৮):** যদি কোনো পূর্ববর্তী বন্ধকগ্রহীতা প্রতারণা ,ভুল বর্ণনা বা চরম অবহেলার মাধ্যমে অন্য কাউকে উক্ত সম্পত্তির জামানতে অর্থ প্রদান করতে প্ররোচিত করেন, তবে পূর্ববর্তী বন্ধকগ্রহীতার অধিকার পরবর্তী বন্ধকগ্রহীতার অধিকারের সাপেক্ষে স্থগিত থাকবে।
- **সর্বোচ্চ সীমা উল্লিখিত থাকা অবস্থায় অনিশ্চিত পরিমাণের জন্য বন্ধক (Mortgage to Secure Uncertain Amount When Maximum is Expressed - ধারা ৭৯):** যখন ভবিষ্যতের অগ্রিম অর্থের জন্য একটি নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমা উল্লেখ করে কোনো বন্ধক সৃষ্টি করা হয়, তখন পরবর্তী যেকোনো বন্ধক ওই সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত সকল অগ্রিম অর্থের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধকের অধীন বা সাপেক্ষে থাকবে।

**উপসংহার (Conclusion):**

অগ্রাধিকারের মতবাদ নিশ্চিত করে যে বিশেষ চুক্তি দ্বারা পরিবর্তিত না হলে পরবর্তী অধিকারের ওপর পূর্ববর্তী অধিকার প্রবল হবে, অন্যদিকে ৫৬, ৭৮ এবং ৭৯ ধারা বিক্রয় এবং বন্ধকের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিয়ন্ত্রণের সুনির্দিষ্ট নিয়ম এবং ব্যতিক্রম প্রদান করে।

---

**১. অগ্রাধিকারের প্রশ্ন কখন দেখা দেয়? এই নিয়মের কি কোনো ব্যতিক্রম আছে? সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর প্রাসঙ্গিক বিধান উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন। আবদুল করিম ১০.১০.১৯৯৫ তারিখে একটি নির্দিষ্ট জমির বিক্রয় দলিল আবদুল খালেকের অনুকূলে সম্পাদন করেন এবং একই জমির আরেকটি বিক্রয় দলিল ১৫.১০.১৯৯৫ তারিখে আবদুল গফুরের অনুকূলে সম্পাদন করেন ও একই দিনে আবদুল গফুরের অনুকূলে দলিলটি নিবন্ধিত হয়। এরপর, ১৭.১০.১৯৯৫ তারিখে আবদুল খালেকের অনুকূলে দলিলটি নিবন্ধিত হয়। কে অগ্রাধিকার পাবে? আলোচনা করুন। [১০ম বিজিএস]**

**উত্তর (Answer):**

**অগ্রাধিকারের প্রশ্ন কখন দেখা দেয় (When Question of Priority Arises):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৪৮ ধারার অধীন, অগ্রাধিকারের প্রশ্ন তখন দেখা দেয় যখন একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই স্থাবর সম্পত্তির ওপর একাধিক অধিকার সৃষ্টি করেন এবং সেই অধিকারগুলো সম্পূর্ণভাবে একত্রে সহাবস্থান করতে পারে না। এমন ক্ষেত্রে, পূর্বে সৃষ্ট অধিকারটি পরবর্তীটির ওপর অগ্রাধিকার পায়, যদি না পূর্ববর্তী হস্তান্তরগ্রহীতা কোনো বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে ভিন্ন কোনো ব্যবস্থায় আবদ্ধ হন।

**ব্যতিক্রমসমূহ (Exceptions):**

৪৮ ধারার অধীন অগ্রাধিকারের সাধারণ নিয়মটির কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে:

- **ধারা ৭৮ – পূর্ববর্তী বন্ধকগ্রহীতার অধিকার স্থগিতকরণ:** পূর্ববর্তী বন্ধকগ্রহীতা যদি প্রতারণা, ভুল বর্ণনা বা চরম অবহেলার মাধ্যমে অন্য কাউকে একই সম্পত্তির জামানতে অর্থ প্রদান করতে প্ররোচিত করেন, তবে তার অধিকার পরবর্তী বন্ধকগ্রহীতার অধিকারের সাপেক্ষে স্থগিত হবে।
- **ধারা ৭৯ – সর্বোচ্চ সীমা উল্লেখপূর্বক ভবিষ্যৎ অগ্রিমের জন্য বন্ধক:** যখন কোনো বন্ধক ভবিষ্যতের অগ্রিম অর্থের জন্য একটি নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমা উল্লেখ করে সুরক্ষিত করা হয়, তখন পরবর্তী বন্ধক সম্পর্কে নোটিশ থাকা সত্ত্বেও, উক্ত সীমার ভেতরের সকল অগ্রিম অর্থের জন্য পরবর্তী যেকোনো বন্ধক পূর্ববর্তী বন্ধকের সাপেক্ষে স্থগিত হবে।

**নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক নিয়ম (Relevant Registration Rule):**

নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর ৪৭ ধারা অনুযায়ী, একটি নিবন্ধিত দলিল তার নিবন্ধনের তারিখ থেকে নয়, বরং তা সম্পাদনের তারিখ থেকে কার্যকর হয়।

**প্রদত্ত ঘটনার ওপর প্রয়োগ (Application to Given Facts):**

আবদুল করিম ১০.১০.১৯৯৫ তারিখে আবদুল খালেকের অনুকূলে একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন, এবং একই জমির জন্য ১৫.১০.১৯৯৫ তারিখে আবদুল গফুরের অনুকূলে আরেকটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন যা ওই দিনেই নিবন্ধিত হয়। আবদুল খালেকের অনুকূলের দলিলটি ১৭.১০.১৯৯৫ তারিখে নিবন্ধিত হয়। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৪৮ ধারা এবং নিবন্ধন আইনের ৪৭ ধারা প্রয়োগ করে, আবদুল খালেকের অনুকূলে পূর্বে সম্পাদনের তারিখটি (১০.১০.১৯৯৫) তাকে আবদুল গফুরের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে, যদিও আবদুল গফুরের নিবন্ধনের তারিখটি আগের ছিল।

**উপসংহার (Conclusion):**

সময়ের দিক থেকে যে অধিকারটি প্রথমে সৃষ্টি হয় তা আইনে প্রবল হয়। সুতরাং, আবদুল খালেক অগ্রাধিকার পাবেন।

---

**১. গ) 'A', 'B', 'C' এবং 'D' কর্তৃক 'X'-কে প্রদত্ত দুই কোটি টাকা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে তারা 'X'-এর বিরুদ্ধে আদালত থেকে একটি ডিক্রি লাভ করে। কিন্তু 'X' তার নির্দিষ্ট একটি সম্পত্তি 'C' এবং 'D'-এর নিকট হস্তান্তর করে, যার মাধ্যমে 'C' এবং 'D'-এর ঋণ পরিশোধ হয়। অন্যদিকে, কোনো অর্থ না পেয়ে 'A' এবং 'B' উক্ত বিক্রয়টি বাতিলের জন্য আদালতে আবেদন করে। উক্ত বিক্রয় কি তাদের নিকট দায়বদ্ধ বা বাতিলযোগ্য? সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর প্রাসঙ্গিক বিধানাবলির আলোকে উত্তর দিন। [১৬শ বিজিএস]**

**উত্তর (Answer):**

**ঘটনা (Facts):** 'A', 'B', 'C' এবং 'D' যৌথভাবে প্রদত্ত ২ কোটি টাকা উদ্ধারের জন্য 'X'-এর বিরুদ্ধে একটি ডিক্রি লাভ করে। এরপর 'X' তার নির্দিষ্ট কিছু সম্পত্তি 'C' এবং 'D'-এর নিকট হস্তান্তর করে এবং এই হস্তান্তরের মাধ্যমে তাদের ঋণ পরিশোধ হয়। 'A' এবং 'B' কিছুই না পেয়ে বিক্রয়টি বাতিলের জন্য আদালতে আবেদন করে।

**প্রাসঙ্গিক আইন (Relevant Law):** সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৫৩(১) ধারার অধীন, পাওনাদারদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করার বা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে কৃত স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর, যে পাওনাদার প্রতারিত বা বিলম্বিত হয়েছেন তার ইচ্ছাধীন বাতিলযোগ্য। তবে, আইন কোনো দেনাদারকে প্রতারণামূলক উদ্দেশ্য না থাকলে এক পাওনাদারের ওপর অন্য পাওনাদারকে অগ্রাধিকার দিতে বাধা দেয় না।

**প্রয়োগ (Application):** এখানে, 'X' কর্তৃক 'C' এবং 'D'-এর ঋণ মেটানোর জন্যই তাদের নিকট হস্তান্তরটি করা হয়েছিল। এই ধরনের অগ্রাধিকার প্রদান নিজে থেকে ৫৩ ধারার অধীন কোনো প্রতারণামূলক হস্তান্তর নয়। 'A' এবং 'B'-কে সফল হতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে হস্তান্তরটি তাদের সাথে প্রতারণা করার বা তাদের পাওনা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল, কেবল এটি প্রমাণ করলেই হবে না যে এর ফলে তারা অর্থ পায়নি। এই ধরনের উদ্দেশ্যের প্রমাণ ছাড়া হস্তান্তরটি বৈধ থাকবে।

**উপসংহার (Conclusion):** যেহেতু অন্যান্য পাওনাদারদের ('A' এবং 'B') ওপর নির্দিষ্ট পাওনাদারদের ('C' এবং 'D') অগ্রাধিকার প্রদান করা নিষিদ্ধ নয়, এবং প্রতারণা বা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যের কোনো প্রমাণ নেই, সেহেতু 'C' এবং 'D'-এর নিকট বিক্রয়টি সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৫৩ ধারার অধীন বাতিলযোগ্য নয়।

---

**১. 'আংশিক চুক্তি পালন' (doctrine of part performance) মতবাদটি বিশদভাবে বর্ণনা করুন। বন্ধক, বিক্রয় এবং বিক্রয় চুক্তির অধীন সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কী কী বিধিনিষেধ রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। [৮ম বিজিএস]**

**উত্তর (Answer):**

**আংশিক চুক্তি পালনের মতবাদ (Doctrine of Part Performance - ধারা ৫৩ক):**

আংশিক চুক্তি পালনের মতবাদ এমন একজন হস্তান্তরগ্রহীতাকে সুরক্ষা প্রদান করে যিনি স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের একটি লিখিত চুক্তির ওপর ভিত্তি করে কাজ করেছেন, এমনকি হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতা (যেমন— নিবন্ধন) সম্পন্ন না হলেও। এটি প্রয়োগ করার জন্য: (১) একটি লিখিত এবং স্বাক্ষরিত চুক্তি থাকতে হবে যার শর্তাবলি নিশ্চিতভাবে নির্ধারণযোগ্য; (২) হস্তান্তরগ্রহীতা আংশিক চুক্তি পালনের অংশ হিসেবে দখল গ্রহণ করেছেন (বা দখল বজায় রেখেছেন); (৩) চুক্তির অগ্রগতির জন্য হস্তান্তরগ্রহীতা কোনো কাজ করেছেন; এবং (৪) তিনি তার অংশের কাজ সম্পন্ন করেছেন বা করতে ইচ্ছুক আছেন। তখন হস্তান্তরকারী চুক্তিতে বর্ণিত বিধান ব্যতীত হস্তান্তরগ্রহীতার বিরুদ্ধে কোনো অধিকার বলবৎ করতে বারিত বা বাধাপ্রাপ্ত হবেন। তবে, এটি নোটিশবিহীন কোনো সরলবিশ্বাসী ক্রেতার অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে না। এই নীতির উদ্দেশ্য হলো হস্তান্তরগ্রহীতা যখন চুক্তির ওপর নির্ভর করে কাজ করে ফেলেছেন, তখন হস্তান্তরকারীকে চুক্তি থেকে সরে আসা থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে ন্যায় বিচার বজায় রাখা।

**বন্ধক, বিক্রয় এবং বিক্রয় চুক্তির অধীন সম্পত্তি হস্তান্তরের বিধিনিষেধ (Restrictions on Transfer of Property under Mortgage, Sale, and Contract for Sale):**

- **জীবিত ব্যক্তি কর্তৃক হস্তান্তর (ধারা ৫):** অবশ্যই একজন জীবিত ব্যক্তি কর্তৃক অন্য জীবিত ব্যক্তির নিকট করতে হবে।
- **হস্তান্তরযোগ্য স্বার্থ (ধারা ৬):** কিছু স্বার্থ হস্তান্তর করা যায় না, যেমন— উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা, শুধুমাত্র মামলা করার অধিকার, সরকারি পদ, সুখাধিকার,ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের অধিকার।
- **হস্তান্তরের সক্ষমতা (ধারা ৭):** কেবল চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম এবং সম্পত্তির অধিকারী (বা হস্তান্তরের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত) ব্যক্তিই হস্তান্তর করতে পারেন।
- **লিখিত রূপ (ধারা ৯):** আইন যদি লিখিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা দেয়, তবে হস্তান্তর অবশ্যই লিখিত হতে হবে।
- **অস্তিত্বহীন ব্যক্তির সুবিধা (ধারা ১৩):** যেকোনো ভবিষ্যৎ স্বার্থ অবশ্যই হস্তান্তরকারীর সম্পূর্ণ অবশিষ্ট স্বার্থের ওপর কার্যকর হতে হবে।
- **নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা:** বৈধতার জন্য বিক্রয় এবং কিছু নির্দিষ্ট বন্ধকের নিবন্ধন আবশ্যক।
- **বিচারাধীন মামলা বা লিস পেন্ডেন্স (ধারা ৫২):** আদালতের অনুমতি ছাড়া বিচারাধীন মামলায় বিরোধপূর্ণ কোনো সম্পত্তি এমনভাবে হস্তান্তর করা যাবে না যা অন্য পক্ষের অধিকারকে প্রভাবিত করে।
- **প্রতারণামূলক হস্তান্তর (ধারা ৫৩):** পাওনাদারদের বঞ্চিত বা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে কৃত হস্তান্তর পাওনাদারদের ইচ্ছাধীন বাতিলযোগ্য ।

**উপসংহার (Conclusion):**

আংশিক চুক্তি পালনের মতবাদ আইনি আনুষ্ঠানিকতার সাথে ন্যায়বিচারের ভারসাম্য রক্ষা করে, যা চুক্তির ওপর নির্ভরশীল হস্তান্তরগ্রহীতাদের প্রতি ন্যায্যতা নিশ্চিত করে। একই সাথে, বন্ধক, বিক্রয় এবং বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে হস্তান্তরের ওপর বিধিবদ্ধ বিধিনিষেধগুলো নিশ্চিত করে যে সম্পত্তির লেনদেন যেন আইনসম্মত, স্বচ্ছ এবং সকল বৈধ স্বার্থের রক্ষক হয়।

---

**১. ক) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী দৃষ্টান্তসহ 'আংশিক চুক্তি পালন' (part performance) নীতিটি আলোচনা করুন। [১৬শ বিজিএস]**

**উত্তর (Answer):**

*(এই প্রশ্নের উত্তরটি ঠিক ওপরের '৮ম বিজিএস'-এর উত্তরে প্রদান করা হয়েছে। আংশিক চুক্তি পালনের মতবাদের অংশটুকু হুবহু এখানে প্রযোজ্য হবে।)*

---

# অধ্যায় ৮: বিক্রয় এবং বিক্রয়ের চুক্তি
# (Chapter VIII: Sale and Contract for Sale)

সম্পত্তি হস্তান্তর (TP) আইনে সম্পত্তি হস্তান্তরের মোট ছয়টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

১. বিক্রয় (Sale)

২. বন্ধক (Mortgage)

৩. ইজারা (Lease)

৪. বিনিময় (Exchange)

৫. দান (Gift)

৬. নালিশযোগ্য দাবি (Actionable Claims)

**১. বিক্রয় (Sale):**

এই আইনের **৫৪ থেকে ৫৭ ধারা** স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের ধারণা নিয়ে আলোচনা করে, এর সংজ্ঞা প্রদান করে এবং বিক্রেতা ও ক্রেতার সংশ্লিষ্ট অধিকার ও বাধ্যবাধকতাগুলোর রূপরেখা দেয়। এই ধারাগুলো 'বিক্রয়ের চুক্তিকেও' স্বীকৃতি দেয়, যা হলো ভবিষ্যৎ কোনো তারিখে বা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণের সাপেক্ষে সম্পত্তি বিক্রির চুক্তি। আইনি বৈধতা এবং বলবৎযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য নিবন্ধন আইন অনুযায়ী একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে মালিকানা হস্তান্তর করতে হবে। যখন বিক্রেতা ক্রেতাকে, বা ক্রেতা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে সম্পত্তির প্রকৃত দখলে স্থাপন করেন তখন দখল হস্তান্তর ঘটে। এটি মালিকানা এবং দখল হস্তান্তর সম্পন্ন করে।

**বিক্রয়ের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ :**

- **মালিকানা হস্তান্তরঃ** বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, সম্পত্তির মালিকানা বা স্বত্ব বিক্রেতা থেকে ক্রেতার নিকট স্থানান্তরিত হয়। এটি বিদ্যমান কোনো সম্পত্তি অধিকারের হস্তান্তর, কেবল দখল বা ব্যবহারের অধিকার নয়।
- **মূল্যের বিনিময়ে :** হস্তান্তরটি অবশ্যই আর্থিক প্রতিদান বা মূল্যের বিনিময়ে হতে হবে, যা বিক্রয়কে দান বা বিনিময়ের মতো অন্যান্য হস্তান্তর থেকে পৃথক করে।
- বিক্রয় অবশ্যই নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে হতে হবে। সম্পত্তির দখল হস্তান্তরের মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন হয় এবং ক্রেতাকে দখলে স্থাপনের মাধ্যমে দখল হস্তান্তর সম্পন্ন হয়।
- বিক্রয়ের দুটি পক্ষকে বলা হয়:
    - বিক্রেতা
    - ক্রেতা

**২. বিক্রয়ের চুক্তি (Contract for sale):**

**৫৪ ধারা** 'বিক্রয়ের চুক্তি'-এরও সংজ্ঞা প্রদান করে। বিক্রয়ের চুক্তি, **'বায়নানামা' (Bainanama)** নামে পরিচিত, বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি যেখানে পক্ষগুলো এমন শর্তে সম্মত হয় যার অধীনে ভবিষ্যতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হবে। এটি সরাসরি বিক্রয় নয়, বরং একটি বাধ্যতামূলক প্রতিশ্রুতি যে, পারস্পরিক সম্মত শর্তাবলি, যেমন মূল্য, সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পাদনের তারিখ অনুসারে একটি বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ বিক্রয়ের চুক্তি বলতেঃ

- মালিকানা তাৎক্ষণিকভাবে হস্তান্তরিত হয় না; বিক্রয় সম্পাদিত হওয়ার পর প্রকৃত হস্তান্তর ঘটে।
- এটি একটি আইনত বলবৎযোগ্য দলিল, যা বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য প্রায়শই নিবন্ধিত করা হয়।
- বায়নানামা চুক্তির প্রমাণ হিসেবে কাজ করে, বিক্রেতা এবং ক্রেতার বাধ্যবাধকতাগুলো লিপিবদ্ধ করে, এবং সাধারণত অগ্রিম অর্থ প্রদানের শর্তাবলি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

**বিক্রয়ের চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:**

- **অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে:** বৈধ হওয়ার জন্য, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তিটি আইনি বলবৎযোগ্যতা নিশ্চিত করতে নিবন্ধন আইন অনুসারে সম্পাদন করতে হবে।
- **বিক্রয় সম্পাদনের সময় উল্লেখ করা:** চুক্তিতে প্রকৃত বিক্রয় সম্পন্ন করার তারিখ বা সময়কাল নির্দিষ্ট করা উচিত।

- **নির্ধারিত সময়কাল:** যদি চুক্তিতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ না থাকে, তবে আইন অনুমান করে যে চুক্তির তারিখ থেকে **ছয় মাসের মধ্যে** বিক্রয়টি সম্পাদন করতে হবে।
    - **[বিঃদ্রঃ: যদিও ৫৪ ধারায় সংজ্ঞার শেষাংশে বলা হয়েছে যে, 'এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত সম্পত্তিতে কোনো স্বার্থ বা দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে না', তবে ৫৩খ (53B) ধারা এই নির্দেশের বিপরীতে একটি ব্যতিক্রম সংরক্ষণ করে।]**

---

**৩. বিক্রয় বনাম বিক্রয়ের চুক্তি :**

- বিক্রয় = বিক্রয় বা কবলা দলিল
- বিক্রয়ের চুক্তি = বায়নানামা দলিল

| পার্থক্যের বিষয় | বিক্রয় (Sale) | বিক্রয়ের চুক্তি (Contract for Sale) |
|---|---|---|
| **সংজ্ঞা** | বিক্রয় হলো এমন একটি চুক্তি যেখানে পণ্যের বা সম্পত্তির মালিকানা তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়। | বিক্রয়ের চুক্তি হলো ভবিষ্যৎ কোনো তারিখে বা শর্তসাপেক্ষে মালিকানা হস্তান্তরের একটি চুক্তি। |
| **মালিকানা হস্তান্তর** | তাৎক্ষণিক | ভবিষ্যৎ বা শর্তসাপেক্ষ |
| **চুক্তির প্রকৃতি** | সম্পাদিত বা সম্পন্ন | ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে |
| **ক্ষতির ঝুঁকি** | ক্রেতার ওপর বর্তায় | বিক্রেতার নিকট থাকে/শর্তের ওপর নির্ভর করে |
| **ক্রেতার অধিকার** | পণ্যের দাবি করতে পারে এবং দখলের জন্য মামলা করতে পারে | কেবল চুক্তি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারে |
| **স্বত্ব** | তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয় | বিক্রেতার নিকট থাকে |
| **চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার** | ক্ষতিপূরণ এবং পণ্য পুনরুদ্ধার | কেবল ক্ষতিপূরণ |

---

**৪. এই আইনের অধীন বিক্রেতা এবং ক্রেতার অধিকার ও কর্তব্য:**

| পার্থক্যের বিষয় | বিক্রেতা | ক্রেতা |
|---|---|---|
| **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ** | সম্পত্তি বা স্বত্বের বস্তুগত ত্রুটিগুলো অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে (ধারা ৫৫(১)(ক))। | জিজ্ঞাসা করা না হলে তথ্য প্রকাশের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। |
| **স্বত্বের দলিল উপস্থাপন** | পরীক্ষার জন্য স্বত্বের দলিল উপস্থাপন করতে হবে (ধারা ৫৫(১)(খ))। | দলিলপত্র পরিদর্শনের অধিকার রয়েছে। |
| **প্রশ্নের উত্তর দেওয়া** | সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের সত্য উত্তর দিতে হবে (ধারা ৫৫(১)(গ))। | সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকারী। |

| | | |
|---|---|---|
| **সম্পত্তির যত্ন নেওয়া** | দখল হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত সম্পত্তির যুক্তিসঙ্গত যত্ন নিতে হবে (ধারা ৫৫(১)(ঙ))। | দখল নেওয়ার আগ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো কর্তব্য নেই। |
| **দখল অর্পণ** | ক্রেতাকে দখল বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন (ধারা ৫৫(১)(চ))। | দখল পাওয়ার অধিকারী। |
| **ক্রয়মূল্য প্রদান** | দখল অর্পণের সময় মূল্য পাওয়ার অধিকারী (ধারা ৫৫(৪)(ক))। | চুক্তি অনুযায়ী ক্রয়মূল্য পরিশোধ করতে হবে (ধারা ৫৫(৫)(খ))। |
| **মালিকানা হস্তান্তর** | যথাযথ হস্তান্তর দলিল সম্পাদন করে স্বত্ব হস্তান্তর করতে হবে। | যথাযথ স্বত্ব এবং হস্তান্তর দলিল পাওয়ার অধিকারী। |
| **দায়ভার বহন** | বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত সম্পত্তির দায়ভার এবং খাজনার জন্য দায়ী থাকবেন (ধারা ৫৫(১)(ছ))। | বিক্রয়ের পর সম্পত্তির দায়ভারের জন্য দায়ী থাকবেন (ধারা ৫৫(৫)(ঘ))। |
| **দলিল হস্তান্তর** | সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পর স্বত্বের দলিল হস্তান্তর করতে হবে। | মূল্য পরিশোধের পর দলিল পাওয়ার অধিকারী। |

*(মার্শালিং বা ক্রমবিন্যাস [ধারা ৫৬] বন্ধক আলোচনার পরে আলোচনা করা হবে)*

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**২. চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে এবং পরে বিক্রেতার অধিকার ও দায়বদ্ধতাগুলো সংক্ষেপে বিবৃত করুন। 'A' একটি ঘেরা জমি 'B'-এর নিকট বিক্রি করে। দখল নেওয়ার পূর্বে, 'B' আবিষ্কার করে যে ওই জমির ওপর দিয়ে জনসাধারণের চলাচলের অধিকার (public right of way) রয়েছে, কিন্তু জমিতে এর কোনো দৃশ্যমান নির্দেশক বা চিহ্ন নেই। 'B' কি বিক্রয়টি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারে? ব্যাখ্যা করুন। [৬ষ্ঠ বিজিএস]**

**উত্তর (Answer):**

**বিক্রেতার অধিকার ও দায়বদ্ধতা (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৫৫ ধারা):**

- **বিক্রয় সম্পাদনের পূর্বে (Before Completion of Sale):**
    - **দায়বদ্ধতা (Liabilities):** সম্পত্তি বা স্বত্বের বস্তুগত ত্রুটি প্রকাশ করা (৫৫(১)(ক)), (৫৫(১)(খ)), যথাযথ হস্তান্তর দলিল সম্পাদন করা (৫৫(১)(গ)), দখল অর্পণের পূর্ব পর্যন্ত সম্পত্তির যত্ন নেওয়া (৫৫(১)(ঙ) এবং বিক্রয়ের তারিখ পর্যন্ত সরকারি দায়ভার বা খাজনা পরিশোধ করা (৫৫(১)(ছ)
    - **অধিকার (Rights):** সম্মত মূল্য পাওয়ার অধিকার (৫৫(৪)(ক)), মূল্য পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত দখল বজায় রাখার অধিকার (৫৫(৪)(খ))।
- **বিক্রয় সম্পাদনের পরে :**
    - **দায়বদ্ধতা :** ক্রেতাকে দখল বুঝিয়ে দেওয়া (যদি ইতিমধ্যে দেওয়া না হয়ে থাকে)।
    - **অধিকার :** স্পষ্টভাবে সংরক্ষিত অধিকার ছাড়া অন্য কোনো অধিকার নেই।

**সমস্যার ওপর প্রয়োগ (Application to the Problem):**

'A' একটি ঘেরা জমি 'B'-এর নিকট বিক্রি করে। দখল নেওয়ার পূর্বে 'B' দেখতে পায় যে এর ওপর দিয়ে জনসাধারণের চলাচলের অধিকার রয়েছে, কিন্তু এর কোনো দৃশ্যমান চিহ্ন নেই। ৫৫(১)(ক) ধারার অধীন, বিক্রেতাকে অবশ্যই সম্পত্তির এমন কোনো বস্তুগত ত্রুটি প্রকাশ করতে হবে যা দৃশ্যমান নয় এবং যে সম্পর্কে ক্রেতা অবগত নন। জনসাধারণের চলাচলের অধিকার হলো একটি আইনি দায়বদ্ধতা এবং

স্বত্বের একটি বস্তুগত ত্রুটি, বিশেষ করে যখন এর কোনো দৃশ্যমান চিহ্ন থাকে না। 'A' যদি এটি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে 'B' বিক্রয়টি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।

**উপসংহার (Conclusion):**

যদি 'A' জনসাধারণের চলাচলের অধিকারের বিষয়টি প্রকাশ না করে থাকে এবং 'B' এ বিষয়ে অবগত না থাকে, তবে 'B' আইনত বিক্রয়টি সম্পন্ন করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। তবে, 'B' যদি বিষয়টি জানত অথবা ত্রুটিটি যদি দৃশ্যমান হতো, তবে 'ক্রেতা সাবধান' (caveat emptor) নীতিটি প্রযোজ্য হতো এবং অস্বীকৃতি জানানো যৌক্তিক হতো না।

---

**১. খ) বিক্রয়ের উপাদানগুলো কী কী? আলোচনা করুন। [১৪শ বিজিএস]**

**উত্তর (Answer):**

**বিক্রয়ের উপাদানসমূহ (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৫৪ ধারা):**

- **পক্ষগণ (Parties):** অবশ্যই দুটি পৃথক পক্ষ থাকতে হবে:
  - **বিক্রেতা (Seller):** মালিকানার হস্তান্তরকারী।
  - **ক্রেতা (Buyer):** হস্তান্তরগ্রহীতা যিনি মালিকানা অর্জন করেন। উভয় পক্ষকেই চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হতে হবে এবং আইনত সম্পত্তি হস্তান্তর বা গ্রহণের অধিকারী হতে হবে।
- **বিষয়বস্তু :** সম্পত্তিটি অবশ্যই স্থাবর সম্পত্তি (জমি, দালানকোঠা, ভূমির সাথে সংযুক্ত বস্তু) হতে হবে। অস্থাবর সম্পত্তি অন্যান্য আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- **মূল্য/প্রতিদান :** হস্তান্তরটি অবশ্যই একটি মূল্যের বিনিময়ে হতে হবে, যা সম্পূর্ণ পরিশোধিত, আংশিক পরিশোধিত বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারে। মূল্য অবশ্যই অর্থে হতে হবে; অন্যথায়, এটি বিনিময় বা দান হতে পারে।
- **বিক্রয় চুক্তি :** সম্পত্তির বিবরণ, মূল্য এবং শর্তাবলি নির্দিষ্ট করে বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যকার চুক্তি। যদি এটি লিখিত হয়, তবে অবশ্যই সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তাগুলো (সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৪ ধারা এবং নিবন্ধন আইনের ১৭ ধারা) পূরণ করতে হবে।
- **দখল অর্পণ :** ক্রেতাকে সম্পত্তির প্রকৃত বা প্রতীকী দখলে স্থাপন করা, যাতে মালিকানা হস্তান্তর কার্যকর হয়।
- **বিক্রয় দলিল এবং নিবন্ধন :** ১০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের দৃশ্যমান স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অবশ্যই উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে হতে হবে। নিবন্ধন সর্বসাধারণকে নোটিশ প্রদান করে এবং আইনি বৈধতা দেয়।

---

**১. সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর অধীন 'বিক্রয়' (Sale) এবং 'বিক্রয়ের চুক্তি' (Contract for Sale) বলতে কী বোঝায়? ২০০৪ সালে উক্ত আইনে আনা সংশোধনীর মাধ্যমে 'বিক্রয়ের চুক্তি'-এর ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন আনা হয়েছে? [১২শ বিজিএস]**

**উত্তর (Answer):**

**বিক্রয় (Sale):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৫৪ ধারা অনুযায়ী, পরিশোধিত, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অথবা আংশিক পরিশোধিত ও আংশিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কোনো মূল্যের বিনিময়ে মালিকানা হস্তান্তরকে বিক্রয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ১০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের দৃশ্যমান স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, এই হস্তান্তর কেবল একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। অদৃশ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে, যেমন— প্রত্যাবর্তনের অধিকার , হস্তান্তরটিও অবশ্যই একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। দৃশ্যমান স্থাবর সম্পত্তির দখল তখনই হস্তান্তরিত হয় যখন বিক্রেতা ক্রেতাকে, বা ক্রেতা কর্তৃক নির্দেশিত কোনো ব্যক্তিকে সম্পত্তির দখলে স্থাপন করেন।

**বিক্রয়ের চুক্তি (Contract for Sale):**

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের চুক্তি হলো এমন একটি চুক্তি যেখানে সম্মত শর্তাবলির ভিত্তিতে ভবিষ্যতে বিক্রয়টি অনুষ্ঠিত হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই ধরনের চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত সম্পত্তিতে কোনো স্বার্থ বা দায়বদ্ধতা (charge) সৃষ্টি করে না। এটি কেবল একটি প্রাথমিক ব্যবস্থা (preliminary arrangement) যা পরবর্তীতে একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে মালিকানা হস্তান্তরের পথ তৈরি করে।

**২০০৪ সালের সংশোধনী – ৫৪ক ধারা (Amendment of 2004 – Section 54A):**

২০০৪ সালে আনা সংশোধনীটি বিক্রয়ের চুক্তি সংক্রান্ত আইনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। এতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে, হস্তান্তরগ্রহীতা সম্পত্তির বা এর কোনো অংশের দখল গ্রহণ করুক বা না করুক, এ ধরনের চুক্তি অবশ্যই লিখিত হতে হবে এবং নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর অধীন নিবন্ধিত হতে হবে। অধিকন্তু, চুক্তিতে বিক্রয় দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধনের জন্য একটি সময়সীমা উল্লেখ থাকতে হবে। যদি কোনো সময়সীমা উল্লেখ না থাকে, তবে নিবন্ধনের তারিখ থেকে ছয় মাসের সময়কাল প্রযোজ্য হবে।

**সংশোধনীর তাৎপর্য :**

২০০৪ সালের সংশোধনীটি আইনি নিশ্চয়তা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সম্পত্তি লেনদেন নিয়ন্ত্রণকারী আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী করেছে। বাধ্যতামূলক নিবন্ধন প্রতারণা এবং বিরোধ প্রতিরোধে সাহায্য করে, কারণ এটি চুক্তির একটি দাপ্তরিক রেকর্ড তৈরি করে। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার বিধান লেনদেনের সময়মতো সমাপ্তি নিশ্চিত করে, যার ফলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থই সুরক্ষিত হয়।

---

**২. গ) 'P' তার ক্রয়কৃত জমিতে ফসল বোনে। পরবর্তীতে উত্তম স্বত্বধারী একজন ব্যক্তি কর্তৃক তাকে ওই জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। 'P' ফসল কাটার অধিকারের দাবি তোলে। এ ধরনের দাবির আইনি প্রভাব কী? [১৩শ বিজিএস]**

**উত্তর (Answer):**

**ঘটনা (Facts):** 'P' এক খণ্ড জমি ক্রয় করে এবং তাতে ফসল বোনে। পরবর্তীতে, ওই একই জমির উত্তম স্বত্বধারী এক ব্যক্তি তাকে উচ্ছেদ করেন। উচ্ছেদের পূর্বে বোনা ফসল কাটার অধিকার দাবি করে 'P'।

**আইন (Law):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের **৫১ ধারায়** বিধান করা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি সরলবিশ্বাসে কোনো স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে তার দখল নেন এবং উন্নয়ন সাধন করেন (যেমন ফসল বোনা), কিন্তু পরবর্তীতে বিক্রেতার ত্রুটিপূর্ণ স্বত্বের কারণে উত্তম স্বত্বধারী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উচ্ছেদ হন, তবে উক্ত ক্রেতা:

- তার বোনা ফসল কাটা বা সরিয়ে নেওয়ার অধিকারী হবেন, অথবা
- ফসলের মূল্যের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকারী হবেন, এবং
- ওই উদ্দেশ্যে অবাধে জমিতে প্রবেশ ও প্রস্থানের অধিকার পাবেন।

**ঘটনার ওপর প্রয়োগ (Application to Facts):**

এ ক্ষেত্রে, 'P' একজন সরলবিশ্বাসী ক্রেতা যিনি দখল গ্রহণ করে ফসল বুনেছিলেন। তার উচ্ছেদ অন্য এক পক্ষের উত্তম স্বত্বের কারণে ঘটেছে, 'P'-এর কোনো দোষে নয়। সুতরাং, ৫১ ধারার বিধানাবলি ফসলের ওপর তার অধিকার এবং জমি ক্রয়ে তার বিনিয়োগকে সুরক্ষা প্রদান করে।

**সিদ্ধান্ত (Decision):**

'P' আইনত ফসল কাটার অধিকারী, অথবা যদি তা সম্ভব না হয়, তবে এর মূল্যের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকারী।

**যুক্তি (Reasoning):**

আইনের উদ্দেশ্য হলো এমন একজন সরলবিশ্বাসী ক্রেতাকে সুরক্ষা দেওয়া যিনি সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন। ফসল বুনতে 'P'-এর শ্রম এবং জমি ক্রয়ে তার আর্থিক ব্যয় বিক্রেতার ত্রুটিপূর্ণ স্বত্বের কারণে অন্যায়ভাবে নষ্ট হওয়া উচিত নয়। এটি ন্যায্যতা নিশ্চিত করে এবং উত্তম স্বত্বধারী ব্যক্তির দ্বারা 'P'-এর খরচে অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়া রোধ করে।

# অধ্যায় ৯: বন্ধক (Mortgage)
# (Chapter IX: Mortgage)

এই আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ৫৮ থেকে ১০৪ ধারাসমূহ এটি নিয়ে আলোচনা করে। ৫৮ ধারা অনুযায়ী, বন্ধক অর্থ—

- স্বার্থের হস্তান্তর (Transfer of interest)
- স্থাবর সম্পত্তির ওপর (Upon immovable property)
- অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য বা জামানতের উদ্দেশ্যে (For securing payment / for security)

বন্ধক হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে কোনো ব্যক্তি তার স্থাবর সম্পত্তি (যেমন- জমি বা বাড়ি) মালিকানা হস্তান্তর না করেই কোনো ঋণ গ্রহণ বা আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য জামানত হিসেবে ব্যবহার করেন। যদি ঋণ পরিশোধ করা না হয়, তবে ঋণদাতা উক্ত সম্পত্তিতে তার স্বার্থ দাবি করতে পারেন। বন্ধকের দুটি পক্ষ নিম্নরূপ নামে পরিচিত—

- **বন্ধকদাতা (Mortgagor) * বন্ধকগ্রহীতা (Mortgagee)**
- তৎকালে যে আসল টাকা এবং সুদের পরিশোধ নিশ্চিত করা হয়, তাকে **বন্ধকি অর্থ (mortgage-money)** বলা হয়।
- যে দলিলের (যদি থাকে) মাধ্যমে হস্তান্তরটি কার্যকর করা হয়, তাকে **বন্ধকি দলিল (mortgage-deed)** বলা হয়।

এই আইনের অধীন বন্ধক ছয়টি শ্রেণির হয়ে থাকে। সেগুলো হলো—

**বিভিন্ন প্রকার বন্ধকের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of each Types of Mortgages):**

এই ছকটি সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ অনুযায়ী ছয়টি মৌলিক প্রকারের বন্ধক এবং সেগুলোর সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্যগুলোর রূপরেখা প্রদান করে:

| **বন্ধকের ধরন (Type of Mortgage)** | **মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ (Core Characteristics)** | **বন্ধকের ধরন (Type of Mortgage)** |
|---|---|---|
| **সরল বন্ধক**<br>*(Simple Mortgage)* | • দখলের হস্তান্তর হয় না।<br>• বন্ধকদাতা ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকেন।<br>• বন্ধকগ্রহীতা আদালতের ডিক্রির মাধ্যমে বন্ধককৃত সম্পত্তি বিক্রয় করাতে পারেন। | **সরল বন্ধক**<br>*(Simple Mortgage)* |
| **শর্তসাপেক্ষ বিক্রয় মর্মে বন্ধক**<br>*(Mortgage by Conditional Sale)* | • এটি মূলত শর্তযুক্ত দৃশ্যমান বিক্রয় (Ostensible sale)।<br>• ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, বিক্রয়টি চূড়ান্ত (absolute) হয়ে যায়।<br>• ঋণ পরিশোধ করা হলে, বিক্রয়টি বাতিল (void) হয়ে যায়।<br>• কোনো ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা থাকে না। | **শর্তসাপেক্ষ বিক্রয় মর্মে বন্ধক**<br>*(Mortgage by Conditional Sale)* |

| | | |
|---|---|---|
| **খাই-খালাসি বন্ধক**<br><br>*(Usufructuary Mortgage)* | • বন্ধকগ্রহীতার নিকট দখল অর্পণ করা হয়।<br><br>• বন্ধকগ্রহীতা সুদ বা আসলের পরিবর্তে খাজনা ও মুনাফা ব্যবহার করেন।<br><br>• ঋণ পরিশোধের জন্য কোনো ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা থাকে না। | **খাই-খালাসি বন্ধক**<br><br>*(Usufructuary Mortgage)* |
| **ইংরেজি বন্ধক**<br><br>*(English Mortgage)* | • বন্ধকগ্রহীতার নিকট সম্পত্তির চূড়ান্ত হস্তান্তর হয়।<br><br>• একটি নির্দিষ্ট তারিখে ঋণ পরিশোধের জন্য বন্ধকদাতা ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকেন।<br><br>• ঋণ পরিশোধ করা হলে সম্পত্তি পুনরায় হস্তান্তর করা হয়। | **ইংরেজি বন্ধক**<br><br>*(English Mortgage)* |
| **স্বত্বের দলিল জমাদানপূর্বক বন্ধক**<br><br>*(Mortgage by Deposit of Title Deed)* | • কোনো আনুষ্ঠানিক লিখিত দলিল থাকে না।<br><br>• কেবল স্বত্বের দলিলপত্র (title deeds) জমা দেওয়ার মাধ্যমেই ঋণের জামানত নিশ্চিত করা হয়।<br><br>• মূলত নির্দিষ্ট শহরগুলোতে এর প্রচলন রয়েছে। | **স্বত্বের দলিল জমাদানপূর্বক বন্ধক**<br><br>*(Mortgage by Deposit of Title Deed)* |
| **ব্যতিক্রমী বন্ধক**<br><br>*(Anomalous Mortgage)* | • দুই বা ততোধিক প্রকার বন্ধকের সংমিশ্রণ।<br><br>• পূর্ববর্তী কোনো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নয়।<br><br>• চুক্তির শর্তাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। | **ব্যতিক্রমী বন্ধক**<br><br>*(Anomalous Mortgage)* |

**বন্ধকদাতা এবং বন্ধকগ্রহীতার অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties of Mortgagor and Mortgagee):**

| পক্ষ (Party) | অধিকার (Rights) | কর্তব্য (Duties) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **বন্ধকদাতা**<br>*(Mortgagor)* | • ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি খালাস (redeem) করার অধিকার।<br>• সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার অধিকার (যদি কোনো বিধিনিষেধ না থাকে)।<br>• ঋণ পরিশোধের পর স্বত্বের দলিলপত্র ফেরত পাওয়ার অধিকার।<br>• খালাস বা দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করার অধিকার। | • বন্ধকি অর্থ পরিশোধের কর্তব্য।<br>• বস্তুগত ত্রুটিগুলো প্রকাশ করার কর্তব্য।<br>• সম্পত্তির ক্ষতি সাধন (waste) না করার কর্তব্য।<br>• সরকারি পাওনা (যেমন- কর) পরিশোধের কর্তব্য। |
| **বন্ধকগ্রহীতা**<br>*(Mortgagee)* | • বন্ধকি অর্থ পাওয়ার অধিকার।<br>• বিক্রয় বা ফোরক্লোজার (foreclosure) করার অধিকার (বন্ধকের ধরন অনুযায়ী)।<br>• দখলের অধিকার (খাই-খালাসি বন্ধকের ক্ষেত্রে)।<br>• বন্ধকি অর্থের জন্য মামলা করার অধিকার (যদি ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকে)। | • ঋণ পরিশোধের পর স্বত্বের দলিলপত্র ফেরত দেওয়ার কর্তব্য।<br>• সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয়ের হিসাব দেওয়ার কর্তব্য (যদি দখলে থাকেন)।<br>• জামানতের ক্ষতি সাধন করা থেকে বিরত থাকার কর্তব্য।<br>• ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি পুনরায় হস্তান্তর করার কর্তব্য। |

---

**রেহেনদাতার রেহেনমুক্ত করার অধিকার বা ডকট্রিন অব রিডেম্পশন (Doctrine of Redemption - ধারা ৬০):**

এই আইনের **৬০ ধারা** বন্ধকদাতাকে (ঋণগ্রহীতা) বন্ধকমুক্ত করার অধিকার (right of redemption) প্রদান করে। এর অর্থ হলো, ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়ার বা পরিশোধের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, বন্ধকদাতা সম্পূর্ণ বন্ধকি অর্থ পরিশোধ করতে পারেন এবং বন্ধককৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারেন। ঋণ পরিশোধের পর, বন্ধকগ্রহীতাকে (ঋণদাতা) অবশ্যই সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল মূল দলিলপত্র ফেরত দিতে হবে, দখল ফিরিয়ে দিতে হবে (যদি তিনি দখল গ্রহণ করে থাকেন), এবং সম্পত্তিটি বন্ধকদাতার নিকট বা বন্ধকদাতা কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট পুনরায় হস্তান্তর করতে হবে। যদি বন্ধকটি নিবন্ধিত হয়ে থাকে, তবে বন্ধকগ্রহীতাকে অবশ্যই লিখিতভাবে একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে হবে যে উক্ত সম্পত্তির ওপর তার অধিকারের অবসান ঘটেছে।

- **[বিঃদ্রঃ: তামাদি আইন, ১৯০৮-এর অনুচ্ছেদ ১৪৮ অনুযায়ী খালাস করার তামাদির মেয়াদ ৬০ বছর।]**
- **[বিঃদ্রঃ: সাধারণভাবে আংশিক খালাস (partial redemption) অনুমোদিত নয়।]**

**ফোরক্লোজার বা খালাসের অধিকার বিলুপ্তকরণের মতবাদ (Doctrine of Foreclosure - ধারা ৬৭):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর **৬৭ ধারা** বন্ধকগ্রহীতার ফোরক্লোজার (foreclosure) বা বিক্রয়ের অধিকার ব্যাখ্যা করে। এতে বলা হয়েছে যে, যদি এর বিপরীত কোনো চুক্তি না থাকে, তবে বন্ধকগ্রহীতা (ঋণদাতা) ঋণ পরিশোধের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কিন্তু সম্পত্তি খালাস হওয়ার বা খালাসের ডিক্রি হওয়ার পূর্বে আদালতে একটি মামলা দায়ের করতে পারেন। এই মামলায়, বন্ধকগ্রহীতা আদালতের নিকট নিম্নোক্ত যেকোনো একটি প্রার্থনা করতে পারেন:

- বন্ধকদাতাকে (ঋণগ্রহীতা) চিরতরে সম্পত্তি খালাস করা থেকে বঞ্চিত করা— এটিকে ফোরক্লোজারের মামলা (suit for foreclosure) বলা হয়; অথবা
- ঋণ আদায়ের জন্য বন্ধককৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ প্রদান।

এই অধিকারটি বন্ধকগ্রহীতাকে বন্ধক কার্যকর করতে সাহায্য করে যখন বন্ধকদাতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন।

- **[বিঃদ্রঃ: তামাদি আইন, ১৯০৮-এর অনুচ্ছেদ ১৪৭ অনুযায়ী ফোরক্লোজারের তামাদির মেয়াদ ৬০ বছর।]**
- **[বিঃদ্রঃ: সাধারণভাবে আংশিক ফোরক্লোজার (partial foreclosure) অনুমোদিত নয়।]**

**দায়বদ্ধতা বা চার্জ (Charge - ধারা ১০০):**

দায়বদ্ধতা বা চার্জ (Charge) অর্থ—

- যখন স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে রাখা হয়।
- কিন্তু লেনদেনটি বন্ধক নয়।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর অধীন একটি 'চার্জ' (charge) বা দায়বদ্ধতা বলতে এমন একটি লেনদেনকে বোঝায় যেখানে কোনো স্থাবর সম্পত্তিকে কোনো ঋণ বা বাধ্যবাধকতার জামানত হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু লেনদেনটি বন্ধকের সমতুল্য নয়। এমন ক্ষেত্রে, প্রথম পক্ষের (মালিকের) সম্পত্তিটি ঋণ পরিশোধ বা বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য দায়বদ্ধ (encumbered) হয়, অন্যদিকে দ্বিতীয় পক্ষ (পাওনাদার বা চার্জ-হোল্ডার) সম্পত্তির মালিকানার পরিবর্তে একটি অধিকার বা দাবি অর্জন করেন। বাধ্যবাধকতা পূরণ না হলে চার্জ-হোল্ডার তার দাবি বলবৎ করতে পারেন, তবে সম্পত্তির মালিকানা মূল মালিকের কাছেই থেকে যায়, যা চার্জকে বন্ধক থেকে পৃথক করে। এর অর্থ হলো, এ ধরনের লেনদেনে অপর পক্ষের (দ্বিতীয় পক্ষের) প্রথম পক্ষের সম্পত্তির ওপর একটি চার্জ বা দায়বদ্ধতা (encumbrance) থাকবে।

- **[বিঃদ্রঃ: চার্জের ক্ষেত্রে সরল বন্ধকের (simple mortgage) নিয়মাবলি প্রযোজ্য হবে।]**

## অধ্যায় ১০: মার্শালিং, কন্ট্রিবিউশন, সাবরোগেশন এবং ট্যাকিং-এর উপর নিষেধাজ্ঞা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মার্শালিং

**(Marshalling in Sale) (৫৬):**

যদি কোনো ব্যক্তি একাধিক সম্পত্তির মালিক হন এবং তার সবগুলো কোনো ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখেন, এবং পরবর্তীতে সেই সম্পত্তিগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক সম্পত্তি অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রি করেন, তবে (ভিন্নরূপ কোনো বিশেষ চুক্তি না থাকলে), ক্রেতার এই অধিকার রয়েছে যে, তার নিকট বিক্রি করা হয়নি এমন সম্পত্তিগুলো থেকে যেন প্রথমে বন্ধকি ঋণ পরিশোধ করা হয়।

যাইহোক, ক্রেতার এই অধিকার:

I. **মূল বন্ধকগ্রহীতার (ঋণদাতার)** কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, বা

II. অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারবে না যিনি আইনগতভাবে উক্ত সম্পত্তিগুলোর কোনোটিতে স্বার্থ ক্রয় করেছেন।

**উদাহরণ:**

ধরা যাক, জনাব করিম তিনটি সম্পত্তির মালিক: বাড়ি ক, বাড়ি খ এবং বাড়ি গ। তিনি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণের জন্য ব্যাংক লিমিটেডের কাছে তিনটি বাড়িই বন্ধক রাখেন। পরবর্তীতে, তিনি জনাব রহমানের কাছে বাড়ি ক বিক্রি করেন। এখন, যদি ঋণ পরিশোধ করা না হয়, জনাব রহমান ব্যাংককে প্রথমে বাড়ি খ এবং বাড়ি গ থেকে ঋণের টাকা আদায় করতে বলতে পারেন, যেহেতু তিনি সেগুলো কেনেননি।

**বন্ধকের ক্ষেত্রে মার্শালিং (Marshalling in Mortgage) (৮১):**

**সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২**-এর **ধারা ৮১** অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি এক বা একাধিক সম্পত্তি এক ঋণদাতার নিকট বন্ধক রাখেন এবং পরবর্তীতে সেই সম্পত্তিগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক সম্পত্তি অন্য ঋণদাতার নিকট বন্ধক রাখেন, তবে দ্বিতীয় ঋণদাতা প্রথম ঋণদাতাকে সেই সম্পত্তিগুলো থেকে তাদের অর্থ আদায়ের জন্য বলতে পারেন যেগুলো দ্বিতীয় ঋণদাতার নিকট বন্ধক রাখা হয়নি, যদি সেগুলো পর্যাপ্ত হয়। এটি দ্বিতীয় ঋণদাতার স্বার্থ রক্ষায় সহায়তা করে। তবে, এই অধিকার প্রথম ঋণদাতা বা আইনগতভাবে সম্পত্তিতে অধিকার প্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারবে না।

**উদাহরণ:**

রানা তিনটি সম্পত্তির মালিক: বাড়ি ক, বাড়ি খ এবং বাড়ি গ। ৯ লক্ষ টাকা ধার করার জন্য তিনি প্রথমে তিনটি বাড়িই (ক, খ এবং গ) করিমের কাছে বন্ধক রাখেন। পরবর্তীতে, ৪ লক্ষ টাকা ধার করার জন্য রানা শুধুমাত্র বাড়ি খ এবং বাড়ি গ সালমার কাছে বন্ধক রাখেন। এখন, রানা যদি করিমকে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন, সালমা করিমকে প্রথমে বাড়ি ক থেকে তার টাকা আদায় করতে বলতে পারেন। এভাবে, সালমার জামানত (বাড়ি খ এবং গ) সুরক্ষিত থাকে— যদি না করিমকে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য বাড়ি ক পর্যাপ্ত না হয়।

**কন্ট্রিবিউশন বা অংশদান নীতি (Doctrine of Contribution) (৮২):**

**ধারা ৮২**-এর অধীন নীতিটি বলে যে, যখন কোনো সম্পত্তি দুই বা ততোধিক সহ-মালিকের মালিকানাধীন থাকে এবং তাদের সকলের বা যেকোনো একজনের দ্বারা বন্ধক রাখা হয় এবং বন্ধকগ্রহীতা কোনো একজন মালিকের অংশ থেকে সম্পূর্ণ ঋণ আদায় করেন, তখন সেই মালিকের অধিকার রয়েছে অন্যদের কাছ থেকে তাদের মালিকানার অনুপাতে একটি ন্যায্য আনুপাতিক অংশদান আদায় করার। এটি নিশ্চিত করে যে কোনো একক সহ-মালিক বন্ধকি ঋণের তার নিজের অংশের চেয়ে বেশি বোঝা বহন করবেন না, যদি না অন্যথায় সম্মত হওয়া যায়।

**সাবরোগেশন বা স্থলাভিষেক নীতি (Doctrine of Subrogation) (৯১, ৯২):**

বন্ধকদাতা ব্যতীত, নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ **ধারা ৯১**-এর অধীন বন্ধক উদ্ধারের (redemption) জন্য মামলা করতে পারেন:

- যেকোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/যাঁর সম্পত্তির ওপর দায় (charge) রয়েছে
- জামিনদার (surety)
- বন্ধকদাতার পাওনাদার (creditor)

**ধারা ৯২**-এর অধীন সাবরোগেশন বা স্থলাভিষেক নীতি বলতে বোঝায় যে, যখন কোনো ব্যক্তি (যেমন একজন সহ-মালিক, জামিনদার, বা ধারা ৯১-এ উল্লিখিত পাওনাদার) এমন কোনো সম্পত্তির বন্ধকি ঋণ পরিশোধ করেন যে সম্পত্তিতে তার স্বার্থ রয়েছে, তখন তিনি মূল বন্ধকগ্রহীতার সমান অধিকার লাভ করেন। অতএব, উদ্ধারকারী (redeemer) বন্ধকগ্রহীতার অধিকারসমূহে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিস্থাপিত (subrogated or substituted) হন।

**ট্যাকিং বা সংযোজনের উপর নিষেধাজ্ঞা (Prohibition of Tacking) (৯৩):**

**ধারা ৯৩** ট্যাকিং বা সংযোজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি কোনো বন্ধকি সম্পত্তি ক্রয় করেন তিনি সম্পত্তির ওপর বৃহত্তর অধিকার পাওয়ার জন্য পূর্ববর্তী কোনো বন্ধকের সাথে তার নতুন কোনো বন্ধক যুক্ত বা একত্রিত করতে পারবেন না। সহজ কথায়, সম্পত্তিতে দাবি রয়েছে এমন অন্যান্য ব্যক্তিদের অধিকার ক্ষুণ্ন করার জন্য তারা একটি পুরোনো ঋণের সাথে নতুন ঋণ "সংযোজন)" করতে পারবেন না।

**উদাহরণ:**

টম (বন্ধকদাতা) তার সম্পত্তি জেরি (বন্ধকগ্রহীতা নং ১)-এর কাছে ১০,০০০/- টাকার বিনিময়ে বন্ধক রাখেন, তারপর ডগ (বন্ধকগ্রহীতা নং ২)-এর কাছে ৫,০০০/- টাকায়, এরপর ক্যাট (বন্ধকগ্রহীতা নং ৩)-এর কাছে ৭,০০০/- টাকায় এবং তারপর র‍্যাট (বন্ধকগ্রহীতা নং ৪)-এর কাছে ২০,০০০/- টাকার বিনিময়ে বন্ধক রাখেন।

সুতরাং, এখানে আমরা ৪ জন বন্ধকগ্রহীতা দেখতে পাচ্ছি। পরবর্তীতে, র‍্যাট জেরি এবং ডগ (প্রথম দুই বন্ধকগ্রহীতা)-এর স্বার্থ অর্জন/লাভ করেন। এর অর্থ হলো, এখন র‍্যাট তার নিজস্ব ঋণের পাশাপাশি জেরি এবং ডগ উভয়ের ঋণ আদায় করতে অধিকারী।

তবে, এই অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে, র‍্যাট তিনটি পরিমাণ (১০,০০০/- / ৫,০০০/- / ২০,০০০/-) একসাথে আদায় করতে পারবেন না, যদিও তিনি তিনটির জন্যই অধিকারী। সুতরাং, র‍্যাট তিনটি ঋণ/দেনার সবগুলোর স্বার্থাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে একত্রে সংযোজন tack) করতে পারবেন না। তাই, প্রতিটি সক্ষমতার অগ্রাধিকার অনুযায়ী, র‍্যাট প্রথমে বন্ধকগ্রহীতা নং ১ হিসেবে ১০,০০০/- টাকা আদায় করবেন, তারপর বন্ধকগ্রহীতা নং ২ হিসেবে ৫,০০০/- টাকা। এরপর, ক্যাট বন্ধকগ্রহীতা নং ৩ হিসেবে তার পরিমাণ আদায় করবেন এবং সর্বশেষে র‍্যাট বন্ধকগ্রহীতা নং ৪ হিসেবে ২০,০০০/- টাকা আদায় করবেন।

সুতরাং, র‍্যাটকে (পরবর্তী/সর্বশেষ বন্ধকগ্রহীতা) সমস্ত স্বার্থ একত্রে মিলিত করা থেকে বিরত রাখাকে **ট্যাকিং বা সংযোজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা** বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো মধ্যবর্তী বন্ধকগ্রহীতাদের স্বার্থ রক্ষা করা (উদাহরণস্বরূপ- এই উদাহরণে ক্যাটের স্বার্থ)। যদি র‍্যাটকে তিনটি পরিমাণ একত্রিত করার এবং জেরি-এর স্থলে প্রথমে বন্ধকগ্রহীতা নং ১ হিসেবে একসাথে আদায় করার অনুমতি দেওয়া হতো, তবে প্রথম সুযোগেই হয়তো সমস্ত অর্থ শেষ হয়ে যেত এবং ক্যাটের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

## বিজেএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**১. বন্ধক কী? বিভিন্ন প্রকার বন্ধক আলোচনা করুন। বন্ধক দলিলের জন্য নিবন্ধন কি বাধ্যতামূলক? [১১তম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**বন্ধকের সংজ্ঞা (Definition of Mortgage):**

বন্ধক হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তিতে কোনো স্বার্থের হস্তান্তর, যার উদ্দেশ্য হলো ঋণ হিসেবে অগ্রিম প্রদত্ত বা প্রদানযোগ্য অর্থের পরিশোধ, কোনো বিদ্যমান বা ভবিষ্যৎ ঋণ, অথবা আর্থিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে এমন কোনো প্রতিশ্রুতির পালন নিশ্চিত করা (**সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ধারা ৫৮**)। মূলত, এটি একটি সুরক্ষিত লেনদেন যেখানে সম্পত্তি নিজেই ঋণ পরিশোধের জন্য জামানত (collateral) হিসেবে কাজ করে।

**বন্ধকের প্রকারভেদ (Types of Mortgages):**

- **১. সাধারণ বন্ধক (Simple Mortgage):** সাধারণ বন্ধকে, বন্ধকদাতা সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করেন না বরং বন্ধকি অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে আবদ্ধ করেন। যদি বন্ধকদাতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হন, তবে বন্ধকগ্রহীতার অধিকার থাকে সম্পত্তিটি বিক্রি করার এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণের জন্য প্রয়োগ করার।
- **২. শর্তসাপেক্ষ বিক্রয়মূলক বন্ধক (Mortgage by Conditional Sale):** এখানে, বন্ধকদাতা একটি শর্তের অধীনে সম্পত্তিটি দৃশ্যত বিক্রি করেন: শর্তটি হলো যদি বন্ধকদাতা একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে বিক্রয়টি চূড়ান্ত হয়ে যাবে; যদি চুক্তি অনুযায়ী পরিশোধ করা হয়, তবে বিক্রয়টি বাতিল হয়ে যাবে এবং সম্পত্তিটি পুনরায় বন্ধকদাতার কাছে হস্তান্তর করা হবে।

- **৩. খাই-খালাসি বন্ধক (Usufructuary Mortgage):** বন্ধকদাতা সম্পত্তির দখল বন্ধকগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করেন, যিনি ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এটি নিজ দখলে রাখেন। বন্ধকগ্রহীতা সম্পত্তি থেকে ভাড়া এবং মুনাফা গ্রহণের অধিকারী হন, যা বন্ধকি অর্থ বা সুদের জন্য প্রয়োগ করা হয়।
- **৪. ইংরেজি বন্ধক (English Mortgage):** একটি নির্দিষ্ট তারিখে ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধের পর সম্পত্তিটি পুনরায় হস্তান্তর করার শর্তে বন্ধকদাতা সম্পত্তির চূড়ান্ত মালিকানা বন্ধকগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করেন।
- **৫. স্বত্ব-দলিল জমাদানের মাধ্যমে বন্ধক (Mortgage by Deposit of Title-Deeds):** নির্দিষ্ট শহরগুলোতে (যেমন: ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম) প্রচলিত; বন্ধকদাতা ঋণের জামানত হিসেবে পাওনাদার বা তার এজেন্টের কাছে স্বত্ব-দলিল জমা দেন, যা দখল হস্তান্তর না করেই সম্পত্তির ওপর একটি দায় (charge) সৃষ্টি করে।
- **৬. ব্যতিক্রমী বন্ধক (Anomalous Mortgage):** যে কোনো বন্ধক যা উপরের বিভাগগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয় তাকে ব্যতিক্রমী বন্ধক হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, যা পক্ষগণের মধ্যকার চুক্তি অনুযায়ী অন্যান্য প্রকারের উপাদানগুলোকে একত্রিত করে।

**বন্ধক দলিলের নিবন্ধন (Registration of Mortgage Deeds):**

**নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর ধারা ১৭**-এর অধীনে বন্ধক দলিলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। নিবন্ধন ছাড়া একটি বন্ধক দলিল অবৈধ এবং আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়। নিবন্ধন উভয় পক্ষের জন্য আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং বন্ধকি লেনদেনের একটি উন্মুক্ত বা পাবলিক রেকর্ড প্রদান করে।

**উপসংহার:**

বন্ধক হলো স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ সুরক্ষিত করার একটি আইনি ব্যবস্থা, যার দখল, হস্তান্তর এবং পরিশোধের বিভিন্ন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কয়েকটি প্রকারভেদ রয়েছে। বন্ধক দলিলকে আইনি কার্যকরতা প্রদান করতে এবং বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা উভয়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য এর নিবন্ধন অপরিহার্য।

**২. ক) বন্ধকগ্রহীতা কখন বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন? [১৪তম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**বন্ধকগ্রহীতা কখন বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন?**

**সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ধারা ৬৯(১)** সেই পরিস্থিতিগুলো নির্দিষ্ট করে যার অধীনে একজন বন্ধকগ্রহীতা আদালতের আশ্রয় না নিয়েই বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন। এই বিধানটি বন্ধকগ্রহীতাদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দক্ষতার সাথে তাদের অধিকার প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়।

একজন বন্ধকগ্রহীতা আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিক্রি করতে পারেন যদি বন্ধকটি একটি **ইংরেজি বন্ধক** হয়, যেখানে ঋণ পরিশোধের পর পুনরায় হস্তান্তরের বিধান সহ বন্ধকদাতা সম্পত্তির চূড়ান্ত মালিকানা বন্ধকগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করেন। জড়িত পক্ষগুলো হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বা সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অন্যান্য নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়।

অতিরিক্তভাবে, বন্ধক দলিলে নিজেই স্পষ্টভাবে বন্ধকগ্রহীতাকে আদালতের সম্পৃক্ততা ছাড়াই বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য যখন বন্ধকগ্রহীতা সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তফসিলি ব্যাংক হয়। তদুপরি, বন্ধক দলিল সম্পাদনের সময় এই ধরনের লেনদেনের জন্য সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজ্ঞাপিত কোনো শহর বা এলাকায় সম্পত্তিটি অবস্থিত হতে হবে।

সংক্ষেপে, এই শর্তগুলোর অধীনে, বন্ধকগ্রহীতা বিচারিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই সরাসরি সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন। এই নিয়মগুলো নিশ্চিত করে যে বন্ধকগ্রহীতা দক্ষতার সাথে বকেয়া আদায় করতে পারবেন এবং পাশাপাশি জড়িত সকল পক্ষের আইনি সুরক্ষা বজায় থাকবে।

---

**১. ক) 'ফোরক্লোজার (foreclosure)' এবং 'বন্ধক উদ্ধারে বাধা (clog on redemption of mortgage)'-এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। খ) X ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য তার সম্পত্তি বন্ধক রাখেন। তিনি বন্ধকের তথ্য গোপন করে একই সম্পত্তি Y-এর অনুকূলে বিক্রি করেন। X-এর খেলাপির পর ব্যাংক একটি মামলা দায়ের করে এবং ডিক্রি লাভ করে এবং এর মাধ্যমে নিলামে বন্ধকি সম্পত্তিটি Z-এর কাছে বিক্রি করে। Y-এর আইনি প্রতিকার কী? গ) P ১২.০১.২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে এক খণ্ড জমির দখল Q-এর নিকট**

**হস্তান্তর করেন। একই সম্পত্তির বিষয়ে P ২৫.০৪.২০১৮ তারিখে R-এর অনুকূলে আরেকটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন। R সম্পত্তির দখল পাওয়ার জন্য মামলা দায়ের করেন। [১৩তম বিজেএস]**

**Q-কে আইনি পরামর্শ প্রদান করুন।**

**উত্তর:**

**ক) ফোরক্লোজার এবং বন্ধক উদ্ধারে বাধার মধ্যে সম্পর্ক:**

**ফোরক্লোজার (ধারা ৬৭):** ফোরক্লোজার বা ফোরক্লোজার হলো এমন একটি আইনি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন বন্ধকগ্রহীতা একটি আদালতের ডিক্রি পেতে পারেন যা বন্ধকদাতাকে বন্ধকি সম্পত্তি উদ্ধার (redemption) করা থেকে বাধা দেয়। এটির উদ্ভব হয় যখন বন্ধকি অর্থ প্রদেয় হয়ে যায় এবং বন্ধকদাতা তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, যা বন্ধকগ্রহীতাকে ফোরক্লোজার বা সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ডিক্রি চাওয়ার সুযোগ দেয়। ফোরক্লোজারের জন্য বিচারিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, এবং একটি আদালতকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ডিক্রি প্রদান করতে হয়।

**বন্ধক উদ্ধারে বাধা (Clog on Redemption):** বন্ধক উদ্ধারে বাধা বলতে এমন কোনো চুক্তি বা বিধানকে বোঝায় যা ঋণ পরিশোধের পর বন্ধকদাতাকে সম্পত্তি উদ্ধার করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বাধা প্রদান করে। এ ধরনের বিধান শুরু থেকেই বাতিল (void ab initio), কারণ উদ্ধার করার অধিকার হলো বন্ধকদাতার একটি অপরিহার্য, অবিচ্ছেদ্য অধিকার। স্থায়ীভাবে উদ্ধারে বাধা দেওয়ার চেষ্টাকারী যেকোনো শর্ত শুরু থেকেই অবৈধ।

**তুলনা এবং সম্পর্ক:** উভয় প্রক্রিয়ার ফলেই বন্ধকদাতা সম্পত্তি উদ্ধারে বাধাপ্রাপ্ত হন। মূল পার্থক্যটি হলো বৈধতার ক্ষেত্রে: ফোরক্লোজার একটি বৈধ, বিচারিক অনুমোদিত প্রক্রিয়া, যেখানে বন্ধক উদ্ধারে বাধা অবৈধ এবং আইনের দ্বারা বলবৎ অযোগ্য। ফোরক্লোজার আইন অনুসরণ করে এবং এর জন্য আদালতের ডিক্রি প্রয়োজন, অন্যদিকে বন্ধক উদ্ধারে বাধা পুনরুদ্ধারের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে এবং শুরু থেকেই বাতিল।

**খ) বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে Y-এর আইনি প্রতিকার:**

**ঘটনা:** X ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য তার সম্পত্তি বন্ধক রাখেন কিন্তু বন্ধকের বিষয়টি গোপন করেন এবং সম্পত্তিটি Y-এর কাছে বিক্রি করেন। X-এর খেলাপির পর, ব্যাংক একটি ডিক্রি পায় এবং সম্পত্তিটি নিলামে Z-এর কাছে বিক্রি করে।

**প্রযোজ্য আইন:**

- **ধারা ৫৩ঘ:** নিবন্ধিত বন্ধকের অধীনে থাকা কোনো স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার লিখিত সম্মতি ছাড়া পুনরায় বন্ধক বা বিক্রি করা যাবে না। এই ধরনের যেকোনো বিক্রয় বাতিল (void)।
- **ধারা ৫৫(১)(ক):** বিক্রেতাকে সম্পত্তির বা বিক্রেতার স্বত্বে থাকা এমন কোনো বস্তুগত ত্রুটি (material defect) ক্রেতার কাছে প্রকাশ করতে হবে যা ক্রেতা সাধারণ যত্নের সাথে আবিষ্কার করতে পারে না।
  **প্রয়োগ:** Y-এর কাছে বিক্রয়টি ব্যাংকের সম্মতি ছাড়া এবং বন্ধকের বিষয়টি প্রকাশ না করেই করা হয়েছিল, যা **ধারা ৫৩ঘ** এর অধীনে একে বাতিল (void) করে। X **ধারা ৫৫(১)(ক)** এর অধীনে বস্তুগত ত্রুটি প্রকাশ করার কর্তব্যেও অবহেলা করেছেন।
  **আইনি প্রতিকার:** Y নিম্নোক্ত প্রতিকারের অধিকারী:
- **বিক্রয় মূল্য ফেরত:** X-এর কাছে প্রদত্ত ক্রয়মূল্য ফেরতের দাবি করা।
- **ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানি মামলা:** বন্ধকের প্রতারণামূলক গোপনকরণ এবং ভুল বর্ণনার কারণে ক্ষতির জন্য X-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা।

**গ) R-এর অনুকূলে পরবর্তী বিক্রয়ের বিষয়ে Q-কে আইনি পরামর্শ:**

**ঘটনা:** P, ১২.০১.২০১৮ তারিখের একটি নিবন্ধিত বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে, এক খণ্ড জমির দখল Q-এর কাছে হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে, P ২৫.০৪.২০১৮ তারিখে R-এর অনুকূলে আরেকটি বিক্রয় সম্পাদন করেন। R সম্পত্তির দখল চেয়ে একটি মামলা দায়ের করেন।

**প্রযোজ্য আইন:**

- **ধারা ৫৪ক:** একটি নিবন্ধিত বিক্রয় চুক্তি বিক্রয় দলিল সম্পাদন এবং নিবন্ধনের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত সময় দেয়। এই সময়ের মধ্যে, বিক্রেতা সম্পত্তিটি অন্য কারও কাছে হস্তান্তর করতে পারেন না।
- **ধারা ৫৩খ:** বিক্রয়ের জন্য একটি বৈধ চুক্তির অধীনে থাকা কোনো সম্পত্তি ক্রেতা ছাড়া অন্য কারও কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। এই ধরনের কোনো হস্তান্তর বাতিল (void)।

**প্রয়োগ:** Q-এর সাথে চুক্তিটি প্রথমে নিবন্ধিত হয়েছিল, যা Q-কে অগ্রাধিকারমূলক অধিকার দেয়। R-এর কাছে পরবর্তী বিক্রয়টি **ধারা ৫৩খ** লঙ্ঘন করে এবং এটি বাতিল (void), কারণ Q-এর সাথে মূল চুক্তিটি তখনও বহাল ছিল।

**আইনি পরামর্শ:** Q সম্পত্তির দখলের জন্য R-এর মামলায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন এবং তার অধিকার দাবি করতে পারেন। Q-এর উচিত বিক্রয়ের নিবন্ধিত চুক্তিটি প্রমাণ হিসেবে প্রদান করা এবং মূল চুক্তির অধীনে দখল দাবি করা। এটি Q-এর স্বার্থ রক্ষা করবে এবং R-কে বেআইনিভাবে সম্পত্তি অর্জন থেকে বাধা দেবে।

---

**২. (ক) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৭২-এর অধীনে বন্ধকি সম্পত্তির জন্য রিসিভার নিয়োগের বিধানগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন। [১৫তম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**বন্ধকি সম্পত্তির জন্য রিসিভার নিয়োগ (ধারা ৬৯ক):**

**ধারা ৬৯**-এর অধীনে যে বন্ধকগ্রহীতার বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার রয়েছে, তিনি সম্পত্তি থেকে আয় সংগ্রহের জন্য একজন রিসিভার বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগেরও ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বন্ধক দলিলে রিসিভার হিসেবে কাজ করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা থাকতে পারে, তবে যদি কাউকে মনোনীত করা না হয়, তবে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার সম্পদের কথা বিবেচনা করে একজন উপযুক্ত রিসিভার নিয়োগ করতে পারেন। নিয়োগে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, যেকোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ রিসিভার নিয়োগের জন্য আদালতে আবেদন করতে পারে।

একজন রিসিভার বন্ধকদাতার প্রতিনিধি (agent) হিসেবে কাজ করেন এবং সম্পত্তি থেকে আয় সংগ্রহের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। রিসিভার আয় আদায়ের জন্য মামলা করতে পারেন এবং পারিশ্রমিক ও ব্যয়ভার বহনের জন্য সংগৃহীত আয়ের ৫% পর্যন্ত কমিশনসহ তহবিল নিজের কাছে রাখতে পারেন। অতিরিক্তভাবে, যদি বন্ধকগ্রহীতা নির্দেশ দেন, তবে রিসিভারকে অবশ্যই বন্ধকি সম্পত্তির বীমা করতে হবে যদি এটি বীমাযোগ্য হয়। জড়িত পক্ষগুলোর পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে একজন রিসিভারকে অপসারণও করা যেতে পারে, যা সম্পত্তির আয় ব্যবস্থাপনায় ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।

# অধ্যায় ১১: ইজারা (Lease)

আইনের ১০৫ থেকে ১১৭ ধারায় ইজারা (Lease) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত, ইজারা বলতে "ভোগদখলের অধিকার হস্তান্তর"-কে বোঝায়। ১০৫ ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত ইজারা শুধুমাত্র 'স্থাবর সম্পত্তি (Immovable Property)'-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আনুষ্ঠানিকভাবে, ইজারা হলো—

I. ভোগদখলের অধিকার হস্তান্তর

II. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য

III. মূল্য/অর্থ/ফসল/সেবা/অন্য কোনো মূল্যবান বস্তুর বিনিময়ে

এর অর্থ হলো, ইজারা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা চিরস্থায়ীভাবে স্থাবর সম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার হস্তান্তর, যা প্রতিদানের বিনিময়ে (প্রদত্ত, প্রতিশ্রুত, বা আংশিক উভয়ই) হস্তান্তরগ্রহীতার (ইজারাগ্রহীতার) নিকট হতে হস্তান্তরকারী (ইজারাদাতা) কর্তৃক গৃহীত হয়। অতএব, ইজারার দুটি পক্ষ নিম্নরূপে পরিচিত:

ক. **ইজারাদাতা (Lessor)**

খ. **ইজারাগ্রহীতা (Lessee)**

— এর মূল্যকে বলা হয় **সেলামি (premium)**, এবং যে অর্থ, অংশ, সেবা বা অন্য কোনো কিছু এভাবে প্রদান করা হয় তাকে বলা হয় **ভাড়া (rent)**।

**উদাহরণ:**

সাতক্ষীরার এক খণ্ড কৃষিজমির মালিক জনাব আলম, বার্ষিক ৫০ মণ ধানের ভাড়ার বিনিময়ে জনাব রহমানকে পাঁচ বছরের জন্য জমিটি ইজারা দেন। এক্ষেত্রে, আলম হলেন ইজারাদাতা এবং রহমান হলেন ইজারাগ্রহীতা। রহমান জমির মালিক হন না, তবে সম্মত ভাড়া পরিশোধের মাধ্যমে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমিটি ভোগদখল ও চাষ করার অধিকার অর্জন করেন। এই লেনদেনটি ১০৫ ধারার অধীনে একটি ইজারা গঠন করে।

**ইজারার মেয়াদ এবং নিবন্ধন (Duration and Registration of Lease):**

**১০৬ ধারা** অনুযায়ী, কৃষি বা উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্যে কোনো ইজারাকে বছর-ভিত্তিতে (year to year) বলে গণ্য করা হয়, যা ছয় মাসের আগাম নোটিশের মাধ্যমে বাতিলযোগ্য (terminable)। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ইজারাকে মাস-ভিত্তিতে (month to month) বলে গণ্য করা হয়, যা পনেরো দিনের আগাম নোটিশের মাধ্যমে বাতিলযোগ্য। **১০৭ ধারা** বিধান করে যে, বছর-ভিত্তিক, বা এক বছরের বেশি সময়ের জন্য, বা বার্ষিক ভাড়া সংরক্ষণ করে এমন ইজারা অবশ্যই একটি নিবন্ধিত দলিলের (registered instrument) মাধ্যমে করতে হবে। অন্যান্য ইজারা নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে অথবা দখল হস্তান্তরের সাথে মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি করা যেতে পারে। সুতরাং, বাৎসরিক ইজারার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নিবন্ধন প্রয়োজন হলেও স্বল্পমেয়াদী ইজারার ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন হয় না, শর্ত থাকে যে ইজারাগ্রহীতাকে যথাযথভাবে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

**ইজারার অবসান (Determination of Lease):**

"ইজারার অবসান (determination of lease)" পরিভাষাটির অর্থ হলো ইজারাস্বত্ব বা ইজারা-স্বার্থের সমাপ্তি বা বিলুপ্তি। আইনের **১১১ ধারা** ইজারা অবসানের পদ্ধতিগুলো নির্ধারণ করে।

নিম্নোক্ত উপায়ে একটি ইজারার অবসান হতে পারে:

১. **সময়ের অতিবাহিতকরণ দ্বারা (By efflux of time)** – যখন ইজারার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

২. **নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার মাধ্যমে (By happening of a specified event)** – যখন ইজারাটি কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার শর্তের ওপর নির্ভরশীল থাকে এবং সেই ঘটনাটি ঘটে।

৩. **একীভূতকরণের মাধ্যমে (By merger)** – যখন ইজারাগ্রহীতা এবং ইজারাদাতার স্বার্থ একই অধিকারবলে একই ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত হয়।

৪. **সমর্পণের মাধ্যমে (By surrender)** – যখন ইজারাগ্রহীতা পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ইজারাদাতার নিকট তার স্বার্থ সমর্পণ করেন।

৫. **বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে (By forfeiture)** – যখন ইজারাগ্রহীতা ইজারার কোনো সুস্পষ্ট শর্ত লঙ্ঘন করেন, ইজারাদাতার স্বত্ব অস্বীকার করেন, বা দেউলিয়া ঘোষিত হন (যদি শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে), এবং ইজারাদাতা ইজারা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন।

**হোল্ডিং ওভার নীতি (Doctrine of Holding Over):**

হোল্ডিং ওভার নীতির উদ্ভব ঘটে যখন ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও ইজারাগ্রহীতা সম্পত্তির দখলে থাকেন এবং ইজারাদাতা প্রকাশ্য বা পরোক্ষভাবে উক্ত দখলে সম্মতি প্রদান করেন (যেমন, ভাড়া গ্রহণের মাধ্যমে)। এই ধরনের ক্ষেত্রে, **সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ১১৬ ধারা**-এর অধীনে একটি নতুন ভাড়াচুক্তির (tenancy) সৃষ্টি হয়।

**হোল্ডিং ওভারের শর্তাবলি:**

১. ইজারার অবসান হওয়ার পরও ইজারাগ্রহীতা দখলে বহাল থাকেন।

২. ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতার কাছ থেকে ভাড়া গ্রহণ করেন, অথবা

৩. ইজারাদাতা অন্য কোনোভাবে অব্যাহত দখলে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

এরূপ পরিস্থিতিতে, ইজারাটি বছর-ভিত্তিতে (কৃষি বা উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহৃত স্থাবর সম্পত্তির জন্য) অথবা মাস-ভিত্তিতে (অন্যান্য উদ্দেশ্যের জন্য) নবায়ন করা হয়েছে বলে গণ্য করা হয়, যা ভাড়াচুক্তির উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে।

**উদাহরণ:** জনাব রহিম আবাসিক উদ্দেশ্যে জনাব করিমের কাছ থেকে ঢাকায় তিন বছরের ইজারায় একটি বাড়ি ভাড়া নেন। ইজারার মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে শেষ হয়, কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও রহিম বাড়িটিতে দখল বজায় রাখেন। করিম, উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করার পরিবর্তে, কোনো আপত্তি ছাড়াই পরবর্তী মাসগুলোতে রহিমের কাছ থেকে মাসিক ভাড়া গ্রহণ করেন। এভাবে ভাড়া গ্রহণের মাধ্যমে, করিম রহিমের অব্যাহত দখলে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন বলে গণ্য হবে, এবং ফলস্বরূপ, ১১৬ ধারার অধীনে তাদের মধ্যে একটি নতুন মাস-ভিত্তিক ভাড়াচুক্তি সৃষ্টি হবে।

## বিজেএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**৪. কীভাবে স্থাবর সম্পত্তির ইজারার অবসান হতে পারে? X একটি বাড়ি Y-কে পাঁচ বছরের জন্য ভাড়া দেয়। Y বাড়িটি Z-কে মাসিক পাঁচশত টাকায় উপভাড়া (sublet) দেয়। উপরোক্ত ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর Z বাড়ির দখল বজায় রাখে এবং X-কে মাসিক ভাড়া প্রদান করে। Z কি আইনগতভাবে তার দখল চালিয়ে যেতে পারে? আলোচনা করুন। [৬ষ্ঠ বিজেএস]**

**উত্তর:**

**স্থাবর সম্পত্তির ইজারার অবসান (Termination of Lease of Immovable Property):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ১১১ ধারার অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ইজারা বিভিন্ন উপায়ে অবসান হতে পারে। প্রথমত, একটি ইজারার মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার মাধ্যমে এর অবসান হতে পারে। এটি শর্তাধীন সীমার মাধ্যমেও শেষ হতে পারে, যেখানে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে ইজারার অবসান হয়। ইজারাদাতার স্বার্থ শেষ হয়ে গেলে বা সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা শেষ হয়ে গেলে ইজারার অবসান ঘটে। একীভূতকরণের মাধ্যমেও ইজারার অবসান হতে পারে, যখন ইজারাদাতা এবং ইজারাগ্রহীতার স্বার্থ একই সাথে একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয়। প্রকাশ্য সমর্পণ ঘটে যখন ইজারাগ্রহীতা আনুষ্ঠানিকভাবে ইজারাদাতার কাছে ইজারা সমর্পণ করেন, অন্যদিকে পরোক্ষ সমর্পণ হলো এমন আচরণ যা ইজারার অবসানের পারস্পরিক অভিপ্রায় নির্দেশ করে, যেমন সম্পত্তি খালি করে দেওয়া এবং ইজারাদাতার পুনরায় তাতে প্রবেশ করা। সুস্পষ্ট শর্ত লঙ্ঘন, ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক স্বত্ব অস্বীকার, বা দেউলিয়া হওয়ার কারণে ইজারা বাজেয়াপ্ত (forfeiture) করা যেতে পারে, শর্ত থাকে যে প্রয়োজন অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষে, নোটিশের মাধ্যমে একটি ইজারার অবসান হতে পারে, যখন কোনো একটি পক্ষ সম্পত্তি ত্যাগের বা ইজারার অবসানের অভিপ্রায় জানিয়ে যথাযথ নোটিশ প্রদান করে। এই বিধানগুলো নিশ্চিত করে যে পরিস্থিতি অনুযায়ী ইজারার সমাপ্তি আইনি ও ন্যায্যভাবে হয়।

**ঘটনা (Fact):**

X একটি বাড়ি Y-কে পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেয়, এবং Y বাড়িটি Z-কে মাসিক ৫০০ টাকা ভাড়ায় উপভাড়া (sublet) দেয়। পাঁচ বছর মেয়াদী ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, Z বাড়িটি দখল করে রাখে এবং সরাসরি X-কে ভাড়া প্রদান করে।

**আইনি বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত (Legal Analysis and Decision):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ১১৬ ধারার অধীনে, যদি মূল ইজারার অবসান হওয়ার পর কোনো ইজারাগ্রহীতা বা উপ-ইজারাগ্রহীতা (sublessee) দখলে বহাল থাকে এবং ইজারাদাতা ভাড়া গ্রহণ করেন বা অন্য কোনোভাবে অব্যাহত দখলে সম্মতি দেন, তবে ইজারাটি

নবায়ন করা হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। এই ক্ষেত্রে, Z, X-কে ভাড়া প্রদান করে যাচ্ছে এবং X তা গ্রহণ করছেন, যার ফলে ইজারার একটি পরোক্ষ নবায়ন (implied renewal) সৃষ্টি হচ্ছে। ১০৬ ধারা অনুযায়ী, ভিন্নরূপ কোনো চুক্তি না থাকলে, আবাসিক সম্পত্তির জন্য এই নবায়নকৃত ইজারা সাধারণত মাস-ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

**উপসংহার (Conclusion):**

যেহেতু Z ভাড়া প্রদান করে যাচ্ছে এবং X তা গ্রহণ করছেন, তাই Z নবায়নকৃত ইজারার অধীনে আইনগতভাবে বাড়িটির দখল চালিয়ে যেতে পারে। X কর্তৃক ভাড়া গ্রহণ মূলত Z-এর ভাড়াচুক্তি চালিয়ে যাওয়ার সম্মতি হিসেবে কাজ করে, যা তার দখলকে বৈধতা প্রদান করে।

---

**১. সম্পত্তি হস্তান্তরের পদ্ধতি হিসেবে 'লাইসেন্স (licence)' এবং 'ইজারা (lease)'-এর মধ্যে পার্থক্য কী? [১৪তম বিজেএস]**

**উত্তর:**

| বিষয় (Aspect) | লাইসেন্স (License) | ইজারা (Lease) |
|---|---|---|
| **হস্তান্তরের প্রকৃতি** | এটি সম্পত্তি হস্তান্তর নয়; শুধুমাত্র সম্পত্তি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে। | সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের অধীনে এটি সম্পত্তি হস্তান্তর; একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিরঙ্কুশ দখল ও ব্যবহারের অধিকার প্রদান করে। |
| **হস্তান্তরযোগ্যতা** | হস্তান্তর বা সাব-লাইসেন্স দেওয়া যায় না। | ইজারার শর্তসাপেক্ষে অর্পণ বা উপভাড়া দেওয়া যেতে পারে। |
| **আইনি প্রতিকার** | লাইসেন্সগ্রহীতা আইনগতভাবে অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করতে পারে না। | ইজারাগ্রহীতা আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে অনধিকার প্রবেশকারী বা অবৈধ দখলদারকে উচ্ছেদ করতে পারে। |
| **স্বার্থের প্রকৃতি** | শুধুমাত্র ব্যবহারের অধিকার প্রদান করে; সম্পত্তিতে কোনো স্বার্থ সৃষ্টি করে না। | সম্পত্তিতে স্বার্থ হস্তান্তর করে; নিরঙ্কুশ দখল ও ভোগদখলের অধিকার দেয়। |
| **উত্তরাধিকারযোগ্যতা** | সাধারণত উত্তরাধিকারযোগ্য নয়; উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তরিত হয় না। | উত্তরাধিকারযোগ্য; অধিকার ও বাধ্যবাধকতাগুলো উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তরিত হতে পারে। |
| **অবসান বা সমাপ্তি** | চুক্তিতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকলে অনুমতি প্রদানকারী তার ইচ্ছানুযায়ী বাতিল করতে পারেন। | ইচ্ছানুযায়ী বাতিল করা যায় না; ইজারার শর্তাবলি এবং প্রযোজ্য আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। |
| **দখলের অধিকার** | সীমিত দখল, যা লাইসেন্সের শর্তাবলির অধীন। | ইজারার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা আইনগতভাবে বাতিল না হওয়া পর্যন্ত নিরঙ্কুশ দখল ও নিয়ন্ত্রণ। |

---

**১. (ক) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৭২-এর অধীনে 'হোল্ডিং ওভার (holding over)'-বলতে আপনি কী বোঝেন? উদাহরণসহ হোল্ডিং ওভারের কার্যকারিতা আলোচনা করুন। উচ্ছেদ মামলা দায়ের করতে বিলম্ব হওয়ার কারণে কি হোল্ডিং ওভারের অধীনে একটি ইজারা নবায়ন করা হয়েছে বলে গণ্য করা যেতে পারে? [১৫তম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**হোল্ডিং ওভারের অর্থ (Meaning of Holding Over):**

হোল্ডিং ওভার বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও একজন ভাড়াটিয়া (ইজারাগ্রহীতা) সম্পত্তিতে দখল বজায় রাখেন। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ১১৬ ধারা এই ধারণাটি নিয়ন্ত্রণ করে। হোল্ডিং ওভার কার্যকর হওয়ার জন্য দুটি অপরিহার্য শর্ত পূরণ হতে হবে: ইজারাগ্রহীতাকে অবশ্যই সম্পত্তির দখল বজায় রাখতে হবে, এবং ইজারাদাতাকে অবশ্যই ভাড়া গ্রহণ করতে হবে অথবা প্রকাশ্য/পরোক্ষভাবে অব্যাহত দখলে সম্মতি দিতে হবে। নবায়নের মেয়াদ ইজারার মূল উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়: ১০৬ ধারা অনুযায়ী, কৃষি বা উৎপাদনমূলক ইজারার ক্ষেত্রে বছর-ভিত্তিতে এবং অন্যান্য ধরনের ইজারার ক্ষেত্রে মাস-ভিত্তিতে।

**হোল্ডিং ওভারের কার্যকারিতা (Effectiveness of Holding Over):**

যখন ১১৬ ধারার শর্তাবলি পূরণ হয়, তখন মূল শর্তাবলির অধীনে ইজারাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন হয়ে যায়, যা উভয় পক্ষের জন্য একই অধিকার ও বাধ্যবাধকতা বজায় রাখে। প্রযোজ্য আইন বা ইজারার শর্তাবলির অধীনে কোনো এক পক্ষ ইজারার অবসান ঘটানোর জন্য আইনগত পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত এই নবায়ন চলতে থাকে।

**উদাহরণ (Illustration):** ধরা যাক, A একটি খামার B-কে C-এর জীবদ্দশার জন্য ইজারা দেয়। C-এর মৃত্যুর পর, B, A-এর সম্মতি নিয়ে খামারটি দখলে রাখে। এই ক্ষেত্রে, B-এর ইজারা বছর-ভিত্তিতে নবায়ন করা হয়, যা মূলত মূল চুক্তির ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন ইজারার মেয়াদ সৃষ্টি করে।

**উচ্ছেদ মামলা দায়েলে বিলম্ব: ইজারার নবায়ন (Belated Filing of Eviction Case: Renewal of Lease):**

ইজারাদাতা উচ্ছেদ মামলা দায়ের করতে বিলম্ব করেছেন, কেবলমাত্র এই কারণে একটি ইজারা নবায়ন হয়েছে বলে গণ্য করা যায় না। ১১৬ ধারার অধীনে হোল্ডিং ওভার প্রযোজ্য হওয়ার জন্য একইসাথে দখলের ধারাবাহিকতা এবং ইজারাদাতার সম্মতি (যেমন, ভাড়া গ্রহণ) উভয়ের প্রয়োজন। উচ্ছেদ কার্যক্রমে নিছক বিলম্ব এই শর্তগুলো পূরণ করে না এবং তাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা নবায়ন করে না।

---

**২. ক) "ইচ্ছাধীন ভাড়াটিয়া (Tenant at will)" এবং "জবরদখলকারী ভাড়াটিয়া (Tenant at Sufferance)" বলতে আপনি কী বোঝেন? 'ইজারা (Lease)' এবং 'লাইসেন্স (Licence)'-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন। [১৬তম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**ইচ্ছাধীন ভাড়াটিয়া (Tenant at Will):**

ইচ্ছাধীন ভাড়াটিয়া তখন সৃষ্টি হয় যখন কোনো ইজারা চুক্তিতে নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদের উল্লেখ থাকে না, অথবা যখন মূল ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ভাড়াটিয়া বাড়ির মালিকের সম্মতি নিয়ে সম্পত্তিতে দখল বজায় রাখেন। এই ধরনের ভাড়াচুক্তির মূল বৈশিষ্ট্য হলো বাড়ির মালিকের অনুমতিক্রমে ভাড়াটিয়ার অব্যাহত দখল, যদিও মেয়াদকাল নিয়ে কোনো স্পষ্ট চুক্তি থাকে না। আইনিভাবে, একজন ইচ্ছাধীন ভাড়াটিয়াকে হোল্ডিং ওভারের মাধ্যমে ভাড়ায় অধিষ্ঠিত বলে গণ্য করা হয়, যার অর্থ হলো, যে কোনো পক্ষ এই ব্যবস্থা বাতিল করার সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত তারা পূর্বে কার্যকর থাকা শর্তাবলির অধীনে সম্পত্তিটি ভোগদখল করেন। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ১০৬ ধারা অনুযায়ী, একজন ইচ্ছাধীন ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করার আগে বাড়ির মালিককে অবশ্যই সম্পত্তি ছাড়ার নোটিশ (notice to quit) প্রদান করতে হবে এবং ভাড়াটিয়াকে সম্পত্তি খালি করার জন্য ভাড়ার মেয়াদের সমতুল্য একটি যুক্তিসঙ্গত সময় দিতে হবে।

**জবরদখলকারী ভাড়াটিয়া (Tenant at Sufferance):**

অন্যদিকে, একজন জবরদখলকারী ভাড়াটিয়া ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বা বাড়ির মালিকের সম্মতি ছাড়া ইজারা বাতিল হওয়ার পরও সম্পত্তি দখল করে রাখেন। ইচ্ছাধীন ভাড়াটিয়ার বিপরীতে, জবরদখলকারী ভাড়াটিয়া বেআইনিভাবে দখলে বহাল থাকেন এবং আইনি পরিভাষায় তাকে অনধিকার প্রবেশকারী (trespasser) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাড়ির মালিক যে কোনো সময় সম্পত্তি ছাড়ার নোটিশ প্রদান না করেই জবরদখলকারী ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করতে পারেন, কারণ তার অব্যাহত দখল অননুমোদিত।

**লাইসেন্স এবং ইজারার মধ্যে পার্থক্য (Distinctions between licence and lease):**

**সমাধান (Solution):** ১৪তম বিজেএস প্রশ্ন ১(ক) দেখুন।

# অধ্যায় ১২: বিনিময়, দান এবং নালিশযোগ্য দাবি
# (Chapter XII: Exchange, Gift and Actionable Claims)

**১. বিনিময় (Exchange):**

বিনিময় হলো এমন একটি লেনদেন যেখানে দুজন ব্যক্তি পারস্পরিকভাবে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর করেন। বিক্রয়ের বিপরীতে, যেখানে এক পক্ষ মালিকানার প্রতিদান হিসেবে অর্থ প্রদান করে, বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি পক্ষ অন্য একটি সম্পত্তি পাওয়ার বিনিময়ে মূল্যবান কিছু প্রদান করে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ১১৮ থেকে ১২১ ধারাসমূহ বিনিময়ের নিয়ম, আনুষ্ঠানিকতা এবং উদ্ভূত অধিকারগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

**বিনিময়ের অপরিহার্য উপাদানগুলো হলো:**

১. দুজন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক হস্তান্তর;

২. মালিকানার হস্তান্তর;

৩. বস্তুর বিনিময়ে বস্তু; অথবা

৪. অর্থের বিনিময়ে অর্থ।

**দৃষ্টান্ত:** মিস্টার রহমানের ঢাকায় একটি বাড়ি আছে, এবং মিস্টার করিমের চট্টগ্রামে একটি দোকান আছে। তারা পারস্পরিকভাবে তাদের সম্পত্তি বিনিময় করতে সম্মত হন। সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর, রহমান করিমের দোকানের মালিক হন এবং করিম রহমানের বাড়ির মালিক হন। উভয় পক্ষই পারস্পরিকভাবে মালিকানা হস্তান্তর করেছে, যা বিনিময়ের সংজ্ঞাকে পূরণ করে। [বিঃদ্রঃ: মুসলিম আইনে বিনিময়কে 'এওয়াজ' বা বলা হয়।]

---

**২. দান (Gift - ধারা ১২২-১২৯):**

দান হলো কোনো বিদ্যমান অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তির এমন একটি হস্তান্তর, যা একজন ব্যক্তি (যাকে দাতা বা donor বলা হয়) অন্য একজন ব্যক্তির (যাকে গ্রহীতা বা donee বলা হয়) নিকট স্বেচ্ছায় এবং কোনো প্রতিদান (consideration) ছাড়াই করেন, এবং যা গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত হয়। দান বৈধ হওয়ার জন্য গ্রহীতা কর্তৃক গ্রহণ (acceptance) অবশ্যই দাতার জীবদ্দশায় হতে হবে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধানাবলি ছাড়াও, ব্যক্তিগত আইনগুলোও (যেমন- মুসলিম, হিন্দু বা অন্যান্য প্রযোজ্য আইন) দানকে স্বীকৃতি দেয় এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

**সংক্ষেপে দান অর্থ—**

১. বিদ্যমান সম্পত্তি হস্তান্তর;

২. অস্থাবর বা স্থাবর;

৩. স্বেচ্ছায়;

৪. প্রতিদান ব্যতীত; এবং

৫. গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত হওয়া (গ্রহণ অবশ্যই দাতার জীবদ্দশায় হতে হবে)।

**দানের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ:**

১. **বিদ্যমান সম্পত্তি হস্তান্তর:** দান করার সময় যে সম্পত্তির অস্তিত্ব রয়েছে কেবল সেটিই হস্তান্তর করা যায়।

২. **অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি:** দান যেকোনো প্রকার সম্পত্তির হতে পারে— জমি, বাড়ি, পণ্য, গহনা, অর্থ বা অন্যান্য সম্পদ।

৩. **স্বেচ্ছাধীন কাজ:** দাতাকে অবশ্যই স্বেচ্ছায় মালিকানা ত্যাগ করতে হবে; জবরদস্তি বা অনুচিত প্রভাবের কারণে দানটি বাতিলযোগ্য (voidable) হবে।

৪. **প্রতিদান ব্যতীত:** বিক্রয় বা বিনিময়ের বিপরীতে, দানের ক্ষেত্রে গ্রহীতার কাছ থেকে কোনো আর্থিক বা অন্য কোনো প্রতিদান জড়িত থাকে না।

৫. **গ্রহীতা কর্তৃক গ্রহণ:** গ্রহীতাকে অবশ্যই দাতার জীবদ্দশায় দানটি গ্রহণ করতে হবে; অন্যথায়, দানটি অবৈধ হবে।

**উদাহরণ:** মিস্টার করিমের চট্টগ্রামে একটি জমির প্লট আছে। তার ছেলে মিস্টার রহিমের স্নাতক হওয়ার দিনে, করিম একটি নিবন্ধিত দানপত্রে স্বাক্ষর করে জমিটি রহিমের নিকট হস্তান্তর করেন। তিনি দুজন সাক্ষীকে ডাকেন, প্লটের দখল বুঝিয়ে দেন এবং জমি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র রহিমকে দেন। রহিম সাক্ষীদের উপস্থিতিতে দানটি গ্রহণ করে। [বিঃদ্রঃ: মুসলিম আইনে দানকে 'হেবা' বলা হয়।]

**দান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি:**

১. স্থাবর সম্পত্তির দান = নিবন্ধন + প্রত্যয়ন (attestation)।

২. অস্থাবর সম্পত্তির দান = ঐচ্ছিক নিবন্ধন / দখল অর্পণ।

৩. মুসলিম আইনের অধীন 'হেবা'-কে এই সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের অধীন একটি বৈধ হস্তান্তর বা নির্দিষ্টভাবে একটি দান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. মুসলিম আইনের অধীন কৃত হস্তান্তরগুলোকে এই আইনের ২ ধারায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর মানে হলো, ইসলামি আইনের অধীন সম্পন্ন হস্তান্তরগুলো বৈধ থাকবে।

৫. ভবিষ্যৎ সম্পত্তির (future property) দান অনুমোদিত নয়। যদি আংশিক বিষয়বস্তু ভবিষ্যৎ সম্পত্তি হয়, তবে সেই অংশটি বাতিল হবে এবং দানের বাকি অংশটি কার্যকর থাকবে। ১২৪ ধারা এর বিধান দেয়।

৬. দান প্রত্যাহার বা স্থগিতকরণ এমন শর্তে অনুমোদিত যে, যে ঘটনার ওপর প্রত্যাহার বা স্থগিতকরণ করা হবে তা কোনো নির্দিষ্ট পক্ষের খেয়ালখুশির (sweet will) ওপর নির্ভরশীল হওয়া চলবে না।

---

**৩. দায়যুক্ত দান এবং সর্বজনীন গ্রহীতা (Onerous Gift and Universal Donee):**

**"Qui sentit commodum sentire debet et onus"** মতবাদটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি সুবিধা গ্রহণ করে তাকে অবশ্যই বোঝাও বহন করতে হবে। দায়যুক্ত দানের (onerous gift) ধারণাটি সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ১২৬ ধারায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটি দায়যুক্ত দান হলো দাতা কর্তৃক গ্রহীতার নিকট সম্পত্তির এমন একটি হস্তান্তর যেখানে গ্রহীতাকে সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত সুবিধা এবং বোঝা উভয়ই গ্রহণ করতে হয়। একটি সাধারণ বা বিনামূল্যের দানের বিপরীতে, যা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাধীন এবং প্রতিদানবিহীন, একটি দায়যুক্ত দান মালিকানার সুবিধার পাশাপাশি গ্রহীতার ওপর কিছু বাধ্যবাধকতা বা দায়বদ্ধতাও আরোপ করে।

**দায়যুক্ত দানের শর্তাবলি হলো:** ১. একটি একক হস্তান্তর; ২. একাধিক বস্তু দান করা; এবং ৩. সুবিধা এবং বোঝা উভয়ই গ্রহণ বা বহন করা। দানটি অবশ্যই একটি একক হস্তান্তর হিসেবে করতে হবে এবং এর মধ্যে একাধিক সম্পত্তি বা সম্পদ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যার সবগুলোই গ্রহীতাকে যেকোনো সংযুক্ত দায়বদ্ধতা যেমন- ঋণ, বন্ধক বা দায়ভারসহ গ্রহণ করতে হবে। গ্রহীতাকে স্বেচ্ছায় এই বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে নিতে হবে। যখন দানটি দাতার সম্পূর্ণ সম্পত্তিকে পরিবেষ্টন করে, তখন ১২৮ ধারার অধীন গ্রহীতা একজন **'সর্বজনীন গ্রহীতা' (universal donee)** হয়ে যান, যিনি সম্পত্তির সুবিধাগুলো ভোগের পাশাপাশি সকল পাওনা এবং দায়বদ্ধতার জন্য দায়ী থাকেন। যখন দাতার সম্পূর্ণ সম্পত্তি দানের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়, তখন গ্রহীতাকে অবশ্যই দাতার সম্পূর্ণ ঋণ, পাওনা বা দায়বদ্ধতা বহন করতে হবে। গ্রহীতার এই ক্ষমতাকেই ১২৮ ধারার অধীন 'সর্বজনীন গ্রহীতা' বলা হয়।

**উদাহরণ:**

খুলনার মিস্টার করিম একটিমাত্র দলিলের মাধ্যমে তার ভাতিজা রহিমকে ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বাড়ি এবং ১৫ লক্ষ টাকার বকেয়া করযুক্ত একটি গ্রামের জমি দান করেন। রহিম দুটিই গ্রহণ করে। যেহেতু দানটিতে সুবিধা এবং বোঝা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং তা একসাথে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেহেতু ১২৭ ধারার অধীন এটি একটি দায়যুক্ত দান।

অন্যদিকে, বরিশালের মিসেস নাসিমা তার সেবিকা সালমাকে তার সকল সম্পদ এবং ঋণ দান করেন। সালমা সবকিছু গ্রহণ করে, যা ১২৮ ধারার অধীন তাকে একজন সর্বজনীন গ্রহীতায় পরিণত করে, এবং প্রাপ্ত সম্পত্তির মূল্য পর্যন্ত নাসিমার ঋণ পরিশোধ করতে সে বাধ্য থাকবে।

---

**৪. নালিশযোগ্য দাবি (Actionable Claim):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ১৩০ ধারার অধীন 'নালিশযোগ্য দাবি' বলতে এমন একটি জামানতবিহীন ঋণ (unsecured debt) বা দাবিদারের দখলে নেই এমন অস্থাবর সম্পত্তিতে একটি সুবিধাজনক স্বার্থকে (beneficial interest) বোঝায়, যা একটি দেওয়ানি মামলার

মাধ্যমে বলবৎ করা যায়। এটি অবশ্যই একটি লিখিত এবং স্বাক্ষরিত দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে, এবং হস্তান্তরটি কেবল দেনাদারকে নোটিশ দেওয়ার পরই তার বিরুদ্ধে কার্যকর হয়। উদাহরণস্বরূপ বকেয়া বাড়িভাড়া, জামানতবিহীন ঋণ বা বিমার টাকার দাবি এর অন্তর্ভুক্ত।

**মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:**

১. এটি কোনো ঋণ বা সুবিধাজনক স্বার্থের দাবি যা আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য।

২. এটি নিছক কোনো অধিকার বা প্রত্যাশা হতে পারে না; এটি অবশ্যই আইনত বলবৎযোগ্য হতে হবে।

৩. এর মধ্যে বকেয়া ঋণ, বিনিময় বিল, প্রমিজরি নোট বা চুক্তির অধীন অর্থ পাওয়ার অধিকারের মতো দাবিগুলো অন্তর্ভুক্ত।

৪. এই আইনের ১৩০ ধারার অধীন এটি হস্তান্তরকারী কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরযোগ্য।

**উদাহরণ:** রহিম কোনো জামানত ছাড়াই করিমকে ১,০০,০০০/- টাকা ধার দেয়। পরবর্তীতে, রহিম একটি লিখিত এবং স্বাক্ষরিত দলিলের মাধ্যমে এই অর্থ আদায়ের অধিকারটি তার বন্ধু সালমার নিকট হস্তান্তর করে। রহিম করিমকেও এই হস্তান্তর সম্পর্কে অবহিত করে। এটি নালিশযোগ্য দাবি হস্তান্তরের একটি উদাহরণ।

---

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**১. "মুসলিম আইনের অধীন একটি হেবা, নিবন্ধিত দলিল ব্যতীত কার্যকর করা যায় না" - আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি উল্লেখপূর্বক আপনার মতামত দিন। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের অধীন কোনো দান গ্রহণ করার আগেই গ্রহীতার মৃত্যু হলে তার ফলাফল কী? [৭ম বিজিএস]**

**উত্তর:**

**মুসলিম আইনে হেবার নিবন্ধন :**

মহামেডান আইনে, স্থাবর সম্পত্তির একটি হেবা (দান) আইনগতভাবে কার্যকর হতে পারে না যদি না তা নিবন্ধিত হয়। নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ উভয় আইন দ্বারাই এই বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক ধারাগুলো হলো: নিবন্ধন আইনের ১৭ ধারা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে যে একটি হেবা অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন (১৮৮২)-এর ১২৩ ধারা স্পষ্ট করে যে নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে হেবাকে স্থাবর সম্পত্তির দান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর অর্থ হলো, বিক্রয় দলিল নিবন্ধনের আনুষ্ঠানিকতাগুলো হেবা নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং, মহামেডান আইনের অধীন একটি হেবাকে বৈধ এবং বলবৎযোগ্য করার জন্য নিবন্ধন অপরিহার্য।

**সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের অধীন গ্রহণের পূর্বে গ্রহীতার মৃত্যুর ফলাফল :**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে দান গ্রহণ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে। ১২২ ধারা অনুযায়ী, যদি দান গ্রহণ করার পূর্বেই গ্রহীতার মৃত্যু হয়, তবে দানটি বাতিল (void) হয়ে যায়। এর মানে হলো, গ্রহীতার গ্রহণ অবশ্যই দাতার জীবদ্দশায় এবং দাতা যখন দান করার জন্য মানসিকভাবে সক্ষম রয়েছেন, সেই সময়েই হতে হবে। সহজ কথায়, দাতাকে জীবিত এবং দান করতে সক্ষম থাকতে হবে, এবং সেই জীবিত অবস্থাতেই গ্রহীতাকে বেঁচে থাকতে হবে এবং দানটি গ্রহণ করতে হবে।

---

**২. (খ) আপনি কি মুসলিম আইনের অধীন "হেবা" এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৭২ [১৮৮২ হবে]-এর অধীন 'দান' (gift)-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পান? আলোচনা করুন।**

**(গ) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৭২ [১৮৮২ হবে]-এর বিধানাবলি অনুযায়ী নিচের হেবার ঘোষণাগুলো কীভাবে কার্যকর করা যেতে পারে?**

**i) 'X' তার ছেলে 'Y'-এর অনুকূলে একটি স্থাবর সম্পত্তির হেবা ঘোষণা করে, যে আলাদা বাসায় থাকে।**

**ii) 'X' তার পুত্রবধূ 'Z'-এর অনুকূলে একটি অস্থাবর সম্পত্তির হেবা ঘোষণা করে। [১৫শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**খ) মুসলিম আইনের অধীন হেবা এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের অধীন দানের মধ্যে পার্থক্য:**

| পার্থক্যের বিষয় | হেবা (মুসলিম আইন) | দান (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২) |
|---|---|---|
| **নিয়ন্ত্রণকারী আইন** | ইসলামি ব্যক্তিগত আইনের ওপর ভিত্তি করে | সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত |

| | | |
|---|---|---|
| **প্রয়োগযোগ্যতা** | কেবল মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য | সবার জন্য প্রযোজ্য, যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আইন প্রযোজ্য হয় তা বাদে |
| **আনুষ্ঠানিকতা** | কোনো লিখিত দলিল বা নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই | স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে দুজন সাক্ষী কর্তৃক প্রত্যয়িত এবং স্বাক্ষরিত একটি নিবন্ধিত দলিল প্রয়োজন |
| **অপরিহার্য উপাদান** | ১. ঘোষণা; ২. গ্রহণ; ৩. দখল অর্পণ | ১. স্বেচ্ছায় হস্তান্তর; ২. গ্রহণ; ৩. নিবন্ধিত দলিল |
| **প্রত্যাহারযোগ্যতা** | দখলের পূর্বে প্রত্যাহারযোগ্য; দখলের পর সীমিত প্রত্যাহারযোগ্যতা | শর্ত সাপেক্ষে না হলে নিবন্ধিত ও গৃহীত হওয়ার পর তা অপ্রত্যাহারযোগ্য |

**গ) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর অধীন হেবার (দান) ঘোষণা:**

**i) স্থাবর সম্পত্তির হেবা:**

'X' তার ছেলে 'Y'-এর অনুকূলে একটি স্থাবর সম্পত্তির হেবা ঘোষণা করে, যে আলাদাভাবে বসবাস করে। ১২৩ ধারার আইনি প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, 'X'-কে অবশ্যই একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তিটি 'Y'-এর নিকট হস্তান্তর করতে হবে। দলিলটি অবশ্যই 'X' কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং কমপক্ষে দুজন সাক্ষী কর্তৃক প্রত্যয়িত হতে হবে। দানটি সম্পূর্ণ করার জন্য 'Y'-কে সম্পত্তির দখল অর্পণ করাও প্রয়োজনীয়। সম্পাদনের ধাপ হিসেবে, 'X'-কে একটি লিখিত হেবাপত্র প্রস্তুত করতে হবে, নিবন্ধন আইন অনুযায়ী তা নিবন্ধন করতে হবে এবং এরপর স্থাবর সম্পত্তিটির দখল 'Y'-এর নিকট অর্পণ করতে হবে।

**ii) অস্থাবর সম্পত্তির হেবা:**

'X' তার পুত্রবধূ 'Z'-এর অনুকূলে একটি অস্থাবর সম্পত্তির হেবা ঘোষণা করে। ১২৩ ধারা অনুযায়ী 'X' অস্থাবর সম্পত্তির হেবা দুটি উপায়ে কার্যকর করতে পারে: ১. 'X' কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে, অথবা ২. 'Z'-এর নিকট অস্থাবর সম্পত্তিটি অর্পণের মাধ্যমে। সম্পাদনের ক্ষেত্রে, 'X' একটি নিবন্ধিত দলিল সম্পাদন করতে পারে অথবা সরাসরি সম্পত্তিটি 'Z'-এর নিকট হস্তান্তর করতে পারে। দলিল নিবন্ধন করা দানের আইনি বৈধতা বৃদ্ধি করে, আর সম্পত্তি অর্পণ দান প্রক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করে।

---

**২. ক) বিনিময়ের অপরিহার্য উপাদানগুলো কী কী? খ) সম্পত্তি বিনিময়ের জন্য কী কী প্রয়োজনীয় ধাপ অনুসরণ করতে হয়? ব্যাখ্যা করুন। [১৩শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**বিনিময়ের অপরিহার্য উপাদান (Essential Elements of an Exchange):**

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৮ ধারার অধীন বিনিময়কে এক বস্তুর মালিকানার বিনিময়ে অন্য বস্তুর মালিকানার পারস্পরিক হস্তান্তর হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ৫৪ ধারা নির্দিষ্ট করে যে, দৃশ্যমান স্থাবর সম্পত্তি বা কোনো অদৃশ্য বস্তুর হস্তান্তর অবশ্যই নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে করতে হবে। এর অপরিহার্য উপাদানগুলো হলো: ১. কমপক্ষে দুটি পক্ষ বা ব্যক্তি জড়িত থাকতে হবে; ২. এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের নিকট মালিকানার পারস্পরিক হস্তান্তর হতে হবে; ৩. লেনদেনে এক বস্তুর মালিকানার বিনিময়ে অন্য বস্তুর মালিকানার আদান-প্রদান জড়িত থাকতে হবে; ৪. শর্তাবলি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিনিময়টি লিখিতভাবে নথিভুক্ত করতে হবে; এবং ৫. স্থাবর সম্পত্তি বা উল্লেখযোগ্য অদৃশ্য সম্পদ জড়িত থাকলে আইনি বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য দলিলটি অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে।

---

**১. (খ) 'বিনিময়' (exchange)-এর সংজ্ঞা দিন। কীভাবে বিনিময় করা হয়? বিক্রয় এবং বিনিময়ের মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী? [১৫শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**বিনিময়ের সংজ্ঞা:** সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ১১৮ ধারা বিনিময়কে এমন একটি লেনদেন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে যেখানে দুজন ব্যক্তি এক বস্তুর মালিকানার বিনিময়ে অন্য বস্তুর মালিকানা পারস্পরিকভাবে হস্তান্তর করেন, শর্ত থাকে যে কোনো একটি বস্তু বা উভয় বস্তুই কেবল অর্থ না হয়।

**কীভাবে বিনিময় করা হয়:** একটি বিনিময় কার্যকর করার আনুষ্ঠানিকতা এবং আইনি প্রয়োজনীয়তাগুলো বিক্রয়ের মতোই। বিনিময়ে যদি স্থাবর সম্পত্তি জড়িত থাকে, তবে এটি অবশ্যই একটি লিখিত দলিলের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে এবং নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর অধীন নিবন্ধিত হতে হবে (৫৪ ধারা অনুযায়ী)।

**বিক্রয় এবং বিনিময়ের মধ্যে পার্থক্য:**

| বৈশিষ্ট্য | বিক্রয় (Sale) | বিনিময় (Exchange) |
|---|---|---|
| **প্রতিদান** | অর্থের বিনিময়ে সম্পত্তি বিক্রি করা হয়। | অন্য একটি সম্পত্তির বিনিময়ে সম্পত্তি অদলবদল করা হয়। |
| **বিক্রয়ের চুক্তি** | বিক্রয়ের পূর্বে বিক্রয়ের চুক্তি নিবন্ধিত করতে হয়। | নিবন্ধিত চুক্তির বাধ্যবাধকতা নেই, তবে দলিলটি নিবন্ধিত হতে হবে। |
| **সম্পত্তির ধরন** | প্রাথমিকভাবে স্থাবর সম্পত্তি। | স্থাবর ও অস্থাবর উভয় সম্পত্তি জড়িত থাকতে পারে। |
| **সম্পত্তির ওপর চার্জ** | অপরিশোধিত ক্রয়মূল্যের জন্য বিক্রেতার চার্জ থাকে। | অপরিশোধিত প্রতিদানের জন্য কোনো পক্ষেরই চার্জ থাকে না। |

---

**২. নিচের বিষয়গুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন: [১০ম বিজিএস]**

**উত্তর:**

**ক) নালিশযোগ্য দাবি (Actionable Claim):** সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৩ ধারার অধীন, নালিশযোগ্য দাবি বলতে এমন কোনো ঋণের দাবিকে বোঝায় যা বন্ধক বা প্লেজ দ্বারা সুরক্ষিত নয়, অথবা দাবিদারের দখলে নেই এমন অস্থাবর সম্পত্তিতে কোনো সুবিধাজনক স্বার্থকে বোঝায়। উদাহরণ হিসেবে চুক্তি, বিমা পলিসি, বকেয়া বাড়িভাড়া ইত্যাদির দাবি অন্তর্ভুক্ত। নালিশযোগ্য দাবি আইন দ্বারা স্বীকৃত ঋণ এবং সুবিধাজনক স্বার্থের ওপর অধিকার বলবৎ করার সুযোগ দেয়।

**খ) প্রতারণামূলক হস্তান্তর (Fraudulent Transfer):** ৫৩ ধারা প্রতারণামূলক হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা করে, যা তখন ঘটে যখন পাওনাদারদের বঞ্চিত বা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে কোনো হস্তান্তর করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পাওনাদাররা এই ধরনের হস্তান্তর বাতিল করতে পারেন, তবে সরলবিশ্বাসী হস্তান্তরগ্রহীতারা সুরক্ষিত থাকেন। এই আইন পাওনাদারদের এবং বৈধ ক্রেতাদের রক্ষা করার পাশাপাশি অপব্যবহার রোধ করে।

**গ) বিচারাধীন মামলার মতবাদ (Doctrine of Lis Pendens):** ৫২ ধারার অধীন বিচারাধীন মামলার মতবাদ এটি নিশ্চিত করে যে, কোনো প্রকৃত মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন স্থাবর সম্পত্তির কোনো হস্তান্তর জড়িত পক্ষগুলোর অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারবে না। হস্তান্তরের জন্য আদালতের কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয়। এটি বিরোধপূর্ণ সম্পত্তিটি সংরক্ষণ করে এবং আদালত চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান না করা পর্যন্ত আইনি নিশ্চয়তা বজায় রাখে।

**ঘ)চিরস্থায়ী হস্তান্তর -বিরোধী নিয়ম (Rule Against Perpetuity):** ১৪ ধারা সম্পত্তিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আবদ্ধ রাখা রোধ করে। এই ধারা নিশ্চিত করে যে, হস্তান্তরের সময় এক বা একাধিক জীবিত ব্যক্তির আয়ুষ্কাল এবং জীবিত (মাতৃগর্ভে থাকা) কোনো ব্যক্তির অপ্রাপ্তবয়স্ক কালের পর কোনো স্বার্থ ন্যস্ত হতে পারবে না। নিয়মটি নিশ্চিত করে যে সম্পত্তি ব্যবহারযোগ্য থাকে এবং দীর্ঘমেয়াদি আইনি জটিলতা এড়ানো যায়।

---

**২. নিচের বিষয়গুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন: [১২শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**a) আংশিক চুক্তি পালন (Part performance):** ৫৩ক ধারা এমন একজন হস্তান্তরগ্রহীতাকে সুরক্ষা প্রদান করে যিনি হস্তান্তর চুক্তির ভিত্তিতে স্থাবর সম্পত্তির দখল নেন, যদিও হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতা অসম্পূর্ণ থাকে। হস্তান্তরগ্রহীতার একটি লিখিত চুক্তি থাকতে হবে, দখল গ্রহণ করতে হবে এবং তার অংশের কাজ সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক থাকতে হবে। হস্তান্তরকারী উক্ত হস্তান্তরগ্রহীতার বিরুদ্ধে অধিকার বলবৎ করতে বারিত হবেন।

**b) ইজারা (Lease):** ১০৫ ধারার অধীন, ইজারা হলো অর্থ, ফসল বা সেবার মতো প্রতিদানের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা চিরস্থায়ীভাবে স্থাবর সম্পত্তি ভোগের অধিকার হস্তান্তর। এক বছরের বেশি সময়ের ইজারাগুলো একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে করতে হবে, অন্যদিকে স্বল্পমেয়াদি ইজারাগুলো দখল অর্পণের শর্তে মৌখিক হতে পারে।

**c) দান (Gift):** ১২২ ধারা দানকে সংজ্ঞায়িত করে বিদ্যমান অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তির এমন একটি হস্তান্তর হিসেবে যা স্বেচ্ছায় এবং প্রতিদান ছাড়া করা হয়, এবং দাতার জীবদ্দশায় গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত হয়। গ্রহীতা গ্রহণ করার পূর্বেই মারা গেলে দানটি বাতিল হয়ে যায়।

**d) প্রতারণা (Fraud - প্রতারণামূলক হস্তান্তর):** ৫৩ ধারা পাওনাদারদের বঞ্চিত বা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তির প্রতারণামূলক হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা করে। পাওনাদাররা এই ধরনের হস্তান্তরকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন, অন্যদিকে প্রতিদানের বিনিময়ে সরলবিশ্বাসী হস্তান্তরগ্রহীতারা সুরক্ষিত থাকেন।

**e) ফোরক্লোজার (Foreclosure):** ৬৭ ধারা নির্দিষ্ট কিছু বন্ধকের অধীন একজন বন্ধকগ্রহীতাকে আদালতের ডিক্রি লাভ করার অধিকার দেয় যাতে বন্ধকদাতাকে সম্পত্তি খালাস করা থেকে নিবৃত্ত করা যায় বা বন্ধকি ঋণের মেয়াদ শেষ হলে সম্পত্তি বিক্রির আদেশ পাওয়া যায়।

**f) ক্রমবিন্যাস বা মার্শালিং (Marshalling):** ৫৬ এবং ৮১ ধারাসমূহ একাধিক সম্পত্তি বন্ধক বা বিক্রি করার সময় ন্যায়সঙ্গত আচরণ নিশ্চিত করে। ক্রেতা বা পরবর্তী বন্ধকগ্রহীতা দাবি করতে পারেন যে, পাওনা ঋণ যেন সেই সম্পত্তিগুলো থেকে আদায় করা হয় যেগুলো তার সাথে সম্পর্কিত নয়।

---

**৩. নিচের বিষয়গুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন: [১৩শ বিজিএস]**

**(a) আংশিক চুক্তি পালন (Part Performance) (b) প্রতারণামূলক হস্তান্তর (Fraudulent Transfer)**

**উত্তর:** এই অংশগুলোর উত্তর যথাক্রমে ওপরের ১২শ বিজিএস-এর 'a' এবং ১০ম বিজিএস-এর 'খ' প্রশ্নের উত্তরে প্রদান করা হয়েছে।

---

**৫. নিচের পরিভাষাগুলো ব্যাখ্যা করুন: [১৪শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**a) স্থলাভিষিক্ততা (Subrogation):** সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৯২ ধারা স্থলাভিষিক্ততা ব্যাখ্যা করে, যা এমন কোনো ব্যক্তিকে (যিনি সম্পত্তি খালাস করার জন্য একটি বন্ধক পরিশোধ করেন) মূল বন্ধকগ্রহীতার স্থানে প্রবেশ করার অধিকার দেয়। খালাসকারী ব্যক্তি মূল বন্ধকগ্রহীতার সকল অধিকার এবং প্রতিকার অর্জন করেন। সাব্রোগেশন কার্যকর হওয়ার জন্য একটি নিবন্ধিত চুক্তি থাকতে হবে। ৯১ ধারার অধীন বন্ধকদাতা ছাড়াও যারা খালাসের জন্য মামলা করতে পারেন এবং সাব্রোগেশনের বিষয়বস্তু হতে পারেন তারা হলেন: ১. সম্পত্তিতে স্বার্থ বা চার্জ রয়েছে এমন ব্যক্তি, ২. জামিনদার, এবং ৩. বন্ধকদাতার পাওনাদার।

**b) বিচারাধীন মামলার মতবাদ (Doctrine of Lis pendens):** ৫২ ধারা বিচারাধীন মামলার মতবাদকে ধারণ করে, যা মোকদ্দমায় জড়িত সম্পত্তির স্থিতাবস্থা বজায় রাখে। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো প্রকৃত মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন আদালতের অনুমতি ব্যতীত কোনো পক্ষ কর্তৃক সম্পত্তিটি বিক্রি, বন্ধক বা হস্তান্তর করা যাবে না। লিস পেন্ডেন্স লঙ্ঘন করে কৃত যেকোনো লেনদেন বাতিলযোগ্য।

**c) বন্ধকি ঋণ (Mortgaged debt):** ৫৮ ধারা বন্ধকি ঋণকে সংজ্ঞায়িত করে, যা স্থাবর সম্পত্তি দ্বারা সুরক্ষিত, বন্ধকগ্রহীতার নিকট বন্ধকদাতার বকেয়া আসল পরিমাণ এবং সুদ। বন্ধকদাতা হলেন দেনাদার এবং বন্ধকগ্রহীতা হলেন পাওনাদার। বন্ধকি ঋণ একটি সুরক্ষিত ঋণকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা পাওনাদারের জামানত এবং ঋণ পরিশোধের পর দেনাদারের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার অধিকার উভয়ই নিশ্চিত করে।

**৩. নিচের পরিভাষাগুলো ব্যাখ্যা করুন: [১৫শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**a) শর্তযুক্ত হস্তান্তর (Conditional Transfer):** শর্তযুক্ত হস্তান্তর হলো সম্পত্তির এমন একটি হস্তান্তর যা একটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণের ওপর নির্ভর করে (২৫ ধারা)। শর্তটি পূর্বশর্ত হতে পারে, যা একটি ভবিষ্যৎ ঘটনা ঘটার পরই কার্যকর হয়; অথবা পরবর্তী শর্ত হতে পারে, যা একটি ভবিষ্যৎ ঘটনা ঘটার পর হস্তান্তরের অবসান ঘটায়। আইন কেবল এমন শর্তই অনুমোদন করে যা বৈধ, সম্ভবপর, এবং প্রতারণামূলক বা জনস্বার্থের পরিপন্থী নয়।

**b) দায়মুক্ত সনদ:** একটি দায়মুক্ত সনদ হলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি আইনি নথি, যা প্রত্যয়ন করে যে একটি সম্পত্তি বন্ধক, লিয়েন বা দাবির মতো যেকোনো আর্থিক বা আইনি দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত। এটি ক্রেতাকে আশ্বস্ত করে যে সম্পত্তির একটি পরিচ্ছন্ন স্বত্ব রয়েছে এবং এটি পূর্ববর্তী ঋণ বা দাবি থেকে মুক্ত।

## নমুনা লিখিত প্রশ্নাবলি (Demo Written Questions)

**সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ (The Transfer of Property Act, 1882)**

১. সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর অধীন 'নির্বাচনের মতবাদ' (Doctrine of Election) আলোচনা করুন। একজন হস্তান্তরকারী যখন এমন কোনো সম্পত্তি হস্তান্তরের চেষ্টা করেন যার মালিক তিনি নন, তখন এই মতবাদটি কীভাবে কাজ করে তা দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করুন।

২. চিরন্তর হস্তান্তর বিরোধী নিয়মটি (rule against perpetuity) কোনো সম্পত্তিকে অযৌক্তিক সময়ের জন্য অহস্তান্তরযোগ্য রাখা থেকে বিরত রাখতে চায়।" আইনের ধারাসমূহ এবং প্রাসঙ্গিক নজির বা কেস ল' উল্লেখপূর্বক এই নীতিটি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করুন।

৩. সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর অধীন একটি বৈধ শর্তযুক্ত হস্তান্তর (valid conditional transfer) এবং হস্তান্তর বা হস্তান্তকরণের ওপর বেআইনি বাধানিষেধের (unlawful restraint on alienation) মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন। সংবিধিবদ্ধ বিধান এবং সিদ্ধান্তকৃত মামলার মাধ্যমে আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৪. এই আইনের অধীন কোনো অজাত ব্যক্তির (unborn person) নিকট সম্পত্তি হস্তান্তরের আইনি প্রয়োজনীয়তাগুলো সমালোচনামূলকভাবে আলোচনা করুন। এ ধরনের ক্ষেত্রে স্বার্থ ন্যস্তকরণ (vesting) এবং সীমাবদ্ধতার (limitation) নিয়মগুলো কীভাবে কাজ করে?

৫. ৪৩ ধারার অধীন "স্টপেলের মাধ্যমে অনুদানের পরিপূরণ" (feeding the grant by estoppel) মতবাদটি ব্যাখ্যা করুন। এটি কীভাবে "nemo dat quod non habet" (কারো কাছে যা নেই তা সে অন্যকে দিতে পারে না) প্রবাদের একটি ব্যতিক্রম হিসেবে কাজ করে? উদাহরণসহ দৃষ্টান্ত দিন।

৬. 'A' তার জমিটি 'B'-এর নিকট এই শর্তে হস্তান্তর করে যে 'B' কখনোই 'C'-কে বিয়ে করতে পারবে না। 'B' হস্তান্তরটি গ্রহণ করে কিন্তু পরবর্তীতে 'C'-কে বিয়ে করে।

(ক) উক্ত হস্তান্তর এবং শর্তটির বৈধতা আলোচনা করুন।

(খ) যদি শর্তটি এমন হতো যে, "'C'-এর বাবা 'D'-এর মৃত্যুর পূর্বে 'B' বিয়ে করতে পারবে না", তবে কি আপনার উত্তর ভিন্ন হতো?

৭. 'X', নিজেকে এক খণ্ড জমির মালিক বলে বিশ্বাস করে তা 'Y'-এর নিকট বিক্রি করে। পরবর্তীতে, 'X' ওই জমির মালিকানা অর্জন করে। 'Y' এখন তার অধিকার বলবৎ করতে চায়। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের অধীন 'Y'-এর আইনি অবস্থান আলোচনা করুন।

৮. 'P' তার সম্পত্তি "'Q'-কে তার জীবদ্দশার জন্য, এবং এরপর 'R'-এর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিরঙ্কুশভাবে" হস্তান্তর করে। হস্তান্তরের তারিখে 'R'-এর কোনো পুত্র ছিল না। তিন বছর পর, 'R'-এর একটি পুত্রসন্তান, 'S', জন্মগ্রহণ করে। এই আইনের আলোকে হস্তান্তরটির বৈধতা আলোচনা করুন।

৯. প্রকৃত মালিক 'N'-এর সম্মতিক্রমে 'M' একটি সম্পত্তির দৃশ্যমান মালিক (ostensible owner)। 'M' সম্পত্তিটি প্রতিদানের বিনিময়ে 'O'-এর নিকট বিক্রি করে এবং 'O', 'N'-এর মালিকানা সম্পর্কে অবগত না থেকেই দখল গ্রহণ করে। পরবর্তীতে, 'N' উক্ত সম্পত্তি 'O'-এর নিকট থেকে উদ্ধার করতে চায়। কারণসহ সিদ্ধান্ত দিন।

১০. 'L' তার সম্পত্তি 'M'-কে তার জীবদ্দশার জন্য, এবং এরপর 'M'-এর প্রথম পুত্রকে (যে ২৫ বছর বয়স পূর্ণ করবে) হস্তান্তর করে। হস্তান্তরের তারিখে 'M'-এর কোনো পুত্র ছিল না। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের অধীন এই সীমাবদ্ধতার বৈধতা পরীক্ষা করুন।

## নমুনা প্রিলিমিনারি প্রশ্নাবলি (Demo Preli Questions)

১. ট্রান্সফার অব প্রপার্টি অ্যাক্ট, ১৮৮২ অনুযায়ী "সম্পত্তি" বলতে বোঝায়:

A) জমি এবং ভবন

B) বেতন এবং ঋণ

C) জমি, ভবন, এবং স্বত্বাধিকার

D) কোনো সম্পত্তি নয়

সঠিক উত্তর: C (গ)

২. নিম্নলিখিত কোনটি ট্রান্সফার অব প্রপার্টি অ্যাক্টের অধীনে আসে না?

A) মর্টগেজ

B) লিজ

C) বীমা

D) গিফট

সঠিক উত্তর: C (গ)

৩. "গিফট" বৈধ হতে হলে কোনটি প্রয়োজন?

A) মৌখিক চুক্তি

B) লিখিত চুক্তি এবং রেজিস্ট্রেশন

C) শুধু স্বাক্ষর

D) আদালতের অনুমতি

সঠিক উত্তর: B (খ)

৪. "অ্যাকশনেবল ক্লেইম" বলতে বোঝায়:

A) যে দাবি আদালতে করা যায় এবং মূল্য নির্ধারণযোগ্য

B) যে দাবি আদালতে করা যায় কিন্তু মূল্য নির্ধারণযোগ্য নয়

C) যে দাবি আদালতে করা যায় না

D) যে দাবি লিখিত নয়

সঠিক উত্তর: A (ক)

৫. ট্রান্সফার অব প্রপার্টিতে "মর্টগেজ"-এর প্রধান উদ্দেশ্য কী?

A) সম্পত্তি বিক্রি করা

B) ঋণ গ্রহণের নিরাপত্তা প্রদান

C) সম্পত্তি লিজ করা

D) আদালতের অনুমতি নেওয়া

সঠিক উত্তর: B (খ)

৬. বাংলাদেশের বাইরে চলমান কোনো মামলার দ্বারা লিস পেন্ডেন্স নীতি আকর্ষিত হবে কি?

ক. হবে, কারণ লিস পেন্ডেন্স একটি সার্বজনীন নীতি।

খ. হবে না, কারণ লিস পেন্ডেন্স কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

গ. হবে, তবে কেবল তখনই যখন বিদেশি রায়ের স্বীকৃতি বাংলাদেশে কার্যকরযোগ্য।

ঘ. উপরোক্ত কোনোটি নয়।

সঠিক উত্তর: খ

৭. সম্পত্তি হস্তান্তর আইন মূলত কোন ধরনের সম্পত্তির ওপর প্রযোজ্য?
ক. অস্থাবর সম্পত্তি
খ. স্থাবর সম্পত্তি
গ. ক্ষেত্রভেদে উভয়ই
ঘ. সরকারি সম্পত্তি
সঠিক উত্তর: গ
৮. নিম্নের কোনটি সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য নয়?
ক. চাষযোগ্য জমি
খ. পারিবারিক সম্পত্তি
গ. উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা (Spes successionis)
ঘ. লিজকৃত সম্পত্তি
সঠিক উত্তর: গ
৯. নাবালকের পক্ষে সম্পত্তি বৈধভাবে কে হস্তান্তর করতে পারে?
ক. নাবালক নিজে
খ. আইন অনুযায়ী তার অভিভাবক
গ. যেকোনো আত্মীয়
ঘ. কেউ নয়
সঠিক উত্তর: খ
১০. Gift-এর (দানপত্র) বৈধ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় উপাদান হলো—
ক. লিখিত দলিল
খ. নিবন্ধন
গ. হস্তান্তর ও গ্রহণ
ঘ. উপরোক্ত সবগুলো
সঠিক উত্তর: ঘ
১১. Spes successionis হস্তান্তরযোগ্য নয়, এই নীতির মূল যুক্তি কী?
ক. এটি স্থাবর সম্পত্তি নয়
খ. এটি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা
গ. এটি আদালতের অধিকারাধীন
ঘ. এটি উত্তরাধিকার আইনের পরিপন্থী
সঠিক উত্তর: খ
১২. যদি দানপত্র (Gift) নিবন্ধিত হয় কিন্তু গ্রহণ করা না হয়, তবে এর বৈধতা কী?
ক. বৈধ
খ. শর্তাধীন বৈধ
গ. অবৈধ
ঘ. আংশিক বৈধ
সঠিক উত্তর: গ
১৩. আলিম তার ছেলে রাজীবকে দানপত্রে একটি জমি লিখে দিলেন। কিন্তু রাজীব জীবদ্দশায় জমিটি গ্রহণ করল না। আলিম মারা গেলেন। দানপত্রটি কি বৈধ হবে?

ক. হ্যাঁ, কারণ দলিল রেজিস্ট্রি হয়েছে
খ. না, কারণ গ্রহণ হয়নি
গ. হ্যাঁ, কারণ মৃত্যুর পরও গ্রহণ সম্ভব
ঘ. আদালতের অনুমোদন প্রয়োজন
সঠিক উত্তর: খ

১৪. শাহীন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তার জমি মর্টগেজ করল। পরে সে একই জমি আবার অন্য এক ব্যক্তিকে মর্টগেজ দিল ব্যাংককে না জানিয়ে। দ্বিতীয় মর্টগেজের অবস্থান কী হবে?
ক. দ্বিতীয় মর্টগেজ অগ্রাধিকার পাবে
খ. প্রথম মর্টগেজ অগ্রাধিকার পাবে
গ. উভয়ের সমান অধিকার থাকবে
ঘ. বাতিল হবে
সঠিক উত্তর: ঘ (আইনগতভাবে এটি প্রথম বন্ধকের অধীন বা সাপেক্ষে হবে এবং ব্যাংকের সম্মতি না থাকায় ৫৩ঘ ধারা অনুযায়ী বাতিল হবে)

১৫. সুমন এক বছরের জন্য মৌখিকভাবে একটি বাসা ভাড়া নিল। কোনো লিখিত চুক্তি হয়নি। এই লিজ বৈধ হবে কি?
ক. বৈধ নয়
খ. এক বছরের মেয়াদের বিধায় বৈধ
গ. বৈধ, তবে নিবন্ধন লাগবে
ঘ. আদালতের অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়
সঠিক উত্তর: খ

১৬. নিম্নের কোনটি Transfer of Property Act, 1882–এর আওতাভুক্ত নয়?
a) Sale of immovable property
b) Lease of immovable property
c) Succession after death
d) Exchange of property
সঠিক উত্তর: c) Succession after death

১৭. “Doctrine of Lis Pendens” (Section 52 TPA) কোন নীতিকে প্রতিফলিত করে?
a) Nemo dat quod non habet
b) Ut res magis valeat quam pereat
c) Interest reipublicae ut sit finis litium
d) Qui prior est tempore potior est jure
সঠিক উত্তর: c) Interest reipublicae ut sit finis litium

১৮. Mortgage by conditional sale-এর বৈশিষ্ট্য কোনটি?
a) সম্পূর্ণ বিক্রয়
b) টাকা ফেরত দিলে বিক্রয় বাতিল হবে
c) ভাড়ার মাধ্যমে দখল দেওয়া
d) Gratuitous transfer
সঠিক উত্তর: b) টাকা ফেরত দিলে বিক্রয় বাতিল হবে

১৯. Section 41-এ 'Ostensible owner'-এর অধীনে বৈধ হস্তান্তরের শর্ত কোনটি?

a) Transfer অবশ্যই gratuitous হতে হবে

b) Transferee অবশ্যই bona fide হতে হবে

c) Transfer অবশ্যই mortgage হতে হবে

d) Owner minor হতে হবে

সঠিক উত্তর: b) Transferee অবশ্যই bona fide হতে হবে

২০. X তার সম্পত্তি Y–কে বিক্রি করল, যখন ঐ সম্পত্তি নিয়ে আদালতে মামলা বিচারাধীন (pending) ছিল। Lis Pendens নীতি অনুসারে এই হস্তান্তরের অবস্থা কী হবে?

a) সম্পূর্ণ বৈধ

b) অবৈধ ও শূন্য

c) কার্যকর তবে মামলার রায়ের ওপর নির্ভরশীল

d) শুধুমাত্র Registration-এর অভাবে অকার্যকর

সঠিক উত্তর: c) কার্যকর তবে মামলার রায়ের ওপর নির্ভরশীল

২১. M, N-কে লিখিতভাবে তার বাড়ি বিক্রির চুক্তি করল এবং আংশিক টাকা পেল। N বাড়ির দখল নিল এবং ঘর বানাতে শুরু করল। পরে M বিক্রি করতে অস্বীকার করল। N-এর প্রতিকার কী?

a) কিছুই করতে পারবে না

b) Part performance-এর সুরক্ষা পাবে

c) চুক্তি বাতিল হবে

d) N-এর বিরুদ্ধে Trespass মামলা হবে

সঠিক উত্তর: b) Part performance-এর সুরক্ষা পাবে

২২. Z, তার সম্পত্তি K–কে উপহার দিল কিন্তু Registration করল না। K বাড়ির দখল নিল। কয়েক বছর পর উত্তরাধিকারীরা Gift–টি অবৈধ দাবি করল। ফলাফল কী হবে?

a) Gift বৈধ, কারণ দখল নেওয়া হয়েছে

b) Gift বৈধ নয়, কারণ Writing ও Registration বাধ্যতামূলক

c) Gift বৈধ, কারণ Consideration ছাড়াও Transfer সম্ভব

d) Gift বৈধ নয়, কারণ মৌখিক প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট নয়

সঠিক উত্তর: b) Gift বৈধ নয়, কারণ Writing ও Registration বাধ্যতামূলক (স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে)

২৩. X একটি উইল করে বলল: "আমার ছেলে ২১ বছর বয়সে পৌঁছালে এই জমি তার হবে।" ছেলে তখন মাত্র ১০ বছরের। এই ক্ষেত্রে ছেলের অধিকার কোন ধরনের?

a) Vested interest

b) Contingent interest

c) Spes successionis

d) Ostensible ownership

সঠিক উত্তর: b) Contingent interest

২৪. A একটি ট্রাস্ট তৈরি করল, যাতে বলা হলো: "আমার মৃত্যুর পর আমার অবিবাহিত নাতির (যিনি এখনো জন্ম নেননি) জন্য এই সম্পত্তি।" এই হস্তান্তর—

a) সম্পূর্ণ বৈধ

b) অবৈধ, কারণ unborn person–এর জন্য সরাসরি হস্তান্তর সম্ভব নয়

c) বৈধ, যদি guardian গ্রহণ করে

d) বৈধ, যদি consideration থাকে

সঠিক উত্তর: b) অবৈধ, কারণ unborn person–এর জন্য সরাসরি হস্তান্তর সম্ভব নয় (একটি পূর্ববর্তী স্বার্থ সৃষ্টি করতে হয়)

২৫. X, Y-এর সম্পত্তি অনুমতি ছাড়া Z-কে দান করল এবং একই দলিলে Y-কে নিজের সম্পত্তি দান করল। Y যদি উপহার গ্রহণ করে, তবে তাকে—

a) Z–কে তার সম্পত্তি ছাড়তে হবে

b) Z-এর সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে

c) কিছুই করতে হবে না

d) সম্পত্তি অবৈধ ঘোষণা করতে হবে

সঠিক উত্তর: a) Z–কে তার সম্পত্তি ছাড়তে হবে (এটি Doctrine of Election)

২৬. নিম্নের কোনটি “Actionable Claim” নয়?

a) অদেয় ঋণ (unsecured debt)

b) বিমা দাবি

c) অস্থাবর সম্পত্তির দখল

d) বন্ধকী টাকা আদায়ের অধিকার

সঠিক উত্তর: c) অস্থাবর সম্পত্তির দখল

২৭. A তার সম্পত্তি B-কে দিল এই শর্তে যে B যদি কখনো ঢাকা না যায় তবে সে জমি পাবে। এই শর্তের অবস্থা কী?

a) বৈধ

b) শূন্য

c) আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে বৈধ

d) Consideration থাকলে বৈধ

সঠিক উত্তর: b) শূন্য, কারণ absolute restraint বা অসম্ভব/অযৌক্তিক শর্ত

২৮. A মৌখিকভাবে তার বাড়ি B-এর কাছে বিক্রি করার জন্য সম্মত হয়, কিন্তু পরে একই বাড়ি লিখিতভাবে C-এর কাছে বিক্রি করে এবং রেজিস্ট্রি করে। বৈধ মালিকানা কার হবে?

a) B

b) C

c) উভয়ই B এবং C

d) B, C-এর বিক্রয় বাতিল করতে পারবে

সঠিক উত্তর: b) C

২৯. A তার জমি B-এর কাছে বিক্রি করে। রেজিস্ট্রেশন হওয়ার আগেই A মারা যায়। B মালিকানা দাবি করে। TP Act অনুযায়ী অধিকার কার হবে?

a) B, কারণ বিক্রয় চুক্তি বৈধ

b) A-এর আইনগত উত্তরাধিকারীগণ, কারণ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়নি

c) উভয়ই B এবং উত্তরাধিকারীগণ যৌথ মালিক হবে

d) মৌখিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালত সিদ্ধান্ত নেবে

সঠিক উত্তর: b) A-এর আইনগত উত্তরাধিকারীগণ, কারণ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়নি (তবে B চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্যকারিতার মামলা করতে পারে)

৩০. A এবং B একটি জমির যৌথ মালিক। A, B-এর সম্মতি ছাড়া তার অংশ C-এর কাছে বিক্রি করে। বৈধ মালিকানা কার হবে?

a) কারও নয়

b) A

c) C

d) বিক্রয় অবৈধ

সঠিক উত্তর: c) C, তবে কেবলমাত্র A-এর অংশে; B-এর সহ-মালিকানার অধিকার বহাল থাকবে

৩১. যদি কোনো সম্পত্তি হস্তান্তরের শর্ত থাকে যে, একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে সম্পত্তি আবার ফেরত আসবে, তবে ঐ হস্তান্তরকে কী বলা হয়?

a) পূর্ণাঙ্গ হস্তান্তর

b) শর্তযুক্ত হস্তান্তর

c) বিক্রয়

d) উপহার

সঠিক উত্তর: b) শর্তযুক্ত হস্তান্তর

৩২. TP Act অনুযায়ী, অপ্রাপ্তবয়স্ক (minor) কর্তৃক কোনো হস্তান্তর হলো—

a) বৈধ, যদি অভিভাবক সাক্ষী থাকে

b) বাতিলযোগ্য (voidable)

c) বাতিল (void)

d) বৈধ, যদি রেজিস্ট্রেশন করা হয়

সঠিক উত্তর: c) বাতিল (void)

৩৩. নিচের কোনটি TP Act অনুযায়ী হস্তান্তরের পদ্ধতি নয়?

a) বিক্রয়

b) বন্ধক

c) ইজারা (লিজ)

d) বেলমেন্ট (Bailment)

সঠিক উত্তর: d) বেলমেন্ট (Bailment)

৩৪. অস্থাবর সম্পত্তির মৌখিক হস্তান্তর বৈধ হয়—

a) সর্বদা

b) কেবল রেজিস্ট্রি করলে

c) এক বছরের কম মেয়াদের ইজারার ক্ষেত্রে

d) দখল অর্পণ করা হলে

সঠিক উত্তর: d) দখল অর্পণ করা হলে (প্রশ্নের অপশনগুলোতে একটু অসামঞ্জস্য ছিল, অস্থাবর সম্পত্তির দানে দখল অর্পণ করলে তা বৈধ হয়। তবে ইজারার ক্ষেত্রে c সঠিক)

৩৫. "হস্তান্তরে যোগ্যতা" সম্পর্কে সঠিকটি কোনটি?

a) হস্তান্তরকারী অবশ্যই অপ্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে

b) হস্তান্তরকারী অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে

c) হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই অভিভাবকের অধীনে থাকতে হবে

d) কোনো বিধিনিষেধ নেই

সঠিক উত্তর: b) হস্তান্তরকারী অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে

৩৬. অবৈধ উদ্দেশ্যে করা হস্তান্তর হলো—
a) বৈধ
b) বাতিল (Void)
c) বাতিলযোগ্য (Voidable)
d) গ্রহীতা সম্মতি দিলে কার্যকরযোগ্য
সঠিক উত্তর: b) বাতিল (Void)
৩৭. রেজিস্ট্রেশনের আগে বিক্রেতা মারা গেলে, বিক্রয়টি—
a) বৈধ
b) বাতিল (Void)
c) সম্পূর্ণ
d) উত্তরাধিকারীদের সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত
সঠিক উত্তর: b) বাতিল (Void) (বিক্রয়টি আইনিভাবে সম্পন্ন হয়নি, তবে চুক্তি বলবৎযোগ্য হতে পারে)
৩৮. যদি বিক্রিত সম্পত্তি আগে থেকেই বন্ধক থাকে, তবে ক্রেতা—
a) পূর্ণ মালিকানা পাবে
b) বন্ধক সাপেক্ষে মালিকানা পাবে
c) বন্ধককে উপেক্ষা করতে পারবে
d) বন্ধকের টাকা ফেরত দাবি করতে পারবে
সঠিক উত্তর: b) বন্ধক সাপেক্ষে মালিকানা পাবে
৩৯. বিক্রয়ে "caveat emptor" এর অর্থ হলো—
a) ক্রেতা সাবধান থাকবে
b) বিক্রেতা সাবধান থাকবে
c) আদালত বিরোধ মীমাংসা করবে
d) রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক
সঠিক উত্তর: a) ক্রেতা সাবধান থাকবে
৪০. যদি বিক্রেতা তার মালিকানার চেয়ে বেশি সম্পত্তি বিক্রি করে, তবে—
a) ক্রেতা পূর্ণ মালিকানা পাবে
b) হস্তান্তর বাতিল হবে
c) ক্রেতা কেবল বিক্রেতার আসল মালিকানার অংশটুকুই পাবে
d) ক্রেতা কেবল বিক্রেতার উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে
সঠিক উত্তর: c) ক্রেতা কেবল বিক্রেতার আসল মালিকানার অংশটুকুই পাবে
৪১. নিচের কোনটি TP Act অনুযায়ী বন্ধকের (mortgage) ধরন নয়?
a) Simple mortgage
b) Mortgage by conditional sale
c) Usufructuary mortgage
d) Lease mortgage
সঠিক উত্তর: d) Lease mortgage
৪২. "Equity of redemption" বলতে কী বোঝায়?
a) বন্ধকগ্রহীতার স্বার্থ

b) বন্ধকদাতার সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অধিকার
c) বিক্রয়ের প্রক্রিয়া
d) ইজারার অধিকার
সঠিক উত্তর: b) বন্ধকদাতার সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অধিকার
৪৩. বন্ধকদাতা মারা গেলে বন্ধক—
a) শেষ হয়ে যায়
b) বহাল থাকে
c) বাতিল হয়
d) নতুন দলিল করতে হয়
সঠিক উত্তর: b) বহাল থাকে
৪৪. কোন বন্ধকে বন্ধকগ্রহীতা আদালতের রায় ছাড়াই দখল নিতে পারে?
a) সাধারণ বন্ধক
b) উপভোগমূলক বন্ধক (খাই-খালাসি)
c) ইংলিশ বন্ধক
d) ব্যতিক্রমধর্মী বন্ধক
সঠিক উত্তর: b) উপভোগমূলক বন্ধক (Usufructuary mortgage)
৪৫. বন্ধকদাতা সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে না-
a) বন্ধকগ্রহীতার সম্মতি ছাড়া
b) বন্ধকগ্রহীতার সম্মতিসহ
c) কখনোই নয়
d) কেবল ঋণ শোধের পর
সঠিক উত্তর: a) বন্ধকগ্রহীতার সম্মতি ছাড়া (নিবন্ধিত বন্ধকের ক্ষেত্রে ৫৩ঘ ধারা অনুযায়ী)
৪৬. প্রতীয়মান মালিকের (ostensible owner) মাধ্যমে হস্তান্তর কী হবে?
a) সর্বদা বৈধ
b) বাতিলযোগ্য
c) বৈধ, যদি গ্রহীতা সরলবিশ্বাসে কাজ করে
d) আদিতে বাতিল (Void ab initio)
সঠিক উত্তর: c) বৈধ, যদি গ্রহীতা সরলবিশ্বাসে (bona fide) কাজ করে
৪৭. আইনের কার্যকারিতা বা প্রভাবে (operation of law) সম্পত্তি হস্তান্তরের উদাহরণ হলো-
a) বিক্রয়
b) উপহার
c) উত্তরাধিকার
d) ইজারা
সঠিক উত্তর: c) উত্তরাধিকার
৪৮. ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যদি ইজারাদারকে মালিকের সম্মতিসহ থাকতে দেওয়া হয়, তবে কী হবে?
a) ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়
b) ইজারাদার ইচ্ছাধীন ভাড়াটিয়া (tenant at will) হয়
c) ইজারা নিয়মিত ভাড়াটিয়া (periodic tenancy) হিসেবে চলতে থাকে

d) ইজারাদার সব অধিকার হারায়

সঠিক উত্তর: c) ইজারা নিয়মিত ভাড়াটিয়া (periodic tenancy) হিসেবে চলতে থাকে (এটি Holding over)

৪৯. রহিমের দোকানের ইজারা ৩০ জুন শেষ হয়। সে দখলে থেকেই জুলাই মাসের ভাড়া জমা দেয়, যা বাড়িওয়ালা কোনো আপত্তি ছাড়াই গ্রহণ করে। রহিমের আইনি অবস্থান কী?

a) অনধিকার প্রবেশকারী (Trespasser)

b) ইচ্ছাধীন ভাড়াটিয়া (Tenant at will)

c) সময়োত্তীর্ণ ভাড়াটিয়া (Tenant holding over)

d) লাইসেন্সধারী (Licensee)

সঠিক উত্তর: c) সময়োত্তীর্ণ ভাড়াটিয়া (Tenant holding over)

৫০. একটি দান (gift) যার মধ্যে বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা _____ সাপেক্ষে বাতিল।

a) পূর্ববর্তী (former)

b) পরবর্তী (latter/future property)

c) সম্পূর্ণ (whole)

d) বিদ্যমান সম্পত্তি (existing property)

সঠিক উত্তর: b) পরবর্তী (latter)

# দ্বিতীয় অংশ: রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০
# (Part II: The State Acquisition and Tenancy Act, 1950)

## অধ্যায় ১: রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের প্রাথমিক বিষয়াবলি
## (Chapter I: Basics of the SAT Act)

**আইনটির মৌলিক বিষয়সমূহ (Basics of the Act):**

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করে এবং জমির অধিকার প্রকৃত কৃষকদের নিকট হস্তান্তর করে। এই আইনের অধীনে, সরকার জমির সকল মধ্যবর্তী স্বার্থ (intermediary interests) অধিগ্রহণ করে এবং 'মালিক' (maliks) নামক মাত্র এক শ্রেণির ভূমিধারককে স্বীকৃতি দেয়। আইনটি মূলত 'দ্য ইস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্ট, ১৯৫০' নামে পরিচিত ছিল। এটি ১৯৫১ সালের ২৮ নং আইন (Act no. XXVIII of 1951)। এই আইনটিতে রয়েছে:

- ৫টি অংশ;
- ১৯টি অধ্যায়; এবং
- প্রায় ১৫২টি ধারা।

আইনটি মূলত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত:

১. স্বার্থ অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অংশ (The Acquisition of interest part)

২. প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত অংশ (The tenancy part)

**'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ' কী (What is 'State Acquisition'):**

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর অধীনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বলতে সেই আইনি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) সরকার জমিদার, তালুকদার এবং অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের মতো মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে সকল খাজনা-গ্রহীতা স্বার্থ (rent-receiving interests) অধিগ্রহণ করেছিল। ঐতিহাসিকভাবে, এটি ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী মোড় হিসেবে চিহ্নিত হয়, যা ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত জমিদারি প্রথার শত বছরের শোষণের অবসান ঘটায়। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের মাধ্যমে জমির মালিকানা রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত হয় এবং রায়ত (raiyat) হিসেবে পরিচিত চাষীদের সরকারের অধীনে সরাসরি প্রজা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

**অধিগ্রহণের পূর্বের এবং পরবর্তী ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিচের ছকগুলোর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়:**

**রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের পূর্ববর্তী ভূমি ব্যবস্থা (ব্রিটিশ শাসনামল):**

**ব্রিটিশ সরকার / রাষ্ট্র**
**(সার্বভৌম ক্ষমতা)**
|
▼
**জমিদার (ভূস্বামী)**
**(মধ্যস্বত্বভোগী বা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন)**
|
┌──────────────┬──────────────┐
▼ ▼ ▼
**তালুকদার** **মধ্যবর্তী উপ-প্রজা** **খামার ব্যবস্থাপক**
**(উপ-জমিদার)** **(ইজারাদার)** **(গোমস্তা)**
|
▼
**রায়ত / কৃষক / চাষী**

**(প্রকৃতপক্ষে জমিতে কাজ করতেন এবং খাজনা দিতেন)**

---

**রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের পরবর্তী ভূমি ব্যবস্থা (১৯৫০ পরবর্তী):**

**বাংলাদেশ সরকার**

**(সকল জমির একমাত্র মালিক)**

**|**

**▼**

**সরাসরি সম্পর্ক**

**|**

**▼**

**রায়ত / কৃষক / মালিক**

**(আইনত বৈধ প্রজা বা 'মালিক' হিসেবে স্বীকৃত)**

**|**

**▼**

**চাষাবাদের জন্য ভূমি ব্যবহার**

---

**জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির প্রভাব (Impacts of the abolition of Zamindari system):**

১৯৫০ সালের ইস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। এই আইনটি ছিল একটি ব্যাপক ভূমি সংস্কার কর্মসূচির অংশ। এর প্রধান প্রভাবগুলো হলো:

- রায়তদের মালিকানা লাভ: জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পর রায়ত বা কৃষকরা জমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়।
- একক শ্রেণি প্রবর্তন: রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের পর সমাজে ভূমি মালিকদের কেবল একটি শ্রেণির অস্তিত্ব নিশ্চিত হয়। তারা 'মালিক' বা 'স্বত্বাধিকারী' হিসেবে পরিচিত।
- শোষণের অবসান: মধ্যস্বত্বভোগীদের স্তরগুলো বিলুপ্ত হওয়ায় কৃষকদের ওপর দীর্ঘদিনের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটে এবং সরকারের সাথে তাদের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

# অধ্যায় ২: গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ
# (Chapter II: Important Definitions)

**পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধক [ধারা ২(৬)]:**

এটি এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে একজন প্রজা ঋণের জামানত হিসেবে ঋণদাতার নিকট জমির দখল হস্তান্তর করেন এবং বন্ধকির মেয়াদকালে ওই জমি থেকে অর্জিত মুনাফার মাধ্যমে ঋণটি সম্পূর্ণ পরিশোধিত বলে গণ্য হয়।

**বসতবাড়ি বা হোল্ডিং [ধারা ২(১৪)]:**

বসতবাড়ির অন্তর্ভুক্ত হলো একটি বাসগৃহ এবং যে জমির ওপর এটি অবস্থিত, সেই সাথে এর উঠান, বাগান, পুকুর, উপাসনালয়, পারিবারিক কবরস্থান এবং বসবাস বা চাষাবাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যেকোনো আনুষঙ্গিক ঘর বা জমি।

**ভূমি [ধারা ২(১৬)]:**

এই আইনের অধীনে "ভূমি" বলতে কেবল কর্ষিত বা অকর্ষিত মাঠ এবং জলমগ্ন এলাকাই বোঝায় না, বরং ঘরবাড়ি, দালানকোঠা এবং মাটির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত যেকোনো কিছুকেও বোঝায়।

**চাষী রায়ত বা অনু-রায়ত [ধারা ২(৯)]:**

চাষী রায়ত হলেন তিনি যিনি নিজের জমি নিজে চাষ করেন, আর অনু-রায়ত হলেন তিনি যিনি রায়তের অধীনে কাজ করেন। উভয়কেই আইনত চাষী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এই আইনের অধীনে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

**পরিত্যক্ত চা বাগান [ধারা ২(৯ক)]:**

এটি এমন চা বাগানকে বোঝায় যা পরিত্যক্ত বা অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হলে সরকার এ ধরনের বাগান অধিগ্রহণ করতে পারে।

**দায়ভার বা এনকামব্রেন্স [ধারা ২(১০)]:**

এনকামব্রেন্স হলো জমির ওপর কোনো আইনি বোঝা বা দাবি, যেমন বন্ধক বা ইজারা, যা মালিকানার অধিকারকে প্রভাবিত করে।

**এস্টেট [ধারা ২(১১)]:**

এস্টেট বলতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো পূর্ববর্তী ব্যবস্থার অধীনে জমিদারদের মতো খাজনা-গ্রহীতাদের দ্বারা অধিকৃত জমি বোঝায়। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের মূল লক্ষ্য ছিল এই এস্টেটগুলো।

**হাট বা বাজার [ধারা ২(১২)]:**

এগুলো হলো গ্রামীণ বিপণন কেন্দ্র যেখানে পণ্য কেনাবেচা হয়। আগে এগুলো জমিদারদের আয়ের উৎস ছিল, কিন্তু অধিগ্রহণের পর তা সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

**খাজনা-গ্রহীতা [ধারা ২(২৩)]:**

খাজনা-গ্রহীতা ছিলেন জমিদারের মতো এমন ব্যক্তি যারা জমি চাষ না করেই খাজনা আদায় করতেন। প্রকৃত কৃষকদের সুবিধার জন্য এই আইনের মাধ্যমে তাদের ভূমিকা বিলুপ্ত করা হয়েছে।

**গ্রাম [ধারা ২(২৯)]:**

গ্রাম হলো একটি সরকারিভাবে নথিভুক্ত গ্রামীণ এলাকা, যা ভূমি ও রাজস্ব ইউনিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি গ্রামের বিস্তারিত ভূমি রেকর্ড (খতিয়ান) থাকে যেখানে বৈধ ভূমি মালিকদের তথ্য প্রদর্শিত হয়।

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written)

**১. হাট-বাজারের সংজ্ঞা দিন। শীর্ষস্থানীয় নজিরসহ (Leading cases) হাট-বাজার অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইনটি আলোচনা করুন। [১১শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা ২(১২) অনুযায়ী, 'হাট' বা 'বাজার' বলতে এমন কোনো স্থানকে বোঝায় যেখানে মানুষ প্রতিদিন বা সপ্তাহের বিশেষ দিনে মূলত কৃষি বা উদ্যানজাত পণ্য, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, চামড়া, মাংস, মাছ, ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত

পণ্য বা জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনাবেচার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। এই সংজ্ঞার মধ্যে উক্ত স্থানের অন্তর্গত সেই সমস্ত দোকানও অন্তর্ভুক্ত যা ওইসব পণ্য বা উৎপাদিত দ্রব্য কেনাবেচা করে।

হাট-বাজারের জমি অধিগ্রহণ মূলত SAT আইনের ধারা ২০(২ক) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিধানটির একটি **অপ্রতিরোধ্য প্রভাব (overriding effect)** রয়েছে, যার অর্থ হলো অন্য কোনো আইন, চুক্তি, রায় বা আদালতের আদেশে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধানটি কার্যকর হবে। এটি স্পষ্ট করে যে ধারা ২০(২)(ক) ও (খ)-তে উল্লিখিত জমির অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং কখনোই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে গণ্য হবে না:

১. হাট বা বাজারের কোনো জমি বা দালান;

২. খননকৃত পুকুর ব্যতীত অন্য কোনো মৎস্যখামার বা জলমহাল;

৩. কোনো বনভূমি; এবং

৪. খেয়া পারাপারের (ফেরী) জন্য ব্যবহৃত কোনো জমি।

**গোলাম হোসেন বনাম মান্নান খান (৩৫ ডিএলআর ৩৩১)** মামলায় আদালত হাট-বাজারের উপাদানের ওপর বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আদালত বলেন, একটি হাট বা বাজার হতে হলে নির্দিষ্ট স্থান, মানুষের নিয়মিত সমাবেশ (দৈনিক বা সাপ্তাহিক) এবং কেনাবেচার উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। কেবল মাঝে মাঝে বা অনানুষ্ঠানিকভাবে কেনাবেচা হলে তাকে হাট-বাজার বলা যাবে না।

# অধ্যায় ৩: জমির সর্বোচ্চ সীমা এবং জোত হস্তান্তরের সীমাবদ্ধতা
# (Chapter III: Land Ceiling and Limitation of the transfer of holding)

**জমির সর্বোচ্চ সীমা (Land Ceiling):**

এই আইনটি একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন জমির পরিমাণ **৩৭৫ বিঘা** পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেছে (কৃষি ও অকৃষি উভয়ই)। SAT আইনের ৯০ ধারা অনুযায়ী, এই আইন বাস্তবায়নের পর থেকে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৩৭৫ বিঘা জমি রাখতে পারেন। যদি কেউ এই আইন লঙ্ঘন করে ৩৭৫ বিঘার বেশি জমির মালিক হন, তবে অতিরিক্ত জমি সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।

তবে, ১৯৭২ সালের **বাংলাদেশ ল্যান্ড হোল্ডিং লিমিটেশন অর্ডার (BLHLO)**-এর অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী, একটি পরিবার বা সংস্থা সর্বোচ্চ **১০০ বিঘা** জমি রাখতে পারে।

পরবর্তীতে, ১৯৮৪ সালের ল্যান্ড রিফর্মস অর্ডিন্যান্স (যা বর্তমানে ২০২৩ সালের ভূমি সংস্কার আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত) অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ **৬০ বিঘা** কৃষি জমি রাখতে পারেন। কেউ যদি ৬০ বিঘার বেশি কৃষি জমি অর্জন করেন, তবে অতিরিক্ত জমি সরকারের ওপর ন্যস্ত হবে। তবে কোম্পানি, সমবায় সমিতি বা বিশেষ খামারের ক্ষেত্রে সরকার এই সীমা শিথিল করতে পারে।

**সমন্বিত সংক্ষিপ্ত রূপ:**

| **আইন (Law)** | **জমির ধরন (Type of Land)** | **সর্বোচ্চ সীমা (Ceiling)** |
|---|---|---|
| SAT Act, 1950 | কৃষি + অকৃষি | ৩৭৫ বিঘা |
| BLHLO, 1972 | কৃষি + অকৃষি | ১০০ বিঘা |
| Land Reforms Act, 2023 | কেবল কৃষি জমি | ৬০ বিঘা |

জমির এই সর্বোচ্চ সীমার পাশাপাশি, ধারা ৯০(২) অনুযায়ী জমি হস্তান্তর কেবল **'খাঁটি চাষী' (bona fide cultivators)**-দের নিকট করা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

## অধ্যায় ৪: স্বত্বলিপি (Record-of-Rights) প্রস্তুতি, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংশোধন
## (Chapter IV: Preparation, Maintenance & Revision of Record-of-Rights)

**১৭ ধারা** অনুযায়ী, সরকার ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুবিধার্থে (বিশেষ করে খাজনা-গ্রহীতা ও অন্যান্য স্বার্থধারীদের স্বার্থ অধিগ্রহণের মাধ্যমে) স্বত্বলিপি (Record-of-Rights বা খতিয়ান) প্রস্তুত বা সংশোধন করার আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। একজন **রেভিনিউ অফিসার (Revenue Officer)** এই প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করেন। এটি একটি পুরো জেলা বা নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। ১৮৮৫ সালের 'বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট'-এর অধীনে আগে প্রস্তুতকৃত রেকর্ডের নতুন প্রস্তুতি বা সংশোধনও এর অন্তর্ভুক্ত। গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

> **দ্রষ্টব্য:** ৪র্থ অধ্যায় মূলত অধিগ্রহণকালীন জরিপ ও স্বত্বলিপি তৈরির জন্য প্রযোজ্য এবং ১৭শ অধ্যায় (Chapter XVII) পরবর্তী বা বর্তমান প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

**১৪৩ ধারা: স্বত্বলিপি রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance of Record-of-Rights)**

কালেক্টরকে (Collector) অবশ্যই স্বত্বলিপি হালনাগাদ রাখতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে:

- লিখনজনিত ভুল সংশোধন।
- **নামজারি (Mutation):** হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা।
- জোত বিভাজন (Subdivision) বা একত্রীকরণ (Amalgamation)।
- সিকস্তি (জমির বিলুপ্তি), পয়স্তি (জমির উত্থান) বা অধিগ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তন।

**১৪৩খ ধারা: উত্তরাধিকার সূত্রে সংশোধন (Correction upon Inheritance)**

স্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার পর, ওয়ারিশদের (উত্তরাধিকারীদের) আপোসে তা বণ্টন করতে হবে এবং ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইনের অধীনে একটি **বণ্টননামা দলিল (Instrument of Partition)** নিবন্ধন করতে হবে। এটি রেভিনিউ অফিসারের কাছে জমা দিলে খতিয়ান সংশোধন করা হয়।

**১৪৩গ ধারা: নামজারি পদ্ধতি (Mutation Procedure)**

৮৯ ধারার অধীনে নোটিশ পাওয়ার পর, রেভিনিউ অফিসার একটি নামজারি কেস (Mutation file) খোলেন এবং সহ-শরিকদের নোটিশ দেন। যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তবে রেকর্ড সংশোধন করা হয়। আপত্তি থাকলে শুনানির মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

**১৪৪ ধারা: স্বত্বলিপি সংশোধন (Revision of Record-of-Rights)**

সরকার যেকোনো এলাকার স্বত্বলিপি প্রস্তুত বা সংশোধনের আদেশ দিতে পারে যদি:

১. অন্তত অর্ধেক প্রজা এটি অনুরোধ করে।

২. এটি গুরুতর বিরোধ নিষ্পত্তি বা প্রতিরোধে সহায়তা করে।

৩. খাজনা নির্ধারণ (Rent settlement) প্রক্রিয়া চলমান থাকে।

রেভিনিউ অফিসার খতিয়ানের খসড়া প্রকাশ করেন এবং আপত্তি গ্রহণ করেন। চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত হওয়ার পর তা **চূড়ান্ত প্রমাণ (Conclusive evidence)** হিসেবে গণ্য হয়।

**১৪৪ক ধারা: শুদ্ধতার অনুমান (Presumption of Correctness)**

সংশোধিত স্বত্বলিপির এন্ট্রি বা তথ্যগুলো আইনত **সঠিক** বলে ধরে নেওয়া হয় (Presumed correct), যতক্ষণ না উপযুক্ত সাক্ষ্য দ্বারা তা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে।

**১৪৪খ ধারা: দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার বারিত (Bar to Civil Court Jurisdiction)**

১৪৪ ধারার অধীনে আদেশ জারি হওয়ার পর, দেওয়ানি আদালত উক্ত এলাকার খাজনা পরিবর্তন, প্রজার পদমর্যাদা বা প্রজাস্বত্ব বিষয়ে কোনো মামলা গ্রহণ করতে পারবে না। চলমান মামলাগুলো স্থগিত (Abate) হয়ে যাবে এবং ওই আদেশের পর আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো রায় **বাতিল (Void)** বলে গণ্য হবে।

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**১. স্বত্বলিপি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য কী? কোন পরিস্থিতিতে একটি পৃথক জোত বা প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি হতে পারে? পরিবর্তনগুলো অন্তর্ভুক্ত ও সংশোধনের মাধ্যমে কীভাবে স্বত্বলিপি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়? স্বত্বলিপি প্রস্তুতের আদেশ সংক্রান্ত কোনো মামলার ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের কি কোনো এখতিয়ার আছে? ব্যাখ্যা করুন। [৮ম বিজিএস]**

**উত্তর:**

**স্বত্বলিপি (খতিয়ান) প্রস্তুতের উদ্দেশ্য:**

স্বত্বলিপি প্রস্তুতের মূল উদ্দেশ্য হলো ভূমি মালিক, প্রজা এবং জমির ওপর তাদের অধিকারের প্রকৃতি চিহ্নিত করার জন্য একটি আইনি ও প্রশাসনিক ভিত্তি প্রদান করা। যদিও খতিয়ান কোনো মালিকানার দলিল (Title document) নয়, তবে এটি দখল এবং স্বত্ব নির্ধারণে **অনুমানমূলক গুরুত্ব (Presumptive value)** বহন করে।

- **এস.এ. খতিয়ান (S.A. Khatian):** দখল নির্দেশ করে, মালিকানা নয়। এর শুদ্ধতার কোনো আইনি অনুমান নেই।
- **সি.এস. খতিয়ান (C.S. Khatian):** দখল এবং মালিকানা উভয়ই নির্দেশ করে। এর শুদ্ধতার আইনি অনুমান রয়েছে।

**কখন পৃথক জোত বা প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি হতে পারে:**

১৪৩ ধারার অধীনে নিম্নোক্ত কারণে পৃথক জোত সৃষ্টি হতে পারে:

১. সম্পত্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার।

২. জমির উপ-বিভাজন বা একত্রীকরণ।

৩. নতুন বন্দোবস্ত বা সরকারি ক্রয়।

৪. সিকস্তি বা অধিগ্রহণের ফলে খাজনা মওকুফ।

**স্বত্বলিপি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংশোধন:**

১৪৩গ ধারা অনুযায়ী, নামজারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়:

- রেভিনিউ অফিসার একটি নামজারি ফাইল খোলেন এবং সহ-শরিকদের নোটিশ দেন।
- আপত্তির জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কোনো আপত্তি না থাকলে রেকর্ড সংশোধন করা হয়।
- আপত্তি থাকলে শুনানির মাধ্যমে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়।

**দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার:**

১৪৪খ ধারা অনুযায়ী, ১৪৪ ধারার অধীনে স্বত্বলিপি প্রস্তুতের আদেশ জারি হলে দেওয়ানি আদালত খাজনা পরিবর্তন বা প্রজার পদমর্যাদা সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ করতে পারে না।

---

**২. খ) রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর সেই বিধানগুলো উল্লেখ করুন যা খাজনা পরিবর্তন বা প্রজার পদমর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার বারিত করে। [১৬শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

১৯৫০ সালের SAT আইনে বেশ কিছু ধারা রয়েছে যা দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারকে বারিত করে:

- **৩০ ধারা:** স্বত্বলিপি প্রস্তুত বা সংশোধনের আদেশ কার্যকর থাকলে খাজনা পরিবর্তন বা প্রজার পদমর্যাদা নির্ধারণের মামলা বারিত করে।
- **৪৬খ ধারা:** ৪৬ক(২) ধারার অধীনে খাজনা নির্ধারণের বিষয়ে আদালতকে সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করে।
- **১১৫ ধারা:** ১৪শ অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত খাজনার হারের বিষয়ে মামলা বারিত করে।
- **১৩৪ ধারা:** রায়তদের জোত একত্রীকরণ (Consolidation) সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের এখতিয়ার নেই।
- **১৪৫চ (145F) ধারা:** ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বলিপি সংক্রান্ত বিরোধে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার থাকে না।

---

**১. ক) কালেক্টর কীভাবে স্বত্বলিপি রক্ষণাবেক্ষণ করেন? স্বত্বলিপি সংশোধনের পদ্ধতিগুলো কী কী? খ) চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে কোনো ভুল থাকলে সংক্ষুব্ধ পক্ষের প্রতিকার কী? [১৬শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**ক) নামজারি বা মিউটেশন পদ্ধতি:**

১. **আবেদন:** সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা এসি ল্যান্ডের কাছে প্রয়োজনীয় নথিসহ আবেদন করতে হয়।

২. **তদন্ত:** তহশিলদার জমি পরিদর্শন করেন এবং নথিপত্র (যেমন- উত্তরাধিকার সনদ) যাচাই করে প্রতিবেদন জমা দেন।

৩. **শুনানি ও সিদ্ধান্ত:** কানুনগো ও সার্ভেয়ারের মতামত নিয়ে এসি ল্যান্ড শুনানির মাধ্যমে নামজারি মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করেন।

৪. **খতিয়ান প্রস্তুতি:** মঞ্জুর হলে একটি মিউটেশন খতিয়ান তৈরি করা হয় এবং ডিসিআর (DCR) কেটে ফি জমা নেওয়া হয়।

**খ) স্বত্বলিপির ভুলের প্রতিকার:**

১৪৫ক ধারা অনুযায়ী, ১৪৪ ধারার অধীনে চূড়ান্ত প্রকাশিত খতিয়ানে কোনো ভুল থাকলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে **ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে** (Land Survey Tribunal) মামলা করতে হবে। এখানে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার নেই। ট্রাইব্যুনালের রায়ে সন্তুষ্ট না হলে **ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিল ট্রাইব্যুনালে** আপিল করা যায়।

---

**৩. "স্বত্বলিপি, খাজনার রসিদ এবং নামজারি খতিয়ান দখলের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু তারা মালিকানা সৃষ্টি করে না"—সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। [১১শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

এই উক্তিটি ভূমি আইনের একটি মৌলিক নীতিকে তুলে ধরে:

১. **স্বত্বলিপি (খতিয়ান):** এটি জমির দখল ও ব্যবহারের রেকর্ড। এটি শুদ্ধতার অনুমান বহন করলেও এটি দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এটি একটি খণ্ডনযোগ্য (Rebuttable) প্রমাণ।

২. **নামজারি খতিয়ান:** এটি কেবল নির্দেশ করে যে বর্তমানে জমিটি কার দখলে আছে। এটি প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে তৈরি, যা মালিকানার চূড়ান্ত প্রমাণ নয়।

৩. **খাজনার রসিদ:** এটি কেবল নির্দেশ করে যে ব্যবহারকারী জমির জন্য সরকারকে খাজনা দিচ্ছে। এটি দখলের আনুষঙ্গিক প্রমাণ মাত্র।

**উপসংহার:** মালিকানা বা টাইটেল (Title) প্রমাণের জন্য রেজিস্ট্রি দলিল (Registered deed) বা আদালতের চূড়ান্ত রায় আবশ্যক। খতিয়ান বা রসিদ কেবল সহায়ক প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।

---

**২. গ) খতিয়ান চূড়ান্ত প্রকাশের পর 'X' জানতে পারল যে তার মালিকানাধীন ও দখলীয় জমি 'Y'-এর নামে রেকর্ড হয়েছে। তামাদির কারণে 'X' ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে পারেনি। 'X'-কে আইনি পরামর্শ দিন। [১৪শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

যেহেতু ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করার সংবিধিবদ্ধ সময়সীমা (১৪৫ক(৭) ধারা অনুযায়ী) পার হয়ে গেছে, সেহেতু 'X'-এর জন্য সবচেয়ে কার্যকর আইনি পথ হলো ১৮৭৭ সালের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের (Specific Relief Act) **৪২ ধারার** অধীনে দেওয়ানি আদালতে একটি **ঘোষণামূলক মামলা (Declaration Suit)** দায়ের করা। এই মামলায় তিনি জমির মালিকানার ঘোষণা এবং রেকর্ড সংশোধনের প্রার্থনা করবেন। এক্ষেত্রে তাকে মালিকানার প্রমাণ হিসেবে রেজিস্ট্রি দলিল, আগের খতিয়ান এবং ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রসিদ উপস্থাপন করতে হবে।

---

# অধ্যায় ৫: উপ-ভাড়া, সিকস্তি, পয়স্তি এবং রায়ত-স্বার্থের বিলুপ্তি
# (Chapter V: Sub-Letting, Diluvion, Alluvion and Extinguishment of Raiyat's Interest)

**১. উপ-ভাড়া বা সাব-লেটিং নিষিদ্ধকরণ (ধারা ৭৫ক এবং ৯৩):**

**৭৫ক ধারা** অনুযায়ী, সরকারি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে কোনো ব্যক্তির খাস দখলে থাকা জমি উপ-ভাড়া (sublet) দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যেকোনো অননুমোদিত উপ-ভাড়া বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উক্ত জমি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

**৯৩(১) ধারা** অনুযায়ী, একজন রায়ত তার জোতের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ উপ-ভাড়া দিতে পারবেন না। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে **৯৩(২) ধারা** অনুযায়ী উক্ত জোতে রায়তের স্বার্থ তাৎক্ষণিকভাবে বিলুপ্ত হবে এবং জমিটি সকল দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের ওপর ন্যস্ত হবে।

**২. সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত ও ব্যবহার (ধারা ৭৬):**

এই আইনের অধীনে সরকারের ওপর ন্যস্ত যেকোনো জমি সম্পূর্ণভাবে সরকারের এখতিয়ারাধীন থাকবে। সরকার নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী উক্ত জমি বন্দোবস্ত দিতে পারে। তবে:

- বন্দোবস্ত কেবল **৯০ ধারার** অধীনে হস্তান্তরযোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে।
- অগ্রাধিকার পাবেন সেই কৃষকরা যারা নিজেরা বা পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে চাষাবাদ করেন এবং যাদের মোট জমির পরিমাণ **৩ একরের** বেশি নয়।
- এই বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানি আদালতের কোনো এখতিয়ার থাকবে না।

**৩. সিকস্তি ও পয়স্তি (ধারা ৮৬ ও ৮৭):**

**সিকস্তি (Diluvion - ধারা ৮৬):** নদী ভাঙনের ফলে জমি বিলীন হলে প্রজা খাজনা ও ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফের জন্য আবেদন করতে পারেন। যদি ৩০ বছরের মধ্যে উক্ত জমি পুনরায় জেগে ওঠে (পয়স্তি), তবে মূল প্রজা বা তার উত্তরাধিকারী উক্ত জমির স্বত্ব ফিরে পাবেন। তবে শর্ত থাকে যে, পুনরায় প্রাপ্ত জমিসহ তার মোট জমির পরিমাণ **৬০ বিঘার** বেশি হতে পারবে না।

**পয়স্তি (Alluvion - ধারা ৮৭):** নদী বা সমুদ্রের গর্ভ থেকে জেগে ওঠা নতুন ভূমি (পয়স্তি) পার্শ্ববর্তী জমির অংশ হবে না, বরং এটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের ওপর ন্যস্ত হবে। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৩৭-এর মাধ্যমে এই বিধান কার্যকর করা হয়েছে।

**৪. রায়ত-স্বার্থের বিলুপ্তি (ধারা ৯২):**

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে রায়তের স্বার্থ বিলুপ্ত হয়:

১. রায়ত উত্তরাধিকারী না রেখে মারা গেলে।

২. রায়ত স্বেচ্ছায় কৃষি বছর শেষে রেভিনিউ অফিসারের কাছে জোত সমর্পণ (Surrender) করলে।

৩. রায়ত টানা ৩ বছর জমি পরিত্যক্ত রাখলে, চাষাবাদ বন্ধ করলে এবং খাজনা না দিলে।

৪. কোনো অ-কৃষক উত্তরাধিকার সূত্রে জমি পাওয়ার পর টানা ৫ বছর চাষাবাদ না করলে।

স্বার্থ বিলুপ্ত হওয়ার পর রেভিনিউ অফিসার উক্ত জমি দখল করবেন এবং তা সরকারের ওপর ন্যস্ত হবে।

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**১. ১৯৫০ সালের SAT আইনের অধীনে কোন পরিস্থিতিতে একজন রায়তের জোত-স্বার্থ বিলুপ্ত হয়? স্বার্থ বিলুপ্ত হওয়ার পর উক্ত জোতের অবস্থা কী হয়? সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্রতিকার কী? [৭ম ও ১৩শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**রায়ত-স্বার্থ বিলুপ্তির পরিস্থিতি (৯২ ধারা):**

- ওয়ারিশহীন অবস্থায় মারা গেলে।
- যথাযথ নোটিশের মাধ্যমে জোত সমর্পণ করলে।
- টানা ৩ বছর খাজনা না দিয়ে জমি পরিত্যক্ত রাখলে।
- অ-কৃষক মালিক ৫ বছর চাষাবাদে ব্যর্থ হলে।

**বিলুপ্তির ফলাফল:**

৯২(২) ধারা অনুযায়ী, রেভিনিউ অফিসার জোতটি দখলে নেবেন এবং তা সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের ওপর ন্যস্ত হবে। তবে উত্তরাধিকারীহীন মৃত্যুর ক্ষেত্রে দায় বা ঋণ (encumbrances) বহাল থাকে।

**প্রতিকার:**

- দখলের পূর্বে রেভিনিউ অফিসারকে অবশ্যই নোটিশ জারি করতে হবে এবং আপত্তি শুনতে হবে।
- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কালেক্টর বা বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল করতে পারেন।
- ৯২(৪) ধারা অনুযায়ী, অ-কৃষক মালিকের ৫ বছর চাষাবাদ না করার আদেশের বিরুদ্ধে **৯০ দিনের মধ্যে** দেওয়ানি আদালতে মামলা করা যায়।

---

**২. ১৯৫০ সালের SAT আইনে 'পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধক' (Complete Usufructuary Mortgage) অন্তর্ভুক্ত করার ফলে রায়ত-চাষীদের স্বার্থ কি সুরক্ষিত হয়েছে? [১২শ বিজিএস]**

**উত্তর: রায়ত-চাষী সুরক্ষা এবং ৯৫ক ধারা**

দরিদ্র কৃষকদের অভাবের সুযোগ নিয়ে করা 'বায়না দলিল' বা ছদ্মবেশী বিক্রয় রোধ করতে ১৯৭২ সালে ৯৫ক ধারা যুক্ত করা হয়। এর ফলে:

- যেকোনো বিক্রয় বা হস্তান্তর যা মূলত ঋণের বিপরীতে ভোগদখলের জন্য করা হয়েছে, তাকে **সর্বোচ্চ ৭ বছরের** জন্য পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধক হিসেবে গণ্য করা হয়।
- নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে জমি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কৃষকের কাছে ফিরে আসে।
- এটি কৃষকদের ভূমিহীন হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং ঋণের বিনিময়ে মালিকানা হারানোর ঝুঁকি কমায়।

---

**৩. 'পয়স্তি' (Alluvion) ও 'সিকস্তি' (Diluvion) বলতে কী বোঝেন? সিকস্তির ফলে হারানো জমি পুনরায় জেগে উঠলে প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত বিধান কী? [১২শ বিজিএস]**

**উত্তর: পয়স্তি, সিকস্তি এবং ৮৬ ধারা**

- **সিকস্তি:** প্রাকৃতিক ভাঙনের ফলে জমি বিলীন হওয়া।
- **পয়স্তি:** পলি জমার মাধ্যমে নতুন ভূমি জেগে ওঠা।

**৮৬ ধারার বিধান:**

১. **খাজনা মওকুফ:** জমি সিকস্তি হলে প্রজা খাজনা হ্রাসের আবেদন করতে পারেন।

২. **পুনরুদ্ধারের অধিকার:** জমি হারানোর **৩০ বছরের মধ্যে** পুনরায় জেগে উঠলে মূল প্রজা তা ফেরত পাবেন।

৩. **কালেক্টরের ভূমিকা:** কালেক্টর জেগে ওঠা জমির নকশা করবেন এবং গণবিজ্ঞপ্তি দেবেন।

৪. **৬০ বিঘার সীমা:** প্রজা কেবল ততটুকুই ফেরত পাবেন যাতে তার মোট জমির পরিমাণ ৬০ বিঘার বেশি না হয়। বাড়তি জমি সরকারের খাস জমি হিসেবে গণ্য হবে।

---

**৪. 'চাষী রায়ত' বলতে কী বোঝেন? রায়তের অধিকার ও দায়বদ্ধতাগুলো কী কী? রায়ত কি তার জোতের জমি যেকোনোভাবে ব্যবহার করতে পারে? [১৫শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

২(৯) ধারা অনুযায়ী, যে রায়ত নিজে বা পরিবারের মাধ্যমে চাষাবাদ করেন তিনি চাষী রায়ত বা মালিক।

- **অধিকার:** জমি ভোগদখল, উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর, সিকস্তি জমি ফেরত পাওয়া এবং প্রিম্পশন (Pre-emption) বা অগ্রক্রয়ের অধিকার।
- **দায়বদ্ধতা:** খাজনা প্রদান, চাষাবাদ অব্যাহত রাখা, এবং **৬০ বিঘার** সর্বোচ্চ সীমা মেনে চলা (২০২৩ সালের আইন অনুযায়ী)।
- **জমির ব্যবহার (৮৩ ধারা):** একজন রায়ত তার জমি যেকোনোভাবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে ৯৩ ধারা অনুযায়ী তিনি জমি উপ-ভাড়া (Sublet) দিতে পারবেন না। হস্তান্তর কেবল **'খাঁটি চাষী'** বা Bona fide cultivator-দের নিকট করা সীমাবদ্ধ।

---

# অধ্যায় ৬: অগ্রক্রয় বা প্রিম্পশন
# (Chapter VI: Pre-Emption)

**১. অগ্রক্রয়ের অধিকার (Right of Pre-emption):**

১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের **৯৬ ধারা** অনুযায়ী, যদি কোনো রায়ত তার জোতের কোনো অংশ বা শেয়ার কোনো বহিরাগত বা অপরিচিত ব্যক্তির নিকট বিক্রি করেন, তবে ওই জোতের উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-শরিকরা (co-sharer tenants by inheritance) অগ্রক্রয়ের সংবিধিবদ্ধ অধিকার লাভ করেন। ৮৯ ধারার অধীনে নোটিশ পাওয়ার **২ মাসের মধ্যে**, অথবা নোটিশ না পেয়ে থাকলে বিক্রয় সম্পর্কে জানার **২ মাসের মধ্যে** আদালত বরাবর আবেদন করতে হবে। এই বিধানের মূল উদ্দেশ্য হলো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পারিবারিক জোত বা জমির অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঠেকানো।

**২. যোগ্যতা এবং পক্ষগণ:**

- **আবেদনকারী:** তাকে অবশ্যই উত্তরাধিকার সূত্রে একজন সহ-শরিক হতে হবে এবং ৯০ ধারার অধীনে জমি গ্রহণের যোগ্য হতে হবে।
- **সময়সীমা:** বিক্রয় দলিল নিবন্ধনের তারিখ থেকে ৩ বছর অতিক্রান্ত হলে আর আবেদন করা যাবে না।
- **প্রয়োজনীয় পক্ষ:** আবেদনে সকল সহ-শরিক ওয়ারিশ এবং ক্রেতাকে পক্ষভুক্ত করতে হবে।

**৩. অর্থ জমা ও পদ্ধতি:**

আবেদনকারীকে আদালতের মাধ্যমে নিম্নোক্ত অর্থ জমা দিতে হবে:

- বিক্রয়মূল্য (Purchase price)।
- মূল্যের ওপর ২৫% ক্ষতিপূরণ (25% compensation)।
- বিক্রয়ের তারিখ থেকে আবেদনের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ৮% হারে সরল সুদ (8% annual interest)।

অন্যান্য সহ-শরিকরা চাইলে নোটিশ পাওয়ার ২ মাসের মধ্যে উক্ত আবেদনে পক্ষভুক্ত হয়ে অগ্রক্রয়ে অংশ নিতে পারেন।

**৪. আদালতের সিদ্ধান্ত ও আইনি প্রভাব:**

একাধিক সহ-শরিক আবেদন করলে আদালত আনুপাতিক হারে সম্পত্তি বণ্টন করে দেবেন। নির্ধারিত অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে আবেদন খারিজ হবে। অর্থ জমা নিশ্চিত হওয়ার পর আদালত ক্রেতাকে ৬০ দিনের মধ্যে বিক্রয় দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধনের আদেশ দেন; ক্রেতা ব্যর্থ হলে আদালত নিজে তা করে দেন। অগ্রক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর সম্পত্তির মালিকানা সকল পরবর্তী দায়মুক্ত অবস্থায় সফল আবেদনকারীর ওপর ন্যস্ত হয়।

> **বিঃদ্রঃ:** বসতবাড়ির (Homestead) জমির ক্ষেত্রে অগ্রক্রয়ের এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এছাড়া ২০০৬ সালের সংশোধনীর পূর্বের হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই নতুন নিয়মগুলো খাটবে না।

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**১. ১৯৫০ সালের SAT আইনের ৯৬ ধারার অধীনে অগ্রক্রয়ের অধিকার প্রয়োগের শর্তাবলি কী কী? কারা এই আবেদন করতে পারেন? ২০০৬ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে আইনে কী কী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে? [৮ম ও ১৬শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**শর্তাবলি ও যোগ্যতা:**

- আবেদনকারীকে অবশ্যই উত্তরাধিকার সূত্রে (by inheritance) ওই জোতের সহ-শরিক হতে হবে।
- জমিটি বহিরাগত (outsider)-এর কাছে বিক্রি হতে হবে।
- নোটিশ পাওয়ার ২ মাসের মধ্যে অথবা জানার ২ মাসের মধ্যে মামলা করতে হবে।
- দলিল নিবন্ধনের ৩ বছর পর মামলা করা যাবে না।
- আদালতে বিক্রয়মূল্য + ২৫% ক্ষতিপূরণ + ৮% সুদ জমা দিতে হবে।

**২০০৬ সালের সংশোধনীর পরিবর্তনসমূহ:**

২০০৬ সালের সংশোধনীর আগে ক্রয়সূত্রে সহ-শরিকদেরও অগ্রক্রয়ের অধিকার ছিল। এই সংশোধনীর মাধ্যমে:

১. অগ্রক্রয়ের অধিকার কেবল **উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-শরিকদের** জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

২. ক্ষতিপূরণের হার ১০% থেকে বাড়িয়ে **২৫%** করা হয়েছে।

৩. সুদের হার বার্ষিক **৮%** সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৪. আবেদনের সময়সীমা এবং পদ্ধতি আরও কঠোর ও স্বচ্ছ করা হয়েছে যাতে মামলাজট কমে।

---

**২. ১৯৫০ সালের SAT আইন এবং ১৯৪৯ সালের অকৃষি প্রজাস্বত্ব (NAT) আইনের অগ্রক্রয় সংক্রান্ত বিধানগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করুন। [১০ম ও ১৩শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

| **বৈশিষ্ট্য** | **SAT আইন, ১৯৫০ (কৃষি জমি)** | **NAT আইন, ১৯৪৯ (অকৃষি জমি)** |
|---|---|---|
| **আবেদনকারী** | কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-শরিক। | ক্রয়সূত্রে বা উত্তরাধিকার সূত্রে যেকোনো সহ-শরিক। |
| **সময়সীমা** | নোটিশ/জ্ঞাত হওয়ার ২ মাস। | নোটিশ/জ্ঞাত হওয়ার ৪ মাস। |
| **ক্ষতিপূরণ** | বিক্রয়মূল্যের ২৫%। | বিক্রয়মূল্যের ৫%। |
| **সুদ** | ৮% বার্ষিক সরল সুদ। | সুদের কোনো বিধান নেই। |
| **প্রকৃতি** | পারিবারিক কৃষিজমির সুরক্ষা। | বাণিজ্যিক বা আবাসিক অকৃষি জমির সুরক্ষা। |
| **বৈশিষ্ট্য** | **SAT আইন, ১৯৫০ (কৃষি জমি)** | **NAT আইন, ১৯৪৯ (অকৃষি জমি)** |

---

**৩. 'P', 'Q' এবং 'R' তিন ভাই। তাদের ৭৫ শতাংশ পৈত্রিক জমি ছিল যার মধ্যে 'R' ২৫ শতাংশ জমি প্রতিবেশী 'S'-এর কাছে বিক্রি করেন। অগ্রক্রয় এড়াতে তারা একটি 'এওয়াজ' (বিনিময়) দলিল করেন। ৩ বছর পর 'R' পুনরায় বিক্রয় দলিল করে জমিটি 'S'-কে দিয়ে দেন। 'P' এই হস্তান্তর স্বীকার করেন না। 'P'-এর প্রতিকার কী? [১৩শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

এখানে 'P' উত্তরাধিকার সূত্রে একজন সহ-শরিক। 'R' এবং 'S' অগ্রক্রয় ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে 'এওয়াজ' দলিল করেছেন, তা মূলত একটি **প্রতারণামূলক লেনদেন**।

**আইনি প্রতিকার:**

১. 'P' দেওয়ানি আদালতে একটি ঘোষণামূলক মামলা করতে পারেন যে, 'এওয়াজ' দলিলটি ভুয়া এবং অগ্রক্রয় ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

২. 'R' যখন ৩ বছর পর বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন, তখন থেকে 'P' অবগত হওয়ার ২ মাসের মধ্যে ৯৬ ধারায় অগ্রক্রয় বা প্রিম্পশন মামলা করতে পারেন।

৩. আদালত যদি মনে করেন যে প্রথম লেনদেনটি (এওয়াজ) আসলে ছদ্মবেশী বিক্রয় ছিল, তবে 'P' ২৫% ক্ষতিপূরণ ও ৮% সুদ জমা দিয়ে জমিটি ফেরত পেতে পারেন।

---

**৪. 'X' তার ৪০ শতাংশ জমি ৪টি তফসিলে ভাগ করে জনৈক 'Y'-এর কাছে বিক্রি করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-শরিক 'Z' কেবল ২০ শতাংশ (২টি তফসিল) জমির জন্য অগ্রক্রয় মামলা করেন। মামলার গ্রহণযোগ্যতা আলোচনা করুন। [১৫শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

'Z'-এর এই মামলাটি **আংশিক অগ্রক্রয় (Partial Pre-emption)**-এর আওতায় পড়ে, যা সাধারণত আইনত গ্রহণযোগ্য নয়।

**যুক্তি:**

একটি দলিলের মাধ্যমে বিক্রি হওয়া সম্পত্তির কোনো নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে অগ্রক্রয় করা যায় না; বরং সম্পূর্ণ দলিলের সম্পত্তির ওপরই অগ্রক্রয় দাবি করতে হয়। অগ্রক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো জোতের অখণ্ডতা রক্ষা করা, জমিকে আরও খণ্ড-বিখণ্ড করা নয়। যেহেতু 'X' একটি দলিলের মাধ্যমেই ৪০ শতাংশ জমি বিক্রি করেছেন, সেহেতু 'Z'-কে পুরো ৪০ শতাংশ জমির জন্যই মামলা করতে হবে। সুতরাং, কেবল ২০ শতাংশের জন্য করা মামলাটি আদালত খারিজ করে দেবেন।

## অধ্যায় ৭: খাজনা বৃদ্ধি ও হ্রাস সংক্রান্ত নিয়মাবলি
## (Chapter VII: Regulations Governing Rent Enhancement and Reduction)

**৯৮ক ধারা** অনুযায়ী, **ডেপুটি কমিশনার** (DC) কৃষি বা অকৃষি জমির খাজনা নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এটি মূলত দুটি ক্ষেত্রে ঘটে: যখন আগে কোনো খাজনা নির্ধারিত হয়নি, অথবা যখন জমির ব্যবহার পরিবর্তিত হয় (যেমন- কৃষি থেকে অকৃষি বা উল্টোটা)। খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রজার শুনানির জন্য অন্তত ১৫ দিনের নোটিশ দিতে হয় এবং ২৬ ধারার ন্যায়সঙ্গত নীতি অনুসরণ করতে হয়।

**৯৯ ধারা** অনুযায়ী, সরকার রেভিনিউ অফিসারকে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জন্য খাজনার হার (Rent-rates) নির্ধারণের নির্দেশ দিতে পারেন।

- **কৃষি জমির ক্ষেত্রে:** খাজনা মাটির গুণাগুণ, গড় ফলন এবং ফসলের দামের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। তবে এটি প্রতি একরে উৎপাদিত ফসলের মূল্যের **১০ ভাগের ১ ভাগের** বেশি হবে না।
- **অকৃষি জমির ক্ষেত্রে:** আবাসিক অকৃষি জমির খাজনা বাজারমূল্যের **০.২৫%** এবং অন্যান্য অকৃষি জমির ক্ষেত্রে **০.৫০%** এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

### বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written)

**৩. (খ) কে জমির খাজনা নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ করতে পারেন? কোন কোন ক্ষেত্রে এটি করা যায়? [১৫শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণের কর্তৃপক্ষ:** ১৯৫০ সালের SAT আইনের ৯৮ক ধারা অনুযায়ী, ডেপুটি কমিশনার (DC) জমির খাজনা নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখেন।

**যেসব ক্ষেত্রে এটি করা যায়:**

১. যখন কোনো রায়ত বা অকৃষি প্রজার অধিকৃত জমির খাজনা আগে কখনো নির্ধারিত হয়নি (৪র্থ অধ্যায় বা ১৪৪ ধারার অধীনে)।

২. যখন জমির ব্যবহার পরিবর্তিত হয়; অর্থাৎ আগে কৃষি জমি হিসেবে খাজনা নির্ধারিত ছিল কিন্তু বর্তমানে অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, অথবা এর বিপরীতটা ঘটছে।

**সীমাবদ্ধতা:** ১৪৪ ধারার অধীনে কোনো এলাকায় স্বত্বলিপি (Record-of-rights) প্রস্তুত বা সংশোধনের কাজ চলমান থাকলে, সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো খাজনা নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করা যাবে না।

# অধ্যায় ৮: জোত একত্রীকরণ, উপ-বিভাজন এবং সমষ্টিকরণ
# (Chapter VIII: Amalgamation, Subdivision, and Consolidation of Land Holdings)

**১. একই গ্রামের জোত একত্রীকরণ বা অ্যামালগামেশন (Section 116):**

যখন একজন প্রজার একই গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন খতিয়ান বা প্রজাস্বত্বের অধীনে বেশ কিছু জমি থাকে, তখন রেভিনিউ অফিসার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বা আবেদনের ভিত্তিতে সেগুলোকে একটি মাত্র প্রজাস্বত্ব বা খতিয়ানে একত্রিত করতে পারেন। এর ফলে প্রজার ভূমি ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং খণ্ড বিখণ্ড ভাব দূর হয়।

**২. জোত উপ-বিভাজন বা সাব-ডিভিশন (Section 117):**

রেভিনিউ অফিসার নিম্নোক্ত প্রয়োজনে একটি যৌথ জোতকে উপ-বিভাজন করতে পারেন:

- ১১৬ ধারার অধীনে একত্রীকরণ সহজ করতে।
- ১১৯ ধারার অধীনে 'মালিক'-এর জোত সমষ্টিকরণ করতে।
- সহ-শরিকদের মধ্যে খাজনা সঠিকভাবে বণ্টনের জন্য (সহ-শরিকদের আবেদনের ভিত্তিতে)।

উপ-বিভাজনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের নোটিশ দিতে হবে এবং শুনানির সুযোগ দিতে হবে। বিভাজনের পর নতুন সীমানা ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে (CS) ম্যাপে আপডেট করা যেতে পারে।

**৩. জোত সমষ্টিকরণ বা কনসোলিডেশন (Section 119):**

দুই বা ততোধিক রায়ত তাদের জমি সমষ্টিকরণের জন্য রেভিনিউ অফিসারের কাছে আবেদন করতে পারেন। যদি একটি এলাকার অন্তত **দুই-তৃতীয়াংশ** রায়ত (যাদের দখলে মোট কর্ষিত জমির অন্তত **তিন-চতুর্থাংশ** রয়েছে) সমষ্টিকরণ পরিকল্পনায় সম্মত হন, তবে উক্ত পরিকল্পনা ওই এলাকার সকল রায়তের ওপর বাধ্যতামূলক হবে। এটি কৃষিজমিকে বড় ও চাষযোগ্য ইউনিটে পরিণত করে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে।

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written)

**৩. খ) ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে জোত একত্রীকরণ (Amalgamation), উপ-বিভাজন (Subdivision) এবং সমষ্টিকরণ (Consolidation)-এর বিধানগুলো বর্ণনা করুন। [১৩শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**জোত একত্রীকরণ (১১৬ ধারা):** কোনো প্রজার একই গ্রামে একাধিক পৃথক জোত থাকলে রেভিনিউ অফিসার সেগুলোকে একটি একক জোতে পরিণত করতে পারেন। এর মূল লক্ষ্য হলো জমির খণ্ডতা কমানো এবং খাজনা আদায় ও ব্যবস্থাপনা সহজ করা।

**জোত উপ-বিভাজন (১১৭ ধারা):** রেভিনিউ অফিসার নিম্নোক্ত কারণে উপ-বিভাজন করতে পারেন:

১. ১১৬ ধারার অধীনে একত্রীকরণ প্রক্রিয়া সহজ করতে।

২. ১১৯ ধারার অধীনে মালিকের জোত সমষ্টিকরণ করতে।

৩. সহ-শরিকদের আবেদনের ভিত্তিতে খাজনা ও বকেয়া সঠিকভাবে বণ্টন করতে।

আদেশ দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের নোটিশ এবং শুনানির সুযোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

**জোত সমষ্টিকরণ (১১৯ ধারা):** রায়তরা তাদের জমি পুনর্গঠনের জন্য আবেদন করতে পারেন। যদি এলাকার দুই-তৃতীয়াংশ রায়ত (যাদের দখলে ৩/৪ অংশ জমি আছে) সম্মত হন, তবে রেভিনিউ অফিসার সমষ্টিকরণের আদেশ দেবেন। এটি মূলত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট জমিগুলোকে একত্রিত করে চাষাবাদের উপযোগী বড় ইউনিটে পরিণত করার একটি প্রক্রিয়া।

# অধ্যায় ৯: ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ও ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল
# (Chapter IX: Land Survey Tribunal & Land Survey Appellate Tribunal)

**১. ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল (ধারা ১৪৫ক):**

সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এক বা একাধিক ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারে। ১৪৪ ধারার অধীনে প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ সংশোধিত স্বত্বলিপি (Record-of-rights) চূড়ান্ত প্রকাশের ফলে উদ্ভূত মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়।

- **বিচারক নিয়োগ:** যুগ্ম জেলা জজদের (Joint District Judges) মধ্য থেকে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শক্রমে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। পর্যাপ্ত বিচারক না থাকা পর্যন্ত সরকার প্রতিটি জেলার যুগ্ম জেলা জজকে ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে। প্রয়োজনে সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজদেরও ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত মামলা নিষ্পত্তির জন্য নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।
- **এখতিয়ার:** এই ট্রাইব্যুনাল কেবল সর্বশেষ সংশোধিত স্বত্বলিপি সংক্রান্ত মামলা বিচার করতে পারে। ট্রাইব্যুনাল গঠনের আগে দেওয়ানি আদালতে দায়েরকৃত এমন কোনো মামলা থাকলে তা ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর সেখানে স্থানান্তরিত হবে।
- **সময়সীমা:** স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশের তারিখ থেকে **১ বছরের মধ্যে** মামলা করতে হয়। যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে ট্রাইব্যুনাল আরও ১ বছর সময় বৃদ্ধি করতে পারে। চূড়ান্ত শুনানির পর **১৮০ দিনের মধ্যে** বিচার শেষ করার বিধান রয়েছে।

**২. ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল (ধারা ১৪৫খ):**

ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শোনার জন্য সরকার ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারে।

- **বিচারক নিয়োগ:** জেলা জজদের (District Judges) মধ্য থেকে এই ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রয়োজনে অতিরিক্ত জেলা জজদেরও নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।
- **সময়সীমা:** ট্রাইব্যুনালের রায়ের **৩ মাসের মধ্যে** আপিল করতে হবে। পর্যাপ্ত কারণ দর্শালে আদালত আরও ৩ মাস সময় বৃদ্ধি করতে পারে।

**৩. ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও পদ্ধতি (ধারা ১৪৫ঘ):**

ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ও অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল **দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮** (CPC) অনুসরণ করে। তাদের নিম্নোক্ত ক্ষমতা রয়েছে:

- সাক্ষী তলব করা ও শপথ গ্রহণ করানো।
- নথিপত্র দাখিল করতে বাধ্য করা।
- হলফনামার (Affidavit) মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ।
- সরকারি রেকর্ড তলব করা এবং কমিশন গঠন করা।
- পেনাল কোডের অধীনে এই ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম 'বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম' হিসেবে গণ্য হবে।

**৪. সিদ্ধান্তের চূড়ান্ততা ও দেওয়ানি আদালতের বাধা (ধারা ১৪৫ঙ ও ১৪৫চ):**

১৪৫ঙ ধারা অনুযায়ী, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক, যদি না অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল তা পরিবর্তন করে। **২০২৩ সালের সর্বশেষ সংশোধনীর পর অ্যাপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আর কোনো উচ্চতর আবেদন করার সুযোগ নেই।** ১৪৫চ ধারা অনুযায়ী, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হওয়ার পর কোনো দেওয়ানি আদালত খতিয়ানের ভুল সংশোধন সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ করতে পারবে না।

---

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**১. ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এবং ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিল ট্রাইব্যুনালের গঠন ও ক্ষমতা আলোচনা করুন। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে কোন ধরনের মামলা দায়ের করা যায়? [৭ম ও ১১শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**গঠন ও ক্ষমতা:** ১৪৫ক ধারা অনুযায়ী, সরকার যুগ্ম জেলা জজদের সমন্বয়ে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এবং ১৪৫খ ধারা অনুযায়ী জেলা জজদের সমন্বয়ে ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। উভয় ট্রাইব্যুনাল দেওয়ানি কার্যবিধির (CPC) ক্ষমতা প্রয়োগ করে সাক্ষী তলব, নথিপত্র পরীক্ষা এবং কমিশন গঠনের কাজ করতে পারে।

**মামলার ধরন:** কেবল ১৪৪ ধারার অধীনে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত সর্বশেষ স্বত্বলিপি বা খতিয়ানের ভুল সংশোধন, মালিকানা অন্তর্ভুক্তি বা বাদ পড়া সংক্রান্ত মামলা এই ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা যায়। দেওয়ানি আদালতের সাধারণ টাইটেল সুট এখানে চলে না, কেবল খতিয়ানের শুদ্ধতা যাচাইয়ের মামলা চলে।

---

**২. ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক একতরফা বা দোতরফাভাবে প্রদত্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষের প্রতিকার কী? [১৬শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

SAT আইনের ১৪৫খ ধারা অনুযায়ী, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো ডিক্রির (একতরফা বা দোতরফা) বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি **ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিল ট্রাইব্যুনালে** আপিল করতে পারেন। এই আপিল ডিক্রি বা আদেশের তারিখ থেকে **৩ মাসের মধ্যে** দায়ের করতে হয়। অ্যাপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং এর বিরুদ্ধে আর কোনো আপিল বা রিভিশন চলে না।

---

**৩. "ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল দেওয়ানি কার্যবিধির পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্ষমতা প্রয়োগ করে"—উক্তিটি প্রাসঙ্গিক বিধানসহ ব্যাখ্যা করুন। [৭ম বিজিএস]**

**উত্তর:**

১৪৫ঘ ধারা অনুযায়ী, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ও ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির (CPC) পদ্ধতি অনুসরণ করে।

**যৌক্তিকতা:** ১. তারা সাক্ষীকে সমন দিতে পারে এবং হাজির করতে বাধ্য করতে পারে।

২. দলিল বা নথিপত্র উদঘাটন ও উপস্থাপনের আদেশ দিতে পারে।

৩. হলফনামার মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে।

৪. স্থানীয় তদন্ত বা সাক্ষী পরীক্ষার জন্য কমিশন (Commission) গঠন করতে পারে।

৫. তাদের কার্যক্রম দণ্ডবিধির ১৯৩ ও ২২৮ ধারার অধীনে 'জুডিশিয়াল প্রসেডিং' হিসেবে গণ্য হয়।

---

**৪. আব্দুর রহিম ঢাকার ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে খতিয়ানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন। ট্রাইব্যুনাল মামলাটি খারিজ করে দেয়। সরকার কোনো অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করেনি। এখন রহিমের আইনি পরামর্শ কী হবে? [১০ম বিজিএস]**

**উত্তর:**

**অ্যাপিল ট্রাইব্যুনালের অনুপস্থিতিতে প্রতিকার:**

আইন অনুযায়ী রহিমের উচিত ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করা। কিন্তু যেহেতু সরকার উক্ত এলাকায় কোনো অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করেনি বা কোনো জেলা জজকে উক্ত ক্ষমতা প্রদান করেনি, সেহেতু রহিম উচ্চ আদালতের (High Court Division) আশ্রয় নিতে পারেন। প্রতিষ্ঠিত আইনি নীতি অনুযায়ী, যখন কোনো সংবিধিবদ্ধ আপিল ফোরাম বিদ্যমান থাকে না, তখন যুগ্ম জেলা জজ পর্যায়ের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি **হাইকোর্ট বিভাগে** আপিল করা যায়। সুতরাং, রহিমকে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

# অধ্যায় ১০: আপিল, রিভিউ ও রিভিশন
# (Chapter X: Appeal, Review & Revision)

**আপিল কাঠামো ও সময়সীমা (ধারা ১৪৭ ও ১৪৮):**

বিশেষ কোনো বিধান না থাকলে, রেভিনিউ অফিসারদের (Revenue Officers) দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার সাধারণ নিয়ম ১৪৭ ধারায় বর্ণিত হয়েছে:

**কালেক্টরের (Collector) নিকট আপিল:**

- যখন আদেশটি কালেক্টরের অধীনস্থ কোনো রেভিনিউ অফিসার প্রদান করেন।
- **তামাদি:** আদেশের তারিখ থেকে **৩০ দিনের** মধ্যে।

**বিভাগীয় কমিশনারের (Commissioner of the Division) নিকট আপিল:**

- যখন আদেশটি জেলার কালেক্টর প্রদান করেন।
- **তামাদি:** আদেশের তারিখ থেকে **৬০ দিনের** মধ্যে।

**ভূমি প্রশাসন বোর্ডের (Board of Land Administration) নিকট আপিল:**

- যখন আদেশটি বিভাগীয় কমিশনার প্রদান করেন।
- **তামাদি:** আদেশের তারিখ থেকে **৯০ দিনের** মধ্যে।

**আদেশ সংশোধন বা রিভিশন (ধারা ১৪৯):**

রিভিশনের বিশেষ বিধান সাপেক্ষে নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষ রিভিশন করতে পারেন:

১. কালেক্টর তার অধীনস্থ অফিসারের আদেশ **১ মাসের** মধ্যে সংশোধন করতে পারেন।

২. বিভাগীয় কমিশনার কালেক্টরের আদেশ **৩ মাসের** মধ্যে সংশোধন করতে পারেন।

৩. ভূমি প্রশাসন বোর্ড কমিশনারের আদেশ **৬ মাসের** মধ্যে সংশোধন করতে পারেন। (যেকোনো সময় ভুল সংশোধনের ক্ষমতা রাখে)।

**শর্তাবলি:**

- যদি কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আগেই আপিল করা হয়ে থাকে, তবে সেই বিষয়ে রিভিশন আবেদন করা যাবে না।
- সংশোধনী আদেশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের নোটিশ ও শুনানির সুযোগ দিতে হবে।

**রিভিউ (ধারা ১৫০):**

একজন রেভিনিউ অফিসার নিজের বা তার পূর্বসূরীর দেওয়া আদেশ রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) করতে পারেন।

- **সময়সীমা:** আদেশের **৩০ দিনের** মধ্যে আবেদন করতে হয়।
- **সীমাবদ্ধতা:** আপিল বা রিভিশন আবেদন করা হয়ে থাকলে রিভিউ করা যাবে না।
- রিভিউর মাধ্যমে আগের আদেশ বহাল রাখা বা তা খারিজ করার আদেশের বিরুদ্ধে আর কোনো আপিল চলে না।

**দ্রষ্টব্য:** এই আপিল/রিভিশন/রিভিউ প্রক্রিয়াটি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ট্রাইব্যুনাল একটি বিশুদ্ধ বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, অন্যদিকে এগুলো হলো প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় তদারকির জন্য রাজস্ব কর্তৃপক্ষ।

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**১. গ) 'X' ১০০ বিঘা জমির মালিক ছিলেন। ১৯৬৫ সালে যমুনা নদীর ভাঙনে তার ১০ বিঘা জমি বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে উক্ত স্থানে ১৫ বিঘা জমি জেগে ওঠে। 'X' প্রবাসে থাকায় তা জানতেন না। দেশে ফিরে তিনি দেখলেন সরকার উক্ত জমি 'B'-কে লিজ দিয়েছে। 'X'-এর আইনি প্রতিকার আলোচনা করুন। [১৪শ বিজিএস]**

**উত্তর (আইনি পরামর্শ):**

১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের **৮৬ ধারা** অনুযায়ী 'X'-এর জন্য নিম্নোক্ত প্রতিকারগুলো বিদ্যমান:

১. **সিকস্তি ও পয়স্তি সংক্রান্ত অধিকার:** ধারা ৮৬(২) অনুযায়ী, নদী ভাঙনের ফলে জমি বিলীন (Diluvion) হলে এবং তা যদি বিলীন হওয়ার তারিখ থেকে **৩০ বছরের মধ্যে** পুনরায় ঠিক একই স্থানে (In situ) জেগে ওঠে (Alluvion), তবে মূল মালিক বা তার উত্তরাধিকারী উক্ত জমির স্বত্ব ফিরে পাবেন।

২. **খাজনা মওকুফ ও রেকর্ড:** 'X' যখন জমিটি হারিয়েছিলেন, তখন তিনি যদি খাজনা মওকুফের আবেদন করে থাকেন এবং তা সরকারি রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে এটি তার স্বত্বের একটি শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।

৩. **সরকারের লিজের বৈধতা:** যেহেতু 'X' ৩০ বছরের মধ্যে জমিটি দাবি করছেন এবং এটি তার পুরোনো জমির অবস্থানেই জেগে উঠেছে, সেহেতু সরকার কর্তৃক 'B'-কে দেওয়া লিজটি আইনত বাতিলযোগ্য। কারণ, ৩০ বছরের মধ্যে জমি জেগে উঠলে তা সরকারের খাস জমি হিসেবে গণ্য হয় না, বরং মূল মালিকের স্বত্ব বহাল থাকে।

৪. **জমির সর্বোচ্চ সীমা (Ceiling):** 'X' কেবল ততটুকু জমিই ফেরত পাবেন যাতে তার মোট জমির পরিমাণ বর্তমান আইন অনুযায়ী **৬০ বিঘার** বেশি না হয়। যেহেতু তার আগে ১০০ বিঘা ছিল, তাই বর্তমানে তাকে ৬০ বিঘার বেশি দেওয়া হবে না। অবশিষ্ট জমি সরকারের খাস জমি হিসেবে থেকে যাবে।

**প্রদত্ত পরামর্শ:** 'X'-কে অবিলম্বে স্থানীয় কালেক্টর বা রেভিনিউ অফিসারের নিকট আবেদন করতে হবে যাতে তার সিকস্তি হওয়া জমির দখল তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যদি রাজস্ব কর্তৃপক্ষ প্রতিকার না দেয়, তবে তিনি দেওয়ানি আদালতে স্বত্ব ঘোষণা ও দখল পুনরুদ্ধারের মামলা করতে পারেন।

# অধ্যায় ১১: কৃষি জমির খাজনা মওকুফ এবং ভূমি রাজস্ব মওকুফ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান (Chapter XI: Exemption from Rent and Special Provisions for Waiving Land Revenue Concerning Agricultural Land)

**১৫১ক ধারা: ধর্মীয় বা জনহিতকর কাজে ব্যবহৃত জমির খাজনা মওকুফ**

১৫১ক ধারার অধীনে কোনো মালিক বা অকৃষি প্রজা যদি এমন জমি ধারণ করেন যা প্রধানত **জনসাধারণের প্রার্থনা, ধর্মীয় উপাসনা, পাবলিক কবরস্থান বা শ্মশান** হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে তারা খাজনা মওকুফের জন্য ডেপুটি কমিশনারের (DC) কাছে আবেদন করতে পারেন।

- **পদ্ধতি:** আবেদনের ৩ মাসের মধ্যে ডেপুটি কমিশনার তদন্ত সম্পন্ন করবেন। যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে জমিটি উক্ত উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে, তবে তিনি খাজনা মওকুফের আদেশ দেবেন।
- **আংশিক মওকুফ:** যদি মওকুফকৃত জমিটি বড় কোনো জোতের অংশ হয়, তবে ওই অংশের জন্য একটি পৃথক খাজনামুক্ত প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি করা হবে এবং অবশিষ্ট জমির খাজনা আনুপাতিক হারে কমিয়ে দেওয়া হবে।
- **আপিল ও রিভিশন:** সংক্ষুব্ধ পক্ষ ৩০ দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল এবং ৬০ দিনের মধ্যে ভূমি প্রশাসন বোর্ডে রিভিশন আবেদন করতে পারেন।

**১৫১খ ধারা: মওকুফকৃত জমির খাজনা পুনর্নির্ধারণ**

যদি ১৫১ক ধারার অধীনে মওকুফকৃত জমি আর সেই বিশেষ উদ্দেশ্যে (যেমন উপাসনা বা কবরস্থান) ব্যবহৃত না হয়, তবে ডেপুটি কমিশনার উক্ত জমির খাজনা পুনর্নির্ধারণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অন্তত **১৫ দিনের নোটিশ** দিতে হবে এবং শুনানির সুযোগ দিতে হবে।

**১৫১গ ধারা: ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির ভূমি রাজস্ব মওকুফ**

বাংলাদেশের যে পরিবারের মোট কৃষিজমির পরিমাণ **২৫ স্ট্যান্ডার্ড বিঘার** বেশি নয়, তারা ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ থেকে ভূমি রাজস্ব বা খাজনা প্রদান থেকে অব্যাহতি পাবেন।

- **শর্ত:** ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের তথ্য অনুযায়ী যাদের জমি ২৫ বিঘার বেশি ছিল, তারা পরবর্তীতে জমি কমে গেলেও এই সুবিধা দাবি করতে পারবেন না। এই মওকুফ কেবল ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্যান্য কর বা লেভির ক্ষেত্রে নয়।

**১৫১ঘ ধারা: জমি সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল**

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যাদের পরিবারের মোট কৃষিজমি ২৫ বিঘার বেশি ছিল, তাদের জন্য ১৯৭৩ সালের ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে রেভিনিউ অফিসারের কাছে জমির বিস্তারিত বিবরণী জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

**১৫১ঞ (151J) ধারা: 'পরিবার' এবং 'পরিবার প্রধান'-এর সংজ্ঞা**

এই অধ্যায়ের প্রয়োজনে:

- **পরিবার (Family):** একজন ব্যক্তি, তার স্ত্রী, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, পুত্রের স্ত্রী, পৌত্র (পুত্রের পুত্র) এবং অবিবাহিত পৌত্রী (পুত্রের অবিবাহিত কন্যা) নিয়ে একটি পরিবার গঠিত হয়। তবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে থেকে যে প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত পুত্র বাবা-মায়ের থেকে আলাদা ও স্বাধীনভাবে বসবাস করছেন, তার স্ত্রী-সন্তানসহ তাকে একটি পৃথক পরিবার হিসেবে গণ্য করা হবে। ওয়াকফ বা দেবোত্তর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সকল সুবিধাভোগী মিলে একটি একক পরিবার হিসেবে গণ্য হবে।
- **পরিবার প্রধান (Head of Family):** সাধারণ ক্ষেত্রে রেভিনিউ অফিসার যাকে পরিবার প্রধান হিসেবে নির্ধারণ করবেন (পুরুষ বা মহিলা)। ট্রাস্ট বা ওয়াকফের ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লি, সেবাইত বা ট্রাস্টি পরিবার প্রধান হিসেবে গণ্য হবেন।

## বিজিএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**১. খ) কোন কোন পরিস্থিতিতে কৃষি জমি এবং অকৃষি জমির রাজস্ব ও খাজনা মওকুফ করা যেতে পারে? এ ধরনের মওকুফ পাওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করুন। [১৪শ বিজিএস]**

**উত্তর:**

**কৃষি জমির ভূমি রাজস্ব মওকুফ:**

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ১৫১গ এবং ১৫১ঝ (151I) ধারা অনুযায়ী, যখন একটি পরিবারের মোট কৃষিজমির পরিমাণ বাংলাদেশে ২৫ স্ট্যান্ডার্ড বিঘার বেশি হয় না, তখন তারা ভূমি রাজস্ব মওকুফের সুবিধা পায়। এছাড়া উত্তরাধিকার বা বৈধ হস্তান্তরের মাধ্যমে জমি ২৫ বিঘা বা তার নিচে নেমে আসলেও এই সুবিধা পাওয়া যায়।

- **পদ্ধতি:** পরিবার প্রধানকে রেভিনিউ অফিসারের কাছে নির্ধারিত ফরমে জমির পরিমাণ ও হ্রাসের কারণ উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে। রেভিনিউ অফিসার তথ্য যাচাই করে সন্তুষ্ট হলে মওকুফের আদেশ জারি করবেন।

**অকৃষি জমির খাজনা মওকুফ:**

১৫১ক ধারা অনুযায়ী, যখন অকৃষি জমি প্রধানত ধর্মীয় উপাসনা, জনসাধারণের প্রার্থনা কেন্দ্র, পাবলিক কবরস্থান বা শ্মশান হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন খাজনা মওকুফ করা হয়।

- **পদ্ধতি:** অকৃষি প্রজাকে ডেপুটি কমিশনারের (DC) কাছে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। ডেপুটি কমিশনার ৩ মাসের মধ্যে তদন্ত করে জমির ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেলে তিনি উক্ত এলাকাকে খাজনা মওকুফের আদেশ দেবেন। যদি এটি বড় কোনো জোতের অংশ হয়, তবে অবশিষ্ট জমির খাজনা আনুপাতিক হারে কমিয়ে দেওয়া হয়।

# অধ্যায় ১২: বিবিধ (Miscellaneous)

## বিজেএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**৬. নিচের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন: [৭ম বিজেএস]**

**ক) এস্টেট (Estate);**

**খ) একত্রীকরণ (Consolidation);**

**গ) পরিত্যক্ত চা বাগান (Derelict tea garden)।**

**উত্তর:**

ক) এস্টেট (Estate): রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ধারা ২(১১) অনুসারে, "এস্টেট" বলতে কালেক্টর কর্তৃক পরিচালিত রাজস্ব রেজিস্টারে একটি একক ভুক্তির (entry) অধীনে লিপিবদ্ধ জমিকে বোঝায়। এটি রাজস্ব প্রদানকারী এবং নিষ্কর (revenue-free) উভয় প্রকার জমিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে খাসমহল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত নয় এমন জমিও রয়েছে। সিলেট জেলার ক্ষেত্রে, পৃথক রাজস্ব চুক্তি বা নির্ধারণের অধীন জমি, ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক তালিকাভুক্ত নিষ্কর এস্টেট এবং বিশেষ রেজিস্টারের অধীনে লিপিবদ্ধ সরকারি মালিকানাধীন জমিও এর অন্তর্ভুক্ত।

খ) একত্রীকরণ (Consolidation): ধারা ২(৭)-এ সংজ্ঞায়িত, একত্রীকরণ বলতে বিক্ষিপ্ত বা ছড়ানো-ছিটানো প্লটগুলোকে কমিয়ে এনে জোতগুলোকে (holdings) আরও সংহত বা নিবিড় করার উদ্দেশ্যে জমির পুনর্বণ্টনকে বোঝায়। ধারা ১১৯-এর অধীনে, একই বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের দুই বা ততোধিক রায়ত (raiyats) একটি নির্ধারিত ফর্ম এবং পরিকল্পনার (scheme) মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। যদি কোনো গ্রাম বা ব্লকের তিন-চতুর্থাংশ আবাদযোগ্য জমির অধিকারী দুই-তৃতীয়াংশ রায়ত আবেদন করেন, তবে একত্রীকরণ প্রক্রিয়াটি সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়, যা আরও কার্যকরভাবে ভূমি ব্যবহারে সহায়তা করে।

গ) পরিত্যক্ত চা বাগান (Derelict Tea Garden): ধারা ২(৯ক) অনুসারে, পরিত্যক্ত চা বাগান হলো একক ব্যবস্থাপনার অধীন এমন জমি যা মূলত চা চাষ বা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত বা ইজারা দেওয়া হয়েছিল, যেখানে বর্তমানে চা গাছ রয়েছে এবং সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যক্ত হিসেবে প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। চা বোর্ডের পরামর্শের ভিত্তিতে, সরকার কোনো জমিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে পারে যদি সেটির ১৫%-এর কম অংশে চা গাছ লাগানো থাকে এবং সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য কোনো চারা রোপণ না করা হয়ে থাকে, অথবা যদি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর উৎপাদন প্রাদেশিক গড়ের ২৫%-এর নিচে থাকে। এই শ্রেণিবিন্যাস অবহেলিত চা বাগানগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়।

---

**৫. ক) এস্টেট (Estate); খ) স্বস্থানে পুনর্গঠন বা সিকস্তি জমির পয়স্তি (Reformation in situ); গ) খাজনা গ্রহীতা (Rent Receiver); ঘ) কৃষিবর্ষ (Agricultural Year); ঙ) খতিয়ান (Khatiyan)। [৮ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

ক) এস্টেট (Estate): সমাধান: ৭ম বিজেএস প্রশ্ন ৬(ক) দেখুন।

খ) স্বস্থানে পুনর্গঠন বা সিকস্তি জমির পয়স্তি (Reformation-in-situ): স্বস্থানে পুনর্গঠন বলতে বন্যা বা নদীভাঙনের (diluvion) মতো প্রাকৃতিক কারণে তলিয়ে যাওয়ার পর ঠিক একই স্থানে জমির পুনরায় জেগে ওঠাকে (পয়স্তি) বোঝায়। ধারা ৮৬(২)-এর অধীনে, তলিয়ে যাওয়ার ত্রিশ বছরের মধ্যে যদি জমিটি পুনরায় জেগে ওঠে, তবে মূল প্রজা বা তার উত্তরাধিকারী জমিতে তাদের পূর্ণ অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ ফিরে পান। তবে, যদি ত্রিশ বছর পর জমিটি জেগে ওঠে, তবে তা সরকারি সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এই বিধানটি বন্যাপ্রবণ এলাকায় সুশৃঙ্খল ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভূমিমালিকদের অধিকার রক্ষা করে।

গ) খাজনা গ্রহীতা (Rent Receiver): ধারা ২(২৩) "খাজনা গ্রহীতা"-কে ব্যাপকভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, যার অন্তর্ভুক্ত হলেন স্বত্বাধিকারী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী (tenure holders), রায়ত (সরাসরি চাষী), অধীন-রায়ত (রায়তের অধীন চাষী), অকৃষি প্রজা, এবং তাৎক্ষণিক মালিক বা জমিদার যারা সেবার বিনিময়ে জমি ভাড়া দেন। তবে ভবন সংশ্লিষ্ট ইজারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি না তা চিরস্থায়ী ইজারা হয়। এই পরিভাষাটি কৃষি আইনের অধীনে বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব ও প্রজাস্বত্বের ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

**ঘ) কৃষিবর্ষ (Agricultural Year): ধারা ২(৩০) অনুসারে, "কৃষিবর্ষ" বলতে বৈশাখ মাসের প্রথম দিন (এপ্রিলের মাঝামাঝি) থেকে শুরু হওয়া বাংলা ক্যালেন্ডার বছরকে বোঝায়। এটি কৃষিকাজ, ভূমি রাজস্ব এবং আনুষঙ্গিক আইনি বিষয়াদির জন্য ব্যবহৃত দাপ্তরিক বছর।**
**ঙ) খতিয়ান (Khatiyan): খতিয়ান হলো বাংলাদেশে জমির মালিকানা এবং দখলের প্রামাণ্য দলিল বা দাপ্তরিক ভূমি রেকর্ড। এতে প্লট শনাক্তকরণের অনন্য নম্বর (প্লট, মৌজা, জরিপ এবং জে.এল নম্বর), দখলদারদের নাম ও অংশ, সরকারি আমিন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জমির বিস্তারিত পরিমাপ ও মানচিত্র, সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক দখলের যাচাইকরণ, জমির শ্রেণিবিভাগ এবং খাজনা বা রাজস্বের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটি মালিকানা এবং দখলের আইনি প্রমাণ হিসেবে কাজ করে, যা ভূমি প্রশাসন এবং বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে।**

---

**২. ক) রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এবং অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এ ব্যবহৃত যথাক্রমে 'হোল্ডিং (holding)' এবং 'জমি (land)' শব্দগুলোর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন। [১৩তম বিজেএস]**
**উত্তর:**

| বিষয় (Aspect) | রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (হোল্ডিং / Holding) | অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ (জমি / Land) |
|---|---|---|
| **সংজ্ঞা** | কোনো ভাড়াচুক্তির অধীনে রায়ত বা অধীন-রায়ত কর্তৃক অধিকৃত জমির খণ্ড (ধারা ২(১৩))। | অকৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি (ধারা ২(৪))। |
| **কেন্দ্রবিন্দু (Focus)** | কৃষি প্রজাস্বত্ব সম্পর্ক। | জমির অকৃষি ব্যবহার। |
| **সুনির্দিষ্টতা (Specificity)** | কৃষিকাজের জন্য প্রজাস্বত্বের জমি হিসেবে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত। | মূলত জমির ব্যবহারের দ্বারা সংজ্ঞায়িত, প্রজাস্বত্বের দ্বারা নয়। |
| **আইনি আওতা (Legal Scope)** | কৃষি প্রজাদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ন্ত্রণ করে। | অকৃষি জমির প্রজাস্বত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। |
| **ব্যতিক্রম (Exceptions)** | কোনোটিই নয়। | কৃষিকাজের জন্য ইজারা নেওয়া কিন্তু অনুমতি ছাড়া ১২ বছরের নিচে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কিছু জমি বাদ পড়ে; চা বাগানগুলো এর আওতামুক্ত। |
| **জমির ব্যবহার (Land Use)** | কৃষি বা উদ্যানতাত্ত্বিক। | অকৃষি (বাণিজ্যিক, আবাসিক, শিল্প, ইত্যাদি)। |

---

**১. ক) রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর বিধান অনুযায়ী 'পরিবার (family)' এবং 'পরিবারের প্রধান (head of a family)'-এর সংজ্ঞা দিন। [১৪তম বিজেএস]**
**উত্তর:**
পরিবার (Family):
এর অন্তর্ভুক্ত হলেন একজন ব্যক্তি এবং তার স্ত্রী, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের পুত্র এবং পুত্রের অবিবাহিত কন্যা। তবে, যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত পুত্র ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের আগে থেকে তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে স্বাধীনভাবে এবং আলাদাভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে থাকেন, তবে তাকে, তার স্ত্রী, পুত্র এবং অবিবাহিত কন্যাসহ একটি পৃথক পরিবার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ, দেবোত্তর, বা অন্যান্য ট্রাস্টের অধীনে থাকা জমির ক্ষেত্রে, যেখানে সুবিধাভোগীরা জমিটিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে হস্তান্তর করতে পারে না, সেখানে সমস্ত সুবিধাভোগী যৌথভাবে উক্ত জমির সাপেক্ষে একটি একক পরিবার গঠন করে।
পরিবারের প্রধান (Head of a Family):

- সাধারণ ক্ষেত্রে, এটি সেই ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা) যিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাজস্ব কর্মকর্তা (Revenue Officer) কর্তৃক নির্ধারিত হন।
- ট্রাস্ট-সম্পর্কিত ক্ষেত্রে (ওয়াকফ, দেবোত্তর ইত্যাদি), পরিবারের প্রধান হলেন মুতাওয়াল্লি, সেবাইত বা ট্রাস্টি।

ভূমি রাজস্ব মওকুফ নির্ধারণের জন্য এই সংজ্ঞা অপরিহার্য এবং এটি কৃষি জমি ও ট্রাস্টের সম্পত্তির উপর পরিবারের ভূমিকা ও অধিকার স্পষ্ট করে।

---

**১. নিচের পরিভাষাটি ব্যাখ্যা করুন: [১৫তম বিজেএস]**

**গ) দায়মুক্ত সনদ (Non-Encumbrance Certificate):**

দায়মুক্ত সনদ (Non-Encumbrance Certificate - NEC)

একটি দায়মুক্ত সনদ (NEC) হলো সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে জারি করা একটি দাপ্তরিক দলিল, যা প্রত্যয়ন করে যে নির্দিষ্ট কোনো জমি বা সম্পত্তি যেকোনো দায়মুক্ত— অর্থাৎ, এর স্বত্ব বা মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে এমন আইনি বোঝা বা দাবি থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ধারা ২(১০) অনুসারে, দায়ের (encumbrances) অন্তর্ভুক্ত হলো বন্ধক, চার্জ, লিয়েন, উপ-প্রজাস্বত্ব (sub-tenancies), ব্যবহারস্বত্ব (easements), অথবা সম্পত্তির উপর বোঝা সৃষ্টিকারী অন্য কোনো অধিকার বা স্বার্থ।

এনইসি (NEC) নিশ্চিত করে যে সম্পত্তিটির কোনো আইনি দায়বদ্ধতা ছাড়াই একটি পরিষ্কার স্বত্ব রয়েছে, যা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

১. ঋণের আবেদন: ঋণদাতাদের এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রয়োজন হয় যে জামানত হিসেবে প্রস্তাবিত সম্পত্তিটি দায়মুক্ত।

২. সম্পত্তি লেনদেন: ভবিষ্যৎ বিরোধ এড়ানোর জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতারা এনইসি ব্যবহার করেন।

৩. আইনি কার্যক্রম: এটি প্রতিষ্ঠিত করে যে সম্পত্তির উপর কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি বিদ্যমান নেই।

৪. মালিকানার প্রমাণ: এটি পরিষ্কার এবং বাধাহীন মালিকানার প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।

৫. নির্মাণ ও উন্নয়ন: প্রকল্প শুরু করার আগে নিশ্চিত করে যে জমিটি আইনি বাধা থেকে মুক্ত।

এনইসি পাওয়ার প্রক্রিয়া:

- সম্পত্তির বিবরণসহ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে একটি আবেদন জমা দেওয়া।
- কোনো দায় আছে কি না তা যাচাই করার জন্য অফিস রেকর্ড পরীক্ষা করে।
- যদি কোনো দায় পাওয়া না যায়, তবে পরিষ্কার স্বত্ব নিশ্চিত করে এনইসি জারি করা হয়।

---

**২. গ) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কোন ফোরাম এবং আইনি প্রতিকার চাওয়া যেতে পারে তা নির্দিষ্ট করুন: [১৫তম বিজেএস]**

i) সম্প্রতি প্রকাশিত সর্বশেষ খতিয়ানে 'X'-এর (উক্ত এলাকার একজন অনাবাসিক ব্যক্তি) নামের বানান ভুল লেখা হয়েছে।

ii) সম্প্রতি প্রকাশিত সর্বশেষ খতিয়ানে 'X'-এর সম্পত্তি 'Y'-এর নামে রেকর্ড করা হয়েছে।

iii) সম্প্রতি প্রকাশিত সর্বশেষ খতিয়ানে 'X'-এর (একটি প্রতিষ্ঠান) সম্পত্তি 'Y'-এর (আরেকটি প্রতিষ্ঠান) নামে রেকর্ড করা হয়েছে, যেখানে 'Y' দখলাধীন রয়েছে এবং একটি চুক্তির মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানা দাবি করছে, যা নিবন্ধিত নয় তবে আইনানুগ কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত।

উত্তর:

গ) i) 'X'-এর নামের বানানে ভুল (একজন অনাবাসিক ব্যক্তি):

যদি সর্বশেষ প্রকাশিত খতিয়ানে 'X'-এর নাম ভুলভাবে রেকর্ড করা হয়ে থাকে, তবে তিনি সংশোধনের জন্য ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালে (Land Survey Tribunal) মামলা দায়ের করতে পারেন। X একজন স্থানীয় বাসিন্দা নন, এই তথ্যটি তাকে প্রতিকার চাওয়া থেকে বাধা দেয় না। যদি চূড়ান্ত প্রকাশের আগেই ভুলটি ধরা পড়ত, তবে তিনি সংশোধনের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কাছে যেতে পারতেন।

গ) ii) X-এর সম্পত্তি Y-এর নামে রেকর্ড করা হলে:

যেখানে চূড়ান্ত খতিয়ানে ভুলবশত X-এর জমি Y-এর নামে রেকর্ড করা হয়েছে, সেখানে X সংশোধনের জন্য ধারা ১৪৫(১)-এর অধীনে ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করতে পারেন, কারণ চূড়ান্ত প্রকাশনা থেকে উদ্ভূত বিরোধের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।

গ) iii) অনিবন্ধিত চুক্তির ভিত্তিতে X-এর প্রাতিষ্ঠানিক সম্পত্তি Y-এর নামে রেকর্ড করা হলে:
এখানে, দুটি আইনি ফোরাম প্রাসঙ্গিক:

- **দেওয়ানি আদালত (Civil Court): X-কে প্রথমে স্বত্বের ঘোষণা (declaration of title) এবং খাস দখল উদ্ধারের জন্য একটি মামলা দায়ের করতে হবে। একটি অনুকূল ডিক্রি পাওয়ার পর, X রেকর্ডের নামজারি (mutation) বা সংশোধনের পদক্ষেপ নিতে পারেন।**
- **ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল (Land Survey Tribunal): দেওয়ানি আদালতের ডিক্রির ভিত্তিতে খতিয়ান সংশোধন করার জন্য, ট্রাইব্যুনালে একটি পৃথক মামলা দায়ের করতে হবে, যা বিশেষভাবে চূড়ান্ত প্রকাশের পরে খতিয়ান সংশোধনের বিষয়গুলো পরিচালনা করে।**

## নমুনা লিখিত প্রশ্নাবলি (Demo Written Questions) - রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০

**১. রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ঐতিহাসিক পটভূমি ও উদ্দেশ্য আলোচনা করুন। এটি কীভাবে বাংলাদেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাকে (land tenure system) রূপান্তরিত করেছে?**

**২. রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর অধীনে "খাস জমি (khas land)"-এর সংজ্ঞা দিন। ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বন্দোবস্ত (settlement) দেওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।**

**৩. এই আইনের অধীনে প্রজাদের (tenants) শ্রেণিবিন্যাস এবং প্রতিটি শ্রেণির অধিকার ও দায়বদ্ধতা আলোচনা করুন।**

**৪. R, একটি হোল্ডিংয়ের একজন সহ-অংশীদার, ১৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে নিবন্ধিত একটি দলিলের মাধ্যমে তার অংশের কিছু অংশ অপরিচিত ব্যক্তি T-এর নিকট বিক্রি করেন। ২৫ জুন ২০২৪ তারিখে, S, অন্য একজন সহ-অংশীদার, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৯৬ ধারার অধীনে অগ্রক্রয়ের (pre-emption) জন্য আবেদন করেন। T আপত্তি জানিয়ে যুক্তি দেখান যে আবেদনটি তামাদি হয়ে গেছে, বিক্রয়ের সময় S হোল্ডিংয়ের কোনো অংশের দখলে ছিলেন না এবং T-এর নিকট R-এর একটি ঋণ পরিশোধের জন্য এই বিক্রয় করা হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক আইনি বিধান এবং নজির (case law) উল্লেখ করে কারণসহ মামলাটির নিষ্পত্তি করুন।**

**৫. রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর অধীনে ন্যায্য খাজনা (fair rent) নির্ধারণের বিধানসমূহ সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন।**

**৬. A, একজন প্রজা, টানা তিন বছর ধরে খাজনা পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন। বাড়ির মালিক এই আইনের অধীনে তাকে উচ্ছেদ করতে চান। এই ক্ষেত্রে উচ্ছেদের আইনি প্রক্রিয়া এবং কারণসমূহ আলোচনা করুন।**

**৭. এই আইনের অধীনে রায়ত কর্তৃক হোল্ডিং হস্তান্তরযোগ্যতা সম্পর্কিত বিধানসমূহ ব্যাখ্যা করুন। কোন পরিস্থিতিতে এ ধরনের হস্তান্তর চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে?**

**৮. M, একজন রায়ত, ৫ বছরের জন্য P-এর নিকট তার কৃষিজমি বন্ধক রাখেন। মেয়াদ শেষে, P দখল ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং স্থায়ী অধিকার দাবি করেন। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর অধীনে P-এর দাবির বৈধতা আলোচনা করুন।**

**৯. এই আইনের অধীনে রেকর্ড-অব-রাইটস (record-of-rights) প্রস্তুত ও সংশোধনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। ভুল ভুক্তি (wrong entries) সংশোধনের জন্য কী কী প্রতিকার পাওয়া যায়?**

**১০. এই আইনের অধীনে ভূমি ধারণের (landholding) সীমার (ceiling) বিধানসমূহ সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করুন। এগুলো কীভাবে জমির মালিকানা কুক্ষিগত হওয়া রোধ করার লক্ষ্য রাখে?**

## নমুনা প্রিলিমিনারি প্রশ্নাবলি (Demo Preli Questions) - এমসিকিউ (MCQs)

**১। এই আইন কার্যকর হয় কবে থেকে?**
**ক) ১ জুলাই ১৯৫২**
**খ) ১৬ মে ১৯৫১**
**গ) ১৪ এপ্রিল ১৯৭১**
**ঘ) ২৬ মার্চ ১৯৭২**

**উত্তর: খ) ১৬ মে ১৯৫১**

**২। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য কী?**
**ক) জমিদার প্রথার বিলুপ্তি**
**খ) রায়ত ও অধিবাসীর অধিকার সংরক্ষণ**
**গ) ভূমি সংস্কার**

ঘ) সবগুলোই
উত্তর: ঘ) সবগুলোই
খ) যিনি কৃষিজমি চাষের জন্য ধারণ করেন
গ) খাজনা আদায়কারী
ঘ) জেলা প্রশাসক
উত্তর: খ) যিনি কৃষিজমি চাষের জন্য ধারণ করেন
৪। "হোল্ডিং" বলতে বোঝায়—
ক) জেলা প্রশাসকের খাস জমি
খ) এক বা একাধিক প্লট, যা একই ব্যক্তির দখলে আছে
গ) মৌজার জরিপ মানচিত্র
ঘ) ভূমিহীনদের জন্য জমি
উত্তর: খ) এক বা একাধিক প্লট, যা একই ব্যক্তির দখলে আছে
৫। রায়তের মৃত্যুর পর তার জমি যায়—
ক) সরকারের কাছে
খ) তার উত্তরাধিকারীর কাছে
গ) জেলা প্রশাসকের কাছে
ঘ) স্থানীয় পরিষদের কাছে
উত্তর: খ) তার উত্তরাধিকারীর কাছে
৬। জমিদার প্রথা কোন ধারায় বিলুপ্ত হয়?
ক) ধারা ৩
খ) ধারা ৪
গ) ধারা ৬
ঘ) ধারা ১০
উত্তর: ক) ধারা ৩
৭। জমিদার প্রথা বিলুপ্তির পর ভূমির মালিক হন—
ক) সরকার
খ) জেলা প্রশাসক
গ) প্রজাতন্ত্র
ঘ) কৃষক সমিতি
উত্তর: গ) প্রজাতন্ত্র (State)
৮। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির জন্য জমিদাররা কী পান?
ক) কিছুই না
খ) সরকার নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ
গ) শুধুই নামমাত্র অর্থ
ঘ) ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ
উত্তর: খ) সরকার নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ
৯। 'খাস জমি' বলতে বোঝায়—
ক) সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত অনাবাদি জমি
৩। 'রায়ত' বলতে কাকে বোঝায়?
ক) জমিদার
খ) ব্যক্তিগত মালিকানা জমি
গ) বর্গাদার জমি
ঘ) গ্রামীণ রাস্তাঘাট
উত্তর: ক) সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত অনাবাদি জমি
১০। বর্গাদার বলতে বোঝায়—
ক) যে নিজের জমি চাষ করে
খ) যে অন্যের জমি চাষ করে ও ফসল ভাগ দেয়
গ) খাজনা আদায়কারী
ঘ) জেলা ভূমি অফিসার
উত্তর: খ) যে অন্যের জমি চাষ করে ও ফসল ভাগ দেয়
১১। রেকর্ড অব রাইটসে ভুল থাকলে আপত্তি জানাতে হয়—
ক) দেওয়ানি আদালতে
খ) সেটেলমেন্ট অফিসারের কাছে
গ) জেলা প্রশাসকের কাছে
ঘ) হাইকোর্টে
উত্তর: খ) সেটেলমেন্ট অফিসারের কাছে
১২। রেকর্ড অব রাইটস হলো—
ক) শুধু খাজনা আদায়ের কাগজ
খ) জমির দখলের সরকারি দলিল
গ) মৌজা জরিপ মানচিত্র
ঘ) ফসল উৎপাদন রেজিস্টার
উত্তর: খ) জমির দখলের সরকারি দলিল
১৩। একজন ব্যক্তি সর্বাধিক কত একর কৃষিজমি রাখতে পারেন?
ক) ৬০ একর
খ) ১৯.২০ একর
গ) ২০ একর
ঘ) সীমাহীন
উত্তর: খ) ১৯.২০ একর
১৪। নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত জমি কি হবে?
ক) উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ হবে
খ) সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ হবে
গ) গ্রামীণ কমিটির অধীনে যাবে
ঘ) আদালতের তত্ত্বাবধানে থাকবে
উত্তর: খ) সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ হবে
১৫। ভূমি সিলিং আইন কোন অধ্যায়ে আছে?
ক) অধ্যায় ৯ (IX)

খ) অধ্যায় ১৩ (XIII)
গ) অধ্যায় ১১ (XI)
১৬। ভূমি সিলিং-এর উদ্দেশ্য—
ক) জমির ন্যায্য বণ্টন
খ) ভূমিহীনদের জমি প্রদান
গ) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
ঘ) সবগুলোই
উত্তর: ঘ) সবগুলোই
১৭। রায়ত ভাড়া বা খাজনা (Rent) পরিশোধ করেন কার কাছে?
ক) ইউনিয়ন পরিষদে
খ) খাজনা কালেক্টরের নিকট
গ) জেলা প্রশাসকের অফিসে
ঘ) আদালতে
উত্তর: খ) খাজনা কালেক্টরের নিকট
১৮। খাজনার (Rent) হার নির্ধারিত হয় কী অনুযায়ী?
ক) ভাড়াটিয়ার আয়ের ভিত্তিতে
খ) জমির শ্রেণি ও অবস্থান অনুযায়ী
গ) জেলা প্রশাসকের ইচ্ছায়
ঘ) মৌজা জরিপের ভিত্তিতে
উত্তর: খ) জমির শ্রেণি ও অবস্থান অনুযায়ী
১৯। অনাবাদি জমি কার মধ্যে বিতরণ করা হয়?
ক) ধনী জমির মালিক
খ) ভূমিহীন কৃষক
গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান
ঘ) পৌরসভা
উত্তর: খ) ভূমিহীন কৃষক
২০। রেকর্ড অব রাইটস প্রস্তুত করেন—
ক) জেলা প্রশাসক
খ) সেটেলমেন্ট অফিসার
গ) ভূমি মন্ত্রণালয়
ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ
উত্তর: খ) সেটেলমেন্ট অফিসার
২১। কোন ধারার অধীনে সরকার ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল (Land Survey Tribunal) প্রতিষ্ঠা করতে পারে?
ক) ১৪৪
খ) ১৪৫ক
গ) ১৪৫খ
ঘ) ১৪৫ঘ
ঘ) অধ্যায় ১২ (XII)
উত্তর: খ) অধ্যায় ১৩ (XIII)
উত্তর: খ) ১৪৫ক
২২। ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল (Land Survey Tribunal) কোন ধরনের মামলার বিচার করবে?
ক) সব দেওয়ানি মামলা
খ) জমির দখল সংক্রান্ত মামলা
গ) চূড়ান্ত প্রকাশিত রেকর্ড অব রাইটস সম্পর্কিত মামলা
ঘ) জমির খাজনা সম্পর্কিত মামলা
উত্তর: গ) চূড়ান্ত প্রকাশিত রেকর্ড অব রাইটস সম্পর্কিত মামলা
২৩। ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালে (Land Survey Tribunal) মামলা দায়ের করার সময়সীমা কত?
ক) ৬ মাস
খ) ১২ মাস
গ) ২ বছর
ঘ) ৩ মাস
উত্তর: খ) ১২ মাস (১ বছর/ধারা ১৪৫ক(৬))
২৪। ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের (Land Survey Tribunal) কাজ দ্রুত করার উদ্দেশ্যে ২০২৩-এর সংশোধনী হিসাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?
ক) মামলা সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা
খ) ট্রাইব্যুনালগুলি বন্ধ করা
গ) অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের সুযোগ দেওয়া
ঘ) আপীলের সময় ১ মাসে নামিয়ে আনা
উত্তর: গ) অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের সুযোগ দেওয়া
২৫। বিশেষ কারণে বিলম্ব হলে ট্রাইব্যুনাল আরও কত সময় পর্যন্ত মামলা গ্রহণ করতে পারে?
ক) ৬ মাস
খ) ১ বছর
গ) ২ বছর
ঘ) ৩ মাস
উত্তর: খ) ১ বছর (ধারা ১৪৫ক(৭))
২৬। ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল কোনো মামলা সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে?
ক) ৯০ দিন
খ) ১২০ দিন
গ) ১৮০ দিন
ঘ) ২ বছর

উত্তর: গ) ১৮০ দিন (ধারা ১৪৫ক(৭ক))

ক) যুগ্ম জেলা জজ
খ) অতিরিক্ত জেলা জজ
গ) জেলা জজ
ঘ) দায়রা জজ
উত্তর: গ) জেলা জজ (ধারা ১৪৫খ(৩))
২৮। ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে কত সময়ের মধ্যে আপিল করা যায়?
ক) ১ মাস
খ) ৩ মাস
গ) ৬ মাস
ঘ) ১ বছর
উত্তর: খ) ৩ মাস (ধারা ১৪৫খ(৫))
২৯। ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনাল কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন আইন অনুসরণ করবে?
ক) দণ্ডবিধি
খ) দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮
গ) ফৌজদারি কার্যবিধি
ঘ) প্রমাণ আইন
উত্তর: খ) দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (ধারা ১৪৫ঘ(১))
৩০। ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশের চূড়ান্ততা সম্পর্কিত বিধান কোন ধারায় বলা হয়েছে?
ক) ১৪৫ঘ
খ) ১৪৫ঙ
গ) ১৪৫চ
ঘ) ১৪৫ছ
উত্তর: খ) ১৪৫ঙ
৩১। কোন ধারা বাতিল করা হয়েছে ২০২৩ সালের সংশোধনী অনুযায়ী?
ক) ১৪৫ক
খ) ১৪৫খ
গ) ১৪৫গ
ঘ) ১৪৫ঘ
উত্তর: গ) ১৪৫গ বাতিল করা হয়েছে।
৩২। আপিল ট্রাইব্যুনালের (Appellate Tribunal) আদেশের বিরুদ্ধে কোন পর্যায়ে চূড়ান্ত বিধান স্থাপন করা হয়েছে?
ক) জেলা জজ আদালতে
২৭। ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনালের (Land Survey Appellate Tribunal) বিচারক কাদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হয়?
খ) হাইকোর্টে
গ) কোথাও নয়
ঘ) সুপ্রিম কোর্টে
উত্তর: গ) কোথাও নয়
৩৩। কোন জমি খাজনা/রেন্ট প্রদানের দায় থেকে অব্যাহতি পেতে পারে?
ক) বাণিজ্যিক জমি
খ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জমি
গ) ধর্মীয় উপাসনাস্থলে ব্যবহৃত জমি
ঘ) সরকারি অফিসের জমি
উত্তর: গ) ধর্মীয় উপাসনাস্থলে ব্যবহৃত জমি (ধারা ১৫১ক)
৩৪। খাজনা মওকুফের জন্য মালিক বা অ-কৃষি ভাড়াটিয়াকে কোথায় আবেদন করতে হবে?
ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
খ) জেলা জজ
গ) ডেপুটি কমিশনার
ঘ) ভূমি রেজিস্ট্রার
উত্তর: গ) ডেপুটি কমিশনার
৩৫। কোন পরিস্থিতিতে একজন ভাড়াটিয়া, চাষী বা অধীন-রায়ত ৩৭৫ স্ট্যান্ডার্ড বিঘার সীমার অতিরিক্ত জমি রাখতে পারবে?
ক) যদি তিনি পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী হন
খ) যদি তিনি সরকারকে অতিরিক্ত খাজনা প্রদান করেন
গ) যদি তিনি বৃহৎ পরিসরে সমবায় বা অন্যান্যভাবে কৃষিকাজ অথবা বৃহৎ পরিসরে দুগ্ধ খামার পরিচালনা করেন
ঘ) যদি জমি বনজ সম্পদে পূর্ণ হয়
উত্তর: গ)
৩৬। ধারা ৭৫ক(২) অনুযায়ী, নিষিদ্ধ সাবলেটিং বা উপভাড়া করলে এর ফল কী হবে?
ক) সাবলেটিং বৈধ হবে
খ) জমি সরকারের নিকট বাজেয়াপ্ত হবে
গ) জমি ফেরত দেওয়া হবে মূল মালিককে
ঘ) শুধু জরিমানা ধার্য হবে
উত্তর: খ)
৩৭। ধারা ৭৫ক অনুযায়ী, সাবলেট করা জমি বাজেয়াপ্ত হলে কার মালিকানায় যাবে?
ক) আদালতের

খ) সরকারের
গ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের
৩৮। ধারা ৮১ অনুযায়ী, কোনো এলাকার কৃষিজমির জন্য কতটি শ্রেণির হোল্ডার বা স্বত্বাধিকারী থাকবে?
ক) দুটি
খ) একাধিক
গ) মালিক
ঘ) চারটি
উত্তর: গ) মালিক
৩৯। ধারা ৮১-এর প্রথম শর্তাংশ (proviso) অনুযায়ী, মালিককে কোন অধিকার দেওয়া হবে না?
ক) জমি ভাড়া দেওয়ার অধিকার
খ) সরকারি খাজনা নির্ধারণের অধিকার
গ) সাব-সয়েল বা ভূ-গর্ভস্থ খনিজ সম্পদের অধিকার
ঘ) কৃষিজমিতে ফসল চাষের অধিকার
উত্তর: গ) সাব-সয়েল বা ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের (sub-soil, minerals) অধিকার
৪০। ধারা ৮৬(২) অনুযায়ী, ক্ষতিগ্রস্ত জমি যদি স্বস্থানে (re-appear in situ) ৩০ বছরের মধ্যে পুনরায় উদ্ভূত হয়, তখন মূল প্রজার অধিকার কেমন হবে?
ক) আর থাকবে না
খ) পুনরায় আইনগত অধিকার থাকবে
গ) সরকার নেবে
ঘ) আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে
উত্তর: খ) পুনরায় আইনগত অধিকার থাকবে
৪১। ধারা ৮৬(৩) অনুযায়ী, পুনরায় উদ্ভূত জমির অবিলম্বে দখলের অধিকার কারা প্রথমে ব্যবহার করবে?
ক) মূল ভাড়াটিয়া
খ) রাজস্ব কর্মকর্তা
গ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ
ঘ) আদালত
উত্তর: খ) রাজস্ব কর্মকর্তা বা কালেক্টর (Collector)
৪২। ধারা ৯০(১) অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য মোট কত বিঘার বেশি জমি কিনতে বা অধিগ্রহণ করতে পারবে না?
ক) ৩০০
খ) ৩৭৫
গ) ৪০০
ঘ) ২৫০
ঘ) মূল জমিদারের
উত্তর: খ)
উত্তর: খ) ৩৭৫ বিঘা
৪৩। ধারা ৯০(২) অনুযায়ী, একজন রায়ত বা তার অংশ (share) কোন শর্তে হস্তান্তর (transfer) করতে পারবে?
ক) যে কাউকে বিক্রি বা দান করে
খ) শুধু প্রকৃত কৃষককে (bona fide cultivator)
গ) যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে
ঘ) সরকারকে ছাড়া কোনো আদালতের অনুমতি ছাড়া
উত্তর: খ) শুধু প্রকৃত কৃষককে (bona fide cultivator)
৪৪। ধারা ৯০ অনুযায়ী, কোন ক্ষেত্রেই ৩৭৫ বিঘার সীমা অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে?
ক) শুধু আদালতের আদেশে
খ) যদি ব্যক্তি বা কো-অপারেটিভ সোসাইটি বড় পরিসরে যান্ত্রিক কৃষি পরিচালনা করে
গ) সাধারণ কৃষক বা রায়তের জন্য
ঘ) সরকার অনুমোদিত না হলেও যেকোনো ব্যক্তি
উত্তর: খ) যদি ব্যক্তি বা কো-অপারেটিভ সোসাইটি বড় পরিসরে যান্ত্রিক কৃষি পরিচালনা করে
৪৫। ধারা ৯০(৫) অনুযায়ী, যদি হোল্ডিং বা প্রজাস্বত্ব (tenancy) বা অংশ এই ধারার বিরুদ্ধে হস্তান্তর করা হয়, তার ফল কী হবে?
ক) হস্তান্তর বৈধ হবে কিন্তু জরিমানা থাকবে
খ) জমি সরকারের নিকট বর্তাবে
গ) আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে
ঘ) হস্তান্তর সম্পূর্ণ বৈধ হবে
উত্তর: খ) জমি সরকারের নিকট বর্তাবে
৪৬। ধারা ৯১ অনুযায়ী, যদি একজন ব্যক্তির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি তার নিজের ইতিমধ্যেই অধিগ্রহণকৃত জমির সাথে যোগ করলে ধারা ৯০ অনুযায়ী সীমা অতিক্রম করে, তখন কী হতে পারে?
ক) ব্যক্তিকে অতিরিক্ত জমি রাখতে দেওয়া হবে
খ) অতিরিক্ত জমি সরকার অধিগ্রহণ করতে পারবে
গ) আদালতের অনুমতি ছাড়া কেউ কিছু করতে পারবে না
ঘ) জমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নিকট চলে যাবে
উত্তর: খ) অতিরিক্ত জমি সরকার অধিগ্রহণ করতে পারবে
৪৭। ধারা ৯১ অনুযায়ী, সরকার কত জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে?
ক) সমানভাবে মোট জমির অর্ধেক
খ) সম্পূর্ণ জমি

গ) ধারা ৯০ অনুযায়ী সীমার অতিরিক্ত জমি
ঘ) ১০০ স্ট্যান্ডার্ড বিঘা সর্বাধিক

৪৮। ধারা ৯১ অনুযায়ী, অতিরিক্ত জমি নির্বাচন (selection) কীভাবে হবে?
ক) সরকারের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে
খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী
গ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী
ঘ) আদালতের মাধ্যমে
উত্তর: খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী

৪৯। ধারা ৯৬(১) অনুযায়ী, কবে একজন সহ-অংশীদার প্রজা (co-sharer tenant) হোল্ডিং-এর অংশ বা শেয়ার কিনতে আদালতে আবেদন করতে পারবে?
ক) বিক্রি হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে
খ) বিক্রি হওয়ার ১ বছরের মধ্যে
গ) বিক্রি জানার ২ মাসের মধ্যে
ঘ) বিক্রি হওয়ার ৩ বছরের মধ্যে
উত্তর: গ) বিক্রি জানার ২ মাসের মধ্যে

৫০। ধারা ৯৬ অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি আবেদন করতে পারবে না যদি সে—
ক) সহ-অংশীদার প্রজা (co-sharer tenant) না হয়
খ) ধারা ৯০ অনুযায়ী বিক্রি করা যায় না
গ) উভয় (ক) এবং (খ)
ঘ) শুধুমাত্র মামলা দায়েরের সময় টাকা জমা না করে
উত্তর: গ) উভয় (ক) এবং (খ)

৫১। ধারা ৯৬ অনুযায়ী, আবেদন করার সময় আদালতে কোন টাকা জমা দিতে হবে?
ক) বিক্রির মূল্য
খ) ২৫% ক্ষতিপূরণ
গ) ৮% বার্ষিক সুদ
ঘ) উভয় (ক), (খ) ও (গ)
উত্তর: ঘ) উভয় (ক), (খ) ও (গ)

৫২। ধারা ৯৬(৬) অনুযায়ী, মূল আবেদন করার পর, বাকি সহ-অংশীদার প্রজারা কত দিনের মধ্যে যুক্ত হতে পারবে?
ক) ১ মাসের মধ্যে
খ) ২ মাসের মধ্যে
গ) ৬ মাসের মধ্যে
ঘ) ১ বছরের মধ্যে
উত্তর: খ) ২ মাসের মধ্যে

উত্তর: গ) ধারা ৯০ অনুযায়ী সীমার অতিরিক্ত জমি

৫৩। ধারা ৯৬ অনুযায়ী, আদালত অনুমোদিত আবেদনকারীদের নামে বিক্রির দলিল (deed) কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে?
ক) ৩০ দিন
খ) ৪৫ দিন
গ) ৬০ দিন
ঘ) ৯০ দিন
উত্তর: গ) ৬০ দিন

৫৪। ধারা ৯৬ অনুযায়ী, কোন জমিতে এই ধারার প্রযোজ্যতা নেই?
ক) কৃষিজমি (Agricultural land)
খ) বসতবাড়ি বা বাস্তুভিটা (Homestead land)
গ) বাণিজ্যিক জমি (Commercial land)
ঘ) খাস বা সরকারি জমি (Government land)
উত্তর: খ) বসতবাড়ি বা বাস্তুভিটা (Homestead land)

৫৫। ধারা ৯৭ অনুযায়ী, কোন কর্তৃপক্ষ কোনো জেলা বা স্থানীয় অঞ্চলে আদিবাসীদের (Aboriginals) জমি হস্তান্তরের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে?
ক) স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান
খ) আদালত
গ) সরকার
ঘ) জেলা প্রশাসক
উত্তর: গ) সরকার

৫৬। নিম্নলিখিত কোন সম্প্রদায় বা উপজাতি ধারা ৯৭-এর আওতায় পড়ে?
ক) ব্রাহ্মণ
খ) সাওতাল (Sonthals)
গ) বাঙালি
ঘ) চট্টগ্রামের চা শ্রমিকরা
উত্তর: খ) সাওতাল (Sonthals)

৫৭। ধারা ১১৭ অনুযায়ী, রাজস্ব কর্মকর্তা (Revenue-officer) কোন উদ্দেশ্যে যৌথ প্রজাস্বত্ব (joint tenancy) উপ-বিভাজন (subdivide) করতে পারে?
ক) শুধুমাত্র মালিকের চাহিদা অনুযায়ী
খ) একাধিক সহ-অংশীদার প্রজার আবেদন বা নিজের উদ্যোগে
গ) আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী
ঘ) স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের চাহিদা অনুযায়ী

উত্তর: খ) একাধিক সহ-অংশীদার প্রজার (co-sharer tenant) আবেদন বা নিজের উদ্যোগে

খ) বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণকে জানানো
গ) যথাযথ নোটিশ দিয়ে উপস্থিত হয়ে শুনানি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া
ঘ) আদালতের অনুমোদন
উত্তর: গ) যথাযথ নোটিশ দিয়ে উপস্থিত হয়ে শুনানি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া
৫৯। ধারা ১৪৩ অনুযায়ী, রেকর্ড-অব-রাইটস-এর পরিবর্তন কোন কারণে করা যেতে পারে?
ক) জমি বিক্রয় বা উত্তরাধিকার
খ) উপ-বিভাজন, একত্রীকরণ বা সংহতিকরণ (Subdivision, amalgamation or consolidation)
গ) নতুন সরকারের ক্রয় বা বন্দোবস্ত (settlement)
৫৮। ধারা ১১৭-এর শর্তাংশ (proviso) অনুযায়ী উপ-বিভাজনের আগে কী প্রয়োজন?
ক) কোনো প্রয়োজন নেই
ঘ) খাজনা হ্রাস (Abatement of rent)
ঙ) উপরোক্ত সবগুলো
উত্তর: ঙ) উপরোক্ত সবগুলো
৬০। ধারা ১৫১ঞ অনুযায়ী "পরিবার (Family)" বলতে কোন কোন সদস্যকে বোঝায়?
ক) কেবল পিতা-মাতা ও সন্তান
খ) ব্যক্তি, তার স্ত্রী, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের পুত্র ও পুত্রের অবিবাহিত কন্যা
গ) কেবল ব্যক্তি এবং তার স্ত্রী
ঘ) কেবল ব্যক্তি ও তার সন্তান
উত্তর: খ) ব্যক্তি, তার স্ত্রী, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের পুত্র ও পুত্রের অবিবাহিত কন্যা

# ৩য় অংশ:
# অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ (The Non-Agricultural Tenancy Act, 1949)
## অধ্যায় ১: প্রাথমিক বিষয়াবলি এবং সংজ্ঞাসমূহ (Basics and Definitions)

**ভূমিকা এবং সংজ্ঞাসমূহ (Introduction and Definitions):**

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ হলো ১৯৪৯ সালের ২৩নং আইন (Act No. XXIII of 1949)। এটি ১৯৪৯ সালে পাস হয়েছিল। আইনটিতে প্রাথমিকভাবে ১২টি অধ্যায় এবং মোট ৯১টি ধারা ছিল। বাংলাদেশের অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ হলো এমন একটি আইন যা অকৃষি জমির মালিক (landlords) এবং প্রজাদের (tenants) মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।

**"বাংলা বছর (Bengali year)"** বলতে প্রচলিত বাংলা বর্ষপঞ্জিকা বছরকে বোঝায়, যা বাংলা চৈত্র মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত হয়। [ধারা ২(১)]

**"জমির মালিক (Landlord)"**[1] হলেন সেই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ যার অধীনে একজন অকৃষি প্রজা জমি ধারণ করেন। এর অর্থ হলো প্রজাস্বত্ব কাঠামোতে জমির মালিক সরাসরি প্রজার ঠিক ওপরের স্তরে অবস্থান করেন।

**"অকৃষি জমি (Non-agricultural land)"**[2] বলতে এমন জমিকে বোঝায় যা কৃষি বা উদ্যানপালনের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এর অন্তর্ভুক্ত এমন জমিও যা অকৃষি উদ্দেশ্যে ইজারা দেওয়া হয়েছে, এমনকি যদি বর্তমানে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না-ও হয়। তবে, এর অন্তর্ভুক্ত নয়:

❖ যে জমি প্রাথমিকভাবে কৃষি বা উদ্যানপালনের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু জমির মালিকের সম্মতি ছাড়া ১২ বছরের কম সময় ধরে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে;

❖ চা চাষ বা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমি।

[বি.দ্র.: যদি ৭২ ধারার অধীন কোনো জমিকে এই আইনের অধীনে প্রজাস্বত্বে রূপান্তরিত করা হয়, তবে তা অকৃষি জমি হিসেবে গণ্য করা হবে।]

**"অকৃষি প্রজা (Non-agricultural tenant)"**[3] বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি অন্য কারো মালিকানাধীন অকৃষি জমি তাদের অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করেন এবং এর জন্য ভাড়া প্রদান করেন (বা করতেন), যদি না কোনো বিশেষ চুক্তিতে ভিন্নরূপ কিছু বলা থাকে।

## বিজেএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**১. 'অকৃষি জমি (Non-agricultural land)' বলতে আপনি কী বোঝেন? [৮ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**অকৃষি জমি (Non-Agricultural Land):**

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর ধারা ২(৪) অনুসারে, অকৃষি জমি বলতে এমন জমিকে বোঝায় যা কৃষি বা উদ্যানতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো অকৃষি বা অ-উদ্যানতাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে ইজারায় ধারণকৃত যেকোনো জমি, তা প্রকৃতপক্ষে উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হোক বা না হোক।

**নিম্নলিখিত জমি অকৃষি জমির আওতাভুক্ত হবে না**

❖ যে জমি প্রাথমিকভাবে কৃষি বা উদ্যানতাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে ইজারা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরে জমির মালিকের সম্মতি ছাড়াই অকৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, যদি উক্ত ব্যবহারের মেয়াদ ১২ বছরের কম হয়, তবে এই আইনের অধীনে তা অকৃষি জমি বলে গণ্য হবে না।

❖ চা চাষ বা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমিও এর আওতাভুক্ত হবে না।[২(৪)(খ)]

**রূপান্তরের বিধান (Conversion Provision):**

যদি জমিটি পরবর্তীতে ৭২ ধারার আদেশের মাধ্যমে এই আইনের দ্বারা পরিচালিত প্রজাস্বত্বে রূপান্তরিত করা হয়, তবে এটিকে অকৃষি জমি হিসেবে গণ্য করা হবে।

---

**১. অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর অধীনে অকৃষি প্রজা (non-agricultural tenant) কে? [৭ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর ধারা ২(৫) অনুসারে, অকৃষি প্রজা হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি অন্য ব্যক্তির সম্মতিক্রমে তার অধীনে অকৃষি জমি ধারণ করেন এবং উক্ত জমির জন্য ভাড়া বা খাজনা প্রদান করতে দায়বদ্ধ থাকেন, অথবা যদি এমন কোনো বিশেষ চুক্তি না থাকত যা তাকে এরূপ অর্থ প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়, তবে তিনি ভাড়া প্রদান করতে দায়বদ্ধ হতেন। এই সংজ্ঞায় প্রজার স্বার্থের উত্তরাধিকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা আইনগতভাবে প্রজার অধিকার ও দায়িত্বের উত্তরাধিকার লাভ করেন বা স্থলাভিষিক্ত হন।

তবে, আইনটি কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে এই সংজ্ঞা থেকে বাদ দেয়। সুনির্দিষ্টভাবে, একজন ব্যক্তিকে অকৃষি প্রজা হিসেবে গণ্য করা হবে না যদি তিনি উক্ত জমিতে নিজের নির্মিত এবং মালিকানাধীন কোনো প্রাঙ্গণ দখল করে থাকেন, এবং যদি তিনি (বা হতেন) জমির পরিবর্তে শুধুমাত্র সেই প্রাঙ্গণটি দখলের জন্যই ভাড়া প্রদান করতে দায়বদ্ধ থাকেন।

মূলত, আইনটি যারা অকৃষি জমি ভাড়া নেন এবং যারা এ ধরনের জমিতে নিজেদের মালিকানাধীন ভবনে কেবল বসবাস করেন—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করে, যা নিশ্চিত করে যে প্রজাস্বত্বের অধিকার ও বাধ্যবাধকতাগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

---

**১. (গ) অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর আলোকে 'অকৃষি প্রজা' বলতে আপনি কী বোঝেন? একজন অকৃষি প্রজা কীভাবে অকৃষি জমি হস্তান্তর করতে পারেন? এ বিষয়ে জমির মালিককে নোটিশ প্রদানের প্রক্রিয়াটি লিপিবদ্ধ করুন। [১৫তম বিজেএস]**

**উত্তর:**

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর ধারা ২(৫) অনুযায়ী, অকৃষি প্রজা বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যিনি অন্য কোনো ব্যক্তির সম্মতিক্রমে তার অধীনে অকৃষি জমি ধারণ করেন এবং উক্ত জমির জন্য ভাড়া প্রদান করতে দায়বদ্ধ থাকেন (বা কোনো বিশেষ চুক্তির অনুপস্থিতিতে দায়বদ্ধ হতেন)। এই সংজ্ঞায় মূল প্রজার স্বার্থের উত্তরাধিকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ হলো এমন ব্যক্তিবর্গ যারা উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্য কোনো আইনগত উপায়ে প্রজার অধিকার ও বাধ্যবাধকতার স্থলাভিষিক্ত হন।

তবে, এই আইন এমন যেকোনো ব্যক্তিকে এই সংজ্ঞা থেকে বাদ দেয় যিনি জমির উপর নিজস্ব নির্মিত এবং মালিকানাধীন প্রাঙ্গণ (premises) দখল করে আছেন এবং যিনি জমির পরিবর্তে শুধুমাত্র উক্ত প্রাঙ্গণ দখলের জন্যই ভাড়া প্রদান করতে দায়বদ্ধ (বা হতেন)।

**প্রজা কর্তৃক অকৃষি জমি হস্তান্তর (Transfer of Non-Agricultural Land by Tenant):**

এই আইনের ২৩ ধারা অনুসারে, একজন অকৃষি প্রজার কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বিক্রয়, দান, বিনিময়, বন্ধক বা উইলের মাধ্যমে জমিতে তার স্বার্থ হস্তান্তর করার অধিকার রয়েছে।

**জমির মালিককে নোটিশ জারির পদ্ধতি (Method of Service on the Landlord) - ধারা ২৩(৫) ও আনুষঙ্গিক বিধানাবলি:**

**অকৃষি জমি হস্তান্তরের পদ্ধতি এবং জমির মালিকদের নোটিশ প্রদান (ধারা ২৩):**

**(১)** একজন অকৃষি প্রজা কর্তৃক ধারণকৃত অকৃষি জমি বা এর কোনো অংশ বা শেয়ারের প্রতিটি হস্তান্তর অবশ্যই নিবন্ধিত দলিলের (registered instrument) মাধ্যমে করতে হবে, তবে উইলের (bequest) ক্ষেত্রে বা কোনো ডিক্রি কার্যকর করার জন্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অথবা সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (Public Demands Recovery Act, 1913)-এর অধীনে স্বাক্ষরিত কোনো সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না। কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা এমন কোনো দলিল নিবন্ধনের জন্য গ্রহণ করবেন না যদি না তাতে বিক্রয় মূল্য বা, যেখানে কোনো বিক্রয় মূল্য নেই, সেখানে হস্তান্তরিত জমি বা এর অংশ বা শেয়ারের মূল্য উল্লেখিত থাকে, এবং যদি না এর সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সংযুক্ত থাকে—

(ক) নির্ধারিত ফরমে হস্তান্তরের বিবরণ সম্বলিত একটি নোটিশ, সাথে জমির মালিক (যিনি হস্তান্তরের কোনো পক্ষ নন) বরাবর এটি জারির জন্য নির্ধারিত প্রসেস ফি (process fee), এবং

(খ) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্যান্য নোটিশ এবং প্রসেস ফি।

**(২)** উক্ত জমি বা এর কোনো অংশ বা শেয়ার উইলের (bequest) ক্ষেত্রে, কোনো আদালত প্রোবেট (probate) বা লেটারস অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (letters of administration) মঞ্জুর করবেন না যে পর্যন্ত না আবেদনকারী উপ-ধারা (১)-এর দফা (ক)-তে উল্লেখিত নোটিশের অনুরূপ একটি নোটিশ দাখিল করেন এবং একই পরিমাণ প্রসেস ফি জমা দেন।

**(৩)** কোনো আদালত বা রাজস্ব কর্মকর্তা কোনো ডিক্রি বা সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩-এর অধীনে স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেটের কার্যকরকরণে উক্ত জমি বা এর অংশ বা শেয়ার বিক্রয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন না, এবং কোনো আদালত উক্ত জমি বা এর অংশ বা

শেয়ার বন্ধক ফোরক্লোজারের (foreclosure) জন্য কোনো চূড়ান্ত ডিক্রি বা আদেশ দেবেন না, যে পর্যন্ত না ক্রেতা বা বন্ধকগ্রহীতা (ক্ষেত্রমতো) উপ-ধারা (১)-এ উল্লেখিত নোটিশের অনুরূপ একটি নোটিশ দাখিল করেন এবং একই পরিমাণ প্রসেস ফি জমা দেন।

**(৪)** যদি উক্ত জমির কোনো অংশ বা শেয়ারের হস্তান্তর এমন কোনো হস্তান্তর হয় যার ক্ষেত্রে ২৪ ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য, তবে নির্ধারিত ফরমে হস্তান্তরের বিবরণ সম্বলিত নোটিশ দাখিল করতে হবে এবং এর সাথে উক্ত জমির সকল সহ-অংশীদার প্রজা (co-sharer tenants) যারা হস্তান্তরের পক্ষ নন, তাদের উপর নোটিশ জারির জন্য নির্ধারিত প্রসেস ফি জমা দিতে হবে।

**(৫)** আদালত, রাজস্ব কর্মকর্তা বা নিবন্ধন কর্মকর্তা (ক্ষেত্রমতো) পূর্ববর্তী উপ-ধারায় উল্লেখিত নোটিশগুলো নির্ধারিত পদ্ধতিতে জারি করবেন:

শর্ত থাকে যে, এ ধরনের নোটিশ জারির অর্থ এই হবে না যে, যে জমির মালিক বা সহ-অংশীদার প্রজার উপর নোটিশটি জারি করা হয়েছে তিনি জমির ভাড়ার পরিমাণ বা এলাকার সীমানা স্বীকার করে নিয়েছেন, অথবা এটিকে প্রজাস্বত্বের বিভাজন (division of the tenancy) বা এর জন্য প্রদেয় ভাড়ার বণ্টনের বিষয়ে জমির মালিক বা উক্ত সহ-অংশীদার প্রজার প্রকাশ্য সম্মতি হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, যদি পরবর্তীতে এমন কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো মামলা, আপিল বা অন্য কোনো কার্যক্রমে, যেখানে জমির মালিক কোনো পক্ষ ছিলেন না, হস্তান্তরটি বাতিল বা পরিবর্তন করা হয়, তবে যে কর্তৃপক্ষের নিকট উপযুক্ত মামলা বা কার্যক্রমটি প্রথম দায়ের করা হয়েছিল তারা উক্ত আদেশের একটি অনুলিপি জমির মালিকের নিকট প্রেরণ করবেন।

## অধ্যায় ২: অকৃষি প্রজাদের শ্রেণিবিভাগ এবং এ ধরনের প্রজাস্বত্ব ধারণ/ব্যবহারের উদ্দেশ্য/পদ্ধতি

**অকৃষি প্রজাদের শ্রেণিবিভাগ (Classes of Non-Agricultural Tenants)**

**[অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর ধারা ৩]**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, অকৃষি প্রজাদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে:

(ক) প্রজা (Tenants)

(খ) অধীন-প্রজা (Under-tenants)

(ক) **প্রজা (Tenant)** বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি এই আইনে উল্লিখিত কোনো বৈধ উদ্দেশ্যে একজন স্বত্বাধিকারী (proprietor) বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর (tenure-holder) নিকট হতে অকৃষি জমি ধারণ করার অধিকার লাভ করেছেন। এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবেন এমন ব্যক্তির বৈধ উত্তরাধিকারী বা স্বার্থের উত্তরাধিকারীগণও।

(খ) **অধীন-প্রজা (Under-tenant)** বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি এই আইনের অধীনে অনুমোদিত কোনো উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন প্রজার মাধ্যমে অকৃষি জমি ধারণ করেন। এর অন্তর্ভুক্ত হবেন এমন ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণও।

**অকৃষি প্রজা যে সকল উদ্দেশ্যে অকৃষি জমি ধারণ করতে পারবেন (Purposes for which non-agricultural tenant may hold non-agricultural land)**

এ বিষয়ে ধারা ৪-এ ৩টি উদ্দেশ্যের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো—

❖ **বসতবাড়ি বা আবাসিক উদ্দেশ্য (Homestead or residential purposes)** – প্রজা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বসবাসের উদ্দেশ্যে বাসগৃহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমি ব্যবহার করতে পারবেন।

❖ **উৎপাদন বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য (Manufacturing or business purposes)** – জমিটি কারখানা, দোকান, ব্যবসা, বাণিজ্য বা অন্যান্য মুনাফামুখী উদ্যোগের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

❖ **ধর্মীয় বা অন্যান্য উদ্দেশ্য (Religious or other purposes)** – মসজিদ, মন্দির, গোরস্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা জনকল্যাণমূলক অনুরূপ উদ্দেশ্যে জমিটি ধারণ করা যেতে পারে।

**অকৃষি জমি ব্যবহারের পদ্ধতি (Manner of use of non-agricultural lands - Section 6)**

(১) একজন প্রজা এই আইনের অধীনে যেকোনো বৈধ উদ্দেশ্যে অকৃষি জমি ব্যবহার করতে পারবেন, শর্ত থাকে যে এর ফলে জমির মূল্য হ্রাস পাবে না।

(২) ৭ বা ৮ ধারার অধীন প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে, প্রজার নিম্নোক্ত অধিকার রয়েছে:

- পাকা ইমারতসহ যেকোনো কাঠামো নির্মাণ করার
- ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ করার
- পুকুর খনন করার
- গাছ রোপণ করা, এর ফল ভোগ করা, গাছ কাটা এবং গাছ ও এর উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করার

আইনের ৬ ধারা অকৃষি জমি ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে। একজন প্রজা এই আইনের অধীনে যেকোনো বৈধ উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করতে পারবেন, শর্ত থাকে যে এই ধরনের ব্যবহার এর স্থায়ী মূল্য হ্রাস করবে না। ৭ এবং ৮ ধারার অধীন প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে, প্রজা ব্যাপকতর অধিকার ভোগ করেন, যার মধ্যে রয়েছে যেকোনো কাঠামো (এমনকি পাকা ইমারত) নির্মাণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুকুর খনন, এবং গাছ রোপণ, উপভোগ, কাটা বা গাছ ও এর উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির অধিকার। এভাবে, এই বিধানটি প্রজাদের লাভজনক ব্যবহারের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জমির মূল্য সুরক্ষিত করে।

## বিজেএস লিখিত পরীক্ষা (BJS Written):

**১. অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর অধীনে প্রজা (Tenant) এবং অধীন-প্রজার (Under-Tenant) মধ্যে পার্থক্য করুন। [৭ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর ৩ ধারা অকৃষি প্রজাদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে: প্রজা এবং অধীন-প্রজা। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো:

**প্রজা [ধারা ৩(২)]**

- **সংজ্ঞা:** প্রজা হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি এই আইনে সুনির্দিষ্টকৃত যেকোনো উদ্দেশ্যের জন্য একজন স্বত্বাধিকারী বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট হতে অকৃষি জমি ধারণ করার অধিকার অর্জন করেন।
- **স্বার্থের উত্তরাধিকারী (Successors-in-Interest):** এই পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত প্রজার উত্তরাধিকারীগণ, যা প্রজাস্বত্বের অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ বা আইনগত হস্তান্তরের সুযোগ দেয়।
- **অধিকারের উৎস:** এই অধিকার সরাসরি জমির মালিক (স্বত্বাধিকারী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী)-এর কাছ থেকে অর্জিত হয়, যা একটি প্রাথমিক সম্পর্ক স্থাপন করে।
- **উদ্দেশ্য:** জমিটি অকৃষি উদ্দেশ্যে যেমন আবাসিক, বাণিজ্যিক বা এই আইনের অধীনে স্বীকৃত অন্যান্য ব্যবহারের জন্য ধারণ করা হয়।

**অধীন-প্রজা [ধারা ৩(৩)]**

- **সংজ্ঞা:** অধীন-প্রজা হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন প্রজার অধীনে অকৃষি জমি ধারণ করার অধিকার অর্জন করেন।
- **স্বার্থের উত্তরাধিকারী (Successors-in-Interest):** অধিকারের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে অধীন-প্রজার উত্তরাধিকারীদেরও এর অন্তর্ভুক্ত করে।
- **অধিকারের উৎস:** অধিকারগুলো স্বত্বাধিকারীর নিকট হতে সরাসরি নয় বরং একজন প্রজার মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা একটি গৌণ সম্পর্ক তৈরি করে।
- **উদ্দেশ্য:** প্রজার মতোই একই উদ্দেশ্য—এই আইনে সুনির্দিষ্টকৃত আবাসিক, বাণিজ্যিক, বা অন্যান্য অকৃষি ব্যবহার।

**একনজরে মূল পার্থক্যসমূহ (Key Differences at a Glance)**

| পার্থক্যের ভিত্তি | প্রজা (Tenant) | অধীন-প্রজা (Under-Tenant) |
|---|---|---|
| **সংজ্ঞা** | এমন ব্যক্তি যিনি স্বত্বাধিকারী বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট হতে অকৃষি জমি ধারণ করার অধিকার অর্জন করেন। | এমন ব্যক্তি যিনি প্রজার অধীনে (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) অকৃষি জমি ধারণ করার অধিকার অর্জন করেন। |
| **অধিকারের উৎস** | জমির মালিক (স্বত্বাধিকারী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী)-এর নিকট হতে সরাসরি অধিকার অর্জিত হয়। | জমির মালিকের নিকট হতে সরাসরি নয় বরং প্রজার মাধ্যমে অধিকার অর্জিত হয়। |
| **আইনি সম্পর্ক** | জমির মালিকের সাথে প্রাথমিক আইনি সম্পর্ক থাকে। | প্রজার সাথে সম্পৃক্ত একটি গৌণ আইনি সম্পর্ক থাকে। |
| **পদানুক্রমিক অবস্থান** | প্রাথমিক প্রজাস্বত্ব অধিকার ধারণ করেন। | প্রজার অধীনে অধীনস্থ অধিকার ধারণ করেন। |

| | | |
|---|---|---|
| **স্বার্থের উত্তরাধিকারী** | অন্তর্ভুক্ত – প্রজাস্বত্বের অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে বা আইনগতভাবে হস্তান্তরযোগ্য। | অন্তর্ভুক্ত – অধিকারসমূহ হস্তান্তরযোগ্য বা উত্তরাধিকারযোগ্য। |
| **প্রজাস্বত্বের উদ্দেশ্য** | আইনে সুনির্দিষ্টকৃত অকৃষি উদ্দেশ্যে (যেমন, আবাসিক, বাণিজ্যিক)। | প্রজার মতো একই উদ্দেশ্য – আইনের অকৃষি ব্যবহারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। |

---

**১. ক) অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর অধীনে অকৃষি প্রজাদের শ্রেণিবিভাগ [১৬তম বিজেএস]**

**উত্তর:**

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর ধারা ৩(১) অকৃষি প্রজাদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে: প্রজা এবং অধীন-প্রজা।

**প্রজা (Tenants):**

ধারা ৩(২) অনুসারে, প্রজা হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি এই আইনের দ্বারা অনুমোদিত উদ্দেশ্যগুলোর জন্য সরাসরি একজন স্বত্বাধিকারী বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট হতে অকৃষি জমি ধারণ করার অধিকার লাভ করেন। এই শ্রেণির মধ্যে স্বার্থের উত্তরাধিকারীরাও অন্তর্ভুক্ত। প্রজাগণ একটি প্রাথমিক ইজারা ধারণ করেন এবং জমির মালিকের সাথে তাদের সরাসরি আইনি সম্পর্ক থাকে, যা তাদের আবাসিক, বাণিজ্যিক, বা এই আইনের দ্বারা স্বীকৃত অন্যান্য অকৃষি উদ্দেশ্যে জমিটি ব্যবহার করার অধিকার দেয়।

**অধীন-প্রজা (Under-tenants):**

ধারা ৩(৩) অনুসারে, একজন অধীন-প্রজা সরাসরি স্বত্বাধিকারী বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে নয়, বরং একজন প্রজার কাছ থেকে অকৃষি জমি ধারণ করার অধিকার অর্জন করেন। এর মধ্যে স্বার্থের উত্তরাধিকারীরাও অন্তর্ভুক্ত। অধীন-প্রজাগণ প্রজার নিকট হতে একটি গৌণ ইজারা (উপভাড়া বা sub-lease) ধারণ করেন, যেখানে তাদের অনুমোদিত অকৃষি উদ্দেশ্যে জমিটি ব্যবহার করার অনুরূপ অধিকার থাকে।

---

**অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর বিধান অনুযায়ী এরূপ প্রজাগণ কী কী উদ্দেশ্যে অকৃষি জমি ধারণ করতে পারবেন? প্রজা কোন কোন পদ্ধতিতে উক্ত জমি ব্যবহার করতে পারবেন? [১৪তম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**অকৃষি জমি ধারণের উদ্দেশ্য (Purposes for Holding Non-Agricultural Land):**

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর ধারা ৪ অনুযায়ী, অকৃষি প্রজাগণ নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে জমি ধারণ করতে পারবেন:

- বাড়ি নির্মাণসহ আবাসিক উদ্দেশ্যে।
- শিল্প বা বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য।
- ধর্মীয় বা অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বৈধ উদ্দেশ্যে।

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ স্পষ্টভাবে সেই উদ্দেশ্যগুলো সংজ্ঞায়িত করে যার জন্য অকৃষি জমি ধারণ করা যেতে পারে এবং এর ব্যবহারের পদ্ধতি নির্ধারণ করে। প্রজাগণ আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জমিটি ব্যবহার করার অধিকারী, যার মধ্যে উন্নয়ন করা এবং জমির প্রাকৃতিক উৎপন্ন দ্রব্যাদি ভোগ করা অন্তর্ভুক্ত। আইনটি বিভিন্ন ধারার অধীনে প্রজাদের অধিকারগুলোকে আলাদা করে, বিশেষ করে তারা কী ধরনের কাঠামো নির্মাণ করতে পারবেন এবং জমিতে থাকা গাছপালা ও অন্যান্য সম্পদের উপর তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে।

**ব্যবহারের পদ্ধতি (Manner of Use): ধারা ৬**

৬ ধারা প্রজা কর্তৃক জমি ব্যবহারের রূপরেখা দেয়, যা অনুমোদিত উদ্দেশ্যের অধীন এবং যা জমির মূল্য বস্তুগতভাবে হ্রাস করবে না:

- **সাধারণ ব্যবহার (General Use):** জমিটিকে অবশ্যই আইনের উদ্দেশ্যগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে হবে।
- **৭ বা ৮ ধারার অধীন প্রজাস্বত্ব (Tenancies under Sections 7 or 8):**
    - প্রজাগণ স্থায়ী (পাকা) ইমারতসহ যেকোনো কাঠামো নির্মাণ করতে পারবেন।
    - তারা মসজিদ বা মন্দিরের মতো উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবেন।
    - পুকুর বা জলাশয় খনন করার অনুমতি রয়েছে।

- প্রজাগণ গাছ রোপণ করতে, সেগুলোর ফল ভোগ করতে এবং জমির গাছের কাঠ ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারবেন।

# অধ্যায় ৩: ১২ বছর বা ততোধিক এবং ১২ বছরের কম সময় অকৃষি জমি দখলের ক্ষেত্রসমূহ

## ১২ বছর বা ততোধিক সময় ধরে দখলকৃত প্রজাস্বত্বের ইজারা নবায়ন:

**অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯**-এর **ধারা ৮(১)** ঐ সকল প্রজাদের ইজারার মেয়াদ শেষে চিরস্থায়ীভাবে ইজারা নবায়নের অধিকার প্রদান করে, যারা কমপক্ষে বারো বছর লিখিত ইজারার অধীনে অকৃষি জমি দখল করে আছেন। এই অধিকার অন্য কোনো সাংঘর্ষিক আইন বা চুক্তির উপর প্রাধান্য পাবে। নবায়িত ইজারার খাজনা **রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০**-এর **চতুর্দশ অধ্যায়** (Chapter XIV) অনুযায়ী ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত হতে হবে এবং এর জন্য কোনো প্রিমিয়াম বা এককালীন অর্থ (সেলামি) প্রদান করার প্রয়োজন হবে না।

এই ধরনের প্রজারা মূল ইজারা ও নবায়িত মেয়াদে উচ্ছেদের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবেন, তবে ব্যতিক্রম হলো যদি তারা জমিটিকে এমনভাবে ব্যবহার করেন যা আইনের **ধারা ৪**-এর অধীন অনুমোদিত উদ্দেশ্যসমূহের (যেমন: আবাসিক, বাণিজ্যিক বা ধর্মীয় ব্যবহার) জন্য অযোগ্য করে তোলে।

**জমিতে স্বার্থ হস্তান্তর প্রসঙ্গে:**

- **উত্তরাধিকার** (Inheritance): যদি কোনো প্রজা ইচ্ছাপত্র (উইল) না করে মারা যান, তবে প্রাসঙ্গিক উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তার স্বার্থ উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তরিত হবে। যদি সম্পত্তিটি অন্যথায় রাষ্ট্রের অনুকূলে চলে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবে প্রজার স্বার্থ বিলুপ্ত হবে।
- **হস্তান্তর বা উইলমূলে দান** (Transfer or Bequest): এই আইন এবং **রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০**-এর **ধারা ৯০** সাপেক্ষে প্রজার স্বার্থ অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মতোই হস্তান্তর বা উইল করা যাবে।

**ধারা ৯ক** (Section 9A) প্রজাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্বসূরিদের দখলের সময়কাল "যুক্ত" (tack on) করার অনুমতি দেয়, যাতে মোট দখলের সময়কাল বারো বছরের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।

---

## ১২ বছরের কম সময় ধরে দখলকৃত প্রজাস্বত্বের ঘটনাসমূহ:

**অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯**-এর **ধারা ৯(১)** ঐ সকল প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ করে যারা এক বছরের বেশি কিন্তু বারো বছরের কম সময় ধরে অকৃষি জমি দখল করে আছেন, যা অন্য যেকোনো সাংঘর্ষিক আইন বা চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। এই ধরনের প্রজাদের ভূমিমালিক কেবল নিচের কারণসমূহে উচ্ছেদ করতে পারবেন:

১. **ভূমির অপব্যবহার:** প্রজা জমিটিকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যা এটিকে **ধারা ৪**-এর অধীন অনুমোদিত উদ্দেশ্যসমূহের (যেমন: আবাসিক, বাণিজ্যিক বা ধর্মীয় ব্যবহার) জন্য অযোগ্য করে তুলেছে।

২. **ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ:** যদি ইজারার মেয়াদ (এক বছরের বেশি কিন্তু বারো বছরের কম) শেষ হয়ে যায়।

৩. **নোটিশের মাধ্যমে অবসান:** লিখিত ইজারা ছাড়া বা অনির্দিষ্ট মেয়াদের প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে, ভূমিমালিক ছয় মাসের লিখিত নোটিশ দিয়ে চুক্তির অবসান ঘটাতে পারবেন, যা অবশ্যই প্রজাস্বত্ব বছরের শেষে শেষ হতে হবে এবং আইনি বিধান অনুযায়ী জারি করতে হবে।

তবে, নোটিশের মাধ্যমে অবসানের ভিত্তিতে উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে, জমির মূল্য বাদ দিয়ে প্রজার নির্মিত কোনো কাঠামো বা উন্নয়নের জন্য ভূমিমালিককে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। আইনের বিধান অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনার (Deputy Commissioner) এই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবেন।

**এই ধরনের প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে স্বার্থ হস্তান্তর প্রসঙ্গে:**

- **উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরঃ** ইচ্ছাপত্র ছাড়া মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রজার স্বার্থ **রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০**-এর **ধারা ৯১** অনুযায়ী বৈধ উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তরিত হবে। উত্তরাধিকার আইনের কারণে যদি সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে চলে যায়, তবে জমিতে প্রজার স্বার্থ বিলুপ্ত হবে।
- **হস্তান্তর বা উইল করার অধিকার :** এই আইন এবং **রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০**-এর **ধারা ৯০** সাপেক্ষে প্রজা তার স্বার্থ অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মতোই হস্তান্তর বা উইল করতে পারবেন।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**১. একজন অকৃষি প্রজা এবং অধীনস্থ প্রজাকে কি প্রজাস্বত্ব থেকে উচ্ছেদ করা যায়? যদি যায়, তবে কোন কোন কারণে? আলোচনা করুন। [৭ম বিজেএস]**

**উত্তর: অকৃষি প্রজাদের উচ্ছেদ: অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯**-এর **ধারা ৭**-এ অকৃষি প্রজাদের উচ্ছেদ করার শর্তসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

- **ঐতিহাসিক প্রজাস্বত্ব:** যেখানে **সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২** এর পূর্বে ইজারাসহ বা ইজারা ছাড়া জমি দখলে ছিল, অথবা যেখানে প্রজাস্বত্বের উৎপত্তি অজানা।
- **দীর্ঘমেয়াদী প্রজাস্বত্ব:** যখন প্রজা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য লিখিত ইজারার অধীনে জমি দখল করেন এবং ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অন্তত বারো বছর দখল বজায় রাখেন, বিশেষত যদি ভূমিমালিকের সম্মতিতে স্থায়ী (পাকা) কাঠামো নির্মিত হয়ে থাকে।

এই শর্তাবলির অধীনস্থ প্রজাদের উচ্ছেদ করা যাবে না, যদি না তারা জমির অপব্যবহার করে এটিকে আইনের **ধারা ৪**-এর অধীন অনুমোদিত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য অযোগ্য করে তোলেন।

এক বছরের বেশি কিন্তু বারো বছরের কম সময় ধরে জমি দখলে রাখা প্রজাদের উচ্ছেদের জন্য **ধারা ৯**-এ অতিরিক্ত কারণ প্রদান করা হয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত:

- **জমির অপব্যবহার।**
- **ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া** (নির্দিষ্ট মেয়াদী ইজারার ক্ষেত্রে)।
- প্রজাস্বত্ব বছরের শেষে মেয়াদ শেষ হয় এমন ছয় মাসের লিখিত নোটিশের মাধ্যমে **ভূমিমালিক কর্তৃক অবসান** (লিখিত ইজারা ছাড়া বা অনির্দিষ্ট মেয়াদের প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে)।

**অধীনস্থ প্রজাদের (Under-Tenants) উচ্ছেদ: ধারা ২০** অনুযায়ী উত্তরাধিকার ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অধীনস্থ প্রজাদের অধিকার অনুরূপ:

- এই আইন এবং **রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০**-এর **ধারা ৯০** সাপেক্ষে জমিতে তাদের স্বার্থ অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মতোই উত্তরাধিকারযোগ্য এবং হস্তান্তরযোগ্য।
- যদি উত্তরাধিকারী ছাড়া উইলবিহীন মৃত্যুর পর সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বর্তায় , তবে তাদের স্বার্থ বিলুপ্ত হবে।

---

**১. খ) অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ অনুযায়ী 'অকৃষি জমি' বলতে কী বোঝেন? অকৃষি জমি ব্যবহারের অযোগ্য করার কারণে একজন অকৃষি প্রজাকে উচ্ছেদের পূর্বে ভূমিমালিকের কী করণীয় আছে?**

**উত্তর: অকৃষি জমি এবং জমি ব্যবহারের অযোগ্য করার কারণে উচ্ছেদ: অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯**-এর **ধারা ২(৪)** অনুযায়ী, "অকৃষি জমি" বলতে সেই জমিকে বোঝায় যা কৃষি বা উদ্যানতত্ত্বের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না বা ব্যবহার করার ইচ্ছে নেই। তবে, এই আইন তার আওতা থেকে কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির জমিকে স্পষ্টভাবে বাদ দেয়, যেমন— কৃষি বা উদ্যানতত্ত্বের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা ইজারা দেওয়া জমি, এমন উদ্দেশ্যে ইজারা দেওয়া জমি কিন্তু ভূমিমালিকের সম্মতি ছাড়া ১২ বছরের কম সময়ের জন্য অকৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি, চা চাষ বা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমি এবং বন অধিকার, মৎস্যসম্পদ বা খনিজ পদার্থের সাথে সম্পৃক্ত জমি।

জমি ব্যবহারের অযোগ্য করার জন্য একজন অকৃষি প্রজাকে উচ্ছেদের বিষয়ে, আইনে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে যা ভূমিমালিকদের অনুসরণ করতে হবে। **ধারা ৭০** বাধ্যতামূলক করে যে, উপযুক্ত দেওয়ানি আদালতের ডিক্রি জারি ছাড়া কোনো অকৃষি প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাবে না। অতএব, ভূমিমালিককে উচ্ছেদের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে এবং তিনি নিজে থেকে বা বিচারবহির্ভূত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন না।

তদুপরি, **ধারা ৭৫** বিধান করে যে, প্রজার উপর পূর্ববর্তী লিখিত নোটিশ জারি না করা হলে এমন মোকদ্দমা গ্রহণ করা যাবে না। এই নোটিশে অবশ্যই কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে:

- **অপব্যবহার নির্দিষ্টকরণ:** অকৃষি ব্যবহারের জন্য জমিকে অযোগ্য করে তোলা কথিত অপব্যবহারের ধরনটি ভূমিমালিককে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- **সংশোধনের সুযোগ:** যদি অপব্যবহারটি সংশোধনযোগ্য হয়, তবে নোটিশে প্রজাকে তা সংশোধন করার সুযোগ দিতে হবে।

- **যুক্তিসঙ্গত সময়:** নোটিশ প্রাপ্তির পর সমস্যা সমাধানের জন্য প্রজাকে যুক্তিসঙ্গত সময় প্রদান করতে হবে, যাতে ব্যর্থ হলে ভূমিমালিক মোকদ্দমা নিয়ে অগ্রসর হতে পারবেন।

এভাবে, আইনটি নিশ্চিত করে যে প্রজাদের নির্বিচারে উচ্ছেদ করা হবে না এবং তাদের ন্যায্য নোটিশ ও ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে। একই সাথে, যখন অকৃষি জমির অপব্যবহার বা ক্ষতি এমনভাবে করা হয় যা এর উদ্দেশ্য ব্যাহত করে, তখন আইনি প্রতিকারের অনুমতি দিয়ে এটি ভূমিমালিকদের স্বার্থের ভারসাম্য বজায় রাখে।

---

**৫. একজন রায়তের (raiyat) জোত (holding) হস্তান্তরের ধরন ও পদ্ধতিগুলো কী কী? এই ধরনের জোত হস্তান্তরের সীমাবদ্ধতার বিধানগুলো উল্লেখ করুন। [৭ম বিজেএস]**

**উত্তর: রায়তের জোত হস্তান্তরের ধরন ও পদ্ধতি এবং এর সীমাবদ্ধতাসমূহ: রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন**-এর **ধারা ৮৮** এর অধীন, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে একজন রায়ত অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মতো একইভাবে এবং একই পরিধিতে তার জোত, বা এর কোনো অংশ বা হিস্যা হস্তান্তর করতে পারবেন। তবে, কিছু বিধিনিষেধ ও শর্ত প্রযোজ্য হবে, বিশেষ করে চা বাগানের খাস জমি এবং আদিবাসী রায়তদের মালিকানাধীন জোতের ক্ষেত্রে।

**ধারা ২০(২)** এর অধীন চা বাগান কর্তৃক সংরক্ষিত খাস জমির ক্ষেত্রে, ডেপুটি কমিশনারের পূর্বানুমতি (লিখিত) ছাড়া সম্পূর্ণ জমি বা এর কোনো অংশ হস্তান্তর করা যাবে না। অধিকন্তু, এই ধরনের হস্তান্তর চা বাগানের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে না বা এর চাষাবাদ ব্যাহত করবে না।

**সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর অধীনে হস্তান্তরের ধরনসমূহ:**

- **বিক্রয় বা কবলা (ধারা ৫৪):** মূল্যের বিনিময়ে মালিকানা হস্তান্তর, যা দৃশ্যমান স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।
- **বন্ধক (ধারা ৫৮ক):** ঋণ বা ধারের জামানত হিসেবে স্থাবর সম্পত্তিতে স্বার্থ হস্তান্তর, যার জন্য একটি লিখিত এবং নিবন্ধিত দলিল প্রয়োজন।
- **ইজারা (ধারা ১০৫):** খাজনা বা অন্যান্য প্রতিদানের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাবর সম্পত্তি ভোগের অধিকার প্রদান করে, এবং এটিও একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।
- **দান (ধারা ১২২):** কোনো প্রতিদান ছাড়া সম্পত্তির স্বেচ্ছায় হস্তান্তর, যার জন্য গ্রহণ এবং একটি নিবন্ধিত দলিল প্রয়োজন।
- **বিনিময় (ধারা ১১৮):** দুই পক্ষের মধ্যে মালিকানার পারস্পরিক হস্তান্তর, যার মধ্যে শুধুমাত্র অর্থ জড়িত থাকে না, এবং বিক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য আনুষ্ঠানিকতাসমূহ অনুসরণ করতে হয়।

**অন্যান্য স্বীকৃত পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে:**

- **উইল (Will):** সম্পত্তির ইচ্ছাপত্রমূলক বণ্টন, যা মৃত্যুর পরে কার্যকর হয়।
- **ট্রাস্ট (Trust):** অন্যের সুবিধার্থে একটি বিশ্বাসপূর্বক ন্যস্ত ব্যবস্থার অধীন হস্তান্তর।
- **হেবা (Heba):** ইসলামি আইনের অধীন দান, যা স্বেচ্ছায় প্রতিদান ছাড়া করা হয়।

**হস্তান্তরের সীমাবদ্ধতাসমূহ: ধারা ৮৮** পুনর্ব্যক্ত করে যে, ডেপুটি কমিশনারের লিখিত অনুমোদন ছাড়া এবং চা বাগানের অখণ্ডতা ও কার্যক্রম অক্ষুণ্ণ থাকা সাপেক্ষেই কেবল চা বাগানের খাস জমি হস্তান্তর করা যেতে পারে।

**ধারা ৯০** ভূমি দখলের সীমা আরোপ করে, যেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, আইন দ্বারা অনুমোদিত না হলে কোনো ব্যক্তি এমন পরিমাণ জমি অর্জন করতে পারবেন না যা মোট ৩৭৫ বিঘা (পারিবারিক জোতসহ) অতিক্রম করবে। **এর ব্যতিক্রমসমূহ নিম্নরূপ:**

- **ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে:** যেখানে গ্রহীতা নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৃহৎ পরিসরে যান্ত্রিক কৃষিকাজে নিয়োজিত হিসেবে প্রত্যয়িত।
- **সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে:** যেখানে জমি একদল কৃষকের যৌথ মালিকানায় রয়েছে, রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমবায় সমিতি হিসেবে প্রত্যয়িত, এবং হস্তান্তরটি সনদে উল্লিখিত সীমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**ধারা ৯৭** আদিবাসী রায়তদের হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা করে, যেখানে উল্লেখ রয়েছে যে এই ধরনের হস্তান্তর শুধুমাত্র তখনই বৈধ হবে যদি তা নিম্নোক্ত কারো কাছে করা হয়:

- বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বা নিবাসী অন্য কোনো আদিবাসী ব্যক্তি, অথবা
- **ধারা ৯০** এর অধীন যোগ্য কোনো গ্রহীতা।

**১. গ) এক বছরের বেশি কিন্তু বারো বছরের কম মেয়াদের জন্য অকৃষি জমি দখলে রাখা একজন প্রজার উচ্ছেদের কারণগুলো কী কী? অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ এর বিধান অনুযায়ী উত্তর দিন। [৭ম বিজেএস]**

**উত্তর: এক বছরের বেশি কিন্তু বারো বছরের কম সময় ধরে অকৃষি জমি দখলে রাখা প্রজার উচ্ছেদের কারণসমূহ: অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯**-এর **ধারা ৯(১)** এর অধীন, যে প্রজা এক বছরের বেশি কিন্তু বারো বছরের কম সময় ধরে অকৃষি জমি দখলে রাখেন—হোক তা লিখিত ইজারা ছাড়া, বা অনির্দিষ্ট মেয়াদের লিখিত ইজারার অধীনে, অথবা ওই সময়সীমার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের ইজারার অধীনে—তাকে নিম্নলিখিত কারণসমূহে উচ্ছেদ করা যেতে পারে:

১. **জমি ব্যবহারের অযোগ্যকারী অপব্যবহার:** যদি প্রজা জমিটিকে এমনভাবে ব্যবহার করেন যা একে আইনের **ধারা ৪**-এ উল্লিখিত যেকোনো উদ্দেশ্যে (যেমন: আবাসিক, ধর্মীয়, শিক্ষামূলক বা দাতব্য উদ্দেশ্যে) ব্যবহারের জন্য অযোগ্য করে তোলে। ২. **ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া:** এক বছরের বেশি কিন্তু বারো বছরের কম মেয়াদের জন্য লিখিত ইজারার অধীনে থাকা প্রজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, ভূমিমালিক আইনগতভাবে উচ্ছেদের দাবি করতে পারেন।

৩. **নোটিশের মাধ্যমে অবসান:** যদি প্রজা লিখিত ইজারা ছাড়া জমি দখলে রাখেন, তবে ভূমিমালিক ছয় মাসের লিখিত নোটিশ জারির মাধ্যমে প্রজাস্বত্বের অবসান ঘটাতে পারেন, যা অবশ্যই একটি প্রজাস্বত্ব বছরের শেষে শেষ হবে এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জারি করতে হবে।

**অধীনস্থ প্রজার উচ্ছেদ (ধারা ২০, অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯):** একজন অধীনস্থ প্রজাকেও অনুরূপ পরিস্থিতিতে উচ্ছেদ করা যেতে পারে, যার অন্তর্ভুক্ত:

- **অযোগ্য ব্যবহার:** যদি জমিটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যা একে **ধারা ৪**-এর অধীন অকৃষি উদ্দেশ্যের জন্য অনুপযুক্ত করে তোলে।
- **ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ:** যেখানে জমি একটি লিখিত ইজারার অধীনে দখলে রাখা হয়, মেয়াদ শেষ হলে অধীনস্থ প্রজাকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে।
- **কোনো লিখিত ইজারা না থাকা বা নির্দিষ্ট মেয়াদ না থাকা:** যদি অধীনস্থ প্রজা লিখিত ইজারা ছাড়া বা এমন কোনো ইজারার অধীনে জমি দখল করেন যেখানে মেয়াদের উল্লেখ নেই।

---

**১. খ) X একটি অকৃষি জমিতে ভবন নির্মাণ করে তা দখলে রেখেছিলেন। তবে, একটি সার্টিফিকেট মামলার (Certificate Case) ডিক্রি জারির মাধ্যমে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য জমিটি নিলামে বিক্রি করা হয় এবং N তা ক্রয় করেন। এখন, N ঐ জমির দখল পেতে চান। অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ অনুযায়ী ঐ জমিতে N-এর দখল এবং X-এর নির্মিত ভবনের বিষয়ে বিধানগুলো কী কী? [১৪শ বিজেএস]**

**উত্তর: অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯**-এর **ধারা ৭৭** অনুযায়ী, যখন বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য অকৃষি জমি নিলামে বিক্রি হয়, তখন ক্রেতা (N) ওই জমির দখল পাওয়ার অধিকারী হন।

পূর্ববর্তী প্রজা (X) যদি জমিতে কোনো ভবন নির্মাণ করে থাকেন, তবে N-কে জমির দখল বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বে আদালতকে অবশ্যই কাঠামোটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য X-কে একটি যুক্তিসঙ্গত সময় প্রদান করতে হবে।

তবে, সরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে, X এবং N পারস্পরিক সম্মতিতে একমত হতে পারেন যে ভবনটি সেখানেই থাকবে, এবং N এর মূল্যের জন্য X-কে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। যদি কোনো চুক্তি বা সম্মতি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে আদালত ভবনের মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন। N কর্তৃক আদালতের নির্ধারিত সেই ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর, ভবনের মালিকানা সম্পূর্ণরূপে N-এর ওপর বর্তাবে।

সুতরাং, N হয় X কর্তৃক ভবনটি সরিয়ে নেওয়ার পর জমির দখল নিতে পারেন, অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে জমি এবং ভবন উভয়ই অধিগ্রহণ করতে পারেন। অন্যদিকে, X তাৎক্ষণিক উচ্ছেদের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবেন এবং ভবনটি থেকে গেলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার লাভ করবেন। এই আইনি কাঠামো ক্রেতা এবং বিদায়ী প্রজা উভয়ের অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।

# অধ্যায় ৪: অগ্রক্রয় (Pre-Emption)

**সহ-অংশীদার প্রজা কর্তৃক অগ্রক্রয়াধিকার (Right of Pre-emption by Co-Sharer Tenants)**

**ধারা ২৪** অকৃষি জমির কোনো অংশ বা হিস্যা হস্তান্তরিত হলে সহ-অংশীদার প্রজাদের অগ্রক্রয়াধিকার প্রদান করে। হস্তান্তরিত হিস্যা নিজের অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য একজন সহ-অংশীদার প্রজা **ধারা ২৩**-এর অধীন নোটিশ জারির তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে, অথবা কোনো নোটিশ জারি না হয়ে থাকলে হস্তান্তরের বিষয়টি জ্ঞাত হওয়ার তারিখ থেকে আদালতে আবেদন করতে পারবেন।

**জমা প্রদানের আবশ্যকতা (Deposit Requirement)**

অগ্রক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য, আবেদনকারীকে **ধারা ২৩**-এর নোটিশে উল্লিখিত প্রতিদানমুল্য অথবা বিরোধের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য আদালতে জমা দিতে হবে। এছাড়া, আবেদনকারীকে প্রতিদানমূল্যের ৫% হারে ক্ষতিপূরণ জমা দিতে হবে। আবেদন দাখিলের সময় এই আমানত জমা দিতে ব্যর্থ হলে দরখাস্ত বাতিল হয়ে যাবে।

**হস্তান্তরগ্রহীতার ব্যয়ের বিষয়ে আদালতের অনুসন্ধান (Court's Inquiry into Transferee's Expenses)**

আমানত জমা দেওয়ার পর, আদালত হস্তান্তরগ্রহীতার প্রতি একটি নোটিশ জারি করবেন, যেখানে তাকে ব্যয়ের একটি বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হবে। এই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে হস্তান্তরের তারিখের পর প্রদত্ত খাজনা, দায়বদ্ধতা বাতিল করার জন্য ব্যয়িত অর্থ এবং হস্তান্তরের পর নির্মিত ভবন বা উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত অর্থ। এরপর আদালত উক্ত ব্যয়ের তারিখ থেকে বার্ষিক ৬.২৫% হারে সুদসহ এই অর্থ জমা দেওয়ার জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ দিতে পারেন। দাবিকৃত অর্থের বিষয়ে কোনো বিরোধ দেখা দিলে, আদালত অনুসন্ধান পরিচালনা করবেন এবং প্রদেয় প্রকৃত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।

**অগ্রক্রয়ের আবেদনে যোগদান (Joining in the Pre-emption Application)**

অন্যান্য সহ-অংশীদার প্রজাগণ, এমনকি গ্রহীতা নিজেও যদি একজন সহ-অংশীদার হন, তবে তারাও অগ্রক্রয়ের আবেদনে যোগ দিতে পারবেন। তাদেরকে অবশ্যই হস্তান্তরের চার (৪) মাসের মধ্যে অথবা আবেদনের নোটিশ জারির তারিখ থেকে এক (১) মাসের মধ্যে (যেটি পরে হয়) এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে হবে। যোগদানকারী প্রত্যেক সহ-অংশীদারকে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিদানমূল্যে নিজ নিজ হিস্যার অর্থ জমা দিতে হবে, যা পালনে ব্যর্থ হলে তাদের আবেদন খারিজ হবে। যারা সফলভাবে এটি পালন করবেন, তাদেরকে মূল আবেদনকারী হিসেবে গণ্য করা হবে।

**চূড়ান্ত আদেশ এবং স্বত্বের অর্পণ (Final Order and Vesting of Title)**

উপধারা (২), (৩) এবং (৪)-এর অধীন প্রয়োজনীয় সকল আমানত জমা হওয়ার পর, আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করবেন এবং জমাকৃত অর্থ গ্রহীতা বা অন্যান্য স্বত্ববান ব্যক্তিদের প্রদানের নির্দেশ দেবেন। এই ধরনের আদেশের তারিখ থেকে, গ্রহীতার অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ হস্তান্তরের পর সৃষ্ট সকল দায়মুক্ত অবস্থায় আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণের অনুকূলে অর্পিত (vests) হবে। এই পর্যায়ে, খাজনা প্রদানের জন্য গ্রহীতার দায়বদ্ধতার অবসান ঘটে। পরবর্তী আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত সফল আবেদনকারীকে সম্পত্তির প্রকৃত দখল বুঝিয়ে দিতে পারেন।

**একাধিক আবেদনকারীর মধ্যে বণ্টন (Apportionment Between Multiple Applicants)**

যদি একাধিক সহ-অংশীদার অগ্রক্রয়ের ক্ষেত্রে সফল হন, তবে বিদ্যমান দখলের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আদালত তাদের মধ্যে হস্তান্তরিত অংশটি সাম্যতার ভিত্তিতে বণ্টন (apportionment) করে দিতে পারেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে, ন্যায্য বিভাজন নিশ্চিত করার জন্য আদালত যেকোনো আবেদনকারীকে অতিরিক্ত অর্থ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। তবে উল্লেখ্য যে, এই ধরনের বণ্টন স্বয়ং প্রজাস্বত্বের কোনো বিভাজন বা বাঁটোয়ারা হিসেবে গণ্য হবে না।

**আপিল এবং সংরক্ষিত অন্যান্য অধিকার (Appeal and Other Rights Preserved)**

এই ধারার অধীন প্রদত্ত যেকোনো আদেশের বিরুদ্ধে উপযুক্ত দেওয়ানি আপিল আদালতে (Civil Appellate Court) আপিল দায়ের করা যাবে। অধিকন্তু, **ধারা ২৪** মুসলিম আইনের অধীন স্বীকৃত অগ্রক্রয়াধিকারকে (rights of pre-emption recognized under Muhammadan Law) বাতিল করে না, বরং তা সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত থাকে।

**ব্যতিক্রম: যখন ধারা ২৪ প্রযোজ্য হয় না (Exceptions: When Section 24 Does Not Apply)**

**ধারা ২৪**-এর অধীন অগ্রক্রয়াধিকার কিছু নির্দিষ্ট ধরনের হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো:

১. ক্রয় ব্যতীত অন্য কোনোভাবে স্বার্থ অর্জনকারী সহ-অংশীদারের নিকট হস্তান্তর;

২. বিনিময় (exchange) বা বাঁটোয়ারা/বণ্টন (partition)-এর মাধ্যমে সম্পাদিত হস্তান্তর;

৩. স্বামী বা স্ত্রী অথবা নিকটবর্তী রক্তের আত্মীয়দের অনুকূলে উইলমূলে দান (bequest) বা দান (gift) (যার মধ্যে হেবা অন্তর্ভুক্ত, তবে পণমূল্যের বিনিময়ে হেবা-বিল-এওয়াজ ব্যতীত);

ওয়াকফ বা দেবোত্তর এর মতো ধর্মীয় বা দাতব্য উৎসর্গীকরণ যা ব্যক্তিদের জন্য কোনো আর্থিক সুবিধা প্রদান করে না। "রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়" অভিব্যক্তিটির মধ্যে হিন্দু আইনের অধীন দত্তক পুত্রও অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**২. অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ এর ২৪ ধারার অধীন অগ্রক্রয়াধিকার সম্পর্কিত নীতিমালার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন। [৮ম বিজেএস]**

**উত্তর: অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ এর ২৪ ধারার অধীন অগ্রক্রয়াধিকারের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:**

১. **অগ্রক্রয়াধিকার (Right of Pre-emption):** যখন অকৃষি জমির কোনো অংশ বা হিস্যা হস্তান্তরিত হয়, তখন একজন সহ-অংশীদার প্রজার অগ্রক্রয় করার এবং ওই হিস্যা নিজের অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য আদালতকে অনুরোধ করার অধিকার থাকে।

২. **আবেদনের সময়সীমা (Time Limit for Application):**

- **ধারা ২৩**-এর অধীন নোটিশ জারির তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে;
- অথবা, যদি কোনো নোটিশ জারি না হয়ে থাকে, তবে হস্তান্তর সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার চার মাসের মধ্যে।

৩. **আমানত জমা প্রদানের আবশ্যকতা (Deposits Required):** আবেদনকারীকে অবশ্যই আদালতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি জমা দিতে হবে:

- গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রতিদানমূল্য (Consideration money);
- ক্ষতিপূরণ হিসেবে পণমূল্যের ৫%;
- ৬.২৫% সুদসহ উন্নয়নের ব্যয়;
- আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পরিশোধিত খাজনা এবং বাতিলকৃত দায়বদ্ধতার অর্থ;
- **ধারা ২৪(৪)**-এর অধীন একাধিক পক্ষ আবেদন করলে অতিরিক্ত আমানত।

৪. **একাধিক আবেদনকারী (Multiple Applicants):** যদি একাধিক সহ-অংশীদার প্রজা আবেদন করেন:

- আদালত সাম্যতার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে জমিটি বণ্টন করে দিতে পারেন;
- যারা বৃহত্তর অংশ চান তাদের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থের দাবি করা হতে পারে।

৫. **আদালতের আদেশ এবং স্বত্বের অর্পণ (Court's Order and Vesting of Title):**

- শর্তাবলি পূরণ হলে, আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন;
- সফল আবেদনকারীর (বা আবেদনকারীগণের) অনুকূলে দায়মুক্তভাবে মালিকানা অর্পিত হয়;
- হস্তান্তরগ্রহীতার খাজনার দায়ভার শেষ হয় এবং আবেদনকারী আদালতের মাধ্যমে দখল চাইতে পারেন।

৬. **আপিল (Appeals):** এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশসমূহ প্রাসঙ্গিক দেওয়ানি আপিল আদালতে আপিলযোগ্য।

৭. **ধর্মীয় আইনের সুরক্ষা (Religious Law Protection): ধারা ২৪** মুসলিম আইনের অধীন অগ্রক্রয়াধিকারকে বাতিল করে না।

৮. **যে ক্ষেত্রসমূহে ধারা ২৪ প্রযোজ্য নয় (Cases Where Section 24 Doesn't Apply):**

- ক্রয় ছাড়া অন্য কোনোভাবে স্বার্থ অর্জনকারী সহ-অংশীদারের নিকট হস্তান্তর;
- বিনিময় বা বাঁটোয়ারা/বণ্টনের মাধ্যমে হস্তান্তর;
- স্বামী/স্ত্রী বা নিকটবর্তী রক্তের আত্মীয়দের অনুকূলে উইলমূলে দান বা দান;
- ধর্মীয় বা দাতব্য উৎসর্গীকরণ, যেমন- ব্যক্তিগত আর্থিক লাভ ছাড়া ওয়াকফ বা দেবোত্তর।

**৫. কোনো জোতের (holding) অংশ বা হিস্যা বিক্রি হলে কে অগ্রক্রয়াধিকার প্রয়োগ করতে পারেন? এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পক্ষসমূহ এবং তামাদির মেয়াদ সম্পর্কিত আইনি বিধান আলোচনা করুন। [১২শ বিজেএস]**

**উত্তর: অগ্রক্রয়াধিকার:** সমাধান: ৮ম বিজেএস, প্রশ্ন ৩

**এই ধরনের মামলার প্রয়োজনীয় পক্ষসমূহ এবং তামাদির মেয়াদ সম্পর্কিত আইনের বিধানাবলি:** সমাধান: ৮ম বিজেএস, প্রশ্ন ৩

---

**১. গ) অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর অগ্রক্রয়াধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলি কোন হস্তান্তরগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না? [১৪শ বিজেএস]**

**উত্তর: যেসব হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অগ্রক্রয়াধিকার প্রযোজ্য হয় না: অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯**-এর **ধারা ২৪(১১)** অনুযায়ী, কিছু নির্দিষ্ট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অগ্রক্রয়াধিকার প্রযোজ্য হবে না। প্রথমত, প্রজাস্বত্বের একজন সহ-অংশীদারের নিকট করা হস্তান্তর এই আওতা থেকে বাদ পড়বে, যদি ওই সহ-অংশীদারের বিদ্যমান স্বার্থটি ক্রয় ব্যতীত অন্য কোনোভাবে অর্জিত হয়ে থাকে। এর অর্থ হলো, যে সহ-অংশীদার উত্তরাধিকার সূত্রে বা ক্রয় ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে স্বার্থ লাভ করেছেন, তার অধিকারকে অগ্রক্রয়াধিকারের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, বিনিময় (exchange) বা বাঁটোয়ারা (partition)-এর মাধ্যমে সম্পাদিত হস্তান্তরগুলোও অগ্রক্রয়াধিকার থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। এই ধরনের হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে সম্পত্তির পারস্পরিক বিনিময় বা বিভাজন জড়িত থাকে এবং তাই এগুলো **ধারা ২৪**-এর আওতার বাইরে পড়ে।

তৃতীয়ত, উইলমূলে দান বা দানের মাধ্যমে হস্তান্তরগুলো অব্যাহতিপ্রাপ্ত, যার মধ্যে ইসলামি আইনের অধীন 'হেবা' হিসেবে পরিচিত দানও অন্তর্ভুক্ত। তবে, 'হেবা-বিল-এওয়াজ' বা কোনো অর্থ বা সুবিধার বিনিময়ে প্রদত্ত দানের ক্ষেত্রে এই অব্যাহতি প্রযোজ্য নয়। অধিকন্তু, এই দান বা উইলমূলে দান অবশ্যই উইলকারী বা দাতার স্বামী বা স্ত্রীর অনুকূলে, অথবা রক্তের সম্পর্কের তিন পুরুষের মধ্যে থাকা কোনো রক্তের আত্মীয়ের অনুকূলে হতে হবে।

এছাড়া, মুসলিম আইন অনুসারে 'ওয়াকফ' (wakf) হিসেবে কৃত হস্তান্তরসমূহ অগ্রক্রয়াধিকারের অধীন হবে না। ইসলামি আইনের অধীন ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত সম্পত্তিকে ওয়াকফ বোঝায়।

পরিশেষে, ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে হস্তান্তর, যেমন- 'দেবোত্তর' বা ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত কোনো আর্থিক সুবিধা ছাড়া অন্যান্য উৎসর্গীকরণ অগ্রক্রয়ের দাবির আওতার বাইরে থাকবে। এই বিধানটি নিশ্চিত করে যে, ধর্মীয় এবং দাতব্য সম্পত্তির হস্তান্তরগুলো প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত বিরোধ দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

# অধ্যায় ৫: উন্নয়ন (Improvements)

**অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন** (Non-Agricultural Tenancy Act)-এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কোনো প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে "উন্নয়ন" বলতে এমন কোনো কাজকে বোঝায় যা প্রজাস্বত্বাধীন অকৃষি জমির মূল্য বৃদ্ধি করে। এই ধরনের উন্নয়ন অবশ্যই **ধারা ৪**-এ উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলোর (যে উদ্দেশ্যে জমিটি ব্যবহৃত হয়) সাথে মানানসই ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এই পরিভাষাটি এমন কাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যা সরাসরি উক্ত জমিতে সম্পন্ন না হলেও এর সুবিধার্থে করা হয় বা সম্পন্ন হওয়ার পর এর মূল্য বৃদ্ধি করে। সুনির্দিষ্টভাবে, উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত হলো-

(ক) চলাচলের পথ বা রাস্তা নির্মাণ,

(খ) আলো-বাতাস চলাচলের জন্য উন্মুক্ত স্থান প্রদান,

(গ) পানি গ্রহণের সুবিধা প্রদান,

(ঘ) নিষ্কাশন সংযোগ বা ড্রেনেজ স্থাপন,

তবে কোনো অকৃষি প্রজা কর্তৃক সম্পাদিত এমন কোনো কাজ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যা তার ভূমিমালিকের সম্পত্তির মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।

## প্রজা এবং ভূমিমালিকের উন্নয়ন করার অধিকার (Right to Make Improvements by Tenant and Landlord)

উপধারা (২)-এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, অকৃষি প্রজা বা ভূমিমালিক কেউই প্রজাস্বত্বের বিষয়ে অন্য পক্ষকে উন্নয়নমূলক কাজ করা থেকে বিরত রাখার অধিকারী হবেন না। এটি নিশ্চিত করে যে, হস্তক্ষেপ ছাড়া উভয় পক্ষেরই সম্পত্তির উন্নয়ন করার অধিকার রয়েছে। তবে, যদি প্রজা এবং ভূমিমালিক উভয়েই একই উন্নয়নমূলক কাজ করতে চান, তবে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি (যা উপধারা (২)-এ বিধৃত রয়েছে) নির্ধারণ করবে কীভাবে এই পরিস্থিতির সমাধান করা হবে।

## উন্নয়ন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি (Resolution of Disputes Regarding Improvements)

কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করার অধিকার সম্পর্কে অথবা কোনো নির্দিষ্ট কাজ উন্নয়ন হিসেবে গণ্য হবে কি না সে বিষয়ে যদি কোনো অকৃষি প্রজা এবং ভূমিমালিকের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয়, তবে যেকোনো পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে **ডেপুটি কমিশনার** (Deputy Commissioner) বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পারেন। যদি কোনো পক্ষ ডেপুটি কমিশনারের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হন, তবে তারা আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে **জেলা জজের** (District Judge) নিকট আপিল করতে পারবেন। এই ধরনের আপিলে জেলা জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**১. একজন প্রজা বা তার ভূমিমালিক কর্তৃক অকৃষি জমিতে কী ধরনের উন্নয়ন করা যেতে পারে? উন্নয়ন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিগুলো কী কী? এই ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কে? [৮ম বিজেএস]**

**উত্তর: অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন**-এর **ধারা ৬৪**-এর অধীন সংজ্ঞায়িত অকৃষি জমির উন্নয়ন বলতে এমন যেকোনো কাজকে বোঝায় যা প্রজাস্বত্বাধীন জমির মূল্য বৃদ্ধি করে এবং **ধারা ৪**-এ উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলোর সাথে মানানসই ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ধরনের উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

(ক) চলাচলের পথ বা রাস্তা নির্মাণ, (খ) আলো-বাতাস চলাচলের জন্য উন্মুক্ত স্থান প্রদান, (গ) পানি গ্রহণের সুবিধা প্রদান, (ঘ) নিষ্কাশন সংযোগ স্থাপন।

তবে, এমন কোনো কাজ যা ভূমিমালিকের সম্পত্তির মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে, তা উন্নয়ন হিসেবে গণ্য হবে না।

উন্নয়ন সংক্রান্ত বিরোধ প্রজা এবং ভূমিমালিকের মধ্যে দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে উন্নয়ন করার অধিকার বা কোনো নির্দিষ্ট কাজ উন্নয়ন হিসেবে গণ্য হবে কি না সে বিষয়ে। আইনের **ধারা ৬৬** এই ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি স্পষ্ট পদ্ধতি প্রদান করে। যেকোনো পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে এই প্রশ্নগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডেপুটি কমিশনার প্রাথমিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করেন।

প্রজা বা ভূমিমালিক উভয়ের মধ্যে কেউ যদি ডেপুটি কমিশনারের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হন, তবে তারা ত্রিশ দিনের মধ্যে জেলা জজের নিকট আপিল করতে পারবেন। আপিলে জেলা জজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক।

এই বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে যে, ভূমির উন্নয়ন সংক্রান্ত মতবিরোধগুলো সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে সমাধান করা হয়, যা উভয় পক্ষের অধিকার রক্ষার জন্য আপিলের সুযোগ প্রদান করে।

**১. অকৃষি জমি বলতে কী বোঝেন? একজন প্রজা বা তার ভূমিমালিক কর্তৃক অকৃষি জমিতে কী ধরনের উন্নয়ন করা যেতে পারে? উন্নয়ন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিগুলো কী কী? এই ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কে? [৯ম বিজেএস]**

**উত্তর: অকৃষি জমি:** [এই অংশের উত্তর পূর্বে দেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ধারা: ২(৪)]

**অকৃষি জমির উন্নয়ন, বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ:** সমাধান: ৮ম বিজেএস, প্রশ্ন ১

## অধ্যায় ৬: বিবিধ (Miscellaneous)

**ধারা ৭০:** কোনো উপযুক্ত দেওয়ানি আদালত (Civil Court) কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি জারি ব্যতীত কোনো অকৃষি প্রজাকে তার প্রজাস্বত্ব থেকে বা তার দখলে থাকা কোনো অকৃষি জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। এই বিধানটি নিশ্চিত করে যে, উচ্ছেদ কেবল যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া এবং বিচারিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই ঘটতে পারে।

**ধারা ৭১: সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২** এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের বিধানাবলি এই আইনের অধীন পরিচালিত প্রজাস্বত্বগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে থাকবে, শর্ত থাকে যে তা **অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯**-এর বিধানাবলির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এটি নিশ্চিত করে যে, বিদ্যমান সম্পত্তি আইনসমূহ এই আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে পাশাপাশি কার্যকর থাকবে।

**ধারা ৮৫:** এই আইন কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির জমি এবং প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুনির্দিষ্টভাবে, এটি বন্দর কর্তৃপক্ষ, রেলওয়ে প্রশাসন বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত বা তাদের দখলে থাকা জমিকে এর আওতা থেকে বাদ দেয়। এটি অকৃষি জমিতে বন অধিকার, মৎস্যসম্পদ বা খনিজ অধিকার সম্পর্কিত ইজারাগুলোকেও বাদ দেয়। এছাড়া, **স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২** বা সরকারি ব্যবহারের জন্য অন্য কোনো আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত জমি এবং সরকারের দখলে থাকা বা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে কোনো সাধারণ ওয়াকফ (wakf) বা ট্রাস্টের অধীন অন্যান্য জমি এই আইনের আওতামুক্ত।

তদুপরি, সরকারের অধীন কোনো প্রজার দখলে থাকা অকৃষি জমির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নয়। তবে, কেবল জমির উপর সরকারের উচ্চতর অধিকার (superior rights) অর্জনের কারণে এই আইনের অধীন প্রজাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে না।

**ধারা ৮৫ক: ধারা ৯**-এর উপধারা (১)-এর শর্তাংশ বা **ধারা ২০**-এর শর্তাংশের অধীনে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ডেপুটি কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল অবশ্যই ত্রিশ দিনের মধ্যে দায়ের করতে হবে। এই ধরনের আপিল জেলা জজের নিকট দায়ের করতে হবে, যিনি বিষয়টি শুনানি ও নিষ্পত্তি করবেন।

---

### বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**১. ক) অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর বিধানাবলি কোন ধরনের অকৃষি জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? [১৫শ বিজেএস]**

**উত্তর: অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অকৃষি জমিসমূহ:** আইনের **ধারা ৮৫** কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির অকৃষি জমি উল্লেখ করে যেখানে এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হয় না। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ, রেলওয়ে প্রশাসন বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত বা তাদের দখলে থাকা জমি। এটি অকৃষি জমিতে বন অধিকার, মৎস্যসম্পদ বা খনিজ অধিকার সম্পর্কিত ইজারাগুলোকেও আওতা থেকে বাদ দেয়। **স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২** বা সরকারি ব্যবহারের জন্য অন্য কোনো আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত জমি এবং সরকারের দখলে থাকা জমিও এই আইনের আওতামুক্ত।

তদুপরি, সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে সাধারণ ওয়াকফ বা ট্রাস্টের অধীন জমি এবং সরকারের অধীন প্রজাদের দখলে থাকা অকৃষি জমিও এই আইনের আওতাধীন নয়। এই ব্যতিক্রমগুলো নিশ্চিত করে যে, বিশেষ জনগুরুত্বপূর্ণ বা সরকারি তাৎপর্যপূর্ণ জমিগুলো এই প্রজাস্বত্ব আইন থেকে পৃথক উপযুক্ত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়।

---

**১. খ) একজন অকৃষি প্রজা লিখিত ইজারা ছাড়াই একটি জমিতে বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করছেন। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণের পর তাকে ওই জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ওই বাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ কে দিতে পারেন? এমন আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জন্য কী প্রতিকার রয়েছে? [১৫শ বিজেএস]**

**উত্তর: অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর অধীন ক্ষতিপূরণের কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিকার: অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯**-এর **ধারা ৯(১)** এর অধীন, কোনো অকৃষি প্রজা নিজ খরচে জমিতে কোনো কাঠামো বা উন্নয়ন নির্মাণ করলে তাকে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং প্রদানের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারের রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে একজন প্রজা লিখিত ইজারা ছাড়া বাড়ি নির্মাণ করেছেন এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণের পর উচ্ছেদ হয়েছেন, সেখানে ডেপুটি কমিশনার ওই বাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দিতে পারেন।

যদি প্রজা বা অন্য কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ডেপুটি কমিশনারের আদেশে অসন্তুষ্ট হন, তবে **ধারা ৮৫ক** জেলা জজের নিকট আপিল দায়ের করার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে একটি প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছে। এই আপিল অবশ্যই ডেপুটি কমিশনারের আদেশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে

দায়ের করতে হবে। এভাবে, আইনটি ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং যেকোনো অনুভূত অন্যায্য আদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি সুস্পষ্ট আইনি পথ নিশ্চিত করে।

## ডেমো লিখিত প্রশ্নাবলি (Demo Written Questions) - অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯

১. **অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯**-এর পরিধি ও প্রয়োগ আলোচনা করুন। এটি **রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০** থেকে কীভাবে ভিন্ন? ২. এই আইনের অধীন "অকৃষি জমি" এবং "অকৃষি প্রজা"-এর সংজ্ঞা দিন। এই সংজ্ঞা কীভাবে আইনটির প্রয়োগযোগ্যতা নির্ধারণ করে? ৩. এই আইনের অধীন একজন অকৃষি প্রজার অধিকার ও দায়বদ্ধতাগুলো ব্যাখ্যা করুন। এগুলো একজন কৃষি প্রজার অধিকার ও দায়বদ্ধতা থেকে কীভাবে ভিন্ন? ৪. **অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯**-এর অধীন খাজনা বৃদ্ধির সংবিধিবদ্ধ বিধানাবলি বর্ণনা করুন। এই ধরনের বৃদ্ধির উপর কী কী সীমা ও শর্ত আরোপ করা হয়েছে? ৫. A, একজন অকৃষি প্রজা, ভূমিমালিকের সম্মতি ছাড়া তার ইজারাভুক্ত জমির একটি অংশ B-কে উপ-ভাড়া (sublet) দিয়েছেন। এই আইনের অধীন এই কাজের আইনি পরিণতি আলোচনা করুন। ৬. অকৃষি প্রজাদের উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিধানাবলি ব্যাখ্যা করুন। কোন পরিস্থিতিতে একজন ভূমিমালিক বৈধভাবে কোনো প্রজাস্বত্বের অবসান ঘটাতে পারেন? ৭. M ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে অকৃষি জমির একজন প্রজা। ভূমিমালিক এই যুক্তিতে উচ্ছেদের দাবি করেছেন যে M নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভবন নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই আইনের অধীন M-এর আইনি অবস্থান আলোচনা করুন। ৮. একজন অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রজাস্বত্বের অধিকার হস্তান্তর সংক্রান্ত বিধানাবলি আলোচনা করুন। এই ধরনের হস্তান্তর কি ভূমিমালিকের সম্মতি ছাড়া করা সম্ভব? ৯. **অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯**-এর অধীন ন্যায্য খাজনা নির্ধারণের বিধানাবলি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করুন। আইন কীভাবে নিশ্চিত করে যে খাজনা যুক্তিসঙ্গত থাকবে? ১০. X ৫ বছরের লিখিত ইজারা চুক্তির অধীনে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য একটি প্লটের প্রজা। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, X জমির দখল বজায় রাখেন এবং খাজনা পরিশোধ করেন, যা ভূমিমালিক গ্রহণ করেন। এই আইনের অধীন এই পরিস্থিতির আইনি প্রভাব আলোচনা করুন।

## ডেমো প্রিলি প্রশ্নাবলি (Demo Preli Questions)

**১। অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ (Non-Agricultural Tenancy Act, 1949) কার্যকর হয় কোন সাল থেকে?**

a) ১৯৪৭ b) ১৯৪৮ c) ১৯৪৯ d) ১৯৫০

**উত্তর: c) ১৯৪৯**

**২। "Non-agricultural land" বা অকৃষি জমি বলতে বোঝায়—**

a) কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি b) অকৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি

c) কেবল সরকারি জমি d) কেবল ব্যক্তিগত জমি

**উত্তর: b) অকৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি**

**৩। "Tenant" (প্রজা) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, কে Tenant হবেন?**

a) যে ব্যক্তি মালিক

b) যে ব্যক্তি অকৃষি জমি ভাড়া নিয়ে দখলে রাখেন

c) সরকারি কর্মকর্তা d) কেবল উত্তরাধিকারী

**উত্তর: b) যে ব্যক্তি অকৃষি জমি ভাড়া নিয়ে দখলে রাখেন**

**৪। অকৃষি প্রজাস্বত্বের (Non-agricultural tenancy) অধীনে জমি ব্যবহৃত হয়—**

a) কৃষি উৎপাদনের জন্য

b) বাসস্থান, ব্যবসা, শিল্পকারখানা ইত্যাদির জন্য

c) সেচ ব্যবস্থার জন্য

d) বনজ সম্পদের জন্য

**উত্তর: b) বাসস্থান, ব্যবসা, শিল্পকারখানা ইত্যাদির জন্য**

**৫। অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর অধীনে "building" (ভবন)-এর অন্তর্ভুক্ত কী?**

a) কেবল পাকা ভবন

b) টিনের ঘর

c) যে কোনো কাঠামো যা বাসযোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য

d) সরকারি স্থাপনা বাদে সব

**উত্তর: a) কেবল পাকা ভবন**

**৬। নিচের কোনটি অকৃষি ভাড়াটিয়ার জমি ভোগের উদ্দেশ্য নয়?**

a) ধর্মীয় উদ্দেশ্যে b) ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে

c) আবাসিক উদ্দেশ্যে d) কৃষিকাজ

**উত্তর: d) কৃষিকাজ (ধারা ৪)**

**৭। অকৃষি ভাড়াটিয়া কোন কোন কাজে জমি ভোগ করতে পারেন?**

a) আবাসিক উদ্দেশ্যে b) ব্যবসা বা শিল্পকারখানার উদ্দেশ্যে

c) ধর্মীয় বা অন্যান্য কাজে d) উপরোক্ত সবগুলো

**উত্তর: d) উপরোক্ত সবগুলো (ধারা ৪)**

**৮। যদি একজন ভাড়াটিয়া জমিতে কারখানা স্থাপন করেন, তবে সেটি কোন উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে?**

a) আবাসিক উদ্দেশ্যে b) শিল্প বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে

c) ধর্মীয় উদ্দেশ্যে d) কৃষি উদ্দেশ্যে

**উত্তর: b) শিল্প বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে (ধারা ৪(খ))**

**৯। ধারা ৩ অনুযায়ী অকৃষি ভাড়াটিয়াদের কয়টি শ্রেণি আছে?**
a) একটিমাত্র b) দুটি c) তিনটি d) চারটি
**উত্তর: b) দুটি (ধারা ৩(১))**

**১০। নিম্নের কোনটি ধারা ৩ অনুযায়ী অকৃষি ভাড়াটিয়ার শ্রেণিভুক্ত নয়?**
a) Tenant b) Under-tenant
c) Proprietor d) উপরোক্ত কোনোটিই নয়
**উত্তর: c) Proprietor বা স্বত্বাধিকারী (ধারা ৩(১))**

**১১। "Tenant" বা প্রজা বলতে কী বোঝায়?**
a) যিনি কৃষি জমি ভোগের অধিকার অর্জন করেছেন
b) যিনি প্রোপ্রাইটর বা টেনিউর-হোল্ডার থেকে অকৃষি জমি ভোগের অধিকার অর্জন করেন
c) যিনি সরাসরি ভাড়াটিয়ার অধীনে জমি নিয়েছেন
d) যিনি জমি কেনার পর ভাড়া দেননি
**উত্তর: b) প্রোপ্রাইটর বা টেনিউর-হোল্ডার থেকে অকৃষি জমি ভোগের অধিকার অর্জনকারী (ধারা ৩(২))**

**১২। "Under-tenant" বা অধীনস্থ প্রজা বলতে কী বোঝায়?**
a) একজন ব্যক্তি যিনি সরাসরি প্রোপ্রাইটর থেকে জমি ভাড়া নেন
b) যিনি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ভাড়াটিয়ার অধীনে অকৃষি জমি ভোগের অধিকার পান
c) একজন ব্যক্তি যিনি জমি কৃষিকাজে ব্যবহার করেন
d) একজন ব্যক্তি যিনি ভাড়া পরিশোধ করেন না
**উত্তর: b) ভাড়াটিয়ার অধীনে অধিকারী ব্যক্তি (ধারা ৩(৩))**

**১৩। নিচের কোন শ্রেণি "Tenant" ও "Under-tenant" উভয়ের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত?**
a) ভাড়াটিয়ার স্ত্রী b) ভাড়াটিয়ার প্রতিবেশী
c) অধিকার অর্জনকারীর উত্তরাধিকারী d) ভূমি জরিপ কর্মকর্তা
**উত্তর: c) অধিকার অর্জনকারীর উত্তরাধিকারী (ধারা ৩(২) ও ৩(৩))**

**১৪। অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন (NAT) অনুযায়ী অকৃষি ভাড়াটিয়া জমি ব্যবহার করতে পারবেন কীভাবে?**
a) যেকোনোভাবে, শর্তহীনভাবে
b) এমনভাবে যা এই আইনে নির্ধারিত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নয়
c) কেবল আবাসিক উদ্দেশ্যে
d) কেবল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে
**উত্তর: b) এমনভাবে যা আইনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নয় (ধারা ৬(১))**

**১৫। একজন ভাড়াটিয়া অকৃষি জমি এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না যাতে—**
a) জমির আয়তন বাড়ে
b) জমির মূল্য তুচ্ছভাবে হ্রাস পায়
c) জমির মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়
d) জমির ভাড়া কমে যায়
**উত্তর: c) জমির মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (ধারা ৬(১))**

**১৬। ধারা ৬(২) অনুযায়ী, ধারা ৭ বা ধারা ৮ প্রযোজ্য জমিতে ভাড়াটিয়া কী কী করতে পারবেন?**
a) পাকা স্থাপনা নির্মাণ b) মসজিদ, মন্দির বা উপাসনালয় নির্মাণ
c) পুকুর খনন d) উপরোক্ত সবগুলো
**উত্তর: d) উপরোক্ত সবগুলো (ধারা ৬(২))**

**১৭। কোন ধারায় অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনে under-tenant (অধীনস্থ প্রজা) উচ্ছেদের ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়েছে?**
a) ধারা ১৮ b) ধারা ১৯ c) ধারা ২০ d) ধারা ২১
**উত্তর: c) ধারা ২০**

**১৮। ধারা ২০ অনুযায়ী under-tenant কবে উচ্ছেদযোগ্য?**
a) যখন সে ভাড়া দেয় না
b) যাতে জমির ব্যবহার ধারা ৪-এর উদ্দেশ্যের জন্য অনুপযুক্ত হয়
c) যখন সে ব্যবসা করে না
d) যখন সে জমি বিক্রি করতে চায়
**উত্তর: b) জমি ধারা ৪-এর উদ্দেশ্যের জন্য অনুপযুক্ত করলে (ধারা ২০(ক))**

**১৯। Under-tenant লিখিত ইজারায় (লিজে) জমি ভোগ করলে কবে উচ্ছেদযোগ্য?**
a) লিজ চলাকালীন যেকোনো সময়
b) লিজের মেয়াদ শেষ হলে
c) লিজ বাতিলের পূর্বেই
d) কেবল মালিক চাইলে
**উত্তর: b) লিজের মেয়াদ শেষ হলে (ধারা ২০(খ))**

**২০। যদি under-tenant লিখিত ইজারা (লিজ) ছাড়া জমি ভোগ করে, তবে উচ্ছেদের পূর্বে কত দিনের নোটিশ প্রয়োজন?**
a) তিন মাস
b) ছয় মাস
c) এক বছর
d) কোনো নোটিশ প্রয়োজন নেই
**উত্তর: b) ছয় মাস (ধারা ২০, শর্তাংশ)**

**২১। ধারা ২০ অনুযায়ী under-tenant-কে উচ্ছেদ করলে তাকে কী দিতে হবে?**
a) অতিরিক্ত ভাড়া b) জমির মালিকানা
c) যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ d) কোনো ক্ষতিপূরণ নয়
**উত্তর: c) যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ (ধারা ২০, শর্তাংশ)**

**২২। যদি কোনো অকৃষি জমির প্রজার অংশ বা শেয়ার হস্তান্তর হয়, সহ-শরীক প্রজা কত দিনের মধ্যে আদালতে অগ্রক্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারেন?**

a) ২ মাস b) ৩ মাস c) ৪ মাস d) ৬ মাস

**উত্তর: c) ৪ মাস**

**২৩। আবেদন করার সময় সহ-শরীক প্রজাকে আদালতে কত হারে ক্ষতিপূরণসহ পণমূল্য (বিবেচ্য অর্থ) জমা দিতে হবে?**

a) ২% b) ৫% c) ৬.২৫% d) ১০%

**উত্তর: b) ৫%**

**২৪। আদালত আবেদন মঞ্জুর করার আগে ক্রেতাকে কী জানাতে বলতে পারেন?**

a) জমির মাপজোক

b) জমির বাজার মূল্য

c) হস্তান্তরের পর ভাড়া, দায় মুক্ত করতে খরচ ও উন্নয়নে খরচ

d) জমির দলিলের অবস্থা

**উত্তর: c) হস্তান্তরের পর ভাড়া, দায় মুক্ত করতে খরচ ও উন্নয়নে খরচ**

**২৫। সহ-শরীক প্রজার আবেদনে আদালত ক্রেতাকে প্রদেয় অর্থের ওপর কত হারে সুদ ধার্য করবেন?**

a) ৫% b) ৬% c) ৬.২৫% d) ৭%

**উত্তর: c) ৬.২৫%**

**২৬। একজন সহ-শরীক প্রজা আবেদন করলে অন্য সহ-শরীকরা কত দিনের মধ্যে যোগদানের আবেদন করতে পারবেন?**

a) ১ মাস b) ২ মাস

c) ৩ মাস d) ৪ মাস বা নোটিশের ১ মাসের মধ্যে, যেটি দেরিতে হয়

**উত্তর: d) ৪ মাস বা নোটিশের ১ মাসের মধ্যে, যেটি দেরিতে হয়**

**২৭। আবেদন মঞ্জুর হলে সহ-শরীকের কাছে ক্রেতার অধিকার হস্তান্তর হবে—**

a) সমস্ত দায়সহ b) সকল দায়মুক্ত অবস্থায়

c) আংশিক দায়সহ d) পূর্বের প্রজার নামে

**উত্তর: b) সকল দায় থেকে মুক্ত অবস্থায় (সকল দায়মুক্ত অবস্থায়)**

**২৮। সহ-শরীক প্রজার আবেদন মঞ্জুর হলে ক্রেতার খাজনার দায় কী হবে?**

a) অপরিবর্তিত থাকবে b) দ্বিগুণ হবে

c) শেষ হবে d) নতুন প্রজার উপর বর্তাবে

**উত্তর: c) শেষ হবে**

**২৯। আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল কোথায় করা যাবে?**

a) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ b) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

c) দেওয়ানি আপিল আদালত d) উপজেলা নির্বাহী অফিসার

**উত্তর: c) দেওয়ানি আপিল আদালত**

**৩০। নিম্নলিখিত কোন ক্ষেত্রে এই ধারা (অগ্রক্রয়াধিকার) প্রযোজ্য হবে না?**

a) সহ-শরীক প্রজাকে বিক্রয় b) বিনিময় বা ভাগ-বাটোয়ারা

c) হেবা বা উইল নিকটাত্মীয়কে d) উপরোক্ত সবগুলো

**উত্তর: d) উপরোক্ত সবগুলো**

**৩১। মুসলিম আইনে প্রদত্ত অগ্রক্রয়ের অধিকার এই ধারা দ্বারা—**

a) বাতিল হয় b) সীমিত হয় c) অক্ষত থাকে d) পরিবর্তিত হয়

**উত্তর: c) অক্ষত থাকে**

# খণ্ড ৩: নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ (The Registration Act, 1908)

## অধ্যায় ১: প্রাথমিক বিষয়াবলি এবং সংজ্ঞাসমূহ

**ভূমিকা:**

**নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের ১৬ নং আইন)** হলো বাংলাদেশের একটি আইন যা দলিলের সত্যতা নিশ্চিত করতে এবং বিশেষত সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে জালিয়াতি রোধ করার জন্য দলিল নিবন্ধনের (registration) বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ১৯০৮ সালে পাস হয় এবং ১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- ৯৩টি ধারা (sections)
- ২টি তফসিল (schedules)
- ১৫ (XV) টি খণ্ড বা অংশ (parts)

**গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ: ধারাঃ২**

- **স্থাবর সম্পত্তি (Immoveable Property) [৬]:** বলতে জমি, ভবন এবং পৃথিবীর সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত যেকোনো কিছুকে বোঝায়, যেমন ভূমির সাথে সম্পর্কিত অধিকার (উদাঃ চলাচলের অধিকার, আলোর অধিকার, খেয়াঘাট, মৎস্যসম্পদ এবং বংশানুক্রমিক ভাতা)। তবে এর অন্তর্ভুক্ত হবে না:
  (ক) দণ্ডায়মান কাঠ (standing timber), বর্ধনশীল ফসল বা ঘাস, এমনকি তা কাটা না হয়ে থাকলেও।
  (খ) গাছে থাকা ফল বা এর ভিতরের রস।
  (গ) ভূমির সাথে সংযুক্ত যন্ত্রপাতি, যদি তা জমি থেকে পৃথক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- **অস্থাবর সম্পত্তি (Moveable property) [৯]:** বলতে স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত অন্য সকল প্রকারের সম্পত্তিকে বোঝায়।
- **টাউট (Tout) [১১]:** বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায়-
  (ক) যিনি ধারা ৮০ছ (Section 80G)-এর অধীন প্রণীত বিধিমালার আওতায় প্রদত্ত কোনো লাইসেন্স ছাড়াই কোনো নিবন্ধন অফিসের আশেপাশে নিয়মিত যাতায়াত করেন, যার উদ্দেশ্য হলো নিবন্ধন ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত কোনো কাজে নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থান বা নিয়োগ লাভ করা; অথবা
  (খ) যাকে ধারা ৮০ছ-এর অধীন প্রণীত বিধিমালার মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে টাউট হিসেবে গণ্য করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

## অধ্যায় ২: নিবন্ধনযোগ্য দলিলসমূহ

**যে দলিলসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে (ধারা ১৭):**

ক. **স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র** (Gift of Immovable Property) – স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত যেকোনো দানপত্র অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে।

কক. **হেবা ঘোষণা** (Declaration of Heba) – মুসলিম আইনের অধীন, স্থাবর সম্পত্তির যেকোনো হেবার (দানের) ঘোষণা অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে।

ককক. **ব্যক্তিগত আইনের অধীন দান** (Gift under Personal Laws) – হিন্দু, খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ আইনের অধীন স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কৃত দানসমূহও নিবন্ধন করতে হবে।

খ. **উইল ব্যতীত অন্যান্য দলিল** (Non-Testamentary Instruments) – উইল বা ইচ্ছাপত্র নয় এমন দলিল, যা স্থাবর সম্পত্তিতে কোনো অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি, অর্পণ, সীমাবদ্ধ বা বাতিল করে, তা অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে।

গ. **পণমূল্য প্রাপ্তির স্বীকৃতি** (Acknowledgment of Consideration) – স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার সম্পর্কিত অর্থ প্রদানের প্রাপ্তিস্বীকারমূলক দলিলসমূহ (যদি পূর্বেই নিবন্ধিত না হয়ে থাকে) অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে।

গগ. **সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২** (Property Act, 1882)-এর অধীন ধারা ৫৯ এ বর্নিত বন্ধকী দলিল অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে।

ঘ. **ইজারা** (Leases) – এক বছরের বেশি মেয়াদের জন্য অথবা বার্ষিক খাজনাভিত্তিক স্থাবর সম্পত্তির ইজারা অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে।

ঙ. **আদালতের ডিক্রি অর্পণ** (Court Decree Assignments) – স্থাবর সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন আদালতের ডিক্রি বা রোয়েদাদের অর্পণ বা হস্তান্তর নিবন্ধনের আওতাভুক্ত।

চ. **উত্তরাধিকার সূত্রে বাঁটোয়ারা বা বণ্টনঃ**– উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বণ্টননামা বা বাঁটোয়ারার দলিল অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে।

ছ. **আদালতের আদেশের অধীন বিক্রয়** (Sale under Court Order) – আদালতের আদেশের অধীন সম্পাদিত বিক্রয় দলিল, বিশেষ করে **রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০**-এর **ধারা ৯৬**-এর অধীন বিক্রয়, অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে।

**বাধ্যতামূলক নিবন্ধন থেকে অব্যাহতিসমূহ [ধারা ১৭(২)]:**

নিচের দলিলসমূহ বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের আওতার বাইরে থাকতে পারে:

ক. **আপস-নিষ্পত্তির দলিলঃ যে কোন প্রকারের সোলেনামা দলিল**

খ. **যৌথ মূলধনী কোম্পানির** (Joint Stock Company) শেয়ার সম্পর্কিত দলিলসমূহ।

গ. **ডিবেঞ্চার** (Debentures) – যদি না সেগুলো স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার সৃষ্টি করে।

ঘ. **ডিবেঞ্চার হস্তান্তর** (Transfers of debentures) – এর পৃষ্ঠাঙ্কন (endorsements) সহ।

ঙ. **অন্য কোনো দলিল পাওয়ার অধিকার প্রদানকারী দলিল** (স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত)।

চ. **আদালতের ডিক্রি বা আদেশ** – মূল মোকদ্দমার উপর ভিত্তি করে নয় এমন আপস-ডিক্রি ব্যতীত।

ছ. **সরকার কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তির অনুদান বা বন্দোবস্ত** (Government grants)।

জ. **রাজস্ব কর্মকর্তা** (Revenue Officers) **কর্তৃক বাঁটোয়ারা বা বণ্টনের দলিল**।

ঝ. **ভূমি উন্নয়ন ঋণ মঞ্জুরির আদেশ** – ভূমি উন্নয়ন আইন, ১৮৭১ (Land Improvement Act, 1871)-এর মতো আইনের অধীন।

ঞ. **কৃষি ঋণের জন্য দলিল** – কৃষিজীবী ঋণ আইন, ১৮৮৪ (Agriculturists' Loans Act, 1884) বা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩-এর মতো আইনের অধীন।

ট. **বন্ধকের অর্থ পরিশোধের প্রাপ্তিস্বীকার** – বন্ধকি দলিলে পৃষ্ঠাঙ্কন বা রসিদ।

ঠ. **বিক্রয়ের সনদ** (Certificates of sale) – দেওয়ানি বা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকাশ্য নিলাম থেকে প্রদত্ত সনদ।

ড. **নিবন্ধিত ইজারার প্রতিরূপ** (Counterparts of registered leases) – যদি মূল ইজারা পূর্বেই নিবন্ধিত হয়ে থাকে।

**বিক্রয় চুক্তির** (Contract for Sale) **জন্য বিশেষ বিধান:**

নিবন্ধন আইনের **ধারা ১৭ক (Section 17A)** এবং **১৭খ (Section 17B)** একত্রে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের সকল চুক্তিকে লিখিত, উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং সম্পাদনের ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করে। **ধারা ১৭খ** একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার বিধান করে, যা ধারা ১৭ক কার্যকর হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; এতে পক্ষগুলোকে বিক্রয় দলিল অথবা চুক্তিটি নিবন্ধন করার জন্য ছয় মাস সময় দেওয়া হয়। যদি তারা এটি করতে ব্যর্থ হয় এবং পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তবে চুক্তিটি বাতিল বা অকার্যকর (void) হয়ে যায়। তবে, ধারা ১৭ক কার্যকর হওয়ার পূর্বে আদালতে বিচারাধীন থাকা মামলার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না।

*[দ্রষ্টব্য: এই আইনের ধারা ১৭ এর অধীন যে দলিল নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক নয়, সেটিও এই আইনের অধীন নিবন্ধন করা যেতে পারে [৪]]*

**নিবন্ধন না করার ফলাফল (ধারা ৪৯):**

**ধারা ৪৯** এর ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করে। তদনুসারে, এই আইনের অধীন অথবা দলিল নিবন্ধন সম্পর্কিত পূর্ববর্তী কোনো আইনের অধীন নিবন্ধনযোগ্য কোনো দলিল-

(ক) স্থাবর সম্পত্তিতে বা স্থাবর সম্পত্তির উপর বর্তমানে বা ভবিষ্যতে, কোনো অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ, তা অর্পিত (vested) হোক বা শর্তাধীন (contingent) হোক, সৃষ্টি, ঘোষণা, অর্পণ, সীমাবদ্ধ বা বিলুপ্ত করার জন্য কার্যকর হবে না, অথবা

(খ) দত্তক নেওয়ার কোনো ক্ষমতা প্রদান করবে না,

যতক্ষণ না এটি নিবন্ধিত হচ্ছে।

মূলত, বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের ক্যাটাগরিতে পড়ে এমন একটি অনিবন্ধিত দলিল সম্পত্তি হস্তান্তর বা দত্তক নেওয়ার ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে আইনগতভাবে অকার্যকর হয়ে যায়। এই বিধানের উদ্দেশ্য হলো নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত লেনদেনে নিশ্চয়তা, স্বচ্ছতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা। নিবন্ধন ছাড়া, একটি দলিল আইনের চোখে "মৃত অক্ষর" হিসেবে গণ্য হয়, যা সম্পত্তির অধিকার পরিবর্তনে অক্ষম। তবে, **ধারা ৪৯-এর শর্তাংশ** এই ধরনের অনিবন্ধিত দলিলগুলোকে সীমিত পরিস্থিতিতে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি দেয়, যেমন কোনো আনুষঙ্গিক প্রমাণ করা বা দখলের প্রকৃতি প্রদর্শন করা, তবে মালিকানা বা স্বত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নয়।

## বিজেএস (BJS) প্রশ্নাবলি:

**১. কোন দলিলগুলো বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য? [১২শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

**নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর **ধারা ১৭** এবং **১৭ক**-এর অধীন, আইনগত কার্যকারিতা পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত দলিলগুলো অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে:

| বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য দলিল | আইনি ভিত্তি / ব্যাখ্যা |
|---|---|
| স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র | ধারা ১৭(১)(ক) |
| স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দলিল, বিনিময় বা হস্তান্তরপত্র | ধারা ১৭(১)(খ) |
| ১ বছরের অধিক মেয়াদের জন্য স্থাবর সম্পত্তির ইজারা | ধারা ১৭(১)(ঘ) |
| স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকি দলিল (স্বত্ব দলিল জমার মাধ্যমে সাধারণ বন্ধক ব্যতীত) | ধারা ১৭(১)(গ) এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ধারা ৫৯ |
| স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তি বা বায়নাপত্র | ধারা ১৭ক (সংশোধনী আইন দ্বারা সন্নিবেশিত) |

**২. স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তির নিবন্ধন কি বাধ্যতামূলক? ১লা জুলাই ২০০৫ সালের পূর্বে সম্পাদিত অনিবন্ধিত চুক্তির আইনি ফলাফল কী? [৮ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

হ্যাঁ, নিবন্ধন আইনে **ধারা ১৭ক** প্রবর্তনের পর স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তির নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।

**ধারা ১৭ক** বাধ্যতামূলক করে যে:

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের যেকোনো চুক্তি অবশ্যই:

ক. লিখিত হতে হবে;

খ. উভয় পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত (স্বাক্ষরিত) হতে হবে;

গ. সম্পাদনের ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে;

এই বিধান যেকোনো বিপরীত আইনকে বাতিল করে প্রাধান্য পাবে।

**ধারা ১৭খ** ১লা জুলাই ২০০৫-এর (১৭ক প্রবর্তনের তারিখ) পূর্বে সম্পাদিত অনিবন্ধিত চুক্তির আইনি ফলাফল সম্পর্কে বিধান প্রদান করে:

| পরিস্থিতি | বিধান/পদক্ষেপ | সময়সীমা |
|---|---|---|
| ১৭ক কার্যকর হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি | পক্ষগণকে বিক্রয় দলিল বা চুক্তিটি নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে | ১৭ক কার্যকর হওয়ার পর থেকে ৬ মাসের মধ্যে |
| যদি নিবন্ধিত না হয় | যেকোনো পক্ষ সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন (specific performance) বা চুক্তি বাতিলের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে | পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে |
| যদি নিবন্ধন না হয় বা কোনো মোকদ্দমা দায়ের না হয় | চুক্তিটি বাতিল (void) হয়ে যায় | - |
| ব্যতিক্রম | ১৭ক কার্যকর হওয়ার পূর্বেই যদি চুক্তিটি কোনো আদালতের মোকদ্দমার ভিত্তি হয়ে থাকে | ধারা ১৭খ(২) এমন চুক্তিগুলোকে অব্যাহতি দেয় |

অতএব, **ধারা ১৭খ** ধারা ১৭ক কার্যকর হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত চুক্তির জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার বিধান করে, যা পক্ষগুলোকে বিক্রয় দলিল বা চুক্তিটি নিবন্ধন করার জন্য ছয় মাস সময় দেয়। যদি তারা এটি করতে ব্যর্থ হয় এবং পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তবে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়। তবে, ধারা ১৭ক কার্যকর হওয়ার পূর্বে আদালতে বিচারাধীন থাকা মামলার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না।

**৩. বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য ৫টি এবং বাধ্যতামূলক নয় এমন ৫টি দলিলের নাম উল্লেখ করুন। [৮ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

| বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য (ধারা ১৭ এবং ১৭ক) | বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য নয় | বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য (ধারা ১৭ এবং ১৭ক) |
|---|---|---|
| স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র | আদালতের ডিক্রি এবং আদেশসমূহ | স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র |

| | | |
|---|---|---|
| স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দলিল বা হস্তান্তরপত্র | কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার | স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দলিল বা হস্তান্তরপত্র |
| স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকি দলিল | কোম্পানির শেয়ার সনদ | স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকি দলিল |
| ১ বছরের অধিক মেয়াদের ইজারা | রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাঁটোয়ারা বা বণ্টনের দলিল | ১ বছরের অধিক মেয়াদের ইজারা |
| স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তি (বায়নাপত্র) | কিছু নির্দিষ্ট সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের অধীন রোয়েদাদ বা চুক্তি | স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তি (বায়নাপত্র) |

**৪. "স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের যেকোনো চুক্তি লিখিত হতে হবে, চুক্তির পক্ষগণ কর্তৃক সম্পাদিত হতে হবে এবং নিবন্ধিত হতে হবে"- আলোচনা করুন। [১৪শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

এই উক্তিটি **নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর **ধারা ১৭ক** থেকে গৃহীত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো সম্পত্তি লেনদেনের ক্ষেত্রে আইনি নিশ্চয়তা, স্বচ্ছতা এবং বলবৎযোগ্যতা (enforceability) নিশ্চিত করা।

সুতরাং, এই ধারার মূল উপাদানগুলো নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

I. **লিখিত হতে হবে:** স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য মৌখিক চুক্তি এখন আর বৈধ নয়।

II. **পক্ষগণ কর্তৃক সম্পাদিত:** ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে।

III. **নিবন্ধিত:** সম্পাদনের ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য জমা দিতে হবে।

**নিবন্ধন প্রক্রিয়া:**

যখন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের কোনো চুক্তি **নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর অধীন নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা হয়, তখন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে (registering officer) একটি তিন-ধাপের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। প্রথমত, **ধারা ৫৮**-এর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তিনি দলিলের ওপর মূল বিবরণী (যেমন- পক্ষগণের নাম, ঠিকানা, তারিখ, পণমূল্য) পৃষ্ঠাঙ্কন বা এন্ডোর্স (endorse) করেন। এরপর, **ধারা ৫৯**-এর অধীন, এই পৃষ্ঠাঙ্কনে কর্মকর্তা তারিখ ও স্বাক্ষর প্রদান করেন। পরিশেষে, **ধারা ৬০**-এর অধীন, কর্মকর্তা নিবন্ধনের একটি সনদ (certificate of registration) ইস্যু করেন, যা নিশ্চিত করে যে দলিলটি আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হয়েছে।

**নিবন্ধন না করার ফলাফল:**

যদি বিক্রয় চুক্তিটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধিত না হয়, তবে এটি উল্লেখযোগ্য আইনি পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। **ধারা ১৭খ** অনুযায়ী, এমন চুক্তি অকার্যকর বা বাতিল (void) হয়ে যায়, যার অর্থ এর কোনো আইনি কার্যকারিতা থাকে না। অধিকন্তু, আইনের **ধারা ৪৯** শর্ত আরোপ করে যে, স্থাবর সম্পত্তি প্রভাবিত করে এমন একটি অনিবন্ধিত দলিল কোনো আইনি স্বত্ব বা স্বার্থ প্রদান করতে পারে না, এবং আদালতে সাক্ষ্য হিসেবেও গৃহীত হতে পারে না - শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের (specific performance) মোকদ্দমা ব্যতীত। এই বিধানগুলো সম্পত্তির অধিকার রক্ষা এবং চুক্তির বলবৎযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সময়মতো নিবন্ধনের অত্যন্ত গুরুত্বকে তুলে ধরে।

# অধ্যায় ৩: নিবন্ধন করতে অস্বীকৃতি (Refusal to Register)

অস্বীকৃতি দুই ধরনের হতে পারে। সেগুলো হলো-

- সম্পাদনের অস্বীকৃতির কারণে নিবন্ধন প্রদানে অস্বীকৃতি (Refusal for denial of execution)।
- অন্যান্য কারণে অস্বীকৃতি (Refusal for other reasons)।

আইনের **ধারা ১৯, ২০, ২১ এবং ৩৫** এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে। **ধারা ৩৫(৩)** সম্পাদনের অস্বীকৃতির কারণে নিবন্ধন না করা সম্পর্কে নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করে-

নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধন করতে অস্বীকৃতি জানাবেন:

(ক) যে ব্যক্তি দলিলটি সম্পাদন করেছেন বলে দাবি করা হচ্ছে, তিনি যদি তা করার কথা অস্বীকার করেন; বা

(খ) নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার যদি বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে উক্ত ব্যক্তি একজন নাবালক, বা অপ্রকৃতিস্থ (জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বা পাগল); বা

(গ) যে ব্যক্তি দলিলটি সম্পাদন করেছেন বলে দাবি করা হচ্ছে তিনি যদি মারা যান এবং তার বৈধ প্রতিনিধি বা স্বত্বনিয়োগী (assignee) দলিলটি সম্পাদনের বিষয়টি অস্বীকার করেন।

**অন্যান্য কারণে অস্বীকৃতি হতে পারে-**

**১৯. দলিলের ভাষা (Language of Document)**

যদি কোনো দলিল এমন ভাষায় লিখিত হয় যা নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার কাছে অপরিচিত এবং ওই জেলায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, তবে তা নিবন্ধন করা হবে না; যদি না দলিলের সাথে সচরাচর ব্যবহৃত ভাষায় একটি হুবুহু অনুবাদ এবং একটি হুবুহু অনুলিপি সংযুক্ত থাকে।

**২০. পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্তী লাইন এবং পরিবর্তনসমূহ (Interlineations and Alterations)**

(১) একজন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা এমন একটি দলিল নিবন্ধন করতে অস্বীকার করতে পারেন যাতে পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্তী লাইন, শূন্যস্থান, ঘষামাজা বা পরিবর্তন রয়েছে, যদি না এগুলো সম্পাদনকারীদের স্বাক্ষর বা আদ্যক্ষর দ্বারা যথাযথভাবে সত্যায়িত হয়।

(২) যদি এমন কোনো দলিল নিবন্ধিত হয়, তবে কর্মকর্তাকে অবশ্যই রেজিস্টারে ওই পরিবর্তনসমূহ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

**২১. স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (Description of Immovable Property)**

স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো অ-উইলীয় দলিল নিবন্ধন করা হবে না, যদি না এতে সম্পত্তিটি শনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত বিবরণ থাকে।

**অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিকার (Remedy against Refusal)**

অধ্যায় ১২ এ বিষয়ে আলোচনা করে। এর দুটি পদ্ধতি রয়েছে-

I. আপিল (Appeal)

II. আবেদন (Application)

**৭২.সম্পাদনের কারন ব্যতীত অন্য কারনে নিবন্ধন করতে অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে আপিল (Appeal Against Refusal to Register)**

(১) সম্পাদনের অস্বীকৃতির কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে যদি সাব-রেজিস্ট্রার দলিল নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেন, তবে সাব-রেজিস্ট্রারের আদেশের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারের নিকট আপিল করা যাবে। রেজিস্ট্রার আদেশটি বহাল রাখতে, পরিবর্তন করতে বা বাতিল করতে পারবেন।

(২) যদি রেজিস্ট্রার নিবন্ধনের আদেশ দেন এবং দলিলটি ৩০ দিনের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়, তবে সাব-রেজিস্ট্রারকে তা পালন করতে হবে এবং নিবন্ধনটি উপস্থাপনের মূল তারিখেই সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য করে কার্যকর হবে।

**৭৩. সম্পাদন অস্বীকার করা হলে রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন (Application to Registrar When Execution Is Denied)**

(১) যদি কোনো সাব-রেজিস্ট্রার সম্পাদনকারী (বা তার প্রতিনিধি/স্বত্বনিয়োগী) কর্তৃক সম্পাদন অস্বীকার করার কারণে দলিল নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেন, তবে যেকোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এটি নিবন্ধনের অধিকার দাবি করে (৩০ দিনের মধ্যে) রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন করতে পারবেন।

(২) আবেদনটি অবশ্যই লিখিত হতে হবে, এতে ধারা ৭১-এর অধীন লিপিবদ্ধ কারণসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং এটি আইনের অধীন আরজির (plaint) মতো সত্যায়িত হতে হবে।

**এমন আবেদনে রেজিস্ট্রারের পদ্ধতি (Procedure of Registrar on such Application)**

**৭৪. রেজিস্ট্রার কর্তৃক অনুসন্ধান (Enquiry by Registrar)**

যেসব ক্ষেত্রে সম্পাদন অস্বীকার করা হয়—হয় সাব-রেজিস্ট্রারের সামনে (ধারা ৭৩-এর অধীন) অথবা সরাসরি রেজিস্ট্রারের সামনে—সেখানে রেজিস্ট্রার অবিলম্বে অনুসন্ধান করবেন:

(ক) দলিলটি প্রকৃতপক্ষে সম্পাদিত হয়েছিল কি না; এবং

(খ) আবেদনকারী বা উপস্থাপনকারী কর্তৃক নিবন্ধনের আইনি প্রয়োজনীয়তাসমূহ পূরণ করা হয়েছে কি না।

**রেজিস্ট্রার কর্তৃক নিবন্ধনের আদেশ এবং তদুপরি পদ্ধতি (Order by Registrar to Register and Procedure Thereon)**

**৭৫. রেজিস্ট্রার কর্তৃক নিবন্ধনের আদেশ (Order by Registrar for Registration)**

(১) রেজিস্ট্রার যদি দেখতে পান যে দলিলটি সম্পাদিত হয়েছিল এবং আইনি শর্তসমূহ পূরণ করা হয়েছে, তবে তিনি এটি নিবন্ধনের আদেশ দেবেন।

(২) আদেশের ৩০ দিনের মধ্যে উপস্থাপন করা হলে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে তা নিবন্ধন করতে হবে, যতদূর সম্ভব ধারা ৫৮-৬০ অনুসরণ করে।

(৩) নিবন্ধনটি উপস্থাপনের মূল তারিখেই সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য করে কার্যকর হবে।

(৪) ধারা ৭৪-এর অধীন অনুসন্ধানের জন্য, রেজিস্ট্রারের দেওয়ানি আদালতের মতো সাক্ষী তলব করার, সাক্ষ্য নেওয়ার এবং খরচ ধার্য করার ক্ষমতা রয়েছে, যা দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (Civil Procedure Code, 1908)-এর অধীন আদায়যোগ্য।

**৭৬. রেজিস্ট্রার কর্তৃক অস্বীকৃতি এবং আপিলের অধিকার না থাকা (Refusal by Registrar and No Right of Appeal)**

(১) যখন একজন রেজিস্ট্রার অস্বীকার করেন-

(ক) কোনো দলিল নিবন্ধন করতে (আঞ্চলিক এখতিয়ারের অভাব ব্যতীত), অথবা

(খ) ধারা ৭২ বা ৭৫-এর অধীন নিবন্ধনের আদেশ দিতে, তখন তাকে ২ নম্বর বইয়ে অস্বীকৃতি এবং এর কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করতে হবে। অনুরোধের প্রেক্ষিতে, দলিলের অধীন সম্পাদনকারী বা দাবিদার যেকোনো পক্ষকে তাকে অবিলম্বে ওই কারণগুলোর একটি অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

(২) এই ধারা বা ধারা ৭২-এর অধীন এমন আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল দায়ের করা যাবে না।

**৭৭. রেজিস্ট্রারের অস্বীকৃতির পর দেওয়ানি মোকদ্দমা (Civil Suit After Registrar's Refusal)**

যদি রেজিস্ট্রার ধারা ৭২ বা ৭৬-এর অধীন নিবন্ধনের আদেশ দিতে অস্বীকার করেন, তবে দলিলের অধীন দাবিদার কোনো ব্যক্তি (বা তাদের প্রতিনিধি, স্বত্বনিয়োগী বা এজেন্ট) অস্বীকৃতির ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন অফিসের এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানি আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবেন। আদালত যদি নিবন্ধনের ডিক্রি প্রদান করেন এবং ডিক্রির ৩০ দিনের মধ্যে দলিলটি উপস্থাপন করা হয়, তবে তদনুযায়ী তা নিবন্ধিত হবে।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**১. একজন সাব-রেজিস্ট্রার কী কী কারণে একটি দলিলের নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন তা আলোচনা করুন। এই ধরনের প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে কোথায় আপিল করা যায়? কোন পরিস্থিতিতে প্রত্যাখ্যানের আদেশের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা যেতে পারে? [৬ষ্ঠ বিজেএস]**

**উত্তর:**

**সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক দলিল নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ:**

**নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর রূপরেখা অনুযায়ী একজন সাব-রেজিস্ট্রার বিভিন্ন কারণে দলিল নিবন্ধন করতে অস্বীকার করতে পারেন। এই ধরনের অস্বীকৃতির বৃহত্তর কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- **ভাষাগত বাধা (ধারা ১৯):**

- যদি দলিলটি এমন কোনো ভাষায় হয় যা সাব-রেজিস্ট্রার বোঝেন না এবং যা ওই জেলায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, তবে নিবন্ধন অস্বীকার করা যেতে পারে, যদি না দলিলের সাথে সচরাচর ব্যবহৃত ভাষায় একটি সত্য অনুবাদ এবং সত্য অনুলিপি সংযুক্ত থাকে।

- **দলিলে পরিবর্তনসমূহ (ধারা ২০):**
  - সাব-রেজিস্ট্রার নিবন্ধন অস্বীকার করতে পারেন যদি দলিলে পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্তী লাইন, শূন্যস্থান, ঘষামাজা বা পরিবর্তন থাকে, যদি না এগুলো দলিল সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের স্বাক্ষর বা আদ্যক্ষর দ্বারা সত্যায়িত হয়।
- **সম্পত্তির অপর্যাপ্ত বিবরণ (ধারা ২১):**
  - স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত উইল ব্যতীত অন্য কোন দলিলে অবশ্যই সম্পত্তিটি শনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত বিবরণ থাকতে হবে। বিবরণ অপর্যাপ্ত হলে সাব-রেজিস্ট্রার নিবন্ধন অস্বীকার করবেন।
- **উপস্থাপনের সময়ানুবর্তিতা (ধারা ২৩):**
  - উইল ব্যতীত অন্যান্য দলিল সম্পাদনের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে।
- **জরিমানাসহ বিলম্বিত উপস্থাপন (ধারা ২৫):**
  - যদি জরুরি প্রয়োজন বা অনিবার্য দুর্ঘটনার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো দলিল বা ডিক্রি/আদেশের অনুলিপি উপস্থাপন করা না হয়, এবং বিলম্ব চার মাসের বেশি হয়, তবে রেজিস্ট্রার নিবন্ধন অস্বীকার করতে পারেন যদি না জরিমানা (নিবন্ধন ফি-এর দশগুণ পর্যন্ত) প্রদান করা হয়।
- **সম্পত্তির অবস্থান (ধারা ২৮):**
  - স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিলসমূহ অবশ্যই সেই সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে যেখানে সম্পত্তিটি বা এর প্রধান অংশ অবস্থিত। এই শর্ত পূরণ না হলে নিবন্ধন অস্বীকার করা হবে।
- **সম্পাদনকারীদের যাচাইকরণ (ধারা ৩৫):**
  - সাব-রেজিস্ট্রারকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে, দলিল সম্পাদনকারী সকল ব্যক্তি সশরীরে তার সামনে উপস্থিত হয়েছেন, তারা তার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত অথবা তারা যে ব্যক্তি বলে দাবি করছেন তা অন্যভাবে যাচাইকৃত, এবং তারা দলিলটি সম্পাদনের কথা স্বীকার করেছেন। এই শর্তগুলো পূরণ না হলে, নিবন্ধন অস্বীকার করা হবে।

এই কারণগুলো নিশ্চিত করে যে দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া সততা, নির্ভুলতা এবং আইনি প্রয়োজনীয়তাসমূহের সাথে সম্মতি বজায় রাখে।

**দলিল নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপিল:**

যখন একজন সাব-রেজিস্ট্রার কোনো দলিল নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেন, তখন নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর অধীন এই ধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে:

- **রেজিস্ট্রারের নিকট আপিল (ধারা ৭২):**
  - যদি সাব-রেজিস্ট্রার সম্পাদনের অস্বীকৃতি ব্যতীত অন্য কোনো কারণে দলিল নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেন, তবে সাব-রেজিস্ট্রার যার অধীনস্থ সেই রেজিস্ট্রারের নিকট আপিল করা যেতে পারে। সাব-রেজিস্ট্রারের আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই আপিল উপস্থাপন করতে হবে।
  - রেজিস্ট্রারের সাব-রেজিস্ট্রারের আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে।
  - রেজিস্ট্রার যদি দলিলটি নিবন্ধন করার আদেশ দেন এবং আদেশের ত্রিশ দিনের মধ্যে এটি নিবন্ধনের জন্য যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়, তবে সাব-রেজিস্ট্রারকে তা পালন করতে হবে। এরপর নিবন্ধনটি এমনভাবে এগোবে যেন প্রথম উপস্থাপনের সময়ই তা নিবন্ধিত হয়েছিল।
- **সম্পাদন অস্বীকার করার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন (ধারা ৭৩):**
  - যদি সাব-রেজিস্ট্রার এই কারণে নিবন্ধন অস্বীকার করেন যে দলিলটি যিনি সম্পাদন করেছেন বলে দাবি করা হচ্ছে তিনি এর সম্পাদন অস্বীকার করেছেন, তবে রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন করা যেতে পারে।

- সাব-রেজিস্ট্রারের আদেশের ত্রিশ দিনের মধ্যে দলিলের অধীন দাবিদার কোনো ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধি, স্বত্বনিয়োগী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট এই আবেদন করতে পারবেন।

- **দেওয়ানি আদালতে মোকদ্দমা (ধারা ৭৭):**
  - যদি রেজিস্ট্রারও দলিলটি নিবন্ধন করার আদেশ দিতে অস্বীকার করেন (ধারা ৭২ বা ৭৬-এর অধীন), তবে সংক্ষুব্ধ পক্ষ দেওয়ানি আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবেন।
  - রেজিস্ট্রারের আদেশের ত্রিশ দিনের মধ্যে মোকদ্দমাটি দায়ের করতে হবে।
  - এই মোকদ্দমায় সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে দলিলটি নিবন্ধনের জন্য নির্দেশ দিয়ে একটি ডিক্রি চাওয়া উচিত, শর্ত থাকে যে ডিক্রির ত্রিশ দিনের মধ্যে এটি নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।
  - এ ধরনের মোকদ্দমা দায়ের করতে ব্যর্থ হওয়া বা মোকদ্দমা খারিজ হওয়া পক্ষটিকে নিবন্ধিত দলিলের ভিত্তিতে অন্যান্য প্রতিকার পাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয় না।

এই বিধানগুলো নিশ্চিত করে যে দলিল নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে প্রতিকার এবং আপিলের একাধিক উপায় রয়েছে, যা ব্যক্তিদের তাদের দলিল যথাযথভাবে নিবন্ধিত করার অধিকার রক্ষা করে।

**১. খ) একজন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কী কী কারণে কোনো দলিল নিবন্ধন করতে অস্বীকার করতে পারেন? আলোচনা করুন। [১৩শ বিজেএস]**
**উত্তর:**

**যেসব কারণে একজন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দলিল নিবন্ধন করতে অস্বীকার করতে পারেন:**

সমাধান: ৬ষ্ঠ বিজেএস, প্রশ্ন ১।

**১. গ) স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিলে সম্পত্তির বিবরণ এবং মানচিত্র বা নকশা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর বিধানাবলি উল্লেখ করুন। বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য কোনো দলিলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পক্ষগণের ছবি সাঁটানো, স্বাক্ষর প্রদান এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দেওয়ার বিধানাবলি বর্ণনা করুন। [১৬শ বিজেএস]**
**উত্তর:**

**গ) স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিলে সম্পত্তির বিবরণ এবং মানচিত্র অন্তর্ভুক্তকরণ:**

**নিবন্ধন আইন, ১৯০৮** স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত উইল ব্যতীত অন্যান্য দলিলের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতামূলক করে, যা নিবন্ধিত হওয়া সম্পত্তির স্পষ্টতা এবং শনাক্তকরণ নিশ্চিত করে:

- **সম্পত্তির বিবরণ (ধারা ২১):**
  - উইল ব্যতীত অন্যান্য দলিলে অবশ্যই সম্পত্তি শনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত বিস্তারিত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই বিবরণ লেনদেনে জড়িত সম্পত্তিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
- **শহরের বাড়িগুলোর বিবরণ (অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা):**
  - শহরাঞ্চলের বাড়িগুলোকে তাদের অবস্থান দ্বারা বর্ণনা করা উচিত, যেমন রাস্তার উত্তর বা অন্য কোনো দিকে, সামনের রাস্তা, এবং বর্তমান ও পূর্ববর্তী দখলদারদের নাম। যদি রাস্তার বাড়িগুলোতে নম্বর দেওয়া থাকে, তবে সুনির্দিষ্ট শনাক্তকরণের জন্য এই নম্বরগুলোও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **অন্যান্য বাড়ি ও জমির বিবরণ:**
  - শহরাঞ্চলের বাইরের সম্পত্তিগুলোকে তাদের নাম (যদি থাকে), যে আঞ্চলিক বিভাগের অংশ, তাদের আয়তন, সীমানা, সংলগ্ন রাস্তা এবং পার্শ্ববর্তী সম্পত্তির দ্বারা বর্ণনা করা হয়।
  - যখনই সম্ভব, সম্পত্তির অবস্থান আরও সুনির্দিষ্ট করার জন্য সরকারি মানচিত্র বা জরিপের উল্লেখ করা উচিত।
- **মানচিত্র বা নকশার প্রয়োজনীয়তা (ধারা ২১):**
  - সম্পত্তির কোনো মানচিত্র বা নকশা রয়েছে এমন উইল ব্যতীত অন্যান্য দলিল নিবন্ধনের জন্য গ্রহণ করা যাবে না, যদি না এর সাথে মানচিত্র বা নকশার একটি হুবুহু অনুলিপি সংযুক্ত থাকে।

- সম্পত্তিটি যদি একাধিক জেলায় বিস্তৃত থাকে, তবে সম্পত্তিটি অবস্থিত প্রতিটি জেলার জন্য মানচিত্র বা নকশার একটি করে হুবুহু অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

**ছবি, স্বাক্ষর এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপের বিধানাবলি (ধারা ২২ক(২)):**

- এই আইনের অধীন বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত হস্তান্তরের দলিলে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:
  - সম্পাদনকারী (যিনি দলিল সম্পাদন করছেন) এবং গ্রহীতা (যিনি সম্পত্তি গ্রহণ করছেন) উভয়ের ছবি।
  - উভয় পক্ষকে দলিলে তাদের নিজ নিজ ছবির ওপর আড়াআড়িভাবে স্বাক্ষর করতে হবে এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দিতে হবে।

**১. (খ) দলিলের সম্পাদনকারী যখন দলিলের সম্পাদন স্বীকার বা অস্বীকার করেন তখন একজন নিবন্ধন কর্মকর্তা কী করতে পারেন? [১৫শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

**খ) নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর ধারা ৩৫ এর অধীন সম্পাদন স্বীকার এবং অস্বীকারের পদ্ধতি:**

**স্বীকারের পদ্ধতি (ধারা ৩৫(১)):**

- **সম্পাদনের স্বীকৃতি:**
  - যদি সম্পাদনকারী (যিনি দলিল সম্পাদন করছেন) দলিলের সম্পাদন স্বীকার করেন, তবে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দলিলটি নিবন্ধনের জন্য অগ্রসর হবেন।
- **নিবন্ধন প্রক্রিয়া:**
  - নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা আইনের **ধারা ৫৮**-এ বর্ণিত সুনির্দিষ্ট বিবরণ দলিলে পৃষ্ঠাঙ্কন করেন। এই পৃষ্ঠাঙ্কনগুলোতে অবশ্যই নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার তারিখ এবং স্বাক্ষর থাকতে হবে।
  - পরবর্তীতে, কর্মকর্তা **ধারা ৬০** অনুযায়ী দলিলের ওপর একটি সনদ পৃষ্ঠাঙ্কন করেন, যা প্রমাণ করে যে দলিলটি নিবন্ধিত হয়েছে।
  - এরপর পৃষ্ঠাঙ্কন এবং সনদগুলো রেজিস্টার-বইয়ের (নিবন্ধনের সরকারি রেকর্ড) মার্জিনে অনুলিপি করা হয় এবং দলিলের সাথে সংযুক্ত মানচিত্র বা নকশার একটি অনুলিপি ১ নম্বর বইয়ে নথিভুক্ত করা হয়।
- **দলিল ফেরত প্রদান:**
  - নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর, নিবন্ধিত দলিলটি যে ব্যক্তি নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করেছিলেন তাকে ফেরত দেওয়া হয়।

**অস্বীকারের পদ্ধতি (ধারা ৩৫(৩)):**

- **সম্পাদন অস্বীকার:**
  - সম্পাদনকারী যদি দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করেন, তবে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দলিলটি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করবেন।
- **রেজিস্ট্রারের অনুসন্ধান (যদি প্রযোজ্য হয়):**
  - নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা যদি একজন রেজিস্ট্রার (উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা) হন, তবে তিনি আইনের **ধারা ৭৪**-এর অধীন একটি অনুসন্ধান পরিচালনা করবেন।
  - অনুসন্ধানের লক্ষ্য হলো নির্ধারণ করা:
    - দলিলটি প্রকৃতপক্ষে সম্পাদিত হয়েছে কি না।
    - আবেদনকারী (যিনি নিবন্ধন চাইছেন) দলিলটি নিবন্ধনের অধিকারী হওয়ার সকল আইনি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছেন কি না।
- **রেজিস্ট্রারের সিদ্ধান্ত (ধারা ৭৫):**
  - রেজিস্ট্রার যদি অনুসন্ধানের পর দেখতে পান যে দলিলটি অকৃত্রিম এবং আবেদনকারী সমস্ত আইনি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছেন, তবে তিনি দলিলটি নিবন্ধনের আদেশ দেবেন।

- এই আদেশের পর, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা পূর্বে বর্ণিত নিবন্ধন পদ্ধতি অনুযায়ী দলিলটি নিবন্ধনের জন্য অগ্রসর হবেন।

**আইনি প্রভাব:**

- **স্বীকার বনাম অস্বীকার:** দলিলের সম্পাদন স্বীকার নাকি অস্বীকার করা হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে পদ্ধতিগুলো ভিন্ন হয়, যা নিশ্চিত করে যে কেবল অকৃত্রিম দলিলই নিবন্ধিত হয়।
- **অনুসন্ধান এবং যাচাইকরণ: ধারা ৭৪ এবং ৭৫**-এর অধীন রেজিস্ট্রারদের দ্বারা পরিচালিত অনুসন্ধানগুলো নিবন্ধনের পূর্বে দলিলের সত্যতা এবং আইনি প্রয়োজনীয়তার সম্মতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা নিশ্চিত করে।
- **অধিকার সুরক্ষা:** এই পদ্ধতিগুলো নিবন্ধিত দলিলের অখণ্ডতা ও বৈধতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সম্পত্তি লেনদেনে জড়িত পক্ষগুলোর স্বার্থ রক্ষা করে।

নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর **ধারা ৩৫** সম্পাদনকারী দলিলের সম্পাদন স্বীকার নাকি অস্বীকার করেন তার ওপর ভিত্তি করে দলিল নিবন্ধনের স্পষ্ট পদ্ধতি প্রদান করে, এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়ার অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য রেজিস্ট্রারদের দ্বারা অনুসন্ধান ও যাচাইয়ের অতিরিক্ত ব্যবস্থা রাখে।

**১. ক) নিবন্ধনের জন্য দলিল উপস্থাপনের অধিকারী ব্যক্তি কারা? বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত দলিল নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আইনের বিধানাবলি আলোচনা করুন। [১৩শ বিজেএস]**

**নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর **ধারা ৩২**-এর অধীন, নিবন্ধনযোগ্য যেকোনো দলিল—তা বাধ্যতামূলক হোক বা ঐচ্ছিক—সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা উপস্থাপন করতে হবে। সাধারণভাবে, দলিলটি এমন কাউকে উপস্থাপন করতে হবে যিনি এটি সম্পাদন করেছেন বা যিনি এর অধীনে অধিকার দাবি করেন। এটি ডিক্রি বা আদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে ওই ডিক্রির অধীনে দাবিদার ব্যক্তি তা উপস্থাপন করতে পারেন। সম্পাদনকারী এবং দাবিদারদের পাশাপাশি, এ সকল ব্যক্তির প্রতিনিধি বা স্বত্বনিয়োগীরা দলিল উপস্থাপন করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এছাড়া, আইনের নিয়মানুযায়ী সম্পাদিত ও প্রমানকৃত একটি বৈধ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দ্বারা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো এজেন্টও এই ব্যক্তিদের পক্ষে দলিলটি উপস্থাপন করতে পারেন।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত দলিলের ক্ষেত্রে, আইনের **ধারা ২৪** একটি গুরুত্বপূর্ণ নমনীয়তা প্রদান করে। যখন একাধিক সম্পাদনকারী ভিন্ন ভিন্ন তারিখে একই দলিলে স্বাক্ষর করেন, তখন দলিলটি প্রতিটি পৃথক সম্পাদনের তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা যেতে পারে। এই বিধানটি নিশ্চিত করে যে নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি বাস্তবসম্মত থাকে এবং এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে যেখানে সবার একসাথে স্বাক্ষর করা সম্ভব হয় না।

সামগ্রিকভাবে, এই বিধানগুলো নিবন্ধনের ক্ষেত্রে একটি নমনীয় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। এগুলো দলিলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিকে—সে সম্পাদনকারী, প্রতিনিধি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট যাই হোক না কেন—এটি উপস্থাপন করার অনুমতি দেয়, যা নিশ্চিত করে যে আইনি আনুষ্ঠানিকতা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রতিটি সম্পাদনের জন্য চার মাসের সময়সীমার সুযোগ নিবন্ধনকে আরও পরিচালনাযোগ্য করে তোলে, কঠোর সময়ের বাধ্যবাধকতা এড়ায় এবং সম্মতি সহজতর করে। এই কাঠামোটি নিবন্ধন প্রক্রিয়ার অখণ্ডতা বজায় রাখার পাশাপাশি জড়িত সকল পক্ষের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষা করতে সাহায্য করে।

**২. একটি উইল সম্পাদনের ছয় মাস পর নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছিল। নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এর প্রতিকার কী? [১০ম বিজেএস]**

আইন উইলের (ইচ্ছাপত্র) নিবন্ধনকে অন্যান্য দলিলের চেয়ে ভিন্নভাবে বিবেচনা করে এবং সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও নমনীয়তা প্রদান করে। নিবন্ধন আইনের **ধারা ২৭** অনুযায়ী, একটি উইল নিবন্ধনের জন্য যে কোনো সময় উপস্থাপন করা যেতে পারে এবং সম্পাদনের কতক্ষণ পর এটি নিবন্ধনের জন্য আনা হয়েছে তার কোনো সময়সীমা নেই। তাই, এমনকি উইল সম্পাদনের ছয় মাস বা তার বেশি সময় পর উপস্থাপন করা হলেও, কেবল বিলম্বের কারণে এটি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করা সমর্থনযোগ্য নয়।

**ধারা ৪১** উইল বা দত্তক নেওয়ার ক্ষমতা নিবন্ধনের পদ্ধতিকে আরও স্পষ্ট করে। একটি উইল স্বয়ং উইলকারী দ্বারা নিবন্ধিত হতে পারে অথবা, অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা উপস্থাপিত হলে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে নিবন্ধনের পূর্বে বেশ কয়েকটি শর্ত সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে উইলটি প্রকৃতপক্ষে উইলকারী কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল কি না তা যাচাই করা, উইলকারী মৃত্যুবরণ করেছেন তা নিশ্চিত করা, এবং উইল উপস্থাপনকারী ব্যক্তির তা করার আইনি অধিকার আছে কি না তা নিশ্চিত করা, যা **ধারা ৪০**-এর অধীনে রূপরেখায়িত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে নিবন্ধনের জন্য কে কে দলিল উপস্থাপন করতে পারবেন।

সংক্ষেপে, অন্যান্য দলিলের নিবন্ধন সাধারণত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হতে হয়, তবে আইন স্পষ্টভাবে উইলগুলোকে যেকোনো সময় নিবন্ধন করার অনুমতি দেয় এবং আইনের অধীন অধিকারী ব্যক্তিরা উইল দেরিতে উপস্থাপন করলেও নিবন্ধন চাইতে পারেন। সুতরাং, বিলম্বের কারণে অস্বীকৃতির সঠিক প্রতিকার হলো এই বিধানগুলোর অধীনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা, যা দলিলের আইনি স্বীকৃতি এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**৩. একজন সাব-রেজিস্ট্রার কী কী কারণে একটি দলিলের নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন? এই ধরনের প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে কী কী প্রতিকার রয়েছে এবং তা কার কাছে করতে হয়? কীভাবে এই ধরনের দলিলের নিবন্ধন সম্পন্ন করা যেতে পারে? ব্যাখ্যা করুন। [৮ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

সমাধান: ৬ষ্ঠ বিজেএস, প্রশ্ন ১।

**৩. নিবন্ধন করতে অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিকার কী? [১০ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

নিবন্ধন করতে অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিকার:

সমাধান: ৬ষ্ঠ বিজেএস, প্রশ্ন ১।

# অধ্যায় ৪: দলিল উপস্থাপনের সময় (Time for Presenting Documents)

**দলিল উপস্থাপনের সময়সীমা: ধারা ২৩ ধারা ২৪–২৬**-এ বর্ণিত বিধানাবলি ব্যতীত, কোনো দলিল (উইল ছাড়া) সম্পাদনের তিন মাসের মধ্যে উপস্থাপিত না হলে তা নিবন্ধনের জন্য গ্রহণ করা হবে না।

**শর্তাংশ:** কোনো ডিক্রি বা আদেশের অনুলিপি তা প্রদানের তারিখ থেকে অথবা, আপিলযোগ্য হলে, তা চূড়ান্ত হওয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

**উইলের নিবন্ধন: ধারা ২৭** একটি উইল নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন বা গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা নেই, এটি যেকোনো সময় উপস্থাপন করা যেতে পারে।

**জরুরি প্রয়োজন বা দুর্ঘটনার কারণে বিলম্বিত উপস্থাপন: ধারা ২৫** (১) যদি কোনো দলিল (বা ডিক্রি/আদেশের অনুলিপি) জরুরি প্রয়োজন বা অনিবার্য দুর্ঘটনার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা না হয়, এবং বিলম্ব যদি চার মাসের বেশি না হয়, তবে রেজিস্ট্রার উপযুক্ত ফিসের দশগুণ পর্যন্ত জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধনের অনুমতি দিতে পারেন। (২) এর জন্য সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট একটি আবেদন করতে হবে, যিনি তা অবিলম্বে রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করবেন।

**বিদেশি দলিলসমূহ: ধারা ২৬** যদি বাংলাদেশের বাইরে সম্পাদিত কোনো দলিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত না হয় কিন্তু বাংলাদেশে পৌঁছানোর ছয় মাসের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়, এবং নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা এর সম্পাদনের বিষয়ে সন্তুষ্ট হন, তবে উপযুক্ত ফি প্রদান সাপেক্ষে দলিলটি নিবন্ধন করা যেতে পারে।

**উইলের নিবন্ধন বা গচ্ছিত রাখা (ধারা ২৭) নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর **ধারা ২৭**-এর অধীন, উইলের নিবন্ধন কোনো সময়সীমার দ্বারা আবদ্ধ নয়। এটি যেকোনো সময় নিবন্ধিত হতে পারে, উইলকারী (যিনি উইল করছেন) তার জীবদ্দশায় অথবা তার মৃত্যুর পর তার বৈধ প্রতিনিধিরা এটি করতে পারেন। এই বিধানটি নমনীয়তা প্রদান করে, যা উইল নিবন্ধনের সংবেদনশীল এবং প্রায়শই বিলম্বিত প্রকৃতিকে স্বীকৃতি দেয়। এটি নিশ্চিত করে যে, সম্পাদনের পর যতই সময় অতিবাহিত হোক না কেন, নিবন্ধন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত ও ব্যবহারযোগ্য থাকে।

**ভূমি সম্পর্কিত দলিল নিবন্ধনের স্থান (ধারা ২৮) ধারা ২৮** সুনির্দিষ্টভাবে স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল নিবন্ধন নিয়ে আলোচনা করে। এই ধরনের দলিলসমূহ, তা **ধারা ১৭(১)(ক) থেকে (ঙ)**-এর অধীন বাধ্যতামূলক হোক বা **ধারা ১৮**-এর অধীন ঐচ্ছিক হোক, অবশ্যই সেই সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে যার সাব-ডিস্ট্রিক্টের (উপ-জেলা) মধ্যে সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা প্রধান অংশ অবস্থিত। যদি সম্পত্তি একাধিক সাব-ডিস্ট্রিক্টে বিস্তৃত থাকে এবং কোনো একক সাব-ডিস্ট্রিক্টে এর প্রধান অংশ না থাকে, তবে সম্পত্তির যেকোনো অংশ অবস্থিত এমন যেকোনো সাব-ডিস্ট্রিক্টে দলিলটি নিবন্ধন করা যেতে পারে। এই ধারাটি আঞ্চলিক এখতিয়ার বজায় রাখা নিশ্চিত করে এবং জমি একাধিক অঞ্চলে বিস্তৃত থাকলে কিছু মাত্রায় নমনীয়তারও অনুমতি দেয়।

**অন্যান্য দলিল নিবন্ধনের স্থান (ধারা ২৯) ধারা ২৯** স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত নয় এমন দলিলসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। এই ধরনের দলিলসমূহ সেই সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে নিবন্ধন করা যেতে পারে যার সাব-ডিস্ট্রিক্টে সেগুলো সম্পাদিত হয়েছিল। বিকল্পভাবে, দলিল সম্পাদনকারী বা এর অধীন দাবিদার সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে অন্য যেকোনো সাব-ডিস্ট্রিক্টেও এগুলো নিবন্ধন করা যেতে পারে। এই বিধানটি বিশেষ করে পক্ষগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করলে সুবিধা ও পারস্পরিক নমনীয়তার সুযোগ দেয়। ডিক্রি বা আদেশের অনুলিপির ক্ষেত্রে, এটি যদি স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে যেখান থেকে মূল ডিক্রি বা আদেশটি দেওয়া হয়েছিল সেখানেই এটি নিবন্ধন করতে হবে। এটি যদি স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত না হয়, তবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সম্মতিক্রমে সরকারের অধীন যেকোনো সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে এটি নিবন্ধন করা যেতে পারে।

**ব্যক্তিগত বাসস্থানে নিবন্ধন বা গচ্ছিত রাখার জন্য গ্রহণ (ধারা ৩১) ধারা ৩১**-এর অধীন সাধারণ নিয়ম হিসেবে, দলিলসমূহ অবশ্যই নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের সরকারি অফিসে উপস্থাপন, নিবন্ধন বা গচ্ছিত রাখতে হবে। তবে, এই ধারায় ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিগুলোর জন্য একটি বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদি কোনো পক্ষ বিশেষ পরিস্থিতির কারণে (যেমন অসুস্থতা, বার্ধক্য বা চলাচলে অক্ষমতা) নিবন্ধন অফিসে যেতে অক্ষম হন, তবে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা উপযুক্ত কারণে ওই ব্যক্তির ব্যক্তিগত বাসস্থানে উপস্থিত হতে পারেন। সেখানে কর্মকর্তা দলিলটি নিবন্ধনের জন্য গ্রহণ করতে বা কোনো উইল গচ্ছিত রাখার জন্য গ্রহণ করতে পারেন। এটি শারীরিক বা ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রেও নিবন্ধন সেবার প্রাপ্তি নিশ্চিত করে, যা ন্যায়বিচার এবং অন্তর্ভুক্তির নীতি সমুন্নত রাখে।

**নিবন্ধিত দলিলের কার্যকারিতার সময়: ধারা ৪৭** একটি নিবন্ধিত দলিল সেই সময় থেকে কার্যকর হবে যে সময় থেকে এটি কার্যকর হতো যদি এর নিবন্ধনের কোনো প্রয়োজন না থাকত বা নিবন্ধন করা না হতো, নিবন্ধনের সময় থেকে নয়। এর অর্থ হলো, দলিলটিকে আইনি স্বীকৃতি এবং সরকারি বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য নিবন্ধন মূলত একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, তবে এটি দলিলে সম্মত হওয়া মূল কার্যকরের তারিখকে পরিবর্তন করে না। তাই নিবন্ধন যদি পরেও হয়, দলিলের অধীন অধিকার এবং দায়বদ্ধতাগুলো উল্লেখিত মূল তারিখ থেকেই কার্যকর হয়। **উদাহরণস্বরূপ-** যদি একটি বিক্রয় দলিলে উল্লেখ থাকে যে সম্পত্তি হস্তান্তর ১লা জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে, কিন্তু দলিলটি ১লা মার্চ নিবন্ধিত হয়, তবে দলিলের আইনি কার্যকারিতা ১লা মার্চ নয়, বরং ১লা জানুয়ারি থেকেই ধরা হবে।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**১. ক) ভূমি এবং অন্যান্য দলিল নিবন্ধনের স্থান সংক্রান্ত নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর বিধানাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [১৬শ বিজেএস]**
**উত্তর: ক) নিবন্ধনের স্থান সম্পর্কিত বিধানাবলি: নিবন্ধন আইন, ১৯০৮** বিভিন্ন ধরনের দলিলের নিবন্ধনের স্থান সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধানাবলি সুনির্দিষ্ট করে:

- **স্থাবর সম্পত্তি প্রভাবিতকারী দলিলসমূহ (ধারা ২৮(১)):**
    - **ধারা ১৭(১)(ক) থেকে (ঙ), ধারা ১৭(২)** এবং **ধারা ১৮**-এ উল্লিখিত দলিলসমূহ, যা স্থাবর সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে, তা নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে:
    - এমন একজন সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে যার সাব-ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা প্রধান অংশ অবস্থিত।
    - যদি সম্পত্তি একাধিক সাব-ডিস্ট্রিক্টে বিস্তৃত থাকে, তবে এটি এমন সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে উপস্থাপন করতে হবে যেখানে সম্পত্তির যেকোনো অংশ অবস্থিত।
- **সাধারণ দলিলসমূহ (ধারা ২৯(১)):**
    - **ধারা ২৮**-এর আওতাভুক্ত নয় এমন দলিল বা ডিক্রি/আদেশের অনুলিপিসমূহ নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা যেতে পারে:
    - যে সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে দলিলটি সম্পাদিত হয়েছিল।
    - বিকল্পভাবে, অন্য যেকোনো সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে যেখানে দলিল সম্পাদনকারী এবং এর অধীন দাবিদার সকল পক্ষ এটি নিবন্ধন করতে ইচ্ছুক।
- **ডিক্রি বা আদেশের অনুলিপি নিবন্ধন (ধারা ২৯(২)):**
    - স্থাবর সম্পত্তি প্রভাবিতকারী ডিক্রি বা আদেশের অনুলিপিসমূহ নিবন্ধন করা যেতে পারে:
    - যে সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে মূল ডিক্রি বা আদেশটি প্রদান করা হয়েছিল।
    - যদি ডিক্রি বা আদেশটি স্থাবর সম্পত্তিকে প্রভাবিত না করে, তবে এর অধীন দাবিদার সকল পক্ষের ইচ্ছানুযায়ী অন্য যেকোনো সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে এটি নিবন্ধন করা যেতে পারে।
- **বাসস্থানে উপস্থিত হয়ে নিবন্ধন (ধারা ৩১):**
    - ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দলিল উপস্থাপনকারী ব্যক্তির বাসস্থানে উপস্থিত হয়ে নিবন্ধনের জন্য দলিল গ্রহণ করতে পারেন। উপযুক্ত কারণ দ্বারা ন্যায়সঙ্গত হলে এই বিধানটি নিবন্ধন পদ্ধতিতে নমনীয়তার অনুমতি দেয়।

**উদ্দেশ্য এবং প্রয়োগ:**

- **স্থান-নির্দিষ্ট নিবন্ধন:** এটি নিশ্চিত করে যে স্থাবর সম্পত্তি প্রভাবিতকারী দলিলসমূহ সেই এখতিয়ারেই নিবন্ধিত হয় যেখানে সম্পত্তিটি অবস্থিত, যা সম্পত্তি লেনদেনের উপর স্থানীয় এখতিয়ার বজায় রাখে।
- **সাধারণ দলিলের জন্য নমনীয়তা:** এটি সাধারণ দলিল নিবন্ধনের জন্য নমনীয়তা প্রদান করে, যা পক্ষগুলোকে সুবিধা বা নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে নিবন্ধন অফিস বেছে নেওয়ার অনুমতি দেয়।
- **ঢাকা জেলার ব্যতিক্রম:** এটি কার্যকারিতার জন্য রেজিস্ট্রারদের অধীনে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে কেন্দ্রীভূত করে ঢাকা জেলার মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার প্রশাসনিক চাহিদাকে স্বীকৃতি দেয়।
- **বিশেষ কারণে নিবন্ধন:** এটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত সেবার অনুমতি দেয় যেখানে দলিল উপস্থাপনকারী ব্যক্তির বাসস্থানে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজনীয় বা উপকারী।

নিবন্ধন আইনের অধীন এই বিধানাবলির উদ্দেশ্য হলো নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে সুশৃঙ্খল করা, পাশাপাশি এখতিয়ারগত প্রয়োজনীয়তাসমূহের সম্মতি নিশ্চিত করা এবং দলিলের ধরন বা সম্পত্তির প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট চাহিদা বা পরিস্থিতিকে জায়গা দেওয়া।

---

**২. X কিছু অনিবার্য কারণবশত সম্পাদনের তারিখ হতে ৩ মাসের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য দলিলটি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। X কি পরবর্তীতে দলিলটি নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে? প্রাসঙ্গিক আইনের বিধানাবলি উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন। [১২শ বিজেএস]**

**উত্তর: ঘটনা:** X কিছু অনিবার্য কারণবশত সম্পাদনের তারিখ হতে ৩ মাসের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য দলিলটি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। X কি পরবর্তীতে দলিলটি নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে?

**সিদ্ধান্ত:** হ্যাঁ, X পরবর্তীতে দলিলটি নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে এবং নিবন্ধন আইনের **ধারা ২৫**-এর বিধানাবলি মেনে এটি করা যেতে পারে।

**আইনি ভিত্তি: নিবন্ধন আইনের ধারা ২৫:** যদি বাংলাদেশে সম্পাদিত কোনো দলিল বা প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশের অনুলিপি জরুরি প্রয়োজন বা অনিবার্য দুর্ঘটনার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা না হয়, তবে রেজিস্ট্রার নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে নিবন্ধনের জন্য দলিলটি গ্রহণ করার বিবেচনামূলক ক্ষমতা (discretion) প্রয়োগ করতে পারেন:

- **সময় বর্ধিতকরণ:** উপস্থাপনে বিলম্ব প্রাথমিক নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর থেকে কোনোভাবেই চার মাসের বেশি হওয়া যাবে না।
- **জরিমানা:** রেজিস্ট্রার নির্দেশ দিতে পারেন যে, জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে দলিলটি নিবন্ধনের জন্য গ্রহণ করা হবে। এই জরিমানা উপযুক্ত নিবন্ধন ফি-এর দশগুণ পর্যন্ত হতে পারে।

**বৃহত্তর প্রেক্ষাপট: নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় নমনীয়তা:**

- আইনটি স্বীকৃতি দেয় যে, নিবন্ধনের জন্য দলিলগুলো সময়মতো উপস্থাপন করতে না পারার বৈধ কারণ (যেমন জরুরি প্রয়োজন বা অনিবার্য দুর্ঘটনা) থাকতে পারে।
- চার মাস পর্যন্ত সময় বাড়ানোর অনুমতি দিয়ে এবং জরিমানা প্রদানের শর্তে বিলম্বে দলিল গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে, আইন নিশ্চিত করে যে পক্ষগুলোর নিয়ন্ত্রণের বাইরের পরিস্থিতির কারণে বিলম্বের জন্য তাদের অযৌক্তিকভাবে শাস্তি দেওয়া হবে না।

**গ্রহণের শর্তাবলি:**

- **জরুরি প্রয়োজন বা অনিবার্য দুর্ঘটনা:** বিলম্বটি অবশ্যই এমন কারণগুলোর জন্য হতে হবে যা জরুরি বা অনিবার্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
- **রেজিস্ট্রারের বিবেচনামূলক ক্ষমতা:** বিলম্বের কারণগুলো যৌক্তিক কি না তা নির্ধারণ করার এবং উপযুক্ত জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা রেজিস্ট্রারের রয়েছে।
- **জরিমানা প্রদান:** নিবন্ধনের জন্য দলিল গ্রহণ করা জরিমানা প্রদানের ওপর শর্তযুক্ত, যা শিথিলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধক এবং বিলম্বের জন্য ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে।

**প্রায়োগিক প্রভাব:**

- **আইনি প্রতিকার:** ধারা ২৫ এমন ব্যক্তিদের জন্য একটি আইনি প্রতিকার প্রদান করে যারা বৈধ কারণে মানদণ্ড অনুযায়ী সময়সীমার মধ্যে তাদের দলিল উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন, যা নিশ্চিত করে যে তাদের অধিকার এবং স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে।

- **সম্মতি নিশ্চিতকরণ:** জরিমানা আরোপের মাধ্যমে আইন নিশ্চিত করে যে বিলম্বের সাথে একটি মূল্য যুক্ত রয়েছে, যা সময়মতো সম্মতিকে উৎসাহিত করে; পাশাপাশি জরুরি বা দুর্ঘটনার প্রকৃত ক্ষেত্রে নমনীয়তাও প্রদান করে।
- **রেজিস্ট্রারের ভূমিকা:** বিলম্বে দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রশাসনিক তদারকির গুরুত্ব এবং ব্যবহারিক বাস্তবতার সাথে কঠোর আইনি প্রয়োজনীয়তার ভারসাম্যকে তুলে ধরে।

নিবন্ধন আইনের ধারা ২৫ দলিল নিবন্ধনের বিলম্ব মোকাবেলার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি প্রদান করে, যা জরুরি বা অনিবার্য পরিস্থিতিতে প্রভাবিত পক্ষগুলোকে নমনীয়তা এবং সুরক্ষা প্রদান করে, পাশাপাশি সম্মতি এবং যথাযথ প্রশাসনিক তদারকিও নিশ্চিত করে।

---

**১(ক). বাংলাদেশের বাইরে সম্পাদিত কোনো দলিলের নিবন্ধনের পদ্ধতি কী? বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য কোনো দলিলের নিবন্ধন এবং অনিবন্ধনের ফলাফল ব্যাখ্যা করুন। [১৫শ বিজেএস]**

**উত্তর:** যখন কোনো দলিল বাংলাদেশের বাইরে সম্পাদিত হয়, তখন দেশের অভ্যন্তরে এর নিবন্ধন **নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর **ধারা ২৬** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিধান অনুযায়ী, এই ধরনের দলিল বাংলাদেশে নিবন্ধিত হতে পারে, তবে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হবে। দলিলটি বাংলাদেশে পৌঁছানোর তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার সামনে উপস্থাপন করতে হবে। উপরন্তু, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে দলিলটি প্রকৃতপক্ষেই দেশের বাইরে সম্পাদিত হয়েছিল এবং এই আইনের অধীন নির্ধারিত অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনের পাশাপাশি উপযুক্ত নিবন্ধন ফি প্রদান করতে হবে।

নিবন্ধনের ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আইনের **ধারা ৪৮** অনুযায়ী, কোনো সম্পত্তি সম্পর্কিত একটি যথাযথভাবে নিবন্ধিত উইল ব্যতীত অন্যান্য দলিল ওই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো মৌখিক চুক্তি বা ঘোষণার ওপর প্রাধান্য পাবে। একইভাবে, **ধারা ৫০** বিধান করে যে, একটি নিবন্ধিত দলিল একটি অনিবন্ধিত দলিলের ওপর প্রাধান্য পাবে, এমনকি যদি অনিবন্ধিত দলিলটি আগে সম্পাদিত হয়ে থাকে, তবে শর্ত থাকে যে অনিবন্ধিত দলিলটি এই আইনের অধীন নিবন্ধন থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হয়।

অন্যদিকে, আইন অনুযায়ী যে দলিলটি বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য তার নিবন্ধন না করার গুরুতর আইনি পরিণতি রয়েছে, যা **ধারা ৪৯**-এ বিবৃত হয়েছে। এই ধরনের কোনো দলিল কোনো স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি, ঘোষণা, অর্পণ, সীমাবদ্ধ বা বিলুপ্ত করার মাধ্যমে তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। এই ধরনের উদ্দেশ্যে এটি আদালতে সাক্ষ্য হিসেবেও গৃহীত হতে পারে না। অতএব, বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য কোনো দলিল নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হলে তা কার্যকরভাবে সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে আইনগতভাবে অকার্যকর ও বলবৎঅযোগ্য হয়ে পড়ে।

আইনটি বিদেশে সম্পাদিত দলিল নিবন্ধনের অনুমতির জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা প্রদান করে, যা নিশ্চিত করে যে বাংলাদেশে সেগুলোর আইনি কার্যকারিতা রয়েছে। একই সাথে, এটি জোর দেয় যে নিবন্ধন কেবল একটি পদ্ধতিগত বিষয় নয়—সম্পত্তি-সম্পর্কিত দলিলে আইনি বৈধতা ও বলবৎযোগ্যতা প্রদানের জন্য এটি অপরিহার্য।

---

**১(গ). P তার ৭৬ নং প্লটের সম্পত্তির জন্য ২৮.১২.২০১৭ তারিখে Q এর অনুকূলে একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন। তিনি পুনরায় একই সম্পত্তির জন্য ২৪.০৪.২০০৮ তারিখে R এর অনুকূলে আরেকটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন এবং তা ১২.০৯.২০০৮ তারিখে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে তিনি একই সম্পত্তির জন্য ২২.০৬.২০০৮ তারিখে S এর অনুকূলে আরেকটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন এবং একই তারিখে তা নিবন্ধন করেন। উপরোক্ত দলিলগুলোর মধ্যে কোনটি অন্যদের ওপর অগ্রাধিকার পাবে? প্রাসঙ্গিক আইনের উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করুন। [১৩শ বিজেএস]**

**উত্তর:** এই পরিস্থিতিতে, P একই প্লটের জন্য Q, R এবং S এর অনুকূলে তিনটি পৃথক বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেছেন। কোন দলিলের আইনি অগ্রাধিকার রয়েছে তা নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি **নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর অধীন সম্পাদন এবং নিবন্ধনের নীতিগুলো বোঝার ওপর নিহিত। Q-এর অনুকূলে বিক্রয় দলিলটি ২৮.১২.২০১৭ তারিখে সম্পাদিত হয়েছিল, তবে এটি কখনও নিবন্ধিত হয়েছিল কি না তার কোনো উল্লেখ নেই। R-এর অনুকূলে বিক্রয় দলিলটি অনেক আগে ২৪.০৪.২০০৮ তারিখে সম্পাদিত হয়েছিল, কিন্তু এটি পরবর্তীতে ১২.০৯.২০০৮ তারিখে নিবন্ধিত হয়। S-এর অনুকূলে বিক্রয় দলিলটি ২২.০৬.২০০৮ তারিখে সম্পাদিত হয়েছিল এবং একই তারিখে তা নিবন্ধিত হয়।

আইনি প্রশ্নটি হলো কোন দলিলটি অগ্রাধিকার পাবে। যদিও S-এর দলিলটি R-এর দলিলের আগেই নিবন্ধিত হয়েছিল, নিবন্ধন আইনের **ধারা ৪৭** স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, একটি নিবন্ধিত দলিল সেই সময় থেকে কার্যকর হবে যে সময় থেকে এটি কার্যকর হতো যদি এর নিবন্ধনের কোনো প্রয়োজন না থাকত—অর্থাৎ, সম্পাদনের তারিখ থেকে, নিবন্ধনের তারিখ থেকে নয়।

অতএব, R-এর দলিলটি, যা ২৪.০৪.২০০৮ তারিখে সম্পাদিত হয়েছিল, ওই তারিখ থেকেই কার্যকর হয়—এমনকি যদি তা S-এর দলিলের পরে নিবন্ধিত হয়ে থাকে। যেহেতু R-এর সম্পাদনের তারিখ S-এর সম্পাদনের তারিখের পূর্ববর্তী, তাই আইনিভাবে R-এর দলিলটি S-এর দলিলের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। এদিকে, Q-এর অনুকূলে দলিলটি সবচেয়ে সাম্প্রতিক হওয়া সত্ত্বেও এর কোনো অগ্রাধিকার নেই কারণ এটি নিবন্ধিত হয়নি। **ধারা ৪৯** অনুযায়ী, যে দলিল নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক তা অনিবন্ধিত থাকলে তা স্থাবর সম্পত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে না বা আদালতে মালিকানার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

সুতরাং, অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে:

- **R-এর দলিলটি** অগ্রাধিকার পায় কারণ এটি সবচেয়ে আগে সম্পাদিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে নিবন্ধিত হয়েছে।
- **S-এর দলিলটি** এরপর আসে, কারণ এটি R-এর সম্পাদনের পরে সম্পাদিত এবং নিবন্ধিত হয়েছিল।
- **Q-এর দলিলের** নিবন্ধন না হওয়ার কারণে এর কোনো আইনি কার্যকারিতা নেই।

এই ফলাফলটি সেই নীতির প্রতিফলন ঘটায় যে, নিবন্ধিত দলিলগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারিত হয় তাদের সম্পাদনের তারিখ দ্বারা, এবং স্থাবর সম্পত্তির লেনদেনে তৃতীয় পক্ষের বিপরীতে কোনো দলিলের বৈধতা প্রমাণের জন্য নিবন্ধন অপরিহার্য।

## অধ্যায় ৫: রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব/ক্ষমতা এবং দণ্ডসমূহ (Duties/Powers of Registrar and Penalties)

**ধারা ৫২ – দলিলে পৃষ্ঠাঙ্কন বা অনুস্বাক্ষর এবং অনুলিপি প্রস্তুতকরণ (Endorsement and Copying of Documents) ধারা ৫২** বাধ্যতামূলক করে যে, যখন কোনো দলিল নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা হয়, তখন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে অবিলম্বে উপস্থাপনের তারিখ, সময় এবং স্থান, সেইসাথে উপস্থাপনকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর দলিলে পৃষ্ঠাঙ্কন করতে হবে। উপস্থাপনকারীকে দলিলের জন্য একটি রসিদ প্রদান করতে হবে। দলিলটি নিবন্ধনের জন্য গৃহীত হলে, তা অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব ছাড়াই এবং গ্রহণের ক্রমানুসারে নির্ধারিত রেজিস্টার বইতে অনুলিপি (copy) করতে হবে। অধিকন্তু, ইন্সপেক্টর-জেনারেল (Inspector-General) এই ধরনের বইগুলো প্রমান করার পদ্ধতি এবং সময়কাল নির্ধারণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

**ধারা ৫২ক – বিক্রয় দলিল নিবন্ধনের জন্য বাধ্যতামূলক বিবরণসমূহ** স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং প্রতারণামূলক ভূমি লেনদেন রোধ করার উদ্দেশ্যে সন্নিবেশিত **ধারা ৫২ক** বিধান করে যে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের যেকোনো দলিলে কিছু নির্দিষ্ট বিবরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে **রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০**-এর অধীন সর্বশেষ খতিয়ান, সম্পত্তির প্রকৃতির বর্ণনা, মূল্য, মানচিত্রসহ সীমানা, ২৫ বছরের মালিকানার ইতিহাস এবং বিক্রেতার একটি হলফনামা (affidavit) যা সম্পত্তির বৈধ স্বত্ব নিশ্চিত করে এবং সম্পত্তিটি পূর্বে অন্য কোথাও হস্তান্তর করা হয়নি মর্মে ঘোষণা প্রদান করে। এগুলো ছাড়া বিক্রয় দলিল নিবন্ধন করা যাবে না।

**ধারা ৫৮ – সম্পাদন ও প্রতিদানমূল্য সংক্রান্ত পৃষ্ঠাঙ্কন** এই ধারাটি দলিলের আইনি বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে। এতে বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে, সম্পাদন স্বীকারকারী প্রত্যেক ব্যক্তির—যার মধ্যে এজেন্ট বা বৈধ প্রতিনিধিরাও অন্তর্ভুক্ত—স্বাক্ষর এবং পরিচয়ের পৃষ্ঠাঙ্কন করতে হবে। এটি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে যেকোনো অর্থ প্রদান বা পণ্য সরবরাহ এবং প্রতিদানমুল্য প্রাপ্তির স্বীকৃতির বিবরণও লিপিবদ্ধ করে। কেউ যদি সম্পাদন স্বীকার করার পরও পৃষ্ঠাঙ্কন করতে অস্বীকার করে, তবে কর্মকর্তা তবুও দলিলটি নিবন্ধন করতে পারবেন, তবে তাকে অবশ্যই সেই অস্বীকৃতির বিষয়টি দলিলে উল্লেখ (note) করতে হবে।

**ধারা ৫৯ – পৃষ্ঠাঙ্কনের স্বাক্ষর এবং তারিখ (Signature and Date of Endorsement) ধারা ৫২ এবং ৫৮**-এর অধীন পৃষ্ঠাঙ্কন সম্পন্ন হওয়ার পর, **ধারা ৫৯** নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে একই দিনে তার উপস্থিতিতে দলিলে তার স্বাক্ষর এবং তারিখ প্রদান করার বাধ্যবাধকতা দেয়। এটি পৃষ্ঠাঙ্কন প্রক্রিয়াকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং এটি যে সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে তার আইনি নিশ্চয়তা প্রদান করে।

**ধারা ৬০ – নিবন্ধনের সনদ (Certificate of Registration)** প্রাসঙ্গিক পদ্ধতিগত শর্তাবলি পূরণের পর, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই দলিলের ওপর নিবন্ধনের একটি সনদ (certificate of registration) ইস্যু করতে হবে। এই সনদে "নিবন্ধিত" (registered) শব্দটি এবং যে রেজিস্টার বইয়ের যত নম্বর পৃষ্ঠায় দলিলটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার নম্বর অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, এবং এতে স্বাক্ষর, সিলমোহর এবং তারিখ থাকতে হবে। একবার ইস্যু হয়ে গেলে, এই সনদটি আপাতদৃষ্টে প্রমাণ (prima facie evidence) হিসেবে কাজ করে যে দলিলটি যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়েছে এবং পৃষ্ঠাঙ্কনে উল্লেখিত বিষয়গুলো প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে।

**ধারা ৬৩ক – মূল্যায়ন এবং ঘাটতি ফি আদায় (Valuation and Recovery of Deficient Fees)** সম্পত্তির অবমূল্যায়ন (undervaluation) রোধ করতে, এই ধারাটি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে দলিলে উল্লিখিত মূল্যের সাথে **ধারা ৬৯**-এর অধীন নির্ধারিত বাজারমূল্যের তুলনা করার ক্ষমতা প্রদান করে। যদি অবমূল্যায়নের সন্দেহ হয়, তবে সঠিক শুল্ক (duties) এবং ফি পরিশোধ না করা পর্যন্ত নিবন্ধন স্থগিত রাখতে হবে। যদি পরবর্তীতে কোনো ঘাটতি আবিষ্কৃত হয়, তবে কর্মকর্তাকে অসদাচরণের (misconduct) জন্য দায়ী করা যেতে পারে এবং অপরিশোধিত অর্থ তার কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আদায় করা যেতে পারে। এটি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এবং সঠিক ফি আদায় নিশ্চিত করে।

**ধারা ৬৪ এবং ৬৫ – একাধিক জেলায় অবস্থিত সম্পত্তির লেনদেন (Multi-District Property Transactions)** দলিলে উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি যদি একাধিক সাব-ডিস্ট্রিক্ট (উপ-জেলা) বা জেলায় অবস্থিত হয়, তবে **ধারা ৬৪ এবং ৬৫** সংশ্লিষ্ট সকল এখতিয়ারে (jurisdictions) যথাযথ নথিপত্র নিশ্চিত করে। এই ধরনের দলিল নিবন্ধনকারী সাব-রেজিস্ট্রারকে অবশ্যই স্মারকলিপি (memoranda) বা অনুলিপি প্রস্তুত করে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার বা রেজিস্ট্রারদের নিকট পাঠাতে হবে। এগুলো পরবর্তীতে তাদের নিজ নিজ **১** নম্বর বইতে (Book No. 1) নথিভুক্ত করা হয়, যা নিশ্চিত করে যে কোনো এলাকাই লেনদেন সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকবে না, ফলে পরস্পরবিরোধী দাবির ঝুঁকি হ্রাস পায়।

**ধারা ৭০ – অতিরিক্ত জরিমানা মওকুফ করার ক্ষমতা (Power to Waive Excess Fines)** এই বিধানটি ইন্সপেক্টর-জেনারেলকে **ধারা ২৫ বা ৩৪**-এর অধীন আরোপিত কোনো জরিমানা, যা উপযুক্ত নিবন্ধন ফি-এর বেশি, তা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে মওকুফ (waive) করার ক্ষমতা প্রদান করে। এই বিবেচনামূলক ক্ষমতা ব্যতিক্রমী বা প্রকৃত ক্ষেত্রে নমনীয়তা এবং ন্যায্যতার অনুমতি দেয়, যেখানে সম্পূর্ণ জরিমানা আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত নাও হতে পারে।

**ধারা ৮১ – বেআইনিভাবে নিবন্ধনের শাস্তি (Punishment for Wrongful Registration) ধারা ৮১** একজন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা বা নিবন্ধন অফিসের কোনো কর্মচারীকে ফৌজদারিভাবে দায়ী করে যদি তারা কোনো ব্যক্তির ক্ষতি (দণ্ডবিধিতে সংজ্ঞায়িত) করার উদ্দেশ্যে বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ভুলভাবে কোনো দলিল পৃষ্ঠাঙ্কন, অনুলিপি, অনুবাদ বা নিবন্ধন করেন।

- **শাস্তি:** ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।

**ধারা ৮২ – নিবন্ধনে জালিয়াতির শাস্তি (Penalty for Fraud in Registration)** যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে শপথ নিয়ে বা শপথ ছাড়া নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার সম্মুখে এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারা বা অনুসন্ধানে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করলে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে **ধারা ১৯ বা ২১**-এর অধীন মিথ্যা অনুলিপি, অনুবাদ, মানচিত্র বা নকশা প্রদান করলে, অথবা এই আইনের অধীন কোনো দলিল উপস্থাপন, বিবৃতি প্রদান বা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তির ছদ্মবেশ ধারণ করলে, বা এই ধরনের কোনো অপরাধে প্ররোচনা দিলে, তিনি এমন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন যা সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে, বা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

**ধারা ৮২ক – টাউট হিসেবে কাজ করার শাস্তি (Punishment for Acting as a Tout)** এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত ও প্রকাশিত টাউটদের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন যে কোনো ব্যক্তি যদি টাউট হিসেবে কাজ করেন, তবে তিনি এমন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন যা তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে, বা এমন অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন যা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

---

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**২. কোনো অবমূল্যায়িত (under-valued) দলিল নিবন্ধনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট উপস্থাপন করা হলে, তার কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? কোনো অবমূল্যায়িত দলিল যদি কোনোভাবে নিবন্ধিত হয়ে যায়, তবে নিবন্ধন আইন, ১৯০৮-এর ধারা ৬৩ক-এর অধীন এর পরিণতি কী হবে? একজন সাব-রেজিস্ট্রারের বিশেষ দায়িত্বগুলো কী কী? কোনো দলিল যদি একাধিক জেলায় অবস্থিত ভূমির সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে সাব-রেজিস্ট্রারের বিশেষ দায়িত্বগুলো কী কী? [৬ষ্ঠ বিজেএস]**

**উত্তর: দলিলের মূল্যায়ন এবং একাধিক জেলায় নিবন্ধনের পদ্ধতি: নিবন্ধন আইন, ১৯০৮** সঠিকভাবে মূল্যায়িত না হওয়া দলিল এবং একাধিক জেলায় অবস্থিত ভূমি সম্পর্কিত দলিল পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রদান করে।

- **সঠিকভাবে মূল্যায়িত না হওয়া দলিলের পদ্ধতি (ধারা ৬৩ক):**
    - **শুল্ক নির্ধারণ এবং পরিশোধ:**
        - যদি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা নির্ধারণ করেন যে নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপিত দলিলের মূল্য **ধারা ৬৯**-এর অধীন নীতি অনুযায়ী বাজারমূল্যের চেয়ে কম, তবে কর্মকর্তা উপস্থাপনকারীকে যথাযথ শুল্ক এবং ফি পরিশোধ করার নির্দেশ দেবেন।
        - সঠিক শুল্ক এবং ফি প্রাপ্তির পর, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দলিলটি নিবন্ধন করতে অগ্রসর হবেন।
    - **বিধান অমান্যের পরিণতি:**
        - যদি দেখা যায় যে উপরের বিধান অমান্য করার কারণে কোনো দলিল অনুপযুক্ত শুল্ক ও ফি দিয়ে নিবন্ধিত হয়েছে, তবে এটি নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার অসদাচরণ (misconduct) হিসেবে বিবেচিত হবে।
        - শুল্ক এবং ফি-এর অপরিশোধিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে আদায় করা হবে।
- **একাধিক জেলায় অবস্থিত ভূমি সম্পর্কিত দলিলের পদ্ধতি (ধারা ৬৫):**
    - **অনুলিপি প্রেরণ:**
        - যখন একজন সাব-রেজিস্ট্রার একাধিক জেলায় অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো অ-উইলীয় দলিল নিবন্ধন করেন, তখন তাকে অবশ্যই দলিলের একটি অনুলিপি এবং সেই সাথে **ধারা ২১**-এ উল্লিখিত কোনো পৃষ্ঠাঙ্কন, সনদ, এবং মানচিত্র বা নকশা, তার নিজ জেলা ব্যতীত সম্পত্তির অংশ অবস্থিত এমন প্রতিটি জেলার রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।
    - **রেজিস্ট্রারের দায়িত্বসমূহ:**
        - এই ধরনের দলিল গ্রহণকারী রেজিস্ট্রার সেগুলো তার ১ নম্বর বইতে নথিভুক্ত করবেন।

- এরপর রেজিস্ট্রারকে অবশ্যই দলিলের একটি স্মারকলিপি তার অধীনস্থ প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করতে হবে, যার সাব-ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সম্পত্তির কোনো অংশ অবস্থিত।

- **সাব-রেজিস্ট্রারের দায়িত্বসমূহ:**
  - এই ধরনের স্মারকলিপি গ্রহণকারী প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার তা তার ১ নম্বর বইতে নথিভুক্ত করবেন।

এই পদ্ধতিগুলো নিশ্চিত করে যে দলিলগুলোর সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং যথাযথ শুল্ক ও ফি আদায় করা হয়েছে, পাশাপাশি একাধিক জেলা জুড়ে থাকা সম্পত্তির সাথে জড়িত দলিলগুলোর একটি নিয়মতান্ত্রিক রেকর্ড বজায় রাখা হয়েছে।

---

**১. (গ) একটি দলিলের সম্পাদনকারী 'X' ওই দলিলের সম্পাদন স্বীকার করেন কিন্তু তা পৃষ্ঠাঙ্কন করতে অস্বীকার করেন। তা সত্ত্বেও, সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার দলিলটি নিবন্ধন করেন। প্রাসঙ্গিক আইনের বিধানাবলির আলোকে এই ধরনের নিবন্ধনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন। [১৫শ বিজেএস]**

**উত্তর: গ) সম্পাদনকারী কর্তৃক পৃষ্ঠাঙ্কন করতে অস্বীকৃতি সত্ত্বেও নিবন্ধনের যৌক্তিকতা:** এই পরিস্থিতিতে যেখানে দলিলের সম্পাদনকারী 'X' এর সম্পাদন স্বীকার করেন কিন্তু তা পৃষ্ঠাঙ্কন করতে অস্বীকার করেন, সেখানে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার দলিলটি নিবন্ধন করেন। এই পদক্ষেপটি **নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর **ধারা ৫৮(২)** এর অধীনে যৌক্তিক, যেখানে বলা হয়েছে:

- **ধারা ৫৮(২):** "দলিলের সম্পাদন স্বীকারকারী কোনো ব্যক্তি যদি তা পৃষ্ঠাঙ্কন করতে অস্বীকার করেন, তবে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা তবুও এটি নিবন্ধন করবেন, তবে একই সাথে এই ধরনের অস্বীকৃতির একটি নোট বা মন্তব্য পৃষ্ঠাঙ্কন করবেন।"

**ব্যাখ্যা:**

- **সম্পাদনের স্বীকৃতি:** 'X' কর্তৃক দলিলের সম্পাদন স্বীকার করা বোঝায় যে তিনি স্বীকার করছেন যে তিনি দলিলে স্বাক্ষর করেছেন এবং তা সম্পাদন করেছেন।
- **পৃষ্ঠাঙ্কন করতে অস্বীকৃতি:** সম্পাদন স্বীকার করার পরও, 'X' দলিলে একটি পৃষ্ঠাঙ্কন প্রদান করতে অস্বীকার করেন। এটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন দলিলের নির্দিষ্ট কিছু ধারা বা শর্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করা।
- **নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার পদক্ষেপ:**
  - **বাধ্যতামূলক নিবন্ধন: ধারা ৫৮(২)** বাধ্যতামূলক করে যে, যদি কোনো সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার করেন কিন্তু দলিল পৃষ্ঠাঙ্কন করতে অস্বীকার করেন, তবুও নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে তা নিবন্ধন করতে হবে।
  - **অস্বীকৃতির পৃষ্ঠাঙ্কন:** নিবন্ধনের পাশাপাশি, কর্মকর্তাকে অবশ্যই একটি নোট বা মন্তব্য পৃষ্ঠাঙ্কন করতে হবে যাতে উল্লেখ থাকে যে 'X' দলিলটি পৃষ্ঠাঙ্কন করতে অস্বীকার করেছেন। এই পৃষ্ঠাঙ্কন স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং নিবন্ধন সত্ত্বেও 'X'-এর আপত্তির বিষয়টি রেকর্ড করে।

---

**১. খ) নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী দলিলগুলোর সঠিক মূল্যায়ন না হলে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার কী করণীয়? [১৬শ বিজেএস]**

**উত্তর: খ) অবমূল্যায়িত দলিল নিবন্ধনের জন্য ধারা ৬৩ক এর অধীন পরিণতিসমূহ: নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর **ধারা ৬৩ক** কোনো দলিল অবমূল্যায়িত প্রতিদানমূল্য দিয়ে নিবন্ধিত হলে তার পরিণতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করে:

- **বিধান অমান্যকরণ (ধারা ৬৩ক(১)):**
  - **ধারা ৬৩ক(১)** শর্তারোপ করে যে, যখন কোনো দলিল নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে সম্পত্তির মূল্য বা দলিলে উল্লিখিত প্রতিদানমূল্য অবমূল্যায়িত হয়েছে, তখন কর্মকর্তাকে অবশ্যই:
    - প্রকৃত মূল্য বা প্রতিদানমূল্যের ওপর ভিত্তি করে যথাযথ শুল্ক এবং ফি প্রদানের নির্দেশ দিতে হবে।
    - যদি যথাযথ শুল্ক এবং ফি প্রদান করা না হয়, তবে সঠিক শুল্ক এবং ফি প্রদান না করা পর্যন্ত নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে দলিলটি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করতে হবে।
- **বিধান অমান্যের পরিণতি (ধারা ৬৩ক(২)):**
  - **ধারা ৬৩ক(২)** নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা উপধারা (১)-এর বিধানাবলি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে তার পরিণতিসমূহ সুনির্দিষ্ট করে:

- **অসদাচরণ বলে গণ্য:** নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিধান অমান্য করাকে অসদাচরণ (misconduct) হিসেবে গণ্য করা হবে।
- **অপরিশোধিত অর্থ আদায়:** শুল্ক এবং ফি-এর অপরিশোধিত পরিমাণ, যা যথাযথভাবে মূল্যায়ন ও আদায় করা উচিত ছিল, তা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে।

---

**১. খ) দলিলে কোন বিবরণগুলো অন্তর্ভুক্ত না থাকার কারণে একজন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা দলিল নিবন্ধন করতে অস্বীকার করতে পারেন? [১৪শ বিজেএস]**

**উত্তর: নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসেবে বিবরণের অন্তর্ভুক্ত না থাকার ব্যাখ্যা: নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর **ধারা ৫২ক** সুনির্দিষ্ট করে যে, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের একটি দলিলে কিছু প্রয়োজনীয় বিবরণ অন্তর্ভুক্ত এবং সংযুক্ত না থাকলে তা নিবন্ধন করা যাবে না। সম্পত্তি লেনদেনে স্বচ্ছতা, বৈধতা এবং স্পষ্টতা নিশ্চিত করতে এই বিবরণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

- **রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর অধীন সর্বশেষ খতিয়ান:**
  - যদি বিক্রেতা উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকেন, তবে দলিলে অবশ্যই বিক্রেতার নামে থাকা সর্বশেষ খতিয়ান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
  - যদি বিক্রেতা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির মালিক হন, তবে দলিলে অবশ্যই বিক্রেতা বা তার পূর্বসূরির নামে থাকা সর্বশেষ খতিয়ান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
- **সম্পত্তির প্রকৃতি:**
  - দলিলে অবশ্যই বিক্রয়কৃত সম্পত্তির ধরন বা প্রকৃতি (যেমন আবাসিক, কৃষি, বাণিজ্যিক) উল্লেখ করতে হবে।
- **সম্পত্তির মূল্য:**
  - সম্পত্তির জন্য সম্মত মূল্য দলিলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- **মানচিত্র এবং সীমানা:**
  - দৃশ্যগত উপস্থাপন প্রদানের জন্য সম্পত্তির একটি মানচিত্র, এর অক্ষ এবং সীমানাসহ, দলিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- **মালিকানার ইতিহাসের বর্ণনা:**
  - বিগত ২৫ বছরের জন্য সম্পত্তির মালিকানার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যেখানে একজন মালিক থেকে পরবর্তী মালিকের কাছে কীভাবে মালিকানা হস্তান্তর হয়েছে তার রূপরেখা থাকতে হবে।
- **সম্পাদনকারীর হলফনামা:**
  - সম্পাদনকারীকে (যিনি দলিল সম্পাদন করছেন) দুটি মূল বিষয় নিশ্চিত করে একটি হলফনামা প্রদান করতে হবে:
    - তিনি এই দলিলটি সম্পাদনের পূর্বে অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে সম্পত্তিটি হস্তান্তর করেননি।
    - সম্পত্তিটিতে তার বৈধ স্বত্ব রয়েছে, যা মালিকানা হস্তান্তরের জন্য তার আইনি অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে।

**আইনি প্রভাব:**

- **নিবন্ধন করতে অস্বীকৃতি:** বিক্রয় দলিলে এই প্রয়োজনীয় বিবরণগুলোর কোনোটি অনুপস্থিত থাকলে বা যথাযথভাবে সংযুক্ত না থাকলে, নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা আইনিভাবে নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য।

---

**২. নিচের পরিভাষাগুলো ব্যাখ্যা করুন: [১৪শ বিজেএস] ক) নিবন্ধনের সনদ (Certificate of registration);**

**উত্তর: নিবন্ধনের সনদ (Certificate of Registration):** নিবন্ধনের সনদ হলো একটি দলিলের ওপর দেওয়া একটি আনুষ্ঠানিক পৃষ্ঠাঙ্কন যা নির্দেশ করে যে এটি **নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর বিধানাবলি অনুযায়ী নিবন্ধিত হয়েছে। আইনের **ধারা ৬০** এই সনদের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্যসমূহ সুনির্দিষ্ট করে:

- **নিবন্ধনের পৃষ্ঠাঙ্কন:** যখন কোনো দলিল নিবন্ধনের জন্য আইনের ধারা ৩৪, ৩৫, ৫৮ এবং ৫৯-এ বর্ণিত সকল আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করা হয়, তখন নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাকে দলিলের ওপর এটি "নিবন্ধিত" (registered) মর্মে একটি সনদ পৃষ্ঠাঙ্কন করতে হয়।
- **সনদের বিষয়বস্তু:** সনদে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

- "নিবন্ধিত" (registered) শব্দটি।
- রেকর্ড রাখার উদ্দেশ্যে যে বইতে দলিলের অনুলিপি করা হয়েছে তার নম্বর এবং পৃষ্ঠা নম্বর।
- এর বৈধতা প্রমাণের জন্য এটি অবশ্যই নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত, সিলমোহরযুক্ত এবং তারিখযুক্ত হতে হবে।

- **আইনি গ্রহণযোগ্যতা:** নিবন্ধনের সনদটি এই বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ (conclusive proof) হিসেবে কাজ করে যে দলিলটি যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়েছে। দলিলটি যে প্রয়োজনীয় নিবন্ধন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে তা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং এর আইনি বৈধতা ও বলবৎযোগ্যতা নিশ্চিত করতে আইনি কার্যধারায় এটি গ্রহণযোগ্য।

**উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য:**

- **নিবন্ধন যাচাইকরণ:** এই সনদটি লেনদেনে জড়িত পক্ষগুলোকে আশ্বস্ত করে যে দলিলটি আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হয়েছে, যা আইনি নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং লেনদেনের বৈধতা নিয়ে বিরোধ প্রতিরোধ করে।
- **পাবলিক রেকর্ড:** রেজিস্টার বইয়ের নম্বর এবং পৃষ্ঠা উল্লেখ করার মাধ্যমে, সনদটি সম্পত্তি লেনদেনের একটি নিয়মতান্ত্রিক রেকর্ড বজায় রাখতে সাহায্য করে, যা জনসাধারণের প্রবেশাধিকার এবং স্বচ্ছতায় সহায়তা করে।
- **আইনি সুরক্ষা:** এটি নিশ্চিত করে যে নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, যা প্রতারণামূলক কার্যকলাপ বা সম্পত্তির মালিকানা ও লেনদেন সম্পর্কিত বিরোধ থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে পক্ষগুলোর স্বার্থ সুরক্ষিত করে।

নিবন্ধন আইনের ধারা ৬০ নিবন্ধনের সনদ ইস্যু করার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে, যা নিশ্চিত করে যে নিবন্ধিত দলিলগুলো প্রামাণীকৃত এবং আইনগতভাবে স্বীকৃত। এই শংসাপত্র বা সনদ আইনের অধীন সম্পত্তি লেনদেনের বৈধতা প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

## ডেমো লিখিত প্রশ্নাবলি (Demo Written Questions) - নিবন্ধন আইন, ১৯০৮

১. **নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর উদ্দেশ্য এবং পরিধি আলোচনা করুন। স্থাবর সম্পত্তি প্রভাবিতকারী লেনদেনের ক্ষেত্রে আইনটি কীভাবে প্রামাণিকতা এবং পাবলিক নোটিশ (public notice) নিশ্চিত করে?

২. A ১লা মার্চ ২০২৪ তারিখে B-এর অনুকূলে ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করে, কিন্তু সম্পাদনের পাঁচ মাস পর ২০শে জুলাই ২০২৪ তারিখে এটি নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করে। এর আগে, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে, A একই সম্পত্তির ওপর C-এর অনুকূলে একটি বন্ধকি দলিল সম্পাদন করেছিল, যা ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। B মালিকানা দাবি করে এবং বিক্রয় কার্যকর করতে চায়, অন্যদিকে C তার অধিকারের অগ্রাধিকার দাবি করে। আইনের ধারা ১৭-এর অধীন বিক্রয় দলিলটি বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের দাবি রাখে কি না, নিবন্ধনে বিলম্বের পরিণতি কী এবং সম্পত্তির ওপর কার বলবৎযোগ্য অধিকার রয়েছে—প্রাসঙ্গিক বিধান ও বিচারিক ব্যাখ্যার উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন।

৩. **নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর অধীন ঐচ্ছিক নিবন্ধনের বিধানাবলি ব্যাখ্যা করুন। ঐচ্ছিক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নিবন্ধন থেকে কীভাবে আলাদা?

৪. A, একজন নাবালক, তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া তার স্থাবর সম্পত্তির একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করে। ক্রেতা কর্তৃক দলিলটি নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। সাব-রেজিস্ট্রার এটি নিবন্ধন করতে বাধ্য কি না আলোচনা করুন।

৫. আইনের বিভিন্ন ধারার অধীন নিবন্ধনের জন্য দলিল উপস্থাপনের সময়সীমাগুলো আলোচনা করুন। অনিবার্য বিলম্বের ক্ষেত্রে এই বিধানগুলো কীভাবে প্রয়োগ করা হয়?

৬. **নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর অধীন একজন সাব-রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব ও ক্ষমতাসমূহ ব্যাখ্যা করুন। এই ক্ষমতাগুলো কীভাবে প্রতারণামূলক নিবন্ধন প্রতিরোধ নিশ্চিত করে?

৭. X তার বাড়ির একটি দানপত্র Y-এর অনুকূলে সম্পাদন করে। দলিলটি নিবন্ধিত হয়, তবে নিবন্ধনটি যথাযথ নিবন্ধন অফিসের পরিবর্তে অন্য কোনো অফিসে সম্পন্ন হয়েছিল। এ ধরনের নিবন্ধনের বৈধতা পরীক্ষা করুন।

৮. **নিবন্ধন আইন, ১৯০৮**-এর অধীন উইল নিবন্ধনের পদ্ধতি কী? উইল নিবন্ধন কি বাধ্যতামূলক? কারণসহ আলোচনা করুন।

৯. স্থাবর সম্পত্তি প্রভাবিতকারী একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদিত হয় কিন্তু নিবন্ধিত হয় না। গ্রহীতা দখল গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে এমন একজন গ্রহীতার বিরুদ্ধে হস্তান্তর কার্যকর করতে চান যিনি তার দলিল নিবন্ধন করেছেন। কারণসহ সিদ্ধান্ত দিন।

১০. আইনের অধীন নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। এই ধরনের প্রত্যাখ্যানের কারণে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জন্য কী কী প্রতিকার রয়েছে?

## ডেমো প্রিলি প্রশ্নাবলি (Demo Preli Questions) -

**1.** রেজিস্ট্রেশন আইন কত সালে কার্যকর হয়?

a) ১ জানুয়ারি ১৯০৯ b) ১ জুলাই ১৯০৮

c) ১ জানুয়ারি ১৯০৮ d) ১ জুলাই ১৯০৯

**উত্তর: a) ১ জানুয়ারি ১৯০৯**

**2.** বাংলাদেশে দলিল নিবন্ধনের দায়িত্বে থাকে—

a) পুলিশ b) আদালত

c) সাব-রেজিস্ট্রার ও জেলা রেজিস্ট্রার d) সিভিল সার্জন

**উত্তর: c) সাব-রেজিস্ট্রার ও জেলা রেজিস্ট্রার**

**3.** রেজিস্ট্রেশন আইন কতটি অধ্যায়ে বিভক্ত?

a) ১০ b) ১২

c) ১৪ d) ১৫

**উত্তর: b) ১২**

**4.** রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এ মোট কয়টি ধারা আছে?

a) ৮৭ b) ৯১

c) ১০০ d) ১০৪

**উত্তর: b) ৯১**

**5.** যে দলিল নিবন্ধন বাধ্যতামূলক, সেটি হল—

a) মৌখিক চুক্তি b) বন্ধক দলিল

c) ব্যক্তিগত নোট d) দাওয়াত কার্ড

**উত্তর: b) বন্ধক দলিল**

**6.** রেজিস্ট্রেশন আইনের ১৮ ধারায় বলা হয়েছে—

a) যে দলিল ঐচ্ছিকভাবে নিবন্ধনযোগ্য

b) নিবন্ধন ফি নির্ধারণ

c) দলিলের রেজিস্ট্রার

d) আদালতের এখতিয়ার

**উত্তর: a) যে দলিল ঐচ্ছিকভাবে নিবন্ধনযোগ্য**

**7.** দলিল নিবন্ধনের সময়সীমা কত?

a) ১ মাস b) ২ মাস

c) ৩ মাস d) ৪ মাস

**উত্তর:** c) **3 মাস**

**8.** দলিল যদি একাধিক ব্যক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পাদিত হয়, তবে অতিরিক্ত কত মাস সময় দেওয়া যেতে পারে?

a) ১ মাস b) ২ মাস

c) ৩ মাস d) ৪ মাস

উত্তর: d) ৪ মাস

**9.** কোন ধারায় ঐচ্ছিক নিবন্ধনযোগ্য দলিল নির্ধারিত?

a) ধারা 18 b) ধারা 20

c) ধারা 25 d) ধারা 30

উত্তর: a) Section 18

**10.** অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল কোথায় নিবন্ধিত হবে?

a) যেকোনো জেলা b) যেখানে সম্পত্তি অবস্থিত

c) রাজধানীতে d) সরকারের কাছে

উত্তর: b) যেখানে সম্পত্তি অবস্থিত (Section 28)

**11. নিবন্ধনবিহীন দলিল আদালতে—**

a) অকার্যকর b) গ্রহণযোগ্য নয়

c) আংশিক কার্যকর d) সবই কার্যকর

উত্তর: b) গ্রহণযোগ্য নয় (Section 49)

**12. সর্বোচ্চ রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কে?**

a) জেলা রেজিস্ট্রার

b) সাব-রেজিস্ট্রার

c) Inspector General of Registration (IGR)

d) কোর্ট

উত্তর: c) Inspector General

**13. কোন রেজিস্ট্রার এর পদ সাময়িক শূন্য থাকলেন ও ইন্সপেকটর জেনারেল কাউকে দায়িত্ব না দিলে কে দায়িত্ব পালন করবে?**

a) আইন মন্ত্রনালয় b) সদর সাব রেজিস্ট্রার

c) ইন্সপেকটর জেনারেল d) জেলার বিচারক

উত্তর: d) জেলার বিচারক Section 10

**14. দলিল বাতিলের ক্ষমতা কার?**

a) সাব-রেজিস্ট্রার b) জেলা প্রশাসক

c) আদালত d) পুলিশ

উত্তর: c) আদালত

**15. Power of Attorney দ্বারা দলিল পেশ করা যায় কোন ধারায়?**

a) Sec. 31 b) Sec. 32

c) Sec. 33 d) Sec. 34

উত্তর: c) Section 33

**16. সাব-রেজিস্ট্রার দলিল রেজিস্ট্রি না করলে আপিল কোথায় যায়?**

a) জেলা প্রশাসক b) জেলা রেজিস্ট্রার
c) হাইকোর্ট d) সুপ্রিম কোর্ট

উত্তর: b) জেলা রেজিস্ট্রার (Sec. 72)

**17. রেজিস্ট্রেশন বই কত প্রকার?**

a) ২ b) ৩
c) ৪ d) ৫

উত্তর: c) ৪ (Sec. 51)

**18. বই নং ৩ এ কী রেকর্ড হয়?**

a) উইল ও Adoption Authority b) বন্ধক
c) বিক্রয় d) চুক্তি

উত্তর: a) উইল ও Adoption Authority (Sec. 51)

**19. দলিল এর সত্যায়িত কপি দেওয়ার বিধান কোন ধারায়?**

a) Sec. 55 b) Sec. 56
c) Sec. 57 d) Sec. 58

উত্তর: c) Section 57

**20. দলিল নিবন্ধনের ভাষা সম্পর্কে বিধান কোন ধারায় আছে?**

a) Sec. 17 b) Sec. 18
c) Sec. 19 d) Sec. 21

উত্তর: c) Section 19

**21. জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিসের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কাদের?**

a) হাইকোর্ট b) সরকার
c) Inspector General d) জেলা প্রশাসক

উত্তর: c) Inspector General (Sec. ৬৯)

**22.** দলিল রেজিস্ট্রেশনকালে দলিলকারীর উপস্থিতি কোন ধারায় বাধ্যতামূলক?

a) ধারা ৩০ b) ধারা ৩২
c) ধারা ৩৪ d) ধারা ৪০

**উত্তর: c) ধারা ৩৪**

**23.** রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের নিয়োগ কে করেন?

a) জেলা প্রশাসক b) সরকার
c) সুপ্রিম কোর্ট d) ভূমি অফিস

**উত্তর: b) সরকার**

**24.** কোন দলিল রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নয়?

a) বিক্রয় দলিল b) বন্ধক দলিল
c) উইল d) লিজ দলিল (১ বছরের বেশি)

**উত্তর: c) উইল**

**25.** রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীনে appeal কার কাছে করা যায়?

a) সিভিল কোর্ট b) জেলা জজ
c) রেজিস্ট্রার d) উচ্চ আদালত

**উত্তর:** c) রেজিস্ট্রার

**26.** রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৭৭ কোন বিষয়ে?

a) দলিলের প্রত্যাখ্যানের আপিল
b) দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য মামলা দায়ের
c) দলিল ফেরত দেওয়া
d) সাক্ষী যাচাই

**উত্তর: b) দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য মামলা দায়ের**

**27.** ধারা ৭৭ অনুসারে রেজিস্ট্রার যদি দলিল রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখ্যান করে, তবে aggrieved ব্যক্তি কতদিনের মধ্যে দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে?

a) ১৫ দিন b) ৩০ দিন
c) ৬০ দিন d) ৯০ দিন

**উত্তর: b) ৩০ দিন**

**28.** রেজিস্ট্রেশন আইনের ধারা ৭২ কোন বিষয় সম্পর্কিত?

a) রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা
b) প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপিল
c) উইলের রেজিস্ট্রেশন
d) দলিল ফেরত দেওয়া

**উত্তর: b) প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপিল**

**29.** ধারা ৭৭ এর অধীনে কোন আদালতে মামলা দায়ের করতে হয়?

a) হাইকোর্ট b) জেলা জজ আদালত
c) দেওয়ানি কোর্ট d) সুপ্রিম কোর্ট

**উত্তর: c) দেওয়ানি কোর্ট**

**30.** ধারা ৭৭ মামলায় আদালতের ডিক্রি কার্যকর হলে দলিল রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ধরা হয়

a) আদালতের রায়ের তারিখ
b) দলিল উপস্থাপনের তারিখ
c) রেজিস্ট্রেশনের তারিখ
d) মামলার ফাইলিংয়ের তারিখ

**উত্তর: b) দলিল উপস্থাপনের তারিখ**

**31.** উইল রেজিস্ট্রেশন ঐচ্ছিক, তবে রেজিস্ট্রেশন করলে এর সুবিধা কী?

a) কেবল ফি কমে
b) সহজে কার্যকর হয়
c) আদালতে শক্ত প্রমাণ হিসেবে কাজ করে

d) কর মওকুফ হয়

**উত্তর: c) আদালতে শক্ত প্রমাণ হিসেবে কাজ করে**

**32.** রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এর অধীনে সাক্ষী হতে পারে না কে?

a) মুসলিম
b) হিন্দু
c) অপ্রাপ্তবয়স্ক
d) নারী

**উত্তর: c) অপ্রাপ্তবয়স্ক**

**33.** রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে "Presenting officer" কাকে বলে?

a) সাব-রেজিস্ট্রার
b) যে ব্যক্তি দলিল উপস্থাপন করে
c) জেলা জজ
d) রেজিস্ট্রার

**উত্তর: b) যে ব্যক্তি দলিল উপস্থাপন করে**

**34.** Book ৫ এ কোন নথি লিপিবদ্ধ হয়?

a) কোর্ট ডিক্রি ও আদেশ
b) উইল
c) ঐচ্ছিক দলিল
d) বন্ধক দলিল

**উত্তর:** b) উইল

**35।** ধারা ২৮ অনুযায়ী, কোনো অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল জমা দিতে হবে .....?

ক) যে কোনো রেজিস্ট্রেশন অফিসে
খ) যে উপ-রেজিস্ট্রারের অধিক্ষেত্রের উপ-জেলায় সম্পত্তিটি অবস্থিত
গ) শুধুমাত্র জেলা রেজিস্ট্রারের অফিসে
ঘ) হাইকোর্ট বিভাগে

**উত্তর: খ) যে উপ-রেজিস্ট্রারের অধিক্ষেত্রের উপ-জেলায় সম্পত্তিটি অবস্থিত**

**36।** কোন ধারা নির্ধারণ করে যে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তিরাই রেজিস্ট্রেশনের জন্য দলিল উপস্থাপন করতে পারে?

ক) ধারা ৩০
খ) ধারা ৩১
গ) ধারা ৩২
ঘ) ধারা ৩৫

**উত্তর: গ) ধারা ৩২**

**37।** সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক স্বাক্ষরের অস্বীকৃতির কারণে রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখ্যানের আদেশের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রারের নিকট কোনটি দায়ের করা যায়?

ক) আপিল
খ) রিভিউ
গ) আবেদন
ঘ) পিটিশন

**উত্তর: গ) আবেদন**

**38।** একটি নিবন্ধিত দলিল কার্যকর হয় কখন থেকে?

ক) রেজিস্ট্রেশনের তারিখ থেকে
খ) সম্পাদনের তারিখ থেকে
গ) রেজিস্ট্রারের অনুমোদনের তারিখ থেকে
ঘ) আদালতে স্বীকৃতির তারিখ থেকে

**উত্তর: খ) সম্পাদনের তারিখ থেকে (ধারা ৪৭)**

**39।** 'ক' ৫,০০,০০০ টাকার জমি বিক্রয় করে 'খ' এর পক্ষে একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করে কিন্তু সেটি নিবন্ধন করে না। পরে, 'ক' একই জমি 'গ' কে একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে বিক্রি করে। বৈধ মালিকানা কার হবে?

ক) ক
খ) খ
গ) গ
ঘ) খ এবং গ উভয়েই

**উত্তর: গ) গ (কারণ অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বৈধ হয় না – ধারা ১৭ ও ৪৯)**

**40।** 'ক' তার বাড়ি 'খ' কে ১১ মাসের জন্য ইজারা দিল রেজিস্ট্রেশন ছাড়া। 'খ' ইজারার বৈধতা দাবি করে। এটি কি বৈধ?

ক) হ্যাঁ, কারণ ১ বছরের কম মেয়াদের ইজারার জন্য রেজিস্ট্রেশন আবশ্যক নয়
খ) না, প্রত্যেকটি ইজারার রেজিস্ট্রেশন আবশ্যক
গ) হ্যাঁ, যদি উভয় পক্ষ সাক্ষীর সামনে স্বাক্ষর করে
ঘ) না, কেবল মৌখিক ইজারা বৈধ

**উত্তর: ক) হ্যাঁ (এক বছরের কম মেয়াদের ইজারার জন্য রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নয় – ধারা ১৭(১)(ঘ))**

**41.** 'ক' একটি রেহেন দলিল সম্পাদন করল কিন্তু ৬ মাস পরে রেজিস্ট্রেশনের জন্য উপস্থাপন করল। উপ-রেজিস্ট্রার তা প্রত্যাখ্যান করল। এই প্রত্যাখ্যান কি সঠিক?

ক) হ্যাঁ, কারণ এটি ৪ মাসের সীমার বাইরে উপস্থাপিত হয়েছে
খ) না, উপ-রেজিস্ট্রারকে জরিমানার সাথে গ্রহণ করতে হবে
গ) হ্যাঁ, যদি না রেজিস্ট্রার ৩ মাসের মধ্যে বিলম্ব মওকুফ করে
ঘ) না, পক্ষ যেকোনো সময় রেজিস্ট্রেশনে বাধ্য করতে পারে

**উত্তর: গ) হ্যাঁ, যদি না রেজিস্ট্রার নির্ধারিত সময়ে বিলম্ব মওকুফ করে (ধারা ২৩ ও ২৫)**

**42।** একটি বিক্রয় দলিল ১৫ জুলাই ২০২৪ তারিখে রেজিস্টার্ড হলো কিন্তু এটি সম্পাদিত হয়েছিল ১ মার্চ ২০২৪ তারিখে। এটি কার্যকর হবে কোন তারিখ থেকে?

ক) ১ মার্চ ২০২৪
খ) ১৫ জুলাই ২০২৪
গ) উপস্থাপনের তারিখ থেকে
ঘ) উপ-রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরের তারিখ থেকে

**উত্তর: ক) ১ মার্চ ২০২৪ (ধারা ৪৭: দলিল কার্যকর হয় সম্পাদনের তারিখ থেকে, রেজিস্ট্রেশন থেকে নয়)**

**43।** ধারা ১৭ অনুযায়ী, অস্থাবর সম্পত্তির ইজারা যদি বছর থেকে বছর ভিত্তিতে হয় বা ..... মাসের অধিক মেয়াদের জন্য হয়, তবে তা বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

ক) ৬ খ) ১১

গ) ১২ ঘ) ২৪

**উত্তর: গ) ১২**

**44।** Under Section 25, if delay in presentation was due to ___ necessity or ___ accident, the Registrar may allow presentation within further 4 months on payment of fine.

a) Special / intentional

b) Urgent / unavoidable

c) Casual / natural

d) Voluntary / accidental

Answer: b) urgent / unavoidable

**45।** ধারা ২৫ অনুযায়ী, জরুরি প্রয়োজন বা অনিবার্য দুর্ঘটনার কারণে দলিল উপস্থাপনে বিলম্ব হলে, রেজিস্ট্রার জরিমানা আদায়ের শর্তে অতিরিক্ত ___ মাসের মধ্যে উপস্থাপন করার অনুমতি দিতে পারেন।

ক) ২ খ) ৩

গ) ৪ ঘ) ৬

**উত্তর: গ) ৪**

**46।** ধারা ৩৫ অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি স্বাক্ষর ___ করে, তবে রেজিস্ট্রেশন অফিসার দলিল রেজিস্টার করতে অস্বীকার করবেন।

ক) স্বীকার করে খ) প্রমাণ করে

গ) অস্বীকার করে ঘ) প্রত্যয়ন করে

**উত্তর: গ) অস্বীকার করে**

**47।** ধারা ৩৮(১)(ক) অনুযায়ী, যে ব্যক্তি ___ কারণে রেজিস্ট্রেশন অফিসে উপস্থিত হতে গিয়ে ঝুঁকি বা গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হন, তাকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ক) বয়স

খ) শারীরিক অক্ষমতা

গ) অসুস্থতা

ঘ) দারিদ্র্য

**উত্তর: খ) শারীরিক অক্ষমতা**

**48।** 'ক' ৮৫ বছর বয়সী এবং গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। তিনি একটি সম্পত্তির দলিল রেজিস্টার করতে চান। আইনের অধীনে উপ-রেজিস্ট্রার কী করবেন?

ক) রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখ্যান করবেন, কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে পারবেন না

খ) তাকে ১ সপ্তাহের মধ্যে অফিসে হাজির হওয়ার নোটিশ দেবেন

গ) তার বাড়িতে গিয়ে অথবা কমিশন ইস্যু করে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন

ঘ) পরীক্ষা ছাড়া সরাসরি রেজিস্ট্রেশন করবেন

**উত্তর: গ) তার বাড়িতে গিয়ে অথবা কমিশন ইস্যু করে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন**

**49।** ধারা ৬৩ক(১) অনুযায়ী, যদি রেজিস্ট্রেশন অফিসার মনে করেন যে উপস্থাপিত দলিলের মূল্য ধারা ৬৯ অনুযায়ী বাজার মূল্যের চেয়ে কম, তবে তিনি কী করবেন?

ক) দলিল স্থায়ীভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন

খ) উপস্থাপককে যথাযথ শুল্ক ও ফি পরিশোধ করতে বলবেন

গ) কোনো সংশোধন ছাড়াই দলিল রেজিস্টার করবেন

ঘ) বিষয়টি পুলিশের কাছে প্রেরণ করবেন

**উত্তর: খ) উপস্থাপককে যথাযথ শুল্ক ও ফি পরিশোধ করতে বলবেন**

**৫০।** ধারা ৬৩ক(২) অনুযায়ী, যদি কোনো দলিল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের অবহেলার কারণে যথাযথ শুল্ক ও ফি ছাড়াই রেজিস্টার হয়ে যায়, তবে এই অবহেলাকে কী হিসেবে গণ্য করা হবে?

ক) সামান্য গাফিলতি

খ) অসদাচরণ

গ) ফৌজদারি অপরাধ

ঘ) দেওয়ানি বিরোধ

**উত্তর: খ) অসদাচরণ**

# খণ্ড ৫: চুক্তি আইন, ১৮৭২ (The Contract Act, 1872)

## অধ্যায় ১: সংজ্ঞা এবং চুক্তি গঠন (Definitions and Formation of Contract)

চুক্তি (Contract) হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সম্মতি। এটি মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। একটি চুক্তি তৈরি করতে তিনটি প্রধান অংশের প্রয়োজন: প্রস্তাব (offer), স্বীকৃতি (acceptance) এবং প্রতিদান (consideration)। এই অংশগুলো প্রমাণ করে যে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে এবং এগুলো চুক্তির ভিত্তি গঠন করে।

একটি চুক্তি আইনগতভাবে বৈধ হতে হলে, এতে অবশ্যই ছয়টি মূল উপাদান থাকতে হবে:

১. **প্রস্তাব (Offer):** এক পক্ষ ভবিষ্যতে কিছু করার বা করা থেকে বিরত থাকার প্রস্তাব দেয়। উদাহরণস্বরূপ, "আমি আমার আঙিনার পাতা পরিষ্কার করার জন্য আপনাকে ৫০,০০০ টাকা প্রদান করব।"

২. **স্বীকৃতি (Acceptance):** অপর পক্ষ কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রস্তাবে সম্মত হয়, যা প্রমাণ করে যে তারা শর্তাবলি মেনে নিয়েছে।

৩. **সচেতনতা (Awareness):** উভয় পক্ষই চুক্তির শর্তাবলি এবং এতে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকে।

৪. **প্রতিদান (Consideration):** অবশ্যই মূল্যবান কিছুর বিনিময় হতে হবে, যেমন অর্থ বা সেবা। এটি সম্মতিকে নিছক উপহারের চেয়ে বেশি কিছু করে তোলে।

৫. **যোগ্যতা (Capacity):** উভয় পক্ষেরই চুক্তি করার এবং তারা কী বিষয়ে সম্মত হচ্ছে তা বোঝার আইনগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

৬. **বৈধতা (Legality):** চুক্তিটিকে অবশ্যই আইন অনুসরণ করতে হবে এবং বৈধ হতে হবে।

বাংলাদেশে, চুক্তি আইন প্রধানত **চুক্তি আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সালের ৯ নং আইন)** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২(জ)** চুক্তিকে "আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য একটি সম্মতি" (an agreement enforceable by law) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। এর অর্থ হলো, কেবল সেই সম্মতিগুলোই চুক্তি যা আইন বলবৎ বা প্রয়োগ করতে পারে। প্রতিটি সম্মতি চুক্তি নয়।

সম্মতি (Agreements) দুই ধরনের হতে পারে:

ক. যেগুলো আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য (চুক্তি)

খ. যেগুলো আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য নয় (চুক্তি নয়)

উদাহরণস্বরূপ, কম্পিউটার কেনার একটি সম্মতি একটি চুক্তি কারণ আইন এটিকে সমর্থন করে। কিন্তু অবৈধ মাদক, যেমন হেরোইন, কেনার সম্মতি আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য নয় এবং এটি কোনো চুক্তি নয়।

**মূল বিষয়টি হলো:** সকল চুক্তিই সম্মতি, কিন্তু সকল সম্মতি চুক্তি নয়। চুক্তি হতে হলে, একটি সম্মতিকে অবশ্যই আইনি প্রয়োজনীয়তাসমূহ পূরণ করতে হবে এবং আদালতে বলবৎযোগ্য হতে হবে। এটি **আব্দুল গণি শেখ বনাম জগদীশ চন্দ্র মৃধা** [2 BLC 121] মামলায় নিশ্চিত করা হয়েছিল, যেখানে আদালত বলেছিল যে সম্মতিটি চুক্তি ছিল না কারণ এটি আইনি নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল, যা প্রমাণ করে যে একটি সম্মতি চুক্তি হওয়ার জন্য আইনি বলবৎযোগ্যতা অপরিহার্য।

চুক্তি আইনের **ধারা ২(ঙ)** সম্মতিকে (agreement) সংজ্ঞায়িত করে "মূল্যবান কিছুর বিনিময়ে প্রদত্ত প্রতিটি প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিশ্রুতির প্রতিটি সেট" হিসেবে। এর অর্থ হলো, যখন পক্ষগুলো একে অপরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিনিময়ে মূল্যবান কিছু প্রস্তাব করে, তখনই সম্মতি বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে একটি সম্মতি গঠিত হয়:

- **প্রতিশ্রুতি (Promise):** কোনো কাজ করার বা করা থেকে বিরত থাকার জন্য এক পক্ষের অঙ্গীকার।
- **প্রতিদান (Consideration):** অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে এক পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যবান কিছু।

প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিদান উভয়টি ছাড়া কোনো সম্মতি গঠিত হতে পারে না।

### প্রস্তাব এবং প্রস্তাবের আহ্বানের মধ্যে পার্থক্য (Distinction Between Offer and Invitation to Treat)

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২(ক)** অনুযায়ী, প্রস্তাব (offer) হলো অপর পক্ষের সম্মতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করার বা করা থেকে বিরত থাকার সদিচ্ছার চূড়ান্ত প্রকাশ, যাতে স্বীকৃতি প্রদানের সাথে সাথে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি গঠিত হয়। একটি প্রস্তাব অবশ্যই স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন হতে হবে এবং প্রস্তাবগ্রহীতার (offeree) সম্মতি ব্যতীত আলোচনার জন্য আর কিছু বাকি রাখা যাবে না। বিপরীতে, প্রস্তাবের

আহ্বান বা আলোচনার আমন্ত্রণ (invitation to treat) হলো কেবল একটি প্রাথমিক যোগাযোগ যা আলোচনা করার বা প্রস্তাব গ্রহণের সদিচ্ছা নির্দেশ করে, যেখানে স্বীকৃতি প্রদানের সাথে সাথে অবিলম্বে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কোনো অভিপ্রায় থাকে না। অ্যান্ড্রু বারোজের (Andrew Burrows) ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এটি হলো "আলোচনা করার সদিচ্ছার প্রকাশ," যার অর্থ হলো যে ব্যক্তি এটি করছেন তিনি প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ামাত্রই চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছুক নন।

মূল পার্থক্যটি নিহিত রয়েছে বিবৃতির উদ্দেশ্য এবং চূড়ান্ততার মধ্যে: একটি প্রস্তাব চুক্তিবদ্ধ হওয়ার প্রস্তুতি প্রদর্শন করে, যেখানে প্রস্তাবের আহ্বান হলো অন্যদের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো। বিচারিকভাবে, এই পার্থক্যটি **কার্লিল বনাম কার্বোলিক স্মোক বল কো. (Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co.)** মামলায় জোর দেওয়া হয়েছে, যেখানে বোয়েল এলজে (Bowel LJ) উল্লেখ করেছেন যে বিক্রয়ের জন্য পণ্যের বিজ্ঞাপন, স্টক প্রদর্শন, বা বাড়ি ভাড়ার নোটিশগুলো সাধারণত বাধ্যতামূলক প্রস্তাবের পরিবর্তে আলোচনার আমন্ত্রণ বা প্রস্তাবের আহ্বান। বাস্তবে, একজন খুচরা বিক্রেতার বিজ্ঞাপন হলো প্রস্তাবের আহ্বান, গ্রাহকের কেনার প্রস্তাব চুক্তির সূচনা করে, যা খুচরা বিক্রেতা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। একইভাবে, দোকানে প্রদর্শিত পণ্য বা নিলামকারীর ডাক হলো প্রস্তাবের আহ্বান, যেখানে চুক্তি গঠনের জন্য গ্রাহকের প্রস্তাব বা দরদাতার ডাক গ্রহণ করা আবশ্যক। চুক্তিগত আলোচনায় কখন আইনি বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয় তা নির্ধারণে এই পার্থক্য বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**১. চুক্তির সংজ্ঞা দিন। একটি বৈধ চুক্তির অপরিহার্য উপাদানগুলো আলোচনা করুন। "সকল সম্মতি চুক্তি নয় কিন্তু সকল চুক্তিই সম্মতি"- উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৪র্থ বিজেএস]**

**উত্তর:** ল্যাটিন শব্দ 'contractum' থেকে উদ্ভূত 'চুক্তি' (contract), যার অর্থ "একত্রিত করা", চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২(জ)** দ্বারা "আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য একটি সম্মতি" (an agreement enforceable by law) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। একটি সম্মতি আইনগতভাবে চুক্তি হিসেবে বলবৎযোগ্য হতে হলে, এতে কিছু অপরিহার্য উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে: একটি বৈধ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি, আইনি সম্পর্ক সৃষ্টির পারস্পরিক অভিপ্রায়, বৈধ প্রতিদান (মূল্যবান কিছুর বিনিময়), পক্ষগুলোর আইনি যোগ্যতা, অবাধ ও অকৃত্রিম সম্মতি, একটি বৈধ উদ্দেশ্য, স্পষ্ট শর্তাবলি এবং সম্পাদনের সম্ভাবনা। কিছু সম্মতি অবশ্যই লিখিত এবং নিবন্ধিত হতে হয়, যেমন স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত সম্মতি।

**ধারা ২(ঙ)**-এর অধীন সংজ্ঞায়িত সম্মতি, পক্ষগুলোর মধ্যে প্রতিদানসহ বিনিময়কৃত প্রতিশ্রুতির সমন্বয়ে গঠিত হয়, তবে কেবল সেই সম্মতিগুলোই চুক্তিতে পরিণত হয় যা আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য। সুতরাং, যদিও সকল চুক্তিই সম্মতি, কিন্তু সকল সম্মতি চুক্তি নয়। যেসব সম্মতি আইনি প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করে বা অবৈধ বিষয়ের সাথে জড়িত (যেমন, অবৈধ মাদক বিক্রয়), সেগুলো চুক্তি নয়। এই নীতিটি **আব্দুল গণি শেখ বনাম জগদীশ চন্দ্র মৃধা** মামলায় বহাল রাখা হয়েছিল, যেখানে আদালত জোর দিয়ে বলেছিল যে কোনো সম্মতি চুক্তি হওয়ার জন্য আইন দ্বারা বলবৎযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে, চুক্তি হলো একটি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক সম্মতি যা সকল আইনি মানদণ্ড পূরণ করে, যেখানে এই মানদণ্ডগুলোর অভাব থাকা সম্মতিগুলো বলবৎঅযোগ্য থেকে যায় এবং চুক্তি হিসেবে গণ্য হয় না।

**১. চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর অধীনে প্রস্তাব, স্বীকৃতি এবং প্রস্তাব প্রত্যাহারের সাধারণ নীতিগুলো আলোচনা করুন। [৬ষ্ঠ বিজেএস]**

**উত্তর: প্রস্তাব, স্বীকৃতি এবং প্রস্তাব প্রত্যাহারের সাধারণ নীতিসমূহ:**

- **প্রস্তাব (Offer):** প্রস্তাব হলো এক পক্ষ (প্রস্তাবদাতা/offeror) কর্তৃক অপর পক্ষের (প্রস্তাবগ্রহীতা/offeree) নিকট নির্দিষ্ট শর্তে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সদিচ্ছা প্রকাশ করে দেওয়া একটি সুস্পষ্ট প্রস্তাব। প্রস্তাব হতে পারে ব্যক্ত বা প্রকাশ্য (মৌখিক বা লিখিত) অথবা অব্যক্ত বা পরোক্ষ (আচরণের দ্বারা প্রদর্শিত)। এগুলো নির্দিষ্ট (কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি) বা সাধারণ (সর্বসাধারণের প্রতি) হতে পারে। একটি বৈধ প্রস্তাবের জন্য, আইনি সম্পর্ক স্থাপনের অভিপ্রায় থাকতে হবে এবং শর্তাবলি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হতে হবে। নিছক ইচ্ছার বিবৃতি বা প্রস্তাবের আহ্বান (প্রাথমিক আলোচনা) প্রস্তাব গঠন করে না (চুক্তি আইন, ১৮৭২, ধারা ২(ক))। একটি প্রস্তাব অবশ্যই প্রস্তাবগ্রহীতাকে জানাতে হবে (ধারা ৪) এবং এর সাথে যুক্ত যেকোনো শর্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে। প্রত্যাখ্যান এবং পাল্টা প্রস্তাব (counteroffer) চিত্রিত করার একটি ক্লাসিক মামলা হলো **হাইড বনাম রেঞ্চ (Hyde vs. Wrench) (১৮৪০)**, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে একটি পাল্টা প্রস্তাব মূল প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে।

- **স্বীকৃতি (Acceptance):** স্বীকৃতি হলো প্রস্তাবগ্রহীতা কর্তৃক প্রস্তাবের শর্তাবলির প্রতি শর্তহীন এবং নিরঙ্কুশ সম্মতি প্রদান। এটি অবশ্যই সেই ব্যক্তি কর্তৃক করতে হবে যার প্রতি প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছে, প্রস্তাব অনুসরণ করে এবং প্রস্তাবদাতাকে জানাতে হবে। স্বীকৃতি অবশ্যই প্রস্তাবের শর্তাবলির সাথে হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে; অন্যথায়, এটি একটি পাল্টা প্রস্তাব হিসেবে বিবেচিত হবে এবং স্বীকৃতি নয় (ধারা ৭(১))। যদি কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারিত না থাকে, তবে স্বীকৃতি স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে দিতে হবে (ধারা ৭(২))। প্রস্তাবের মেয়াদের মধ্যে বা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সময়মতো স্বীকৃতি প্রদান করা আবশ্যক। প্রত্যাখ্যানের পর স্বীকৃতি প্রদান বৈধ নয়। **রেজিয়া খাতুন চৌধুরী বনাম সমীর কুমার চৌধুরী** মামলা সমর্থন করে যে বাধ্যতামূলক চুক্তি সৃষ্টির জন্য স্বীকৃতি অবশ্যই নিরঙ্কুশ বা শর্তহীন (absolute) হতে হবে।
- **প্রস্তাব প্রত্যাহার (Revocation of an offer):** সমাধান: ৩য় বিজেএস, প্রশ্ন ৪।

## অধ্যায় ২: যোগাযোগ বা জ্ঞাপন (Communication)

চুক্তি আইনে, স্বীকৃতিকে অবশ্যই মূল প্রস্তাবের শর্তাবলির সাথে হুবহু মিলতে হবে, যা **"মিরর ইমেজ রুল"** বা হুবহু প্রতিবিম্ব নিয়ম নামে পরিচিত। যেকোনো পরিবর্তন একটি **পাল্টা-প্রস্তাব** (counter-offer) তৈরি করে, যা মূল প্রস্তাবকে বাতিল করে দেয়। স্পষ্ট জ্ঞাপন বা যোগাযোগ নিশ্চিত করে যে উভয় পক্ষ স্বীকৃতির পূর্বেই সম্মত হয়েছে। প্রস্তাব (offer) হলো এক পক্ষ (প্রস্তাবদাতা/offeror) কর্তৃক অপর পক্ষের (প্রস্তাবগ্রহীতা/offeree) প্রতি একটি সুস্পষ্ট প্রস্তাবনা, যার উদ্দেশ্য হলো আইনি সম্পর্ক সৃষ্টি করা। এটি অবশ্যই স্পষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাপন (communicate) করতে হবে যাতে প্রস্তাবগ্রহীতা শর্তাবলি বুঝতে পারেন এবং সেগুলো গ্রহণ করতে পারেন। স্বীকৃতির (acceptance) জন্য প্রস্তাবের শর্তাবলির প্রতি একটি শর্তহীন এবং দ্ব্যর্থহীন সম্মতি প্রয়োজন, যা প্রস্তাবটি প্রত্যাহার বা এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই জ্ঞাপন করতে হবে। একটি বৈধ চুক্তির জন্য, প্রস্তাব এবং স্বীকৃতি অবশ্যই স্পষ্ট এবং ভুল বোঝাবুঝিমুক্ত হতে হবে, যা নিশ্চিত করে যে উভয় পক্ষ শর্তাবলি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছে এবং তাতে সম্মত হয়েছে।

একটি বৈধ প্রস্তাবে অবশ্যই আইনি সম্পর্ক সৃষ্টির অভিপ্রায় প্রদর্শন করতে হবে, তা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং প্রস্তাবগ্রহীতার নিকট জ্ঞাপন করতে হবে। স্বীকৃতি অবশ্যই শর্তহীন হতে হবে, প্রস্তাবের সাথে হুবহু মিলে যেতে হবে, যথাযথভাবে জ্ঞাপন করতে হবে এবং একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে হতে হবে। শর্তাবলির যেকোনো পরিবর্তন পাল্টা-প্রস্তাব গঠন করে, যা মূল প্রস্তাবকে বাতিল করে দেয়। চুক্তি করার পারস্পরিক অভিপ্রায়সহ প্রস্তাব এবং স্বীকৃতি উভয়ই স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হতে হবে। প্রস্তাবদাতা স্বীকৃতির পূর্বে যেকোনো সময় প্রস্তাব প্রত্যাহার (revoke) করতে পারেন, কিন্তু একবার গৃহীত হয়ে গেলে প্রত্যাহার অনুমোদিত নয়। এই নিয়মাবলি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি গঠন নিশ্চিত করে এবং বিরোধ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

### ধারা ৫-এর অধীন প্রস্তাব এবং স্বীকৃতি প্রত্যাহার (Revocation of Offers and Acceptance under Section 5)

**চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ৫** অনুযায়ী, প্রস্তাবদাতার নিকট স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যেকোনো সময় প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যেতে পারে। এর অর্থ হলো, প্রস্তাবদাতা প্রস্তাবগ্রহীতার স্বীকৃতি গ্রহণ করা পর্যন্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। একবার স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পন্ন হয়ে গেলে, প্রস্তাবদাতা প্রস্তাব প্রত্যাহারের অধিকার হারান। উদাহরণস্বরূপ, যদি ১০ জুলাই স্বীকৃতি পাঠানো হয় কিন্তু প্রস্তাবদাতা ১৪ জুলাই তা গ্রহণ করেন, তবে ১০ জুলাইয়ের পরে প্রত্যাহার অনুমোদিত নয়, যে তারিখে প্রস্তাবদাতা স্বীকৃতির বিষয়ে অবহিত হয়েছেন বলে গণ্য করা হয়।

### ধারা ৬-এর অধীন প্রত্যাহারের পদ্ধতিসমূহ (Methods of Revocation under Section 6)

**চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ৬**-এ প্রস্তাব প্রত্যাহারের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যাহারের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে কোনো প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যেতে পারে, শর্ত থাকে যে প্রস্তাবগ্রহীতা স্বীকৃতির পূর্বেই তা গ্রহণ করেন। স্বীকৃতির জন্য নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হলে, অথবা প্রস্তাবের সাথে যুক্ত কোনো পূর্বশর্ত পূরণ করা না হলে প্রস্তাবটি তামাদি বা বাতিল হতে পারে। তদুপরি, প্রস্তাবদাতার মৃত্যু বা উন্মাদনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে, যদি প্রস্তাবগ্রহীতা স্বীকৃতি প্রদানের পূর্বেই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হন। কার্যকর প্রত্যাহারের জন্য স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই প্রস্তাবগ্রহীতাকে তা যথাযথভাবে জ্ঞাপন করা আবশ্যক। প্রস্তাবদাতা কর্তৃক স্বীকৃতি একবার গৃহীত হয়ে গেলে, প্রস্তাবটি অপ্রত্যাহারযোগ্য (irrevocable) হয়ে যায় এবং একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি গঠিত হয়। এই নিয়মগুলো প্রস্তাবদাতার প্রস্তাব প্রত্যাহারের নমনীয়তার সাথে প্রস্তাবগ্রহীতার প্রস্তাবের ওপর নির্ভর করার অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে, যা স্পষ্ট এবং ন্যায্য চুক্তিগত আলোচনা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

---

### বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**৩. একটি প্রস্তাবের স্বীকৃতি কখন সম্পন্ন হয়? কীভাবে এবং কখন একটি প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যেতে পারে? 'A' তার গাড়িটি ৫,০০,০০০ টাকায় 'B'-এর নিকট বিক্রি করার প্রস্তাব দেয়। 'B' প্রস্তাবটি গ্রহণ করে কিন্তু 'A'-কে গাড়িটি হস্তান্তরের পূর্বে রং করে দিতে বলে। 'A' গাড়িটি 'B'-কে কিছু না জানিয়ে 'B' কর্তৃক প্রস্তাবিত মূল্যেই 'C'-এর নিকট বিক্রি করে দেয়। 'B'-কে কী আইনি পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে? [৩য় বিজেএস]**

**উত্তর: প্রস্তাবের স্বীকৃতি – সম্পন্ন হওয়া: ধারা ৪(২), চুক্তি আইন, ১৮৭২:**

- **প্রস্তাবদাতার বিরুদ্ধে:** স্বীকৃতি তখনই সম্পন্ন হয় যখন তা প্রস্তাবদাতার নিকট প্রেরণের পথে এমনভাবে দেওয়া হয়, যাতে তা গ্রহণকারীর (acceptor) নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

- **গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে:** স্বীকৃতি তখনই সম্পন্ন হয় যখন তা প্রস্তাবদাতার গোচরীভূত হয়।

**প্রস্তাব প্রত্যাহার:**

- **ধারা ৫:** প্রস্তাবদাতার বিরুদ্ধে স্বীকৃতির জ্ঞাপন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যেকোনো সময় প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা যেতে পারে, কিন্তু এরপর নয়।
- **ধারা ৬:** প্রত্যাহার নিম্নলিখিত উপায়ে হতে পারে: ১. প্রত্যাহারের নোটিশ জ্ঞাপন করার মাধ্যমে। ২. নির্ধারিত/যুক্তিসঙ্গত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে। ৩. কোনো পূর্বশর্ত পালনে ব্যর্থতার কারণে। ৪. স্বীকৃতির পূর্বে প্রস্তাবদাতার মৃত্যু বা উন্মাদনার কারণে। ৫. পাল্টা-প্রস্তাবের মাধ্যমে।

**ঘটনা:** 'A' তার গাড়িটি ৫,০০,০০০ টাকায় 'B'-এর নিকট বিক্রি করার প্রস্তাব দেয়। 'B' প্রস্তাবটি "গ্রহণ" করে কিন্তু একটি শর্ত যুক্ত করে যে হস্তান্তরের পূর্বে 'A'-কে অবশ্যই গাড়িটি রং করে দিতে হবে। এরপর 'A' গাড়িটি 'B'-কে কিছু না জানিয়ে একই মূল্যে 'C'-এর নিকট বিক্রি করে।

**আইনি অবস্থান:** ১. **কোনো নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি নেই** – **ধারা ৭(১)** অনুযায়ী স্বীকৃতিকে অবশ্যই নিরঙ্কুশ (absolute) এবং শর্তহীন হতে হবে। কোনো শর্ত ("গাড়িটি রং করা") যুক্ত করা হলে উত্তরটি একটি **পাল্টা-প্রস্তাবে** (counter-offer) পরিণত হয়, যা মূল প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে (**হাইড বনাম রেঞ্চ**)।

২. **পাল্টা-প্রস্তাবের প্রভাব** – একবার মূল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে, প্রস্তাবদাতা অন্যদের সাথে লেনদেন করতে স্বাধীন।

৩. **জানানোর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই** – যেহেতু কোনো চূড়ান্ত চুক্তি গঠিত হয়নি, তাই 'C'-এর কাছে বিক্রির বিষয়ে 'B'-কে জানানোর কোনো বাধ্যবাধকতা 'A'-এর ছিল না।

**'B'-এর প্রতি পরামর্শ:** 'B'-এর কোনো চুক্তিগত প্রতিকার নেই। তার শর্তযুক্ত স্বীকৃতি একটি পাল্টা-প্রস্তাবের সমতুল্য ছিল, যা 'A'-এর মূল প্রস্তাবকে বাতিল করে দেয়। একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি ছাড়া, 'A' আইনিভাবে গাড়িটি 'C'-এর নিকট বিক্রি করতে অধিকারী ছিল।

**উপসংহার:** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৪, ৫ এবং ৭** অনুযায়ী, একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি গঠনের জন্য স্বীকৃতিকে অবশ্যই নিরঙ্কুশ হতে হবে। যেহেতু 'B' শর্তাবলি পরিবর্তন করেছে, তাই কোনো চুক্তি সৃষ্টি হয়নি, এবং সে গাড়িটির ওপর কোনো অধিকার দাবি করতে পারে না।

---

**১. X ডাকযোগে একটি চিঠির মাধ্যমে তার বাড়িটি Y-এর নিকট বিক্রির প্রস্তাব দেয়। Y প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এবং ডাকযোগে X-এর নিকট একটি চিঠি ফেরত পাঠায়। X কি Y-এর চিঠি পাওয়ার আগেই তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারে? প্রাসঙ্গিক আইনের উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন। [১২শ বিজেএস]**

**উত্তর: আইনি বিধানাবলি:**

- **ধারা ৪, চুক্তি আইন, ১৮৭২:**
    - **প্রস্তাবদাতার বিরুদ্ধে:** স্বীকৃতির জ্ঞাপন তখনই সম্পন্ন হয় যখন তা প্রস্তাবদাতার নিকট প্রেরণের পথে এমনভাবে দেওয়া হয়, যাতে তা গ্রহণকারীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
    - **গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে:** স্বীকৃতির জ্ঞাপন তখনই সম্পন্ন হয় যখন তা প্রস্তাবদাতার গোচরীভূত হয়।
- **ধারা ৫:** প্রস্তাবদাতার বিরুদ্ধে স্বীকৃতির জ্ঞাপন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যেকোনো সময় একটি প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যেতে পারে, কিন্তু এরপর নয়।

**প্রয়োগ:** এই ক্ষেত্রে, Y কর্তৃক স্বীকৃতির চিঠি ডাকযোগে প্রেরণের সাথে সাথেই, সেই মুহূর্তেই X-এর বিরুদ্ধে স্বীকৃতি সম্পন্ন হয়ে যায়, এমনকি X তা গ্রহণ করার পূর্বেই। **ধারা ৪** অনুযায়ী, একবার স্বীকৃতি প্রেরণের পথে দেওয়া হলে এবং তা গ্রহণকারীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে, তা প্রস্তাবদাতাকে আবদ্ধ করে। অতএব, একবার Y স্বীকৃতি ডাকযোগে প্রেরণ করলে, X প্রস্তাব প্রত্যাহারের অধিকার হারায়। এর পর প্রত্যাহারের যেকোনো চেষ্টা আইনগতভাবে অকার্যকর, কারণ **ধারা ৫** স্পষ্টভাবে প্রস্তাবদাতার বিরুদ্ধে স্বীকৃতি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রত্যাহার নিষিদ্ধ করেছে।

**উদাহরণ (সময়রেখা):**

- ১ জুলাই – X, Y-কে প্রস্তাবের চিঠি পাঠায়।
- ৩ জুলাই – Y স্বীকৃতির চিঠি ডাকযোগে প্রেরণ করে। *(X-এর বিরুদ্ধে স্বীকৃতি সম্পন্ন)*
- ৪ জুলাই – X প্রত্যাহারের নোটিশ পাঠায়। *(অনেক দেরি হয়ে গেছে - ইতোমধ্যেই চুক্তিবদ্ধ)*

- ৫ জুলাই – X, Y-এর স্বীকৃতির চিঠি গ্রহণ করে।

**সিদ্ধান্ত: ধারা ৪ এবং ৫** অনুযায়ী, Y স্বীকৃতির চিঠি ডাকযোগে প্রেরণ করার পর X তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারে না। যে মুহূর্তে Y স্বীকৃতি ডাকযোগে প্রেরণ করে, সেই মুহূর্ত থেকেই চুক্তিটি বাধ্যতামূলক হয়। যেহেতু X প্রত্যাহারের চেষ্টা করার পূর্বেই Y স্বীকৃতি ডাকযোগে প্রেরণ করেছে, তাই প্রত্যাহারটি অবৈধ এবং চুক্তিটি বলবৎযোগ্য।

---

**২. একটি প্রস্তাবের 'জ্ঞাপন' (communication) এবং 'স্বীকৃতি' (acceptance) কখন সম্পন্ন হয়? কীভাবে এবং কখন একটি প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যেতে পারে? 'প্রস্তাবের আহ্বান' (invitation to offer) বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [১২শ বিজেএস]**

**উত্তর: চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ৪** অনুযায়ী, একটি প্রস্তাবের জ্ঞাপন তখনই সম্পন্ন হয় যখন এটি যার প্রতি করা হয়েছে তার গোচরীভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি A ১ জুলাই B-কে একটি প্রস্তাবের চিঠি ডাকযোগে পাঠায় এবং B তা ৩ জুলাই গ্রহণ করে, তবে প্রস্তাবটি ৩ জুলাই সম্পন্ন হয়।

স্বীকৃতির জ্ঞাপন প্রস্তাবদাতার বিরুদ্ধে তখনই সম্পন্ন হয়, যখন স্বীকৃতিটি প্রেরণের পথে এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে তা গ্রহণকারীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়; এবং গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে তখনই সম্পন্ন হয়, যখন এটি প্রস্তাবদাতার গোচরীভূত হয়। যেমন, যদি B ৫ জুলাই একটি স্বীকৃতির চিঠি ডাকযোগে প্রেরণ করে, তবে এটি তাৎক্ষণিকভাবে A-এর বিরুদ্ধে সম্পন্ন হয়, কিন্তু B-এর বিরুদ্ধে সম্পন্ন হয় কেবল তখনই যখন A তা ৭ জুলাই গ্রহণ করে।

**ধারা ৫ এবং ৬** অনুযায়ী, প্রস্তাবদাতার বিরুদ্ধে স্বীকৃতির জ্ঞাপন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যেকোনো সময় প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যেতে পারে, কিন্তু এরপর নয়। প্রত্যাহারের নোটিশ প্রদান, নির্ধারিত বা যুক্তিসঙ্গত সময় উত্তীর্ণ হওয়া, কোনো পূর্বশর্ত পালনে ব্যর্থতা, প্রস্তাবদাতার মৃত্যু বা উন্মাদনার কারণে (যদি স্বীকৃতির পূর্বে জানা যায়), বা একটি পাল্টা-প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রত্যাহার কার্যকর করা যেতে পারে।

**'প্রস্তাবের আহ্বান'** (invitation to offer) হলো তাৎক্ষণিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কোনো অভিপ্রায় ছাড়াই প্রস্তাব গ্রহণের সদিচ্ছার নিছক প্রকাশ মাত্র, যেমন দোকানে মূল্যতালিকা সম্বলিত পণ্য প্রদর্শন, নিলামের বিজ্ঞাপন বা রেলওয়ের সময়সূচি। প্রস্তাবের আহ্বানকারী ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে বাধ্য নন; অন্য পক্ষই প্রকৃত প্রস্তাব প্রদান করে।

অতএব, পক্ষগুলো কখন চুক্তিবদ্ধ হবে তা নির্ধারণ করার জন্য জ্ঞাপনের সময় নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; প্রত্যাহার কেবল প্রস্তাবদাতার বিরুদ্ধে স্বীকৃতি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই বৈধ; এবং প্রস্তাবের আহ্বান আইনিভাবে স্বয়ং প্রস্তাব থেকে আলাদা।

- **প্রস্তাবের স্বীকৃতি:** সমাধান: ৩য় বিজেএস, প্রশ্ন ৩।
- **প্রস্তাব প্রত্যাহার:** সমাধান: ৩য় বিজেএস, প্রশ্ন ৩।

---

**২. A একটি বাড়ি B-এর নিকট বিক্রির প্রস্তাব দেয় এবং প্রস্তাবটি ৪ দিন খোলা রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। B প্রস্তাবটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু তার সিদ্ধান্ত A-কে জানায়নি। ২ দিন পর B, C-এর কাছ থেকে শুনতে পায় যে A বাড়িটি D-এর নিকট বিক্রি করছে। B তার সিদ্ধান্ত A-কে জানানোর পূর্বেই, A বাড়িটি D-এর নিকট বিক্রি করে দেয়। B ৪র্থ দিনে A-এর প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং A-কে বলে যে তার স্বীকৃতি জ্ঞাপনের পূর্বে প্রস্তাবের কোনো 'কার্যকর প্রত্যাহার' (effective revocation) হয়নি। A-এর কি কোনো প্রতিকার আছে? আলোচনা করুন। [৬ষ্ঠ বিজেএস]**

**উত্তর: ঘটনা:** A একটি বাড়ি B-এর নিকট বিক্রির প্রস্তাব দেয়, এবং প্রস্তাবটি চার দিন খোলা রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। দুই দিন পর, B, C-এর নিকট থেকে জানতে পারে যে A বাড়িটি D-এর নিকট বিক্রি করছে। B তার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করার পূর্বেই, A বাড়িটি D-এর নিকট বিক্রি করে দেয়। চতুর্থ দিনে, B প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এবং দাবি করে যে কোনো কার্যকর প্রত্যাহার হয়নি।

**আইন:**

- **চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ধারা ৬(১):** প্রস্তাবদাতার বিরুদ্ধে স্বীকৃতি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে প্রস্তাবদাতা কর্তৃক প্রস্তাবগ্রহীতাকে প্রত্যাহারের নোটিশ জ্ঞাপন করার মাধ্যমে একটি প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়।
- প্রত্যাহার কার্যকর হতে পারে যদি প্রস্তাবগ্রহীতা কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে জানতে পারেন যে প্রস্তাবদাতা এমন কোনো কাজ করেছেন যা প্রস্তাবটি বলবৎ থাকার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ (**ডিকিনসন বনাম ডডস, ১৮৭৬**)।
- কোনো প্রস্তাব খোলা রাখার প্রতিশ্রুতি বাধ্যতামূলক নয়, যদি না তা প্রতিদান দ্বারা সমর্থিত হয় (অপশন কন্ট্রাক্ট)।

**প্রয়োগ:** এখানে, প্রস্তাবটি চার দিন খোলা রাখার জন্য A-এর প্রতিশ্রুতিটি প্রতিদান দ্বারা সমর্থিত ছিল না, তাই তার বিরুদ্ধে স্বীকৃতি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে A যেকোনো সময় এটি প্রত্যাহার করতে পারত। B একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র C-এর নিকট থেকে জানতে পারে যে A বাড়িটি D-এর নিকট বিক্রি করছে, যা প্রস্তাবটি খোলা রাখার সাথে একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ ছিল। এই অবগতি **ধারা ৬(১)** এবং **'ডিকিনসন বনাম ডডস'** মামলার নিয়ম অনুযায়ী কার্যকর প্রত্যাহারের সমতুল্য। অতএব, যখন B চতুর্থ দিনে প্রস্তাবটি গ্রহণ করার দাবি করে, তখন গ্রহণ করার মতো কোনো বলবৎ প্রস্তাব ছিল না।

**সিদ্ধান্ত:** B-এর স্বীকৃতি অবৈধ ছিল কারণ প্রস্তাবটি ইতোমধ্যেই কার্যকরভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। A চুক্তিভঙ্গের জন্য দায়ী নয় এবং B সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন (specific performance) দাবি করতে পারে না।

**উপসংহার:** প্রস্তাবদাতার প্রত্যক্ষ জ্ঞাপন ছাড়াই একটি প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যেতে পারে যদি প্রস্তাবগ্রহীতা কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে জানতে পারেন যে প্রস্তাবদাতা প্রস্তাবের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করেছেন। এই ক্ষেত্রে, B-এর স্বীকৃতির পূর্বেই প্রত্যাহার কার্যকর হয়েছিল, তাই কোনো চুক্তি গঠিত হয়নি।

# অধ্যায় ৩: প্রতিদান (Consideration)

**প্রতিদান চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর অধীন, একটি বৈধ চুক্তি গঠনের জন্য প্রতিদান একটি ভিত্তিমূলক উপাদান। আইনের **ধারা ২(ঘ)** এটিকে সংজ্ঞায়িত করে এমন একটি কাজ, নিবৃত্তি বা প্রতিশ্রুতি হিসেবে, যা প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছায় প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে সম্পাদিত হয়। প্রতিদান কোনো কাজ (ইতিবাচক) বা নিবৃত্তি (নেতিবাচক) এর রূপ নিতে পারে, যা নির্দেশ করে যে এর পরিধি বিস্তৃত এবং নমনীয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো যে, এই ধরনের কাজ বা নিবৃত্তি অবশ্যই প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছায় সম্পন্ন হতে হবে; যদি তা কোনো তৃতীয় পক্ষের অনুরোধে করা হয়, তবে তা বৈধ প্রতিদান হিসেবে গণ্য হবে না। আইন প্রতিদানের তিনটি সময়ভিত্তিক রূপকে স্বীকৃতি দেয়: অতীত (ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতিদাতার অনুরোধে করা হয়েছে), বর্তমান (প্রতিশ্রুতির সাথে একই সাথে করা হয়েছে), এবং ভবিষ্যৎ (পরবর্তীতে করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে), যা একটি বৈধ চুক্তির অন্যান্য অপরিহার্য উপাদান পূরণ সাপেক্ষে বৈচিত্র্যময় চুক্তিগত ব্যবস্থাকে ধারণ করে।

১. **অতীত প্রতিদান (Past Consideration):** প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পূর্বে সম্পাদিত কোনো কাজ বা প্রদত্ত সুবিধা, যা প্রতিশ্রুতিদাতার অনুরোধে সম্পাদিত হলে বৈধ হয় (যেমন: অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পূর্বে পণ্য সরবরাহ করা)। ২. **বর্তমান প্রতিদান (Present Consideration):** প্রতিশ্রুতি বা সম্পাদনের যুগপৎ বিনিময়, যেমন একই সাথে অর্থ প্রদান এবং পণ্য সরবরাহ করা। ৩. **ভবিষ্যৎ প্রতিদান (Future Consideration):** ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার বা করা থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি, যেমন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর অর্থ প্রদানের শর্তে একটি বাড়ি নির্মাণের জন্য সম্মত হওয়া।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**২. প্রতিদানের সংজ্ঞা দিন। প্রতিদানের বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করুন। কখন কোনো সম্মতির প্রতিদান এবং উদ্দেশ্য বেআইনি বলে গণ্য হয়? কোনো সম্মতির বৈধ উদ্দেশ্যের সাথে জনস্বার্থ বা জননীতির (public policy) ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। [৪র্থ বিজেএস]**

**উত্তর: প্রতিদানের সংজ্ঞা এবং গুরুত্ব:** প্রতিদান হলো চুক্তি আইনের একটি মৌলিক উপাদান, যাকে প্রায়শই "বিনিময়ে কিছু" (quid pro quo) হিসেবে বর্ণনা করা হয়, যা একটি সম্মতি আইনগতভাবে বলবৎযোগ্য হওয়ার জন্য প্রতিটি পক্ষকে অবশ্যই প্রদান করতে হয়। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২(ঘ)** অনুযায়ী, প্রতিদানকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এমন একটি কাজ, নিবৃত্তি বা প্রতিশ্রুতি হিসেবে, যা প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছায় প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করা হয় এবং যা প্রতিশ্রুতির মূল্য গঠন করে।

ইংরেজি আইনে, প্রতিদানকে বর্ণনা করা হয়েছে "এক পক্ষের অনুকূলে অর্জিত কোনো অধিকার, স্বার্থ, মুনাফা বা সুবিধা, অথবা অপর পক্ষের দ্বারা প্রদত্ত, ভোগকৃত বা গৃহীত কোনো নিবৃত্তি, ক্ষতি, লোকসান বা দায়িত্ব" হিসেবে।

**প্রতিদানের প্রকারভেদ:** i. **অতীত প্রতিদান:** এমন প্রতিদান যা প্রতিশ্রুতি প্রদানের পূর্বেই প্রদান করা হয়েছে, যেমন Y কর্তৃক অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পূর্বে X কর্তৃক Y-এর জন্য সম্পন্ন করা কাজ। ইংরেজি আইনের অধীন অতীত প্রতিদান সাধারণত বৈধ না হলেও, বাংলাদেশের আইনে **ধারা ২(ঘ)** অনুযায়ী তা বৈধ।

ii. **বর্তমান (সম্পাদিত/Executed) প্রতিদান:** এমন প্রতিদান যা প্রতিশ্রুতির সাথে যুগপৎভাবে ঘটে, যেমন দোকানে পণ্য ক্রয়ের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক অর্থ প্রদান।

iii. **ভবিষ্যৎ (সম্পাদনযোগ্য/Executory) প্রতিদান:** ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার বা করা থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি, যা এমন চুক্তিতে সাধারণ যেখানে বাধ্যবাধকতাসমূহ পরবর্তীতে পূরণ করতে হয়, যেমন পরবর্তী কোনো তারিখে পণ্য বা সেবা সরবরাহের জন্য সম্মত হওয়া।

**বৈধ প্রতিদান এবং উদ্দেশ্য: ধারা ২৩** উল্লেখ করে যে কোনো সম্মতির প্রতিদান বা উদ্দেশ্য বৈধ, যদি না:

- এটি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়।
- এটি এমন প্রকৃতির হয় যে, যদি অনুমোদিত হয়, তবে তা কোনো আইনের বিধানকে ব্যর্থ করে দেবে।
- এটি প্রতারণামূলক হয়।
- এটি অন্য কোনো ব্যক্তির শরীর বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে বা ক্ষতির ইঙ্গিত দেয়।
- আদালত এটিকে অনৈতিক বা জননীতির পরিপন্থী বলে মনে করে। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই, একটি সম্মতির প্রতিদান বা উদ্দেশ্য বেআইনি বলে গণ্য হয়।

**জননীতি :** জননীতি বা পাবলিক পলিসি সামাজিক স্বার্থ এবং নৈতিকতা প্রতিফলিত করে। এটি একটি নমনীয় এবং বিবর্তনশীল ধারণা, যা চুক্তির বলবৎযোগ্যতাকে প্রভাবিত করে। আদালতগুলো আইনি স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সাধারণত প্রতিষ্ঠিত নজিরের বাইরে জননীতির সম্প্রসারণ এড়াতে সতর্কতা অবলম্বন করে। উদাহরণস্বরূপ, দুর্নীতি বা অবিচারকে উৎসাহিত করে এমন সম্মতিগুলো জননীতির পরিপন্থী হিসেবে বাতিল হয়ে যায়।

**দুলা মিয়া বনাম হাজী মো. ইব্রাহিম** মামলায় আদালত উল্লেখ করেছে যে, জননীতি এবং নৈতিকতা পরিবর্তনশীল এবং তা অবশ্যই সামাজিক রীতিনীতি ও উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে।

প্রতিদান হলো সেই অপরিহার্য উপাদান যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি পক্ষ মূল্যবান কিছু প্রদান করছে, যা একটি সম্মতিকে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করে তোলে। এটি অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ হতে পারে। প্রতিদান এবং উদ্দেশ্য অবশ্যই বৈধ হতে হবে, এবং সামাজিক স্বার্থ ও আইনি নিশ্চয়তা রক্ষার জন্য আদালতগুলো জননীতির সাথে চুক্তির সামঞ্জস্যতা সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে।

---

**২. ক) চুক্তি আইন, ১৮৭২ অনুযায়ী 'প্রতিদান'-এর সংজ্ঞা দিন। সম্মতির কোন 'প্রতিদান' এবং 'উদ্দেশ্য'গুলো বেআইনি? [১৬শ বিজেএস]**

**উত্তর: প্রতিদানের সংজ্ঞা:** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২(ঘ)** অনুযায়ী, প্রতিদানকে এমন একটি কাজ, নিবৃত্তি বা প্রতিশ্রুতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছায় প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। এটি মূলত অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতির জন্য পরিশোধিত মূল্য, যা পক্ষগুলোর মধ্যে মূল্যের বিনিময়কে উপস্থাপন করে। পোলক (Pollock) প্রতিদানকে "সেই মূল্য যার বিনিময়ে অপরের প্রতিশ্রুতি কেনা হয়" হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা জোর দেয় যে চুক্তির সুবিধা লাভের জন্য প্রতিটি পক্ষ যা ত্যাগ করে তাই প্রতিদান। প্রতিদান বিভিন্ন রূপ নিতে পারে, যার মধ্যে অতীতে বা বর্তমানে সম্পাদিত কাজ অথবা ভবিষ্যতের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত।

**প্রতিদানের প্রকারভেদ:** প্রতিদানকে তিনটি প্রধান প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। অতীত প্রতিদান বলতে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পূর্বে প্রতিশ্রুতিদাতার অনুরোধে করা কোনো কাজকে বোঝায়; বাংলাদেশের আইনে এই ধরনের প্রতিদান বৈধ। বর্তমান প্রতিদান, যা সম্পাদিত প্রতিদান নামেও পরিচিত, তখন ঘটে যখন কাজ এবং প্রতিশ্রুতি একই সাথে সম্পন্ন হয়, যেমন পণ্য ক্রয়ের সময় অর্থ প্রদান। ভবিষ্যৎ প্রতিদান, বা সম্পাদনযোগ্য প্রতিদান , ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ে কাজ করার বা করা থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা এমন চুক্তিতে সাধারণ যেখানে বাধ্যবাধকতাসমূহ ভবিষ্যতে পূরণ করতে হয়।

**বেআইনি প্রতিদান এবং উদ্দেশ্য:** চুক্তি আইনের **ধারা ১০, ২৩ এবং ২৪**-এ উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী, একটি সম্মতি আইনগতভাবে বলবৎযোগ্য হওয়ার জন্য এর প্রতিদান এবং উদ্দেশ্য অবশ্যই বৈধ হতে হবে। যেসব প্রতিদান বা উদ্দেশ্য আইন দ্বারা নিষিদ্ধ, প্রতারণামূলক, অন্যের জন্য ক্ষতিকর, অনৈতিক বা জননীতির পরিপন্থী, সেগুলোকে বেআইনি বিবেচনা করা হয় এবং তা চুক্তিটিকে বাতিল (void) করে দেয়। জননীতি সামাজিক নৈতিকতা ও স্বার্থকে প্রতিফলিত করে এবং আইনি স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হওয়া এড়াতে আদালতগুলো এটিকে সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করে। সুতরাং, বেআইনি প্রতিদান বা উদ্দেশ্য জড়িত চুক্তিগুলো বলবৎ করা যায় না, যা ব্যক্তি এবং জনস্বার্থ উভয়কেই রক্ষা করে।

---

**১. ক) চুক্তি আইন, ১৮৭২ অনুযায়ী কখন প্রতিদান ব্যতীত একটি চুক্তি বৈধ হয়? [১৪শ বিজেএস]**

**উত্তর: প্রতিদান ছাড়া চুক্তি:** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২৫** অনুযায়ী, প্রতিদান ছাড়া চুক্তি সাধারণত অবৈধ, তবে তিনটি সুনির্দিষ্ট ব্যতিক্রম এই ধরনের চুক্তিকে বৈধ করে তোলে। একটি চুক্তি বলবৎযোগ্য হওয়ার জন্য প্রতিদান সাধারণত অপরিহার্য, যা পক্ষগুলোর মধ্যে বিনিময়কৃত মূল্যবান কিছুকে উপস্থাপন করে। যাইহোক, আইনটি ন্যায্যতা এবং সাম্যের (equity) নীতির ওপর ভিত্তি করে এই ব্যতিক্রমগুলো প্রদান করে, যেখানে প্রতিদান ছাড়াই এই ধরনের প্রতিশ্রুতিগুলো বলবৎ করা অবিচার প্রতিরোধ করে।

**আইন দ্বারা স্বীকৃত ব্যতিক্রমসমূহ:** প্রথম ব্যতিক্রমটি স্বাভাবিক ভালোবাসা এবং স্নেহের ওপর ভিত্তি করে তৈরি চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বৈধতার জন্য, চুক্তিটি অবশ্যই লিখিত এবং নিবন্ধিত হতে হবে এবং পক্ষগুলোর মধ্যে অবশ্যই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে হবে, যেমন পরিবারের সদস্য। উদাহরণস্বরূপ, ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে একজন পিতার তার পুত্রকে সম্পত্তি উপহার দেওয়ার লিখিত এবং নিবন্ধিত প্রতিশ্রুতি প্রতিদান ছাড়াই বলবৎযোগ্য।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রমটি অতীত স্বেচ্ছাকৃত সেবার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি কেউ অর্থ প্রদানের প্রত্যাশা ছাড়াই স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতিদাতাকে কোনো সুবিধা প্রদান করে এবং প্রতিশ্রুতিদাতা পরবর্তীতে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে সেই প্রতিশ্রুতিটি বৈধ।

উদাহরণস্বরূপ, পূর্ববর্তী কোনো অনুরোধ ছাড়াই একজন প্রতিবেশীকে আগুন নেভাতে সাহায্য করা, কিন্তু পরবর্তীতে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি পেলে তা ওই প্রতিশ্রুতিটিকে বলবৎযোগ্য করে তোলে।

তৃতীয় ব্যতিক্রমটি তামাদি আইন দ্বারা বারিত বা তামাদি হওয়া ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতির সাথে সম্পর্কিত। যদি কোনো ঋণগ্রহীতা একটি তামাদি হওয়া ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি লিখে স্বাক্ষর করেন, তবে এটি ঋণ পরিশোধে বাধ্য করার জন্য পাওনাদারের অধিকারকে পুনরুজ্জীবিত করে, যা কোনো নতুন প্রতিদান না থাকা সত্ত্বেও চুক্তিটিকে বৈধ করে তোলে।

# অধ্যায় ৪: পক্ষগণের যোগ্যতা (Capacity of Parties)

**চুক্তি করার ক্ষেত্রে পক্ষগণের যোগ্যতা (Competence of Parties to Contract):**

**চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ১১** চুক্তি করার যোগ্যতার জন্য তিনটি মূল মানদণ্ড বা শর্তের রূপরেখা দেয়:

ক. প্রথমত, ব্যক্তিকে অবশ্যই সাবালক হতে হবে, সাধারণত ১৮ বছর, পূর্ণ করতে হবে;

খ. দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিকে অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে, যিনি চুক্তিটি বুঝতে এবং যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম;

গ. তৃতীয়ত, ব্যক্তিটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো আইন দ্বারা চুক্তি করার অযোগ্য বলে ঘোষিত হবেন না।

অযোগ্য পক্ষগুলোর মধ্যে নাবালক, বিকৃত বা অসুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি এবং আইন দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত। এই বিধানগুলো দুর্বল ব্যক্তিদের এমন চুক্তিতে প্রবেশ করা থেকে রক্ষা করে যা তারা বুঝতে বা পালন করতে পারে না।

**নাবালকদের সাথে সম্পর্কিত চুক্তি (Contracts Involving Minors):**

নাবালকদের সাথে জড়িত চুক্তিগুলো সাধারণত **"void ab initio"**, যার অর্থ শুরু থেকেই বাতিল, কারণ চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার জন্য দায়ী হওয়ার মতো পরিপক্কতা এবং আইনি অবস্থান নাবালকদের নেই। **মোহরি বিবি বনাম ধর্মদাস ঘোষ**-এর যুগান্তকারী মামলায় প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসারে, একজন নাবালক কর্তৃক সম্পাদিত কোনো সম্মতি সম্পূর্ণ বাতিল এবং এর কোনো আইনি কার্যকারিতা নেই। তবে, নাবালকরা চুক্তি থেকে সুবিধা ভোগ করতে এবং অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, যেমন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা বা মূল্য পরিশোধের পর দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করা। গুরুত্বপূর্ণভাবে, এমনকি যদি নাবালকরা তাদের বয়স সম্পর্কে মিথ্যা বা ভুল উপস্থাপন করে, তবুও তারা তাদের প্রতিরক্ষায় তাদের নাবালকত্বকে দাবি করতে পারে, যা ঋণ পরিশোধের মতো বলবৎযোগ্য পদক্ষেপ থেকে তাদের রক্ষা করে। একজন নাবালকের অভিভাবক নাবালকের পক্ষে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন কেবল তখনই যখন তা নাবালকের সুবিধার জন্য হয়, এবং নাবালকদের নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে দায়ী বা দেউলিয়া ঘোষণা করা যায় না।

**অসুস্থ বা বিকৃত মস্তিষ্কের ব্যক্তি এবং আইন দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে চুক্তি (Contracts with Persons of Unsound Mind and Others Disqualified by Law):**

একজন ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী বলে গণ্য হবেন যদি চুক্তি করার সময় তিনি চুক্তির শর্তাবলি এবং পরিণতি বুঝতে সক্ষম হন। মানসিক অক্ষমতার সময় করা চুক্তিগুলো বাতিল (void) হয়। আইনগতভাবে চুক্তি করতে অযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত যারা দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছেন বা সংবিধিবদ্ধ আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। এ ধরনের অযোগ্যতা সেই ব্যক্তিদের সুরক্ষা দেয় যাদের আইনি বা মানসিক সক্ষমতার অভাব রয়েছে, যাতে তারা অন্যায্যভাবে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ না হন।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**৩. নাবালক কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির প্রভাব কী? নাবালকের অভিভাবক কখন নাবালকের পক্ষে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন? [৫ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**নাবালক কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির প্রভাব:**

একজন নাবালক কর্তৃক সম্পাদিত সম্মতি সম্পূর্ণ বাতিল এবং এর কোনো আইনি কার্যকারিতা নেই, যা **মোহরি বিবি বনাম ধর্মদাস ঘোষ**-এর যুগান্তকারী মামলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মামলায় একজন নাবালক ২০,০০০ টাকার জন্য একটি বন্ধক সম্পাদন করে ৮,০০০ টাকা গ্রহণ করার পর বন্ধকটি বাতিলের জন্য সফলভাবে মোকদ্দমা দায়ের করেছিলেন; প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) সিদ্ধান্ত দেয় যে সম্মতিটি শুরু থেকেই বাতিল (void ab initio), এবং কোনো অর্থ ফেরত দাবি করা যাবে না।

যেহেতু একজন নাবালক প্রতিশ্রুতিদাতা হতে পারে না এবং তাই চুক্তির অধীনে তাকে দায়ী করা যায় না, তবে তারা প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা হতে পারে এবং অন্যদের বিরুদ্ধে অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, যেমন সম্পত্তি অর্জন বা পণ্য ক্রয় করা; যদিও তারা সাবালকের অনুকূলে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে না বা বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। চুক্তি আইনের **ধারা ৬৮**-এর অধীন, একজন নাবালককে বা যাদের ভরণপোষণ করতে সে আইনত বাধ্য, তাদেরকে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের যুক্তিসঙ্গত খরচের জন্য নাবালকের সম্পত্তি দায়ী করা যেতে পারে।

যেহেতু নাবালকের সাথে যেকোনো সম্মতি শুরু থেকেই বাতিল, তাই এ ধরনের সম্মতির অধীনে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো নাবালকের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে পুনরুদ্ধার করা যায় না, তবে ন্যায়পরায়ণতার নীতিগুলো নাবালকের সম্পত্তি থেকে তা পুনরুদ্ধারের অনুমতি দিতে পারে। যদি কোনো নাবালক তার বয়স নিয়ে মিথ্যা উপস্থাপন করে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, সম্মতিটি বাতিলই থাকে, দায়বদ্ধতা সৃষ্টির জন্য এস্টোপেল নীতি (doctrine of estoppel) প্রযোজ্য হয় না, তবে আদালত, যেমনটি **খান গুল বনাম লাখন সিং** মামলায় দেখা গেছে, প্রতারণা রোধে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারে।

নাবালকত্ব চলাকালীন করা একটি বাতিল সম্মতি সাবালকত্ব অর্জনের পর অনুমোদন দ্বারা বৈধ করা যায় না, যা **মহেন্দ্র বনাম কৈলাশ** মামলায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, একজন নাবালককে দেউলিয়া ঘোষণা করা যায় না, এমনকি তার সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ থাকলেও না। একজন নাবালক অন্য ব্যক্তির জন্য এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে কিন্তু নিজের পক্ষে কোনো এজেন্ট নিয়োগ করতে পারে না এবং এ ধরনের ক্ষমতায় কোনো ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা বহন করে না।

**নাবালকের পক্ষে অভিভাবক কর্তৃক চুক্তি:**

যদিও একজন নাবালক স্বাধীনভাবে চুক্তি করতে পারে না, তার অভিভাবক তার পক্ষে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন যদি এ ধরনের চুক্তি নাবালকের সুবিধার জন্য বা প্রয়োজনীয়তার জন্য হয়, অথবা তার আইনি স্বার্থ রক্ষার জন্য হয়। আদালতের অনুমতি বা আদালত-নিযুক্ত অভিভাবকের মাধ্যমে করা চুক্তিগুলো নাবালকের জন্য বাধ্যতামূলক হয় এবং প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন বা অন্যান্য কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে করা চুক্তিগুলো সাধারণত বহাল রাখা হয় যদি তা ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত হয়, যেমনটি **লেসলি বনাম ফিটজপ্যাট্রিক** মামলায় দেখা যায়। বিপরীতভাবে, যদি কোনো অভিভাবক কোনো সাবালক ব্যক্তির অনুকূলে চুক্তিতে আবদ্ধ হন, তবে নাবালক সাবালকত্ব অর্জনের পর তা পূরণ করতে বাধ্য থাকে না।

---

**১. গ) P একজন ১৭ বছর বয়সী ছাত্র, একজন বিক্রেতার কাছ থেকে দুটি স্যুট ক্রয় করে এবং মূল্যের অর্ধেক পরিশোধ করে। সে তার হাতঘড়িটি বিক্রেতার কাছে এই শর্তে জমা রাখে যে আগামী সপ্তাহে সে বকেয়া পরিশোধ করে তার ঘড়িটি ফেরত নেবে। কিন্তু 'P' সময়মতো আসেনি। বিক্রেতা ঘড়িটি বন্ধ হয়ে গেছে দেখে তা মেরামত করে। তৃতীয় সপ্তাহে P এলে বিক্রেতা স্যুটের বকেয়া পরিমাণ এবং ঘড়ি মেরামতের খরচ দাবি করে, কিন্তু তা বৃথা যায়। এর সম্ভাব্য আইনি পরিণতি আলোচনা করুন। [১৩শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

**সিদ্ধান্ত:** বিক্রেতা P-এর কাছ থেকে স্যুটের বকেয়া মূল্য বা হাতঘড়ির মেরামতের খরচ কোনোটিই আদায় করার অধিকারী নয়, কারণ P একজন নাবালক এবং চুক্তিটি শুরু থেকেই বাতিল (void ab initio)।

**আইনি ব্যাখ্যা: চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ১১** অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি চুক্তি করার যোগ্য যদি

১.তিনি সাবালকত্ব অর্জন করে থাকেন,

২.তিনি সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হন এবং

৩.তিনি আইন দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত না হন। একজন নাবালক, ১৮ বছরের নিচে হওয়ায়, চুক্তি করার যোগ্য নয়।

**মোহরি বিবি বনাম ধর্মদাস ঘোষ** মামলায়, প্রিভি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত করেছে যে কোনো নাবালক কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাতিল। এর অর্থ হলো একজন নাবালকের ওপর কোনো চুক্তিগত দায়বদ্ধতা আরোপ করা যায় না, এবং নাবালককে সম্মতির কোনো অংশ পালনে বাধ্য করা যায় না।

**ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ:** P, ১৭ বছর বয়সী হওয়ায়, একজন নাবালক এবং স্যুট ক্রয় করার সম্মতিটি শুরু থেকেই বাতিল; সুতরাং, বিক্রেতা তাকে আইনিভাবে বকেয়া মূল্য পরিশোধে বাধ্য করতে পারে না। যেহেতু ঘড়িটি সম্পর্কে কোনো বৈধ চুক্তি ছিল না, তাই বিক্রেতার এটি মেরামত করার কাজটি স্বেচ্ছাকৃত ছিল এবং এটি মেরামতের খরচ দাবি করার কোনো অধিকার তৈরি করে না।

আইন প্রত্যর্পণের অনুমতি দেয় যেখানে পণ্যগুলো এখনও নাবালকের দখলে থাকে, যা বিক্রেতাকে স্যুটগুলো পুনরুদ্ধারের সুযোগ দেয়, তবে এটি অর্থের জন্য মোকদ্দমা করার অনুমতি দেয় না। তদুপরি, চুক্তি আইনের **ধারা ৬৮**-এর অধীনে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যে ব্যতিক্রমটি রয়েছে, তা এখানে প্রযোজ্য নয়, কারণ একজন ছাত্রের জন্য স্যুটগুলো তার জীবনে অপরিহার্য বা জীবনধারণের জন্য আবশ্যক বলে প্রমাণিত নয়।

**উপসংহার:** P-এর নাবালকত্বের কারণে চুক্তিটি বাতিল হওয়ায়, বিক্রেতার কাছে P-এর কাছ থেকে স্যুটের বকেয়া মূল্য বা ঘড়ির মেরামতের খরচ আদায় করার কোনো আইনি অধিকার নেই। বড়জোর, বিক্রেতা স্যুটগুলো ফেরত চাইতে পারে যদি সেগুলো P-এর দখলে থাকে, কিন্তু কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে না।

---

**৪. X একজন ১৭ বছর বয়সী অনাথ। তার শিক্ষার খরচ মেটানোর অজুহাতে X, Y-কে তার জমি লিজ নেওয়ার অনুরোধ করে। তদনুযায়ী, তারা সাত বছরের জন্য একটি লিখিত লিজ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ২২ বছর বয়সে, X চুক্তিপত্র বাতিল এবং তার জমির দখল পুনরুদ্ধারের জন্য এই যুক্তিতে মোকদ্দমা দায়ের করে যে চুক্তিটি অবৈধ ছিল কারণ এটি তার নাবালকত্ব চলাকালীন করা হয়েছিল। যুক্তিসহ মামলার ফলাফল সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। [৫ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**সিদ্ধান্ত:** লিজ চুক্তিটি শুরু থেকেই বাতিল (void ab initio), কারণ এটি একজন নাবালক কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল, যে **চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ১১**-এর অধীন চুক্তি করতে আইনগতভাবে অযোগ্য।

**আইনি ব্যাখ্যা:** চুক্তি আইনের **ধারা ১১**-এর অধীন, একজন ব্যক্তি চুক্তি করতে যোগ্য কেবল তখনই যদি তিনি সাবালকত্ব অর্জন করে থাকেন, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হন এবং কোনো আইন দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত না হন। একজন নাবালক, ১৮ বছরের কম বয়সী হওয়ায়, কোনো বাধ্যতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে অক্ষম। **মোহরি বিবি বনাম ধর্মদাস ঘোষ** মামলায় সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল যে একজন নাবালকের যেকোনো সম্মতি শুরু থেকেই বাতিল এবং অকার্যকর। ফলস্বরূপ, Y-এর সাথে X-এর লিজ চুক্তিটি বলবৎঅযোগ্য।

**ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ:** যেহেতু চুক্তিটি করা হয়েছিল যখন X একজন নাবালক ছিল, তাই এটি শুরু থেকেই বাতিল এবং X লিজ দলিলটি বাতিল করতে এবং তার জমির দখল পুনরুদ্ধার করতে অধিকারী। লিজের শর্তাবলির কোনো আইনি ভিত্তি নেই এবং এর অধীনে সৃষ্ট কোনো অধিকারই বৈধ নয়।

তবে, চুক্তি আইনের **ধারা ৬৮**-এর অধীন, নাবালকের সম্পত্তি তাকে সরবরাহ করা জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসের (necessaries) মূল্য পরিশোধের জন্য দায়ী। তাই, যদি Y প্রমাণ করতে পারে যে লিজ থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রকৃতপক্ষে X-এর শিক্ষার খরচের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, যা আইনে একটি প্রয়োজনীয় জিনিস হিসেবে গণ্য, তবে Y, X-এর সম্পত্তি থেকে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে, কিন্তু X-এর কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে নয়।

**উপসংহার:** লিজ চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে কারণ এটি X-এর নাবালকত্ব চলাকালীন সম্পাদিত হয়েছিল এবং এটি শুরু থেকেই বাতিল। X-এর তার জমির দখল ফিরে পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যা Y-এর সীমিত অধিকার সাপেক্ষে, যদি Y প্রমাণ করতে পারে যে X-কে সরবরাহকৃত কোনো শিক্ষার খরচ প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল, তবে সে সেগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে।

---

**১. চুক্তি করার জন্য একজন ব্যক্তির কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে? [৯ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**চুক্তি করার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির যোগ্যতা:**

**চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ১১**-এর অধীন, একজন ব্যক্তি চুক্তি করতে যোগ্য যদি তিনি নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করেন:

১. **সাবালকত্ব অর্জন (Age of Majority):** ব্যক্তিকে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন অনুসারে সাবালকত্বের বয়স পূর্ণ করতে হবে। বাংলাদেশে এটি সাধারণত ১৮ বছর, তবে ব্যতিক্রম হলো যেখানে কোনো অভিভাবক নিয়োগ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সাবালকত্ব অর্জিত হয় ২১ বছর বয়সে।

২. **সুস্থ মস্তিষ্ক (Soundness of Mind):** ব্যক্তিকে অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে, যার অর্থ চুক্তি করার সময় তিনি এর শর্তাবলি বুঝতে পারেন এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে এর পরিণতি বিচার করতে পারেন। যারা পাগল, উন্মাদ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বা অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে বিচারবোধ হারিয়েছেন, তারা যোগ্য নন।

৩. **আইন দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত না হওয়া (Not Disqualified by Law):** ব্যক্তিটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো আইন দ্বারা চুক্তি করতে অযোগ্য ঘোষিত হবেন না। উদাহরণ হিসেবে দেউলিয়া, বিদেশি শত্রু (alien enemies) এবং কিছু সংবিধিবদ্ধ বিধিনিষেধের অধীনে থাকা ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত।

---

**২. 'A' একজন নাবালক, তার সম্পত্তির সাপেক্ষে একটি বন্ধকি দলিল সম্পাদন করে 'B'-এর নিকট থেকে ১০,০০০ টাকা ধার নেয়। পরবর্তীতে, 'A' বন্ধকটি বাতিলের জন্য মোকদ্দমা করে। এই বন্ধকটি কি বৈধ? 'B' কি নাবালকের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে পারবে? কারণসহ উত্তর দিন। [৯ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ১১** অনুযায়ী, কেবল এমন ব্যক্তিই চুক্তি করতে যোগ্য যিনি সাবালকত্ব অর্জন করেছেন, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং আইন দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত হননি। সুতরাং, একজন নাবালকের চুক্তি করার যোগ্যতার অভাব রয়েছে এবং তার দ্বারা সম্পাদিত যেকোনো চুক্তি শুরু থেকেই বাতিল (void ab initio)।

বর্তমান ক্ষেত্রে, A, একজন নাবালক, B-এর কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা ধার নেয় এবং তার সম্পত্তির ওপর একটি বন্ধকি দলিল সম্পাদন করে। **মোহরি বিবি বনাম ধর্মদাস ঘোষ** মামলায় প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী, যেখানে বলা হয়েছিল যে একজন নাবালকের সম্মতি সম্পূর্ণ বাতিল এবং এ ধরনের সম্মতির অধীনে অগ্রিম দেওয়া অর্থ আদায় করা যায় না, সেখানে A কর্তৃক সম্পাদিত বন্ধকি দলিলটি অবৈধ এবং বলবৎঅযোগ্য। ফলস্বরূপ, B, A-এর কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা আদায় করতে পারবে না। এই আইনি নিয়মের উদ্দেশ্য হলো নাবালকদের শোষণ থেকে রক্ষা করা এবং এমন চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার পরিণতি থেকে বাঁচানো যা গ্রহণ করার জন্য তারা আইনগতভাবে অক্ষম।

# অধ্যায় ৫: চুক্তির প্রকৃতি এবং স্বাধীন বা অবাধ সম্মতি (Nature of Contract and Free Consent)

চুক্তি হলো দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে একটি আইনি সম্মতি যা আইনের অধীনে বাধ্যবাধকতা, অধিকার এবং কর্তব্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সম্মতিগুলোকে তাদের বলবৎযোগ্যতার (enforceability) ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়: বাতিল (void), বৈধ (valid) এবং বাতিলযোগ্য (voidable) চুক্তি। এই ক্যাটাগরিগুলোকে সংক্ষেপে নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে:

i. **বাতিল চুক্তি (Void contracts):** এগুলো আইনগতভাবে চুক্তি হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং আইন দ্বারা বলবৎঅযোগ্য।

ii. **বৈধ চুক্তি (Valid contracts):** এগুলো হলো আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক সম্মতি যা আদালতে বলবৎ করা যায়।

iii. **বাতিলযোগ্য চুক্তি (Voidable contracts):** এগুলো এমন সম্মতি যা প্রাথমিকভাবে বৈধ এবং বলবৎযোগ্য, তবে এতে কিছু নির্দিষ্ট ত্রুটি বা খুঁত থাকতে পারে, যার কারণে কোনো এক পক্ষের ইচ্ছায় এগুলো বাতিল করা যেতে পারে।

বাতিল সম্মতিগুলো পক্ষগুলোর মধ্যে আইনি অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা তৈরি করতে ব্যর্থ হয় এবং এগুলো প্রায়শই আইনের পরিপন্থী হয়। চুক্তি আইনের অধীনে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের সম্মতি স্পষ্টভাবে বাতিল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- ভুল তথ্যের (mistake of fact) ওপর ভিত্তি করে করা সম্মতি।
- বেআইনি প্রতিদান বা বেআইনি উদ্দেশ্যযুক্ত সম্মতি।
- প্রতিদান ছাড়া করা সম্মতি।
- বিবাহ বা ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টিকারী সম্মতি।
- আইনি কার্যধারায় বাধা সৃষ্টিকারী সম্মতি।
- অনিশ্চিত বা অস্পষ্ট সম্মতি।
- বাজির (wagers) ওপর ভিত্তি করে করা সম্মতি।
- অসম্ভব কাজ সম্পাদন করার সম্মতি।

**স্বাধীন বা অবাধ সম্মতি (Free Consent - ধারা ১৪)**

সম্মতি কেবল তখনই স্বাধীন বা অবাধ হিসেবে বিবেচিত হয় যখন তা স্বেচ্ছায় এবং জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ (coercion), অনুচিত প্রভাব (undue influence), প্রতারণা (fraud), ভুল উপস্থাপন (misrepresentation) বা ভুল (mistake) দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে কোনো একটি উপাদান উপস্থিত থাকলে সম্মতি স্বাধীন হয় না এবং চুক্তিটি বাতিলযোগ্য বা বাতিল হতে পারে। এই বিষয়গুলো সম্মতির স্বেচ্ছামূলক প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ন করে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে চুক্তিটি বাতিল করার বা প্রতিকার চাওয়ার অধিকার দেয়। প্রতিটি বিষয়ের সুনির্দিষ্ট আইনি সংজ্ঞা এবং পরিণতি রয়েছে।

**জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ এবং এর প্রভাব (Coercion and Its Effects - ধারা ১৫)**

জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ বলতে কোনো পক্ষকে চুক্তিতে প্রবেশ করতে বাধ্য করার জন্য বলপ্রয়োগ বা হুমকির ব্যবহারকে বোঝায়। এর মধ্যে বেআইনি কাজ করার হুমকি বা বেআইনিভাবে সম্পত্তি আটকে রাখা অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, শারীরিক ক্ষতির হুমকিতে কাউকে সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য করা স্বাধীন সম্মতিকে নস্যাৎ করে দেয়। জবরদস্তির অধীনে গঠিত চুক্তিগুলো জবরদস্তির শিকার পক্ষের ইচ্ছায় বাতিলযোগ্য, যার অর্থ তারা চুক্তিটি বহাল রাখতে পারে বা বাতিল করতে পারে। বাতিল করা হলে, বিনিময়কৃত অর্থ বা সম্পত্তি অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। জবরদস্তির দাবি প্রমাণের দায়ভার দাবিদার পক্ষের ওপর বর্তায়।

**অনুচিত প্রভাব (Undue Influence - ধারা ১৬)**

অনুচিত প্রভাব তখন ঘটে যখন এক পক্ষ বিশ্বাস বা ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার সম্পর্কের কারণে অন্য পক্ষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং একটি অন্যায্য সুবিধা লাভ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন শিক্ষক ভালো গ্রেড দেওয়ার বিনিময়ে একজন শিক্ষার্থীকে মূল্যবান জিনিস সস্তায় বিক্রি করতে চাপ দেওয়া। অনুচিত প্রভাবের অধীনে গঠিত চুক্তিগুলো সংক্ষুব্ধ পক্ষের ইচ্ছায় বাতিলযোগ্য। তবে, আধিপত্যকারী অবস্থানে থাকা পক্ষকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে কোনো অনুচিত প্রভাব খাটানো হয়নি।

**প্রতারণা এবং এর প্রভাব (Fraud and Its Impact - ধারা ১৭)**

প্রতারণা হলো চুক্তিতে সম্মত করানোর জন্য ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা বা ধোঁকা, যেমন জেনেশুনে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া, বস্তুগত বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা, অথবা পালন করার উদ্দেশ্য ছাড়াই প্রতিশ্রুতি দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, একটি ত্রুটিপূর্ণ পণ্য নিখুঁত বলে মিথ্যা দাবি করে বিক্রি করা

প্রতারণা হিসেবে গণ্য হবে। প্রতারিত পক্ষ চুক্তিটি বাতিল করতে এবং ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে। প্রতারণার জন্য একটি মিথ্যা তথ্য (মতামত নয়) এবং সংক্ষুব্ধ পক্ষের প্রকৃত ক্ষতি হওয়া প্রয়োজন। ফাঁকা বুলি বা অতিরঞ্জন প্রতারণা হিসেবে গণ্য হয় না।

**ভুল উপস্থাপন (Misrepresentation - ধারা ১৮)**

ভুল উপস্থাপন হলো প্রতারণা করার উদ্দেশ্য ছাড়াই দেওয়া একটি মিথ্যা বিবৃতি, যা বিবৃতি প্রদানকারী পক্ষ সত্য বলে বিশ্বাস করে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভুল তথ্য, কর্তব্যে অবহেলা যার ফলে অন্য পক্ষ বিভ্রান্ত হয়, অথবা অসাবধানতাবশত ভুল যার কারণে অন্য পক্ষ চুক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি লুকানো ত্রুটিযুক্ত গাড়ি অজান্তে বিক্রি করা ভুল উপস্থাপন, প্রতারণা নয়। সংক্ষুব্ধ পক্ষ চুক্তিটি বাতিল করতে পারে, তবে বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্যের অভাবে প্রতিকারগুলো ভিন্ন হতে পারে।

**আইনের ভুল (Mistake of Law - ধারা ২১)**

আইনের ভুল তখন ঘটে যখন চুক্তির এক বা উভয় পক্ষ তাদের সম্মতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনি নিয়মগুলো বুঝতে ভুল করে বা অপব্যাখ্যা করে। "ignorantia juris non excusat" বা "আইনের অজ্ঞতা কোনো অজুহাত নয়" আইনি নীতিটি এই বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করে। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২১** অনুযায়ী, বাংলাদেশের বলবৎযোগ্য আইন সম্পর্কিত কোনো ভুল একটি চুক্তিকে বাতিলযোগ্য করে না। এর অর্থ হলো, চুক্তির সময় কোনো পক্ষ যদি প্রাসঙ্গিক বাংলাদেশি আইন সম্পর্কে অবগত না থাকার দাবি করে, তবে তারা সেই ভিত্তিতে কোনো প্রতিকার চাইতে পারবে না। এই নিয়মের পেছনের যুক্তি হলো, ব্যক্তিরা যে দেশে কাজ করে সে দেশের আইন সম্পর্কে সচেতন থাকবে বলে আশা করা হয়।

**আইনের ভুল নিয়মের ব্যতিক্রমসমূহ (Exceptions to the Rule of Mistake of Law)**

সাধারণ নিয়ম থাকা সত্ত্বেও, **ধারা ২১** গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমগুলোকে স্বীকৃতি দেয়। প্রথমত, বিদেশি আইন সম্পর্কিত ভুলকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়; এটিকে আইনের ভুলের পরিবর্তে ঘটনার ভুল (mistake of fact) হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ পক্ষগুলোর কাছে বিদেশি আইনি ব্যবস্থাগুলো বিস্তারিতভাবে জানার প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক। যদি উভয় পক্ষ বিদেশি আইন সম্পর্কে ভুল করে, তবে চুক্তিটি বাতিল হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে ভুল, যা নির্দিষ্ট আইনি নিয়ম দ্বারা পরিচালিত, তাও ঘটনার ভুল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যদি এক পক্ষ অন্য পক্ষের ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে অবগত না থাকে এবং এই ভুল বোঝাবুঝি চুক্তিটিকে প্রভাবিত করে, তবে সেই ভুলের ভিত্তিতে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য হতে পারে।

**ঘটনার ভুল: চুক্তি বাতিলের কারণ (Mistake of Fact: Grounds for Voiding a Contract - ধারা ২০ এবং ২২**

আইনের ভুলের বিপরীতে, ঘটনার ভুল চুক্তির জন্য অপরিহার্য একটি মৌলিক তথ্য সম্পর্কে ভুলকে বোঝায়। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২০**-এর অধীনে, যখন উভয় পক্ষ চুক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো বস্তুগত তথ্য সম্পর্কে পারস্পরিক ভুলে (mutual mistake) পতিত হয়, তখন চুক্তিটি বাতিল (void) হয়। এই নীতিটি "ignorantia facti excusat" বা "ঘটনার অজ্ঞতা ক্ষমার্হ" নীতি অনুসরণ করে। ঘটনার পারস্পরিক ভুলের অর্থ হলো পক্ষগুলোর দেওয়া সম্মতি স্বাধীন এবং অকৃত্রিম ছিল না, যা চুক্তির বৈধতাকে প্রভাবিত করে। **ধারা ২২** আরও ব্যাখ্যা করে যে এমনকি একতরফা ভুলও (unilateral mistake) চুক্তির বলবৎযোগ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে যদি অন্য পক্ষ ভুলটি সম্পর্কে জানত বা ভুলটি ঘটিয়ে থাকে।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**৩. প্রতারণা (Fraud) এবং ভুল উপস্থাপনের (Misrepresentation) মধ্যে পার্থক্য করুন। নীরবতা কখন কথার সমতুল্য হয়? [৪র্থ বিজেএস]**
**উত্তর:**

| বিষয় | প্রতারণা (Fraud) - ধারা ১৭ | ভুল উপস্থাপন (Misrepresentation) - ধারা ১৮ |
|---|---|---|
| সংজ্ঞা | চুক্তিতে সম্মত করানোর জন্য ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা বা ধোঁকা। | প্রতারণার উদ্দেশ্য ছাড়াই দেওয়া মিথ্যা বিবৃতি। |

| | | |
|---|---|---|
| প্রতারণার উদ্দেশ্য | উপস্থিত (ইচ্ছাকৃত এবং সজ্ঞানে)। | অনুপস্থিত (সৎ কিন্তু ভুল বিশ্বাস)। |
| মিথ্যা উপস্থাপন | জেনেশুনে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া। | মিথ্যা বিবৃতি, কিন্তু সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়। |
| সক্রিয় গোপনকরণ | বস্তুগত তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে রাখা। | লুকিয়ে রাখার কোনো উদ্দেশ্য নেই; নির্দোষ ভুল হতে পারে। |
| মিথ্যা প্রতিশ্রুতি | পালন করার কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই দেওয়া প্রতিশ্রুতি। | প্রযোজ্য নয়। |
| প্রতারণামূলক কাজ | চাতুরী, ধূর্ততা এবং অন্যান্য প্রতারণামূলক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত। | প্রযোজ্য নয়। |
| আইনি পরিণতি | চুক্তি বাতিল করা যেতে পারে; ক্ষতিপূরণ দাবি করা যেতে পারে। | চুক্তি বাতিল করা যেতে পারে; সাধারণত ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না। |
| সত্য উদ্ঘাটনের সুযোগ | সত্য উদ্ঘাটনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও চুক্তি বাতিল করা যায়। | সত্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হলে চুক্তি বাতিল করা যায় না। |
| কাজের প্রকৃতি | ভণ্ডামি এবং ধূর্ততা। | সরলতা এবং সৎ ভুল। |
| ঘোষণাকারীর বিশ্বাস | অসৎ বিশ্বাস। | বিবৃতির সত্যতার ওপর সৎ বিশ্বাস। |

**নীরবতা কখন কথার সমতুল্য হয়?**

**ধারা ১৭ এর ব্যাখ্যা** অনুযায়ী, কোনো পক্ষের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে এমন তথ্যের বিষয়ে নিছক নীরব থাকা প্রতারণা নয়, যদি না প্রকাশ করার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা থাকে অথবা নীরবতা এমনভাবে গোপন করার সমতুল্য হয় যা কথা বলার সমতুল্য।

---

**১. ক) 'সম্মতি' (consent) বলতে কী বোঝায়? কোন পরিস্থিতিতে 'সম্মতি'কে 'স্বাধীন বা অবাধ সম্মতি' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে? চুক্তি আইন ১৮৭২ এর বিধানাবলি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করুন। [১৬শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৩**-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত সম্মতি হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হওয়া, যাকে প্রায়শই "মনের মিলন" হিসেবে বর্ণনা করা হয়, যা একটি বৈধ চুক্তির জন্য অপরিহার্য। **ধারা ১৪** অনুযায়ী, সম্মতি কেবল তখনই স্বাধীন বা অবাধ বলে বিবেচিত হয় যখন তা জবরদস্তি (ধারা ১৫), অনুচিত প্রভাব (ধারা ১৬), প্রতারণা (ধারা ১৭), ভুল উপস্থাপন (ধারা ১৮), বা ভুল (ধারা ২০, ২১ এবং ২২)-এর মতো কারণগুলো দ্বারা সংঘটিত হয় না।

জবরদস্তি বলতে হুমকি বা ক্ষতির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করাকে বোঝায় (ধারা ১৫), যেখানে অনুচিত প্রভাব ঘটে যখন এক পক্ষ অসম্মতভাবে সম্মতি আদায়ের জন্য অন্যের ওপর তার ক্ষমতার অবস্থান ব্যবহার করে (ধারা ১৬)। প্রতারণার মধ্যে চুক্তিতে অন্য পক্ষকে প্ররোচিত করার জন্য ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া, বস্তুগত তথ্য গোপন করা বা পালন করার উদ্দেশ্য ছাড়াই প্রতিশ্রুতি দেওয়া (ধারা ১৭)। **ধারা ১৮**-এর অধীনে ভুল উপস্থাপন হলো প্রতারণা করার উদ্দেশ্য ছাড়াই দেওয়া মিথ্যা বিবৃতি, যা প্রায়শই অসতর্কতা বা সৎ বিশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে।

সম্মতিকে প্রভাবিত করে এমন ভুল পারস্পরিক হতে পারে, যেখানে উভয় পক্ষই চুক্তির জন্য অপরিহার্য কোনো ঘটনা সম্পর্কে ভুল করে (ধারা ২০), অথবা একতরফা হতে পারে, যেখানে কেবল একটি পক্ষ ভুল করে (ধারা ২১ এবং ২২), এবং এই ভুলগুলো পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে চুক্তিটিকে বাতিল বা বাতিলযোগ্য করতে পারে।

যখন এই কারণগুলোর কোনোটির কারণে সম্মতি স্বাধীন বা অবাধ হয় না, তখন চুক্তিটি সেই পক্ষের ইচ্ছায় বাতিলযোগ্য হয়ে যায় যার সম্মতি এভাবে নেওয়া হয়েছিল (ধারা ১৯), যা তাদের চুক্তিটি বহাল রাখার বা বাতিল করার সুযোগ দেয়। এই বিধানগুলোর মাধ্যমে, আইন নিশ্চিত করে যে কেবল স্বাধীন এবং অকৃত্রিম সম্মতির মাধ্যমে করা চুক্তিগুলোই বলবৎযোগ্য, যা পক্ষগুলোকে এমন সম্মতিতে অন্যায়ভাবে আবদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করে যেগুলোতে তারা স্বেচ্ছায় বা জেনেশুনে প্রবেশ করেনি। যাদের সম্মতি আপস বা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে তাদের জন্য চুক্তি বাতিল এবং ক্ষতিপূরণ দাবিসহ বিভিন্ন প্রতিকার উপলব্ধ রয়েছে, যা চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা এবং অখণ্ডতা বজায় রাখে।

---

**১. খ) "নিছক নীরবতা প্রতারণা নয়, তবে কথা বলার বাধ্যবাধকতা থাকলে নীরবতা প্রতারণা"- চুক্তি আইন, ১৮৭২ অনুযায়ী চুক্তির ওপর প্রতারণার প্রভাব উল্লেখপূর্বক উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। [১৪শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

চুক্তি আইনের অধীনে নিছক নীরবতা সাধারণত প্রতারণা গঠন করে না; তবে, যখন বস্তুগত বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা থাকে, বিশেষ করে চূড়ান্ত সদ্ভাবনার চুক্তির ক্ষেত্রে, তখন নীরবতা প্রতারণায় পরিণত হয়। এ ধরনের চুক্তিতে সম্পর্কের প্রকৃতি বা বিশেষ পরিস্থিতির কারণে সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশের একটি উচ্চ মান প্রয়োজন হয়।

উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বস্ততামূলক সম্পর্ক বা ফিডুসিয়ারি(fiduciary) রিলেশনশিপ (যেমন আইনজীবী এবং মক্কেল), বিমা চুক্তি (যেখানে uberrima fides বা চূড়ান্ত সদ্ভাবনার নীতি প্রযোজ্য), বিয়ের বাগদান, পারিবারিক বন্দোবস্ত এবং শেয়ার বরাদ্দের চুক্তি অন্তর্ভুক্ত। এসব ক্ষেত্রে, অপর পক্ষের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন রাখা প্রতারণার সমতুল্য।

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৯** অনুযায়ী, কোনো পক্ষ যদি প্রতারণার মাধ্যমে চুক্তিতে প্ররোচিত হয়, তবে সংক্ষুব্ধ পক্ষের চুক্তিটি বাতিল করার, প্রত্যর্পণ (restitution) বা কার্যসম্পাদন দাবি করার এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং, যদিও সাধারণ নীরবতা প্রতারণামূলক নাও হতে পারে, তবে চূড়ান্ত সদ্ভাবনার চুক্তিতে, কথা বলার বাধ্যবাধকতা আইন দ্বারা আরোপিত হয় এবং বস্তুগত তথ্য প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য হয়ে যেতে পারে, যা চুক্তি আইনের বিধানাবলির অধীনে প্রতারিত পক্ষকে প্রতিকার প্রদান করে।

---

**১. সম্মতি বলতে কী বোঝেন? কখন একটি সম্মতিকে স্বাধীন সম্মতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে? স্বাধীন সম্মতি ছাড়া করা চুক্তির প্রভাব কী? [৫ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৩**-এ সংজ্ঞায়িত সম্মতি (Consent) অর্থ হলো, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন একই বিষয়ে একই অর্থে সম্মত হয়। এর জন্য প্রয়োজন যে পক্ষগুলো একই বিষয়বস্তুর ওপর একমত হবে এবং এটি একইভাবে বুঝবে। যদি বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা মতানৈক্য থাকে, তবে প্রকৃত সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হয় না।

**ধারা ১০** অনুযায়ী একটি বৈধ চুক্তির জন্য স্বাধীন বা অবাধ সম্মতি অপরিহার্য, যা **ধারা ১৪**-এ আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে সম্মতি কেবল তখনই স্বাধীন হয় যখন তা জবরদস্তি (ধারা ১৫), অনুচিত প্রভাব (ধারা ১৬), প্রতারণা (ধারা ১৭), ভুল উপস্থাপন (ধারা ১৮), বা ভুল (ধারা ২০, ২১ এবং ২২) দ্বারা সংঘটিত হয় না। যখন এই ত্রুটিপূর্ণ কারণগুলোর যেকোনো একটির মাধ্যমে সম্মতি নেওয়া হয়, তখন তা স্বাধীন বা অবাধ হিসেবে বিবেচিত হয় না।

স্বাধীন সম্মতি ছাড়া করা চুক্তির প্রভাব, **ধারা ১৯** অনুযায়ী, হলো চুক্তিটি সেই পক্ষের ইচ্ছায় বাতিলযোগ্য (voidable) হয়ে যায় যার সম্মতির সাথে আপস করা হয়েছিল বা ক্ষুণ্ন করা হয়েছিল। এই পক্ষ চুক্তিটি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং ঘটনাগুলো সত্য ছিল ধরে নিয়ে এটি বলবৎ করতে পারে, অথবা চুক্তিটি পুরোপুরি বাতিল করতে পারে। অতএব, স্বাধীন সম্মতি হলো একটি চুক্তির বৈধতা এবং বলবৎযোগ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর, যা নিশ্চিত করে যে পক্ষগুলো স্বেচ্ছায় এবং পূর্ণ উপলব্ধির সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

---

**বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:**

**১. একটি চুক্তি কী কী কারণে বাতিলযোগ্য হয়? বাতিলযোগ্য এবং বলবৎঅযোগ্য চুক্তির মধ্যে পার্থক্য করুন। [৩য় বিজেএস]**

**উত্তর:**

**যেসব কারণে চুক্তি বাতিলযোগ্য হয়:**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২(ঝ)** অনুযায়ী, একটি বাতিলযোগ্য চুক্তি (voidable contract) হলো এমন একটি চুক্তি যা এক বা একাধিক পক্ষের ইচ্ছায় আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য, কিন্তু অপর পক্ষের ইচ্ছায় নয়। এই ধরনের চুক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ থাকে যতক্ষণ না সংক্ষুব্ধ পক্ষ এটি বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করতে চায়। আইনের **ধারা ১৯**-এ চুক্তি বাতিলযোগ্য হওয়ার কারণগুলো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, সুনির্দিষ্টভাবে যখন সম্মতি জবরদস্তি, প্রতারণা, ভুল উপস্থাপন বা অনুচিত প্রভাবের মাধ্যমে আদায় করা হয়। এই কারণগুলো হলো:

- **জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ (Coercion):** বলপ্রয়োগ বা হুমকির মাধ্যমে আদায় করা সম্মতি।
- **প্রতারণা (Fraud):** ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা বা মিথ্যা বিবৃতির মাধ্যমে আদায় করা সম্মতি।
- **ভুল উপস্থাপন (Misrepresentation):** নির্দোষ মিথ্যা বিবৃতি যা কোনো পক্ষকে চুক্তি করতে প্ররোচিত করে।
- **অনুচিত প্রভাব (Undue Influence):** যখন এক পক্ষ সম্মতি আদায়ের জন্য ক্ষমতার অবস্থানের অপব্যবহার করে।

**বাতিলযোগ্য এবং বলবৎঅযোগ্য চুক্তির মধ্যে পার্থক্য:**

| বিষয় | বাতিলযোগ্য চুক্তি (Voidable Contract) | বলবৎঅযোগ্য চুক্তি (Unenforceable Contract) |
|---|---|---|
| বৈধতা | প্রাথমিকভাবে বৈধ; সংক্ষুব্ধ পক্ষের ইচ্ছায় বাতিল করা যেতে পারে। | বিষয়বস্তুর দিক থেকে বৈধ চুক্তি কিন্তু পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে বলবৎঅযোগ্য। |
| ধারাবাহিকতা | সংক্ষুব্ধ পক্ষ বাতিল না করা পর্যন্ত বৈধ থাকে। | পদ্ধতিগত ত্রুটি প্রতিকার না করা পর্যন্ত বলবৎযোগ্য নয়। |
| গ্রহণ | যদি প্রভাবিত পক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়, তবে এটি বৈধ এবং বাধ্যতামূলক থাকে। | আইনি প্রয়োজনীয়তা পূরণ না করা পর্যন্ত বৈধ হয় না। |
| ঐচ্ছিক অবস্থা | সংক্ষুব্ধ পক্ষ চুক্তিটি বহাল রাখতে বা বাতিল করতে পারে। | ত্রুটি সংশোধন না হলে বহাল রাখার কোনো বিকল্প নেই। |
| বলবৎযোগ্যতা | প্রভাবিত পক্ষ কর্তৃক বাতিল না করা পর্যন্ত বলবৎযোগ্য। | পদ্ধতিগত/আইনি সমস্যা সংশোধন না করা পর্যন্ত বলবৎযোগ্য নয়। |
| উদাহরণ | প্রতারণা বা জবরদস্তির মাধ্যমে প্ররোচিত চুক্তি। | প্রয়োজনীয় নিবন্ধন বা স্ট্যাম্প ডিউটি না থাকা চুক্তি। |

---

**১. গ) X তার কালো গরুটি Y-এর কাছে পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে সম্মত হয়। চুক্তিটি কি বৈধ? চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর বিধানাবলি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করুন। [১৬শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

**অনিশ্চয়তার কারণে সম্মতির অবৈধতা:**

প্রদত্ত ক্ষেত্রে, X তার কালো গরুটি Y-এর কাছে পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে সম্মত হয়। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২৯** অনুযায়ী, যেসব সম্মতির অর্থ অনিশ্চিত বা নিশ্চিত করা সক্ষম নয়, সেগুলো বাতিল (void) হিসেবে বিবেচিত হয়। একটি বৈধ চুক্তির জন্য এর অপরিহার্য শর্তাবলিতে, যেমন মূল্য, পরিমাণ এবং বিষয়বস্তুতে স্পষ্টতা এবং নিশ্চয়তা প্রয়োজন, যাতে উভয় পক্ষ তাদের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাসমূহ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

এখানে, মূল্যের শর্তটি অস্পষ্ট কারণ কোনটি প্রযোজ্য তা নির্দিষ্ট না করেই দুটি ভিন্ন পরিমাণের উল্লেখ করা হয়েছে। এটি চুক্তির একটি মৌলিক উপাদান, মূল্য, সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তৈরি করে, যা পক্ষগুলোর সুনির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা অসম্ভব করে তোলে। এ ধরনের অস্পষ্টতা বিরোধের সৃষ্টি করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যদি Y পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে পীড়াপীড়ি করে অথচ X এক লক্ষ টাকা দাবি করে।

আদালত অনিশ্চিত বা অস্পষ্ট শর্তযুক্ত চুক্তি বলবৎ করতে পারে না কারণ তারা নিজেদের ব্যাখ্যা চাপিয়ে দিতে পারে না বা পক্ষগুলোর উদ্দেশ্য অনুমান করতে পারে না। অতএব, **ধারা ২৯**-এর ভিত্তিতে, X এবং Y-এর মধ্যকার এই সম্মতি মূল্যের শর্তে অনিশ্চয়তার কারণে বাতিল। কোনো পক্ষই এ ধরনের অস্পষ্ট শর্তের অধীনে কার্যসম্পাদনে বাধ্য করতে পারে না।

এই মামলাটি চুক্তিগত শর্তাবলি, বিশেষ করে মূল্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো বলবৎযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। অনিশ্চয়তার কারণে সম্মতি বাতিল হওয়া এড়াতে পক্ষগুলোর সবসময় অপরিহার্য শর্তাবলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত।

---

**১. গ) A ছিনতাইয়ের জন্য B-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি ফৌজদারি মামলা তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং B ছিনতাই করা জিনিসগুলোর মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ওই সম্মতির আইনি পরিণতি কী? [১৪শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

**মামলা তুলে নেওয়ার সম্মতির আইনি পরিণতি:**

এই ক্ষেত্রে, A ছিনতাইয়ের জন্য B-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি মামলা তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং B ছিনতাই করা জিনিসগুলোর মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২৮** অনুযায়ী, প্রত্যেকটি সম্মতি যা কোনো ব্যক্তিকে আইনি কার্যধারার মাধ্যমে তার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেয় বা সেই অধিকারগুলো প্রয়োগের সময়সীমা সীমিত করে, তা সেই সীমা পর্যন্ত বাতিল (void)। এই বিধানের লক্ষ্য হলো আদালতে ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার রক্ষা করা এবং ন্যায়বিচারের যথাযথ প্রশাসন নিশ্চিত করা।

এখানে, মামলা তুলে নেওয়ার জন্য A-এর প্রতিশ্রুতি কার্যকরভাবে তাকে আদালতের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দেয়। এই ধরনের সম্মতিগুলো বাতিল বলে বিবেচিত হয় কারণ এগুলো জনস্বার্থ এবং আইনের শাসনে হস্তক্ষেপ করে। ফৌজদারি মামলাগুলো রাষ্ট্র এবং সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ, নিছক ব্যক্তিগত বিরোধ নয়, তাই মামলা পরিত্যক্ত করার ব্যক্তিগত সম্মতিগুলো জননীতিকে (public policy) ক্ষুণ্ন করে।

অতএব, A এবং B-এর মধ্যকার সম্মতিটি বাতিল। B-এর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য A আইনগতভাবে নিজেকে আবদ্ধ করতে পারে না। এই ধরনের সম্মতির কোনো আইনি কার্যকারিতা নেই এবং এটি A-কে মামলা চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত করে না।

---

**২. নিচের পরিভাষাগুলো ব্যাখ্যা করুন: ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টিকারী চুক্তি (Contract in restraint of trade)। [১৪শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

**ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টিকারী চুক্তি:**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২৭** অনুযায়ী, প্রত্যেকটি সম্মতি যা কোনো ব্যক্তিকে আইনসম্মত পেশা, ব্যবসা বা বাণিজ্যে নিয়োজিত হওয়া থেকে বিরত রাখে, তা সেই সীমা পর্যন্ত বাতিল (void)। এই আইনি নীতিটি জননীতির (public policy) গভীরে নিহিত যা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করে, ব্যক্তিদের বেআইনি বিধিনিষেধ ছাড়া অবাধে তাদের দক্ষতা এবং শ্রম ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। আইনসম্মত পেশা বা ব্যবসা করার এই অধিকার সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ৪০** দ্বারা আরও সুনিশ্চিত করা হয়েছে, যা যেকোনো আইনসম্মত পেশায় নিয়োজিত হওয়ার স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।

**সাধারণ নিয়ম:** কাউকে তাদের আইনসম্মত ব্যবসা বা পেশায় নিয়োজিত হওয়া থেকে বিরত রাখার সম্মতিগুলো বাতিল কারণ এই ধরনের বিধিনিষেধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সীমাবদ্ধ করে।

**ব্যতিক্রম:** এই নিয়মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম বিদ্যমান যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যবসার সুনাম (goodwill) বিক্রি করেন। বিক্রেতা সুনির্দিষ্ট স্থানীয় সীমানার মধ্যে অনুরূপ ব্যবসা না চালানোর জন্য সম্মত হতে পারেন যতক্ষণ না ক্রেতা বা ক্রেতার কাছ থেকে স্বত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ওই সীমানার মধ্যে ব্যবসা চালিয়ে যান। এটি ক্রেতার বিনিয়োগকে বিক্রেতার অন্যায্য প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করে যার কাছে ভেতরের জ্ঞান এবং গ্রাহকদের সুনাম রয়েছে।

**দৃষ্টান্ত:** যদি A তার বেকারির ব্যবসা সুনামসহ B-এর কাছে বিক্রি করে এবং পাঁচ বছরের জন্য ১০-মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্য কোনো বেকারি না খোলার জন্য সম্মত হয়, তবে এই সম্মতিটি ব্যতিক্রমের অধীনে বৈধ কারণ এটি ক্রয়কৃত সুনামে B-এর স্বার্থ রক্ষা করে।

**বিচারিক ব্যাখ্যা:** আদালত এই ধরনের সীমাবদ্ধতামূলক চুক্তিগুলো বহাল রাখে যদি সেগুলো পরিধি, মেয়াদ এবং এলাকার দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত হয় এবং সুনাম বা গোপনীয় তথ্যের মতো বৈধ ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হয়।

**উপসংহার:** যদিও **ধারা ২৭** সাধারণভাবে আইনসম্মত বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টিকারী চুক্তিগুলোকে বাতিল করে, তবে এটি সুনামের সাথে সম্পর্কিত যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের মাধ্যমে ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার সাথে এর ভারসাম্য বজায় রাখে, যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং বাণিজ্যিক ন্যায্যতা উভয়কেই উৎসাহিত করে।

---

**২. X-এর কাছে একটি চিত্রকর্ম ছিল। সে Y-কে এমন ধারণা দেয় যে চিত্রকর্মটি বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদিনের করা। তদনুযায়ী, Y চিত্রকর্মটি ক্রয় করে। দুই দিন পর Y জানতে পারে যে চিত্রকর্মটি অন্য একজন শিল্পীর করা। চুক্তি আইনের আলোকে চিত্রকর্মটির ক্রয় ব্যাখ্যা করুন এবং 'Y'-কে আইনি পরামর্শ দিন। [৫ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

X একটি চিত্রকর্মের মালিক ছিল এবং Y-কে ধারণা দেয় যে শিল্পকর্মটি বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদিন তৈরি করেছেন। এই উপস্থাপনার ওপর নির্ভর করে, Y চিত্রকর্মটি ক্রয় করে। তবে দুই দিন পর, Y আবিষ্কার করে যে চিত্রকর্মটি আসলে অন্য একজন শিল্পী তৈরি করেছেন।

চুক্তি আইনের অধীনে, X-এর বিবৃতিটি **ভুল উপস্থাপন** হিসেবে গণ্য হয়, যা চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৮**-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এতে কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছাড়াই দেওয়া যেকোনো মিথ্যা বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত যা অন্য পক্ষকে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে প্ররোচিত করে। যেহেতু Y এই ভুল তথ্যের ভিত্তিতে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল, তাই সম্মতিটি স্বাধীন ছিল না এবং ভুল উপস্থাপনের কারণে তা ক্ষুণ্ন হয়েছিল।

চুক্তি আইনের **ধারা ১৯** অনুযায়ী, যখন ভুল উপস্থাপনের মাধ্যমে সম্মতি আদায় করা হয়, তখন চুক্তিটি সেই পক্ষের ইচ্ছায় বাতিলযোগ্য যার সম্মতি প্রভাবিত হয়েছিল।

অতএব, Y-এর চুক্তিটি বাতিল করার, চিত্রকর্মটি X-কে ফেরত দেওয়ার এবং ক্রয়ের সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত দাবি করার আইনি অধিকার রয়েছে। বিকল্পভাবে, Y চুক্তিটি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং ভুল উপস্থাপনটি সত্য ছিল ধরে নিয়ে এটি বলবৎ করতে পারে, তবে এই ধরনের ক্ষেত্রে বাতিল করাটাই সাধারণত সবচেয়ে উপযুক্ত প্রতিকার। X-এর ভুল উপস্থাপনের কারণে ক্রয়টি বাতিল করে চুক্তিটি বাতিল করার এবং প্রদত্ত অর্থ পুনরুদ্ধার করার অধিকারী Y।

---

**২. খ) প্রাসঙ্গিক আইনের বিধানাবলির উল্লেখপূর্বক নিচের 'সম্মতি'/'চুক্তি'-গুলোর আইনি পরিণতি ব্যাখ্যা করুন। [১৬শ বিজেএস]**

**i) X, Y-এর কাছে উপস্থাপন করে যে X-এর জমিতে প্রতি বিঘায় ৩০ মণ ধান উৎপন্ন হয়। Y এই উপস্থাপনা বিশ্বাস করে জমিটি ক্রয় করে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে জমিতে মাত্র ২০ মণ ধান উৎপন্ন হয়।**

**ii) X, Y-এর কাছে একটি নির্দিষ্ট পণ্যবাহী কার্গো বিক্রি করতে সম্মত হয় যা সিঙ্গাপুর থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে ছিল বলে ধারণা করা হয়েছিল। দেখা যায় যে, চুক্তির তারিখের আগেই কার্গো বহনকারী জাহাজটি ডুবে গেছে এবং পণ্যগুলো হারিয়ে গেছে। কোনো পক্ষই এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিল না।**

**iii) X দস্যুতার (robbery) জন্য Y-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি ফৌজদারি মামলা তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং Y লুণ্ঠিত জিনিসগুলোর মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।**

**iv) X এবং Y সম্মত হয় যে X, Y-কে এক লক্ষ টাকা দেবে, যার বিনিময়ে Y পরবর্তীতে X-কে গম বা চোরাই গাঁজা সরবরাহ করবে।**

**উত্তর:**

**i) X, Y-এর কাছে উপস্থাপন করে যে X-এর জমিতে প্রতি বিঘায় ৩০ মণ ধান উৎপন্ন হয়। Y এই উপস্থাপনা বিশ্বাস করে জমিটি ক্রয় করে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে মাত্র ২০ মণ ধান উৎপন্ন হয়।**

**সমস্যা (Issue):** Y কি X-এর উপস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে চুক্তি বাতিল করতে বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে?

**নিয়ম (Rule):** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৭** অনুযায়ী, প্রতারণার মধ্যে অন্য কাউকে চুক্তিতে প্ররোচিত করার জন্য জেনেশুনে করা মিথ্যা উপস্থাপন অন্তর্ভুক্ত। **ধারা ১৮** নির্দোষ ভুল উপস্থাপন কভার করে যেখানে মিথ্যা বিবৃতিগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করে দেওয়া হয়। **ধারা ১৯** বিধান দেয় যে প্রতারণা বা ভুল উপস্থাপনের দ্বারা প্ররোচিত চুক্তিগুলো বিভ্রান্ত পক্ষের ইচ্ছায় বাতিলযোগ্য ।

**প্রয়োগ (Application):** X যদি ধান উৎপাদন সম্পর্কে জেনেশুনে মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে থাকে, তবে তা প্রতারণা হিসেবে গণ্য হবে। যদি X ভুল করে থাকে কিন্তু বিবৃতিটি সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকে, তবে এটি ভুল উপস্থাপন। উভয় ক্ষেত্রেই, Y ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ক্রয় করতে প্ররোচিত হয়েছিল।

**উপসংহার (Conclusion):** Y-এর চুক্তি বাতিল করার বা ক্ষতিপূরণ চাওয়ার অধিকার রয়েছে কারণ **ধারা ১৯**-এর অধীনে চুক্তিটি Y-এর ইচ্ছায় বাতিলযোগ্য।

**ii) X, Y-এর কাছে একটি নির্দিষ্ট পণ্যবাহী কার্গো বিক্রি করতে সম্মত হয় যা সিঙ্গাপুর থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে ছিল বলে ধারণা করা হয়েছিল। দেখা যায় যে চুক্তির আগেই জাহাজটি হারিয়ে গেছে, যা উভয় পক্ষেরই অজানা ছিল।**

**সমস্যা (Issue):** বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব না থাকলে চুক্তিটি কি বৈধ?

**নিয়ম (Rule):** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২০** উল্লেখ করে যে, যেখানে উভয় পক্ষ চুক্তির জন্য অপরিহার্য কোনো ঘটনা সম্পর্কে ভুলে পতিত হয়, সেখানে চুক্তিটি বাতিল (void)।

**প্রয়োগ (Application):** চুক্তির সময় কার্গোটির যে আর অস্তিত্ব নেই সে বিষয়ে X এবং Y উভয়েই অবগত ছিল না, যা বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি পারস্পরিক ভুল ।

**উপসংহার (Conclusion):** চুক্তিটি বাতিল কারণ সম্মতি হওয়ার আগেই অপরিহার্য বিষয়বস্তুটি হারিয়ে গিয়েছিল।

**iii) X দস্যুতার জন্য Y-এর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং Y লুণ্ঠিত জিনিসগুলোর মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।**

**সমস্যা (Issue):** এই সম্মতিটি কি বৈধ এবং বলবৎযোগ্য?

**নিয়ম (Rule):** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২৩** উল্লেখ করে যে বেআইনি প্রতিদান বা উদ্দেশ্যযুক্ত সম্মতিগুলো বাতিল। আইনি কার্যধারায় বাধা সৃষ্টি করা জননীতির (public policy) পরিপন্থী এবং তাই বেআইনি।

**প্রয়োগ (Application):** ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে মামলা তুলে নেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়ে, X ফৌজদারি কার্যধারা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তার আইনি অধিকারকে সীমাবদ্ধ করছে।

**উপসংহার (Conclusion):** সম্মতিটি বাতিল এবং বলবৎঅযোগ্য কারণ এটি জননীতির পরিপন্থী এবং আইনি অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে।

**iv) X এবং Y সম্মত হয় যে X, Y-কে এক লক্ষ টাকা দেবে, এবং Y গম বা চোরাই গাঁজা সরবরাহ করবে।**

**সমস্যা (Issue):** একটি বেআইনি বিকল্প প্রতিশ্রুতি সম্বলিত চুক্তির বৈধতা কী?

**নিয়ম (Rule):** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৫৮** অনুযায়ী, কোনো চুক্তিতে যদি বিকল্প প্রতিশ্রুতি থাকে, যার একটি আইনসম্মত এবং অপরটি বেআইনি, তবে আইনসম্মত প্রতিশ্রুতিটি বৈধ এবং বেআইনি প্রতিশ্রুতিটি বাতিল।

**প্রয়োগ (Application):** গম সরবরাহ করা আইনসম্মত, যেখানে চোরাই গাঁজা বেআইনি।

**উপসংহার (Conclusion):** গম সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিটি বৈধ এবং বলবৎযোগ্য, অন্যদিকে চোরাই গাঁজা সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিটি বাতিল।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**১. ঘটনার বা আইনের একতরফা ভুল একটি চুক্তি বাতিল করার জন্য যথেষ্ট নয়। ব্যাখ্যা করুন। Z-এর জীবনকালের জন্য একটি এস্টেটের (estate) অধিকারী হয়ে Y, সেটি X-এর কাছে বিক্রি করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তি এবং স্বাক্ষরের সময় Z মৃত ছিল, কিন্তু উভয় পক্ষই এ বিষয়ে অবগত ছিল না। চুক্তিটি কি সম্পাদনযোগ্য? আইনের বিধানাবলির উল্লেখপূর্বক উত্তর দিন। [৮ম বিজেএস]** *(প্রশ্নে সম্ভবত নামের অদলবদল হয়েছে, উত্তরের সাথে মিলিয়ে ঠিক করে দেওয়া হলো)*

**উত্তর:**

কোনো এক পক্ষ কর্তৃক ঘটনা বা আইনের একতরফা ভুল কোনো চুক্তি বাতিল করার জন্য যথেষ্ট নয়। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২২** অনুযায়ী, একটি চুক্তি কেবল এই কারণে বাতিলযোগ্য হয় না যে কোনো এক পক্ষ কোনো ঘটনা সম্পর্কে ভুল করেছে। তবে, **ধারা ২০** বিধান করে যে, যদি উভয় পক্ষ চুক্তির জন্য অপরিহার্য কোনো ঘটনা সম্পর্কে ভুলে পতিত হয়, তবে চুক্তিটি বাতিল (void) হয়। উপরন্তু, **ধারা ২১** উল্লেখ করে যে বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য আইন সম্পর্কিত কোনো ভুল একটি চুক্তিকে বাতিলযোগ্য করে না।

প্রদত্ত ক্ষেত্রে, X, যিনি Z-এর জীবনকালের জন্য একটি এস্টেটের অধিকারী ছিলেন, তিনি সেই এস্টেটটি Y-এর কাছে বিক্রি করতে সম্মত হন। চুক্তির সময়, উভয় পক্ষই অবগত ছিল না যে Z ইতোমধ্যেই মারা গেছে। যেহেতু লাইফ এস্টেট সম্পূর্ণভাবে Z-এর বেঁচে থাকার ওপর নির্ভর করে, তাই Z-এর জীবন বা মৃত্যুর ঘটনাটি চুক্তির জন্য অপরিহার্য। এখানে, উভয় পক্ষই এই মৌলিক ঘটনাটি সম্পর্কে ভুল করেছিল। অতএব, **ধারা ২০**-এর অধীনে, চুক্তিটি বাতিল কারণ চুক্তির একটি অপরিহার্য ঘটনা—Z-এর জীবনের অবস্থা—সম্পর্কে পারস্পরিক ভুল ছিল। যেহেতু Z মৃত ছিল, তাই চুক্তির বিষয়বস্তুটির (লাইফ এস্টেট) কোনো অস্তিত্ব ছিল না, যা চুক্তিটিকে সম্পাদন করতে অক্ষম করে তোলে।

# অধ্যায় ৬: শর্তসাপেক্ষ বা ঘটনাসাপেক্ষ স্বার্থ (Contingent Interests)

**শর্তসাপেক্ষ চুক্তি (Contingent Contracts):** একটি শর্তসাপেক্ষ চুক্তি (contingent contract) চুক্তির বাইরের কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার ঘটা বা না-ঘটার ওপর নির্ভর করে। **চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ৩১** অনুযায়ী, এই ধরনের চুক্তি কেবল তখনই বলবৎযোগ্য হয় যখন সম্মত ঘটনাটি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, যদি A, B-কে ২০,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় কেবল এই শর্তে যে B-এর বাড়ি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, তবে A-এর বাধ্যবাধকতা তখনই সৃষ্টি হবে যদি আগুন লাগে।

**শর্তসাপেক্ষ চুক্তির অপরিহার্য উপাদান (Essential Elements of Contingent Contracts):** একটি শর্তসাপেক্ষ চুক্তি কেবল তখনই বৈধ হয় যখন এর সম্পাদন একটি ভবিষ্যৎ, অনিশ্চিত ঘটনার ঘটা বা না-ঘটার ওপর নির্ভর করে, যা চুক্তির থেকে স্বাধীন এবং আনুষঙ্গিক (collateral)। শর্ত পূরণ হলেই কেবল বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়। ঘটনাটিকে অবশ্যই বাহ্যিক হতে হবে এবং মূল প্রতিদানের অংশ হওয়া চলবে না। উদাহরণস্বরূপ, বই সরবরাহের পর অর্থ প্রদান শর্তসাপেক্ষ নয়, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরবরাহ করা হলে অর্থ প্রদান করা হবে—এমনটা শর্তসাপেক্ষ। উপরন্তু, ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিদাতার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকা উচিত নয়; এতে অবশ্যই কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকতে হবে যা তাদের ইচ্ছার বাইরের বিষয়গুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়।

**শর্তসাপেক্ষ চুক্তি বলবৎ করার নিয়মাবলি (Rules for Enforcing Contingent Contracts):** চুক্তি আইনের **ধারা ৩২ থেকে ৩৬** পর্যন্ত নির্ধারণ করে যে কখন শর্তসাপেক্ষ চুক্তি বলবৎযোগ্য হয়। কোনো চুক্তি যদি একটি অনিশ্চিত ঘটনার ঘটার ওপর নির্ভর করে, তবে প্রতিশ্রুতিদাতাকে অবশ্যই ঘটনা ঘটার পর তা সম্পাদন করতে হবে, এবং ঘটনাটি অসম্ভব হয়ে গেলে চুক্তিটি বাতিল (void) হয়ে যায়। বিপরীতভাবে, কোনো চুক্তি যদি কোনো ঘটনা না-ঘটার ওপর নির্ভর করে, তবে বাধ্যবাধকতা তখনই সৃষ্টি হয় যখন ঘটনাটি ঘটে না। কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার ক্রিয়াকলাপ তা ঘটতে বাধা দেয়, তবে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়। উপরন্তু, যদি ঘটনাটির জন্য কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়, তবে ওই সময়ের মধ্যে ব্যর্থতা বা অসম্ভবতা চুক্তিটিকে বাতিল করে দেয়। এই নিয়মগুলো কখন শর্তসাপেক্ষ চুক্তিগুলো বাধ্যতামূলক হবে তা স্পষ্ট করার মাধ্যমে পক্ষগুলোকে ঝুঁকি পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**৩. শর্তসাপেক্ষ চুক্তি (contingent contract) সংজ্ঞায়িত করুন। শর্তসাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলি আলোচনা করুন। [৬ষ্ঠ বিজেএস]**

**উত্তর: সংজ্ঞা:** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৩১** শর্তসাপেক্ষ চুক্তিকে চুক্তির সাথে সম্পর্কিত কোনো অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনার ঘটা বা না-ঘটার ওপর ভিত্তি করে কিছু করা বা না করার একটি সম্মতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। চুক্তির সম্পাদন নির্ভর করে ঘটনাটি ঘটবে কি ঘটবে না তার ওপর।

**অপরিহার্য উপাদান:** I. এটি অবশ্যই প্রস্তাব, স্বীকৃতি এবং প্রতিদানসহ একটি বৈধ চুক্তি হতে হবে।

II. চুক্তিটিতে কিছু করা বা করা থেকে বিরত থাকার বিষয়টি জড়িত থাকে।

III. চুক্তির সম্পাদন একটি ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনার ওপর নির্ভর করে, যা আনুষঙ্গিক (collateral) এবং পক্ষগুলোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

**শর্তসাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলি (ধারা ৩২ থেকে ৩৬):**

- **ঘটনার ঘটার ওপর নির্ভরশীল (ধারা ৩২):** অনিশ্চিত ঘটনাটি ঘটলেই কেবল কার্যসম্পাদন প্রয়োজন; যদি ঘটনাটি অসম্ভব হয়ে যায়, তবে চুক্তিটি বাতিল। *উদাহরণ: যদি একটি জাহাজ এক বছরের মধ্যে ফিরে আসে তবে অর্থ প্রদান; জাহাজটি ধ্বংস হয়ে গেলে বাতিল।*
- **ঘটনা না-ঘটার ওপর নির্ভরশীল (ধারা ৩৩):** বাধ্যবাধকতা তখনই সৃষ্টি হয় যখন ঘটনাটি ঘটে না বা অসম্ভব হয়ে যায়। *উদাহরণ: যদি একটি জাহাজ এক বছরের মধ্যে ফিরে না আসে তবে অর্থ প্রদান।*
- **মানুষের ক্রিয়াকলাপের ওপর নির্ভরশীল (ধারা ৩৪):** যদি কোনো ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ ঘটনাটিকে বাধা দেয়, তবে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়। *উদাহরণ: যদি B, C-কে বিয়ে করে তবে অর্থ প্রদান; C অন্য কাউকে বিয়ে করলে বাতিল।*
- **নির্দিষ্ট সময়সীমা (ধারা ৩৫(১) এবং (২)):** যদি ঘটনাটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না ঘটে বা অসম্ভব হয়ে যায়, তবে চুক্তিটি বাতিল। যদি ঘটনাটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না ঘটে, এবং এটি নিশ্চিত হয় যে তা ঘটবে না, তবে চুক্তিটি বলবৎযোগ্য। *উদাহরণ: যদি একটি জাহাজ এক বছরের মধ্যে ফিরে আসে তবে অর্থ প্রদান; না ফিরলে বাতিল।*

- **অসম্ভব ঘটনা (ধারা ৩৬):** অসম্ভব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে করা চুক্তিগুলো পক্ষগুলোর জ্ঞান থাকা বা না থাকা নির্বিশেষে বাতিল। *উদাহরণ: যদি একজন মৃত মানুষকে জীবিত করা হয় তবে অর্থ প্রদান।*

---

**৪. X, Y-কে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা দিতে সম্মত হয় যদি ফসল বোঝাই একটি নির্দিষ্ট জাহাজ ২ (দুই) মাসের মধ্যে ফিরে না আসে। জাহাজটি ডুবে যায়। Y কি উল্লিখিত অর্থ আদায়ের জন্য চুক্তিটি বলবৎ করতে পারে? [৬ষ্ঠ বিজেএস]**

**উত্তর: ঘটনা:** X, Y-কে ৫ কোটি টাকা দিতে সম্মত হয় যদি ফসল বোঝাই একটি নির্দিষ্ট জাহাজ দুই মাসের মধ্যে ফিরে না আসে। যাত্রাপথে জাহাজটি ডুবে যায়।

**সিদ্ধান্ত:** Y চুক্তিটি বলবৎ করতে পারে এবং অর্থ দাবি করতে পারে। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৩৩**-এর অধীন, একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনা না-ঘটার ওপর ভিত্তি করে করা একটি শর্তসাপেক্ষ চুক্তি বলবৎযোগ্য হয় যখন ওই ঘটনাটি ঘটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেহেতু জাহাজটি ডুবে গেছে, তাই এর পক্ষে দুই মাসের মধ্যে ফিরে আসা অসম্ভব। সুতরাং, অর্থ প্রদানের শর্তটি পূরণ হয়েছে, এবং Y-এর চুক্তি বলবৎ করার অধিকার রয়েছে।

---

**২. কোনো শর্তসাপেক্ষ চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎ করা যায় না যতক্ষণ না শর্তসাপেক্ষ ঘটনাটি ঘটে। দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন। A, B-কে ৩ লক্ষ টাকা দিতে চুক্তিবদ্ধ হয় যখন B, C-কে বিয়ে করবে। B-এর সাথে বিয়ে হওয়ার আগেই C মারা যায়। B কি চুক্তিটি বলবৎ করতে পারে? [৮ম বিজেএস]**

**উত্তর: আইনি নীতি:** কোনো শর্তসাপেক্ষ চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎ করা যায় না যতক্ষণ না যে শর্তসাপেক্ষ ঘটনার ওপর এটি নির্ভর করে তা প্রকৃতপক্ষে ঘটে। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৩২** অনুযায়ী, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনার ওপর নির্ভরশীল শর্তসাপেক্ষ চুক্তিগুলো বলবৎ করা যায় না যতক্ষণ না ওই ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাটি অসম্ভব হয়ে পড়লে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়।

**মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ:** A, B-কে ৩ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হয়েছিল যদি B, C-কে বিয়ে করে। যেহেতু B-কে বিয়ে করার আগেই C মারা যায়, তাই শর্তসাপেক্ষ ঘটনাটি ঘটেনি। অতএব, B চুক্তিটি বলবৎ করতে বা অর্থ দাবি করতে পারে না।

**ব্যাখ্যা:** শর্তসাপেক্ষ চুক্তির বলবৎযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে পূর্বশর্ত, অর্থাৎ অনিশ্চিত ঘটনাটি পূরণের ওপর নির্ভর করে। যদি ঘটনাটি ঘটতে ব্যর্থ হয় বা অসম্ভব হয়ে যায়, তবে চুক্তিটি বলবৎ করা যায় না, যা পক্ষগুলোকে অপূর্ণ শর্তের ওপর ভিত্তি করে কোনো বাধ্যবাধকতা থেকে রক্ষা করে।

---

**৩. কোনো পক্ষ কি এমন চুক্তি বলবৎ করতে পারে, যা সম্ভব এবং অসম্ভব ঘটনার ওপর নির্ভরশীল? X যদি দুটি সরলরেখা দ্বারা কোনো স্থান আবদ্ধ করতে পারে তবে ২০০০ টাকা দেওয়ার চুক্তি করে। চুক্তিটি কি বৈধ? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন। [৮ম বিজেএস]**

**উত্তর: আইনি নীতি:** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৩৬**-এর অধীন কোনো অসম্ভব ঘটনার ওপর নির্ভরশীল চুক্তি বাতিল। যদিও **ধারা ৩২** উল্লেখ করে যে অনিশ্চিত ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষ চুক্তি বলবৎ করা যায় না, তবে **ধারা ৩৬** পক্ষগুলোর জ্ঞান থাকা বা না থাকা নির্বিশেষে অসম্ভব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে করা চুক্তিগুলোকে বাতিল (void) হিসেবে ঘোষণা করে।

**মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ:** X-এর ২০০০ টাকা দেওয়ার চুক্তিটি, যদি সে দুটি সরলরেখা দ্বারা কোনো স্থান আবদ্ধ করতে পারে, বৈধ নয় কারণ জ্যামিতিকভাবে মাত্র দুটি সরলরেখা দ্বারা কোনো স্থান আবদ্ধ করা অসম্ভব। এটি ঘটনাটিকে অসম্ভব করে তোলে।

**সিদ্ধান্ত:** চুক্তি আইনের **ধারা ৩৬**-এর অধীন কার্যসম্পাদন অসম্ভব হওয়ার কারণে চুক্তিটি শুরু থেকেই বাতিল এবং বলবৎঅযোগ্য।

**ব্যাখ্যা:** এই নিয়মটি অবাস্তব বা অসম্ভব শর্তের ওপর ভিত্তি করে চুক্তি হওয়া প্রতিরোধ করে, যা নিশ্চিত করে যে চুক্তিগত বাধ্যবাধকতাগুলো বাস্তবসম্মত এবং বলবৎযোগ্য থাকে।

## অধ্যায় ৭: চুক্তি সম্পাদন এবং পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি (Performance of Contracts and Reciprocal Promises)

**চুক্তি সম্পাদন** (Performance of Contract) আইনি পরিভাষায় সম্পাদন বলতে চুক্তিতে সম্মত হওয়া বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণ করাকে বোঝায়, যা চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৩৭** দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী, পক্ষগুলোকে হয় তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে অথবা তা পালন করার প্রস্তাব দিতে হবে , যদি না চুক্তির শর্ত দ্বারা তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। সম্পাদন হতে পারে 'প্রকৃত' , যেখানে বাধ্যবাধকতাগুলো সম্পূর্ণরূপে পালন করা হয়, অথবা 'চেষ্টা করা' , যেখানে সম্পাদনের প্রস্তাব দেওয়া হয় কিন্তু প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা তা প্রত্যাখ্যান করে। এ ধরনের প্রস্তাব বা টেন্ডার পণ্য/সেবা সম্পর্কিত হতে পারে (যেক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের কারণে প্রতিশ্রুতিদাতা দায়মুক্ত হয়) অথবা অর্থের হতে পারে (যেক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও ঋণটি বহাল থাকে)। **ধারা ৩৮**-এর অধীন, একটি বৈধ টেন্ডার অবশ্যই শর্তহীন হতে হবে, উপযুক্ত সময় এবং স্থানে প্রদান করতে হবে এবং প্রতিশ্রুতিদাতার প্রস্তুতি বা পণ্যের অনুরূপতা যাচাই করার জন্য প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকে একটি যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হবে। প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যুর পর, তার প্রতিনিধিদের অবশ্যই তা সম্পাদন করতে হবে, যদি না প্রতিশ্রুতিটি ব্যক্তিগত প্রকৃতির হয়, যেমন বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় এমন কোনো কাজ। **ধারা ৩৯** বিধান দেয় যে, সম্পাদন করতে অস্বীকৃতি বা অক্ষমতা প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকে চুক্তি বাতিল করার অধিকার দেয়, যদি না সে এটি চালিয়ে যেতে সম্মতি প্রদান করে।

**কাদের দ্বারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে (ধারা ৪০)** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৪০** বিধান করে যে, যদি চুক্তির শর্তাবলি থেকে মনে হয় যে পক্ষগুলো ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশ্রুতিদাতা কর্তৃক বাধ্যবাধকতাটি পালন করার অভিপ্রায় করেছিল, যেমন ব্যক্তিগত দক্ষতা, পারদর্শিতা বা বিশ্বাসের সাথে জড়িত সম্মতিগুলো, তবে অন্য কোনো ব্যক্তি প্রতিশ্রুতিদাতার পক্ষে তা সম্পাদন করতে পারবে না। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে, প্রতিশ্রুতিদাতা কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি, যেমন একজন এজেন্ট বা প্রতিনিধির মাধ্যমে তা সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি A, B-কে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের চুক্তি করে, তবে এই অর্থ প্রদান সরাসরি A বা কোনো অনুমোদিত তৃতীয় পক্ষ দ্বারা করা যেতে পারে। যদি কার্যসম্পাদনের পূর্বেই প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যু হয়, তবে তার বৈধ প্রতিনিধিরা বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে বাধ্য, যদি না চুক্তিতে বিপরীত কোনো অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়, এবং যেখানে ব্যক্তিগত সম্পাদন অপরিহার্য নয় সেখানে তারা কাজটি অন্য কারো ওপর অর্পণ করতে পারে।

**তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক কার্যসম্পাদন (ধারা ৪১)** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৪১** বিধান করে যে, যখন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা মূল প্রতিশ্রুতিদাতার পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে চুক্তির সম্পাদন গ্রহণ করেন, তখন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতিদাতার বিরুদ্ধে চুক্তিটি বলবৎ করতে পারেন না, কারণ প্রতিশ্রুতিদাতা পরবর্তী দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। এই নীতিটি কেবল তখনই কার্যকর হয় যখন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক কার্যসম্পাদনে সম্মতি প্রদান করেন; একবার গৃহীত হলে, বাধ্যবাধকতাটি পূরণ হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। তবে, যদি চুক্তিতে স্পষ্টভাবে ব্যক্তিগত সম্পাদনের প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে ব্যক্তিগত দক্ষতা, মেধা বা বিশ্বাসের সাথে জড়িত ক্ষেত্রগুলোতে, যেমন একটি চিত্রকর্ম তৈরি করা বা শৈল্পিক সেবা প্রদান করা, তবে প্রতিশ্রুতিদাতার বৈধ প্রতিনিধিদের কার্যসম্পাদনে বাধ্য করা যায় না এবং তারা নিজেরাও প্রতিশ্রুতিটি বলবৎ করতে পারে না। এ ধরনের ক্ষেত্রে, প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যু বাধ্যবাধকতাটিকে বিলুপ্ত করে এবং প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কার্যসম্পাদন দাবি করার অধিকার হারায়।

**মৃত্যুর পর বৈধ প্রতিনিধিদের বাধ্যবাধকতা (ধারা ৪২)** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৪২** উল্লেখ করে যে, যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথ প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন বিপরীত কোনো সম্মতি না থাকলে সকলেই যৌথভাবে এটি সম্পাদন করতে দায়বদ্ধ। যদি একজন যৌথ প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যু হয়, তবে তার বৈধ প্রতিনিধিরা জীবিত প্রতিশ্রুতিদাতাদের সাথে দায়বদ্ধ হয়, যা চুক্তির বলবৎযোগ্যতা নিশ্চিত করে। ইংরেজি আইনের বিপরীতে—যেখানে সকল যৌথ প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যুর পরই কেবল প্রতিনিধিরা দায়বদ্ধ হয়—এই বিধানটি মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিদের তাৎক্ষণিকভাবে দায়বদ্ধ করে, যা প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকে জীবিত প্রতিশ্রুতিদাতাদের দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে এবং কার্যসম্পাদনের জন্য অব্যাহত প্রতিকার নিশ্চিত করে।

**যৌথ প্রতিশ্রুতিদাতাদের জন্য নিয়মাবলি (ধারা ৪৩–৪৫) ধারা ৪৩** বিধান করে যে, বিপরীত কোনো সম্মতি না থাকলে, প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা কয়েকজন যৌথ প্রতিশ্রুতিদাতার যেকোনো একজনকে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য করতে পারেন। যে প্রতিশ্রুতিদাতা তার হিস্যার চেয়ে বেশি প্রদান করেন, তিনি অন্যদের কাছে থেকে অবদানের (contribution) দাবি করতে পারেন, এবং যদি কোনো প্রতিশ্রুতিদাতা অবদান রাখতে অক্ষম হন, তবে অবশিষ্টরা ঘাটতি সমানভাবে ভাগ করে নেবে। **ধারা ৪৪**-এর অধীন, প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা অন্য যৌথ প্রতিশ্রুতিদাতাদের দায়মুক্ত না করেও যেকোনো একজনকে অব্যাহতি দিতে পারেন, এবং এই ধরনের অব্যাহতি ওই প্রতিশ্রুতিদাতার সহ-প্রতিশ্রুতিদাতাদের কাছে অবদানের দায়বদ্ধতাকে প্রভাবিত করে না। **ধারা ৪৫** উল্লেখ করে যে, যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির নিকট যৌথভাবে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া

হয়, তখন এটি বলবৎ করার অধিকার তাদের জীবদ্দশায় তাদের নিকট যৌথভাবে, কোনো মৃত্যুর পর জীবিতদের এবং প্রতিনিধিদের নিকট যৌথভাবে, এবং সর্বশেষ জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর সকল প্রতিনিধিদের নিকট যৌথভাবে ন্যস্ত থাকে, যদি না চুক্তিতে অন্য কোনো বিধান থাকে। **চুক্তি সম্পাদনের সময় এবং স্থান (ধারা ৪৬–৫০)** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৪৬–৫০** চুক্তি সম্পাদনের সময় এবং স্থান নিয়ন্ত্রণ করে। যদি চুক্তিতে সময় এবং স্থান উল্লেখ করা থাকে, তবে প্রতিশ্রুতিদাতাকে তদনুসারে তা সম্পাদন করতে হবে; যদি তা না থাকে, তবে চুক্তির প্রকৃতি, পরিস্থিতি এবং প্রথাগত নিয়মের ওপর নির্ভর করে একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এবং উপযুক্ত স্থানে তা সম্পাদন করতে হবে। যেখানে সময় নির্ধারিত কিন্তু ঘণ্টা নয়, সেখানে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে। যদি কার্যসম্পাদনের জন্য প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার আবেদনের প্রয়োজন হয়, তবে আবেদনটি অবশ্যই একটি উপযুক্ত সময় এবং স্থানে করতে হবে। যখন স্থান নির্দিষ্ট করা থাকে না, তখন প্রতিশ্রুতিদাতাকে একটি যুক্তিসঙ্গত স্থান নির্ধারণের জন্য প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার নিকট অনুরোধ করতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকে সম্পাদনের সময়, স্থান এবং পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়, প্রতিশ্রুতিদাতা তা মেনে চলতে বাধ্য, শর্ত থাকে যে নির্দেশনাগুলো যুক্তিসঙ্গত হয়। এই বিধানগুলো নিশ্চিত করে যে চুক্তিগত বাধ্যবাধকতাগুলো কোনো পক্ষের জন্য অপ্রয়োজনীয় অসুবিধা সৃষ্টি না করে ব্যবহারিক উপায়ে পূরণ করা হয়।

**পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি সম্পাদন (Performance of Reciprocal Promises - ধারা ৫১–৫৮)** পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি হলো সেই সব প্রতিশ্রুতি যেখানে প্রতিটি পক্ষের প্রতিশ্রুতি অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতির প্রতিদান গঠন করে। **ধারা ৫১–৫৮**-এর অধীন, যখন প্রতিশ্রুতিগুলো একই সাথে সম্পাদন করতে হয়, তখন কোনো পক্ষই তা সম্পাদন করতে বাধ্য নয় যদি না অন্য পক্ষ তা করতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক থাকে। যদি চুক্তিতে সম্পাদনের ক্রম নির্ধারণ করা থাকে, তবে সেই ক্রমটি অনুসরণ করতে হবে; যদি তা না থাকে, তবে লেনদেনের প্রকৃতি ক্রম নির্ধারণ করে। যখন এক পক্ষ অন্য পক্ষকে সম্পাদন করতে বাধা দেয়, তখন সংক্ষুব্ধ পক্ষ চুক্তি বাতিল করতে এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। নির্ভরশীল পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে, এক পক্ষের সম্পাদন অন্য পক্ষের পূর্ববর্তী সম্পাদনের ওপর নির্ভর করে—এতে ব্যর্থ হলে তারা সম্পাদন দাবি করা থেকে বারিত হবে এবং ক্ষতির জন্য দায়ী হতে পারে। যেখানে সময় হলো চুক্তির অপরিহার্য অংশ (time is of the essence), নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা ক্ষতিপূরণ এবং সম্ভবত চুক্তি বাতিলের অধিকারী হয়; শেয়ার লেনদেনের মতো বিষয়গুলোতে সময় সাধারণত অপরিহার্য, যেখানে সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে এটি সাধারণত অপরিহার্য নয়। যদি সময় অপরিহার্য না হয়, তবে বিলম্বের জন্য কেবল ক্ষতিপূরণ দাবি করা যায়, যদি না সম্পাদনটি অযৌক্তিকভাবে বিলম্বে হয়, যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা চুক্তি বাতিল করতে পারে। যে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা ক্ষতিপূরণ দাবির অধিকার সংরক্ষণ না করে বিলম্বিত সম্পাদন গ্রহণ করে, সে সেই অধিকার হারায়।

**পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিতে অসম্ভবতা (Impossibility in Reciprocal Promises - ধারা ৫৬–৫৮)** কোনো অসম্ভব বা বেআইনি কাজ সম্পাদন করার চুক্তি শুরু থেকেই বাতিল (void)। চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময়ই যদি অসম্ভবতা বিদ্যমান থাকে (প্রাথমিক অসম্ভবতা/initial impossibility), তবে চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে, তা পক্ষগুলোর জানা থাকুক বা না থাকুক; তবে, যদি প্রতিশ্রুতিদাতা জানত এবং প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা জানত না, তবে প্রতিশ্রুতিদাতা কার্যসম্পাদন না করার কারণে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে। চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর যদি সম্পাদন অসম্ভব বা বেআইনি হয়ে যায় (পরবর্তী অসম্ভবতা/subsequent impossibility), তবে যে মুহূর্তে তা অসম্ভব হয় তখন থেকেই তা বাতিল হয়ে যায়। যেখানে একটি চুক্তিতে বৈধ এবং অবৈধ উভয় ধরনের প্রতিশ্রুতি থাকে, সেখানে বৈধ অংশটি বলবৎযোগ্য হয় কিন্তু অবৈধ অংশটি বাতিল হয়। বিকল্প প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে, যদি একটি আইনসম্মত এবং অপরটি বেআইনি হয়, তবে কেবল আইনসম্মত বিকল্পটি বলবৎযোগ্য। এই নিয়মগুলো নিশ্চিত করে যে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিগুলো আইনের অধীনে বৈধতা, ন্যায্যতা এবং বলবৎযোগ্যতার নীতি অনুযায়ী সম্পাদিত হয়।

**প্রদত্ত অর্থের সমন্বয় বা বণ্টন (Appropriation of Payments - ধারা ৫৯–৬১)** প্রদত্ত অর্থের সমন্বয় (Appropriation) বলতে একজন ঋণগ্রহীতা পাওনাদারের কাছে একাধিক ঋণের দায়বদ্ধ থাকলে অর্থ পরিশোধের বরাদ্দকে বোঝায়। **ধারা ৫৯ থেকে ৬১**-এর অধীন, যদি ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট করে দেয় যে পরিশোধিত অর্থটি কোন ঋণের জন্য হবে, তবে পাওনাদারকে অবশ্যই সেই নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। এটি ঋণগ্রহীতাকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে অর্থ পরিশোধের অনুমতি দেয়, যেমন উচ্চ-সুদের ঋণগুলো আগে পরিশোধ করা। যদি ঋণগ্রহীতা কোনো কিছু নির্দিষ্ট না করে, তবে পাওনাদারের তার বিবেচনামতো পরিশোধিত অর্থটি যেকোনো বকেয়া ঋণের (এমনকি তামাদি হওয়া ঋণের ক্ষেত্রেও) বিপরীতে সমন্বয় করার অধিকার রয়েছে, যা প্রায়শই আইনি প্রয়োজন হলেই কেবল প্রকাশ করা হয়। যখন কোনো পক্ষই পরিশোধিত অর্থের সমন্বয়ের নির্দেশনা দেয় না, তখন আইন প্রথমে সবচেয়ে পুরোনো ঋণের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে এবং ঋণগুলো সমান হলে আনুপাতিক হারে

ভাগ করে দেয়। এটি পুরোনো ঋণগুলোকে নতুনগুলোর আগে নিষ্পত্তি করে ন্যায্যতা নিশ্চিত করে। চুক্তিগত বাধ্যবাধকতাগুলো যথাযথভাবে নিষ্পত্তির জন্য প্রদত্ত অর্থের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা আদর্শগতভাবে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ঘটে তবে চুক্তিভঙ্গ বা অন্যান্য আইনি উপায়েও হতে পারে, যা চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কে স্পষ্টতা এবং সমাধান প্রদান করে।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**৩. চুক্তির সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঘটনাপরম্পরায় সৃষ্ট অসম্ভবতার (supervening impossibility) প্রভাব আলোচনা করুন। [৪র্থ বিজেএস]**

**উত্তর: চুক্তি সম্পাদনে ঘটনাপরম্পরায় সৃষ্ট অসম্ভবতার প্রভাব:** ঘটনাপরম্পরায় সৃষ্ট অসম্ভবতা (Supervening impossibility) তখন ঘটে যখন কোনো চুক্তি, যা প্রাথমিকভাবে সম্পাদনযোগ্য ছিল, পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতিদাতার নিয়ন্ত্রণের বাইরের অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে অসম্ভব বা বেআইনি হয়ে যায়, যা চুক্তিটিকে বাতিল (void) করে দেয়। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৫৬(২)**-এর অধীন, "এমন কোনো কাজ করার চুক্তি যা চুক্তি করার পর অসম্ভব হয়ে যায়, অথবা এমন কোনো ঘটনার কারণে যা প্রতিশ্রুতিদাতা রোধ করতে পারেনি, বেআইনি হয়ে যায়, তখন সেই কাজ অসম্ভব বা বেআইনি হয়ে গেলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়।" এই মতবাদটি, যা **ফ্রাস্ট্রেশন নীতি** (Doctrine of Frustration) নামেও পরিচিত, চুক্তির অধীনে ভবিষ্যতের সমস্ত বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়।

**ধারা ৬৫** অনুযায়ী, যদি কোনো পক্ষ চুক্তি বাতিল হওয়ার পূর্বে কোনো সুবিধা গ্রহণ করে থাকে, তবে তাকে তা ফেরত দিতে হবে বা তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উপরন্তু, **ধারা ৫৬(৩)** এমন যেকোনো পক্ষকে দায়ী করে যে অসম্ভবতা সম্পর্কে জানত বা যার জানা উচিত ছিল কিন্তু তারপরও চুক্তিতে প্রবেশ করেছিল, এই ক্ষেত্রে তাকে চুক্তি সম্পাদন না করার কারণে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়। ইংরেজি আইনে, ল রিফর্ম (ফ্রাস্ট্রেটেড কনট্রাক্টস) অ্যাক্ট ১৯৪৩ [Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943] এ ধরনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতিকার প্রদান করে। সামগ্রিকভাবে, ঘটনাপরম্পরায় সৃষ্ট অসম্ভবতা পক্ষগুলোকে এমন চুক্তিতে আবদ্ধ থাকা থেকে রক্ষা করে যা সম্পাদন করা নৈর্ব্যক্তিকভাবে অসম্ভব বা বেআইনি হয়ে গেছে, যা চুক্তিভিত্তিক লেনদেনে ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।

**১. (ক) চুক্তি সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা উদাহরণসহ আলোচনা করুন। সম্পাদনের প্রস্তাব (offer of performance) গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানোর প্রভাব কী? [১৫শ বিজেএস]**

**উত্তর: চুক্তি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষগুলোর বাধ্যবাধকতা এবং সম্পাদনের প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতির প্রভাব:** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৩৭** অনুযায়ী, চুক্তির পক্ষগুলো আইনত তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে বা তা পালন করার প্রস্তাব দিতে বাধ্য, যদি না আইন দ্বারা তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি A একটি নির্দিষ্ট তারিখে ১,০০০ টাকায় B-এর কাছে পণ্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সরবরাহের পূর্বেই A-এর মৃত্যু হয়, তবে A-এর বৈধ প্রতিনিধিদের এখনও এই বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে, যেখানে B সম্মত অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। এই বিধানটি নিশ্চিত করে যে অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্যেও চুক্তিগত প্রতিশ্রুতিগুলো সম্মানিত হয়, যা চুক্তির বলবৎযোগ্যতা বজায় রাখে।

**ধারা ৩৮**-এর অধীনে, যদি প্রতিশ্রুতিদাতা আন্তরিকভাবে তার প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব দেয় কিন্তু প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে প্রতিশ্রুতিদাতা কার্যসম্পাদন না করার দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে এবং চুক্তির অধীন তার সকল অধিকার বহাল থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি A সম্মত তারিখে পণ্য সরবরাহের জন্য উপস্থিত হয় কিন্তু B তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে A-কে চুক্তিভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং সে অর্থ দাবি করাসহ চুক্তিটি বলবৎ করতে পারে।

উপসংহারে, **ধারা ৩৭ এবং ৩৮** এই নীতিকে সমুন্নত রাখে যে পক্ষগুলোকে তাদের চুক্তিগত প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে বা পালনের প্রস্তাব দিতে হবে এবং যখন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা কার্যসম্পাদনের একটি যথাযথ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তখন প্রতিশ্রুতিদাতাকে অন্যায্য পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করে। এই বিধানগুলো চুক্তির বলবৎযোগ্যতাকে শক্তিশালী করে এবং পক্ষগুলোর বাধ্যবাধকতা ও অধিকারগুলোকে স্পষ্ট করে।

**১. (গ) X এবং Y ৫০ মেট্রিক টন চাল সরবরাহের জন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যেখানে Y অগ্রিম এক লক্ষ টাকা X-কে প্রদান করে। পরবর্তীতে, কোভিড-১৯-এর কারণ দেখিয়ে, X চুক্তিটি পালন করতে অস্বীকার করে। "Y"-কে পরামর্শ দিন। [১৫শ বিজেএস]**

**উত্তর:** X এবং Y ৫০ মেট্রিক টন চাল সরবরাহের জন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যেখানে Y অগ্রিম ১ লাখ টাকা প্রদান করে। X পরবর্তীতে কোভিড-১৯-এর কারণ দেখিয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে অস্বীকার করে। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৩৯**-এর অধীন, চুক্তি সম্পাদন করতে X-

এর অস্বীকৃতি চুক্তিভঙ্গ (breach) গঠন করে, যা Y-কে চুক্তিটি বাতিল হিসেবে গণ্য করার অধিকার দেয়। Y-কে আনুষ্ঠানিকভাবে X-এর কাছে এই বাতিলের নোটিশ প্রদান করা উচিত।

Y-এর অগ্রিম অর্থ প্রদান এবং X-এর চুক্তি পালনে ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট যেকোনো অতিরিক্ত ক্ষতিসহ অন্যান্য ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার রয়েছে। Y-এর সমস্ত আর্থিক ক্ষতির সতর্কতার সাথে নথিপত্র সংরক্ষণ করা উচিত। যদি X স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে, তবে Y অগ্রিম অর্থ এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে।

যদিও কোভিড-১৯ কে একটি ফোর্স ম্যাজেউর (force majeure/দৈব-দুর্বিপাক) ঘটনা হিসেবে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে, তবে এই ধরনের প্রতিরক্ষা কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যদি চুক্তিতে স্পষ্টভাবে মহামারীকে কভার করে এমন একটি ফোর্স ম্যাজেউর ক্লজ বা শর্ত থাকে। এমনকি তখনও, X-কে প্রমাণ করতে হবে যে কার্যসম্পাদন সত্যিই অসম্ভব ছিল এবং তারা এর প্রভাব প্রশমিত করার বা চুক্তির শর্তাবলি পুনর্বিবেচনা করার চেষ্টা করেছিল।

---

**১. পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি (reciprocal promise) বলতে কী বোঝেন? পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি সম্বলিত চুক্তির সম্পাদন না করার দায়বদ্ধতা এবং প্রভাবগুলো আলোচনা করুন। [৭ম বিজেএস]**

**উত্তর: পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি (Reciprocal Promise):** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২(চ)**-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি হলো সেই সব প্রতিশ্রুতি যা একে অপরের জন্য প্রতিদান (consideration) গঠন করে, যার অর্থ হলো প্রত্যেক পক্ষের প্রতিশ্রুতি অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে প্রদান করা হয়।

**পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি সম্বলিত চুক্তির সম্পাদন না করার দায়বদ্ধতা এবং প্রভাব:**

- **সম্পাদনের প্রস্তুতি এবং সদিচ্ছা (Readiness and Willingness to Perform): ধারা ৫১**-এর অধীন, যখন পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিগুলো একই সাথে পালন করার কথা থাকে, তখন কোনো পক্ষই তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে বাধ্য নয় যদি না অন্য পক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক থাকে।
- **এক পক্ষ কর্তৃক সম্পাদনে বাধা (Prevention of Performance by One Party): ধারা ৫৩** অনুযায়ী, যদি কোনো পক্ষ অন্য পক্ষকে তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা দেয়, তবে বাধাপ্রাপ্ত পক্ষের ইচ্ছায় চুক্তিটি বাতিলযোগ্য (voidable) হয়ে যায়, যিনি কার্যসম্পাদন না করার কারণে সৃষ্ট যেকোনো ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারেন।
- **প্রথম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা (Default Regarding First Performance): ধারা ৫৪** বিধান দেয় যে, যে প্রতিশ্রুতিটি প্রথমে পালন করা উচিত তা পালনে কোনো পক্ষ ব্যর্থ হলে, তারা পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি করতে পারবে না এবং তাদের ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট যেকোনো ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।
- **অসম্ভব কাজ করার সম্মতি (Agreement to Do Impossible Act): ধারা ৫৬** অনুযায়ী, এমন কোনো কাজ করার চুক্তি যা অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে অসম্ভব বা বেআইনি হয়ে যায়, তা বাতিল (void)।

---

**২. A এবং B চুক্তি করে যে, A একটি নির্দিষ্ট মূল্যে তার ব্যবসার পণ্যসামগ্রী (stock-in-trade) B-এর কাছে হস্তান্তর করবে এবং B ওই অর্থের পরিশোধের জন্য জামানত (security) দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু B চুক্তিতে উল্লেখিত জামানত দিতে ব্যর্থ হয়। চুক্তির পরিণতি কী হতে পারে? B-এর চুক্তি পালন না করার জন্য A-এর কি কোনো প্রতিকার আছে? আলোচনা করুন। [৭ম বিজেএস]**

**উত্তর: আইনি নীতি:** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৫১** অনুযায়ী, যখন পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিগুলো একই সাথে পালন করার কথা থাকে, তখন কোনো পক্ষই তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে বাধ্য নয় যদি না অন্য পক্ষ তাদের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি পালন করতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক থাকে। উপরন্তু, **ধারা ৫৪** বিধান দেয় যে, যদি প্রথমে পালন করার প্রতিশ্রুতিটি পূর্ণ না হয়, তবে পরবর্তী প্রতিশ্রুতির প্রতিশ্রুতিদাতা পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি করতে পারবে না এবং কার্যসম্পাদন না করার কারণে সৃষ্ট যেকোনো ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

**ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ:** এই ক্ষেত্রে, B-এর জামানত প্রদান করতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হলো A তার ব্যবসার পণ্যসামগ্রী হস্তান্তর করতে বাধ্য নয়। যেহেতু B তার প্রতিশ্রুতি পালন করেনি, তাই পণ্য হস্তান্তর করার জন্য A-এর পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি তার বিরুদ্ধে বলবৎ করা যাবে না।

**সিদ্ধান্ত:** অতএব, B প্রয়োজনীয় জামানত প্রদান না করা পর্যন্ত A ব্যবসার পণ্যসামগ্রী হস্তান্তর করতে অস্বীকার করার অধিকারী। A চুক্তি পালনে B-এর ব্যর্থতার কারণে চুক্তিটি বাতিলও করতে পারে এবং B-এর চুক্তিভঙ্গের ফলে হওয়া যেকোনো ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

**যুক্তিবিন্যাস:** যেহেতু প্রতিশ্রুতিগুলো পারস্পরিক এবং একই সাথে পালনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তাই B-এর জামানত প্রদান করতে ব্যর্থ হওয়া A-কে পণ্য হস্তান্তরের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে। এই আইনি সুরক্ষা এটা নিশ্চিত করে ন্যায্যতা বজায় রাখে যে, B তার অংশ পালন না করলে A-কে যেন তা পালনে বাধ্য না করা হয়। সুতরাং, কার্যসম্পাদন স্থগিত রাখা, চুক্তি বাতিল করা এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করার ক্ষেত্রে A-এর অধিকার চুক্তি আইনের বিধানাবলি দ্বারা সমর্থিত।

# অধ্যায় ৮: যেসব চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন নেই এবং চুক্তিভঙ্গ (Contracts that need not be carried out and Breach of Contract)

**ভূমিকা (Introduction)** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর অধীনে, কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত একটি চুক্তির বৈধতা নিশ্চিত করে। একটি মূল প্রয়োজনীয়তা হলো যে কোনো সম্মতিকে বৈধ হতে হলে তা অবশ্যই আইনগতভাবে বলবৎযোগ্য হতে হবে। তবে, এমনকি বৈধ চুক্তিগুলোও সবসময় পালন করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। এর কারণ হলো কিছু আইনি পরিস্থিতি—যেমন নতুন চুক্তি প্রতিস্থাপন , পরিবর্তন, বাতিলকরণ , বা মওকুফ —যা চুক্তিগত বাধ্যবাধকতাগুলো পরিবর্তন করতে বা তা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার অনুমতি দেয়।

**নতুন চুক্তি প্রতিস্থাপন, বাতিলকরণ এবং পরিবর্তন - ধারা ৬২)** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৬২** নতুন চুক্তি প্রতিস্থাপন, বাতিলকরণ এবং পরিবর্তনের প্রভাবগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। যখন পক্ষগুলো পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে একটি নতুন চুক্তি প্রতিস্থাপন করতে, মূল চুক্তিটি বাতিল করতে বা এর পরিবর্তন করতে সম্মত হয়, তখন মূল চুক্তির বাধ্যবাধকতাগুলো বিলুপ্ত হয়।

- **নতুন চুক্তি প্রতিস্থাপন :** একটি নতুন চুক্তির প্রতিস্থাপন পুরোনো চুক্তিকে দায়মুক্ত করে, এবং সম্মত হলে নতুন পক্ষের কাছে বাধ্যবাধকতাগুলো হস্তান্তর করে। *উদাহরণ: A, B-এর কাছে ঋণী, কিন্তু সকলের সম্মতিক্রমে C সেই ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।*
- **পরিবর্তন :** পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে এক বা একাধিক শর্তের পরিবর্তন একটি নতুন চুক্তি তৈরি করে, যা মূল চুক্তিকে দায়মুক্ত করে। *উদাহরণ: পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে অর্থ প্রদানের পদ্ধতি পরিবর্তন করা।*

**মওকুফ (ধারা ৬৩)** মওকুফ প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকে মূল কার্যসম্পাদনের চেয়ে কম গ্রহণ করার, কার্যসম্পাদনের সময় বাড়ানোর, বা ভিন্ন ধরনের কোনো কার্যসম্পাদন গ্রহণ করার অনুমতি দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি A-এর কাছে বকেয়া ৫,০০০ টাকার পরিবর্তে B ২,০০০ টাকা গ্রহণ করে, তবে ঋণটি পরিশোধিত বলে গণ্য হয়।

**চুক্তি বাতিলকরণ (Rescission of Contracts - ধারা ৬৪)** বাতিলকরণ (Rescission) হলো পারস্পরিকভাবে চুক্তির অবসান ঘটানো, যা ভবিষ্যতের কার্যসম্পাদন থেকে দায়মুক্ত করে। বাতিলকারী পক্ষকে, যদি সম্ভব হয়, প্রাপ্ত যেকোনো সুবিধা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, A কোনো কাজ সম্পাদন করার পূর্বেই যদি B চুক্তি প্রত্যাহার করে, তবে A আর তা সম্পাদন করতে বাধ্য থাকে না।

**সুবিধা ফেরত প্রদান বা প্রত্যর্পণ (Restoration of Benefits - ধারা ৬৫)** যখন কোনো চুক্তি বাতিল (void) হয়ে যায়, তখন প্রাপ্ত যেকোনো সুবিধা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যাতে কেউ অন্যায়ভাবে লাভবান হতে না পারে। উদাহরণস্বরূপ: যদি মৃত্যুর কারণে বিবাহের চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, তবে প্রদত্ত অর্থ অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।

**বাতিলকরণের জ্ঞাপন এবং প্রত্যাহার (Communication and Revocation of Rescission - ধারা ৬৬)** বাতিলকারী পক্ষকে অবশ্যই তার সিদ্ধান্তটি অপর পক্ষকে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে, যা প্রস্তাব এবং তার প্রত্যাহারের মতো একই নিয়ম অনুসরণ করবে।

**প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা কর্তৃক অবহেলার প্রভাব (Effect of Neglect by Promisee - ধারা ৬৭)** যদি প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা চুক্তি সম্পাদনের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুবিধা বা সুযোগ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তবে প্রতিশ্রুতিদাতাকে তার কার্যসম্পাদন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ: যদি B নির্দিষ্ট করে না দেয় যে বাড়ির কোন অংশগুলো মেরামত করতে হবে, তবে A কার্যসম্পাদন না করার জন্য দায়ী হবে না।

**চুক্তিভঙ্গের প্রকারভেদ (Types of Breach of Contract)**

i. **প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ (Actual Breach):** কোনো পক্ষ যখন চুক্তি অনুযায়ী তার বাধ্যবাধকতাগুলো পালন করতে ব্যর্থ হয়, তখন প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো পক্ষ সম্মত পণ্য সরবরাহ না করে বা চুক্তিবদ্ধ সেবা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তবে এটি একটি প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ গঠন করে।

ii. ii. **পূর্বানুমানমূলক চুক্তিভঙ্গ (Anticipatory Breach):** পূর্বানুমানমূলক চুক্তিভঙ্গ তখন ঘটে যখন এক পক্ষ কার্যসম্পাদনের সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই কথা বা কাজের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে তারা তাদের চুক্তিগত দায়িত্ব পালন করবে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ঠিকাদার যদি গ্রাহককে আগেই জানিয়ে দেয় যে তারা সময়মতো প্রকল্পটি শেষ করবে না, তবে পূর্বানুমানমূলক চুক্তিভঙ্গ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

**চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার (Remedies for Breach of Contract):** যখন চুক্তিভঙ্গ ঘটে, তখন চুক্তিভঙ্গকারী নয় এমন পক্ষকে (non-breaching party) ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আইন বিভিন্ন প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। সবচেয়ে সাধারণ প্রতিকারগুলো হলো:

- **ক্ষতিপূরণ (Damages):** চুক্তিভঙ্গের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে তার লোকসানের ক্ষতিপূরণ হিসেবে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়। ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে সেই অবস্থানে নিয়ে যাওয়া, যে অবস্থানে সে থাকত যদি চুক্তিটি সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হতো। ক্ষতিপূরণের কয়েকটি প্রকার রয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো- সাধারণ ক্ষতিপূরণ , নির্দিষ্ট আনুষঙ্গিক ক্ষতির জন্য বিশেষ ক্ষতিপূরণ , এবং বিরল ক্ষেত্রে, অন্যায় আচরণের শাস্তিস্বরূপ দৃষ্টান্তমূলক বা শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ ।
- **সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন (Specific Performance):** সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন হলো একটি সাম্যভিত্তিক (equitable) প্রতিকার যেখানে আদালত চুক্তিভঙ্গকারী পক্ষকে তাদের চুক্তিগত বাধ্যবাধকতাগুলো মূল সম্মতি অনুযায়ী পালন করার নির্দেশ দেন। এই প্রতিকারটি সাধারণত তখনই মঞ্জুর করা হয় যখন আর্থিক ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ত হয়, বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট বা দুর্লভ পণ্যের মতো অনন্য বিষয়বস্তুর সাথে জড়িত ক্ষেত্রে।
- **চুক্তি বাতিলকরণ (Rescission):** বাতিলকরণ নির্দোষ পক্ষকে চুক্তিটি পুরোপুরি বাতিল বা অবসান করার অনুমতি দেয়। যখন বাতিলকরণ মঞ্জুর করা হয়, তখন উভয় পক্ষকে তাদের মূল অবস্থায় এমনভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয় যেন চুক্তিটির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এই প্রতিকারটি সাধারণত তখনই প্রয়োগ করা হয় যখন চুক্তিভঙ্গটি মৌলিক হয় এবং চুক্তির সারাংশকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।
- **প্রত্যর্পণ (Restitution):** প্রত্যর্পণ চুক্তিভঙ্গকারী পক্ষকে চুক্তির অধীনে প্রাপ্ত যেকোনো সুবিধা ফেরত দিতে বাধ্য করে, যাতে তারা অন্যায়ভাবে লাভবান না হতে পারে। এর উদ্দেশ্য হলো চুক্তি বাতিল হলে উভয় পক্ষকে তাদের চুক্তি-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে আনা, যা ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।

**চুক্তিভঙ্গের দাবির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এবং সীমাবদ্ধতাসমূহ :** চুক্তিভঙ্গের দাবির ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম এবং সীমাবদ্ধতা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আদায়যোগ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণকে সীমিত করে। চুক্তিতে প্রায়শই 'দায়মুক্তি ধারা' অন্তর্ভুক্ত থাকে যা দায়বদ্ধতা সীমিত করে বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে, এবং আদালত সাধারণত এই বিধানগুলো বহাল রাখে যদি সেগুলো যুক্তিসঙ্গত এবং জননীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তামাদির আইনও প্রযোজ্য, যার ফলে দাবিগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দায়ের করতে হয়, যা এখতিয়ার অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় এবং যার পরে মোকদ্দমা করার অধিকার হারিয়ে যায়। 'অর্থনৈতিক অপচয় মতবাদ' এমন ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধা দেয় যা অপচয়ের কারণ হতে পারে, যেমন পণ্য বা সম্পত্তির মূল মূল্যের চেয়ে বেশি মেরামতের নির্দেশ দেওয়া। এছাড়া, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ক্ষতি কমানোর একটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এবং তা করার জন্য যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে মঞ্জুরকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কমে যেতে পারে। চুক্তি সংক্রান্ত মামলাগুলোতে শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ খুব কমই মঞ্জুর করা হয়, কারণ মূল লক্ষ্য শাস্তির পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, যদি না চুক্তিভঙ্গকারী পক্ষের আচরণ ব্যতিক্রমীভাবে জঘন্য হয়। সামগ্রিকভাবে, এই সীমাবদ্ধতাগুলো নিশ্চিত করে যে প্রতিকারগুলো চুক্তিভঙ্গ না হলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যে অবস্থানে থাকত সেখানে তাকে ফিরিয়ে নেয়, পাশাপাশি চুক্তি বলবৎ করার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা এবং আনুপাতিকতা বজায় রাখে।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**১. চুক্তিভঙ্গের প্রতিকারগুলো কী কী? [১০ম বিজেএস]**

**উত্তর: চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার: মামলা:** পলজ্যু লি. বনাম সন্ডার্স (Pauzu Ltd. v. Saunders) যখন কোনো চুক্তি ভঙ্গ হয়, তখন সংক্ষুব্ধ পক্ষ **চুক্তি আইন, ১৮৭২** এবং **সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭**-এর অধীনে বিভিন্ন প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী। প্রধান প্রতিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে চুক্তি বাতিলকরণ , ক্ষতিপূরণ , কোয়ান্টাম মেরুইট , সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন এবং নিষেধাজ্ঞা ।

**চুক্তির বাতিলকরণ (Rescission of the Contract):** বাতিলকরণ অর্থ হলো চুক্তি বাতিল করা এবং উভয় পক্ষকে পরবর্তী বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করা। চুক্তি আইনের **ধারা ৭৫** অনুযায়ী, কোনো এক পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করলে, অপর পক্ষ তা বাতিল করতে পারে এবং তার হওয়া যেকোনো ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। একবার বাতিলকরণ মঞ্জুর হলে, কোনো পক্ষই সম্মতির তাদের অংশ সম্পাদন করতে বাধ্য থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে, ক্রেতা চুক্তিটি বাতিল করতে পারে, মূল্য প্রদান এড়াতে পারে এবং সরবরাহ না করার কারণে হওয়া ক্ষতির জন্য মোকদ্দমা করতে পারে।

**ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা (Suit for Damages):** ক্ষতিপূরণ (Damages) বলতে বোঝায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে এমন অবস্থানে রাখার জন্য প্রদান করা হয় যেন চুক্তিটি পালিত হয়েছিল। ক্ষতিপূরণের প্রকারগুলোর মধ্যে রয়েছে সাধারণ ক্ষতিপূরণ (ordinary damages),

যা চুক্তিভঙ্গের ফলে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত ক্ষতিগুলো কভার করে, এবং বিশেষ ক্ষতিপূরণ (special damages), যা এমন ক্ষতিপূরণ প্রদান করে যা চুক্তি করার সময় উভয় পক্ষের চিন্তায় ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ক্ষতি কমানোর জন্য যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নিয়ে ক্ষতি হ্রাস করার (mitigate damages) একটি বাধ্যবাধকতাও রয়েছে, এবং ক্ষতি হ্রাস করতে ব্যর্থ হওয়ার প্রমাণের দায়ভার বিবাদীর ওপর বর্তায়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ঠিকাদার ভবন নির্মাণে বিলম্ব করলে, মালিক অন্য একজন ঠিকাদার নিয়োগের অতিরিক্ত খরচ এবং বিলম্বের কারণে হওয়া যেকোনো ক্ষতি দাবি করতে পারেন।

**কোয়ান্টাম মেরুইট-এর মোকদ্দমা (Suit Upon Quantum Meruit):** 'কোয়ান্টাম মেরুইট' শব্দটির অর্থ হলো "যতটুকু উপার্জন করা হয়েছে ততটুকু" । এই প্রতিকারটি তখন প্রযোজ্য হয় যখন কোনো পক্ষ তার বাধ্যবাধকতা আংশিকভাবে পালন করেছে, কিন্তু পরে চুক্তিটি ভঙ্গ হয় বা বাতিল হয়ে যায়। সংক্ষুব্ধ পক্ষ সম্পন্ন করা কাজ বা সরবরাহ করা পণ্যের জন্য যুক্তিসঙ্গত মূল্য দাবি করতে পারে, যা স্বাধীনভাবে বা ক্ষতিপূরণের সাথে অতিরিক্ত হিসেবে দাবি করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো সেবাপ্রদানকারী চুক্তিভঙ্গের আগে কোনো প্রকল্পের একটি অংশ সম্পন্ন করলে, সে সম্পন্ন হওয়া অংশের আনুপাতিক হারে অর্থ দাবি করতে পারে।

**সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের মোকদ্দমা (Suit for Specific Performance):** সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন (Specific performance) হলো আদালতের এমন একটি আদেশ যা ভুলকারী পক্ষকে তাদের চুক্তিগত বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণ করতে বাধ্য করে, যখন আর্থিক ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ত হয়। **সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭** দ্বারা পরিচালিত এই প্রতিকারটি বিশেষ করে অন্যান্য পণ্য বা স্থাবর সম্পত্তি জড়িত চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো বিক্রেতা জমির একটি নির্দিষ্ট অংশ হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে, তবে ক্রেতা বিক্রেতাকে হস্তান্তর সম্পন্ন করতে বাধ্য করার একটি ডিক্রি পেতে পারেন।

**নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমা (Suit for Injunction):** নিষেধাজ্ঞা (Injunction) হলো একটি আদালতের আদেশ যা কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট কাজ করা থেকে বিরত রাখে, যা প্রায়শই চুক্তিতে থাকা নেতিবাচক শর্তগুলো বলবৎ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিশেষ করে পূর্বানুমানমূলক চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে কার্যকর যেখানে ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো প্রতিযোগী কোম্পানিতে যোগ না দেওয়ার শর্তে আবদ্ধ কোনো কর্মচারী কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিতে যোগ দেয়, তবে নিয়োগকর্তা কর্মচারীকে প্রতিযোগীর জন্য কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি নিষেধাজ্ঞা পেতে পারেন।

# অধ্যায় ৯: ক্ষতিপূরণ এবং জামিন (Indemnity and Guarantee)

**ক্ষতিপূরণের চুক্তি (Contract of Indemnity)**

'Indemnity' বা ক্ষতিপূরণ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ *indemnis* থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "অক্ষত" বা "ক্ষতি থেকে মুক্ত"। মূলত, ক্ষতিপূরণ হলো আর্থিক ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদানকারী একটি চুক্তিগত ব্যবস্থা। **চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ১২৪**-এর অধীনে, ক্ষতিপূরণের চুক্তিকে এমন একটি সম্মতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার মাধ্যমে এক পক্ষ (ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী বা indemnifier) অপর পক্ষকে (ক্ষতিপূরণ গ্রহীতা বা indemnity-holder) প্রতিশ্রুতিদাতা বা তৃতীয় পক্ষের আচরণের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই চুক্তিতে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে—ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহীতা—এবং এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা প্রদান করা।

**ক্ষতিপূরণ চুক্তির অপরিহার্য উপাদানসমূহ (Essentials of a Contract of Indemnity)**

একটি বৈধ ক্ষতিপূরণ চুক্তিতে অবশ্যই চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর অধীনে একটি বৈধ চুক্তির সকল অপরিহার্য উপাদান থাকতে হবে, যার মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি, বৈধ প্রতিদান এবং বৈধ উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিপূরণ গ্রহীতাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, তা সে ক্ষতিপূরণ প্রদানকারীর দ্বারা সৃষ্ট হোক বা কোনো তৃতীয় পক্ষের দ্বারা। জামিনের চুক্তির (contract of guarantee) বিপরীতে, যেখানে তিনটি পক্ষ এবং তিনটি চুক্তি জড়িত থাকে, ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে কেবল দুটি পক্ষ এবং একটিমাত্র চুক্তি জড়িত থাকে। ক্ষতিপূরণ প্রকাশ্য (express) হতে পারে, যেখানে শর্তগুলো স্পষ্টভাবে বিবৃত থাকে, অথবা অপ্রকাশ্য বা নিহিত (implied) হতে পারে, যা পক্ষগুলোর আচরণ বা সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত হয়।

**ক্ষতিপূরণের প্রকারভেদ**

- **প্রকাশ্য ক্ষতিপূরণ (Express Indemnity):** এটি একটি আনুষ্ঠানিক লিখিত চুক্তিকে বোঝায় যেখানে পক্ষগুলোর মধ্যে অধিকার, দায়বদ্ধতা এবং শর্তগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। এর উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে বিমা চুক্তি , নির্মাণ চুক্তি এবং এজেন্সি চুক্তি।
- **নিহিত ক্ষতিপূরণ (Implied Indemnity):** এটি কোনো প্রকাশ্য লিখিত চুক্তি ছাড়াই পক্ষগুলোর সম্পর্কের প্রকৃতি বা আচরণ থেকে উদ্ভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মনিব-ভৃত্য (master–servant) সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মনিবের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার সময় ভৃত্যের হওয়া কোনো ক্ষতির জন্য মনিবকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

**ক্ষতিপূরণ গ্রহীতার অধিকারসমূহ (Rights of the Indemnity Holder)**

চুক্তি আইনের **ধারা ১২৫**-এর অধীনে, ক্ষতিপূরণ গ্রহীতা নিম্নলিখিত অধিকারগুলোর অধিকারী:

- **ক্ষতিপূরণ আদায় (Recovery of Damages):** ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইনি কার্যধারায় পরিশোধিত সমস্ত ক্ষতিপূরণ বা ড্যামেজ।
- **খরচ আদায় (Reimbursement of Costs):** এই ধরনের কার্যধারায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বা মোকদ্দমা চালাতে যুক্তিসঙ্গতভাবে হওয়া সমস্ত আইনি খরচ, শর্ত থাকে যে এগুলো দূরদর্শিতার সাথে এবং প্রতিশ্রুতিদাতার নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে করা হয়েছে।
- **আপস-নিষ্পত্তির অর্থ আদায় (Recovery of Settlement Sums):** এই ধরনের কার্যধারায় আপস-মীমাংসার (compromise) জন্য পরিশোধিত যেকোনো অর্থ, শর্ত থাকে যে মীমাংসাটি যুক্তিসঙ্গত এবং প্রতিশ্রুতিদাতার নির্দেশনার পরিপন্থী নয়।

**ক্ষতিপূরণ প্রদানকারীর অধিকারসমূহ (Rights of the Indemnifier)**

ক্ষতিপূরণ গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করার পর, ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী ক্ষতি হ্রাস করে এমন যেকোনো প্রতিকার বা উৎস থেকে অর্থ পুনরুদ্ধারের অধিকার অর্জন করেন। ক্ষতিপূরণ প্রদানকারীর দায় তখনই সৃষ্টি হয় যখন প্রকৃত ক্ষতি সাধিত হয় অথবা যখন ক্ষতিপূরণ গ্রহীতার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত এবং চূড়ান্ত (absolute) হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, ক্ষতিপূরণ প্রদানকারীর দায়বদ্ধতা শুরু হওয়ার জন্য চুক্তি আইনে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ নেই।

**জামিনের চুক্তি (Contract of Guarantee)**

**চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ১২৬**-এর অধীনে, জামিনের চুক্তি হলো এমন একটি সম্মতি যেখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, মূল ঋণগ্রহীতা (principal debtor) যদি কোনো ঋণ পরিশোধ করতে বা বাধ্যবাধকতা পালন করতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই তৃতীয় পক্ষ তা পরিশোধ করবে বা পালন করবে। এতে তিনটি পক্ষ জড়িত থাকে:

(i) জামিনদার (surety), যিনি জামিন দেন;

(ii) মূল দেনাদার-যার ঋন বা দায়ের জন্য জামিন দেওয়া হয়

(iii) পাওনাদার (creditor), যাকে জামিন দেওয়া হয়।

জামিনের চুক্তি মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। এর উদ্দেশ্য হলো মূল ঋণগ্রহীতাকে এই আশ্বাসের সাথে ঋণ, ধার বা চাকরি পেতে সক্ষম করা যে, সে খেলাপি হলে জামিনদার বাধ্যবাধকতাটি পূরণ করবে।

*উদাহরণ:* যদি মোহাম্মদ ইউসিবি ব্যাংক (UCB Bank) থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নেয়, এবং শাওন সম্মত হয় যে মোহাম্মদ খেলাপি হলে সে ঋণ পরিশোধ করবে, তবে এখানে মোহাম্মদ হলো মূল ঋণগ্রহীতা, ইউসিবি ব্যাংক হলো পাওনাদার এবং শাওন হলো জামিনদার।

**জামিন চুক্তির অপরিহার্য উপাদানসমূহ (Essentials of a Contract of Guarantee)**

জামিনের চুক্তি মৌখিক বা লিখিত হতে পারে, যদিও ইংরেজি আইনে সাধারণত এটি লিখিত হওয়া আবশ্যক। জামিনদারের দায়বদ্ধতা গৌণ (secondary) প্রকৃতির, যা ঋণগ্রহীতার একটি মূল বাধ্যবাধকতা অনুমান করে; জামিনদার কেবল তখনই দায়ী হয় যদি ঋণগ্রহীতা খেলাপি (defaults) হয়। চুক্তিতে পর্যাপ্ত প্রতিদান (consideration) থাকতে হবে, যা সাধারণত মূল ঋণগ্রহীতাকে দেওয়া ঋণের আকারে হয়ে থাকে, যদিও পাওনাদার এবং জামিনদারের মধ্যে সরাসরি কোনো প্রতিদানের প্রয়োজন নেই। তদুপরি, জামিনদারের সম্মতি অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে এবং মিথ্যা উপস্থাপন বা বস্তুগত তথ্য গোপন করার মাধ্যমে নেওয়া যাবে না।

**জামিনদারের দায়বদ্ধতা (Liability of the Surety)**

**চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ১২৮** অনুযায়ী, চুক্তিতে অন্য কিছু বলা না থাকলে জামিনদারের দায়বদ্ধতা মূল ঋণগ্রহীতার দায়বদ্ধতার সমান এবং সমবিস্তৃত (co-extensive)। পাওনাদার চাইলে প্রথমে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে প্রতিকার শেষ না করেই সরাসরি জামিনদারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেন। তবে, মূল ঋণগ্রহীতা যদি আইনি কারণে দায়ী না হয়, তবে জামিনদারও তার দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

**জামিনদারের অধিকারসমূহ (Rights of the Surety)**

জামিনদার বেশ কয়েকটি অধিকার ভোগ করে:

- **মূল ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে:** এর মধ্যে রয়েছে ক্ষতিপূরণের অধিকার, সাব্রোগেশন (subrogation বা স্থলাভিষিক্ত হওয়ার অধিকার), এবং পাওনাদারকে অর্থ পরিশোধের পর জামানত উদ্ধারের অধিকার।
- **পাওনাদারের বিরুদ্ধে:** এর মধ্যে রয়েছে পাওনাদারের কাছে থাকা জামানত দাবি করার অধিকার, সেট-অফ (set-off), এবং কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, পাওনাদারকে প্রথমে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করার দাবি জানানোর অধিকার।
- **সহ-জামিনদারদের (Co-sureties) বিরুদ্ধে:** এর মধ্যে রয়েছে সহ-জামিনদারদের কাছ থেকে অবদানের (contribution) অধিকার, যা নিশ্চিত করে যে একই ঋণের জন্য দায়বদ্ধ হলে সকলেই দায়ের সমান অংশ বহন করবে।

**অব্যাহত জামিন (Continuing Guarantee)**

একটি অব্যাহত জামিন ধারাবাহিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং জামিনদার কর্তৃক বাতিল (revoke) না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকে। বাতিলকরণ শুধু ভবিষ্যৎ লেনদেনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় (prospectively), যার অর্থ বাতিল করার পূর্বে সম্পন্ন হওয়া লেনদেন থেকে উদ্ভূত বাধ্যবাধকতার জন্য জামিনদার দায়ী থাকে।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**৩. জামিনদার (surety) কে? জামিনদার এবং মূল ঋণগ্রহীতা ও পাওনাদারের মধ্যে সম্পর্ক কেমন? একজন জামিনদার কোন পরিস্থিতিতে চুক্তির দায় থেকে অব্যাহতি পান এবং অব্যাহতি পান না? [৯ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**জামিনের চুক্তিতে জামিনদার (Surety in a Contract of Guarantee):**

**চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ১২৬** অনুযায়ী, জামিনদার হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মূল ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তা পরিশোধের জন্য পাওনাদারের নিকট নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি প্রদান করেন।

*উদাহরণ:* A, B-কে ১০,০০০ টাকা ধার দেয়; C প্রতিশ্রুতি দেয় যে B খেলাপি হলে সে তা পরিশোধ করবে। এখানে A = পাওনাদার, B = মূল ঋণগ্রহীতা, C = জামিনদার।

**পক্ষগুলোর মধ্যে সম্পর্ক (Relationship Between the Parties):**

- **পাওনাদার এবং জামিনদার:** মূল ঋণগ্রহীতা খেলাপি হলে পাওনাদার সরাসরি জামিনদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। চুক্তিতে ভিন্ন কিছু উল্লেখ না থাকলে দায়বদ্ধতা সমবিস্তৃত (co-extensive)।
- **জামিনদার এবং মূল ঋণগ্রহীতা:** ঋণ পরিশোধের পর, জামিনদার পাওনাদারের অধিকারগুলোতে স্থলাভিষিক্ত (subrogated) হন এবং মূল ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ওই অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

**কখন একজন জামিনদার অব্যাহতি পান (When a Surety Is Discharged):**

- **অব্যাহত জামিন প্রত্যাহার** – নোটিশের মাধ্যমে (ধারা ১৩০)।
- **জামিনদারের মৃত্যু** – ভবিষ্যতের লেনদেন থেকে অব্যাহতি দেয় (ধারা ১৩১)।
- **শর্তাবলি পরিবর্তন** – জামিনদারের সম্মতি ছাড়া (ধারা ১৩৩)।
- **মূল ঋণগ্রহীতার অব্যাহতি** – পাওনাদারের কাজ বা ভুলের মাধ্যমে (ধারা ১৩৪)।
- **ঋণগ্রহীতার সাথে বন্দোবস্ত** – সম্মতি ছাড়া আপস-নিষ্পত্তি, সময় দেওয়া, বা মামলা না করা (ধারা ১৩৫)।
- **অসামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ** – জামিনদারের অধিকার ক্ষুণ্ন করা (ধারা ১৩৯)।
- **জামানত হারানো** – সম্মতি ছাড়া (ধারা ১৪১)।

**কখন একজন জামিনদার অব্যাহতি পান না (When a Surety Is Not Discharged):**

- **সময় দেওয়ার জন্য তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি** – ধারা ১৩৬।
- **পাওনাদার কর্তৃক মামলা করা থেকে বিরত থাকা** – ধারা ১৩৭।
- **একজন সহ-জামিনদারের অব্যাহতি** – অন্যদের অব্যাহতি দেয় না (ধারা ১৩৮)।

---

**১. খ) চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর বিধানাবলি অনুযায়ী 'ক্ষতিপূরণের চুক্তি' (contract of indemnity) এবং 'জামিনের চুক্তি' (contract of guarantee) এর মধ্যে পার্থক্যগুলো উল্লেখ করুন। [১৬শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

| ভিত্তি (Basis) | ক্ষতিপূরণের চুক্তি (Contract of Indemnity) | জামিনের চুক্তি (Contract of Guarantee) |
|---|---|---|
| **পক্ষগুলোর সংখ্যা** | দুটি – ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী (Indemnifier) এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহীতা (Indemnified)। | তিনটি – পাওনাদার (Creditor), মূল ঋণগ্রহীতা (Principal Debtor) এবং জামিনদার (Surety)। |
| **উদ্দেশ্য** | কোনো ক্ষতি বা লোকসানের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া। | একটি বিদ্যমান ঋণ বা বাধ্যবাধকতার কার্যসম্পাদন/পরিশোধ নিশ্চিত করা। |
| **চুক্তির সংখ্যা** | ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী এবং গ্রহীতার মধ্যে কেবল একটি চুক্তি। | তিনটি চুক্তি – (i) পাওনাদার ↔ মূল ঋণগ্রহীতা, (ii) পাওনাদার ↔ জামিনদার, (iii) জামিনদার ↔ মূল ঋণগ্রহীতা। |
| **ঋণ বা দায়ের অস্তিত্ব** | কোনো বিদ্যমান ঋণ নেই; সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত। | চুক্তি করার সময় বিদ্যমান ঋণ বা দায়বদ্ধতা থাকে। |

| | | |
|---|---|---|
| **দায়ের প্রকৃতি** | দায়বদ্ধতা প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত (primary and absolute)। | জামিনদারের দায় গৌণ (secondary); কেবল মূল ঋণগ্রহীতা খেলাপি হলেই এর সৃষ্টি হয়। |
| **তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার** | ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী সরাসরি তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না; অবশ্যই ক্ষতিপূরণ গ্রহীতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। | জামিনদার ঋণ পরিশোধ করার পর সরাসরি মূল ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। |
| **উদাহরণ** | বিমা চুক্তি – বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়। | স্টুডেন্ট লোনের গ্যারান্টি – ছাত্র খেলাপি হলে পিতা-মাতা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়। |

# অধ্যায় ১০: গচ্ছিত রাখা এবং বন্ধক (Bailment and Pledge)

**গচ্ছিত রাখার সংজ্ঞা (Definition of Bailment)**

'Bailment' শব্দটি ফরাসি শব্দ *baillier* থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "অর্পণ করা বা সরবরাহ করা" (to deliver)।

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৪৮** অনুযায়ী, গচ্ছিত রাখা বা বেইলমেন্ট (Bailment) হলো কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি (bailor/গচ্ছিতকারী) কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তির (bailee/গচ্ছিতগ্রহীতা) কাছে পণ্য সরবরাহ করা বা অর্পণ করা, এই শর্তে যে উদ্দেশ্যটি পূরণ হওয়ার পর পণ্যগুলো ফেরত দেওয়া হবে অথবা গচ্ছিতকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তি করা হবে। বেইলমেন্ট কেবল অস্থাবর পণ্যের (movable goods) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

**গচ্ছিত রাখার পক্ষসমূহ (Parties in Bailment)**

- **গচ্ছিতকারী (Bailor):** পণ্য সরবরাহ করেন বা অর্পণ করেন, তবে মালিকানা তার কাছেই থাকে।
- **গচ্ছিতগ্রহীতা (Bailee):** সম্মত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সাময়িকভাবে পণ্য গ্রহণ করেন এবং দখলে রাখেন।

**গচ্ছিত রাখার অপরিহার্য উপাদানসমূহ (Essential Elements of Bailment)**

১. **সম্মতি (Agreement):** গচ্ছিতকারী এবং গচ্ছিতগ্রহীতার মধ্যে প্রকাশ্য বা নিহিত সম্মতি।

২. **পণ্য অর্পণ বা সরবরাহ (Delivery of Goods):** স্বেচ্ছায় পণ্য হস্তান্তর (প্রকৃত বা গঠনমূলক)।

৩. **উদ্দেশ্য (Purpose):** একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পণ্য অর্পণ করা হয়।

৪. **পণ্য ফেরত (Return of Goods):** পণ্যটি অবশ্যই ফেরত দিতে হবে বা গচ্ছিতকারীর নির্দেশ অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে হবে।

**গচ্ছিত রাখার প্রকারভেদ (Types of Bailment)**

- **বিনা মূল্যে গচ্ছিত রাখা (Gratuitous Bailment):** প্রতিদান ছাড়া (যেমন, বন্ধুকে একটি বই ধার দেওয়া)।
- **মূল্যযুক্ত গচ্ছিত রাখা (Non-Gratuitous Bailment):** প্রতিদানসহ (যেমন, অর্থের বিনিময়ে পণ্য গুদামে রাখা)।

**সুবিধার ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস (Classification by Benefit)**

১. **গচ্ছিতকারীর একচেটিয়া সুবিধা (Exclusive Benefit of Bailor):** গচ্ছিতগ্রহীতা কেবল গচ্ছিতকারীর সুবিধার জন্য পণ্যটি রাখেন।

২. **গচ্ছিতগ্রহীতার একচেটিয়া সুবিধা (Exclusive Benefit of Bailee):** পণ্যটি সম্পূর্ণভাবে গচ্ছিতগ্রহীতার ব্যবহারের জন্য অর্পণ করা হয়।

৩. **পারস্পরিক সুবিধার গচ্ছিত রাখা (Mutual Benefit Bailment):** উভয় পক্ষই উপকৃত হয়।

**গচ্ছিত রাখা বনাম বন্ধক (Bailment vs Pledge) - মূল পার্থক্য:**

| ভিত্তি (Basis) | গচ্ছিত রাখা (Bailment) | বন্ধক (Pledge) |
|---|---|---|
| **সংজ্ঞা** | একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পণ্য অর্পণ, যা উদ্দেশ্য পূরণের পর ফেরত দেওয়া হবে। | ঋণ পরিশোধ বা প্রতিশ্রুতি পূরণের জামানত হিসেবে পণ্য অর্পণ। |
| **উদ্দেশ্য** | নিরাপদ হেফাজত, পরিবহন, মেরামত ইত্যাদির জন্য হতে পারে। | সর্বদা একটি ঋণ বা বাধ্যবাধকতা সুরক্ষিত করার জন্য। |
| **পক্ষসমূহ** | গচ্ছিতকারী (Bailor) এবং গচ্ছিতগ্রহীতা (Bailee)। | বন্ধকদাতা (Pawnor/pledgor) এবং বন্ধকগ্রহীতা (Pawnee/pledgee)। |
| **বিক্রি করার অধিকার** | গচ্ছিতগ্রহীতার পণ্য বিক্রি করার কোনো অধিকার নেই। | বন্ধকদাতা খেলাপি হলে বন্ধকগ্রহীতা পণ্য বিক্রি করতে পারেন (নোটিশ দেওয়ার পর)। |
| **প্রতিদান** | প্রতিদান জড়িত থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। | সর্বদা একটি ঋণ বা বাধ্যবাধকতার সাথে যুক্ত। |

| | | |
|---|---|---|
| **মালিকানা** | গচ্ছিতকারীর কাছে থাকে। | বন্ধকদাতার কাছে থাকে। |
| **চুক্তি আইনের ধারাসমূহ** | ধারা ১৪৮–১৭১। | ধারা ১৭২–১৭৯। |

**বন্ধক চুক্তির সংজ্ঞা (Definition of Contract of Pledge)**

বন্ধক চুক্তি (contract of pledge) হলো গচ্ছিত রাখার একটি বিশেষ রূপ যেখানে এক পক্ষ (যাকে pawnor বা বন্ধকদাতা বলা হয়) ঋণ পরিশোধ বা বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য জামানত হিসেবে অন্য পক্ষের (যাকে pawnee বা বন্ধকগ্রহীতা বলা হয়) কাছে পণ্য অর্পণ করে। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৭২** অনুযায়ী, পণ্যের দখল সাময়িকভাবে বন্ধকগ্রহীতার কাছে হস্তান্তরিত হয়, অন্যদিকে মালিকানা বন্ধকদাতার কাছেই থাকে। বন্ধকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো জামানত (collateral) প্রদান করা, যাতে পাওনাদারের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।

**বন্ধকগ্রহীতার অধিকার এবং দায়িত্বসমূহ (Rights and Duties of the Pawnee)**

বন্ধক রাখা পণ্যের যুক্তিসঙ্গত যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব বন্ধকগ্রহীতার রয়েছে। যদি বন্ধকগ্রহীতা যথাযথ যত্ন নিতে ব্যর্থ হয় এবং অবহেলার কারণে পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সেই ক্ষতির জন্য তাকে দায়ী করা যেতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে বন্ধকদাতা ঋণ বা বাধ্যবাধকতা পূরণে খেলাপি হয়, সেখানে বন্ধকগ্রহীতার বন্ধক রাখা পণ্য বিক্রি করার আইনি অধিকার থাকে, তবে এই অধিকার নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ এবং সাধারণত বন্ধকদাতাকে উপযুক্ত নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। একবার ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলে, বন্ধকগ্রহীতাকে অবশ্যই পণ্যগুলো সম্মত অবস্থায় ফেরত দিতে হবে।

**বৈধ বন্ধকের অপরিহার্য উপাদানসমূহ (Essential Elements of a Valid Pledge)**

একটি বন্ধককে বৈধ হওয়ার জন্য কয়েকটি মূল উপাদান পূরণ করতে হবে:

I. **পণ্য অর্পণ বা সরবরাহ (Delivery of Goods):** পণ্যগুলো অবশ্যই শারীরিকভাবে বা গঠনমূলকভাবে (constructively) বন্ধকগ্রহীতার নিকট অর্পণ করতে হবে, যার মাধ্যমে দখল হস্তান্তরিত হবে কিন্তু মালিকানা নয়।

II. **জামানতের উদ্দেশ্য (Purpose of Security):** পণ্যগুলো অবশ্যই একটি বিদ্যমান বা ভবিষ্যতের ঋণ বা বাধ্যবাধকতা সুরক্ষিত করার জন্য জামানত হিসেবে বন্ধক রাখতে হবে।

III. **সম্মতির শর্তাবলি (Agreement Terms):** বন্ধকটি অবশ্যই পক্ষগুলোর মধ্যে সম্মত চুক্তিগত শর্তাবলি অনুযায়ী হতে হবে।

IV. **ফেরত দেওয়ার শর্ত (Return Condition):** ঋণ পরিশোধ বা বাধ্যবাধকতা পূরণের পর, পণ্যগুলো অবশ্যই বন্ধকদাতাকে ফেরত দিতে হবে।

V. **চুক্তিগত বৈধতা (Contractual Validity):** বন্ধককে অবশ্যই পারস্পরিক সম্মতি, বৈধ প্রতিদান এবং আইনি উদ্দেশ্যসহ একটি বৈধ চুক্তির সকল উপাদান পূরণ করতে হবে।

**ভুলকারী বা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে গচ্ছিতকারী বা গচ্ছিতগ্রহীতার আইনি ব্যবস্থা (Legal Actions by Bailor or Bailee Against Wrongdoers)**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৮০**-এর অধীনে, গচ্ছিতকারী (মালিক) এবং গচ্ছিতগ্রহীতা (হেফাজতকারী) উভয়েরই তৃতীয় কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার রয়েছে যারা পণ্যের সাথে বেআইনিভাবে হস্তক্ষেপ করে, যেমন সেগুলোর ক্ষতি সাধন করে বা গচ্ছিতগ্রহীতাকে দখলচ্যুত করে। এই আইনি অধিকার গচ্ছিতগ্রহীতাকে সেই একই প্রতিকার চাওয়ার অনুমতি দেয় যা মালিক নিজে পেতেন যদি পণ্যগুলো তার দখলে থাকত। এ ধরনের ক্ষতির জন্য যখন ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করা হয়, তখন **ধারা ১৮১** বিধান দেয় যে, আদায়কৃত অর্থ গচ্ছিতকারী এবং গচ্ছিতগ্রহীতার মধ্যে তাদের নিজ নিজ স্বার্থের অনুপাতে ভাগ করে নিতে হবে; গচ্ছিতকারী সাধারণত পণ্যের মূল্য পান, অন্যদিকে গচ্ছিতগ্রহীতাকে তার দখল বা নির্দিষ্ট স্বার্থ হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**১. ক) গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রে সাধারণ এবং বিশেষ পূর্বসত্ত্ব বা লিয়েন (general and particular lien) বর্ণনা করুন। খ) X তার আলুগুলো Y-এর বাড়িতে রেখে বিদেশে যায়। আলুগুলো পঁচে যাওয়ার অবস্থায় দেখে Y সেগুলো কোল্ড স্টোরেজে (Cold Storage) রাখে। Y, X-এর কাছে তার ব্যয়িত খরচ দাবি করে কিন্তু X তা দিতে অস্বীকার করে। Y আপনার পরামর্শ চাইছে। [১৩শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

**ক) গচ্ছিতগ্রহীতার বিশেষ এবং সাধারণ লিয়েন বা পূর্বসত্ত্বের অধিকার (Bailee's Right of Particular and General Lien):**

**বিশেষ লিয়েন (Particular Lien):**

বিশেষ লিয়েন হলো গচ্ছিতগ্রহীতার একটি অধিকার যা দ্বারা সে গচ্ছিত পণ্যগুলো তার কাছে ততক্ষণ আটকে রাখতে পারে যতক্ষণ না ওই পণ্যগুলোর ওপর প্রদত্ত সেবার জন্য পারিশ্রমিক বা অর্থ পরিশোধ করা হয়। এটি চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৭০** দ্বারা পরিচালিত হয়।

**শর্তাবলি:**

- প্রদত্ত সেবাটি অবশ্যই নির্দিষ্ট গচ্ছিত পণ্যটির সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।
- শ্রম বা দক্ষতা প্রয়োগ করতে হবে।
- পারিশ্রমিক পাওনা হয়েছে কিন্তু অপরিশোধিত রয়েছে।
- এমন কোনো চুক্তির অস্তিত্ব নেই যা এই অধিকারকে অস্বীকার করে।
- গচ্ছিতগ্রহীতার অবশ্যই পণ্যের দখল থাকতে হবে।

  *উদাহরণ: একজন মেকানিক তার মেরামত করা নির্দিষ্ট গাড়িটি অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আটকে রাখতে পারে, কিন্তু ওই একই ঋণের জন্য সে অন্য কোনো গাড়ি আটকে রাখতে পারবে না।*

**সাধারণ লিয়েন (General Lien):**

সাধারণ লিয়েন আরও বিস্তৃত এবং **ধারা ১৭১** অনুযায়ী ব্যাংকার, আইনজীবী, ঘাট-মালিক , এবং ফ্যাক্টরদের মতো নির্দিষ্ট কিছু গচ্ছিতগ্রহীতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি গচ্ছিতকারীর কাছ থেকে পাওনা যেকোনো বকেয়ার জন্য গচ্ছিতগ্রহীতার দখলে থাকা যেকোনো পণ্য আটকে রাখার অনুমতি দেয়, ওই পণ্যগুলোর সাথে বকেয়ার কোনো সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক।

**শর্তাবলি:**

- কেবল নির্দিষ্ট কিছু গচ্ছিতগ্রহীতার জন্য প্রযোজ্য।
- এমন কোনো চুক্তি নেই যা লিয়েনকে বাতিল করে।
- সাধারণ বকেয়া পাওনার জামানত হিসেবে পণ্য আটকে রাখা হয়।

  *উদাহরণ: একজন গ্রাহক তার সমস্ত বকেয়া পরিশোধ না করা পর্যন্ত একটি ব্যাংক তার কাছে থাকা ওই গ্রাহকের সকল সিকিউরিটি বা জামানত আটকে রাখতে পারে, এমনকি যদি ওই সিকিউরিটিগুলোর সাথে বকেয়া ঋণের কোনো সম্পর্ক না থাকে তবুও।*

**বিচারিক ব্যাখ্যা (Judicial Interpretation):**

**সোনালী ব্যাংক বনাম বেঙ্গল লাইনার লিমিটেড** মামলায় আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে অর্থকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে যার ওপর লিয়েন প্রয়োগ করা যায়। একজন ব্যাংকারের তার দখলে থাকা সমস্ত সিকিউরিটির ওপর যেকোনো সাধারণ বকেয়ার জন্য লিয়েনের অধিকার রয়েছে, যদি না তা স্পষ্টভাবে মওকুফ (waived) করা হয়।

**খ) ঘটনা: Y কর্তৃক কোল্ড স্টোরেজে রাখা X-এর আলু**

**আইনি সমস্যা (Legal Issue):**

Y কি X-এর কাছ থেকে কোল্ড স্টোরেজের খরচের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে?

**আইনি অবস্থান (Legal Position):**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৫৮** অনুযায়ী, কোনো মূল্যযুক্ত বা পারিশ্রমিকবিহীন গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রে, যেখানে গচ্ছিতগ্রহীতা তার সেবার জন্য কোনো পারিশ্রমিকের প্রত্যাশা না করেই পণ্যের দখল নেয়, সেখানে গচ্ছিতগ্রহীতা পণ্য সংরক্ষণের জন্য হওয়া প্রয়োজনীয় খরচ আদায় করার অধিকারী। এর অর্থ হলো, এমনকি গচ্ছিতগ্রহীতা নিরাপদ হেফাজতের জন্য কোনো পারিশ্রমিক না পেলেও, পণ্য রক্ষা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয়ভাবে হওয়া যেকোনো খরচ গচ্ছিতকারীকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এই বিধানটি নিশ্চিত করে যে গচ্ছিতগ্রহীতাকে অযৌক্তিকভাবে এমন খরচের বোঝায় ফেলা হবে না যা পণ্যের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব পালন করার সময় উদ্ভূত হয়।

**প্রয়োগ (Application):**

বর্তমান ক্ষেত্রে, গচ্ছিতগ্রহীতা হিসেবে কাজ করার সময় Y দেখতে পায় যে তার হেফাজতে রাখা আলুগুলো পচতে শুরু করেছে। আরও ক্ষতি রোধ করার জন্য, Y আলুগুলো কোল্ড স্টোরেজে রাখার যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নেয় এবং এর জন্য তার খরচ হয়। এই কাজটি প্রয়োজনীয় ছিল এবং পণ্যের অবস্থা সংরক্ষণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ছিল। যেহেতু Y হেফাজতের জন্য কোনো পারিশ্রমিক পায়নি কিন্তু আলু রক্ষা করার জন্য কাজ করেছে, তাই **ধারা ১৫৮** প্রযোজ্য হয়, যা Y-কে গচ্ছিতকারী X-এর কাছ থেকে খরচ আদায় করার অধিকার দেয়। সুতরাং, আলু সংরক্ষণের জন্য হওয়া কোল্ড স্টোরেজের খরচ Y-কে পরিশোধ করতে X আইনত বাধ্য।

**উপসংহার (Conclusion):**

**ধারা ১৫৮**-এর অধীনে কোল্ড স্টোরেজের খরচের জন্য অর্থ ফেরত দাবি করার অধিকার Y-এর রয়েছে। আলু সংরক্ষণের জন্য ব্যয়িত অর্থ Y-কে পরিশোধ করতে X আইনত বাধ্য।

---

**৩. 'গচ্ছিতকারী' (bailor) এবং 'গচ্ছিতগ্রহীতা' (bailee) শব্দগুলোর সংজ্ঞা দিন। "গচ্ছিতকারী গচ্ছিত পণ্যের ত্রুটি গচ্ছিতগ্রহীতার নিকট প্রকাশ করতে বাধ্য।" ব্যাখ্যা করুন। [৭ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**গচ্ছিতকারী এবং গচ্ছিতগ্রহীতার সংজ্ঞা:**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৪৮** অনুযায়ী, গচ্ছিত রাখা (bailment) হলো কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে পণ্য অর্পণ করা, এই চুক্তির ভিত্তিতে যে উদ্দেশ্যটি পূরণ হওয়ার পর পণ্যগুলো ফেরত দেওয়া হবে অথবা গচ্ছিতকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তি করা হবে। যে ব্যক্তি পণ্য অর্পণ করেন তাকে গচ্ছিতকারী (bailor) বলা হয়, এবং যে ব্যক্তি পণ্য গ্রহণ করেন তাকে গচ্ছিতগ্রহীতা (bailee) বলা হয়।

**গচ্ছিতকারীর ত্রুটি প্রকাশ করার দায়িত্ব (Duty of the Bailor to Disclose Faults):**

চুক্তি আইনের **ধারা ১৫০** গচ্ছিতগ্রহীতার কাছে গচ্ছিত পণ্যের যেকোনো ত্রুটি বা খুঁত প্রকাশ করার জন্য গচ্ছিতকারীর ওপর একটি দায়িত্ব আরোপ করে। এই দায়িত্ব গচ্ছিত রাখার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়:

- **পারিশ্রমিকবিহীন গচ্ছিতকারী (Gratuitous Bailor):** একজন পারিশ্রমিকবিহীন গচ্ছিতকারীকে (যিনি কোনো পারিশ্রমিক বা মূল্য নেন না) অবশ্যই এমন সমস্ত জানা ত্রুটি প্রকাশ করতে হবে যা পণ্যের ব্যবহারে বস্তুগতভাবে হস্তক্ষেপ করে বা অস্বাভাবিক ঝুঁকি তৈরি করে। যদি গচ্ছিতকারী এই ধরনের ত্রুটি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন, তবে সেই ত্রুটিগুলোর কারণে হওয়া ক্ষতির জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। তবে, পারিশ্রমিকবিহীন গচ্ছিতকারী সেইসব ত্রুটির জন্য দায়ী নন যা সম্পর্কে তিনি অবগত নন। *উদাহরণ: গচ্ছিতগ্রহীতাকে সতর্ক না করে একটি বদমেজাজি বা হিংস্র ঘোড়া ধার দেওয়া, যার ফলে আঘাতপ্রাপ্তি ঘটে।*
- **পারিশ্রমিকযুক্ত গচ্ছিতকারী (Bailor for Reward):** একজন পারিশ্রমিকযুক্ত গচ্ছিতকারী (যিনি গচ্ছিত রাখার জন্য অর্থ গ্রহণ করেন) সমস্ত ত্রুটির জন্য দায়ী, তা সে ত্রুটিগুলো তার জানা থাকুক বা না থাকুক। অজ্ঞতা এক্ষেত্রে কোনো প্রতিরক্ষার অজুহাত নয়। *উদাহরণ: একটি অনিরাপদ গাড়ি ভাড়া দেওয়া এবং এর ত্রুটির কারণে হওয়া আঘাতের জন্য দায়ী হওয়া।*

**বিপজ্জনক পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব (Special Duty for Dangerous Goods):**

পণ্যগুলো যদি বিপজ্জনক হয়, তবে গচ্ছিতকারীকে অবশ্যই পণ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে গচ্ছিতগ্রহীতাকে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে। এই ধরনের বিপদের কথা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে তা থেকে উদ্ভূত সমস্ত ক্ষতির জন্য গচ্ছিতকারী দায়ী হবেন।

*উদাহরণ: 'গ্রেট নর্দান রেলওয়ে বনাম এল.ই.পি. ট্রান্সপোর্ট লিমিটেড' (Great Northern Rly. vs. L.E.P. Transport Ltd.) মামলায়, বিস্ফোরক সম্পর্কে সতর্ক করতে ব্যর্থ হওয়ায় একটি বিস্ফোরণের কারণে হওয়া ক্ষতির জন্য গচ্ছিতকারীকে দায়ী করা হয়েছিল।*

---

**৪. গচ্ছিতগ্রহীতার অধিকার এবং দায়িত্বগুলো কী কী? কী কী শর্তে একটি গচ্ছিত রাখার চুক্তির অবসান ঘটতে পারে? [৭ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**গচ্ছিতগ্রহীতার অধিকার এবং দায়িত্বসমূহ:**

**গচ্ছিতগ্রহীতার দায়িত্বসমূহ (Duties of the Bailee):**

গচ্ছিতগ্রহীতাকে পণ্যের যুক্তিসঙ্গত যত্ন নিতে হবে ঠিক যেমনটা একজন দূরদর্শী ব্যক্তি তার নিজের সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিতেন (**ধারা ১৫১**)। গচ্ছিতগ্রহীতা কোনো বিমাকারী নন তবে অবহেলা বা বিশেষ চুক্তির লঙ্ঘনের জন্য দায়ী থাকবেন (**ধারা ১৫২**)। গচ্ছিতগ্রহীতাকে অবশ্যই পণ্যগুলো কেবল সম্মত উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করতে হবে; অননুমোদিত ব্যবহারের কারণে তাকে ক্ষতির জন্য দায়ী করা যেতে পারে এবং এর ফলে গচ্ছিত রাখার চুক্তি বাতিল হতে পারে (**ধারা ১৫৩-১৫৪**)। সে গচ্ছিতকারীর সম্মতি ছাড়া তার পণ্যের সাথে গচ্ছিতকারীর পণ্য মিশ্রিত করতে পারবে না; সম্মতি ছাড়া মিশ্রিত করলে, গচ্ছিতগ্রহীতাকে আলাদা করার খরচ বহন করতে হবে বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (**ধারা ১৫৫-১৫৭**)। উদ্দেশ্য পূরণ বা চুক্তির অবসানের পর, গচ্ছিতগ্রহীতাকে অবশ্যই পণ্যগুলো যথাযথ অবস্থায় ফেরত দিতে হবে (**ধারা ১৬০-১৬১**)। পণ্য থেকে হওয়া যেকোনো স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা লাভ গচ্ছিতকারীর প্রাপ্য (**ধারা ১৬৩**)। গচ্ছিতগ্রহীতা তার অধীনস্থ কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রের আওতার মধ্যে করা অবহেলার জন্যও দায়ী থাকবেন।

**গচ্ছিতগ্রহীতার অধিকারসমূহ (Rights of the Bailee):**

গচ্ছিতগ্রহীতার একটি বিশেষ লিয়েনের অধিকার (particular lien) রয়েছে, যা তাকে নির্দিষ্ট গচ্ছিত পণ্যগুলোর ওপর সেবার জন্য পারিশ্রমিক না পাওয়া পর্যন্ত সেগুলো আটকে রাখার অনুমতি দেয় (**ধারা ১৭০**)। নির্দিষ্ট কিছু গচ্ছিতগ্রহীতার (যেমন, ব্যাংকার) সাধারণ লিয়েনের অধিকার (general lien) রয়েছে, যা যেকোনো বকেয়া পাওনার জন্য যেকোনো পণ্য আটকে রাখতে সক্ষম করে (**ধারা ১৭১**)। গচ্ছিতগ্রহীতা একাধিক যৌথ গচ্ছিতকারীর যেকোনো একজনের কাছে পণ্য ফেরত দিতে পারেন (**ধারা ১৬৫**) অথবা প্রকৃত মালিকের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই স্বত্বহীন গচ্ছিতকারীকে পণ্য ফেরত দিতে পারেন (**ধারা ১৬৬**)। গচ্ছিতকারী পণ্যের ত্রুটি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে গচ্ছিতগ্রহীতা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন (**ধারা ১৫০**) এবং পণ্য সংরক্ষণের জন্য হওয়া প্রয়োজনীয় খরচ আদায় করতে পারেন (**ধারা ১৫৮**)। গচ্ছিতকারীর পণ্য গচ্ছিত রাখার কোনো অধিকার না থাকলে গচ্ছিতগ্রহীতা ক্ষতিপূরণের অধিকারী (**ধারা ১৬৪**) এবং পণ্য সময়মতো সংগ্রহ করা না হলে নিরাপদ হেফাজতের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

**গচ্ছিত রাখার চুক্তির অবসান (Termination of Bailment Contract):**

নিম্নোক্ত শর্তগুলোতে একটি গচ্ছিত রাখার চুক্তির অবসান ঘটতে পারে:

i. **নির্দিষ্ট মেয়াদের অবসান:** যখন সম্মত সময় শেষ হয়।

ii. **উদ্দেশ্য পূরণ:** গচ্ছিত রাখার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার পর।

iii. **শর্ত লঙ্ঘন:** গচ্ছিতগ্রহীতা যদি গচ্ছিত রাখার শর্তাবলির পরিপন্থী কাজ করে তবে গচ্ছিতকারী চুক্তি বাতিল করতে পারেন।

iv. **বিনা মূল্যে গচ্ছিত রাখা (Gratuitous Bailment):** গচ্ছিতকারী যেকোনো সময় চুক্তি বাতিল করতে পারেন, তবে গচ্ছিতগ্রহীতার প্রাপ্ত সুবিধার চেয়ে তার ক্ষতি বেশি হলে অবশ্যই তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (**ধারা ১৫৯**)।

v. **মৃত্যু:** কোনো বিনা মূল্যে গচ্ছিত রাখার চুক্তি যেকোনো এক পক্ষের মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় (**ধারা ১৬২**)।

---

**৫. একটি চুক্তির অধীনে, X তার একটি গরু যত্ন নেওয়ার জন্য Y-এর জিম্মায় রেখে যায়। গরুটি একটি বাছুরের জন্ম দেয়। একটি সম্ভাব্য বৃদ্ধি বা লাভের বিষয়ে, চুক্তিতে কোনো উল্লেখ ছিল না। Y কি X-কে গরুর পাশাপাশি বাছুরটিও ফেরত দিতে বাধ্য? আইনি বিধান উল্লেখপূর্বক উত্তর দিন। [৭ম বিজেএস]**

**উত্তর:**

**গরু এবং বাছুর গচ্ছিত রাখা: আইনি অবস্থান এবং প্রয়োগ**

প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, X তার একটি গরু যত্ন নেওয়ার জন্য Y-এর জিম্মায় রেখে গেছে, এবং এই সময়ের মধ্যে গরুটি একটি বাছুরের জন্ম দেয়। যদিও X এবং Y-এর মধ্যকার চুক্তিতে বাছুর বা গরু থেকে প্রাপ্ত কোনো বৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষভাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি, তবে আইন এই বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৬৩** অনুযায়ী, বিপরীত কোনো সুস্পষ্ট সম্মতি না থাকলে, গচ্ছিতগ্রহীতা (Y) গচ্ছিতকারীকে (X) কেবল মূল পণ্যই নয়, গচ্ছিত রাখার মেয়াদের মধ্যে ওই পণ্য থেকে উদ্ভূত কোনো স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা লাভও অর্পণ করতে বাধ্য। এর অর্থ হলো, যখন গচ্ছিত রাখার অবসান ঘটবে তখন Y-কে অবশ্যই গরু এবং বাছুর উভয়ই X-এর কাছে ফেরত দিতে হবে।

এই আইনি বিধানটি গচ্ছিতকারীর স্বার্থ রক্ষা করে, এটা নিশ্চিত করে যে গচ্ছিত পণ্য থেকে যেকোনো স্বাভাবিক বৃদ্ধি, যেমন বংশধর বা অন্যান্য লাভ, বিপরীত কোনো সুস্পষ্ট সম্মতি না থাকলে তা গচ্ছিতকারীরই প্রাপ্য হবে। অতএব, Y বাছুরটি নিজের কাছে রাখতে পারবে না এবং গরুর সাথে সেটিও অবশ্যই X-এর কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

# অধ্যায় ১১: এজেন্সি বা প্রতিনিধিত্ব (Agency)

**চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর অধীনে এজেন্সি: একটি ওভারভিউ**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এ সংজ্ঞায়িত 'এজেন্সি' (Agency) বা প্রতিনিধিত্ব হলো এমন একটি আইনি সম্পর্ক যেখানে এক ব্যক্তি (এজেন্ট/agent বা প্রতিনিধি) তৃতীয় পক্ষের সাথে লেনদেনে অন্য ব্যক্তির (প্রিন্সিপাল/principal বা মালিক) পক্ষে কাজ করার ক্ষমতা পান। এই ধারণাটি বাণিজ্য এবং আইনি চর্চায় অপরিহার্য, যা লেনদেন, পেশাদার সেবা এবং প্রতিনিধিত্বকে সক্ষম করে। এই সম্পর্কটি আইনের দশম অধ্যায় (ধারা ১৮২–২৩৮) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা এজেন্সির সৃষ্টি, পরিধি, দায়িত্ব, অধিকার এবং অবসান (termination) সম্পর্কে রূপরেখা দেয়। **ধারা ১৮২** 'এজেন্ট'-কে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে যিনি তৃতীয় পক্ষের সাথে লেনদেনে কোনো কাজ সম্পাদন বা অন্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিযুক্ত হন, অন্যদিকে 'প্রিন্সিপাল' হলেন সেই ব্যক্তি যার প্রতিনিধিত্ব করা হয়। একটি এজেন্সি প্রকাশ্য চুক্তি (express agreement), নিহিত আচরণ (implied conduct) বা প্রয়োজনীয়তার (necessity) মাধ্যমে তৈরি হতে পারে এবং নিয়োগের পদ্ধতি কর্তৃপক্ষের পরিধি নির্ধারণ করে। প্রিন্সিপাল সাধারণত এজেন্টের এখতিয়ারের মধ্যে করা কাজগুলোর জন্য বাধ্য থাকেন, তবে এজেন্ট যদি তার এখতিয়ারের বাইরে যান বা দায়িত্ব লঙ্ঘন করেন, তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হতে পারেন।

অধ্যায়টি নিম্নরূপভাবে গঠিত:

- **ধারা ১৮২–১৮৯:** এজেন্টদের নিয়োগ এবং ক্ষমতা।
- **ধারা ১৯০–১৯৫:** সাব-এজেন্ট (Sub-agents)।
- **ধারা ১৯৬–২০০:** কাজ অনুমোদন বা সমর্থন (Ratification of acts)।
- **ধারা ২০১–২১০:** ক্ষমতা প্রত্যাহার (Revocation of authority)।
- **ধারা ২১১–২২১:** প্রিন্সিপালের প্রতি এজেন্টের দায়িত্ব।
- **ধারা ২২২–২২৫:** এজেন্টের প্রতি প্রিন্সিপালের দায়িত্ব।
- **ধারা ২২৬–২৩৮:** তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তিতে এজেন্সির প্রভাব।

**এজেন্টদের প্রকারভেদ (Types of Agents)**

এজেন্সি আইনে, এজেন্টদের ক্ষমতা, কার্যাবলি এবং প্রিন্সিপাল কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বের পরিধির ওপর ভিত্তি করে পার্থক্য করা হয়। চুক্তি আইন, ১৮৭২ বিভিন্ন ক্যাটাগরিকে স্বীকৃতি দেয়, যার প্রতিটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

I. **বিশেষ এজেন্ট (Special Agent):** কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা লেনদেনের জন্য নিযুক্ত হন; ক্ষমতা কঠোরভাবে সেই কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। নির্দেশনার (mandate) বাইরের কোনো কাজ প্রিন্সিপালকে বাধ্য করে না।

II. **সাধারণ এজেন্ট (General Agent):** কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সম্পর্কিত সকল কাজ পরিচালনার ক্ষমতা পান; সেই পরিধির মধ্যে সাধারণ ব্যবসায়িক লেনদেনে প্রিন্সিপালকে বাধ্য করেন।

III. **সাব-এজেন্ট (Sub-Agent):** দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য একজন এজেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হন, যা কেবল প্রিন্সিপালের সম্মতিতে বা প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে অনুমোদিত, *'delegatus non potest delegare'* (ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাধারণত ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না) নিয়ম অনুসরণ করে।

IV. **ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগারে (Delegatus non Potest Delegare):** এই নীতির অর্থ হলো একজন এজেন্ট তার ক্ষমতা অন্য কাউকে অর্পণ করতে পারেন না, যদি না স্পষ্টভাবে অনুমতি দেওয়া হয় বা প্রয়োজনীয়তার কারণে বাধ্য হন।

V. **সাব-এজেন্ট বনাম বিকল্প এজেন্ট (Sub-Agent vs. Substituted Agent):** একজন সাব-এজেন্ট মূল এজেন্টের অধীনে কাজ করেন, অন্যদিকে একজন বিকল্প এজেন্ট (substituted agent) সরাসরি প্রিন্সিপালের পক্ষে কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন।

VI. **সহ-এজেন্ট (Co-Agent):** কোনো বিষয়ে একত্রে কাজ করার জন্য প্রিন্সিপাল কর্তৃক যৌথভাবে নিযুক্ত দুই বা ততোধিক এজেন্ট।

VII. **ফ্যাক্টর (Factor):** বিক্রয়ের জন্য পণ্যের দখল অর্পিত একজন এজেন্ট, যার প্রায়শই মূল্য নির্ধারণ এবং ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা থাকে।

VIII. **ব্রোকার (Broker):** একজন মধ্যস্থতাকারী যিনি ক্রয় বা বিক্রয়ের চুক্তির ব্যবস্থা করেন কিন্তু পণ্যের দখল পান না।

IX. **নিলামকারী (Auctioneer):** নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে প্রিন্সিপালের পক্ষে পণ্য বিক্রি করেন।

X. **কমিশন এজেন্ট (Commission Agent):** কমিশনের বিনিময়ে প্রিন্সিপালের পক্ষে পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করেন, যার লক্ষ্য থাকে সর্বোত্তম শর্তাবলি নিশ্চিত করা।

XI. **ডেল ক্রেডেরে এজেন্ট (Del Credere Agent):** একজন কমিশন এজেন্ট যিনি প্রিন্সিপালের কাছে ক্রেতার মূল্য পরিশোধের গ্যারান্টি দেন, খেলাপি হওয়ার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা গ্রহণ করেন।

XII. **পাক্কা আদাতিয়া (Pucca Adatia):** পণ্যের ওপর মালিকানাধীন অধিকার রাখেন এবং এজেন্ট হিসেবে কাজ করার সময় নিজেদের পণ্য বিক্রি করে লাভ করতে পারেন।

**এজেন্সি সৃষ্টি (Creation of Agency)**

একটি এজেন্সি সম্পর্ক প্রকাশ্যভাবে বা নিহিতভাবে গঠিত হতে পারে এবং অন্যান্য সাধারণ চুক্তির বিপরীতে, এর জন্য কোনো প্রতিদানের (consideration) প্রয়োজন হয় না। আইনটি এস্টোপেল (estoppel), প্রয়োজনীয়তা (necessity) বা অনুমোদনের (ratification) মাধ্যমে এজেন্সি সৃষ্টিকেও স্বীকৃতি দেয়, যা কাঠামোগত এবং অপ্রত্যাশিত উভয় পরিস্থিতিতে নমনীয়তা প্রদান করে।

১. **প্রকাশ্য এজেন্সি (Express Agency):** তখন উদ্ভূত হয় যখন প্রিন্সিপাল মৌখিক বা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে এজেন্টকে স্পষ্টভাবে নিয়োগ করেন। একটি সাধারণ উদাহরণ হলো 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' (power of attorney), যা সাধারণ (general - ব্যাপক ক্ষমতা) বা বিশেষ (special - নির্দিষ্ট কাজের জন্য ক্ষমতা) হতে পারে।

২. **নিহিত এজেন্সি (Implied Agency):** আচরণ, সম্পর্ক বা পরিস্থিতির মাধ্যমে সৃষ্ট হয় যা একটি এজেন্সি গঠনের অভিপ্রায় নির্দেশ করে, এমনকি কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি ছাড়াও। এগুলো হতে পারে-

- **এস্টোপেলের মাধ্যমে এজেন্সি (Agency by Estoppel - ধারা ২৩৭):** যখন প্রিন্সিপালের আচরণের কারণে কোনো তৃতীয় পক্ষ বিশ্বাস করে যে একজন এজেন্টের ক্ষমতা রয়েছে, তখন প্রিন্সিপাল পরে এজেন্সির বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেন না যদি তৃতীয় পক্ষ সেই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে কাজ করে থাকে।
- **এজেন্ট হিসেবে স্ত্রী (Wife as Agent):** একটি আইনি অনুমান রয়েছে যে একজন স্ত্রী, যিনি তার স্বামীর সাথে বসবাস করছেন, পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য স্বামীর ঋণ বা ক্রেডিট ব্যবহার করতে পারেন, যদি না স্পষ্ট বিধিনিষেধ বা পর্যাপ্ত বরাদ্দের প্রমাণের দ্বারা তা খণ্ডন (rebut) করা হয়।
- **এজেন্ট হিসেবে অংশীদার (Partners as Agents):** প্রত্যেক অংশীদার (partner) ব্যবসার সাধারণ গতিধারার মধ্যে লেনদেনে ফার্মকে (firm) বাধ্য করতে পারেন।
- **প্রয়োজনীয়তার এজেন্সি (Agency of Necessity - ধারা ১৮৮–১৮৯):** পূর্ব নির্দেশনা ছাড়াই প্রিন্সিপালের স্বার্থ রক্ষার জন্য জরুরি পরিস্থিতিতে ক্ষমতার উদ্ভব হয়—যেমন প্রিন্সিপাল যখন অনুপস্থিত থাকেন তখন পরিবহনাধীন পচনশীল পণ্য রক্ষা করা। পারিবারিক আইনে, একজন পরিত্যক্ত স্ত্রী প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য তার স্বামীর ক্রেডিট ব্যবহার করতে পারেন।

  ৩. **অনুমোদনের মাধ্যমে এজেন্সি (Agency by Ratification):** তখন ঘটে যখন কোনো ব্যক্তি ক্ষমতা ছাড়া বা ক্ষমতার বাইরে কাজ করেন, এবং প্রিন্সিপাল পরে সেই কাজটি অনুমোদন (approve) করেন। অনুমোদন অতীত থেকে কার্যকর হয় (retrospectively), এটিকে এমনভাবে বৈধ করে তোলে যেন শুরুতেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে (প্রকাশ্য চুক্তি, নিহিত আচরণ, এস্টোপেল, প্রয়োজনীয়তা এবং অনুমোদন), চুক্তি আইন, ১৮৭২ ক্ষমতা অর্পণের জন্য একটি নমনীয় কাঠামো প্রদান করে, যা বাণিজ্যিক ও আইনি লেনদেনকে মসৃণ করে।

**এজেন্ট নিয়োগ এবং তার ক্ষমতা (Appointment and Authority of an Agent)**

**ধারা ১৮৩**-এর অধীনে, কেবল এমন ব্যক্তিই বৈধভাবে এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন যিনি সাবালকত্ব অর্জন করেছেন এবং সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী। এর অর্থ হলো প্রিন্সিপালকে অবশ্যই চুক্তি করতে সক্ষম হতে হবে; নাবালক, বিকৃত মস্তিষ্কের ব্যক্তি বা অক্ষম (যেমন, নেশাগ্রস্ত) ব্যক্তিরা বৈধভাবে কোনো এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন না।

**ধারা ১৮৪** অনুযায়ী, একজন এজেন্টের চুক্তি করার যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন নেই। এমনকি একজন নাবালক বা বিকৃত মস্তিষ্কের ব্যক্তিও এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন; তবে, এমন একজন এজেন্ট এজেন্সির সময় সৃষ্ট ক্ষতি বা লোকসানের জন্য প্রিন্সিপালের কাছে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন না। এই বিধানটি এজেন্ট নিয়োগের পরিধি বিস্তৃত করে কিন্তু তাদের দায়বদ্ধতা সীমিত করে।

**ধারা ১৮৬** দুই ধরনের ক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়:

১. **প্রকাশ্য ক্ষমতা (Express Authority)** – প্রিন্সিপাল কর্তৃক মৌখিক বা লিখিতভাবে স্পষ্টভাবে প্রদত্ত।

২. **নিহিত ক্ষমতা (Implied Authority)** – পক্ষগুলোর আচরণ, তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি বা ব্যবসার পরিস্থিতি থেকে অনুমিত।

**ধারা ১৮৮** আরও স্পষ্ট করে যে, কোনো কাজ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন এজেন্ট সেই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনি কাজ করারও ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এটি ব্যবহারিক নমনীয়তা নিশ্চিত করে, এজেন্টদের তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য যুক্তিসঙ্গত ও আইনসম্মত পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দেয়।

**জরুরি ক্ষমতা এবং যোগাযোগের দায়িত্ব (Emergency Authority and Duty to Communicate)**

**ধারা ১৮৯**-এর অধীনে, একজন এজেন্ট প্রিন্সিপালের স্বার্থ রক্ষার জন্য জরুরি পরিস্থিতিতে কাজ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। যখন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের প্রয়োজন হয় এবং নির্দেশনা পাওয়ার সময় থাকে না, তখন এজেন্ট এমন কোনো যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নিতে পারেন যা একজন দূরদর্শী ব্যক্তি অনুরূপ পরিস্থিতিতে নিজের সম্পত্তি বা ব্যবসা রক্ষার জন্য নিতেন। কাজগুলো অবশ্যই প্রয়োজনীয়, আইনসম্মত এবং প্রিন্সিপালের ক্ষতি বা লোকসান রোধ করার উদ্দেশ্যে হতে হবে।

**ধারা ২১৪** এটিকে পরিপূরক করে, যেখানে কোনো অসুবিধা হলে প্রিন্সিপালের সাথে যোগাযোগের সমস্ত যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা করার জন্য এজেন্টের ওপর একটি দায়িত্ব আরোপ করা হয়। এজেন্টকে অবশ্যই নির্দেশনা চাওয়ার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জরুরি পরিস্থিতিতে, যথাযথ সতর্কতা (due diligence) প্রয়োগ করতে হবে। যদি যোগাযোগ সম্ভব হয়, তবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তা করার চেষ্টা করতে হবে। তবে, যখন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ অপরিহার্য এবং প্রিন্সিপালের সাথে যোগাযোগ করা যায় না, তখন এজেন্ট একজন যুক্তিসঙ্গত ও দূরদর্শী ব্যক্তির মতো কাজ করতে পারেন, যা নিশ্চিত করে যে প্রিন্সিপালের স্বার্থ সুরক্ষিত রয়েছে।

**সাব-এজেন্ট (Sub-Agent)**

**ধারা ১৯১** অনুযায়ী, সাব-এজেন্ট হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি এজেন্সির ব্যবসা পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য একজন এজেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং মূল এজেন্টের নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজ করেন। সাব-এজেন্টের অবস্থানকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে:

- **এজেন্টের সাপেক্ষে** – তাৎক্ষণিক নিয়োগকর্তা যিনি তাদের নিয়োগ করেছেন।
- **প্রিন্সিপালের সাপেক্ষে** – চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ যার জন্য ব্যবসাটি পরিচালিত হয়।

**কখন সাব-এজেন্ট নিয়োগ করা যেতে পারে?**

সাধারণত একজন এজেন্ট তার ক্ষমতা অন্য কাউকে অর্পণ করতে পারেন না, যা *delegatus non potest delegare* নীতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সাধারণ নিয়ম হিসেবে, একজন এজেন্ট তার ক্ষমতা অন্য কাউকে অর্পণ করতে পারেন না, কারণ প্রিন্সিপাল এজেন্টের ব্যক্তিগত দক্ষতা, বিচারবোধ এবং বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তাকে নিয়োগ করেন। তবে, নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে সাব-এজেন্ট নিয়োগ করা যেতে পারে যেখানে ক্ষমতা অর্পণ প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত। এই পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. **বাণিজ্যের প্রথা (Trade Customs)** – সেই ব্যবসায় ক্ষমতা অর্পণ প্রথাগত।

২. **কাজের প্রকৃতি (Nature of Work)** – কাজের জটিলতা বা পরিধির কারণে সহায়তার প্রয়োজন।

৩. **প্রিন্সিপালের সম্মতি (Principal's Consent)** – প্রকাশ্য বা নিহিত অনুমোদন দেওয়া হয়।

৪. **মিনিস্ট্রিয়াল কাজ (Ministerial Acts)** – কাজে ব্যক্তিগত দক্ষতা বা বিচারবোধ জড়িত নয়।

৫. **প্রিন্সিপালের জ্ঞান (Knowledge of Principal)** – প্রিন্সিপাল অবগত যে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে।

৬. **জরুরি পরিস্থিতি (Emergencies)** – জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক ক্ষমতা অর্পণের প্রয়োজন হয়।

**যথাযথ বনাম অযথাযথ নিয়োগ (Proper vs Improper Appointment)**

| বিষয় (Aspect) | যথাযথ নিয়োগ (Proper Appointment) | অযথাযথ নিয়োগ (Improper Appointment) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **নিয়োগের ক্ষমতা** | প্রিন্সিপালের প্রকাশ্য বা নিহিত সম্মতিতে করা হয়, অথবা বাণিজ্যের প্রথা, কাজের প্রকৃতি, মিনিস্ট্রিয়াল কাজ, প্রিন্সিপালের জ্ঞান বা জরুরি পরিস্থিতির কারণে অনুমোদিত। | প্রিন্সিপালের সম্মতি ছাড়া এবং স্বীকৃত ব্যতিক্রমগুলোর আওতায় না পড়ে করা হয়। |
| **প্রতিনিধিত্ব** | সাব-এজেন্ট তৃতীয় পক্ষের সাথে লেনদেনে প্রিন্সিপালের প্রতিনিধিত্ব করেন। | সাব-এজেন্ট প্রিন্সিপালের প্রতিনিধিত্ব করেন না; কেবল এজেন্টের পক্ষে কাজ করেন। |
| **প্রিন্সিপালের দায়বদ্ধতা** | সাব-এজেন্টের এখতিয়ারের মধ্যে করা আইনসম্মত কাজের জন্য প্রিন্সিপাল বাধ্য থাকেন। | তৃতীয় পক্ষের প্রতি সাব-এজেন্টের কাজের জন্য প্রিন্সিপাল দায়ী নন। |
| **এজেন্টের দায়বদ্ধতা** | সাব-এজেন্টের আচরণের জন্য এজেন্ট প্রিন্সিপালের কাছে দায়ী থাকেন। | সাব-এজেন্টের কাজের জন্য এজেন্ট প্রিন্সিপাল এবং তৃতীয় পক্ষ উভয়ের কাছে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। |
| **সাব-এজেন্টের দায়বদ্ধতা** | এজেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, এবং প্রিন্সিপালের কাছে কেবল প্রতারণা (fraud) বা চরম অবহেলার (gross negligence) ক্ষেত্রেই জবাবদিহি করতে বাধ্য। | কেবল এজেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, প্রতারণা বা চরম অসদাচরণের ক্ষেত্র ব্যতীত। |
| **চুক্তির সম্পর্ক (Privity of Contract)** | প্রিন্সিপাল এবং সাব-এজেন্টের মধ্যে চুক্তির সম্পর্ক কেবল তখনই বিদ্যমান থাকে যখন প্রতারণা/চরম অবহেলা ঘটে বা যেখানে প্রিন্সিপাল সম্মতি দেন/অনুমোদন করেন। | প্রিন্সিপাল এবং সাব-এজেন্টের মধ্যে কোনো চুক্তির সম্পর্ক নেই, যদি না প্রতারণা বা অনুমোদন ঘটে। |
| **তৃতীয় পক্ষের ওপর প্রভাব** | এখতিয়ারের মধ্যে থাকা সাব-এজেন্টের কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষ প্রিন্সিপালকে দায়ী করতে পারে। | তৃতীয় পক্ষ প্রিন্সিপালকে দায়ী করতে পারে না; কেবল এজেন্টকে দায়ী করা যেতে পারে। |
| **উদাহরণ** | বাণিজ্যের প্রথা অনুযায়ী এবং প্রিন্সিপালের জ্ঞানে শিপিংয়ের ব্যবস্থা একজন সাব-এজেন্টের ওপর অর্পণ করা। | প্রিন্সিপালকে না জানিয়ে বা তার সম্মতি না নিয়ে লেনদেন পরিচালনার জন্য একজন বন্ধুকে নিয়োগ করা। |

**সাব-এজেন্সিতে চুক্তির সম্পর্ক (Privity of Contract in Sub-Agency)**

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, প্রিন্সিপাল এবং একজন সাব-এজেন্টের মধ্যে চুক্তির কোনো সরাসরি সম্পর্ক (privity of contract) থাকে না কারণ সাব-এজেন্ট মূল এজেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তার নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজ করেন। এর অর্থ হলো সাব-এজেন্ট সাধারণত কেবল এজেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, সরাসরি প্রিন্সিপালের কাছে নয়। তবে, সীমিত পরিস্থিতিতে এই সম্পর্ক উদ্ভূত হতে পারে, যেমন যখন প্রিন্সিপাল সাব-এজেন্টের নিয়োগে স্পষ্টভাবে সম্মতি দেন, সাব-এজেন্টের কাজগুলো অনুমোদন (ratify) করেন, অথবা যখন সাব-এজেন্ট প্রতারণা বা চরম অবহেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত হন। এই পরিস্থিতিগুলোতে, প্রিন্সিপাল সাব-এজেন্টকে সরাসরি দায়ী করতে পারেন, এবং সাব-এজেন্টও সরাসরি প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে অধিকার পেতে পারেন।

**ক্ষমতা প্রত্যাহার এবং এজেন্সির অবসান (Revocation of Authority and Termination of Agency)**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর অধীনে একটি এজেন্সির অবসান প্রিন্সিপাল এবং এজেন্টের মধ্যে আইনি সম্পর্কের অবসান ঘটায়, যার ফলে তৃতীয় পক্ষের সাথে লেনদেনে প্রিন্সিপালকে বাধ্য করার জন্য এজেন্টের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। একটি এজেন্সির অবসান বিভিন্ন উপায়ে ঘটতে পারে, যেমন

প্রিন্সিপাল কর্তৃক প্রত্যাহার, এজেন্ট কর্তৃক পদত্যাগ, যে ব্যবসার জন্য এটি তৈরি হয়েছিল তার সমাপ্তি, যেকোনো পক্ষের মানসিক অক্ষমতা, বা প্রিন্সিপালের দেউলিয়াত্ব।

তবে, যেখানে এজেন্সির সাথে স্বার্থ যুক্ত (agency is coupled with interest) থাকে, যার অর্থ হলো বিষয়বস্তুতে এজেন্টের আর্থিক বা মালিকানাধীন স্বার্থ রয়েছে, সেখানে প্রিন্সিপাল ক্ষমতা প্রত্যাহার করতে পারেন না। এজেন্ট কাজ শুরু করার আগে সাধারণত প্রত্যাহার অনুমোদিত, কিন্তু একবার কাজ শুরু হয়ে গেলে, এটি কেবল তখনই ঘটতে পারে যদি কাজটি কোনো ক্ষতি না ঘটিয়ে বাতিল করা সম্ভব হয় (reversible)। এজেন্ট যদি কোনো অপরিবর্তনীয় (irreversible) কাজ আংশিকভাবে সম্পাদন করে থাকেন, তবে প্রত্যাহার নিষিদ্ধ।

প্রিন্সিপাল কর্তৃক প্রত্যাহার এবং এজেন্ট কর্তৃক পদত্যাগ উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তিসঙ্গত পূর্ব নোটিশের প্রয়োজন; অন্যথায়, দোষী পক্ষ ফলস্বরূপ হওয়া ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে দায়ী হতে পারে। অবসান প্রকাশ্য (মৌখিক বা লিখিত) বা নিহিত (আচরণের মাধ্যমে) হতে পারে, তবে সকল ক্ষেত্রেই প্রিন্সিপালকে অবশ্যই তৃতীয় পক্ষকে অবহিত করতে হবে, এটি করতে ব্যর্থ হলে প্রিন্সিপাল এজেন্টের কাজের দ্বারা এমনভাবে বাধ্য হতে পারেন যেন ক্ষমতাটি এখনও বিদ্যমান। প্রিন্সিপালের মৃত্যু বা মানসিক অক্ষমতা এজেন্টের ক্ষমতার অবসান ঘটায়, যদিও এজেন্টকে অবশ্যই বৈধ প্রতিনিধিদের অবহিত না করা পর্যন্ত প্রিন্সিপালের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। মূল এজেন্সির অবসান ঘটলে মূল এজেন্টের অধীনে নিযুক্ত যেকোনো সাব-এজেন্টের ক্ষমতাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়।

**এজেন্টের বিশ্বস্ততামূলক এবং সাধারণ দায়িত্ব (Fiduciary and General Duties of an Agent)**

প্রিন্সিপালের প্রতি এজেন্টের দায়িত্বগুলোকে বিশ্বস্ততামূলক দায়িত্ব (fiduciary duties) এবং সাধারণ দায়িত্বে (general duties) ভাগ করা যায়। বিশ্বস্ততামূলক দায়িত্বের ক্ষেত্রে আনুগত্য, সততা এবং প্রিন্সিপালের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন হয়; এবং সাধারণ দায়িত্বের ক্ষেত্রে অধ্যবসায়, যত্ন এবং নির্দেশাবলী পালনের প্রয়োজন হয়। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২১১–২২১**-এর অধীনে, একজন এজেন্টকে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত দক্ষতার সাথে কাজ সম্পাদন করতে হবে, প্রিন্সিপালের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে, স্বার্থের সংঘাত (conflicts of interest) এড়াতে হবে এবং গোপন মুনাফা অর্জন করা থেকে বিরত থাকতে হবে; যেকোনো অপ্রকাশিত লাভ প্রিন্সিপাল পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

এজেন্টদের অবশ্যই প্রিন্সিপালের পক্ষে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ জমা দিতে হবে, সঠিক হিসাব বজায় রাখতে হবে, অবসানের পর সম্পত্তি বা নথিপত্র ফেরত দিতে হবে এবং অননুমোদিত ক্ষমতা অর্পণ এড়াতে হবে। এই দায়িত্বগুলো লঙ্ঘন করলে এজেন্ট ক্ষতির জন্য দায়ী হতে পারেন। বিপরীতে, প্রিন্সিপালরা প্রদত্ত সেবার জন্য এজেন্টদের পারিশ্রমিক দিতে এবং অনুমোদিত কাজ করার সময় হওয়া দায়বদ্ধতার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।

**এজেন্টের প্রতি প্রিন্সিপালের দায়িত্ব (Principal's Duties to the Agent)**

চুক্তি আইন, ১৮৭২ তাদের এজেন্টের প্রতি প্রিন্সিপালের বেশ কয়েকটি মূল দায়িত্বের রূপরেখা দেয়, যা এজেন্সি সম্পর্কে ন্যায্যতা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

১. **ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব (Duty to Indemnify): ধারা ২২২ এবং ২২৩**-এর অধীনে, প্রিন্সিপালকে অবশ্যই এজেন্টের এখতিয়ারের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত আইনসম্মত কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যার মধ্যে সদ্ভাবে করা কাজের পরিণতিও অন্তর্ভুক্ত যা অনিচ্ছাকৃতভাবে তৃতীয় পক্ষের ক্ষতি করে। এই ক্ষতিপূরণ প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক ক্ষতিগুলো কভার করে কিন্তু পরোক্ষ বা দূরবর্তী পরিণতিগুলো বাদ দেয়।

২. **পারিশ্রমিক এবং খরচ প্রদানের দায়িত্ব (Duty to Pay Remuneration and Expenses): ধারা ২১৭** অনুসারে, প্রিন্সিপাল এজেন্টকে সম্মত পারিশ্রমিক দিতে এবং তার দায়িত্ব পালনের সময় হওয়া যেকোনো বৈধ খরচ বা অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য। এটি নিশ্চিত করে যে এজেন্টকে ন্যায্যভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে এবং আর্থিকভাবে বোঝায় ফেলা হয়নি।

৩. **আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব (Duty to Compensate for Injuries): ধারা ২২৫**-এর অধীনে প্রিন্সিপালের অবহেলা বা দক্ষতার অভাবের কারণে (যেমন ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জাম বা অপর্যাপ্ত নির্দেশনা প্রদান) সৃষ্ট কোনো আঘাত বা ক্ষতির জন্য এজেন্টকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, যা প্রিন্সিপালের আচরণ থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি থেকে এজেন্টকে রক্ষা করে।

৪. **এজেন্টের ভুল উপস্থাপন এবং প্রতারণার জন্য দায়বদ্ধতা (Liability for Agent's Misrepresentations and Fraud): ধারা ২৩৮**-এর অধীনে, প্রিন্সিপাল তার এজেন্টের দ্বারা ব্যবসার সময় তাদের এখতিয়ারের মধ্যে সংঘটিত কোনো ভুল উপস্থাপন বা প্রতারণামূলক কাজের জন্য দায়ী। এটি নিশ্চিত করে যে সদ্ভাবে লেনদেনকারী তৃতীয় পক্ষগুলো সুরক্ষিত থাকে এবং তারা এজেন্টের উপস্থাপনার ওপর নির্ভর করতে পারে।

**তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তিতে এজেন্সির প্রভাব (Effect of Agency on Contracts with Third Parties - ধারা ২২৬–২৩৮)**

একজন এজেন্ট কর্তৃক তাদের এখতিয়ারের মধ্যে করা চুক্তিগুলো প্রিন্সিপালের ওপর এমনভাবে বাধ্যতামূলক হয় যেন প্রিন্সিপাল ব্যক্তিগতভাবে কাজ করেছেন। এখতিয়ারের বাইরের কাজগুলো এজেন্টকে ব্যক্তিগতভাবে বাধ্য করে, অন্যদিকে এজেন্টের কাছে প্রাপ্ত নোটিশ প্রিন্সিপালের কাছে পৌঁছেছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এজেন্টদের সাধারণত কোনো ব্যক্তিগত অধিকার বা বাধ্যবাধকতা থাকে না, তবে ব্যতিক্রম হলো যখন প্রিন্সিপালের পরিচয় প্রকাশ করা হয় না (undisclosed), বিদেশে থাকেন, বা যার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না।

যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ প্রিন্সিপাল সম্পর্কে অবগত না থাকে, তবুও প্রিন্সিপাল চুক্তিটি বলবৎ করতে পারেন, অন্যদিকে তৃতীয় পক্ষ এমনভাবে অধিকার বজায় রাখে যেন তারা এজেন্টের সাথেই লেনদেন করছে। ভুয়া এজেন্টরা সৃষ্ট ক্ষতির জন্য দায়ী থাকে এবং এই ধরনের চুক্তি বলবৎ করতে পারে না। প্রিন্সিপালরাও ক্ষমতা অস্বীকার করা থেকে এস্টপড (estopped/বারিত) হতে পারেন যদি তারা তৃতীয় পক্ষকে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করেন যে এজেন্টের ক্ষমতা ছিল। এজেন্টের দ্বারা প্রতারণা বা ভুল উপস্থাপন কেবল তখনই প্রিন্সিপালকে বাধ্য করে যখন তা এজেন্টের এখতিয়ারের মধ্যে থাকে।

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**২. একজন এজেন্ট এবং একজন প্রিন্সিপালের মধ্যকার সম্পর্ক সম্পর্কে আলোচনা করুন। একজনের অন্যের প্রতি কী কী আইনি দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন? কোন পরিস্থিতিতে একটি এজেন্সির অবসান ঘটে? [৩য় বিজেএস]**

**উত্তর:**

**এজেন্ট এবং প্রিন্সিপালের মধ্যকার সম্পর্ক, দায়িত্বসমূহ এবং এজেন্সির অবসান**

**সম্পর্ক (Relationship):**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৮২**-এর অধীনে, একজন এজেন্ট হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি তৃতীয় পক্ষের সাথে লেনদেনে অন্যের (প্রিন্সিপাল) পক্ষে কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন। এজেন্সি সম্পর্ক এজেন্টকে প্রিন্সিপাল এবং তৃতীয় পক্ষের মধ্যে আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করার অনুমতি দেয়, যা কার্যকরভাবে প্রিন্সিপালের সম্প্রসারণ হিসেবে কাজ করে। এই সম্পর্কটি প্রকৃতিগতভাবে বিশ্বস্ততামূলক (fiduciary), যা আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। **ভাস্কর চক্রবর্তী বনাম রাষ্ট্র (Bhaskar Chakraborty vs. State, 2007, 59 DLR 325)** মামলায় তুলে ধরা হয়েছে যে, বিশ্বস্ততামূলক দায়িত্ব লঙ্ঘন করা অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের (criminal breach of trust - দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা) সমতুল্য হতে পারে।

| **এজেন্টের দায়িত্বসমূহ (Duties of Agent)** | **প্রিন্সিপালের দায়িত্বসমূহ (Duties of Principal)** |
|---|---|
| প্রিন্সিপালের নির্দেশাবলী বা স্বাভাবিক ব্যবসায়িক অনুশীলন অনুসরণ করা; বিচ্যুত হলে ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়া বা লাভের হিসাব দেওয়া। | এজেন্টের এখতিয়ারের মধ্যে সদ্ভাবে করা সমস্ত আইনসম্মত কাজ এবং পদক্ষেপের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া। |
| যুক্তিসঙ্গত দক্ষতা, যত্ন এবং অধ্যবসায়ের সাথে দায়িত্ব পালন করা; অবহেলা, দক্ষতার অভাব বা অসদাচরণের কারণে হওয়া ক্ষতির জন্য দায়ী থাকা। | সম্মত পারিশ্রমিক প্রদান করা এবং এজেন্টের হওয়া যেকোনো বৈধ খরচ পরিশোধ করা। |
| সঠিক হিসাব বজায় রাখা এবং অনুরোধে প্রিন্সিপালকে তা প্রদান করা। | প্রিন্সিপালের অবহেলা বা দক্ষতার অভাবের কারণে সৃষ্ট আঘাত বা ক্ষতির জন্য এজেন্টকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া। |
| কঠিন বা জরুরি পরিস্থিতিতে নির্দেশনা চাওয়া এবং প্রিন্সিপালকে অবহিত রাখা। | এখতিয়ারের মধ্যে সংঘটিত এজেন্টের ভুল উপস্থাপন বা প্রতারণার জন্য দায়ী থাকা। |

| | |
|---|---|
| প্রিন্সিপালের সম্মতি ছাড়া নিজস্ব সুবিধার জন্য লেনদেন বা আত্ম-লেনদেন (self-dealing) এড়ানো; প্রিন্সিপাল যেকোনো অপ্রকাশিত সুবিধা দাবি করতে পারেন। | ন্যায্যতা নিশ্চিত করা এবং এজেন্টের স্বার্থ রক্ষা করা; প্রিন্সিপালের নির্দেশে হলেও এজেন্টের অপরাধমূলক কাজের জন্য দায়ী না হওয়া। |
| অগ্রিম, খরচ এবং পারিশ্রমিক কভার করার জন্য প্রিন্সিপালের পক্ষে প্রাপ্ত তহবিল আটকে রাখা; অবশিষ্ট অর্থ প্রিন্সিপালকে প্রেরণ করা। | এজেন্টের প্রতি আস্থা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখা; এজেন্টের কাজের আইনসম্মত পরিণতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া। |

**এজেন্সির অবসান (Termination of Agency):**

**পক্ষগুলোর কাজের দ্বারা (By Act of Parties):**

- **পারস্পরিক সম্মতি (Mutual Agreement):** পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে যেকোনো সময় এজেন্সির অবসান ঘটতে পারে।
- **প্রিন্সিপাল কর্তৃক প্রত্যাহার (Revocation by Principal):** কাজ সম্পাদন করার পূর্বে ক্ষমতা স্পষ্টভাবে বা নিহিতভাবে প্রত্যাহার করা যেতে পারে; অকাল প্রত্যাহারের জন্য ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হতে পারে (**ধারা ২০৩–২০৭**)।
- **এজেন্ট কর্তৃক পদত্যাগ (Renunciation by Agent):** এজেন্ট যুক্তিসঙ্গত নোটিশ দিয়ে পদত্যাগ করতে পারেন; অকালে পদত্যাগ করলে ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (**ধারা ২০৫–২০৬**)।

**আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে (By Operation of Law):**

- ব্যবসার সমাপ্তি বা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের অবসান (**ধারা ২০১**)।
- প্রিন্সিপাল বা এজেন্টের মৃত্যু বা মানসিক বিকৃতি; এজেন্টকে অবশ্যই প্রিন্সিপালের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে (**ধারা ২০১, ২০৯**)।
- প্রিন্সিপালের দেউলিয়াত্ব; বিষয়বস্তুর ধ্বংস; নিগমিত (incorporated) প্রিন্সিপাল বা এজেন্টের বিলুপ্তি।
- প্রিন্সিপাল এবং এজেন্টের দেশের মধ্যে যুদ্ধ।
- মূল এজেন্টের ক্ষমতার অবসান ঘটলে সাব-এজেন্টের ক্ষমতার অবসান।

---

**১. একজন এজেন্ট এবং একজন প্রিন্সিপালের মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনা করুন। কীভাবে একটি এজেন্সির অবসান ঘটে? [১১শ বিজেএস]**

**উত্তর:** সমাধান: ৩য় বিজেএস, প্রশ্ন ২।

---

**১. (খ) এজেন্ট এবং ভৃত্য (servant), এজেন্ট এবং স্বাধীন ঠিকাদার (independent contractor), এবং সাব-এজেন্ট এবং বিকল্প এজেন্টের (substituted agent) মধ্যে পার্থক্যগুলো ব্যাখ্যা করুন। [১৫শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

| বিষয় (Aspect) | এজেন্ট বনাম ভৃত্য (Agent vs. Servant) | এজেন্ট বনাম স্বাধীন ঠিকাদার (Agent vs. Independent Contractor) | সাব-এজেন্ট বনাম বিকল্প এজেন্ট (Sub-agent vs. Substituted Agent) |
|---|---|---|---|
| **চুক্তি করার ক্ষমতা (Authority to Contract)** | এজেন্ট প্রিন্সিপালের পক্ষে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন; ভৃত্য পারেন না। | এজেন্ট প্রিন্সিপালের পক্ষে কাজ করেন; স্বাধীন ঠিকাদার নিজের পক্ষে কাজ করেন। | সাব-এজেন্ট এজেন্টের ক্ষমতার অধীনে কাজ করেন; বিকল্প এজেন্ট প্রিন্সিপালের ক্ষমতার অধীনে কাজ করেন। |
| **কাজের প্রকৃতি (Nature of Work)** | এজেন্ট প্রিন্সিপালের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ সম্পাদন | এজেন্ট প্রিন্সিপালের নির্দেশনার অধীনে কাজ সম্পাদন করেন; | সাব-এজেন্ট এজেন্টকে সহায়তা করেন; বিকল্প এজেন্ট |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | করেন; ভৃত্য ঘনিষ্ঠভাবে নির্দেশাবলী অনুসরণ করেন। | স্বাধীন ঠিকাদার নিজস্ব বিচারবোধ ব্যবহার করেন। | প্রিন্সিপালের জন্য মূল এজেন্টের স্থলাভিষিক্ত হন। |
| **প্রতিনিধিত্ব (Representation)** | এজেন্ট তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রিন্সিপালের প্রতিনিধিত্ব করেন; ভৃত্য করেন না। | এজেন্টের কাজ প্রিন্সিপালকে আইনিভাবে বাধ্য করে; স্বাধীন ঠিকাদারের কাজ করে না। | সাব-এজেন্ট এজেন্টের কাছে দায়ী; বিকল্প এজেন্ট সরাসরি প্রিন্সিপালের কাছে দায়ী। |
| **নিয়ন্ত্রণ (Control)** | এজেন্টের মাঝারি স্বাধীনতা রয়েছে; ভৃত্য ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকেন। | এজেন্ট প্রিন্সিপাল দ্বারা পরিচালিত হন; স্বাধীন ঠিকাদার স্বাধীন থাকেন। | সাব-এজেন্ট এজেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন; বিকল্প এজেন্ট প্রিন্সিপাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। |
| **আইনি ভিত্তি (Legal Basis)** | চুক্তি আইনের ধারা ১৮২-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত। | এজেন্সি আইন বনাম সেবার জন্য চুক্তি (contract for services) দ্বারা পরিচালিত। | সাব-এজেন্ট: চুক্তি আইনের ধারা ১৯১; বিকল্প এজেন্ট: ধারা ১৯৪। |

---

**৩. এজেন্ট যখন তার ক্ষমতা অতিক্রম করে, যা পৃথকযোগ্য (separable) এবং অপরিথকযোগ্য (inseparable), তখন প্রিন্সিপালের দায়বদ্ধতা আলোচনা করুন। [১২শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

**এজেন্ট ক্ষমতা অতিক্রম করলে প্রিন্সিপালের দায়বদ্ধতা:**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২২৭ এবং ২২৮** একজন প্রিন্সিপালের দায়বদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করে যখন একজন এজেন্ট তার ক্ষমতা অতিক্রম করে। **ধারা ২২৭**-এর অধীনে পৃথকযোগ্য কাজগুলো (Separable acts) তখন ঘটে যখন এজেন্ট তাদের ক্ষমতার বাইরে এমন কাজ সম্পাদন করে যা তাদের ক্ষমতার মধ্যে থাকা কাজগুলো থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা করা যায়। এ ধরনের ক্ষেত্রে, প্রিন্সিপাল লেনদেনের কেবল সেই অংশের জন্যই বাধ্য থাকেন যা এজেন্টের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে এবং অননুমোদিত অংশটি প্রত্যাখ্যান (repudiate) করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন এজেন্টকে ৫০০টি ভেড়া কেনার ক্ষমতা দেওয়া হয় কিন্তু সে ২০০টি মেষশাবকও কেনে, তবে প্রিন্সিপাল কেবল ৫০০টি ভেড়ার জন্যই দায়ী থাকবেন। **ধারা ২২৮**-এর অধীনে আচ্ছাদিত অপরিথকযোগ্য কাজগুলো (Inseparable acts) তখন উদ্ভূত হয় যখন এজেন্টের অননুমোদিত কাজগুলো অনুমোদিত কাজগুলোর সাথে এমনভাবে মিশে থাকে যে তা আলাদা করা যায় না। এখানে, প্রিন্সিপাল লেনদেনের কোনো অংশের জন্যই বাধ্য নন এবং এটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি এজেন্ট একটি একক লেনদেনে ৭০০টি ভেড়া কেনে যখন কেবল ৫০০টি কেনার অনুমতি ছিল, তবে প্রিন্সিপাল পুরো চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। এই বিধানগুলো এজেন্টের ক্ষমতা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার ওপর জোর দেয়, নিশ্চিত করে যে এজেন্টরা তাদের নির্দেশনার মধ্যে কাজ করে এবং চুক্তিতে প্রবেশ করার আগে তৃতীয় পক্ষগুলোকে এজেন্টের ক্ষমতার পরিধি যাচাই করতে গাইড করে।

---

**৪. X একটি জাহাজ এবং কার্গোর মালিক হিসেবে, Y-কে জাহাজের ওপর ৪০০০ টাকার বিমা সংগ্রহের ক্ষমতা দেয়। Y জাহাজের ওপর ৪০০০ টাকার একটি পলিসি এবং কার্গোর ওপর একই পরিমাণের আরেকটি পলিসি সংগ্রহ করে। X কি উভয় পলিসির প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে বাধ্য? [১২শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

**আইনি নীতি:**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২২৭** অনুযায়ী, যদি কোনো এজেন্ট তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি কাজ করে এবং তার ক্ষমতার মধ্যে থাকা অংশটি ক্ষমতার বাইরের অংশ থেকে আলাদা করা যায়, তবে প্রিন্সিপাল কেবল এজেন্টের ক্ষমতার মধ্যে থাকা অংশের জন্যই বাধ্য থাকেন। প্রিন্সিপাল এজেন্টের ক্ষমতার বাইরের কাজগুলোর জন্য দায়ী নন যেগুলো পৃথকযোগ্য।

**ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ:**

X, Y-কে জাহাজের ওপর ৪,০০০ টাকার বিমা সংগ্রহের ক্ষমতা দিয়েছিল। Y জাহাজের ওপর বিমা সংগ্রহ করেছে (ক্ষমতার মধ্যে) এবং অতিরিক্তভাবে কার্গোর জন্য বিমা পেয়েছে (ক্ষমতার বাইরে)। জাহাজ এবং কার্গোর দুটি চুক্তি পৃথকযোগ্য (separable), যার অর্থ অনুমোদিত কাজটিকে অননুমোদিত কাজ থেকে আলাদা করা যায়।

**সিদ্ধান্ত:**

X জাহাজ বিমার প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে বাধ্য কিন্তু কার্গো বিমার জন্য দায়ী নয়। কার্গো বিমার প্রিমিয়ামের জন্য Y ব্যক্তিগতভাবে দায়ী।

**যুক্তিবিন্যাস:**

যেহেতু জাহাজ এবং কার্গোর বিমা পলিসিগুলো পৃথকযোগ্য, তাই প্রিন্সিপাল কেবল অনুমোদিত অংশের জন্যই দায়ী। কার্গোর ওপর বিমা Y-এর ক্ষমতা অতিক্রম করে, তাই X-কে ওই প্রিমিয়াম পরিশোধে বাধ্য করা যায় না। এটি নিশ্চিত করে যে অননুমোদিত কাজের জন্য এজেন্টদের জবাবদিহি করা হয়, পাশাপাশি প্রিন্সিপালদের অনভিপ্রেত বাধ্যবাধকতা থেকে রক্ষা করা হয়।

---

**৫. 'X', Y-কে ৫০০টি ভেড়া ক্রয় করার ক্ষমতা দেয়। Y একটি একক লেনদেনে ৬০০০ টাকায় ৫০০টি ভেড়া এবং ২০০টি ছাগল ক্রয় করে। 'X' কি পুরো লেনদেনটি বাতিল বা প্রত্যাখ্যান (repudiate) করতে পারে? [১২শ বিজেএস]**

**উত্তর:**

**আইনি নীতি:**

চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ২২৮** অনুযায়ী, যদি কোনো এজেন্ট তার ক্ষমতা অতিক্রম করে এবং অননুমোদিত অংশটিকে অনুমোদিত অংশ থেকে আলাদা করা না যায়, তবে প্রিন্সিপাল লেনদেনটিকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য নন। এ ধরনের ক্ষেত্রে, প্রিন্সিপাল সম্পূর্ণ লেনদেনটি বাতিল বা প্রত্যাখ্যান (repudiate) করতে পারেন।

**ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ:**

X, Y-কে ৫০০টি ভেড়া ক্রয় করার ক্ষমতা দিয়েছিল। Y একটি একক অবিভাজ্য (indivisible) লেনদেনে ৬,০০০ টাকায় ৫০০টি ভেড়া এবং ২০০টি ছাগল ক্রয় করে। অনুমোদিত ভেড়া ক্রয় এবং অননুমোদিত ছাগল ক্রয় অপরিথকযোগ্য (inseparable), কারণ উভয়ই একটি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত।

**সিদ্ধান্ত:**

X সম্পূর্ণ লেনদেনটি প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

**যুক্তিবিন্যাস:**

যেহেতু লেনদেনটিতে অননুমোদিত কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা অনুমোদিত কাজগুলো থেকে আলাদা করা যায় না, তাই X আইনগতভাবে লেনদেনের কোনো অংশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য নয়। এটি নিশ্চিত করে যে প্রিন্সিপালরা এজেন্টদের তাদের ক্ষমতার বাইরে কাজ করার ফলে উদ্ভূত অনভিপ্রেত বাধ্যবাধকতা থেকে সুরক্ষিত থাকেন।

# অধ্যায় ১২: বিবিধ (Miscellaneous)

## বিজেএস (BJS) লিখিত পরীক্ষা:

**২. নিচের পরিভাষাগুলো ব্যাখ্যা করুন (যেকোনো চারটি): [১৫শ বিজেএস] ক. জিম্মা (Bailment) খ. পাওয়ার অব অ্যাটর্নি (Power of Attorney) গ. চুক্তির সম্পর্ক (Privity of Contract)**

**উত্তর:**

**ক. জিম্মা**

- **সংজ্ঞা:** চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৪৮** অনুযায়ী, গচ্ছিত রাখা বা বেইলমেন্ট হলো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি (গচ্ছিতকারী/bailor) কর্তৃক অন্য ব্যক্তির (গচ্ছিতগ্রহীতা/bailee) কাছে পণ্য অর্পণ করা। এই চুক্তির শর্ত থাকে যে উদ্দেশ্যটি পূরণ হওয়ার পর পণ্যগুলো ফেরত দেওয়া হবে অথবা গচ্ছিতকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তি করা হবে।
- **অপরিহার্য উপাদানসমূহ:**
    - পণ্য অর্পণ (প্রকৃত বা গঠনমূলক)।
    - অর্পণের উদ্দেশ্য।
    - চুক্তি (প্রকাশ্য বা নিহিত)।
    - নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য ফেরত বা নিষ্পত্তি।
- **পক্ষসমূহ:** গচ্ছিতকারী (পণ্য অর্পণ করেন) এবং গচ্ছিতগ্রহীতা (পণ্য গ্রহণ করেন)।
- **উদাহরণ:** A মেরামতের জন্য তার ঘড়িটি B-এর কাছে রেখে যায়। এটি একটি বেইলমেন্ট।

**খ. পাওয়ার অব অ্যাটর্নি (Power of Attorney/POA)** পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২-এর **ধারা ২(১)** অনুযায়ী, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বা আমমোক্তারনামা হলো এমন একটি দলিল যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি (প্রিন্সিপাল) অন্য একজনকে (এজেন্ট) তার পক্ষে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করেন।

- **পাওয়ার অব অ্যাটর্নি-এর প্রকারভেদ:**
    - **সাধারণ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি:** বিভিন্ন আইনি এবং আর্থিক বিষয়ে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করে।
    - **বিশেষ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি :** নির্দিষ্ট কাজ বা লেনদেনের জন্য ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে। একটি **পাওয়ার অব অ্যাটর্নি** কে অবশ্যই সম্পাদনের আনুষ্ঠানিকতাসমূহ পূরণ করতে হবে, যার জন্য সাক্ষী বা নিবন্ধনের প্রয়োজন হতে পারে, বিশেষ করে স্থাবর সম্পত্তির লেনদেনের ক্ষেত্রে। স্পষ্টভাবে প্রত্যাহারযোগ্য নয় (irrevocable) এমন উল্লেখ না থাকলে এটি সাধারণত প্রত্যাহারযোগ্য (revocable)। এজেন্টকে অবশ্যই প্রিন্সিপালের সর্বোত্তম স্বার্থে এবং প্রদত্ত ক্ষমতার পরিধির মধ্যে কাজ করতে হবে।

**গ. চুক্তির সম্পর্ক ঃ** চুক্তির সম্পর্ক হলো এমন একটি আইনি মতবাদ যা বলে যে, কেবল চুক্তির পক্ষগুলোই এর শর্তাবলি বলবৎ করতে পারে বা এর দ্বারা বাধ্য হতে পারে। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর অধীনে, একটি বৈধ চুক্তি কেবল চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর মধ্যেই বলবৎযোগ্য অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা তৈরি করে।

- **মূল দিকসমূহ:**
    - চুক্তির অধীনে তৃতীয় পক্ষের কোনো অধিকার বা দায়বদ্ধতা নেই।
    - কেবল যারা প্রতিদান (consideration) দিয়েছে তারাই মামলা করতে বা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে।
    - এটি আইনি নিশ্চয়তা বজায় রাখে এবং চুক্তিগত বাধ্যবাধকতাগুলোকে উদ্দিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে।
- **ব্যতিক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে:** ট্রাস্ট, এজেন্সি সম্পর্ক, স্বত্বনিয়োগ (assignments) এবং সংবিধিবদ্ধ বিধান। উদাহরণস্বরূপ, যদি C-এর কাছে পণ্য সরবরাহ করার জন্য A, B-এর সাথে চুক্তি করে, তবে সাধারণত C চুক্তিভঙ্গের জন্য মামলা করতে পারে না যদি না কোনো ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হয়।

**২. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন: [১৩শ বিজেএস] (ক) ভুল উপস্থাপন (খ) চুক্তিসদৃশ বা প্রায়-চুক্তি**

**উত্তর:**

**(ক) ভুল উপস্থাপন (Misrepresentation)** ভুল উপস্থাপন হলো সত্যতার ওপর সৎ বিশ্বাস রেখে নির্দোষভাবে দেওয়া একটি মিথ্যা বিবৃতি, যা অন্য পক্ষকে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে প্ররোচিত করে। প্রতারণার (fraud) বিপরীতে, এতে প্রতারণা করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ১৮**-এর অধীনে, ভুল উপস্থাপনের মধ্যে তিনটি ক্যাটাগরি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: প্রথমত, বিবৃতি প্রদানকারীর কাছে থাকা তথ্যের দ্বারা অসমর্থিত একটি ইতিবাচক দাবি, এমনকি যদি তা সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়; দ্বিতীয়ত, প্রতারণা করার উদ্দেশ্য ছাড়া কর্তব্যের এমন লঙ্ঘন, যা অন্য কাউকে তার ক্ষতির দিকে বিভ্রান্ত করে; এবং তৃতীয়ত, চুক্তির কোনো পক্ষকে, যত নির্দোষভাবেই হোক না কেন, বিষয়বস্তুর সারাংশ সম্পর্কে ভুল করতে বাধ্য করা। ভুল উপস্থাপন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কিছু অপরিহার্য উপাদান উপস্থিত থাকতে হবে: উপস্থাপনাটি নির্দোষ হতে হবে; এটি একটি বস্তুগত তথ্যের (material fact) সাথে সম্পর্কিত হতে হবে; এটি অসত্য হতে হবে; এবং এটি অন্য পক্ষকে চুক্তিতে প্রবেশ করতে প্ররোচিত করেছে এমন হতে হবে। উপস্থাপনাটি কথার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বা আচরণের মাধ্যমে নিহিতভাবে করা যেতে পারে। ভুল উপস্থাপনের আইনি পরিণতিগুলোর মধ্যে চুক্তি বাতিল করা (rescission), সংক্ষুব্ধ পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, বা চুক্তিগত শর্তাবলি সংশোধন (rectification) অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন বিক্রেতা সৎভাবে কিন্তু ভুলবশত বলেন যে একটি চিত্রকর্ম আসল, এবং ক্রেতা এটি কেনার জন্য এই বিবৃতির ওপর নির্ভর করেন, তবে বিবৃতিটি ভুল উপস্থাপন হিসেবে গণ্য হবে।

**(খ) চুক্তিসদৃশ বা প্রায়-চুক্তি (Quasi-Contract)** একটি চুক্তিসদৃশ সম্পর্ক (quasi-contract) পারস্পরিক সম্মতির ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং অন্যায্যভাবে লাভবান হওয়া (unjust enrichment) প্রতিরোধের সাম্যভিত্তিক (equitable) নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এই মতবাদটি ধারণ করে যে, কোনো ব্যক্তিকে অন্যের খরচে অন্যায়ভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। এই বাধ্যবাধকতা আইন দ্বারা আরোপিত হয়, সম্মতির দ্বারা নয়, তবে এর প্রতিকারগুলো প্রকৃত চুক্তির লঙ্ঘনের জন্য উপলব্ধ প্রতিকারগুলোর মতোই। চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর **ধারা ৬৮ থেকে ৭২**-এর অধীনে চুক্তিসদৃশ বাধ্যবাধকতাগুলোকে স্বীকৃতি দেয়। **ধারা ৬৮** চুক্তি করতে অক্ষম ব্যক্তিদের সরবরাহ করা জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের (necessaries) মূল্য পরিশোধের বিধান দেয়। **ধারা ৬৯** এমন ব্যক্তিকে অর্থ ফেরতের অনুমতি দেয় যিনি নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য এমন অর্থ প্রদান করেন যা দিতে অন্য একজন আইনত বাধ্য। **ধারা ৭০** একটি আইনসম্মত, পারিশ্রমিকবিহীন (non-gratuitous) কাজের সুবিধার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। **ধারা ৭১** পণ্য কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তির ওপর গচ্ছিতগ্রহীতার (bailee) দায়িত্ব আরোপ করে। **ধারা ৭২** কোনো ব্যক্তিকে ভুল বা জবরদস্তির কারণে প্রাপ্ত অর্থ বা পণ্য ফেরত দিতে দায়বদ্ধ করে। এই নীতিটি **ফিব্রোসা স্পোলকা আকচিজনা বনাম ফেয়ারবেয়ার্ন লসন কোম্বে বারবোর লিমিটেড (Fibrosa Spolka Akcyjna v. Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd., 1943)** মামলায় ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, যেখানে লর্ড রাইট (Lord Wright) পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে যেকোনো সভ্য আইনি ব্যবস্থাকে অবশ্যই অন্যায্যভাবে লাভবান হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রদান করতে হবে, যা চুক্তি এবং টর্ট উভয় থেকেই আলাদা একটি ক্যাটাগরি তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ভুলবশত কারও কাছে পণ্য সরবরাহ করা হয় এবং সে সেগুলো ব্যবহার করে, তবে কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি না থাকলেও আইন সেগুলোর মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব আরোপ করে।

---

**১. নিচে উল্লেখিত ক্ষেত্রে একজন নাবালকের আইনি অবস্থান কী? [৯ম বিজেএস] (i) একজন অংশীদার (partner) হিসেবে এবং (ii) একজন এজেন্ট (agent) হিসেবে।**

**উত্তর:**

**(i) অংশীদার হিসেবে একজন নাবালকের আইনি অবস্থান (Legal Position of a Minor as a Partner):** অংশীদারি কারবার অংশীদারদের মধ্যকার চুক্তিগত সম্মতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। **অংশীদারি আইন, ১৯৩২**-এর **ধারা ৩০**-এর অধীনে, একজন নাবালক অংশীদারি কারবার গঠনের জন্য কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে না কারণ নাবালকের সাথে করা চুক্তি বাতিল (void)। তবে, বিদ্যমান সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে, একজন নাবালককে একটি বিদ্যমান অংশীদারি কারবারের সুবিধা (benefits) ভোগ করার জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে। যখন এই ধরনের সুবিধা ভোগ করার জন্য গ্রহণ করা হয়, তখন একজন নাবালক ফার্মের মুনাফা এবং সম্পত্তিতে একটি অংশের অধিকারী হয় এবং ফার্মের হিসাবপত্র পরিদর্শন এবং অনুলিপি করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, একজন নাবালক ফার্মের ঋণ বা বাধ্যবাধকতার জন্য মুনাফা এবং সম্পত্তিতে তার অংশের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে না। নাবালকের অভিভাবক তার পক্ষে সম্মতি দিতে পারেন, শর্ত থাকে যে তা নাবালকের সুবিধার জন্য হয়।

**(ii) এজেন্ট হিসেবে একজন নাবালকের আইনি অবস্থান (Legal Position of a Minor as an Agent): চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর **ধারা ১৮৪**-এর অধীনে, যেকোনো ব্যক্তিকে এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে, এমনকি সে নাবালক হলেও। সুতরাং একজন নাবালক অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে, যেহেতু চুক্তির অধীনে একজন নাবালক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে না, তাই এজেন্ট হিসেবে করা কাজের জন্য তাকে প্রিন্সিপাল বা তৃতীয় পক্ষের কাছে দায়ী করা যায় না। একজন নাবালক এজেন্ট তার ক্ষমতার পরিধির মধ্যে সম্পাদিত লেনদেনে প্রিন্সিপালকে বাধ্য করতে পারে, কিন্তু সে নিজের পক্ষে অন্য কোনো এজেন্ট নিয়োগ করতে পারে না। প্রিন্সিপাল তার ক্ষমতার মধ্যে থাকা নাবালক এজেন্টের কাজের দ্বারা বাধ্য থাকেন, কিন্তু নাবালক এজেন্ট ব্যক্তিগত চুক্তিগত দায়বদ্ধতা থেকে সুরক্ষিত থাকে।

## ডেমো লিখিত প্রশ্নাবলি (Demo Written Questions) - চুক্তি আইন, ১৮৭২

১. **চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর অধীনে প্রতিদান (consideration) সংজ্ঞায়িত করুন। "প্রতিদান ছাড়া চুক্তি হয় না" নিয়মের ব্যতিক্রমগুলো সংবিধিবদ্ধ উল্লেখ এবং দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

২. চুক্তির সম্পর্ক (privity of contract) মতবাদ এবং আইনের অধীনে এর স্বীকৃত ব্যতিক্রমগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৩. **চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর অধীনে বাতিল (void), বাতিলযোগ্য (voidable) এবং অবৈধ (illegal) সম্মতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন। প্রতিটির উদাহরণ দিন।

৪. আইনের বিভিন্ন ধারার অধীনে "স্বাধীন বা অবাধ সম্মতি" (free consent) সম্পর্কিত বিধানাবলি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করুন। জবরদস্তি (coercion), অনুচিত প্রভাব (undue influence), প্রতারণা (fraud), ভুল উপস্থাপন (misrepresentation) এবং ভুলের (mistake) দ্বারা প্ররোচিত চুক্তিগুলোকে আইন কীভাবে বিবেচনা করে?

৫. একজন নাবালক একটি মোটরসাইকেল ক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং মূল্যের কিছু অংশ পরিশোধ করে। পরবর্তীতে, সে পরিশোধিত অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করে। প্রাসঙ্গিক নজির বা কেস ল'র উল্লেখপূর্বক **চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর অধীনে তার অধিকারগুলো আলোচনা করুন।

৬. শর্তসাপেক্ষ চুক্তির (contingent contracts) ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। এগুলো বাজির সম্মতি (wagering agreements) থেকে কীভাবে আলাদা? সংবিধিবদ্ধ বিধান এবং দৃষ্টান্তসহ আপনার উত্তর সমর্থন করুন।

৭. X ভবিষ্যতে সরবরাহের জন্য Y-এর কাছে পণ্য বিক্রি করতে সম্মত হয়। সরবরাহের তারিখের আগে, কোনো পক্ষের দোষ ছাড়াই পণ্যগুলো আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। 'ফ্রাস্ট্রেশন মতবাদ' (doctrine of frustration)-এর অধীনে চুক্তির ওপর এর প্রভাব আলোচনা করুন।

৮. M, F-কে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিছু সময় পর, M কোনো আইনসম্মত অজুহাত ছাড়াই বিয়ে করতে অস্বীকার করে। **চুক্তি আইন, ১৮৭২**-এর অধীনে F-এর জন্য উপলব্ধ প্রতিকারগুলো আলোচনা করুন।

৯. যৌথ প্রতিশ্রুতিদাতা (joint promisors) এবং প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা (promisees) কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনের বিধানাবলি ব্যাখ্যা করুন। কোনো একজন প্রতিশ্রুতিদাতা খেলাপি হলে দায়বদ্ধতা কীভাবে ভিন্ন হয়?

১০. A, ১লা আগস্ট একটি নির্দিষ্ট মূল্যে ১০০ বস্তা চাল সরবরাহ করার জন্য B-এর সাথে চুক্তি করে। ২৫শে জুলাই, A, B-কে জানায় যে সে চাল সরবরাহ করবে না। পূর্বানুমানমূলক চুক্তিভঙ্গ (anticipatory breach of contract) সম্পর্কিত বিধানাবলির আলোকে B-এর আইনি অধিকারগুলো আলোচনা করুন।

## ডেমো প্রিলি প্রশ্নাবলি (Demo Preli Questions) -

১. চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর মূল উদ্দেশ্য কী?
a) সম্পত্তি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করা
b) অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা
c) পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আইনি বাধ্যতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করা
d) দেওয়ানি কার্যবিধি নির্ধারণ করা
সঠিকউত্তর: c) পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আইনি বাধ্যবাধক সম্পর্ক সৃষ্টি করা

২. চুক্তি আইনে "চুক্তি" (Contract) বলতে কী বোঝায়?
a) শুধুই লিখিত সমঝোতা
b) প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সৃষ্ট আইনি সম্পর্ক
c) মৌখিক প্রতিশ্রুতি
d) শুধু সরকারি আদেশ
সঠিকউত্তর: b) প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সৃষ্ট আইনি সম্পর্ক

৩. "An agreement not enforceable by law is said to be—"
a) Contract
b) Void agreement
c) Voidable agreement
d) Illegal agreement
সঠিকউত্তর: b) Void agreement
৪. কোন ধারা অনুযায়ী চুক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে?
a) ধারা ২(g)
b) ধারা ২(h)
c) ধারা ২(j)
d) ধারা ৩
সঠিকউত্তর: b) ধারা ২(h)
৫. Wagering agreement এর অবস্থান কী?
a) বৈধ
b) বাতিলযোগ্য
c) শূন্য (Void)
d) বলবৎযোগ্য
সঠিকউত্তর: c) শূন্য (Void)
৬. "A contract which ceases to be enforceable by law becomes—"
a) Void
b) Voidable
c) Illegal
d) Unenforceable only
সঠিকউত্তর: a) Void
৭. "Contract caused by coercion is voidable ..." – এটি কোন ধারায় বলা হয়েছে?
a)ধারা ১৪
b) ধারা১৫
c) ধারা ১৯
d) ধারা ২০
সঠিকউত্তর: c) ধারা ১৯
৮. Quasi-contract কী?
a) পক্ষদ্বয়েরস্বাধীন সম্মতিতে গঠিত চুক্তি
b) আদালত কর্তৃক আরোপিত বাধ্যবাধকতা, যদিও প্রকৃত চুক্তি নেই
c) লিখিত দলিল দ্বারা গঠিত চুক্তি
d) অবৈধ চুক্তি
সঠিকউত্তর: b) আদালত কর্তৃক আরোপিত বাধ্যবাধকতা, যদিও প্রকৃত চুক্তি নেই
৯. বৈধ চুক্তির জন্য "Free Consent" থাকা আবশ্যক। "Free Consent" এর বিপরীত
কী?
a) Competency
b) Coercion
c) Consideration
d) Quasi-contract
সঠিক উত্তর: b) Coercion
১০. বিনামূল্যের প্রতিশ্রুতি (Gratuitous Promise) কি চুক্তি হিসেবে বলবৎযোগ্য?
a) হ্যাঁ
b) না
c) বলা নাই
সঠিক উত্তর: b) না
১১. নিম্নলিখিত কোনটি বৈধ প্রস্তাবের (Offer) বৈশিষ্ট্য নয়?
a) এটি স্পষ্ট হতে হবে
b) এটি আইনি সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে
c) এটি অন্য পক্ষের কাছে জানানো আবশ্যক
d) এটি অবশ্যই লিখিত হতে হবে
সঠিক উত্তর: d) এটি অবশ্যই লিখিত হতে হবে
১২. "Every promise and every set of promises, forming the consideration for each other, is an agreement." – এই সংজ্ঞাটি কোথায় দেওয়া আছে?
a) ধারা ২(b)
b) ধারা ২(e)
c) ধারা ২(g)
d) ধারা ২(h)
সঠিক উত্তর: b) ধারা ২(e)
১৩. "Agent's authority may be expressed or implied." – উক্তিটি চুক্তি আইনেরকোন ধারায় বলা হয়েছে?
a) ধারা ১৮৫
b) ধারা ১৮৬
c) ধারা ১৮৭
d) ধারা ১৮৮
সঠিক উত্তর: c) ধারা ১৮৭

১৪. Quantum meruit এর অর্থ কী?
a) যা প্রতিশ্রুত হয়েছে তার বেশি ক্ষতিপূরণ
b) যতটুকু কাজ হয়েছে ততটুকু পারিশ্রমিক প্রাপ্য
c) ক্ষতিপূরণ নয়, পুরস্কার
d) অবৈধ চুক্তির ফল
সঠিক উত্তর: b) যতটুকু কাজ হয়েছে ততটুকু পারিশ্রমিক প্রাপ্য

১৫. Agency সম্পর্কের মূল ভিত্তি কী?
a) Free consent
b) Consideration
c) Principal ও Agent এর মধ্যে সম্মতি
d) লিখিত অনুমতি
সঠিক উত্তর: c) Principal ও Agent এর মধ্যে সম্মতি

১৬. Pledge এর অপর নাম কী?
a) Bailment of goods as security
b) Mortgage of immovable property
c) Gratuitous agreement
d) Void agreement
সঠিকউত্তর: a) Bailment of goods as security

১৭. Guarantee Contract এ কতজন পক্ষ থাকে?
a) ২ জন
b) ৩ জন
c) ৪ জন
d) ৫ জন
সঠিকউত্তর: b) ৩ জন

১৮. Consideration অবশ্যই—
a) অতীতেহতে হবে
b) বর্তমানে বা ভবিষ্যতে হতে পারে
c) বিদেশী হতে হবে
d) লিখিত হতে হবে
সঠিকউত্তর: b) বর্তমানে বা ভবিষ্যতে হতে পারে

১৯. "Silence does not amount to acceptance" – এটি কোন নীতির প্রকাশ?
a) প্রস্তাবঅবশ্যই জানানো আবশ্যক
b) গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে
c) বিবেচনা (Consideration) অপরিহার্য
d) সম্মতি অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে
সঠিকউত্তর: b) গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে

২০. Proposal এর গ্রহণযোগ্যতা (Acceptance) হতে হবে—
a) শর্তযুক্ত
b) নিঃশর্ত ও সম্পূর্ণ
c) মৌখিকভাবে
d) লিখিতভাবে
সঠিকউত্তর: b) নিঃশর্ত ও সম্পূর্ণ

২১। Bailment বলতে কী বোঝায়?
a) পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর
b) পণ্যের দখল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে হস্তান্তর
c) পণ্যের স্থায়ী বিক্রয়
d) বিনামূল্যে প্রতিশ্রুতি
সঠিক উত্তর: b) পণ্যের দখল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে হস্তান্তর

২২। Bailor কাকে বলে?
a) যে ব্যক্তি পণ্য ধার নেয়
b) যে ব্যক্তি পণ্য ধার দেয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে
c) যে ব্যক্তি জামানত রাখে
d) যে ব্যক্তি বন্ধক গ্রহণ করে
সঠিকউত্তর: b) যে ব্যক্তি পণ্য ধার দেয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে

২৩। Pledge বলতে কী বোঝায়?
a) পণ্যেরদখল স্থায়ীভাবে হস্তান্তর
b) পণ্যের জামানত (security) হিসেবে Bailment
c) বিনামূল্যে প্রতিশ্রুতি
d) ভূমির মর্টগেজ
সঠিকউত্তর: b) পণ্যের জামানত (security) হিসেবে Bailment

২৪। Pledge এর পক্ষদ্বয়ের নাম কী?
a) Mortgagor ও Mortgagee
b) Bailor ও Bailee
c) Pawner ও Pawnee
d) Principal ও Agent
সঠিকউত্তর: c) Pawner ও Pawnee

২৫। Bailment এ Bailee এর দায়িত্ব কী?
a) পণ্যের পূর্ণ মালিকানা রক্ষা করা
b) পণ্য নিরাপদে রাখা ও ফেরত দেওয়া
c) পণ্য বিক্রি করা
d) পণ্য থেকে লাভ করা
সঠিকউত্তর: b) পণ্য নিরাপদে রাখা ও ফেরত দেওয়া

২৬। Contract Act, 1872 এর কোন ধারায় Pledge সংজ্ঞায়িত হয়েছে?

a) ধারা১৪৮
b) ধারা১৭২
c) ধারা ১২৬
d) ধারা ১৮৭
সঠিকউত্তর: b) ধারা ১৭২
২৭। Bailee যদি Bailor এর অনুমতি ছাড়া পণ্য ব্যবহার করে, তবে—
a) কোনোসমস্যা নেই
b) চুক্তি অবৈধ হয়ে যায়
c) Bailee ক্ষতির জন্য দায়ী হবে
d) Bailor দায়ী হবে
সঠিকউত্তর: c) Bailee ক্ষতির জন্য দায়ী হবে
২৮। Pawnee কখন জামানত বিক্রি করতে পারে?
a) সবসময়
b) Pawner ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে
c) Bailor সম্মতি দিলে
d) আদালতের অনুমতি ছাড়া কখনোই নয়
সঠিক উত্তর: b) Pawner ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে
২৯।Bailment এর একটি অপরিহার্য শর্ত কী?
a) পণ্যঅবশ্যই স্থাবর সম্পত্তি হতে হবে
b) পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হতে হবে
c) পণ্যের দখল হস্তান্তরিত হতে হবে
d) চুক্তি অবশ্যই লিখিত হতে হবে
সঠিকউত্তর: c) পণ্যের দখল হস্তান্তরিত হতে হবে
৩০। "Principal"বলতে কাকে বোঝায়?
a) যিনিএজেন্টকে নিয়োগ দেন
b) যিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন
c) যিনি আদালতের আদেশ কার্যকর করেন
d) যিনি ঋণ খেলাপ করেন
সঠিকউত্তর: a) যিনি এজেন্টকে নিয়োগ দেন
৩১. এজেন্ট নিয়োগ করতে হলে কোন যোগ্যতা থাকা আবশ্যক?
a) প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে
b) সুস্থমস্তিষ্কের হতে হবে
c) আইন অনুযায়ী অক্ষম না হতে হবে
d) উপরোক্ত সবগুলো
সঠিকউত্তর: d) উপরোক্ত সবগুলো
৩২। কে এজেন্টহতে পারে?
a) কেবলমাত্রপ্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি
b) যেকোনো ব্যক্তি
c) কেবল সরকারি কর্মচারী
d) কেবল ব্যবসায়ী
সঠিকউত্তর: b) যেকোনো ব্যক্তি ( তবে প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক নাহলে Principal এর কাছে দায়বদ্ধ হবে না)
৩৩। এজেন্সি (Agency) সৃষ্টি করতে কি বিবেচনা (Consideration) প্রয়োজন?
a) হ্যাঁ
b) না
c) নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজন
d) আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে
সঠিকউত্তর: b) না
৩৪। এজেন্টের কর্তৃত্ব (Authority) কিভাবে হতে পারে?
a) কেবল লিখিতভাবে
b) কেবল মৌখিকভাবে
c) প্রকাশ্য বা অন্তর্নিহিত
d) কেবল আইনি নথির মাধ্যমে
সঠিকউত্তর: c) প্রকাশ্য (Express) বা অন্তর্নিহিত (Implied)
৩৫। প্রকাশ্যকর্তৃত্ব (Express Authority) বলতে কী বোঝায়?
a) পরিস্থিতিথেকে অনুমিত কর্তৃত্ব
b) মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রদত্ত কর্তৃত্ব
c) আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কর্তৃত্ব
d) ব্যবসায়িক প্রথা থেকে প্রাপ্ত কর্তৃত্ব
সঠিকউত্তর: b) মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রদত্ত কর্তৃত্ব
৩৬। অন্তর্নিহিতকর্তৃত্ব (Implied Authority) কোন পরিস্থিতিতে হয়?
a) পরিস্থিতি,কথাবার্তা বা লেনদেনের ধরন থেকে অনুমিত হলে
b) আদালতের আদেশ দ্বারা
c) লিখিত চুক্তির মাধ্যমে
d) সর্বদা Principal এর উপস্থিতিতে
সঠিকউত্তর: a) পরিস্থিতি, কথাবার্তা বা লেনদেনের ধরন থেকে অনুমিত হলে
৩৭। কোন পরিস্থিতিতে এজেন্ট আইনত সাব-এজেন্ট নিয়োগ করতে পারে?
a) কখনোইনা
b) Principal এর অনুমতি ব্যতীত
c) ব্যবসায়িক প্রথা বা কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রয়োজন হলে
d) কেবল লিখিত নির্দেশে

সঠিকউত্তর: c) ব্যবসায়িক প্রথা বা কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রয়োজন হলে

৩৮।"Sub-agent" কাকে বলা হয়?

a)Principal এর সরাসরি নিয়োজিত ব্যক্তি

b) তৃতীয় পক্ষের প্রতিনিধি

c) এজেন্ট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যক্তি

d) আদালত কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধি

সঠিকউত্তর: c) এজেন্ট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যক্তি

৩৯। সাব-এজেন্টসঠিকভাবে নিয়োগ পেলে, Principal এর অবস্থান কী হবে?

a)Principal দায়মুক্ত থাকবেন

b) Principal কেবল আংশিক দায় বহন করবেন

c) Principal তৃতীয় পক্ষের নিকট সাব-এজেন্টের কার্যকলাপের জন্য দায়ী হবেন

d) Principal কোনো সম্পর্ক রাখবেন না

সঠিকউত্তর: c) Principal তৃতীয় পক্ষের নিকট সাব-এজেন্টের কার্যকলাপের জন্য দায়ী হবেন

৪০। সাব-এজেন্ট সঠিকভাবে নিয়োগ পেলে, সাব-এজেন্ট কার কাছে দায়বদ্ধ?

a)Principal এর কাছে সরাসরি

b) কেবল Agent এর কাছে

c) আদালতের কাছে

d) তৃতীয় পক্ষের কাছে

সঠিকউত্তর: b) কেবল Agent এর কাছে

৪১। সাব-এজেন্ট Principal এর কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ হবে কখন?

a) সর্বদা

b) কেবল Fraud বা ইচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে

c) যখন Agent অনুপস্থিত

d) যখন চুক্তিতে উল্লেখ থাকে

সঠিকউত্তর: b) কেবল Fraud বা ইচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে

৪২। যদি নির্বাচিতএজেন্ট অবহেলাজনিত ভুল করে, তবে Principal এর কাছে কে দায়বদ্ধ হবে?

a) মূল এজেন্ট

b) নির্বাচিত এজেন্ট

c) Principal নিজে

d) তৃতীয় পক্ষ

সঠিকউত্তর: b) নির্বাচিত এজেন্ট

৪৩। যদি এজেন্ট সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় বিচক্ষণতা অবলম্বন করে অন্য এজেন্ট নির্বাচন করে, তবে সে কি Principal এর কাছে দায়ী হবে?

a) হ্যাঁ

b) না

c) আংশিকভাবে

d) আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে

সঠিকউত্তর: b) না

৪৪। Ratificationবলতে কী বোঝায়?

a) অন্যেরঅনুমতি ছাড়া করা কাজ বাতিল করা

b) অন্যের অনুমতি ছাড়া করা কাজকে পরবর্তীতে স্বীকৃতি দেওয়া

c) Principal এর অনুমতি ব্যতীত সাব-এজেন্ট নিয়োগ

d) Agent এর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা

সঠিকউত্তর: b) অন্যের অনুমতি ছাড়া করা কাজকে পরবর্তীতে স্বীকৃতি দেওয়া

৪৫। কোন ব্যক্তি Ratification করতে পারে?

a) যে ব্যক্তি কাজটি করেছেন

b) যার পক্ষে কাজটি করা হয়েছে

c) তৃতীয় পক্ষ

d) আদালত

সঠিকউত্তর: b) যার পক্ষে কাজটি করা হয়েছে

৪৬। Ratification কোনভাবে হতে পারে?

a) কেবল লিখিতভাবে

b) কেবল মৌখিকভাবে

c) প্রকাশ্য বা অন্তর্নিহিত

d) কেবল আদালতের মাধ্যমে

সঠিকউত্তর: c) প্রকাশ্য (Express) বা অন্তর্নিহিত (Implied)

৪৭। কোন উদাহরণRatification এর অন্তর্নিহিত (Implied) রূপ দেখায়?

a) Principal মৌখিকভাবে কাজ অনুমোদন করে

b) Principal পরে কাজটির ফলাফল গ্রহণ করে বা ব্যবহার করে

c) Principal লিখিতভাবে অনুমোদন করে

d) Agent আদালতের আদেশ পায়

সঠিকউত্তর: b) Principal পরে কাজটির ফলাফল গ্রহণ করে বা ব্যবহার করে

৪৮। Unauthorizedকাজের অংশের জন্য Ratification করলে কী হয়?

a) কেবলঐ কাজের স্বীকৃতি হয়

b) সমগ্র লেনদেন স্বীকৃত হয়

c) তৃতীয় পক্ষের ক্ষতি হতে পারে

d) Agent দায়মুক্ত হয় না

সঠিক উত্তর: b) সমগ্র লেনদেন স্বীকৃত হয়

৪৯। Principal কর্তৃত্ব কখন প্রত্যাহার করতে পারবেন?

a) যেকোনো সময়

b) কখনোই না

c) কেবল Agent অনুমতি দিলে

d) কেবল লিখিত চুক্তি থাকলে

সঠিক উত্তর: a) যেকোনো সময়, যদি Agent ইতিমধ্যে কর্তৃত্ব প্রয়োগ না করে থাকে

৫০। Revocationবা renunciation কিভাবে হতে পারে?

a) প্রকাশ্য (Express)

b) অন্তর্নিহিত (Implied)

c) উভয়

d) কেবল আদালতের মাধ্যমে

সঠিকউত্তর: c) উভয়